

HUKUM INDONESIA

DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF

Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari berbagai Guru Besar dan Doktor di bidang hukum sesuai dengan kepakaran mereka masing-masing yang menyoal pelbagai persoalan dan fenomena hukum di Indonesia. Kendati diterbitkan untuk menyambut ulang tahun ke-45 Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., namun mengingat agar tulisan-tulisan di buku ini dapat dibaca dan dirasakan pula manfaatnya oleh masyarakat yang lebih banyak, maka penerbitan dan pendistribusian buku ini pun dilakukan secara nasional.

Sejumlah tulisan di buku dikelompokkan dalam tujuh bagian. Pengelompokan ini didasarkan pada perspektif yang digunakan oleh tiap-tiap penulis dalam membaca persoalan dan fenomena hukum di Indonesia. Bagian pertama adalah hukum dalam perspektif tranformasi dan bagian pertama ini khusus memuat tulisan-tulisan dari Prof. Zudan Arif Fakrulloh. Bagian kedua adalah hukum dalam perspektif Pancasila dan UUD 1945. Bagian ketiga adalah hukum dalam perspektif politik hukum. Bagian keempat adalah hukum dalam perspektif perkembangan. Bagian kelima adalah hukum dalam perspektif reformasi hukum. Bagian keenam adalah tata kelola pemerintahan dan otonomi daerah. Dan bagian ketujuh adalah hukum dalam persepektif penegakan hukum.

Buku ini tidak semata dapat dinikmati oleh para pakar, praktisi atau pengajar di bidang hukum. Namun juga dapat dibaca oleh para aparatur pemerintah atau pemangku kebijakan. Selain itu, buku ini tentu bisa pula menjadi bahan bacaan bagi kalangan mahasiswa yang berasal dari bidang hukum karena tidak sedikit tulisan-tulisan di buku ini dapat dijadikan sebagai pintu masuk bagi kalangan mahasiswa hukum untuk mendapatkan sejumlah tema atau kajian baru untuk kepentingan penelitian mereka.

RajaGrafindo Persada
Jl. Raya Leuwinanggung No. 112
Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956
Telp 021-84311162 Fax 021-84311163
Email: rajapers@rajagrafindo.co.id
www.rajagrafindo.co.id

RAJAWALI PERS
DIVISI BUKU PERGURUAN TINGGI
ISBN 978-979-769-875-1
9 789797 698751

HUKUM INDONESIA
DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., dkk.

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., dkk.

HUKUM INDONESIA

DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF

Kumpulan Karya Ilmiah dalam Rangka Merayakan Ulang Tahun Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H. yang ke-45



Editor:
Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M.
Ninuk Triyanti, S.H., M.H.

HUKUM INDONESIA

DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF

RAJAWALI PERS

RAJAWALI PERS

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., dkk.

HUKUM INDONESIA

DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF

Kumpulan Karya Ilmiah dalam Rangka Merayakan Ulang Tahun
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H. yang ke- 45

Editor:
Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M.
Ninuk Triyanti, S.H., M.H.

Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
JAKARTA

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)

Arif Fakrulloh, Zudan

Hukum Indonesia dalam Berbagai Perspektif / Zudan Arif Fakrulloh.—
Ed. 1,—cet. 1.—Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

xviii, 650 hlm., 26 cm.
ISBN 978-979-769-875-1

1. Hukum -- Indonesia I. Judul
340.095 98

Hak cipta 2014, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2014.1505 RAJ
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.
HUKUM INDONESIA DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF

Cetakan ke-1, Oktober 2014

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Desain cover oleh octiviena@gmail.com

Dicetak di Fajar Interpratama Mandiri

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Tel/Fax : (021) 84311162 – (021) 84311163

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id Http: //www.rajagrafindo.co.id

Perwakilan:
Jakarta-14240 Jl. Pelepah Asri 1 Blok Qj 2 No. 4 Kelapa Gading Permai Jakarta Utara, Telp. (021) 4527823. **Bandung**-40243 Jl. H. Kurdi Timur No. 08 Komplek Kurdi Telp. (022) 5206202. **Yogyakarta**-Pondok Soragan Indah Blok A-1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan Bantul, Telp. (0274) 625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok. A No. 9, Telp. (031) 8700819. **Palembang**-30137, Jl. Kumbang III No. 10/4459 Rt. 78, Kel. Demang Lebar Daun Telp. (0711) 445062. **Pekanbaru**-28294, Perum. De'Diandra Land Blok. C1/01 Jl. Kartama, Marpoyan Damai, Telp. (0761) 65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. (061) 7871546. **Makassar**-90221, Jl. ST. Alauddin Blok A 14/3, Komp. Perum Bumi Permata Hijau, Telp. (0411) 861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt. 17/07, Telp. (0511) 3352060. **Bali,** Jl. Imam Bonjol Gg. 100/v No. 5B, Denpasar, Bali, Telp. (0361) 8607995

SAMBUTAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

GAMAWAN FAUZI

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Indonesia sebagai negara hukum merupakan salah satu komitmen bangsa yang menjadi dasar penyelenggaraan negara yang harus terus-menerus diinternalisasikan ke dalam perilaku penyelenggara negara dan seluruh warga negara. Tata nilai Indonesia sebagai negara hukum sudah seharusnya dibangun berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai norma dasar tertinggi dalam bernegara. Dengan demikian, akan terjalin suatu relasi yang harmonis antara sistem norma yang tertuang dalam UUD dan UU dengan Pancasila yang berisi nilai-nilai ideal bernegara yang diyakini cocok untuk diterapkan di Indonesia. Pemikiran ini seyogianya menjadi dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, praktik pemerintahan dan penegakan hukum.

Upaya untuk terus-menerus menggali nilai-nilai ke-Indonesiaan dan mengembangkan pemikiran untuk menemukan model yang paling tepat dan cocok untuk Indonesia harus

diberikan apresiasi. Perkembangan praktik-praktik kemasyarakatan, demokratisasi dan perkembangan dunia yang semakin tanpa batas, mendorong terjadinya penyesuaian ketatanegaraan Indonesia khususnya dalam mengembangkan cabang-cabang kekuasaan negara di Indonesia.

Saya menyambut gembira penerbitan buku *"Hukum Indonesia dalam Berbagai Perspektif"* yang diterbitkan secara khusus dalam rangka peringatan ulang tahun ke-45 Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H. Karya ini merupakan sebuah tradisi yang baik di kalangan akademisi untuk merayakan ulang tahun koleganya dengan menyumbangkan pemikiran dalam bentuk karya tulis yang kemudian disusun menjadi sebuah buku. Buku ini berisi pemikiran-pemikiran dalam spektrum yang sangat luas dan mendalam yang ditulis oleh para ahli di bidangnya. Isi buku ini mampu memberikan wawasan yang sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan negara yang harus mampu mewujudkan kepastian hukum, tanpa meninggalkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan sosial. Dengan substansi yang demikian itu, saya mempunyai keyakinan bahwa buku ini akan sangat berguna bagi aparatur penyelenggara negara baik dalam cabang kekuasaan eksekutif, yudikatif dan legislatif. Saya mengucapkan selamat atas penerbitan buku ini dan juga selamat ulang tahun yang ke-45 untuk Prof. Zudan. Semoga Allah Swt., meridhoi dan melapangkan semua langkah menuju keberhasilan.

JAKARTA, 24 AGUSTUS 2014
MENTERI DALAM NEGERI

GAMAWAN FAUZI

KATA PENGANTAR EDITOR

Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M.
Ninuk Triyanti, S.H., M.H.

Melanjutkan langkah yang sudah pernah dilakukan lima tahun yang lalu pada saat ulang tahun Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H. yang ke-40 dengan menerbitkan buku kumpulan artikel bingkisan dari para guru, sahabat, kolega dan rekan-rekan sejawat, maka pada ulang tahun beliau yang ke-45 ini, kembali disusun buku yang berjudul: *Hukum Indonesia dalam Berbagai Perspektif*, yang merupakan kumpulan artikel para guru besar dan doktor sesuai dengan bidang keahlian masing. Buku ini disusun untuk menggambarkan berbagai sudut pandang perkembangan hukum yang sangat dinamis namun sering kali memunculkan wajah hukum yang anomalistik sehingga banyak masyarakat awam yang bertanya mengapa hukum Indonesia menjadi seperti ini? Tulisan-tulisan yang disajikan dalam buku ini tentu saja tidak akan mampu memenuhi dahaga keilmuan dan rasa ingin tahu para pembaca, namun setidaknya mampu memberikan gambaran awal terhadap sebuah fenomena hukum yang selanjutnya dapat didalami menjadi sebuah penelitian baru atau kajian kebijakan.

Kami mencoba untuk mengklasifikasikan naskah yang masuk dari 50 penulis, dalam beberapa bagian sesuai dengan rumpun tema, walaupun sering kali tidak sepenuhnya tepat karena beragamnya perspektif yang dipakai untuk memandang hukum itu sendiri. Pada mulanya buku ini sepenuhnya hanya akan memuat artikel yang merupakan bingkisan hadiah ulang tahun untuk Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H. Namun setelah Tim Editor pertimbangkan, tampaknya perlu pula dalam buku ini dimuat pikiran-pikiran Prof. Zudan sebagai bentuk refleksi pemikiran setelah hampir 15 tahun berada di birokrasi. Selain itu, tulisan Prof. Zudan ini kami pandang sebagai bentuk apresiasi balasan kepada para penulis yang sudah menyumbangkan artikelnya ke dalam buku ini.

Pada Bagian 1 diuraikan beberapa pemikiran dari Prof. Zudan yang sudah ditranformasikan ke dalam kebijakan dan peraturan perundang-undangan seperti UU Pemerintahan Daerah, UU Desa, UU Administrasi Pemerintahan dan peraturan pembentukan perundang-undangan di Indonesia. Banyak pemikiran Prof. Zudan yang diajarkan di kampus yang saat ini sudah ditransformasikan ke dalam norma hukum positif Indonesia, sebagaimana yang dituangkan dalam artikel pada Bagian 1. Bagian 2 buku ini hendak memberikan gambaran tentang Hukum Indonesia dalam Perspektif Pancasila dan UUD 1945. Para penulis pada Bagian 2 ini menguraikan posisi UUD 1945 dan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan model pembangunan hukum yang berdasarkan pada Pancasila sehingga Pancasila akan menjadi watak hukum Indonesia. Pada Bagian 3 buku ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran perubahan politik hukum Indonesia dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemilihan umum serentak dan demokratisasi, pembaharuan agrarian Indonesia maupun penguatan berhukum melalui pendekatan hukum yang progresif. Pada Bagian 4 diuraikan dinamika perkembangan hukum di Indonesia mulai dari perkembangan Hukum Islam, Hukum Perdata, Hukum Penanaman Modal, Hukum Pidana sampai dengan perkembangan Ilmu Perundang-Undangan. Pada Bagian 5 buku ini menggambarkan perspektif reformasi hukum yang mulai menyentuh aspek pemerintahan, pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa, reformasi birokrasi, investasi di daerah sampai dengan perencanaan pembangunan daerah. Sangat erat kaitannya dengan Bagian 5, maka Bagian 6 buku ini berisi tentang tata kelola pemerintahan daerah dalam era otonomi daerah yang di dalamnya banyak menukikkan pada persoalan tata kelola pemerintahan yang baik, hubungan pusat-daerah, pelayanan publik, pluralitas perda, sampai dengan tanggung jawab hukum dalam penggunaan barang milik daerah. Bagian 7 buku ini merupakan bagian terakhir buku ini berisi tentang bagiamana wajah penegakan hukum Indonesia dalam berbagai sektor seperti lingkungan hidup, tindak pidana korupsi, persaingan usaha, kepegawaian dan perbankan.

Buku ini seharusnya diterbitkan pada bulan Agustus bertepatan dengan ulang tahun Prof. Dr Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H. yang ke-45, namun adanya beberapa kendala teknis menyebabkan buku ini baru selesai pada bulan Oktober. Namun keterlambatan ini membawa hikmah karena pada bulan Oktober ini pula terbit beberapa UU baru seperti UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga tulisan yang ada sudah dapat langsung disesuaikan isinya. Hal ini semata-mata dilakukan agar artikel yang ada tidak ketinggalan dari sisi dasar yuridisnya.

Pada akhir Prakata ini, kami tidak lupa mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-45 untuk Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H. dengan iringan doa semoga kebahagian dan keberkahan hidup selalu berlimpah, semoga Allah Swt., senantiasa melapangkan rezeki, karir dan menambahkan nikmat iman, nikmati badah dan nikmat sehat kepada Prof. Zudan dan keluarga. *Amin ya Robbal Alamin*.

Mudah-mudahan buku ini memberikan manfaat bagi pengembangan hukum Indonesia baik dalam perspektif teoretik maupun praktikal serta dapat memberikan nilai tambah bagi para mahasiswa S1, S2 dan S3, aparat penegak hukum, aparatur birokrasi di Pusat maupun daerah serta para legislator dan regulator di Indonesia. Saran dan masukan sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penerbitan edisi berikutnya.

Jakarta, Oktober 2014

Editor

Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M.

Ninuk Triyanti, S.H., M.H.

RAJAWALI PERS

RAJAWALI PERS

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

UCAPAN TERIMA KASIH

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.

Adalah kebahagiaan yang sangat besar ketika mendapatkan kemudahan dalam mewujudkan harapan. *Alhamdulillah*, puji dan syukur hanya untukMu ya Allah, sumber segala ilmu dan pengharapan, tempat Aku bermohon dan berlindung. Saya merasa mendapatkan banyak kemudahan untuk mewujudkan buku ini. Setelah lima tahun yang lalu terbit buku "*Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi*" untuk mensyukuri hari kelahiran saya yang ke-40, pada saat ini dapat diterbitkan lagi buku "*Hukum Indonesia dalam Berbagai Perspektif*" sebagai penanda 45 tahun kelahiran saya. Buku ini merupakan kumpulan karya ilmiah dari 50 penulis, yang terdiri dari para Guru Besar, Doktor Ilmu Hukum dan Doktor Ilmu Pemerintahan yang mempunyai tempat terhormat dalam kiprah masing-masing. Buku ini seharusnya terbit pada bulan Agustus, namun karena terdapat beberapa kendala teknis maka baru dapat diterbitkan pada bulan Oktober.

Pada kesempatan ini saya ingin menghaturkan terima kasih yang tidak bertepi kepada guru-guru saya, para guru besar senior, rekan-rekan sejawat dan para mahasiswa yang dulu saya bimbing dan sekarang sudah berkiprah menjadi doktor yang telah memberikan bingkisan yang mencerahkan dalam bentuk artikel ini. Kira Allah Swt., telah memperhitungkan pahala untuk seluruh kebaikan yang telah diberikan. Kepada Prof. Dr. T. Sri Sumantri, S.H., Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si., Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H., Dr. Maharani Sofiaty, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, S.H., MS., Prof. Dr. Aminudin Ilmar, S.H., M.H., Dr. Gamawan Fauzi, S.H., M.M., Dr. Umar Aris, S.H., M.M., M.H., Prof. Dr. Afdol, S.H., M.S., Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.H., Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.H., Prof. Masyhur Effendi, S.H., MS., Prof. Dr. L. Tri Setyawanta, S.H., M.H., Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA., Prof. Dr. rer.publ.

Eko Prasojo, SIP., Mag.rer.publ., Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin Indradi, Prof. Dr. Ida Bagus Rahmadi Supancana, S.H., M.H., Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP., PhD., Prof. Dr. Murtir Jeddawi, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Indrati Rini, S.H., MS., Dr. Ir. Yuswandi A. Tumenggung MA, MSc., Dr. Diah Anggraeni, S.H., M.M., Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H., SU., Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H., Prof. Dr. Kamarullah, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Heru Subiyantoro, MSc., Dr. Teuku Saiful Bahri, S.H., M.Si., Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA., Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H., Dr. Ir. Dharma Setyawan Salam, M.Ed., Dr. Abu Nawas, S.H., M.Si., Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H., Prof. Dr. Supanto, S.H., M.H., Prof. Dr. Yusriyadi, S.H., M.H., Prof. Dr. Mella Ismelina Farma Rahayu, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Wahyono, S.H., MS., Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., Prof. Dr. H. Faisal Santiago, S.H. M.M., Dr. M. Sholehuddin, S.H., M.H., Prof. Khasan Effendy, MPd., Dr. Irman, M.Si., Dr. Hyronimus Rowa, M.Si., Dr. Deded Iskandar, S.H., M.H., Dr. Budiyono, S.H., M.H., dan Dr. Nelson Simanjuntak, S.H., M.Si., ungkapan terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan.

Tak lupa pula ungkapan terima kasih saya haturkan kepada Bapak Gamawan Fauzi, Menteri Dalam Negeri, Bapak Dr. Yuswandi A. Temenggung, MSc., M.A. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Bapak Maliki Heru Santoso, Inspektur Jenderal Kemendagri, Bapak Ir. Irman, MSI. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ibu Diah Anggreni, S.H., M.M., dan rekan-rekan di Biro Hukum Kemendagri yang senantiasa siap membantu sepenuh hati dan rekan-rekan pengelola Program Pascasarjana UI, UNDIP, UNS, IPDN, UPH Jakarta, Univ. Borobudur Jakarta, Untag Surabaya, UKI Jakarta yang selalu memberikan kesempatan kepada saya untuk mengajar, membimbing dan menguji. Semoga Allah Swt., memberikan balasan untuk seluruh kebaikan yang sudah diberikan. Kepada Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M., dan Ninuk Triyanti, S.H., M.H., editor buku ini, terima kasih yang tak terhingga atas seluruh pengorbanan waktu dan pemikirannya. Kepada istri dan anak-anakku, terima kasih atas seluruh doa dan pengharapan yang selalu menjadi lecutan bagi papamu untuk terus berkarya. Kepada penerbit RajaGrafindo Persada ucapan terima kasih harus saya sampaikan atas kerja sama yang baik selama ini.

Mudah-mudahan buku ini bermanfaat untuk pengembangan Ilmu Hukum, Pemerintahan dan pembentukan kebijakan baru dalam praktik bertata negara di negara Republik Indonesia tercinta.

Jakarta, Oktober 2014

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

SAMBUTAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA **v**
Gamawan Fauzi

KATA PENGANTAR EDITOR **vii**
Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M.
Ninuk Triyanti, S.H., M.H.

UCAPAN TERIMA KASIH **xi**
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.

DAFTAR ISI **xiii**

BAGIAN 1 HUKUM DALAM PERSPEKTIF TRANSFORMASI

1. PERANAN HUKUM DALAM MEREKATKAN KEBANGSAAN INDONESIA 2
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.

2. ARSITEKTUR OTONOMI DAERAH DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 16
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.

3. TERTIB REGULASI DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH 30
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.

4. TINDAKAN HUKUM BAGI APARATUR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN 59
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.

5. KEDUDUKAN DAN PENETAPAN DESA DAN DESA ADAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA 70
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.

BAGIAN 2 HUKUM DALAM PERSPEKTIF PANCASILA DAN UUD 1945

1. UNDANG-UNDANG DASAR 1945 KEDUDUKAN DAN ARTINYA BAGI KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA 80
   Prof. Dr. T. Sri Sumantri, S.H.
2. PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DALAM PERSPEKTIF PANCASILA 92
   Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si.
3. MENEMUKAN KEMBALI WATAK HUKUM PANCASILA 105
   Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.M.
4. KAJIAN PERATURAN DAERAH TERKAIT PEREMPUAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAK KONSTITUSIONAL 123
   Dr. Maharani Sofiaty, S.H., M.Hum.

BAGIAN 3 HUKUM DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM

1. POLITIK HUKUM OTONOMI DAERAH 138
   Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL.
2. PEMILIHAN UMUM SERENTAK DAN PENGUATAN SISTEM PEMERINTAHAN 151
   Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.
3. POLITIK HUKUM PEMBARUAN AGRARIA 164
   Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum.
4. HUKUM PROGRESIF SEBAGAI JAWABAN ALTERNATIF MENUJU PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA MENGHADAP MAFIA PERADILAN 179
   Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, S.H., MS.
5. PERAN DAN FUNGSI PARTAI POLITIK DALAM POLITIK BERNEGARA 185
   Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H.
6. DEMOCRACY IN THE PROCESS OF LOCAL DIRECT HEAD REGIONS ELECTION AND THE IMPACT ON CORRUPTION 194
   Dr. Gamawan Fauzi, S.H., M.M.
7. POLITIK HUKUM PENATAAN WEWENANG SEKTOR KEPELABUHANAN DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA 204
   Dr. Umar Aris, S.H., M.M., M.H.

BAGIAN 4 HUKUM DALAM PERSPEKTIF PERKEMBANGAN

1. DINAMIKA HUKUM ISLAM DI INDONESIA 220
   Prof. Dr. Afdol, S.H., M.S.
2. PERKEMBANGAN HUKUM PERDATA INDONESIA 231
   Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., S.U.

3. KETENTUAN POKOK DI BIDANG HUKUM PENANAMAN MODAL 245
Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A.

4. ANALOGI DAN ILMU HUKUM PENDEKATAN HUKUM INTERNASIONAL 256
Prof. A. Masyhur Efendi, S.H., MS.

5. KONSEP RASIONALITAS POSITIVISME DALAM KETENTUAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 264
Prof. Dr. L. Tri Setyawanta. R.

6. PERKEMBANGAN ASAS DAN SISTEM PEMIDANAAN DALAM HUKUM PIDANA YANG BERBASIS PADA BUDAYA HUKUM NASIONAL 274
Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.

BAGIAN 5 HUKUM DALAM PERSPEKTIF REFORMASI HUKUM

1. MEMBANGUN PEMERINTAH BERKELAS DUNIA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 288
Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA.

2. MEMANTAPKAN REFORMASI ADMINISTRASI UNTUK MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DEMOKRATIS DAN PEMBANGUNAN BERKEADILAN 299
Prof. Dr.rer. publ. Eko Prasojo, SIP., Mg.rer.publ.

3. KOORDINASI DAN REFORMASI PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA (1999-2009) 309
Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin Indradi

4. PROGRESSIVE DEVELOPMENT OF OUTER SPACE LAW: HOW IT AFFECTS THE FORMULATION OF NATIONAL SPACE LEGISLATION (SOME LESSON LEARNED FROM THE EXPERIENCE OF INDONESIA IN FORMULATING THE LAW NUMBER 21 OF 2013 CONCERNING SPACE ACTIVITIES) 322
Prof. Dr. Ida Bagus Rahmadi Supancana, S.H.

5. KERANGKA REFORMASI HUKUM DI BIDANG PENGADAAN: AGENDA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA 331
Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo

6. PERANAN BIROKRASI DALAM PENINGKATAN DAYA SAING DAN INVESTASI DI DAERAH 346
Prof. Dr. Murtir Jeddawi, S.H.

7. PERAN KAUM INTELEKTUAL HUKUM DI ERA REFORMASI 361
Prof. Dr. Indrati Rini, S.H., M.S.

8. BIROKRAT ILMUAN DAN ILMUAN BIROKRAT (TANTANGAN GLOBALISASI) 366
Prof. Dr. Khasan Effendi M.Pd.

9. BUREAUCRACY REFORM IN INDONESIA DEVELOPMENT PLANNING 372
Dr. Ir. Yuswandi A. Tumenggung, M.A., M.Sc.

10. BUREAUCRACY REFORMIN THE EMPIRICAL PERSPECTIVE SAND PATOLOGY 386
Dr. Diah Anggraeni S.H., M.M.

11. SOSOK PROF. ZUDAN ARIF FAKRULLAH, S.H., M.H DAN PROSES LAHIRNYA INSTITUSI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (IPDN) 401
Dr. Hyronimus Rowa M.Si

12. BUREAUCRACY REFORM ON POPULATION ADMINISTRATION 412
Dr. Ir. Irman, M.Si.

BAGIAN 6 TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

1. PENEGAKAN HUKUM DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK 428
Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H.

2. HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH: SUATU CATATAN SINGKAT 434
Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H.

3. PELAYANAN PUBLIK BIDANG KESEHATAN DALAM ERA OTONOMI DAERAH 437
Prof. Dr. Kamarullah, S.H., M.Hum

4. MANAGING DEVELOPMENT ASSISTANCE TO IMPROVE FISCAL DECENTRALIZATION IN INDONESIA 445
Prof. Dr. Heru Subiyantoro, M.Sc.

5. PLURALITAS HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA 454
Dr. Teuku Saiful Bahri, S.H., M.Si.

6. DESENTRALISASI ASIMETRIS DI INDONESIA: KAJIAN DARI ASPEK KONSTITUSI 467
Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.Si.

7. KONTRUKSI YURIDIS PENATAAN HUBUNGAN DPD DENGAN PEMERINTAHAN DAERAH 486
Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H.

8. TINJAUAN KRITIS STRATEGIS PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH MAKSIMALISASI POTENSI DAERAH UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 491
Dr. Ir. Dharma Setyawan Salam, M.Ed.

9. TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH 501
Dr. Abu Nawas, S.H., M.Si.

BAGIAN 7 HUKUM DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM

1. PRINSIP DEMOKRASI DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN 512
Prof. Dr. Irwansyah S.H., M.H.

2. PENANGGULANGAN KEJAHATAN YANG INTEGRATIF TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI 524
Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum.

3. IMPLEMENTASI HAK BANTUAN HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN 540
Prof. Dr. Yusriyadi, S.H., M.H.

4. TELAAH HUKUM LINGKUNGAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ATAS TINDAK PIDANA LINGKUNGAN YANG DILAKUKAN 550
Prof. Dr. Mella Ismelina Farma Rahayu, S.H., M.H.

5. AKTUALISASI PERPOLISIAN MASYARAKAT 558
Prof. Dr. Wahyono, S.H., M.S.

6. DILEMA POLISI ATAS KICAUAN FLORENCE 583
Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.H.

7. PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN 586
Prof. Dr. H. Faisal Santiago, S.H., M.M.

8. DIMENSI HUKUM PIDANA DALAM KASUS BAILOUT BANK CENTURY 596
Prof. Dr. M. Sholehuddin, S.H., M.H.

9. EFEKTIVITAS PELAKSANAAN HUKUM KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI 601
Dr. Nelson Simanjuntak, S.H., M.Si

10. UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERUSAHAAN PERUSAKAN LINGKUNGAN KEHUTANAN 609
Dr. H,R. Deded Sukandar S, S.H., M.H.

11. PEMANFAATAN MEDIA MASSA OLEH PENEGAK HUKUM DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI 626
Dr. Budiyono, S.H., M.Hum.

BIODATA EDITOR **641**
Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M.
Ninuk Triyanti, S.H., M.H.

BIODATA **643**
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.

BIODATA PENULIS **645**

RAJAWALI PERS

[Halaman ini sengaja dikosongkan]



BAGIAN 1

RAJAWALI PERS

HUKUM DALAM PERSPEKTIF TRANSFORMASI

PERANAN HUKUM DALAM MEREKATKAN KEBANGSAAN INDONESIA

Oleh:

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.

A. Pendahuluan

Ada yang mengusik nurani kita sebagai anak bangsa ketika kita dihadapkan pada sebuah pertanyaan "masih banggakah engkau sebagai bangsa Indonesia?". Dibalik keberhasilan reformasi yang mampu mendorong keterbukaan dan demokratisasi, terpapar pula fakta empirik dihadapan kita yang menunjukkan adanya problema serius yang mengancam kerekatan kebangsaan Indonesia. Kita dapat mengidentifikasi persoalan-persoalan tersebut mulai dari ancaman terhadap kewibawaan negara dan keamanan individu, radikalisme agama korupsi yang terjadi secara massif, penegakan hukum yang tidak berkeadilan, desentralisasi yang cenderung terimplementasi dalam federalisasi maupun kesenjangan ekonomi/melemahnya sendi perekonomian nasional dan tingkat kemiskinan yang tidak dapat segera diatasi serta krisis kepribadian bangsa.

Ancaman terhadap kewibawaan negara terjadi ketika negara tidak mampu memberikan rasa aman kepada segenap warga negara, banyaknya kejahatan dengan kekerasan (perampokan, pembegalan), tidak mampu mendeteksi ancaman terhadap kedaulatan wilayah, membiarkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), lemah dalam penegakan hukum, dan tidak mampu segera menyelesaikan konflik sosial. Negara menjadi tidak berwibawa ketika masyarakat tidak percaya kepada institusi publik.

Lemahnya sendi-sendi perekonomian bangsa terlihat dari belum terselesaikannya persoalan kemiskinan, kesenjangan sosial, kesenjangan antarwilayah, kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat dari eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, dan ketergantungan dalam hal pangan, energi, keuangan dan teknologi. Negara harus mampu memanfaatkan kandungan kekayaan alam yang sangat besar, baik yang berwujud maupun bersifat nonfisik,

bagi kesejahteraan rakyatnya. Harapan akan penguatan sendi-sendi ekonomi bangsa menjadi semakin jauh ketika negara tidak kuasa memberi jaminan kesehatan dan kualitas hidup yang layak bagi warganya, gagal dalam memperkecil ketimpangan dan ketidakmerataan pendapatan nasional, penyediaan pangan yang mengandalkan impor, dan tidak tanggap dalam menghadapi persoalan krisis energi akibat dominasi alat produksi dan modal korporasi global serta berkurangnya cadangan minyak nasional.

Krisis kepribadian bangsa tercermin pada memudarnya solidaritas dan gotong royong, serta menipisnya jati diri dan kebanggaan sebagai bangsa. Jati diri bangsa yang ramah dan santun seolah-olah hilang berganti dengan sikap penuh kekerasan, konflik antar-SARA dan berbagai bentuk intoleransi. Adanya sikap yang tidak bersedia hidup bersama dalam sebuah komunitas yang beragam telah melahirkan ekspresi intoleransi dalam bentuk kebencian, permusuhan, diskriminasi dan tindakan kekerasan. Pada saat yang sama, kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang begitu cepat telah melahirkan dunia tanpa batasan *(borderless-state)*, yang pada gilirannya membawa dampak negatif berupa kejut budaya *(culture shock)* dan ketunggalan identitas global di kalangan generasi muda Indonesia.

Upaya untuk merawat kebangsaan Indonesia sekaligus mewujudkan suasana aman, tertib dan sejahtera dalam keberagaman masyarakat Indonesia memang tidak semudah seperti teori-teori yang ada di dalam buku. Tidak ada satupun teori yang dapat secara tepat digunakan untuk diterapkan di Indonesia, sebuah negeri yang demikian besar, yang di dalamnya terdapat lebih dari 500 (lima ratus) etnis dengan bahasa yang berbeda-beda yang tersebar dalam 17.504 (tujuh belas ribu lima ratus empat) pulau yang terangkai dari Sabang sampai Merauke (Zudan Arif Fakrulloh, 2009) dan terwadahi dalam administrasi pemerintahan 34 provinsi dan 508 kabupaten/kota (data Kemendagri, 2014).

Karakteristik Indonesia sebagaimana saya uraikan di atas membutuhkan penanganan yang spesifik Indonesia dan tidak dapat dilakukan secara serta merta dengan meng-*copy paste* proses-proses yang dilakukan oleh negara-negara lain yang dianggap sudah maju. Contoh-contoh di negara lain adalah referensi yang dapat digunakan sebagai bahan perbandingan, namun bukan satu-satunya model yang tepat untuk digunakan di Indonesia. Kita harus mewujudkan kebangsaan Indonesia sekaligus mencapai kesejahteraan yang berbasiskan rasa aman dan tertib dengan nilai-nilai keindonesiaan yang berlandaskan kepada Pancasila.

Terhadap seluruh ancaman terhadap kebangsaan Indonesia, seluruh pemangku kepentingan di Indonesia mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh warga masyarakat harus bersama-sama untuk melakukan tindakan pencegahan dan penanganan secara terkoordinasi, sistematik dan berkelanjutan menggunakan cara pandang yang sama dengan menggunakan pendekatan kekinian yang *up to date*. Empat pilar dalam bernegara dapat kita jadikan referensi untuk merawat kebangsaan Indonesia. Empat pilar tersebut adalah Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai bangsa yang besar kita berkeyakinan bahwa bangsa ini mampu mengatasi berbagai persoalan kebangsaan bila dipandu oleh suatu **ideologi bangsa yaitu**

Pancasila. Ideologi dibutuhkan sebagai penuntun, ideologi sebagai penggerak, ideologi sebagai pemersatu perjuangan; dan ideologi sebagai pengarah menuju cita-cita luhur bangsa. Pancasila 1 Juni 1945 meletakkan dasar dan sekaligus memberikan arah dalam membangun jiwa bangsa untuk menegakkan kembali kedaulatan, martabat dan kebanggaan sebagai sebuah bangsa, menegaskan kembali fungsi publik negara, menggelorakan kembali harapan di tengah krisis sosial yang mendalam, dan menemukan jalan bagi masa depan bangsa serta meneguhkan kembali jiwa gotong royong.

Dalam merawat kebangsaan Indonesia, kita tidak boleh terjebak dengan romantisme masa lalu karena pendekatan yang efektif pada masa lalu tidak selalu cocok digunakan untuk menyelesaikan persoalan pada masa kini. Kebangsaan (*nationhood*) adalah rangkaian upaya untuk mencapai keseimbangan kepentingan masyarakat (*society*) di satu pihak dengan kekuasaan negara (*state*) di pihak lain (Parakitri Simbolon, 2006: 3). Dalam rangkaian upaya tersebut, benturan kedua belah pihak sering kali terjadi dan tidak bisa dihindarkan. Apabila benturan yang terjadi berakhir pada dominasi salah satu pihak, justru akan mengancam kelangsungan hidup negara atau masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, yang harus diwujudkan adalah keseimbangan yang menjelma dalam lembaga dan pranata yang mewujud dalam masyarakat baik yang diciptakan oleh negara maupun yang tumbuh secara asli dari masyarakatnya.

Kegagalan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada sering kali terjadi karena kita menggunakan logika-logika masa lampau untuk menyelesaikan persoalan masa kini. Pakar manajemen Peter Drucker dengan jelas menyatakan bahwa: ***The Greatest Danger in Times of Turbulence, is not The Turbulence …, It is to Act With Yesterday's Logic".***

B. Gagasan Ideal Tentang Indonesia

Apabila merujuk pada tujuan negara yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945, maka tergambar dengan jelas tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Ketika kita menggali lebih dalam, dan Pancasila sebagai dasar negara dibongkar isinya, maka di dalamnya dapat diperoleh makna model masyarakat Indonesia. Dari sila-sila yang ada, dapat dikontruksikan bahwa masyarakat Indonesia merupakan komunitas yang hidup **dalam negara yang bermoral religius dalam tatanan yang secara totalitas memberikan penghargaan pada martabat kemanusiaan dalam bingka negara kesatuan Indonesia yang demokratis dan berkeadilan sosial.** Gambaran inilah yang sebenarnya sering disebut oleh para ahli sebagai *civil society* atau masyarakat madani.

Berbagai konsep tentang masyarakat madani berkembang sebagai hasil abstraksi pemikiran dengan dasar/*setting* masyarakat tertentu. Konsep Hegel tentang masyarakat madani misalnya, dipandang suatu masyarakat borjuis yang terdiri dari individu-individu yang telah meninggalkan satuan-satuan keluarga dan memasuki persaingan ekonomi. Hegel

melihat dalam masyarakat ini terdapat berbagai kepentingan sempit yang saling bertentangan dan saling memecah belah sehingga masyarakat ini ada kecenderungan menghancurkan dirinya sendiri. Dalam hal ini negara diperlukan sebagai pelestari dan pemelihara kepentingan masyarakat yang universal. Pandangan Hegel ini bertentangan dan merupakan reaksi dari pandangan kaum liberal yang diwakili oleh Locke (1632-1704), Rousseau (1712-1778) dan Adam Smith (1723-1790).

Berbeda dengan konsep di atas, Al Farabi seorang filsuf Muslim pada abad pertengahan mengedepankan konsep masyarakat dan negara yang ideal dengan nama "Al-Madinah Al-Fadilah" atau konsep negara utama yaitu sebuah model negara yang mewujudkan segala keutamaan hidup atas dasar Ketuhanan yang Maha Esa. Masyarakat utama sebagai bagian dari negara itu berjalan paralel dengan etos yang hidup dan diyakini dalam kehidupan bernegara. Gambaran negara dan masyarakat utama ini merupakan sebuah proses suatu masyarakat sejak nomaden dan primitif, kemudian memasuki masa peralihan dan akhirnya sampai pada tahap kematangan. Di lingkungan kaum cendekiawan Muslim, gagasan Al Farabi yang dikenalkan oleh Abidin Ahmad (1979) dan Umar Amin Husin (1964) kurang begitu dikenal. Konsep masyarakat ideal yang populer bagi cendekiawan Muslim adalah yang tertuang dalam Al-Quran surah Saba' ayat 15 yaitu konsep masyarakat *Baldatun Tayyibatun wa Rabbun Ghafur*. Konsep masyarakat sebagaimana surah Saba' ayat 15 tersebut merupakan gambaran masyarakat yang paling ideal dan dicoba ditransformasikan ke dalam masyarakat Indonesia yang terkristal dalam tujuan pembangunan nasional yang hendak mewujudkan masyarakat adil makmur merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Zudan Arif Fakrulloh, 2009).

Sebenarnya gagasan Al-Farabi tentang masyarakat utama dan negara utama, bersumber dari konsep-konsep dalam Al-Quran sebagaimana surah Saba' ayat 15 di atas. Masyarakat utama ini adalah masyarakat yang sudah tinggi tingkat perkembangannya yaitu suatu masyarakat yang memiliki sistem kelembagaan dan mekanisme yang menjamin berlakunya upaya-upaya masyarakat untuk melakukan fungsi *amar makruf nahi munkar* dan memelihara iman.

Untuk membangun masyarakat yang ideal (masyarakat madani) Bung Karno mengedepankan sistem ekonomi yang mengedepankan demokrasi ekonomi dan sosio-nasionalisme. Konsep dan ide dasar Soekarno adalah: "memperbaiki keadaan dalam masyarakat sehingga keadaan yang pincang itu menjadi keadaan yang sempurna, tidak ada kaum tertindas, tidak ada kaum yang cilaka, tidak ada kaum yang papa sengsara, jadi yang dicari adalah keberesan politik dan keberesan ekonomi, keberesan negeri dan keberesan rezeki" Soekarno sangat menyadari adanya kepincangan yang mencolok dalam struktur sosial di mana massa rakyat hidup dalam stelsel yang eksploitatif. Soekarno berpendapat bahwa kemerdekaan bukan untuk kepentingan kemerdekaan itu sendiri, tetapi kemerdekaan adalah syarat untuk melakukan koreksi yang fundamental dalam tatanan sosial dan tatanan hubungan ekonomi di dalam masyarakat. Pikiran-pikiran Soekarno yang populis tampak

sekali mewarnai konsep sistem ekonomi yang ada dalam UUD 1945 (Zudan Arif Fakrulloh, Disertasi, 2001)

Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembukaannya menegaskan bahwa tujuan negara Republik Indonesia adalah membentuk Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta dalam usaha perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Rumusan ini mengandung penugasan aktif kepada negara untuk mewujudkannya.

C. Keamanan, Ketertiban dan Ketenteraman Individu: Pintu Masuk Perekat Kebangsaan Indonesia

Keamanan, ketertiban dan ketenteraman individu merupakan pilar untuk mewujudkan tujuan bernegara yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Istilah keamanan dan ketenteraman sering kali kita ucapkan dalam satu tarikan nafas untuk menunjukkan bahwa keduanya mempunyai keterkaitan yang erat. Keamanan dan ketertiban adalah kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur. Pada dasarnya, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat telah dilimpahkan menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Untuk mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketenteraman sebagaimana kerangka normatif di atas tidaklah mudah. Ancaman terhadap keamanan individu terus bertebaran. Perasaan aman dan tentram merupakan hal amat mahal. Kita sering merasa takut untuk bepergian, merasa tidak aman melepaskan anak-anak pergi sekolah dan ke tempat ibadah pun tidak ada jaminan penuh dari ancaman terhadap keamanan. Sekadar contoh untuk menyegarkan ingatan kita, adanya konflik dan kasus anarkis yang dialami oleh pengikut jemaah ahmadiyah, kasus pertentangan kelompok Syiah-Sunni, penembakan terhadap polisi, bom bunuh diri pada saat sholat Jumat di Masjid Polres Cirebon, ancaman bom menjelang perayaan paskah, kasus mbah Priok yang melibatkan aparat satuan polisi pamong praja, dugaan penculikan mahasiswa oleh kelompok NII, persoalan terorisme dan radikalisme agama seperti gerakan ISIS. Dalam skala yang lebih besar, kita juga menghadapi ancaman yang serius dari kejahatan transnasional terorganisir (*transnasional organized crime*)

yang antara lain berupa terorisme, perdagangan obat-obat terlarang dan *trafficking*. Contoh-contoh tersebut menunjukkan pada kita bahwa eskalasi ancaman terhadap keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat terus terjadi dan akan berdampak luas terhadap kebangsaan Indonesia.

Oleh karena itu, kita harus mendefinisikan konsep keamanan dan ketenteraman. Konsep keamanan dan ketenteraman yang dibangun masa lampau pasca perang dingin tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang. Konsep keamanan yang dibangun secara statis dengan pendekatan militeristik tidak cukup untuk mewadahi dinamika yang terus berkembang demikian pesat. Konsep keamanan telah berkembang dan sekurang-kurangnya mempunyai lima dimensi yang saling terkait, yaitu dimensi militer, politik, ekonomi, sosial dan lingkungan (Buzan, 1991: 19-20). Buzan memberikan catatan penting bahwa dalam mencapai keamanan, antara negara dan masyarakat tidak selalu berada dalam hubungan yang harmonis, sering kali keduanya berada dalam posisi yang berlawanan.

Khusus kejahatan yang bersifat transnasional, ancaman yang ditebarkan akan lebih berdampak luas karena melibatkan antarnegara sehingga tidak hanya mengancam kepada keamananan individu namun dapat mengancam pula kemananan negara dengan seluruh dimensinya. Pada dimensi sosial, kejahatan transnasional menjadi ancaman serius karena langsung mengancam kesejahteraan warga masyarakat. Kejahatan transnasional ini menjalankan kejahatannya dengan sangat keji, mulai dari suap, pemerasan, perampokan hingga pembunuhan. Sebagai contoh, di Kolumbia tercatat angka pembunuhan kira-kira sebanyak 28.000 jiwa setiap tahun, dengan angka 40% terkait dengan kasus-kasus narkotika. Hal ini memaksa pemerintah Kolumbia menyatakan negaranya dalam keadaan darurat pada tahun 1995 (Mc Farlane, 1999: 44). Dari perspektif korban pengguna narkotika, kejahatan transnasional ini merupakan ancaman yang sangat serius bagi kesejahteraan individu khususnya dan bisa dimaknai merupakan ancaman serius terhadap daya tahan negara pada jangka panjang.

Dimensi sosial ini sangat terkait erat dengan salah satu aspek penting dalam konsep keamanan yakni keamanan individu. Oleh karena itu, keamanan individu harus dijadikan isu sentral pula dalam persoalan-persoalan keamanan. Perkembangan paradigma tentang keamanan ini didorong oleh UNDP (*United Nations Development Program*) dengan mengajukan rumusan baru keamanan yang diawali dengan pemahaman bahwa keamanan berarti: "keamanan dari ancaman terus-menerus dari rasa lapar, penyakit, kejahatan, dan penindasan,…perlindungan terhadap gangguan yang membahayakan atas kehidupan sehari-hari, baik dirumah, tempat kerja, masyarakat, maupun lingkungan. Lebih jauh UNDP mengidentifikasi enam komponen keamanan individu yaitu: *economic security, food security, health security, environmental security, personal security, community dan political security* (Analisis CSIS, 2002, Volume 1).

Persoalan radikalisme agama terasa sangat menguat dan menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Kelompok agama fundamental berjuang sekuat tenaga

dan dengan segala cara, memperjuangkan visi dan misi mereka tanpa peduli akan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat pluralis karena kemajemukannya, adat istiadatnya serta budayanya yang mempunyai corak dan karakteristik yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Pertanyaan yuridis yang mengemuka adalah apakah dengan diberikan hukuman yang berat bahkan hukuman mati kepada pelaku radikalisme agama dapat secara efektif mencegah terorisme dan anarkisme yang berbasiskan agama? Sebagian masyarakat masih meragukan efektivitas hukuman itu dalam mengatasi aksi kekerasan dan terorisme, karena cara tersebut masih menyisakan sejumlah persoalan karena penyelesaian hukum tidak menyentuh masalah terorisme secara komprehensif. Hukuman hanyalah sebuah *shock therapy* (kejutan sesaat) saja.

Terorisme sesungguhnya terkait dengan beberapa masalah mendasar, antara lain **pertama,** adanya wawasan keagamaan yang keliru, **kedua,** penyalahgunaan simbol-simbol agama, **ketiga,** lingkungan yang tidak kondusif yang terkait dengan kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan., **keempat** faktor eksternal yaitu adanya perlakuan tidak adil yang dilakukan oleh sekelompok atau suatu negara terhadap sebuah komunitas. Akibatnya komunitas tersebut merasa diperlakukan tidak adil yang berdampak kepada tindakan kekerasan dan radikalisme. **Terorisme hanya dapat dicegah secara fundamental apabila negara bisa menyelesaikan keempat pokok masalah mendasar tersebut.** Berbagai studi tentang terorisme memperlihatkan bahwa pandangan agama yang keliru dan penyalahgunaan simbol-simbol agama menjadi dalang utama aksi terorisme. Demi alasan agama, seseorang dapat mengorbankan nyawanya, bahkan ada yang lebih ekstrem, demi menjaga kemurnian agama sendiri, komunitas lain harus dihabisi karena berseberangan dengan pandangan mereka. Pandangan tersebut tetap hidup dalam kelompok sempalan beberapa agama dan semuanya berakar pada radikalisme dalam penghayatan agama. Secara teoretis, radikalisme muncul dalam bentuk aksi penolakan, perlawanan, dan keinginan dari komunitas tertentu agar dunia dapat dirubah dan ditata sesuai dengan doktrin agamanya. Menurut **Horace M Kallen,** radikalisme ditandai oleh 3 (tiga) kecenderungan umum. **Pertama,** radikalisme merupakan respons terhadap kondisi yang sedang berlangsung. Respons tersebut muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan, atau bahkan perlawanan. Masalah-masalah yang ditolak dapat berupa asumsi, ide, lembaga, atau nilai-nilai yang dapat bertanggung jawab terhadap keberlangsungan keadaan yang ditolak. **Kedua,** radikalisme tidak berhenti pada upaya penolakan, melainkan terus berupaya mengganti tatanan lain. Ciri tersebut menunjukkan bahwa di dalam radikalisme terkandung suatu program atau pandangan dunia *(world view)* tersendiri. Kaum radikalis berupaya sekuat tenaga untuk menjadikan tatanan tersebut sebagai pengganti dari tatanan yang sudah ada. **Ketiga,** kaum radikalis memiliki keyakinan yang kuat akan kebenaran program atau ideologi yang mereka emban. Dalam gerakan sosial, kaum radikalis memperjuangkan keyakinannya yang mereka anggap benar dengan sikap emosional yang menjurus pada kekerasan. Apabila kita cermati teori ini sedikit banyak ada pembenarannya ketika terjadi konflik atas nama agama dan aksi terorisme di mana-mana. **Secara empirik**, radikalisme agama di belahan dunia muncul dalam bentuknya

yang konkret, yaitu kekerasan atau konflik-konflik. Di Bosnia misalnya, kaum ortodoks, Katolik, dan Islam saling membunuh. Di Irlandia Utara, umat Katolik dan Protestan saling bermusuhan. Begitu pula di Indonesia terjadi konflik antaragama di Poso dan di Ambon. Kesemuanya ini memberikan penjelasan betapa radikalisme agama sering menjadi pendorong terjadinya konflik dan ancaman bagi masa depan perdamaian. Oleh sebab itulah, bentuk-bentuk radikalisme agama yang dipraktikkan oleh sebagian umat seharusnya tidak sampai menghadirkan ancaman bagi masa depan bangsa. **Pluralisme tetap menjadi komitmen kita bersama untuk membangun bangsa yang modern, yang di dalamnya terdapat bermacam-macam agama dan etnis secara damai.**

Pluralisme adalah simbol bagi suksesnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam kemajemukan. Oleh karena itu, agama yang dimiliki oleh masing-masing umat tetap terjaga sebagai sosok keyakinan yang tidak melampaui batas, karena bagaimanapun juga agama sangat diperlukan untuk mengisi kehampaan spiritual agama, tetapi segala bentuk ekspresinya tidak boleh menghadirkan ancaman bagi masa depan dunia yang damai. Apabila kaum radikalisme agama mengekspresikan keyakinannya dalam bentuk kekerasan, maka hal ini merupakan ancaman besar bagi pluralisme.

Berkembangnnya radikalisme agama di Indonesia sebenarnya bukan hanya satu kenyataan sosio-historis dalam negara majemuk, tetapi juga bisa menjadi ancaman bagi masa depan bangsa yang mendambakan keamanan dan kedamaian. Sesungguhnya ada banyak hikmah yang dapat dipetik dari peristiwa peledakan bom di Bali. Peristiwa tersebut dapat digunakan untuk memperluas kembali gerakan umat moderat, inklusif dan pluralis di tengah-tengah masyarakat beragama. Gerakan inklusif didasarkan pada dua hal. **Pertama,** secara diskursif gerakan inklusif umat diyakini sebagai penopang bagi terciptanya harmonisasi sosial masyarakat di era multikultural. Karena bagaimanapun juga multikulturalisme adalah suatu kenyataan historis di dalam masyarakat yang harus disikapi secara baik. Disinilah eksklusivitas beragama yang diyakini secara total sebagai kebenaran agama dapat menjadi batu sandungan ideologis untuk menyampaikan pesan perdamaian. Oleh karena itu, pendidikan pluralis tetap menjadi prioritas utama dalam menjembatani doktrin eksklusif yang selama ini diyakini umat. **Kedua,** secara praksis, praktik kehidupan beragama yang masih mendikotomikan klaim kebenaran dan keselamatan di dalam masing-masing umat beragama harus dikikis habis agar tidak terjadi sikap saling menyalahkan antara satu agama dengan agama lainnya. Bukankah problem pluralisme kerap kali disebabkan oleh fanatisme kebenaran agama yang menimbulkan sikap-sikap radikal. Karena itulah upaya konkret untuk membangun toleransi antarumat beragama harus terus dilakukan sebagai bagian dari proses sosial yang berkelanjutan. Dengan demikian secara wacana dan praksis, gerakan sikap umat beragama tidak sampai pada kesadaran dan gerakan radikal. Dekonstruksi kesadaran terhadap eksklusifitas, militansi, dan radikalisme agama adalah langkah awal untuk menjamin masa depan pluralis, yang pada gilirannya akan tercapai pembangunan kembali (rekonstruksi) kesadaran kehidupan beragama yang toleran, inklusif, dan pluralis adalah langkah terakhir untuk menyampaikan pesan perdamaian agama-agama di tengah-tengah masyarakat

multikultural. Kondisi inilah yang kita dambakan dalam menyongsong masa depan bangsa yang lebih baik di tengah-tengah ancaman terorisme dan kekerasan.

Oleh karena itu, langkah dan upaya yang perlu diambil dalam menyikapi gerakan radikalisme di Indonesia salah satunya yaitu **mengintensifkan pendalaman dan pemantapan Pancasila melalui program wawasan kebangsaan guna diimplementasikan kepada masyarakat dalam upaya memperkokoh ketahanan bangsa,** yang juga merupakan langkah strategis dan *moment*-nya sangat tepat terutama bila dikaitkan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi bangsa kita dewasa ini. Pengembangan wawasan kebangsaan sangat diperlukan sebagai upaya pembinaan karakter dan jati diri bangsa guna meningkatkan kualitas kebangsaan, sehingga bangsa Indonesia mampu menghadapi berbagai permasalahan kebangsaan, termasuk yang paling berat, yaitu ancaman disintegrasi bangsa. Hal ini sebagai konsekuensi logis, setelah tercapainya kemerdekaan RI, tanggal 17 Agustus 1945, bahwa bangsa Indonesia harus mampu mempertahankan eksistensi, identitas, integritas bangsa dan negara, serta perjuangan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional.

Pengalaman sejarah berbagai bangsa menunjukkan bahwa merosotnya penghayatan dan pengembangan terhadap wawasan kebangsaan itu dapat menimbulkan ambruknya ketahanan bangsa, yang pada gilirannya dapat merontokkan suatu negara bangsa yang bersangkutan. Contohnya antara lain yang terjadi di Balkan/Eropa Timur (bekas Uni Soviet), dan direduksinya paham kebangsaan menjadi paham keagamaan atau kesukuan seperti yang terjadi di beberapa negara Afrika. Deskripsi di atas bukanlah mendramatisir tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini, namun sebagai suatu kewajaran pengungkapan realita untuk menggugah semangat kebangsaan dalam negara bangsa yang terdiri dari aneka suku, ras, agama, adat istiadat (pluralis) dan aspirasi politik. (Kemendagri, Makalah: Membahas Pengelolaan dan Pengaruh Radikalisme Kanan Terhadap Bangsa dan Negara 9 Mei 2011)

Berbagai fenomena yang dapat dilihat dan dirasakan mengindikasikan, betapa wawasan kebangsaan sebagai energi ketahanan bangsa sedang mengalami pendangkalan dan erosi pemaknaan. Antara lain penonjolan isu putra daerah, konflik horizontal yang bernuansa **sara,** konflik vertikal, tingginya tingkat kriminalitas, nafsu pemanfaatan hasil sumber daya alam yang cenderung tidak memperdulikan kepentingan nasional, euforia reformasi-transisi demokrasi yang berekses egoisme/penonjolan kepentingan pribadi atau kelompok, dan kesibukan mengejar kenikmatan sesaat yang meminggirkan perlunya mawas diri dalam rangka berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Fenomena melunturnya wawasan kebangsaan disebabkan pemahaman wawasan kebangsaan yang bersifat abstrak, belum terinternalisasi dan tersosialisasi secara sistematis, sehingga terjadi distorsi pemahaman dan pendangkalan terhadap wawasan kebangsaan. Atau dengan pengertian lain belum diperoleh nilai-nilai wawasan kebangsaan yang bisa mempersatukan, sekaligus mewadahi semua keanekaragaman, saling mengisi dan melengkapi, menghindari pertentangan dikarenakan perbedaan, untuk kemudian dikembangkan sesuai dengan akar budaya masyarakat, bangsa Indonesia.

D. Hukum dan Persoalan Kebangsaan: Pergeseran Peran Hukum Menuju Peran Hukum yang Berkarakter Membahagiakan Rakyatnya

Serangkaian uraian di atas, menunjukkan persoalan kebangsaan Indonesia perlu untuk dirawat dengan baik dan perlu untuk direkatkan secara terus-menerus agar Indonesia tidak ambruk sebagaimana Uni Soviet maupun Jerman Timur yang harus gulung tikar karena gagal dalam menjaga kebanggaan dalam berbangsa.

Dalam konsep negara hukum tercakup empat tuntunan dasar yaitu 1) adanya kepastian hukum yang merupakan kebutuhan langsung rakyatnya; 2) hukum harus berlaku sama bagi segenap penduduk dan warga negara; 3) harus ada legitimasi demokratis yaitu bahwa proses pembuatan atau penetapan hukum harus mengikutsertakan dan mendapatkan persetujuan rakyat; 4) negara hukum merupakan tuntutan akal budi yaitu harus menjunjung tinggi martabat manusia dan masyarakat (Frans Magnis Suseno, 1991).

Di samping itu, terdapat beberapa prinsip umum yang berlaku di negara hukum yaitu: 1) adanya perlindungan HAM; 2) adanya kelembagaan negara yang bersifat demokratis; 3) adanya tertib hukum; 4) adanya kekuasaan kehakiman yang bebas (Arif Hidayat, 2010: 32).

Dalam kerangka untuk mengantisipasi munculnya ancaman terhadap kebangsaan, karakter Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) dan prinsip-prinsip umum di atas harus mampu diejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari secara nyata dan berkelanjutan. Hukum harus ditempatkan sebagai pranata utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar hukum dapat berperan secara optimal, maka hukum Indonesia haruslah hukum yang berkarakter membahagiakan rakyatnya. Karakter ini memerlukan prasyarat dasar bahwa hukum tersebut harus diorientasikan untuk meningkatkan harkat martabat rakyat, berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan didasarkan pada kebutuhan untuk menyelesaikan masalah. Karakter yang demikian itu, harus diimbangi pula dengan nilai-nilai dasar yang yang terkandung dalam Pancasila yaitu nilai-nilai:

1. Moral religius;
2. Kemanusian;
3. Kebangsaan –persatuan;
4. Demokrasi – permusyawaratan;
5. Keadilan sosial;

Dengan karakter hukum yang demikian itu, maka Negara Indonesia diarahkan sebagai negara hukum yang berhati nurani atau negara yang memiliki kepedulian *(a state with conscience and compassion)* (satjipto Rahardjo, 2009: 94). Dengan demikian, kita akan sampai kepada sebuah paradigma yaitu "hukum untuk manusia". Paradigma ini mensyaratkan agar cara kita dalam berhukum tidak dilakukan secara linier, melainkan progresif dan bermakna kemanusiaan. Untuk menjangkau tujuan kemanusiaan yang lebih tinggi, kita

harus membebaskan diri dari teks yang linier sehingga tujuan hukum untuk membahagiakan rakyatnya dapat tercapai. Dalam pembangunan hukum untuk mewujudkan hukum yang berkarakter membahagiakan rakyatnya, saya sepakat dengan tesis Nonetz dan Selznick (1978) yang tidak menganjurkan suatu negara meniru negara manapun, melainkan mendasarkan pembangunan hukumnya berdasarkan realitas dinamika internal bangsa itu sendiri. Nonetz dan Selznick dalam konteks yang sama juga mengatakan bahwa perkembangan setiap negara adalah khas atau unik yang tidak serta merta dapat di *copy paste* oleh negara lain.

Oleh karena itu, pembangunan hukum di Indonesia dilakukan dari dalam Indonesia sendiri (*development from within*). Strategi pembangunannya dilaksanakan dengan mengandalkan modal sosial *cultural* dan kekuatan yang sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri, sehingga tidak terlepas dari akar budaya bangsa Indonesia. Dengan memahami seluk beluk ke-Indonesia secara utuh, maka hukum yang akan dibangun di Indonesia tidak dapat berangkat dari kosmologi bangsa lain atau masyarakat lain. Prof. Satjipto Rahardjo menganjurkan bahwa dalam pembangunan hukum itu berangkat dari kosmologi bangsa Indonesia sendiri.

Pembangunan hukum harus mampu mengakomodir keragaman geografis dan etnografis dengan menjadikan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai basis dan acuan pokok. Kita harus mengkaji kembali rezim *developmentalist* yang benar-benar mengarahkan hukum agar secara efektif mampu menjadi "penjaga" pembangunan. Hukum diarahkan sebagai bagian dari "mesin" pembangunan sehingga hukum yang ada menjadi bersifat teknokratis dan struktural. Artinya fungsi-fungsi hukum yang ada menjadi sarana yang bersifat teknologis untuk "mendesain" masyarakat atau bahkan mendesain "manusia". Fungsi hukum sebagai kontrol sosial sangatlah strukturalis, karena memberikan posisi pada pemerintah untuk mendefinisikan hukum sebagai *government social control*. Fungsi rekayasa sosial mereduksi manusia seolah-olah menjadi "mesin" atau "hanya bahan" yang dapat direkayasa, dengan menghilangkan sifat-sifat kodrati manusia yang lekat dengan cipta, rasa dan karsa. Paradigma hukum yang strukturalis ini sudah tidak sesuai dengan ruh kebangsaan Indonesia. Harus dilakukan pergeseran paradigma hukum yang lebih sesuai dengan konteks Indonesia saat ini. Paradigma hukum humanis partisipatoris lebih memberikan ruang apresiasi bagi perwujudan hukum yang membahagiakan rakyatnya. Dalam perspektif ini, model humanis-partisipatoris adalah model yang memberikan tempat kepada hukum-hukum lokal dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan hukum. Fungsi hukum yang humanis partisipatoris merupakan perwujudan dari hukum yang mendasarkan pada martabat manusia dan nilai-nilai kemanusiaan melalui pemberian prakarsa dan kesempatan kepada masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Proses ini dimulai dari perencanaan hukum sampai pada pendayagunaan hukum.

Untuk mewujudkan model hukum humanis partisipatoris ini, ke dalam substansi peraturannya harus diakomodasikan semangat "pemberdayaan sosial dan pendayagunaan hukum". Terutama apabila pemerintah daerah hendak melakukan pengaturan untuk bidang-

bidang bisnis, maka semangat tersebut harus ditonjolkan. Upaya untuk pemberdayaan sosial dan pendayagunaan hukum ini dimulai dengan menciptakan fasilitas-fasilitas hukum. "Fasilitas-fasilitas" yang sebenarnya dapat disediakan oleh hukum dapat berupa: fasilitas untuk mewujudkan rasa tenteram dalam berusaha dan fasilitas yang memberikan kemudahan serta fasilitas yang menciptakan hubungan kemitraan.

Agar semua fasilitas di atas dapat diakomodasikan dalam peraturan perundang-undangan, maka dalam pola pikir aparatur birokrasi harus dilakukan pergeseran paradigma dan pemahaman politik hukum dari model teknokratis struktural ke arah model humanis partisipatoris. Peranan hukum harus digeser sekadar berfungsi sebagai sarana kontrol sosial *social engginering* menuju hukum yang mampu menjadi sarana pemberdayaan sosial *(social empowerment)*.

Dalam pembangunan hukum ini, kita tidak boleh melupakan unsur yang sangat sentral yaitu aparatur hukum yang akan menggerakkan hukum bekerja dengan optimal. Aparatur hukum harus dibekali dengan serangkaian karakter sebagai berikut:

1. Keberanian untuk menerima tanggung jawab (*the courage to assume responsibility*)
2. Keberanian untuk melayani dengan baik (*the courage to serve*)
3. Keberanian untuk berargumen dengan pemimpin (*the courage to challenge*)
4. Keberanian untuk berpartisipasi dalam proses transformasi (*the courage to participate in transformation*)
5. Keberanian untuk mengambil langkah moral (*the courage to take moral action*)

Dengan segenap uraian di atas, agar hukum dapat berperanan yang lebih tepat dalam merekatkan kebangsaan Indonesia maka hukum harus membentuk diri agar berkarakter membahagiakan rakyatnya. Untuk menuju kearah tersebut, maka hukum harus dilihat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari seperangkat bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain yang bekerja sendiri-sendiri atau bersama-sama menuju tujuan yang sama. Hal ini sejalan dengan pendapat Friedman yang menyatakan bahwa bekerjanya hukum dapat dianalisis ke dalam tiga komponen, yaitu: (Arif Hidayat, 2010,38)

1. *Legal Structure* (struktur hukum) yaitu bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme atau kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dan berfungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum. Dalam konteks operasional, struktur hukum ini di dalamnya terdapat aparatur hukum.
2. *Legal substance* (substansi hukum) yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum (berupa norma-norma dan peraturan perundang-undangan)
3. *Legal culture* (budaya hukum) yang berupa ide-ide, sikap, harapan dan pendapat tentang hukum sebagai keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya secara baik dan bagaimana orang menerima hukum atau sebaliknya.

Dengan meminjam pemikiran Friedman di atas, maka bekerjanya hukum tersebut merupakan akumulasi dari subsistem aturan, subsistem aparatur dan kelembagaan dan subsistem perilaku budaya masyarakatnya. Dengan memahami konteks yang demikian itu maka selain mendasarkan pada basis teks-teks aturan, hukum adalah cerminan dari perilaku masyarakatnya. Dalam membangun sebuah hukum yang terpolakan dalam sistem hukum, maka harus terlebih dahulu diperlukan suatu basis yang kokoh di atas sistem hukum yang akan dibangun tersebut. Ulpian, seorang ahli hukum Romawi kuno yang amat terpelajar, terkenal dengan ucapannya *"Honeste vivere, alterum non laedere, suum quique tribuere"* (hiduplah dengan jujur, jangan menyakiti orang lain, dan berikan apa yang menjadi haknya) (Satjipto Rahardjo, 2009: 158). Ulpian sedang menjelaskan pada kita bahwa sesungguhnya hukum itu dilandaskan pada perilaku yang baik dan kejujuran.

Perilaku manusia didorong oleh adanya kepentingan, dan kepentingan itu sendiri bermacam-macam sehingga dihadapkan pada masalah pilihan-pilihan. Dengan demikian, berhukum adalah pilihan, bukan pekerjaan yang otomatis. Hukum yang canggih sekalipun tidak akan mampu mengontrol penggunaan hukum menurut kemauan manusia yang akan melakukannya. Maka perilaku berhukumpun dijalankan tergantung pada sudut masuknya sebuah kepentingan. **Oleh karena itu, hukum yang berjalan dengan baik hanya dapat disandarkan kepada orang yang berperilaku baik. Sebaliknya orang yang memang ingin berbuat jahat, maka hukumpun dijadikan alat untuk berbuat jahat.**

Banyak sekali contoh-contoh yang menunjukkan bagaimana etos hukum sangat tergantung pada perilaku baik manusianya. Contohnya kegagalan hukum administrasi yang dijalankan oleh orang Inggris di Afrika kemudian digantikan oleh pegawai asli afrika yang akhirnya hukum administrasi mengalami kemacetan, budaya Jepang yang lebih memilih menyelesaikan perkara dengan mendahulukan "*hone*" nilai-nilai dan hati nurani dibandingkan dengan mendahulukan "*tatemae*" yaitu hukum formal (Satjipto Rahardjo, 2009: 160-163). Di Indonesia, banyak pepatah yang mendorong kita mendahulukan perilaku yang baik misalnya *Ojo golek perkoro, ngalah iku duwur wekasane, menang tanpo ngasorake* dan seterusnya merupakan ungkapan dari perilaku berhukum yang mengutakan kebaikan.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan hukum yang mampu berperanan tinggi dalam merekatkan kembali kebangsaan Indonesia harus dilandasi dengan perilaku yang baik, yang di dalamnya terdapat nilai-nilai kejujuran, keihlasan, kepedulian dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Contoh berhukum yang buruk dan menyentak rasa kebangsaan kita adalah contoh yang terjadi di Surabaya, di mana kejujuran justru tidak mendapatkan tempat yang terbaik di masyarakat. Suami seorang ibu rumah tangga yang mengadukan kepada pihak yang berwenang karena guru-guru di sekolah anaknya, meminta anaknya yang cerdas memberikan contekan kepada rekan-rekannya. Anaknya yang jujur menilai perbuatan gurunya bukanlah perilaku yang baik dan ia melaporkan pada suami ibundanya. Namun, suami dan anaknya justru dimusuhi oleh lingkungannya. Inilah tragedi dalam berhukum. Nilai dasar hukum, yaitu kejujuran sudah dikalahkan oleh kepentingan untuk mendapatkan nilai angka yang baik.

E. Penutup

Untuk mewujudkan Indonesia dengan sifat kebangsaan yang asli Indonesia, maka kita harus melakukan pembangunan dari dalam diri Indonesia sendiri (*development from within*) bukan membangun Indonesia dengan sekadar mencontoh-contoh yang dari luar *(development impose from outside)*. Untuk menuju kearah tersebut, hukum harus didorong untuk mampu berperanan sebagai sarana memberdayakan masyarakatnya dan hukum yang dibangun haruslah hukum yang berkarakter membahagiakan rakyatnya. Di dalam hukum harus tergambar nilai-nilai yang merepresentasikan kepedulian, semangat, empati, dedikasi, komitmen dan kejujuran serta keberanian untuk bertindak dengan berdasarkan moralitas Indonesia untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia yang seutuhnya.

RAJAWALI PERS

ARSITEKTUR OTONOMI DAERAH DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Oleh:

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.

A. Pendahuluan

Otonomi daerah di Indonesia perlu secara terus-menerus untuk ditemukan format yang paling tepat untuk menjaga hubungan pusat dan daerah tetap harmonis dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus mampu mewujudkan tujuan otonomi daerah yang berupa peningkatan kesejahteraan rakyat, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan iklim investasi yang berujung pada daya saing daerah dan nasional yang semakin membaik.

Otonomi daerah pada saat ini cenderung direduksi menjadi persoalan pemekaran daerah dan pemilihan kepala daerah. Padahal otonomi daerah adalah jauh lebih besar dan lebih luas daripada dua persoalan tersebut. Otonomi daerah justru bersandar pada bagaimana urusan pemerintahan dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan dapat diserahkan (didelegasikan) atau dilimpahkan (dimandatkan) kepada daerah sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan. Urusan pemerintahan seharusnya menjadi batu penjuru utama dalam pengelolaan otonomi daerah dengan tetap mempertimbangkan penataan daerah dan penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan yang meliputi penataan kelembagaan dan birokrasi, penataan sistem politik, penataan aparatur, penataaan pengelolaan keuangan dan penataan sistem pelayanan publik.

Penyelenggaraan otonomi daerah setelah era reformasi yang diawali dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mendorong penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah sebanyak 31 (tiga puluh satu) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan. Urusan

wajib merupakan urusan yang harus dilaksanakan oleh daerah, sedangkan urusan pilihan merupakan urusan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerahnya.

Seiring dengan banyaknya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, transfer dana dari pusat kepada daerah semakin tahun semakin bertambah. Bila pada tahun 2002 masih sekitar Rp98 T maka pada tahun 2008 transfer ke daerah sudah sebesar Rp292,4 T, 2009 sebesar Rp308,5 T dan pada tahun 2013 sudah meningkat hampir 200% menjadi sebesar Rp528,3 T. Transfer dana dari pusat ke daerah selama 6 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 1. (data dari berbagai sumber)

Tabel 1. Tren Transfer Dana Tahun 2008-2013

Tahun	Dana (T)
2008	Rp292,4
2009	Rp308,5
2010	Rp344,7
2011	Rp411,3
2012	Rp478,7
2013	Rp528,3

B. Konsepsi

Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia, mempunyai dinamika yang tinggi dan telah berkali-kali terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi basis legalitasnya. Perubahan ini merupakan hal yang wajar karena setiap peraturan perundang-undangan memuat konsep otonomi daerah yang berbeda-beda sesuai dengan dinamika sosial politik, budaya dan ekonomi yang terjadi pada masa itu. Secara terinci, peraturan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah setelah Indonesia merdeka adalah sebagai berikut. UU No. 1 Tahun 1945, UU No. 22 Tahun 1948, UU No. 1 Tahun 1957, Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959, UU No. 18 Tahun 1965, UU No. 5 Tahun 1974, dan UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014.

Desentralisasi sebagai asas penyelenggaraan pemerintahan negara kesatuan, menurut Van Der Pot adalah dalam arti desentralisasi teritorial dan desentralisasi fungsional.[1] Desentralisasi teritorial menjelma dalam bentuk badan yang didasarkan pada wilayah dan berbentuk otonom, sedangkan desentralisasi fungsional menjelma dalam bentuk badan-badan yang didasarkan pada tujuan tertentu. Otonomi mengandung arti kemandirian untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sedangkan tugas pembantuan adalah tugas untuk membantu apabila diperlukan.

[1]Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994, hlm. 21.

Selain itu, desentralisasi dibedakan pula dalam bentuk desentralisasi teritorial, fungsional, dan administratif. Desentralisasi teritorial dan fungsional pengertiannya tidak berbeda sebagaimana yang dikemukakan Van Der Pot, sedangkan desentralisasi administratif terjadi apabila pemerintah melimpahkan sebagian dari wewenangnya kepada alat perlengkapan atau organ pemerintah sendiri di daerah, yaitu pejabat pemerintah yang ada di daerah untuk dilaksanakan.

Desentralisasi adalah bentuk dari susunan organisasi negara yang terdiri atas satuan-satuan pemerintah dan satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah yang dibentuk baik berdasarkan teritorial atau fungsi pemerintahan tertentu. Kesatuan pemerintahan yang lebih rendah tersebut melaksanakan sebagian dari urusan pemerintahan negara.

Dalam pelaksanaan urusan rumah tangga daerah dikenal sistem rumah tangga formal, material dan nyata. Sistem rumah tangga formal memberikan keleluasaan yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan menjadikan urusan tersebut sebagai urusan rumah tangga daerah.[2] Sistem rumah tangga material adalah pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab yang dirinci antara pemerintah dengan pemerintah daerah. Sistem rumah tangga nyata, mengandung ciri sistem rumah tangga formal dan material. Namun demikian sistem rumah tangga yang memiliki ciri-ciri khas yang membedakan antara sistem rumah tangga formal dan material sehingga diharapkan dapat mengatasi kesulitan dalam penerapan sistem rumah tangga formal dan material.[3]

Dalam pelaksanaan otonomi daerah tidak dapat dilepaskan bagaimana urusan pemerintahan didesentralisasikan sehingga menjadi kewenangan daerah. Kewenangan merupakan unsur yang sangat penting dalam desentralisasi. Menurut Zudan Arif Fakrulloh kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak yang dimiliki oleh pejabat penyelenggara pemerintahan untuk memerintah atau bertindak. Parameter yang dipakai dalam penggunaan wewenang adalah kepatuhan hukum ataupun ketidakpatuhan hukum (*"improper legal" or "improper illegal")*[4]. Cacat terhadap aspek tersebut menimbulkan cacat kewenangan *(onbevoegheid)*[5] karena tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang menyangkut cacat isi/materi *(onbevoegheid ratione materiae)*, cacat wilayah *(onbevoegheid ratione loci)* dan cacat waktu *(onbevoegheid ratione temporis)*. Kewenangan yang cacat berimplikasi pada keputusan dan atau tindakan pemerintah daerah yang cacat pula.

Dalam sistem pembagian kekuasaan berlaku prinsip bahwa setiap kekuasaan harus dipertanggungjawabkan. Karena itu, setiap pemberian kekuasaan harus dipikirkan beban tanggung jawab bagi setiap penerima kekuasaan. Beban tanggung jawab dan bentuknya

---

[2]*Ibid.*, hlm. 26.

[3]*Ibid.*, hlm 32.

[4]Zudan Arif Fakrulloh, *Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Kerangka Pencapaian Tujuan Otonomi Daerah,* Makalah Disampaikan dalam acara Suncang Perda DKI, Ciamis dan Blitar, 2013, hlm. 3.

[5]Victor Yaved Neno, *Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 34.

ditentukan oleh cara kekuasaan itu diperoleh. Pada dasarnya pemberian kekuasaan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu: **atributif** dan **derivatif**.[6]

Kekuasaan atributif bersifat asli, kekuasaan yang timbul karena pembentukan dari yang belum ada, dan dapat dilihat dalam konstitusi dan undang-undang. Kekuasaan derivatif/ pelimpahan artinya kekuasaan yang telah ada dan dialihkan kepada pihak lain dalam bentuk delegasi atau mandat. Sedikit berbeda dengan Irawan Soejito, Hadjon membedakan diperolehnya kewenangan melalui atribusi, delegasi dan mandat. Menurut Philipus M Hadjon, terdapat 3 sumber kewenangan yaitu[7]:

1. Atribusi lazim digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar.
2. Delegasi, prosedur pelimpahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada delegataris. Selanjutnya tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada asas *contrarius actus*.
3. Mandat, prosedur pelimpahan dalam hubungan rutin atasan bawahan hal biasa kecuali dilarang secara tegas. Tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkannya itu.

Penerapan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia adalah melalui pembentukan daerah-daerah otonom. Istilah otonomi sendiri berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu *autos* (sendiri), dan *namos* (peraturan) atau 'undang-undang'. Oleh karena itu, otonomi berarti peraturan itu sendiri, selanjutnya berkembang menjadi pemerintahan sendiri. Pemberian hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah memungkinkan daerah tersebut dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan (Dharma Setiawan, 2002,81-82).

C. Konstruksi Otonomi Daerah

Otonomi daerah di Indonesia dibangun dengan berlandaskan konstruksi Pasal 4 ayat (1), Pasal 17 dan Pasal 18, 18A dan 18B[8] UUD 1945. Pengaturan dalam pasal-pasal

---

[6]Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*, Jakarta: Bina Aksara, 1984, hlm. 39.

[7]Philipus M Hadjon, Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Pidato dalam peresmian Penerimaan Guru Besar dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 10 Oktober 1994, hlm. 7.

[8]Bunyi selengkapnya Bab VI tentang Pemerintahan Daerah:

Pasal 18

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

tersebut merupakan satu kesatuan pengaturan yang meliputi kekuasaan negara, kewenangan kementerian, susunan pemerintahan, pengakuan terhadap keanekaragaman dan keistimewaan daerah, dan kerangka sistem otonomi.

Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan. Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan dibantu para menteri yang membidangi urusan pemerintahan tertentu. Mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan kebijakan desentralisasi dilaksanakan bersamaan dengan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Berdasarkan konstruksi dalam UUD 1945 tersebut, maka untuk penyelenggaraan pemerintahan dalam negara kesatuan Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan provinsi dibagi lagi menjadi daerah-daerah kabupaten dan kota. Setiap daerah provinsi, kabupaten dan kota merupakan pemerintah daerah yang diberi kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang berdasarkan pada asas otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.

Dalam UUD 1945 terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan yakni nilai unitaris dan nilai desentralisasi. Nilai dasar unitaris diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak akan mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara. Artinya, kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di dalam kesatuan pemerintahan lokal ataupun regional.

---

(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
(4) Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pasal 18A

(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memerhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18B

(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan UUD 1945 ciri-ciri penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah terbentuk karena dibentuk oleh pemerintah sehingga dapat dihapus oleh pemerintah melalui proses hukum.
2. Di wilayah Indonesia dibentuk provinsi dan di wilayah provinsi di bentuk kabupaten dan kota sebagai daerah otonom.
3. Pembentukan wilayah di atas mempunyai konsekuensi bahwa kebijakan desentralisasi dibuat oleh pemerintah sedangkan penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan DPRD serta masyarakat sebagai cerminan pemerintahan yang demokratis.
4. Hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah otonom (provinsi, kabupaten dan kota) adalah bersifat tergantung dan bawahan *(dependent and subordinate)*. Prinsip ini berbeda dengan hubungan antara negara bagian dengan pemerintah federal yang menganut prinsip federalisme yang sifatnya independen dan koordinatif.
5. Adanya pembagian dan penyerahan urusan kepada daerah otonom.
6. Gubernur merupakan wakil pemerintah yang ada di daerah untuk melaksanakan urusan pusat yang ada di daerah.
7. Terdapatnya perbedaan sumber daya alam dan sumber daya manusia pada masing-masing daerah, maka perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi sangat penting bagi terciptanya penyelenggaraan otonomi daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sementara itu dalam pengaturan hubungan antara pemerintah dengan daerah diatur dalam Pasal 18A ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

1. Hubungan wewenang antara pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memerhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
2. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainya antara pemerintah dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Konsekuensi dari kandungan nilai-nilai yang terdapat dalam pasal-pasal UUD 1945 tersebut dapat ditafsirkan sebagai berikut:

1. Dalam penyelenggaraan pemerintahan presiden selaku kepala pemerintahan dapat melaksanakan dengan:
    a. melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat pusat melalui asas dekonsentrasi;
    b. menyerahkan sebagian kewenangan kepada daerah otonom melalui asas desentralisasi;

c. menugaskan sebagian kewenangan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa meialui asas tugas pembantuan; dan

d. melaksanakan sendiri urusan pemerintahan.

2. Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, dibentuk pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh kepala daerah dan DPRD serta dibantu oleh perangkat daerah. Anggota DPRD dipilih melalui proses pemilihan umum, dan kepala daerah dipilih melalui proses pemilihan kepala daerah (Pilkada). Kedua lembaga tersebut diberi mandat untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

3. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah memiliki hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dengan pemerintah pusat.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada hakikatnya otonomi daerah memberikan ruang gerak secukupnya bagi pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri agar lebih berdaya mampu bersaing dalam kerja sama, dan profesional terutama dalam menjalankan pemerintah daerah dan mengelola sumber daya serta potensi yang dimiliki daerah tersebut.

Sesuai dengan konstruksi otonomi daerah dalam UUD 1945, maka hak, kewenangan dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lebih diarahkan pada pemenuhan kepentingan masyarakat. Tujuan pemberian otonomi daerah adalah memacu kesejahteraan, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, peningkatan pelayanan publik dan daya saing daerah.

Dalam praktik pemerintahan di Indonesia, otonomi diarahkan pada beberapa hal yaitu: Pertama, dari aspek politik pemberian otonomi daerah bertujuan untuk mengikutsertakan dan menyalurkan aspirasi masyarakat ke dalam program-program pembangunan baik untuk kepentingan daerah sendiri maupun untuk mendukung kebijakan nasional tentang demokrasi. Kedua, dari aspek manajemen pemerintahan, pemberian otonomi daerah bertujuan meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan dalam berbagai kebutuhan masyarakat. Ketiga, dari aspek kemasyarakatan, pemberian otonomi daerah bertujuan meningkatkan partisipasi serta menumbuhkembangkan kemandirian masyarakat untuk tidak perlu banyak bergantung kepada pemberian pemerintah dalam proses pertumbuhan daerahnya sehingga daerah memiliki daya saing yang kuat. Keempat, dari aspek ekonomi pembangunan, pemberian otonomi daerah bertujuan menyukseskan pelaksanaan program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat yang makin meningkat.

Otonomi daerah yang dilaksanakan saat ini menggunakan filosofi "keanekaragaman dalam kesatuan", sebagai kontra-konsep dari filosofi "keseragaman" yang digunakan oleh UU No. 5 Tahun 1974. Otonomi daerah perlu memerhatikan peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan lebih memerhatikan aspek hubungan antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggara pemerintahan negara. Dengan demikian, maka daerah otonom diberi keleluasaan yang besar untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerah dan masyarakatnya sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing namun harus tetap dalam sistem NKRI.

D. Pilar-pilar Otonomi Daerah

Rancang bangun otonomi daerah akan berhasil mencapai tujuannya apabila unsur-unsur pendukungnya tersusun dengan baik sebagai pilar-pilar yang saling memengaruhi dan memberikan kontribusi bagi keberhasilan ataupun kegagalan otonomi daerah. Sejalan dengan materi muatan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pilar-pilar otonomi daerah itu terdiri dari:

1. Urusan Pemerintahan
2. Kepala Daerah dan DPRD
3. Perangkat Daerah
4. Aparatur Sipil Negara di Daerah
5. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
6. Keuangan Daerah
7. Pelayanan Publik
8. Pembinaan dan Pengawasan

Urusan pemerintahan di Indonesia pada saat ini dapat diklasifikasikan menjadi urusan absolut, urusan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat yaitu urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Urusan Konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Urusan yang diserahkan ke daerah ini menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan tata ruang, perumahan rakyat dan

kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta urusan sosial. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan yang dapat dikerjakan oleh provinsi dan kabupaten/kota sepanjang urusan tersebut benar-benar ada dan dapat menjadi program unggulan daerah seperti urusan kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi.

Pemerintahan daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh wakil kepala daerah. Kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya. Dalam hal kepala daerah ditahan, maka wakil kepala daerah melaksanakan tugas kepala daerah. Untuk menjaga agar di daerah tidak terjadi kekosongan kepemimpinan pemerintahan daerah apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah ditahan, maka sekretaris daerah melaksanakan tugas kepala daerah. Sebagai mitra untuk melaksanakan tugas pemerintahan, di daerah dibentuk DPRD dengan fungsi pengawasan, penganggaran dan pembentukan perda. DPRD dan kepala daerah sebagai satu kesatuan bertanggung jawab terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sebagai pelaksanaan dari pembinaan dan pengawasan, maka kepada anggota DPRD dan kepala daerah yang tidak mentaati peraturan perundang-undangan dapat diberikan sanksi oleh pemerintah pusat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah yang diisi oleh pegawai aparatur sipil negara. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani yang kemudian ditetapkan dalam peraturan daerah. Perangkat daerah provinsi terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan. Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan dan kecamatan. Hubungan kerja perangkat daerah provinsi dengan kabupaten/kota bersifat koordinatif dan fungsional yaitu dilakukan dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah provinsi dengan perangkat daerah kabupaten/kota. Pembentukan Dinas dilakukan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas yang dibentuk dapat berupa dinas tipe A,B atau C sesuai dengan beban tugas riil yang ada di daerah. Badan dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang seperti perencanaan, keuangan, kepegawaian dan pendidikan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta fungsi-fungsi lain sesuai peraturan perundang-undangan. Badan dapat dibentuk dengan klasifikasi A, B atau C sesuai dengan beban tugasnya. Kabupaten/kota membentuk kecamatan untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Kecamatan yang dibentuk dapat berupa kecamatan tipe A atau B sesuai dengan beban kerjanya yang diukur berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah desa/kelurahan. Camat diangkat dari pegawai negeri sipil yang menguasai teknis pemerintahan dan persyaratan kepegawaian.

Kepegawaian adalah suatu sistem dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sekurang-kurangnya meliputi perencanaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, pendidikan dan pelatihan, penggajian, pemberhentian, pensiun, pembinaan, kedudukan, hak, kewajiban, tanggung jawab, larangan, sanksi, dan penghargaan merupakan sub-sistem dari sistem kepegawaian secara nasional. Kepegawaian di daerah mengelola aparatur sipil negara di daerah yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan pelaksana dari urusan pemerintahan yang sangat fundamental dan menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pegawai ASN yang akan menduduki jabatan kepala perangkat daerah harus memenuhi persyaratan kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural serta kompetensi pemerintahan. Pegawai ASN di daerah merupakan satu kesatuan dengan pegawai ASN Nasional sehingga terbuka pola karier untuk perpindahan dari dan antardaerah serta ke pusat.

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk Perda. Perda dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Perda dapat berisi materi muatan untuk penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan dan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta berisi materi muatan lokal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, evaluasi rancangan Perda, penetapan, pengundangan dan sosialisasi. Perda dan Perkada dilarang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan. Yang dimaksudkan dengan kepentingan umum adalah terganggunya kerukunan antarwarga, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan dan gender. Pembatalan Perda yang bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi, ketertiban umum dan/atau kesusilaan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Penegakan Perda dan Perkada dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, di mana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintahan dan daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa: kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah yang diserahkan, kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan. Dalam hal ini pada dasarnya pemerintah menerapkan prinsip "uang mengikuti fungsi" *(Money Follow Function)*. Pemerintah pusat memiliki hubungan

keuangan dengan daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan dan ditugaskan ke daerah. Hubungan keuangan tersebut meliputi: pemberian sumber penerimaan berupa pajak daerah dan retribusi daerah, pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan pusat dan daerah, pemberian dana otonomi khusus, dan pemberian pinjaman, hibah, dana darurat dan insentif (fiskal).

Otonomi daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan misi utama dari otonomi daerah untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat, maka pemerintahan daerah harus menyediakan pelayanan dasar (*Basic Services*) dan mengembangkan sektor unggulan (*Core Competences*) dengan cara-cara yang demokratis. Pemerintah daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Untuk mengoptimalkan pelayanan publik, pemerintah daerah wajib membentuk manajemen pelayanan publik yang meliputi: pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat dan pelayanan konsultasi.

Pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, sedangkan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kabupaten/kota. Pembinaan dan pengawasan secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Untuk pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Kepamongprajaan. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan Kementerian Dalam Negeri kepada provinsi dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintahan dan pengawasan gubernur kepada kabupaten/kota dilakukan oleh inspektorat provinsi.

E. Otonomi Daerah Berbasiskan Keragaman (Bhinneka Tunggal Ika)

Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia sungguh tidak mudah karena tingkat keberagaman Indonesia yang tinggi dan geografis yang sangat luas. Secara Geografis Indonesia terdiri dari 17.505 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dan terdapat lebih dari 500 etnik. Selain itu tingkat perkembangan masyarakat juga tidak sama, mulai dari masyarakat yang masih bersifat agraris, masyarakat yang berada dalam tahap masyarakat industri sampai pada masyarakat yang sudah hidup dalam zaman informasi teknologi tinggi. Selain itu, Indonesia yang dibagi dalam tiga belahan waktu (Waktu Indonesia Barat, Tengah dan Timur) memerlukan seni tersendiri dalam mengelola perencanaan pembangunan dan manajemen pemerintahan. Kondisi keberagaman tersebut melahirkan **otonomi asimetris** di Indonesia, sehingga terdapat keragaman model pula dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dikenal dengan adanya daerah otonomi khusus, daerah otonomi istimewa dan

daerah otonomi umum. Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat menganut model otonomi khusus. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menganut model otonomi istimewa dan provinsi lainnya menganut model otonomi umum sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014. Otonomi asimetris di Indonesia hanya berada tingkat provinsi, sedangkan kabupaten/kota yang berada dalam wilayah provinsi tersebut sesungguhnya tidak bersifat khusus atau istimewa, namun dalam praktik pemerintahannya selalu terdapat pengaruh dari otonomi khusus atau istimewa di lingkup provinsinya.

Keberagaman yang ada dan faktor geografis Indonesia ini menjadi salah satu pendorong terjadinya pemekaran daerah yang massif sejak tahun 1999. Pemekaran wilayah ini harus ditata sebaik mungkin dengan Desain Besar Penataan Otonomi Daerah yang terus-menerus disempurnakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Salah satu gejala menonjol sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi adalah aspirasi pembentukan daerah otonom baru yang berkembang pesat. Terkait dengan hal ini, telah dilakukan upaya penataan dan peningkatan kapasitas daerah otonom dengan melakukan evaluasi terhadap daerah-daerah otonom, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Di samping itu, saat ini sedang disusun *Grand Strategy* Penataan Daerah (GSPD) sebagai acuan dalam rangka penataan daerah kedepan hingga tahun 2025 yang mencakup penentuan jumlah ideal daerah otonom, baik provinsi maupun kabupaten/kota, penyempurnaan terhadap persyaratan dan tatacara pembentukan daerah otonom baru, serta evaluasi secara terprogram dan pola pembinaan terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Kedepan, pembentukan daerah otonom diupayakan lebih objektif, mengingat setiap terbentuknya daerah otonom akan menimbulkan implikasi terhadap beban keuangan negara berupa penyediaan dana perimbangan (DAU, DAK, dan DBH), penyediaan sarana dan prasarana perangkat pusat dan daerah.

F. Otonomi Daerah Sebagai Wahana Kaderisasi Kepemimpinan Bangsa

Dengan melihat banyaknya daerah otonom di Indonesia, maka sudah seharusnya Indonesia tidak akan kesulitan dalam memilih pemimpin nasional ketika rekrutmen pimpinan daerah sebagai kader pimpinan nasional dilakukan secara benar. Secara matematis, di Indonesia sampai dengan pertengahan tahun 2014 terdapat 505 bupati/walikota dan 34 gubernur yang dapat dikader atau dipersiapkan oleh partai politik untuk menduduki jabatan-jabatan strategis nasional seperti presiden, wakil presiden dan menteri. Seharusnya tidak sulit mencari pemimpin nasional ketika sistem politik dan sistem rekrutmen kader pimpinan nasional berjalan dalam jalur yang tepat.

Persoalan yang ada adalah tidak semua kepala daerah yang mempunyai kapasitas baik dan akseptabilitas baik memiliki saluran untuk berpindah area menjadi pimpinan di tingkat nasional. Ketiadaan saluran menuju level nasional ini menyebabkan kader-kader yang bagus yang sudah berpengalaman memimpin tidak mendapatkan tempat dalam kepemimpinan nasional.

Beberapa instrumen yang dapat digunakan oleh pemimpin daerah untuk menjadi pemimpin nasional adalah bahwa pemimpin daerah benar-benar dapat memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemimpin daerah harus mampu menunjukkan inovasinya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat, melaksanakan kehidupan demokrasi, menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan, menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, memajukan dan mengembangkan daya saing daerah, melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik serta melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah secara transparan agar rakyat melihat kepemimpinan yang baik. Apabila beberapa hal tersebut dapat dilaksanakan maka niscaya dapat menumbuhkan pemimpin potensial tingkat nasional. Artinya pemimpin tingkat nasional dapat diproses dengan sistem kepemimpinan lokal yang berintegritas, berjiwa melayani dan melaksanakan tata pemerintahan yang baik secara konsekuen.

Oleh karena itu, akan menjadi sangat baik apabila partai politik membangun mekanisme internal partai untuk terus memonitor kader-kader pimpinan daerah terbaik untuk secara objektif didorong menjadi pimpinan di tingkat nasional. Otonomi daerah sesungguhnya merupakan "kawah candradimuka" yang perlu terus-menerus dioptimalkan untuk mencari kader kepemimpinan nasional. Beberapa gubenur yang kemudian bertransformasi menjadi pimpinan nasional dalam tingkat kementerian antara lain, Aswar Annas, Hasan Basri Durin, Supardjo Rustam, Suryadi Sudirja, Yogie S. Memet, Mardiyanto, Gamawan Fauzi, Fadel Muhammad dan Jokowi (Joko Widodo).

G. Penutup

Otonomi daerah bukanlah mantra sakti yang ketika diucapkan langsung tercapai apa yang diinginkan. Otonomi daerah merupakan komitmen negara untuk mempercepat pencapaian tujuan bernegara dengan cara-cara yang demokratis dengan memberikan keleluasan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah akan sangat tergantung pemahaman seluruh pemangku kepentingan terhadap arsitektur otonomi daerah di Indonesia sesuai dengan UUD 1945 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, sangat tergantung pula dari komitmen politik untuk mengimplementasikan seluruh prinsip-prinsip otonomi daerah secara konsisten, berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Daftar Bacaan

Manan, Bagir, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli (ed), *Decentralization and Developtment, Policy Implementation in Developing Countries*, London/New Delhi: Sage Publication, Beverly Hilss, 1992.

Soejito, Irawan, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Jakarta: Bina Aksara, 1984.

Philipus M Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Pidato dalam peresmian Penerimaan Guru Besar dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 10 Oktober 1994.

Neno, Victor Yaved, *Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Fakrulloh, Zudan Arif, *Ilmu Lembaga dan Pranata Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

Fakrulloh, Zudan Arif, *Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Kerangka Pencapaian Tujuan Otonomi Daerah*, Makalah disampaikan dalam acara Suncang Perda DKI, Ciamis dan Blitar, tahun 2012.

Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

TERTIB REGULASI DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Oleh:

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.[1]

A. Pengantar

Otonomi daerah sebagai amanat UUD Negara RI Tahun 1945 merupakan momentum yang tepat untuk menciptakan hukum yang lebih sesuai dengan konteks lokal. Pelaksanaan otonomi daerah berdampak besar pada pola penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Otonomi daerah mengamanatkan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi & tugas pembantuan. Terhadap kewenangan mengatur yang dimiliki, maka pemerintah daerah dapat mengelola semua potensi daerah termasuk membuat dan membentuk produk hukum sesuai dengan masalah yang dihadapi, keunikan dan kebutuhan daerah melalui mekanisme pembuatan produk hukum daerah dalam bentuk peraturan daerah maupun keputusan daerah sebagai salah satu landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Produk hukum daerah merupakan sebuah instrumen regulasi yang harus terintegrasi dengan sistem otonomi daerah. Hal ini sebagai konsekuensi dari sistem otonomi daerah itu sendiri yang bersendikan kemandirian *(zefstandigheid)* dan bukan merupakan suatu bentuk kebebasan suatu satuan pemerintahan yang merdeka *(onafhankelijkheid)* penuh. Kemandirian itu mengandung arti bahwa daerah berhak mengatur dan mengurus urusan rumah tangga pemerintahannya sendiri namun tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam sistem *unitary,* negara kesatuan, pemerintah daerah bukan negara bagian yang mempunyai kedaulatan sendiri sebagaimana dalam sistem negara federal[1].

[1]Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Penerbit PT Grasindo, Desember 2007, hlm. 314.

Produk hukum daerah mempunyai peran yang strategis dalam mendorong terwujudnya penyelenggaraan otonomi daerah. Untuk itu tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa setiap penyelenggara pemerintahan daerah dituntut untuk memahami tertib regulasi. Tertib regulasi adalah suatu proses membuat produk hukum yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum yang terdiri dari unsur tertib kewenangan, tertib prosedur, tertib substansi dan tertib implementasi sehingga produk hukum yang dibuat dapat efektif dan tidak dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri atau tidak dilakukan *judicial review* di Mahkamah Agung. Dengan pemahaman tertib regulasi yang baik maka akan dapat dibuat produk hukum daerah yang berkualitas dan efektif. Produk hukum daerah yang berkualitas dimaknai bahwa produk hukum tersebut secara materi muatan dan teknis penyusunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dapat menyelesaikan masalah dan menjawab kebutuhan masyarakat. Sedangkan produk hukum daerah yang efektif dimaknai bahwa produk hukum yang dibuat tidak selesai begitu saja pada saat ditetapkan, melainkan produk hukum tersebut sesuai dengan kebutuhan, berlaku tepat guna atau berhasil guna atau tepat sasaran atau tercapai tujuannya dan pada tataran pelaksanaannya dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Pemahaman tertib regulasi sangat dibutuhkan oleh para pembentuk produk hukum daerah. Hal ini dilatarbelakangi banyak bermunculannya produk hukum yang tidak sesuai baik secara kewenangan, prosedur, substansi dan implementasi dengan peraturan perundang-undangan.

Aspek kewenangan merupakan unsur yang sangat mendasar dalam tertib regulasi. Dalam praktiknya banyak ditemukan adanya ketidakpahaman para pembentuk produk hukum atas batas kewenangan yang dimiliki untuk bertindak. Sedangkan dari aspek prosedur, ditemukan banyaknya produk hukum yang tidak sesuai dengan proses pembentukan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dari aspek substansi produk hukum daerah, penting sekali untuk memperoleh pemahaman mengenai materi muatan, asas hukum dan politik hukum yang sehingga produk hukum yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kesusilaan dan kepentingan umum. Bertentangan dengan kepentingan umum dimaknai bahwa dengan adanya produk hukum tersebut dapat menyebabkan terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, dan gender. Definisi ketertiban umum itu sendiri merupakan kepentingan yang harus didahulukan dari kepentingan lainnya yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, pelayanan umum dan masyarakat luas, rakyat banyak dan/atau pembangunan di berbagai bidang kehidupan, dengan tetap memerhatikan proporsi pentingnya dan tetap menghormati kepentingan-kepentingan yang lain[2].

[2]E. Sundari, *Pengajuan Gugatan Secara Class Action*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2002, hlm. 16.

Sedangkan aspek tertib implementasi dilatarbelakangi karena banyaknya produk hukum yang telah ditetapkan namun tidak bisa dilaksanakan secara baik karena manajemen hukum yang tidak dikoordinasikan sampai pada tataran implementasi. Selain itu kegagalan tertib regulasi juga diakibatkan kurangnya keterlibatan tenaga *legal drafting* yang lebih memahami bagaimana teknik penyusunan sesuai peraturan perundang-undangan dan pakar yang memahami substansi pembahasan produk hukum, juga desakan masyarakat baik Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau para pemuka agama di luar dari batas kewenangan dan materi muatan yang bisa diatur oleh pemerintah daerah serta alasan lainnya akibat studi banding dengan daerah lainnya, sehingga produk hukum yang dibuat hanya *copypaste* yang tidak menyesuaikan dengan karakteristik daerahnya sendiri.

Akibat tidak melaksanakan tertib regulasi tersebut banyak peraturan daerah yang dibatalkan dan diklarifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri dengan data sebagai mana tabel berikut ini[3]:

Tabel 1.1 Jumlah Perda yang Dibatalkan/Diklarifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri

TAHUN	JUMLAH PERDA
2002	Dibatalkan 19 Perda
2003	Dibatalkan 105 Perda
2004	Dibatalkan 236 Perda
2005	Dibatalkan 126 Perda
2006	Dibatalkan 114 Perda
2007	Dibatalkan 173 Perda
2008	Dibatalkan 229 Perda
2009	Dibatalkan 883 Perda
2010	Diklarifikasi 3000 Perda terdapat 407 Perda bermasalah
2011	Diklarifikasi 9000 Perda terdapat 239 Perda bermasalah
2012	Diklarifikasi 3000 Perda terdapat 173 Perda bermasalah
2013	Diklarifikasi 2500 Perda terdapat 215 Perda bermasalah

Dari banyaknya jumlah peraturan daerah yang dibatalkan mulai tahun 2002 sampai dengan tahun 2009 dan diklarifikasi dari tahun 2010 hingga saat tahun 2013, menggambarkan bahwa tertib regulasi belum dilaksanakan secara optimal terutama berdasarkan unsur substansi (materi muatan) yang dilakukan oleh para pembentuk peraturan daerah baik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun pemerintah daerah.

[3]Sumber Bagian Pengkajian Evaluasi Produk Hukum Daerah, Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, data setelah diolah, Bulan Desember 2013.

B. Produk Hukum Daerah

Definisi produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda atau nama lainnya, Perkada, Peraturan Bersama KDH, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD. Berdasarkan definisi tersebut jenis produk hukum daerah terdiri atas:

1. Produk hukum yang berbentuk peraturan terdiri dari:
    a. Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dengan persetujuan bersama gubernur;
    b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan Persetujuan Bersama Bupati/Walikota;
    c. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota;
    d. Peraturan Bersama Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat PB KDH adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih kepala daerah, yang terdiri atas: Peraturan Bersama Gubernur dan Peraturan Bersama Bupati/ Walikota;
    e. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD provinsi dan pimpinan DPRD kabupaten/kota.
2. Produk hukum daerah yang berbentuk penetapan dengan sifat konkret, individual dan final terdiri dari:
    a. Keputusan Kepala Daerah, terdiri atas: Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/ Walikota
    b. Keputusan DPRD
    c. Keputusan Pimpinan DPRD
    d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Dalam kepustakaan hukum Indonesia, pengertian peraturan sangat beragam. Menurut Prof. Maria Farida peraturan adalah hukum yang *in abstracto* atau *general norm* yang sifatnya mengikat umum (berlaku umum) dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum (*general*), yang secara teoritik dikenal dengan istilah peraturan perundang-undangan.[4] Peraturan perundang-undangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:[5]

[4]Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: Kanisius,1998, hlm. 3.
[5]Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1996, hlm. 83-83.

1. Bersifat umum dan komprehensif, yang dengan demikian kebalikan dari sifat-sifat yang khusus dan terbatas.
2. Bersifat universal yaitu diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya.
3. Memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Adalah lazim bagi suatu peraturan untuk mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukan peninjauan kembali.

Adanya keputusan yang bersifat mengatur *(regelend)* yang tergolong sebagai peraturan perundang-undangan dan keputusan yang bersifat menetapkan *(beschikkend)*, sering menimbulkan masalah dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dan acapkali membingungkan bagi warga negara. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan semua keputusan yang sifatnya mengatur itu dinamakan peraturan. Adapun keputusan-keputusan yang sifatnya mengatur yang masih ada dan berlaku harus dibaca peraturan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; *"Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/ Walikota atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum undang-undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini"*. Di Indonesia istilah *beschikking* ada yang menerjemahkan dengan ketetapan dan ada yang menerjemahkan dengan keputusan. Menurut Djenal Hoesin dan Muchsan penggunaan istilah keputusan lebih tepat untuk menghindari kesimpangsiuran dengan istilah ketetapan karena ketetapan sudah memiliki pengertian teknis yuridis sesuai ketetapan MPR yang berlaku ke luar dan ke dalam,[6] seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan istilah *beschikking* itu diterjemahkan dengan keputusan.

C. Unsur Tertib Regulasi

Dalam pembentukan produk hukum daerah terdapat 4 (empat) unsur tertib regulasi yaitu:

1. Tertib Kewenangan
2. Tertib Prosedur
3. Tertib Substansi
4. Tertib Implementasi

[6]Sjachran Basah, *Hukum Acara pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA)*, Jakarta: Rajawali Pers, 1989, hlm. 16.

1. Tertib Kewenangan

Sering kali kita menemukan istilah yang disamakan dengan kata wewenang yaitu istilah kekuasaan. Tetapi dalam lingkup hukum tata negara kebanyakan ahli hukum tata negara menggunakan istilah wewenang. Dalam ilmu hukum, kewenangan atau wewenang merupakan konsep yang sangat penting. Wewenang dalam Bahasa Inggris disebut *authority* atau dalam Bahasa Belanda *bevoegheid*. Secara singkat arti dari wewenang adalah kekuasaan yang sah.

Menurut Zudan Arif Fakrulloh kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak yang dimiliki oleh pejabat untuk memerintah atau bertindak. Parameter yang dipakai dalam penggunaan wewenang adalah kepatuhan hukum ataupun ketidakpatuhan hukum (*"improper legal" or "improper illegal")*.[7] Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan/Pejabat/ Penyelenggara Negara untuk mengambil keputusan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Beberapa ahli mengatakan kewenangan dengan sebutan kompetensi. Kompetensi berasal dari Bahasa Latin, yaitu *competentia* yang berarti *hetgeen aan iemand toekomt* (apa yang menjadi wewenang seseorang).[8] Kompetensi diartikan sebagai kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan atau (memutuskan sesuatu)[9]. S.F. Marbun menyatakan kompetensi (*authority, gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan, baik terhadap segolongan orang tertentu maupun kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun dari kekuasaan pemerintah. Kompetensi merupakan kumpulan dari wewenang-wewenang (*rechts-bevoeg-heidheden*). Kompetensi berbeda dengan wewenang. Wewenang diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis diartikan bahwa wewenang adalah kemampuan bertindak yang dilakukan oleh undang-undang untuk melakukan hubungan hukum.[10]

Setiap badan atau pejabat dalam melakukan tindakan akan ditanya terlebih dahulu apakah mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum itu atau tidak, apakah punya kewenangan untuk mengatur atau tidak, apakah implikasi dari implementasinya kewenangan tersebut. Ketika kita berbicara hukum positif, maka batas kewenangan harus benar-benar diperhatikan. Dalam melakukan kewenangan setiap Badan, Pejabat atau Penyelenggara Negara tidak boleh bertindak di luar batas kewenangannya. Kewenangan tersebut dibatasi oleh:

---

[7]Zudan Arif Fakrulloh, *Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Kerangka Pencapaian Tujuan Otonomi Daerah*, Makalah disampaikan dalam acara Suncang Perda DKI, Ciamis dan Blitar, 2013, hlm. 3.

[8]Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara*, Bandung: Alumni, 1985, hlm. 65.

[9]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2001, hlm. 584.

[10]S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1997, hlm. 154.

a. Masa atau tenggang waktu wewenang

   merupakan kewenangan Badan, Pejabat atau Penyelenggara Negara untuk mengatur berdasarkan batasan masa atau waktu jabatan sesuai yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Wilayah berlakunya wewenang

   merupakan kewenangan Badan, Pejabat atau Penyelenggara Negara untuk mengatur berdasarkan batasan wilayah atau tempat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Cakupan atau materi wewenang

   merupakan kewenangan Badan, Pejabat atau Penyelenggara Negara untuk mengatur berdasarkan batasan materi muatan/isi dari produk hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Cacat terhadap aspek tersebut menimbulkan cacat kewenangan *(onbevoegheid)*[11] karena tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang menyangkut cacat isi/materi *(onbevoegheid ratione materiae)*, cacat wilayah *(onbevoegheid ratione loci)* dan cacat waktu *(onbevoegheid ratione temporis)*. Kewenangan yang cacat berimplikasi pada keputusan yang cacat pula, dan dapat dibatalkan dengan mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara.

Tertib kewenangan dalam pembentukan peraturan dan keputusan adalah proses perumusan norma ke dalam produk hukum untuk memposisikan kewenangan atau wewenang berdasarkan kekuasaan hukum, hak yang dimiliki oleh pejabat untuk memerintah atau bertindak dalam membuat peraturan dan keputusan secara benar, akurat dan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki.

2. Tertib Prosedur

Tertib prosedur bermakna bahwa pembentukan produk hukum daerah harus mengikuti tata cara dan urutan dari awal hingga akhir secara sistematis yang diatur guna menghasilkan sebuah produk hukum yang baik dan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Proses pembentukan produk hukum daerah tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar lebih terarah dan terkoordinasi. Hal ini bermakna bahwa pembentukan produk hukum daerah harus mengikuti prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam pembentukan produk hukum daerah, pada hakikatnya perancang produk hukum daerah harus mampu membangun keseimbangan (*homeostasis)* kepentingan para pihak yang

[11]Victor Yaved Neno, *Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 34.

menjadi sasaran kebijakan tersebut. Mengapa keseimbangan itu sangat penting, karena hal ini menyangkut dua sifat dasar manusia yaitu manusia sebagai *homo economicus* dan manusia sebagai *homo juridicus, yaitu:*[12] Sebagai *homo economicus*, manusia dalam hidupnya selalu menggunakan prinsip-prinsip ekonomi. Manusia ingin mendapatkan keuntungan yang banyak dengan modal yang sedikit, atau ingin mendapatkan keuntungan yang besar dengan modal tertentu. Dari sudut ini, manusia dalam kehidupannya memang akan berusaha untuk mendapatkan hasil yang sebanyak-banyaknya dengan mengeluarkan pengorbanan yang seminimal mungkin. Oleh karena itu, apabila ada warga masyarakat yang tidak membayar pajak, pengusaha menghindari membayar retribusi, dapat dipahami bahwa dimensi *homo economicus*-nya yang menonjol.

Sebagai *homo juridicus,* manusia dalam hidupnya selalu menggunakan prinsip-prinsip hukum. Manusia ingin mendapatkan ketenteraman, ketenangan dan kepastian terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dari sudut ini, manusia dalam kehidupannya akan selalu memenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada dirinya dalam rangka pemenuhan segala sesuatu yang menjadi haknya. Manusia mematuhi aturan agar dirinya memperoleh kepastian apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, haruslah dapat menciptakan keseimbangan kedudukan manusia sebagai *homo economicus* dan *homo juridicus*.

Untuk mewujudkan keseimbangan tersebut, dalam pembuatan produk hukum daerah perlu adanya persiapan-persiapan yang matang dan mendalam. Proses pembentukan produk hukum daerah terdiri dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan proses pembentukan keputusan. Terhadap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan.[13] Sedangkan tahapan pembentukan keputusan lebih sederhana atau lebih sedikit tata caranya dibanding peraturan.

Dalam perspektif pemerintahan daerah, pembentukan produk hukum daerah bukanlah sebuah proses yang semata-mata hanya menyusun pasal-pasal dan ayat-ayat sehingga menjadi sebuah peraturan, melainkan satu pekerjaan yang rumit dan penuh pemikiran yang mendalam untuk merancang sebuah keadaan pada masa yang akan datang melalui seperangkat aturan sekaligus memprediksikan segala sesuatu sumber daya yang dibutuhkan untuk efektivitas pencapaian tujuan pengaturan tersebut.

Ketentuan mengenai pembentukan hukum peraturan di tingkat daerah pada prinsipnya mengikuti pola di tingkat pusat.[14] Proses pembentukan Peraturan Daerah sesuai dengan

---

[12]Zudan Arif Fakrulloh, *Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Pembangunan Substansi Hukum di Daerah*, Makalah disampaikan dalam acara Bimbingan Teknis di Pemda Serdang Bedagai, 22 Juni 2011, hlm. 10-11.

[13]Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.

[14]Jimly Asshiddiq, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, Maret 2011, hlm. 8.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan

Tahapan perencanaan dalam penyusunan Perda dikenal dengan istilah Program Pembentukan Peraturan Daerah (Properda). Dalam membuat peraturan daerah oleh pemerintah daerah dan DPRD harus diawali dengan penyusunan Properda, yaitu instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah provinsi atau kabupaten/kota yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Properda merupakan daftar nominatif rancangan peraturan daerah. Yang dimaksud disusun secara terencana adalah memiliki tujuan agar terbentuk skala prioritas berdasarkan kebutuhan dan tuntutan pembentukan Perda dalam rangka mewujudkan sistem hukum yang berlaku di daerah dengan semua elemennya serta saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan.

Yang dimaksud disusun secara terpadu adalah dalam penyusunan Raperda diperlukan keharmonisan dan kesepahaman bukan hanya antara DPRD dan pemerintah kabupaten/kota namun peran partisipasi masyarakat dibutuhkan mulai dari penelitian dan penyusunan naskah akademik, sampai dalam proses legislasi di DPRD.

Yang dimaksud disusun secara sistematis adalah seluruh tahapan Properda mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan hingga penyebarluasan/sosialisasi dilaksanakan secara berkesinambungan, koordinatif, integratif dan komprehensif untuk menjaga agar Perda tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional.

Dalam penyusunan Properda harus berdasarkan pada basis kebutuhan analisis pranata hukum yaitu:

1) Ada masalah;
2) Aspirasi masyarakat;
3) Perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
4) Rencana pembangunan daerah;
5) Pelaksanaan otonomi daerah; dan
6) Menyelesaikan masalah.

Adapun dalam prioritas penyusunan Perda sebagai daftar nominatif, maka Properda disusun dengan berdasarkan skala prioritas dengan kriteria:

1) Perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2) Rencana pembangunan daerah;
3) Pelaksanaan otonomi daerah; dan
4) Aspirasi masyarakat di daerah.

Tujuan penyusunan Properda diarahkan untuk:

1) Memberikan gambaran objektif tentang kondisi umum mengenai permasalahan pembentukan Perda.
2) Menetapkan skala prioritas penyusunan Ranperda untuk jangka panjang, menengah atau pendek.
3) Menyelenggarakan sinergi antar lembaga yang berwenang membentuk Perda.
4) Mempercepat proses pembentukan Perda dengan memfokuskan kegiatan penyusunan Ranperda menurut skala prioritas yang ditetapkan.
5) Menjadi sarana pengendali kegiatan pembentukan Perda.

Pada tahap penyusunan Properda baik di lingkungan DPRD maupun pemerintah daerah, perlu dilakukan filterisasi kebutuhan penyusunan Ranperda yang disampaikan oleh anggota DPRD, komisi dan gabungan komisi di lingkungan DPRD oleh Balegda dan filterisasi oleh Biro/Bagian Hukum yang disampaikan oleh masing-masing SKPD. Filterisasi oleh Balegda, Biro/Bagian Hukum merupakan langkah untuk menguji sejauhmana kebutuhan lahirnya Ranperda berdasarkan kriteria sebagaimana disebutkan di atas. Hal ini untuk menguji apakah Ranperda yang akan dilahirkan sesuai dengan kebutuhan dan apakah nantinya dengan Ranperda tersebut bisa menyelesaikan masalah. Langkah filterisasi oleh Balegda, Biro/ Bagian Hukum bertujuan agar tidak terlalu banyak aturan (*hyper regulated*) yang diproduksi atau dilahirkan suatu daerah. Hal ini akan membuat masyarakat bingung dan pada akhirnya peraturan menjadi tidak efektif dan tidak sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

Pada tahap penyusunan Properda juga dapat dilakukan kesepakatan untuk menentukan dari awal apakah sebuah Ranperda perlu dilengkapi dengan sebuah Naskah Akademik (NA), atau cukup dengan penjelasan dan atau keterangan. Hal ini untuk menjawab permasalahan adanya saling beda pandang antara DPRD dengan pemerintah daerah pada saat pengajuan sebuah Ranperda untuk dibahas. Disatu pihak DPRD memandang bahwa setiap Ranperda wajib dilengkapi dengan NA, namun dipihak Pemerintah Daerah memandang bahwa masalah NA adalah *optional*. Sehingga apabila pada akhirnya pihak pemerintah daerah menyetujui untuk dilengkapi dengan NA, maka akan disusun NA hanya sebagai formalitas belaka dan dengan biaya yang tidak teranggarkan. Oleh karena itu, adanya kesepakatan sebuah Ranperda perlu dilengkapi dengan NA, atau cukup dengan penjelasan atau keterangan bisa disepakati pada tahap penyusunan Properda. Hal ini secara positif bisa meminimalisir adanya potensi perbedaan pandangan pada saat Ranperda disampaikan ke DPRD untuk dibahas dan juga penyusunan NA akan teranggarkan dalam penyusunan APBD.

b. Penyusunan

Dalam tahap penyusunan *output*-nya adalah adanya Ranperda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Naskah Akademik adalah hasil penelitian/ pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu

RUU, Ranperda Prov, atau Ranperda Kab/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.[15]

Dalam hal Ranperda mengenai APBD, pencabutan Perda atau perubahan Perda yang hanya sebatas mengubah beberapa materi cukup disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.[16]

c. Pembahasan

Pembahasan peraturan daerah terdiri dari pembicaraan tingkat pertama dan pembicaraan tingkat kedua sebagai berikut:

1) Pembicaraan Tingkat I

Inisiatif KDH:

a) Penjelasan KDH dalam paripurna tentang isi Ranperda
b) Pemandangan umum fraksi
c) Tanggapan KDH atas pandangan umum
d) Pembahasan dalam komisi, gabungan komisi, pansus dengan KDH atau pejabat yang ditunjuk

Inisiatif DPRD:

a) Penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pansus atau baleg dalam paripurna tentang isi Ranperda
b) Pendapat KDH terhadap Ranperda
c) Tanggapan fraksi terhadap pendapat KDH
d) Pembahasan dalam komisi, gabungan komisi, pansus dengan KDH atau pejabat yang ditunjuk

2) Pembicaraan Tingkat II

a) Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului:
   - laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan pansus tentang proses pembahasan.
   - pendapat fraksi.
   - hasil pembahasan.
   - Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.

[15]Lihat Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.
[16]Lihat Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.

b) Pendapat akhir kepala daerah

c) Bila tidak ada mufakat, keputusan diambil secara *voting*

d) Bila tidak memperoleh persetujuan bersama, tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu.

3) Persetujuan

a) Dalam hal persetujuan tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

b) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah, rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Penarikan Perda:

a) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan kepala daerah.

b) Penarikan kembali rancangan Perda oleh kepala daerah, disampaikan dengan surat kepala daerah disertai alasan penarikan.

c) Penarikan kembali rancangan Perda oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

d) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah.

e) Penarikan kembali rancangan Perda hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh kepala daerah.

f) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

d. Evaluasi Peraturan Daerah

1) Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi

a) Rancangan Perda provinsi tentang APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban APBD, pajak daerah, retribusi daerah yang disampaikan oleh gubernur paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapatkan persetujuan bersama dengan DPRD termasuk rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD, Penjabaran Perubahan APBD dan Penjabaran Pertanggungjawaban APBD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Keuangan Daerah untuk mendapatkan evaluasi dan untuk rancangan Perda tentang Tata Ruang Daerah paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapatkan persetujuan bersama dengan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Pembangunan Daerah untuk mendapatkan evaluasi.

b) Menteri Dalam Negeri membentuk tim evaluasi rancangan Perda dan Tim evaluasi melaporkan hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri menyampaikan hasil evaluasi rancangan Perda provinsi kepada gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. Gubernur menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila gubernur tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan menjadi Perda dan/atau Peraturan Gubernur, Menteri Dalam Negeri membatalkan Perda dan Peraturan Gubernur dengan Peraturan Menteri.

2) Evaluasi Peraturan Daerah Kab/Kota

a) Bupati/walikota menyampaikan rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD, dan Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta Tata Ruang daerah paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD termasuk rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD/Penjabaran Perubahan APBD kepada gubernur untuk mendapatkan evaluasi.

b) Gubernur membentuk tim evaluasi untuk melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten/kota yang keanggotaannya terdiri atas SKPD sesuai kebutuhan. Gubernur menyampaikan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota kepada bupati/walikota paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. Bupati/walikota menindaklanjuti hasil evaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila bupati/walikota tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan menjadi Perda atau Peraturan Bupati/Walikota, gubernur membatalkan Perda dan/atau Peraturan Bupati/Walikota dengan Peraturan Gubernur.

e. Pemberian Nomor Register

Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 rancangan peraturan daerah sebelum ditetapkan/disahkan dilakukan pemberian nomor register oleh gubernur untuk raperda kabupaten/kota, dan oleh Mendagri untuk raperda provinsi.

f. Penetapan/Pengesahan

Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Perda.

Penyampaian Rancangan Perda dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Kepala daerah menetapkan rancangan Perda dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah. Dalam hal kepala daerah tidak menandatangani rancangan Perda rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib

diundangkan dalam lembaran daerah. Rancangan Perda yang tidak ditandatangani kepala daerah dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi: Perda ini dinyatakan sah.

g. Pengundangan

Peraturan daerah provinsi dan kabupaten/kota diundangkan dalam Lembaran Daerah. Pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah. Peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

h. Penyebarluasan

Tata cara penyebarluasan peraturan daerah sesuai pengaturan berikut:

1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan pemerintah daerah sejak penyusunan Properda, penyusunan rancangan Perda, pembahasan rancangan Perda, hingga pengundangan Perda.
2) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
3) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari kepala daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah.
4) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah.
5) Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

Proses pembentukan Peraturan DPRD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut.

a. Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Balegda dan dibahas oleh panitia khusus.
b. Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
c. Pembicaraan tingkat I meliputi:
    1) penjelasan mengenai Rancangan Peraturan DPRD oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
    2) pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna;
    3) pembahasan materi Rancangan Peraturan DPRD oleh panitia khusus.

d. Pembicaraan tingkat II berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:
   1) penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan
   2) permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
e. Dalam hal persetujuan tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
f. Peraturan DPRD tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
g. Peraturan DPRD Provinsi dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Peraturan DPRD Kabupaten/Kota dilaporkan kepada gubernur, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.

3. Tertib Substansi

Unsur tertib regulasi yang ketiga adalah tertib substansi. Substansi produk hukum daerah merupakan isi yang termuat dalam produk hukum daerah yang terdiri dari politik hukum, materi muatan dan asas hukum, dengan penjelasan sebagai berikut. Menurut Satjipto Raharjo, hukum berhadapan dengan masalah politik hukum karena adanya keharusan menentukan suatu pilihan menentukan mengenai tujuan atau cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan tersebut[17]. Soediman Kartohadiprojo menjelaskan politik hukum negara ditujukan pada bentuk yang diberikan pada hukum, yang dapat tidak tertulis, dapat tertulis dalam peraturan-peraturan (undang-undang) atau tertulis dengan dikodifikasikan yaitu ditulis dan dikumpulkan secara sistematis dalam kitab undang-undang serta dapat pula ditujukan pada isinya. Latief Fariqun mengatakan politik hukum adalah kebijakan negara dibidang hukum yang telah, sedang dan akan berlaku yang bersumber dari nilai-nilai dalam masyarakat untuk mencapai tujuan bersama dalam kehidupan negara yang mencakup kebijakan peraturan perundang-undangan, putusan hakim, kebijakan terhadap hukum tidak tertulis, isi hukum, penerapan dan penegakan hukum.[18]

Menurut Bagir Manan politik hukum ada yang bersifat tetap (permanen) dan ada yang bersifat temporer. Politik hukum yang tetap adalah yang berkaitan dengan sikap hukum yang akan selalu menjadi dasar kebijaksanaan pembentukan dan penegakan hukum. Politik hukum yang tetap bagi Indonesia, antara lain:[19]

[17]Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya, 2000, hlm. 34.
[18]A. Latief Fariqun, *Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Sumber Daya Alam Dalam Politik Hukum Nasional*, Disertasi program Ilmu hukum Pascasarjana Universitas Brawijaya.
[19]*Ibid.*, hlm. 119-120.

a. Ada satu kesatuan sistem hukum Indonesia;

b. Sistem hukum nasional dibangun berdasarkan dan untuk memperkokoh sendi-sendi Pancasila dan UUD 1945;

c. Tidak ada hukum yang memberikan hak-hak istimewa pada warga negara tertentu berdasarkan suku, ras atau agama. Kalaupun ada perbedaan semata-mata didasarkan pada kepentingan nasional dalam rangka kesatuan dan persatuan bangsa;

d. Pembentukan hukum memerhatikan kemajemukan masyarakat;

e. Hukum adat dan hukum tidak tertulis lainnya diakui sebagai subsistem hukum nasional sepanjang nyata-nyata hidup dan dipertahankan dalam pergaulan masyarakat;

f. Pembentukan hukum sepenuhnya didasarkan pada partisipasi masyarakat;

g. Hukum dibentuk dan ditegakkan demi kesejahteraan umum (keadilan sosial bagi seluruh rakyat), terwujudnya masyarakat Indonesia yang demokratis dan mandiri serta terlaksananya negara berdasarkan atas hukum dan berkonstitusi.

Politik hukum temporer adalah kebijakan yang ditetapkan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan. Termasuk dalam kategori ini misalnya penentuan prioritas pembentukan peraturan daerah, pembaruan peraturan perundang-udangan yang menunjang pembangunan nasional dan sebagainya.

Setidak-tidaknya, menurut Bagir Manan, ada dua lingkup utama politik hukum:

a. Politik pembentukan hukum, yaitu kebijaksanaan yang bersangkutan dengan penciptaan, pembaruan dan pengembangan hukum. Politik pembentukan hukum ini mencakup:
   1) Kebijaksanaan (pembentukan) perundang-undangan;
   2) Kebijaksanaan (pembentukan) hukum yurisprudensi atau putusan hakim;
   3) Kebijaksanaan terhadap peraturan tidak tertulis lainnya.

b. Politik penegakan hukum, yaitu kebijaksanaan yang bersangkutan dengan:
   1) Kebijaksanaan di bidang peradilan; dan
   2) Kebijaksanaan di bidang pelayanan umum.

Secara sosiologis, politik hukum dipengaruhi corak dan tingkat perkembangan masyarakat. Politik hukum pada masyarakat yang relatif homogen di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya seharusnya berbeda dengan politik hukum pada masyarakat majemuk yang di dalamnya terdapat politik hukum yang serba menyamakan sehingga menimbulkan masalah politik, ekonomi maupun sosial.

Berdasarkan hal di atas, maka diperlukan politik hukum yang baik. Pengertian politik hukum adalah arah kebijakan hukum (*legal policy*) yang dibuat resmi oleh negara, mengenai hukum apakah yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan untuk mencapai tujuan negara. Dalam arti sempit, hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan negara sehingga

pembuatan hukum baru atau pencabutan hukum lama oleh negara harus dijadikan langkah untuk mencapai tujuan negara.[20]

Pada prinsipnya materi muatan produk hukum daerah berbentuk peraturan harus sesuai dengan jenis, fungsi dan hierarki. Materi muatan Perda adalah penjabaran peraturan yang lebih tinggi dengan memerhatikan ciri khas daerah dan Perda dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Secara normatif, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan MPR;
c. Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang;
d. Peraturan pemerintah;
e. Peraturan presiden;
f. Peraturan daerah provinsi; dan
g. Peraturan daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut maka materi muatan masing-masing jenis tersebut berbeda pengaturannya. Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan peraturan perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan yang artinya bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memerhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.[21]

Materi muatan peraturan perundang-undangan tersebut yaitu:

a. Materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang, pengesahan perjanjian internasional tertentu tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.[22]

---

[20]Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 2007 IKAPI, hlm. 48.

[21]Lihat Pasal 137 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Mengenai Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan.

[22]Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

b. Materi muatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sama dengan materi muatan undang-undang.[23]

c. Materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.[24]

d. Materi muatan peraturan presiden berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang, materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.[25]

Dari segi hierarki peraturan perundang-undangan, materi muatan Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Proses harmonisasi vertikal menjadi sangat penting dalam proses pembentukan Perda sehingga materi muatannya dapat sejalan dengan asas hukum *lex superiori derogat lex inferiori.* Hal ini terlihat signifikan pada pengaturan Pasal 7 ayat (1) huruf f dan huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut berbeda dengan peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 masih menggabungkan antara Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota, sedangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah dibuat pemilahan secara terpisah antara peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota, sehingga dimaknai bahwa terhadap peraturan daerah kabupaten/kota tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah provinsi dapat dijadikan pedoman bagi peraturan daerah kabupaten/kota, selain itu materi muatan Perda Provinsi dapat mengatur kewenangan provinsi sendiri dan/atau dapat mengatur sampai dengan kewenangan kabupaten/kota, apabila terdapat pengaturan yang materi muatannya melibatkan kabupaten/kota.

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menyatakan kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Hal ini sesuai dengan Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki dan Materi Muatan yaitu bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memerhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan "hierarki" adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), mencakup yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, mahkamah agung, mahkamah konstitusi, badan pemeriksa keuangan, komisi yudisial, Bank

[23]Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.
[24]Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.
[25]Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.

Indonesia, menteri, badan, lembaga, atau komisi setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, gubernur, dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota, bupati/walikota, kepala desa atau yang setingkat.

Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Selain dari itu, secara umum sesuai Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah bahwa materi muatan produk hukum daerah agar memerhatikan hal-hal sebagai berikut:[26]

a. Non Diskriminasi

   Materi muatan produk hukum daerah tidak boleh bersifat diskriminasi dalam bentuk pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

b. Kesetaraan Gender

   Masalah pokok untuk mengupayakan substansi produk hukum daerah termasuk teknis kebijakan operasional yang sensitif dan responsif terhadap berbagai persoalan dalam masyarakat, di antaranya persoalan kesenjangan gender. Langkah praktis dan strategis untuk menciptakan dan mewujudkan peraturan-perundang-undangan yang materi muatannya sensitif dan responsif gender yaitu melalui pengintegrasian perspektif gender dalam suatu produk hukum daerah dan/atau kebijakan teknis operasional untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman sebagaimana yang diidamkan oleh masyarakat luas.

   Guna memastikan bahwa materi muatan produk hukum daerah telah memenuhi kesetaraan gender sehingga dikategorikan produk yang responsif gender diperlukan suatu alat analisis dalam setiap tahap pembentukan produk hukum daerah berupa Parameter Kesetaraan Gender yang meliputi indikator Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat (APKM).[27]

---

[26]Lihat Lampiran A, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter HAM dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah.

[27]Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Parameter Kesetaraan Gender Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 2011, hlm. 40.

c. Pembagian Urusan Pemerintahan

Bahwa dalam parameter hak asasi manusia mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

d. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Bahwa dalam pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dalam kebijakannya harus sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia yang di dasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Peraturan daerah sebagai kebijakan publik yang membingkai penyelenggaraan otonomi daerah sudah selayaknya apabila dibentuk selaras atau dalam kerangka mewujudkan tujuan otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah tersebut antara lain:

a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat;

b. Peningkatan daya saing daerah;

c. Peningkatan pelayanan publik; dan

d. Peningkatan demokratisasi.

Asas merupakan dasar atau sesuatu yang menjadi temuan berpikir atau berpendapat. Dapat pula asas dikatakan sebagai hukum dasar atau dasar berpikir dalam hukum. Sedangkan pengertian prinsip adalah kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya.[28]

Menurut Paton asas adalah suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan yang mendasari adanya suatu norma hukum.[29] Peraturan perundang-undangan dan para pelaksana yang menjalankan serta menegakkan peraturan perundang-undangan harus taat kepada asas dan prinsip yang berlaku secara universal tersebut. Apabila pelaksana hukum tidak taat dan tidak tunduk maka keberadaan hukum menjadi tidak ada artinya atau terjadi ketidaktertiban dan kekacauan dalam pelaksanaan hukum.

Asas hukum merupakan intisari dan jantungnya[30] dari hukum. Disebut demikian karena, pertama asas merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas tersebut. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya[31] karena asas itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan etis.

---

[28]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1995, hlm.

[29]Mahadi, *Falsafah Hukum dalam Pengantar*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989, hlm. 122.

[30]Satjipto, *op.cit.*, hlm. 45.

[31]Paton Dalam Mahadi, *LW-A Textbook of Yuriprudence*, New York: Oxford University, Press, 1969, hlm. 204.

Menurut Zudan Arif Fakrulloh terdapat beberapa asas hukum penting yang perlu dicermati dalam merancang produk hukum dalam bentuk Peraturan Daerah, antara lain:[32]

a. Dalam setiap peraturan daerah harus dapat ditunjukkan secara jelas peraturan tertentu yang menjadi landasannya/dasarnya (dasar hukum);

b. Hanya peraturan yang sederajat atau lebih tinggi yang dapat dijadikan dasar hukum terbentuknya peraturan daerah.

c. Peraturan yang sederajat atau yang lebih tinggi dapat menghapuskan kekuatan mengikat dari peraturan lain yang sederajat atau yang lebih rendah. Prinsip ini mengandung beberapa asas lain yaitu:

   1) Asas *Lex Posteori Derogat Legi Priori*

      Adalah peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama terhadap hierarki peraturan yang setingkat apabila terdapat perbedaan baik tujuan, maksud maupun maknanya.

      Contoh: UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengesampingkan UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

   2) Asas *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*

      Adalah peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah tingkatannya.

      Contoh: Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu UUD 1945, Tap MPR, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri.

   3) Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*

      Peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum terhadap hierarki peraturan yang setingkat apabila terdapat perbedaan baik tujuan, maksud maupun maknanya.

      Contoh: UU 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan peraturan yang bersifat khusus bagi masyarakat Yogyakarta dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jika mengatur mengenai hal yang sama.

   4) Asas Nonretroaktif

      Bahwa peraturan perundang-undangan tidak dapat berlaku surut. Peraturan berlaku untuk keperluan ke depan sejak peraturan tersebut ditetapkan. Sesuai Lampiran II

[32]Zudan Arif Fakrulloh, *Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pemerintahan Umum*, Makalah, 2008, hlm. 17.

angka 130 sampai dengan angka 132 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan jika suatu peraturan perundang-undangan diberlakukan surut, peraturan perundang-undangan tersebut hendaknya memuat ketentuan mengenai status dari tindakan hukum yang terjadi, atau hubungan hukum yang ada di dalam tenggang waktu antara tanggal mulai berlaku surut dan tanggal mulai berlaku pengundangannya.

Contoh: Selisih tunjangan perbaikan yang timbul akibat peraturan pemerintah ini dibayarkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saat tanggal pengundangan peraturan pemerintah ini.

Selain itu, mengingat berlakunya asas umum hukum pidana, penentuan daya laku surut tidak diberlakukan bagi ketentuan pidana dan penentuan daya laku surut tidak dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan yang memberi beban konkret kepada masyarakat, misalnya penarikan pajak atau retribusi.

5) Asas rasionalitas

Adalah bahwa produk hukum yang dibuat harus masuk akal dan dapat diterima oleh akal sehat sehingga bisa dilaksanakan.

d. Pentingnya kesesuaian antara jenis produk hukum dan materi muatan dari produk hukum tersebut.

Adapun asas yang diakui keberadaannya secara universal yang telah dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam proses pembentukan produk hukum daerah beragam jenisnya. Asas tersebut digunakan agar pada saat produk hukum tersebut diimplementasikan dapat berfungsi secara maksimal dalam mendukung terwujudnya otonomi daerah dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Adapun asas-asas tersebut antara lain:

1. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Sesuai dengan Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, meliputi:

a. Asas Kejelasan Tujuan

adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat

adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

c. Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan

adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memerhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

d. Asas Dapat Dilaksanakan

adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

e. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. Asas Kejelasan Rumusan

adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Asas Keterbukaan

adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

2. Asas Khusus yang Harus Terkandung Dalam Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan

Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, meliputi:

a. Asas Pengayoman

adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat.

b. Asas Kemanusiaan

adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. Asas Kebangsaan

bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Asas Kekeluargaan

adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Asas Kenusantaraan

adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memerhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

f. Asas Bhinneka Tunggal Ika

adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memerhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g. Asas Keadilan

adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

h. Asas Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintahan

adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum

adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

j. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan

adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

3. Asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan

a. Asas Dalam Hukum Pidana

b. Asas Dalam Hukum Perdata

c. Asas Umum Pemerintahan yang Layak

4. Tertib Implementasi

Dalam mewujudkan tertib regulasi produk hukum daerah diperlukan suatu manajemen hukum yang baik. Manajemen hukum adalah proses dari awal pembentukan produk hukum sampai pada tataran implementasi, hal ini diartikan ketika produk hukum daerah itu selesai dibuat, maka harus dapat diimplementasikan. Hal tersebut diwujudkan saat produk hukum selesai disahkan, kemudian dilakukan mekanisme sosialisasi produk hukum tersebut kepada masyarakat atau yang berkepentingan sehingga mempercepat implementasi produk hukum tersebut pada pelaksanaannya. Pada hakikatnya produk hukum daerah dibuat untuk dilaksanakan, maka dari itu proses pelaksanaan produk hukum daerah menjadi sesuatu yang mutlak bagi pemerintah daerah.

Tertib implementasi adalah suatu rangkaian dalam penyusunan produk hukum daerah setelah ditetapkan untuk selanjutnya siap dilaksanakan. Tertib implementasi juga bermakna bahwa setelah produk hukum daerah selesai disahkan, maka tidak berarti bahwa produk hukum daerah tersebut sudah bisa bekerja dengan sendirinya. Masih diperlukan langkah-langkah hukum lanjutan agar Perda bisa efektif. Efektivitas Perda adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam Perda dengan pelaksanaannya. Implementasi akan efektif jika pelaksanaannya mematuhi apa yang diatur dalam peraturan daerah ada yang digariskan oleh Perda yang ditetapkan. Sering kali dalam pelaksanaannya Perda tidak cukup tersedia perangkat norma (*norms*), perintah (*orders*), institusi (*institutions*), atau proses (*processes*). Untuk efektif pelaksanaan suatu produk hukum daerah perlu memerhatikan kelengkapan sehingga managemen hukum yang direncanakan dapat terwujud dengan baik. Tertib implementasi ini sejalan dengan Asas Dapat Dilaksanakan yaitu harus memperhitungkan efektivitas produk hukum tersebut dalam masyarakat baik secara filosofis, sosiologis dan yuridis.

Dalam tertib implementasi ini terdapat beberapa unsur yang harus dipersiapkan yaitu:

a. Aparatur (*man*);
b. Anggaran (*money);*
c. Alat/bahan *(material);*
d. Sarana prasarana *(machine);* dan
e. Tata cara *(methode)*.

Man yaitu adanya aparat/personel yang memadai untuk melaksanakan produk hukum daerah dengan dibekali oleh kompetensi dasar dan pemahaman substansi. Adanya sumber daya manusia yang memadai dalam implementasi merupakan bagian yang penting dalam keefektifan pelaksanaan suatu produk hukum daerah. Wujud respons pelaksana menjadi penyebab dari berhasil atau gagalnya tertib implementasi dalam penegakan hukum di mana masyarakat agar berpartisipasi. Kesadaran masyarakat sangatlah penting sehingga ketika masyarakat menjalankan hukum karena takut, maka hukum akan berlalu begitu saja. Lain halnya ketika masyarakat melaksanakan hukum karena kesadaraannya. Di Indonesia

kesadaran masyarakat terhadap hukum sangat jarang sekali ditemui, pelaksanaan hukum masih terpaku pada menonjolnya sikap apatis serta menganggap bahwa penegakan hukum merupakan urusan aparat penegak hukum semata dan tidak berangkat dari kesadaran masyarakat.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan untuk menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat juga ditunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda yaitu PPNS. Kesiapan aparat penegak Perda (Satpol PP dan PPNS) harus diperhitungkan seperti kompetensi dan jumlah staf aparat penegak. Kewenangan penegak hukum peraturan daerah tersebut berupa tindakan:

a. Antisipasif yaitu tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap produk hukum;
b. Represif yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui proses hukum karena telah terjadi tindakan pelanggaran terhadap produk hukum daerah; dan
c. Kuratif yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah tindakan pencegahan lainnya dilaksanakan dan dianggap mengubah tingkah laku si pelanggar produk hukum daerah tersebut dengan memberikan tindakan hukum pembinaan lagi.

Money yaitu ketersedian dukungan anggaran. Kadang kala dalam praktik pembentukan produk hukum daerah terutama bentuk peraturan, penyiapan anggaran kurang terpikirkan sampai pada tataran implementasi. Hal tersebut berakibat pelaksanaannya menjadi terhambat dan produk hukum yang dibuat berhenti di tempat. Oleh sebab itu, dalam implementasi produk hukum daerah dibutuhkan adanya anggaran untuk bisa mendorong terlaksananya implementasi secara efektif.

Machine yaitu ketersediaan sarana dan prasarana yang diwujudkan dengan fasilitas sebagai sarana pendukung, ini merupakan hal yang juga menentukan terhadap pelaksanaan hukum. Tanpa sarana atau prasana penegakan hukum akan mengalami sedikit kendala karena faktor pendukung di jadikan sebagai faktor utama dalam keikutsertaan para aparat hukum.

Matherial yaitu ketersediaan bahan pendukung dalam hal ini lahirnya produk hukum sebagai dasar dalam bekerja telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Methode yaitu mekanisme tata cara pelaksanaan (prosedur). Tataran implementasi dapat berjalan efektif apabila mengikuti tata cara yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga mencegah terjadinya tindakan di luar batas kewenangan atau kesewenang-wenangan di lapangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

D. Penutup

Pemahaman tentang tertib regulasi merupakan hal baru dalam pembentukan produk hukum di Indonesia. Oleh karena itu, pemikiran ini harus terus dilembagakan agar produk hukum yang dibentuk dapat menyelesaikan masalah, mampu menjawab kebutuhan dan dapat menjabarkan peraturan perundangan yang lebih tinggi secara tepat.

Daftar Bacaan

Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, Maret 2011.

Basah, Sjachran, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara*, Bandung: Alumni, 1985.

_____, *Hukum Acara pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA)*, Jakarta: Rajawali Pers, 1989.

Belinfante, A.D., *Pokok-pokok Hukum tata Usaha Negara*, Bandung: Binacipta, 1983.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

_____, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Fakrulloh, Zudan Arif, *Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Makalah yang disampaikan dalam Acara Bintek Bantuan Hukum Pemerintahan Daerah, 2013.

_____, *Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Pembangunan Substansi Hukum di Daerah*, Makalah disampaikan dalam acara Bimbingan Teknis di Pemda Serdang Bedagai, 22 Juni 2011.

_____, *Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah*, Makalah disampaikan dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah (*Legal Drafting*) bagi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang, tanggal 10-12 Maret 2008.

_____, *Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Kerangka Pencapaian Tujuan Otonomi Daerah*, Makalah disampaikan dalam acara Suncang Perda DKI, Ciamis dan Blitar, 2013.

_____, Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pemerintahan Umum, Makalah, 2008.

_____, *Ilmu Lembaga dan Pranata Hukum (Sebuah Pencarian)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.

Farida, Maria, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.

Fariqun, A. Latief, Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Sumber Daya Alam Dalam Politik Hukum Nasional, Disertasi program Ilmu hukum Pascasarjana Universitas Brawijaya.

Gibson, James L, dkk, *Organization* (diterjemahkan oleh Nunuk Adiami), dengan judul Organisasi, Jakarta: Binarupa Aksara.

H.D.Van Wijk/Willemkonijnenbelt, *Hoofdstukken Van Administratief Recht*, Utrecht: uitgeverij Lemma BV, 1995.

HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.

Hamidi, Jazim, *Meneropong Legislasi di Daerah*, Malang: UM. Press, 2008.

_____, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Hartono, Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, Cetakan I, 1991.

Hidayat, Arief, *Kebebasan Berserikat di Indonesia* (*Suatu Analisis Pengaruh Perubahan Sistem Politik Terhadap Penafsiran Hukum*), Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006.

Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Modul II, Jakarta; Pustaka Sinar Harapan, 1993,

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Ebta Setiawan, 2012-2013 versi 1.2

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Parameter Kesetaraan Gender Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 2011.

Latif, Abdul dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Lubis, Todung Mulia, Politik Hukum Dalam Perspektif Perubahan Sosial, *Dalam Modul Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali, 1986

Mahadi, *Falsafah Hukum Dalam Pengantar,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.

Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 2007 Ikapi.

Manan, Bagir dan Magnar, Kuntana, *Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Armico, 1987.

Manan, Bagir, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Jakarta: IND-HILL.Co, 1992.

Manan, Bagir, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia,* Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM-Unversitas Islam Bandung, 1995.

Marcus Lukman, Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan Dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah Serta Dampaknya Terhadap Pembangunan, Disertasi, 1996.

Muchsan, *Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Indonesia*, Yogyakarta; Liberty, 1981.

Nurcholis, Hanif, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Penerbit PT Grasindo, Desember 2007.

Paton Dalam Mahadi, *LW-A Textbook of Yuriprudence*, Oxford: Oxford University Press, 1969.

Philipus M. Hadjon, Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Pidato dalam peresmian Penerimaan Guru Besar dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 10 Oktober 1994.

Pubopranoto, Kuntjoro, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Bandung: Alumni, Cetakan IV, 1985.

Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi,* Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1993.

R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bandung, 2000.

Rangggawidjaja, Rosjidi, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1998.

S.F Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1997.

Salam, Moch. Faisal, *Hukum Tata Usaha Peradilan Militer Indonesia*, Bandung: Pustaka.

Soehino, *Hukum Tata Negara, Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah,* Jakarta, 1997

Soejito, Irawan, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Jakarta: Rineka Ciptaan,1990.

Sumber Bagian Pengkajian Evaluasi Produk Hukum Daerah, Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, data setelah diolah, Bulan Desember 2013.

Sundari, E., *Pengajuan Gugatan Secara Class Action*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2002

Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Asas dan Prinsip Hukum Penyelenggaraan Negara*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Edisi Revisi Kedua, 2010.

Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, 1957.

Van Wijk en Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken van Administratief Recht,* Uitgeverij Lemma B. V. Culemborg, 1988.

Victor Yaved Neno, *Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

W.F Prins dan R.Kosim Adisapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.

TINDAKAN HUKUM BAGI APARATUR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN

Oleh:

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.[1]

A. Pengantar

Kredo utama seorang desainer kebijakan atau pembentuk peraturan perundang-undangan (PUU) adalah bahwa setiap pembentukan kebijakan atau PUU tersebut harus mampu menyelesaikan masalah dan mampu menjawab kebutuhan serta mampu mewujudkan tujuan pembangunan yang didesain hendak dicapai dengan sistem norma tersebut.

Dengan berlakunya otonomi daerah sejak tanggal 1 Januari 2000 berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999, dilakukan penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah otonom termasuk di dalamnya penyerahan pembiayaan, personel, aset dan dokumen. Bila pada awal otonomi daerah tahun 2002 transfer fiskal dari pusat ke daerah hanya sekitar Rp98 triliun dan sekarang di tahun 2014 sudah menjadi lebih dari Rp650 triliun. Selain itu jumlah daerah otonom juga terus bertambah. Saat ini jumlah daerah otonom di Indonesia terdiri dari 34 provinsi dan 508 kabupaten/kota.

Dalam perspektif otonomi daerah, terdapat fakta hukum yang tidak menggembirakan ketika disandingkan antara besarnya kewenangan dan dana yang ditransfer dari pusat dengan permasalahan hukum yang menimpa penyelenggara pemerintahan di daerah khususnya kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Data di Kemendagri sejak tahun 2005 sampai dengan Desember 2014 terdapat 343 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bermasalah hukum. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut.

1. Gubernur = 24
2. Wakil Gubernur = 7

3. Bupati = 185
4. Wakil Bupati = 58
5. Walikota = 49
6. Wakil Walikota = 20

Apabila dilihat dari jenis tindak pidana yang dilakukan akan didapat data sebagai berikut.

1. Tipikor = 86,8%
2. Penganiayaan = 2,9%
3. Pencemaran nama baik = 1,3%
4. Narkoba = 0,6%
5. Pemalsuan dokumen = 2,9%
6. Penghinaan = 0,6
7. Perjudian = 0,3%
8. Penipuan/Penggelapan = 2,3%
9. Perizinan = 2,3%
10. KDRT = 0,6%

Tentu saja angka penyelenggara pemerintahan yang bermasalah hukum ini akan bertambah bila kita kumulasikan dengan data anggota DPRD, PNS, anggota DPR RI, dan Menteri yang bermasalah hukum. Khusus untuk PNS yang bermasalah hukum dari tahun 2010 sd 2014 yang dilaporkan ke Kemendagri sebanyak 1711 PNS. Tindak pidana yang dilakukan adalah tipikor, pemalsuan dokumen, perbuatan tidak menyenangkan, narkoba, penganiayaan, pencurian, *mark-up* pengadaan tanah, KDRT, menikah tanpa izin, pemalsuan tanda tangan, pemalsuan ijazah, perjudian, *illegal loging* dan penipuan.

Dengan mencermati data di atas timbullah banyak pertanyaan: 1) mengapa menjadi demikian besar kepala daerah dan wakil kepala daerah serta PNS yang bermasalah hukum? 2) apakah karena akses untuk melakukan penyimpangan sudah demikian besar? 3) apakah tidak ada ada lagi akses untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi penyelenggara pemerintahan yang jujur dan baik 4) adakah akses untuk menutup pintu bagi penegak hukum yang menyalahgunakan kewenangan/jabatan?

B. Ilustrasi

Untuk mencoba mengungkap berbagai persoalan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan, saya akan memberikan ilustrasi kompleksitas tindakan atau keputusan aparatur penyelenggara pemerintahan yang berpotensi menjadi masalah hukum, misalnya sebagai berikut:

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merencanakan kegiatan dengan mengundang gubernur memberikan ceramah yang dalam rencana anggaran biaya dialokasikan Rp15 juta. Dalam seluruh dokumennya direncanakan dengan pasti bahwa gubernur yang akan memberikan ceramah. Pada saat hari kegiatan, gubernur berhalangan hadir, yang ditugaskan adalah kepala bappeda yang dalam standar biaya khususnya hanya diberi honor 7 Juta. Bendaharawan membayar honor sebesar 15 juta kepada kepala Bappeda yang hadir mewakili gubernur. Inspektorat dalam pemeriksaan regular menemukan adanya lebih bayar yang berpotensi merugikan keuangan negara sebesar 8 juta rupiah. Pertanyaannya adalah tindakan bendaharawan yang lebih bayar ini masalah administrasi atau pidana?
2. Dalam pengadaan barang dan jasa, salah satu tugas panitia lelang adalah menetapkan pemenang lelang. Panitia lelang sudah bekerja dengan baik sesuai aturan, bekerja jujur dan melakukan penilaian sesuai dengan dokumen yang ada serta tidak menerima uang suap ataupun gratifikasi. Panitia lelang tidak ikut menyusun rencana anggaran dan biaya proyek. Setelah penetapan pemenang lelang, dilakukan kontrak pengadaan barang dan jasa dan dimulailah pelaksanaan pekerjaan yang di bawah kendali Pejabat Pembuat Komitmen. Dalam pelaksanaanya terdapat persoalan di PPK sehingga proyek tidak selesai dan timbul kerugian keuangan negara. Pertanyaannya adalah dapatkah panitia lelang ikut dimintai pertanggungjawaban pidana karena dianggap memilih pemenang lelang yang tidak tepat?
3. Pada awal otonomi daerah terbit keputusan menteri kehutanan yang memberikan penugasan/kewenangan kepada kepala dinas kehutanan provinsi untuk mengesahkan rencana kerja pemanfaatan hasil hutan sedangkan pelaksanaannya pemanfaatan kayu hutan dengan izin yang kewenangannya berada ditangan bupati/walikota. Dengan mendasarkan kewenangan otonomi daerah berdasarkan UU 22 Tahun 1999 dan PP 25 Tahun 2000, gubernur menandatangani pengesahan rencana kerja di atas. Pertanyaannya adalah: apakah gubernur melakukan penyalahgunaan kewenangan? ataukah Menteri Kehutanan yang menyalahgunakan kewenangan dengan menerbitkan keputusan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi?
4. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda satuan polisi pamong praja diberi kewenangan untuk menegakkan perda. Satpol PP adalah jabatan fungsional PNS. Dalam praktik banyak Pemda yang mengangkat pegawai honorer untuk menjadi satpol PP dengan tugas menegakkan Perda. Dalam implementasinya satpol PP yang masih berstatus pegawai honorer tersebut melakukan penegakan Perda dengan menggusur Pedagang Kaki Lima (PKL). Para PKL tidak menerima tindakan tersebut dan mengadukan kepada polisi dengan perbuatan tidak menyenangkan dan melanggar kewenangan karena satpol PP yang honorer tadi tidak memiliki kewenangan menegakkan perda. Pertanyaannya: dapatkah satpol PP tersebut dikategorikan melampaui kewenangan padahal hanya melaksanakan surat perintah tugas? ataukah atasan satpol PP yang melampaui kewenangan karena menugaskan pejabat yang tidak mempunyai kewenangan? ataukah kepala daerah yang menyalahgunakan kewenangan karena membuat keputusan yang bertentangan dengan UU?

5. Dalam penyusunan Perda APBD provinsi dibuatlah tambahan program dan kegiatan yang berimplikasi penambahan anggaran setelah raperda disepakati bersama dalam rapat paripurna. Raperda yang berisi program siluman tersebut akhirnya dievaluasi oleh Kemdagri dan akhirnya program siluman tersebut dapat diketahui dan dibatalkan oleh Kemdagri. Pertanyaan: dapatkah pejabat Bappeda dan anggota DPRD yang memasukan program kegiatan baru tersebut dianggap melakukan tipikor?
6. Seorang Lurah di DKI Jakarta diberikan kewenangan menerbitkan surat keterangan tidak terjadi sengketa terhadap sebidang tanah yang akan dijual berdasarkan keterangan dari pemilik tanah tersebut. Dalam praktiknya tanah tersebut ternyata bermasalah dengan sedang ada sengketa. Pihak pembeli akhirnya melaporkan lurah tersebut dengan tuduhan menerbitkan keterangan palsu. Pertanyaannya: dapatkah lurah tersebut dikategorikan menyalahgunakan kewenangan karena memberikan keterangan yang tidak benar?

C. Kerangka Regulasi

Dengan berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan sebuah kerangka regulasi yang mampu mewujudkan kepastian hukum yang adil dan memberikan perlindungan kepada penyelenggara pemerintahan yang baik dan jujur juga kepada penegak hukum yang bekerja dengan baik dan jujur. Selain itu diperlukan pula kepastian waktu agar aparatur penyelenggara pemerintahan segera mendapatkan kepastian hukum terhadap statusnya sehingga dapat menjalankan tugas, kewenangan dan kewajibannya dengan leluasa.

Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) yang memuat keinginan dasar dan arah politik hukum negara untuk memberikan kepastian hukum yang adil dan perlindungan kepada aparatur mulia tampak. Adapun secara terinci arah politik hukum UU AP antara lain yaitu:

1. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan harus meningkat sehingga badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengaturan mengenai administrasi pemerintahan diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan perlindungan hukum, baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3. Undang-undang tentang administrasi pemerintahan menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam membentuk Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan ditujukan untuk:

1. menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
2. menciptakan kepastian hukum;
3. mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang;

4. menjamin akuntabilitas badan dan/atau pejabat pemerintahan;
5. memberikan pelindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan;
6. melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan dan menerapkan AUPB;
7. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat.

Dalam UU AP terdapat 4 (empat) konsep yang sangat sentral yaitu wewenang, kewenangan, tindakan dan keputusan. Empat konsep inilah yang menjadi isu sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kemudian dilakukan pengaturan secara holistik dalam UU AP. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan kewenangan pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutnya sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi, *"Het begrip bevoegdheid is dan ook een kernbegrip in het staats-en administratief recht."*[1]

Menurut Prof. Asep Warlan Yusuf dalam praktik sebenarnya antara istilah 'wewenang' dan 'kewenangan' ini dalam sering kali sulit dibedakan, bahkan penggunaan kedua istilah itu sering kali pula saling dipertukarkan (*interchangeable*).

Prof. **Prajudi Atmosudirdjo**[2] membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegdheid*). Yang dimaksud 'kewenangan' adalah apa yang disebut 'kekuasaan formal', kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberikan oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Selanjutnya dikatakan, kewenangan (yang biasanya terdiri atas beberapa wewenang) adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan atau bidang urusan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang mengenai sesuatu kemampuan substansi, pengetahuan, atau keahlian. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Dalam kaitan dengan wewenang ini, sangat erat terkait dengan sumber wewenangnya. Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan *(macht)*. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Kewajiban secara vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.[3]

---

[1]F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, *op.cit.*, hlm. 26.

[2]Prayudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981, hlm. 76.

[3]Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum, Unpad, Bandung, 13 Mei 2000, hlm. 1-2.

Adapun cara timbulnya atau lahirnya wewenang itu meliputi **atribusi, delegasi,** atau **mandat**.

Dalam Kamus Istilah Hukum – **Fockema Andrea**, Belanda – Indonesia, istilah '**atribusi**' mengandung arti: "pembagian (kekuasaan); dalam kata *attributie van rechtsmacht*: pembagian kekuasaan kepada berbagai instansi (*absolute competentie* atau kompetensi mutlak).[4]

Delegasi adalah "penyerahan atau pengalihan (*overdragen*) wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Penyerahan dianggap tidak dapat dibenarkan selain dengan atau berdasarkan kekuatan hukum[5] (yaitu melalui peraturan perundang-undangan). Sedangkan menurut Indroharto yang dimaksud dengan sumber atau cara lahirnya kewenangan delegasi adalah melalui pelimpahan suatu wewenang yang telah ada (suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang) oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributrif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan **mandat** (*mandaat)* pada umumnya adalah: *opdracht*, perintah, *machtigen* (kuasa). Di dalam mandat tidak ada *overdragen* (pengalihan) wewenang.

Dalam kajian Hukum Administrasi Negara, mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan ini penting, karena berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan wewenang tersebut, seiring dengan salah satu prinsip dalam negara hukum; *"geen bevoegdheid zonder veranwoordelijkheid* atau *there is no authority without responsibility"* (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban). Di dalam setiap pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintahan tertentu tersirat pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan.

Wewenang yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang berasal UUD atau UU. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam suatu UUD atau UU. Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (*atributaris*). Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, namun hanya ada pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi (*delegans*), tetapi beralih pada penerima delegasi (*delegataris*). Sementara itu, pada mandat, penerima mandat (*mandataris*) hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (*mandans*), tanggung jawab akhir keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada mandat. Hal ini karena pada dasarnya, penerima mandat ini bukan pihak lain dari pemberi mandat.

---

[4]Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea, Belanda – Indonesia, susunan Mr. Algra (et.al), Bandung: Bina Cipta, 1983, hlm. 36.

[5]*Ibid.*, hlm. 91.

Keputusan Administrasi Pemerintahan atau yang biasa juga disebut dengan Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara merupakan ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan tindakan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Keberadaan norma-norma dalam UU AP yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil kepada penyelenggara pemerintahan sebenarnya dapat dilacak alurnya sejak UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). UU AP, UU ASN dan UU Pemda harus dibaca secara bersama-sama agar dapat memberikan pengetahuan yang utuh sehingga setiap norma yang ada dapat dimaknai dengan tepat.

Dalam Pasal 3 UU ASN dinormakan bahwa "jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas" merupakan salah satu prinsip profesi ASN. Kemudian dalam Pasal 92 dan 106 ditegaskan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berupa bantuan hukum yang berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya. Norma yang ada dalam UU ASN ini hanya berlaku untuk sebagian penyelenggara pemerintahan yaitu PNS dan PPPK, belum memberikan perlindungan kepada presiden, menteri, gubernur, bupati, anggota DPRD, DPR RI dan DPD.

Kemudian dalam UU Pemda diatur secara lebih tegas tentang tindakan hukum bagi ASN daerah yang diatur dalam BAB XX Tindakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara di Instansi Daerah. Untuk mendapatkan gambaran yang utuh, saya kutipkan secara lengkap normanya sebagai berikut.

Pasal 384

(1) Penyidik memberitahukan kepada kepala daerah sebelum melakukan penyidikan terhadap aparatur sipil negara di instansi daerah yang disangka melakukan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan tugas.

(2) Ketentuan pemberitahuan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:

   a. tertangkap tangan melakukan sesuatu tindak pidana;

   b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan/atau

   c. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada kepala daerah dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 385

(1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di instansi daerah kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan/atau aparat penegak hukum.

(2) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang diadukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) **Aparat penegak hukum** melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah **terlebih dahulu berkoodinasi** dengan **Aparat Pengawas Internal Pemerintah** atau lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi pengawasan.

(4) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

(5) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Norma yang ada dalam UU Pemda ini hanya mengatur tindakan penyidikan untuk aparatur sipil di daerah saja karena UU ini memang lebih banyak mengatur yang terkait dengan pemerintahan daerah.

Agar dapat memberikan kerangka regulasi yang lebih lengkap maka dinormakanlah dalam UU AP adanya pembatasan kewenangan dengan implikasi hukumnya dari Pasal 15 sd Pasal 21. Norma ini berlaku bagi seluruh penyelenggaraan pemerintahan termasuk di dalamnya pegawai ASN, presiden, gubernur, bupati/walikota dan wakil-wakilnya, serta anggota DPRD.

Dalam UU AP dari Pasal 15, 17 sd 21 harus dibaca sebagai satu kesatuan utuh yang saling berkaitan dan tidak hanya ditujukan untuk menilai tindakan/keputusan yang berimplikasi tindak pidana korupsi, namun juga dapat berimplikasi pada tindak pidana umum. Sesungguhnya *original intend* dari norma tersebut memang tidak hanya ditujukan untuk yang berimplikasi tindak pidana korupsi saja, namun juga bisa tindak pidana umum bahkan pada tindakan/keputusan yang berimplikasi administratif dan perdata. Untuk mendapatkan pemahaman yang utuh, saya kutipkan selengkapnya norma dimaksud sebagai berikut.

Pasal 15

(1) Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

a. masa atau tenggang waktu wewenang;

b. wilayah atau daerah berlakunya wewenang;

c. cakupan bidang atau materi wewenang.

Pasal 17

(1) Badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang.

(2) Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. larangan melampaui wewenang;

b. larangan mencampuradukkan wewenang; dan/atau

c. larangan bertindak sewenang-wenang.

Pasal 18

(1) Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan:

a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang;

b. melampaui batas wilayah berlakunya wewenang; dan/atau

c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan:

a. di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan; dan/atau

b. bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan.

(3) Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan:

a. tanpa dasar kewenangan; dan/atau

b. bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 19

(1) Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

(2) Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampur-adukkan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 20

(1) Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

(2) Hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

   a. tidak terdapat kesalahan;

   b. terdapat kesalahan administratif; atau

   c. terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

(3) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan.

(5) Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada badan pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang.

(6) Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada pejabat pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang.

Pasal 21

(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan.

(2) Badan dan/atau pejabat pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan.

(3) Pengadilan wajib memutus permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.

(4) Terhadap putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

(5) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara wajib memutus permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan banding diajukan.

(6) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.

Dengan adanya ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 UU AP, maka setiap pejabat yang keberatan dengan hasil pemeriksaan APIP karena dianggap menyalahgunakan kewenangan dapat mengajukan permohonan ke PTUN untuk meminta agar hakim PTUN menilai ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan kewenangan dalam setiap keputusan/tindakan yang dibuatnya. Dalam hal putusan PTUN yang sudah berkekuatan hukum tetap menyatakan tidak ada penyalahgunaan kewenangan, maka pejabat tersebut tidak dapat diperiksa dalam konteks hukum pidana, perdata maupun administrasi. Sedangkan apabila hakim PTUN dalam putusannya menyatakan pejabat tersebut terbukti menyalahgunakan kewenangan, maka terbukalah pintu bagi aparat penegak hukum untuk membawanya ke ranah pidana ataupun ranah hukum lainnya. Mekanisme dengan putusan PTUN yang berkekuatan hukum hanya sampai di tingkat banding diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang adil secara lebih cepat kepada pejabat penyelenggara pemerintahan terhadap status yang sedang dihadapinya.

D. Penutup

Penegakan hukum harus memberikan akses yang seluas-luasnya untuk memberikan perlindungan hukum kepada aparatur penyelenggara pemerintahan yang baik dan jujur serta tidak mempunyai motivasi untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain. Selain itu penegakan hukum juga harus membuka akses yang seluas-luasnya dan memberikan kemudahan kepada para penegak hukum yang baik dan jujur sehingga dapat membuktikan dakwaannya secara lebih mudah dengan mendasarkan pada putusan PTUN. Oleh karena itu, sistem norma yang ada harus memberikan akses yang seluas-luasnya agar penegakan hukum dapat berjalan dengan tegas, konsisten, jujur dan berkepastian hukum yang adil. UU ASN, UU Pemda dan UU AP mencoba membangun model penegakan hukum baru yang lebih memberikan kepastian hukum yang adil.

UU ASN, UU Pemda, dan UU AP selain berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial juga diarahkan sebagai sarana pemberdayaan bagi aparatur penyelenggara pemerintahan yang baik dan jujur. Desain ketiga UU ini tidak memberikan tempat bagi aparatur penyelenggara pemerintahan yang beriktikad buruk dan mempunyai motivasi jahat.

KEDUDUKAN DAN PENETAPAN DESA DAN DESA ADAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Oleh:

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.[1]

A. Pengantar

Setelah era desentralisasi, desa dan desa adat mendapatkan pengaturan secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

[1]Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur Jakarta. Paper disampaikan dalam acara Seminar Nasional Tentang Kedudukan Desa Adat Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia di Fakultas Hukum Universitas Udayana, Sabtu, 28 Juni 2014, Denpasar, Bali.

Dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diuraikan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa "Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 (dua ratus lima puluh) *"Zelfbesturende landschappen" dan "Volksgemeenschappen",* seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut". Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman karakteristik dan jenis desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa *(founding fathers)* ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".

Dalam sejarah pengaturan desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai desa tersebut belum dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa yang hingga saat ini sudah berjumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7).

Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan. Dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self-governing community dengan local self government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa, ditata sedemikian rupa menjadi desa dan desa adat. Desa dan desa adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal usul, terutama menyangkut pelestarian sosial desa adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli. Desa adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan desa, pembangunan desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah kabupaten/kota. Dalam posisi seperti ini, desa dan desa adat mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah dan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, di masa depan desa dan desa adat dapat melakukan perubahan wajah desa dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Istilah **desa** dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya dan masyarakat hukum adat/masyarakat setempat seperti nagari, kampung, huta, bori atau marga. Hal tersebut sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berupaya menata kembali pengaturan mengenai desa sehingga keberadaannya mampu mewadahi dan menyelesaikan berbagai permasalahan kemasyarakatan dan pemerintahan sesuai dengan perkembangan dan dapat menguatkan identitas lokal yang berbasis pada nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat dengan semangat modernisasi, globalisasi dan demokratisasi yang terus berkembang.

Pengaturan tentang desa terkini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Saat ini akan terjadi perubahan mendasar terkait pembuatan peraturan daerah yang berhubungan dengan desa dengan dasar undang-undang dan peraturan pemerintah terkait desa. Sementara secara khusus terkait desa adat terdapat beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yaitu: *pertama,* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 010/PUU-l/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,

Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam. *Kedua,* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 31/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual Di Provinsi Maluku. *Ketiga,* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 6/PUU-Vl/2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan. *Keempat,* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU–X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Putusan-putusan tersebut telah semakin membuka ruang kearah kebutuhan terbentuknya undang-undang tentang desa yang mengatur terkait materi desa adat. Kesatuan masyarakat hukum adat yang ditetapkan menjadi desa adat pada dasarnya adalah melaksanakan fungsi pemerintahan *(local self government)* dengan adanya wilayah dengan batas yang jelas, adanya pemerintahan, dan perangkat lain serta ditambah dengan salah satu pranata lain dalam kehidupan masyarakat hukum adat seperti perasaan bersama, harta kekayaan, dan pranata pemerintahan adat.

B. Otonomi Daerah dan Otonomi Desa

Pasal 18 UUD NKRI 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Selanjutnya berdasarkan konstitusi dibentuklah undang-undang pemerintahan daerah termasuk dalam hal pengaturan tentang otonomi daerah.

Pada dasarnya "Otonomi Daerah" memiliki perbedaan makna dengan "Otonomi Desa". Otonomi daerah merupakan implikasi dari kebijakan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan melalui penyerahan sebagian kewenangan pemerintah kepada daerah, sehingga pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Implikasi dari adanya "hubungan kewenangan" tersebut adalah lahirnya "hubungan keuangan" serta "hubungan pembinaan dan pengawasan" antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diganti dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedang terhadap desa di luar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri.

Kekhasan otonomi desa, minimal dapat ditinjau dari dua aspek. *Pertama*, otonomi desa bukan merupakan implikasi dari adanya penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah kepada pemerintah desa melalui kebijakan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan, meskipun dalam kedudukan pemerintahan desa sebagai subsistem dari pemerintahan nasional, tetap diatur pula tentang hubungan keuangan serta hubungan pembinaan dan pengawasan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan pemerintahan desa. *Kedua*, otonomi desa diselenggarakan berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat, sehingga otonomi desa lebih bermakna sebagai otonomi masyarakat desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan bersama sesuai dengan sistem nilai sosial budaya masyarakat setempat, meskipun dalam pelaksanaannya perlu menggunakan pola administrasi pemerintahan modern. Hal ini berimplikasi pada penggunaan "istilah desa atau sebutan lain", seperti nagari, kampung, huta, bori, atau marga, serta memfungsikan lembaga adat untuk mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan desa.

C. Penetapan Desa dan Desa Adat

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota. Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa desa yang berkedudukan di wilayah kabupaten/kota dibentuk dalam sistem pemerintahan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa "Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 "*Zelfbesturende landschappen*" dan "*Volksgemeenschappen*", seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut". Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan desa adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.

Desa adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi kepemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat desa adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Desa adat memiliki hak asal usul yang lebih dominan daripada hak asal usul desa sejak desa adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah masyarakat. Desa adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan hak asal usul.

Pada dasarnya kesatuan masyarakat hukum adat terbentuk berdasarkan tiga prinsip dasar, yaitu genealogis, teritorial, dan/atau gabungan genealogis dengan teritorial. Yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan gabungan antara genealogis dan teritorial. Dalam kaitan itu, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi dari kesatuan masyarakat hukum adat tersebut telah ada dan hidup di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti huta/nagori di Sumatera Utara, gampong di Aceh, nagari di Minangkabau, marga di Sumatera bagian selatan, tiuh atau pekon di Lampung, desa pakraman/desa adat di Bali, lembang di Toraja, banua dan wanua di Kalimantan, dan negeri di Maluku.

Di dalam perkembangannya, desa adat telah berubah menjadi lebih dari 1 (satu) desa adat; 1 (satu) desa adat menjadi desa; lebih dari 1 (satu) desa adat menjadi desa; atau 1 (satu) desa adat yang juga berfungsi sebagai 1 (satu) desa/kelurahan. Oleh karena itu, undang-undang ini memungkinkan perubahan status dari desa atau kelurahan menjadi desa adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia atas prakarsa masyarakat. Demikian pula, status desa adat dapat berubah menjadi desa/kelurahan atas prakarsa masyarakat.

Secara normatif pengaturan desa adat dan penetapannya diatur mulai dari Pasal 96 sampai dengan 111 UU Nomor 6 Tahun 2014 dan dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pasal 29 ayat (1) menjelaskan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan inventarisasi desa yang ada di wilayahnya yang telah mendapatkan kode desa. Pasal 29 ayat (2) hasil inventarisasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menetapkan desa dan desa adat yang

ada di wilayahnya. Pasal 29 ayat (3) Desa dan desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

Dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 mengatur hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme penetapan desa adat. Pasal 30 ayat (1) menjelaskan bahwa penetapan desa adat dilakukan dengan mekanisme: *pertama,* pengidentifikasian desa yang ada. *Kedua,* pengkajian terhadap desa yang ada yang dapat ditetapkan menjadi desa adat. Kemudian Pasal 30 ayat (2) menjelaskan bahwa pengidentifikasian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota bersama majelis adat atau lembaga lainnya yang sejenis. Kemudian dalam Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa bupati/walikota menetapkan desa adat yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil identifikasi dan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30. Pasal 31 ayat (2) penetapan desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan peraturan daerah. Pasal 31 ayat (3) rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disetujui bersama dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota disampaikan kepada gubernur untuk mendapatkan nomor register dan kepada menteri untuk mendapatkan kode desa. Pasal 31 ayat (4) rancangan peraturan daerah yang telah mendapatkan nomor register dan kode desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan menjadi peraturan daerah. Selanjutnya Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penataan desa diatur dengan peraturan menteri.

Terkait desa adat pada prinsipnya desa adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan desa, pembangunan desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah kabupaten/kota. Dalam posisi seperti ini, desa dan desa adat mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah dan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, di masa depan desa dan desa adat dapat melakukan perubahan wajah desa dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.

Pasal 96 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi desa adat. Pasal 97 ayat (1) penetapan desa adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 memenuhi syarat: *pertama,* kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional; *kedua,* kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan *ketiga*, kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya: *pertama,* masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok; *kedua,* pranata pemerintahan adat; *ketiga,* harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau *keempat* perangkat norma hukum adat. Kemudian Pasal 98 ayat (1) desa adat ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Pasal 98 ayat (2) menjelaskan bahwa Pembentukan Desa Adat Setelah Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memerhatikan faktor penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa dan sarana prasarana pendukung.

Dalam implementasinya, kemungkinan terdapat kesulitan untuk mempertahankan keberadaan desa dan desa adat secara bersama-sama karena adanya terdapat penjelasan Pasal 6 UU Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi: "Ketentuan ini untuk mencegah terjadinya tumpang tindih wilayah, kewenangan, duplikasi kelembagaan antara desa dan desa adat dalam 1 (satu) wilayah maka dalam 1 (satu) wilayah hanya terdapat desa atau desa adat. Untuk yang sudah terjadi tumpang tindih antara desa dan desa adat dalam 1 (satu) wilayah, harus dipilih salah satu jenis desa sesuai dengan ketentuan undang-undang ini."

D. Penutup

Untuk melaksanakan UU Nomor 6 Tahun 2014 dan PP Nomor 43 Tahun 2014 pemerintah daerah memiliki kewenangan dan dapat melakukan perubahan status yaitu:

1. status desa dapat diubah menjadi desa adat,
2. kelurahan dapat diubah menjadi desa adat,
3. desa adat dapat diubah menjadi desa, dan
4. desa adat dapat diubah menjadi kelurahan

Perubahan status tersebut berdasarkan prakarsa masyarakat yang bersangkutan melalui musyawarah desa dan disetujui oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Dalam hal desa diubah menjadi desa adat, kekayaan desa beralih status menjadi kekayaan desa adat. Apabila kelurahan berubah menjadi desa adat, kekayaan kelurahan beralih status menjadi kekayaan desa adat, dan apabila desa adat berubah menjadi desa, kekayaan desa adat beralih status menjadi kekayaan desa, dan dalam hal desa adat berubah menjadi kelurahan, kekayaan desa adat beralih status menjadi kekayaan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Dalam implementasinya mungkin terdapat masyarakat atau kelompok masyarakat yang keberatan dengan materi muatan penjelasan Pasal 6 UU Nomor 6 Tahun 2014. Terhadap keberatan tersebut negara menyediakan mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

RAJAWALI PERS

[Halaman ini sengaja dikosongkan]



BAGIAN 2

HUKUM DALAM PERSPEKTIF PANCASILA DAN UUD 1945

RAJAWALI PERS

UNDANG-UNDANG DASAR 1945 KEDUDUKAN DAN ARTINYA BAGI KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

Oleh:

Prof. Dr. T. Sri Sumantri, S.H.

A. Pendahuluan

Selama kurang lebih 40 tahun (dari 5 Juli 1959 sampai tanggal 21 Mei 1998).[1] Jurusan Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum/Sekolah Tinggi Hukum, baik negeri maupun swasta, sangat kering mahasiswa. Oleh dosen-dosen yang mengasuh mata kuliah yang termasuk dalam cabang Hukum Tata Negara, masalah tersebut pernah menjadi bahan diskusi dan analisis. Timbul pertanyaan, mengapa minat masuk "jurusan" Hukum Tata Negara demikian kering?

Ada dua kemungkinan jawaban yang dapat dikemukakan:

Seorang sarjana hukum yang memiliki spesialisasi Hukum Tata Negara "dianggap" tidak mempunyai masa depan yang cerah. Hal itu disebabkan ilmu Hukum Tata Negara tidak dapat digunakan mencari uang.

Hal itu diperkuat lagi ketika dalam kurun waktu 1959-1998, di Indonesia berlaku konfigurasi *politik totaliter.*[2] Selama berlakunya konfigurasi politik seperti itu, penguasa negara sering kali memanipulasi Hukum Tata Negara. Hal ini terjadi, antara lain, ketika sekelompok elite politik ingin mempunyai hubungan yang erat dengan seorang tokoh politik (*political figure*) yang mempunyai peranan menentukan dalam pengambilan keputusan; yang kemudian memunculkan "dipilih dan diangkatnya" seseorang menjadi presiden seumur

[1]5 Juli 1995 adalah peristiwa dikeluarkannya Dekrit Presiden untuk kembali ke UUD 1945 dan 21 Mei 1998 adalah peristiwa lengsernya Presiden Soeharto yang kemudian digantikan oleh B.J. Habibie yang menandai dimulainya "era reformasi".

[2]Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*, 1998.

hidup. Keputusan ini melanggar Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatakan, presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama 5 (lima) tahun. Hal berikutnya adalah, dikeluarkannya Ketetapan *Majelis Permusyawaratan Rakyat* tentang *Referendum*. Seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang diberi wewenang mengubah Undang-Undang Dasar adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang merupakan badan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Dengan demikian, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang *Referendum* itu (yang artinya memberikan wewenang kepada rakyat untuk secara langsung mengubah undang-undang dasar) melanggar Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945.

Pemikir di belakang Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat di atas, kemungkinan besar ingin meniru *Republik Prancis ke-5*, yang konstitusinya dapat diubah melalui referendum. Akan tetapi, mereka lupa bahwa di Prancis hal itu diatur dalam konstitusinya (Pasal 89).

Kedua, Hukum Tata Negara merupakan salah satu cabang hukum yang mempunyai hubungan sangat erat dengan politik. Hal itu disebabkan, cabang hukum ini antara lain mengatur materi-muatan yang berkenaan dengan kekuasaan seperti antara lain jabatan presiden dan wakil presiden, jabatan dewan perwakilan rakyat, dan jabatan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Bahkan, objek penyelidikan ilmu Hukum Tata Negara dan ilmu politik dapat dikatakan sama. Dalam kepustakaan Hukum Tata Negara dapat diketahui bahwa Hukum Tata Negara (*Staatsrecht*) mempunyai dua macam arti, yaitu sebagai ilmu Hukum Tata Negara (*staatsrechtswetenschap*) dan sebagai Hukum Tata Negara positif (*positief staatsrecht*). Sebagai ilmu, Hukum Tata Negara mempunyai objek penyelidikan yaitu sistem pengambilan keputusan (dalam) negara yang distrukturkan (diatur) dalam hukum (tata negara) positif.[3]

Karena hubungannya yang erat dengan politik (kekuasaan), pemerhati Hukum Tata Negara (*staatsrechtsbeoefenaar*) menjadi kritis. Sikap kritis ini memerlukan adanya keberanian untuk mengemukakan kebenaran secara jujur. Memang, dikalangan guru besar atau pakar Hukum Tata Negara sering kali terjadi perbedaan pandangan. Adanya perbedaan pendapat adalah wajar dalam ilmu pengetahuan. Akan tetapi, perbedaan pendapat dan pandangan ini memunculkan predikat baru pada seorang guru besar. Ada *Guru Besar Kampus, ada Guru Besar Penguasa, ada Guru Besar Pengusaha, dan bahkan ada GBHN, yaitu Guru Besar Hanya Nama*.[4] Itulah wajah Hukum Tata Negara selama kurun waktu 40 tahun.

Setelah itu, persoalan dalam Hukum Tata Negara menjadi minat banyak orang ketika Presiden Soeharto menyatakan diri berhenti dari jabatan presiden pada 21 Mei 1998. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, apabila presiden meninggal dunia, berhenti,

---

[3]Burkens, 1984.

[4]Pelesetan GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) menjadi akronim dari "Guru Besar Hanya Nama" merupakan sindiran tajam yang dilontarkan penulis. Garis-garis Besar Haluan Negara menurut UUD 1945 yang lama merupakan salah satu tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat yang pada masa Orde Baru sangat dikenal di kalangan rakyat. Pelesetan yang dilakukan penulis sangat mencerminkan situasi keilmuan semasa Orde Baru yang sangat kental dipengaruhi politik masa itu – editor.

atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia (presiden) diganti (kan) oleh wakil presiden sampai habis waktunya. Penggantian jabatan presiden berdasarkan Pasal 8 di atas menjadi bahan diskusi di berbagai tempat. Muncullah pakar-pakar baru Hukum Tata Negara, yang "berbau" politik.[5]

Apakah ini yang antara lain menyebabkan seorang guru besar Hukum Tata Negara Belanda (*Erasmus Universiteit*), yaitu *Hencvan Maarseveen*[6] menamakannya *politiekrecht* (hukum politik)?

Untuk kepentingan itu, dia menulis sebuah karangan yang diberi judul "*Politiekrecht, als Opvolger van het Staatsrecht*" (Hukum Politik, sebagai Pengganti Hukum Tata Negara).

Seorang pakar dan guru besar Hukum Tata Negara Indonesia, yang dapat disebut Bapak Hukum Tata Negara Indonesia, yaitu Prof. Mr. Djokosoetono (almarhum), juga mengemukakan adanya hubungan antara Hukum Tata Negara dan politik. Beliau mengatakan bahwa politik dapat diibaratkan dengan daging, sedangkan Hukum Tata Negara adalah kulitnya. Ini berarti bahwa daging tidak dapat hidup tanpa kulit, sedangkan kulit tidak mempunyai arti apa-apa tanpa daging.

Bagaimana kita mengetahui adanya Hukum Tata Negara?

B. Sumber-sumber Hukum Tata Negara

Untuk mengetahui dan memahami Hukum Tata Negara suatu negara, termasuk negara Indonesia, kita harus mengetahui sumber-sumber hukumnya. Yang dimaksud dengan sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan (Ketetapan MPR No. III/MPR/2000). Dalam pada itu, kita juga mengenal adanya berbagai macam sumber hukum, seperti sumber hukum dalam arti material (*welbron*), sumber hukum dalam arti formal (*kenbron*), dan sumber hukum dasar nasional (ketetapan MPR No III/MPR/2000).

Yang dimaksud dengan sumber hukum dalam arti material ini adalah sumber hukum dasar nasional. Menurut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No.III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perudang-undangan yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, sumber dari segala sumber hukum negara itu adalah *Pancasila* sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. *Pancasila* terdiri dari Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

---

[5]Ini berhubungan dengan kasus penyerahan jabatan Presiden kepada Wakil Presiden B.J. Habibie oleh mandataris MPR Soeharto tanpa Soeharto lebih dulu memberikan pertanggungjawabannya kepada pemberi mandat, yaitu MPR.

[6]Maarseveen, *op.cit*.

Kemudian yang dimaksud dengan sumber hukum dalam arti formal meliputi sumber tertulis dan sumber tidak tertulis. Adapun sumber hukum, dalam arti formal ini adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7, Ayat I, UU No. 10 Tahun 2004[7] terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar (Konstitusi) 1945,
2. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang,
3. Peraturan Pemerintah,
4. Keputusan Presiden,[8]
5. Peraturan Daerah.

Selain yang dikemukakan di atas, masih ada sumber hukum dalam arti formal yang lain, seperti hukum tidak tertulis, pendapat pakar yang berpengaruh, dan yurisprudensi. Dalam Hukum Tata Negara, sumber hukum tidak tertulis itu adalah konvensi, baik yang berupa kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan maupun yang merupakan *"expressed agreement"* (kesepakatan yang dinyatakan dengan tegas).

Yang hendak dibicarakan khusus dalam kesempatan ini adalah undang-undang dasar (*grondwet*) atau konstitusi (*constitutie, constitution*). Mengapa dalam setiap negara terdapat undang-undang dasar? Adakah hubungan antara undang-undang dasar dengan perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan? Apa materi-muatan undang-undang dasar?

C. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945

Seperti kita ketahui, istilah undang-undang dasar merupakan terjemahan dari perkataan Belanda *grondwet*. Dalam kepustakaan Belanda, selain *grondwet* juga digunakan istilah *constitutie*. Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama, sebab selain konstitusi tertentu (*geschreven constitutie, written constitution)* juga dikenal undang-undang dasar tidak tertulis (*ongeschreven grondwet, unwritten constitution*). Dengan demikian, baik undang-undang dasar maupun konstitusi terdiri atas bagian yang tertulis dan bagian yang tidak tertulis.

Tidak ada satu negara pun di dunia ini, betapa pun kecilnya negara itu, yang tidak mempunyai konstitusi (undang-undang dasar). Mengapa demikian? Untuk menjawab pertanyaan di atas, perlu dijawab lebih dahulu apa yang dimaksud dengan negara.

---

[7]Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 10 Tahun ini diubah dengan UU No.12 Tahun 2011 dengan Pasal 7 ayat (1)-nya menyebutkan: Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: (a). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b). Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c). Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (d). Peraturan Pemerintah; (e). Peraturan Presiden; (f). Peraturan Daerah Provinsi; dan (g). Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

[8]Lihat catatan kaki 7 di atas, yang mengganti sebutan "Keputusan Presiden" menjadi "Peraturan Presiden" Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ini diubah dengan UU No.12 Tahun 2011 dengan Pasal 7 ayat (1)-nya menyebutkan: Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: (a). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b). Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c). Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (d) Peraturan Pemerintah; (e) Peraturan Presiden; (f). Peraturan Daerah Provinsi; dan (g). Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Negara adalah organisasi kekuasaan. Dikatakan organisasi kekuasaan karena dalam setiap negara terdapat pusat-pusat kekuasaan, baik yang terdapat dalam suprastruktur politik maupun yang terdapat dalam infrastruktur politik. Suprastruktur politik itu, di Indonesia meliputi Majelis Permusyawaratan Rakyat, presiden dan wakil presiden, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, badan pemeriksa keuangan, mahkamah agung, mahkamah konstitusi, dan komisi yudisial. Sementara itu, infrastruktur politik terdiri atas partai politik, golongan kepentingan, golongan penekan, alat komunikasi politik, dan tokoh-tokoh politik *(political figures)*.

Pusat-pusat kekuasaan tersebut mempunyai kekuasaan, artinya mempunyai kemampuan memaksakan kehendaknya kepada pihak lain. Kekuasaan tersebut, seperti dikatakan oleh Lord Acton, *tend to corrupt* (cenderung korup), sedangkan *absolute power corrupt absolutely* (kekuasaan absolut korup secara absolut). Karena kecenderungn kekusaan *(power)* bersalah guna itulah diperlukan adanya usaha membatasi atau mengendalikan kekuasaan. Pertanyaan yang memerlukan jawaban adalah, dengan cara bagaimana kekuasaan itu dikendalikan (dibatasi)?

Karena negara merupakan organisasi yang meliputi sejumlah manusia yang sangat banyak, diperlukan adanya satu sistem pengendalian (sistem pembatasan) yang efektif. Hal itu dilakukan melalui hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis) yang bernama konstitusi atau undang-undang dasar. Dengan demikian, *hakikat konstitusi adalah pengendalian atau pembatasan kekuasaan dalam negara*. Kalau demikian, materi-muatan apa saja yang harus terdapat dalam setiap undang-undang dasar ?.

Sebelum hal ini dijawab, perlu diketahui lebih dahulu hubungan antara undang-undang dasar dan perjuangan politik bangsa untuk mendirikan negara. Seperti kita ketahui, undang-undang dasar sebagai sebuah dokumen formal berisi: [9]

1. hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau;
2. pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang, maupun untuk masa yang akan datang;
3. suatu keinginan (kehendak), dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin;
4. tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa.

Walaupun undang-undang dasar diadakan untuk waktu jauh ke depan, isinya tidak dapat dilepaskan dari suasana ketika undang-undang konstitusi itu dibentuk. Artinya, mereka yang terlibat dalam pembentukan undang-undang dasar, sedikit atau banyak dipengaruhi oleh lingkungan pada waktu merencanakan undang-undang dasar. Karena konstitusi dibuat untuk waktu yang terbatas, di samping itu masyarakat terus mengalami perubahan, ada kemungkinan, yang tercantum dalam undang-undang dasar ada yang tidak sesuai lagi. Itulah sebabnya, para pembentuk konstitusi sepakat untuk mengadakan pasal yang memungkinkan konstitusi itu diubah.

[9]Sri Soemantri, *op.cit*., hlm. 2. 48.

Hanya perlu diperhatikan, jangan sampai undang-undang dasar itu mudah diubah *(flexible constitution)*. Ini karena undang-undang dasar berisi berbagai peraturan tentang organisasi negara yang sifatnya mendasar. Namun, di lain pihak, jangan pula perubahannya sangat sukar sehingga keinginan/kehendak untuk mengubah undang-undang dasar tidak tersalurkan.

Dari penelitian yang dilakukan terhadap konstitusi-konstitusi yang ada, diketahui bahwa pada umumnya setiap konstitusi sekurang-kurangnya mengatur tiga kelompok materi-muatan:[10]

1. adanya pengaturan tentang perlindungan hak asasi manusia dan warganya;
2. adanya pengaturan tentang susunan ketatanegaraan negara yang mendasar;
3. adanya pengaturan tentang pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga mendasar.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh seorang guru besar Hukum Tata Negara Belanda (*van Maarseveen cs, 1978*) konstitusi suatu negara merupakan:[11]

1. Dokumen nasional *(a national document)*. Artinya, mempunyai sebuah konstitusi itu adalah kehendak untuk menunjukkan kepada dunia luar tentang identitas negara sendiri,
2. Dokumen politik dan hukum (*a politico-legal document*). Artinya, konstitusi merupakan alat untuk pembentukan sistem politik dan sistem hukum negara sendiri.
3. Sertifikat (piagam) kelahiran negara (*a birth certificate*). Artinya, konstitusi merupakan tanda kedewasaan (rakyat, bangsa) dan tanda lahirnya sebuah negara kebangsaan yang merdeka.

Seperti kita ketahui, Undang-Undang Dasar yang berlaku di Indonesia sekarang ini dirancang oleh sebuah badan yang bernama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) yang dalam bahasa Jepang disebut *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai*. Rancangan Undang-Undang Dasar tersebut dibuat oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional Indonesia yang berjumlah 68 orang, dengan latar belakang pendidikan, organisasi, asal-usul, dan agama yang berbeda-beda.[12]

Walaupun dirancang dalam suasana penjajahan Jepang, materi-muatan yang terdapat di dalamnya, lebih-lebih pembukaannya, merupakan hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau. Rancangan undang-undang dasar tersebut ditetapkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, satu hari setelah Proklamasi.

Meskipun demikian, terdapat kesan bahwa lembaga negaranya dipengaruhi oleh *Indische Staatsregeling* yang dianggap sebagai "Undang-Undang Dasar" Hindia Belanda, kecuali

[10]*Ibid.,* hlm. 51.
[11]Marseveen, *op.cit*.
[12]Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1987.

lembaga-negara Majelis Permusyawaratan Rakyat. Mengenai hal ini dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Presiden dan Wakil Presiden - *Gouverneur-Generaal* dan *Luitenant Gouverneur General*
2. Dewan Pertimbangan Agung - *Raad van Nederlandsch-Indie*
3. Dewan Perwakilan Rakyat - *Volksraad*
4. Mahkamah Agung - *Hooggerechtshof*
5. Badan Pemeriksa Keuangan - *Algemene Rekenkamer*

Undang-Undang Dasar 1945 itu semula hanya terdiri dari 37 pasal, ditambah dengan 4 Aturan Peralihan dan 2 Aturan Tambahan. Yang perlu dicatat adalah bahwa Undang-Undang Dasar ini baru diundangkan dalam Berita Republik Indonesia pada tanggal 15 Februari 1946. Bersamaan dengan itu diundangkan pula *Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945*.[13] Undang-Undang Dasar yang sejak 31 Januari 1950 sampai 5 Juli 1959 tidak berlaku lagi untuk seluruh wilayah Negara Indonesia ini, diberlakukan kembali dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 1959 tentang Dekrit Presiden kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959).

Dengan berhentinya Jenderal Besar (Pur) Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia, tuntutan reformasi menjadi semakin keras. Tuntutan tersebut juga berkenaan dengan reformasi konstitusi (*constitutional reform*). Itulah sebabnya, pada bulan Oktober 1999, Majelis Permusyawaratan Rakyat melakukan perubahan atau amandemen yang pertama terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan pada bulan Agustus 2000 melakukan perubahannya yang kedua. Demikian pula, dua perubahan lainnya dilakukan pada November 2001 (perubahan ketiga), dan Agustus 2002 (perubahan keempat).

D. Masalah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945

Menurut teori, perubahan terhadap sebuah konstitusi mengandung 4 (empat) aspek, yaitu:

1. prosedur perubahannya;
2. mekanisme yang dilakukan;
3. sistem perubahan yang dianut;
4. substansi yang akan diubah.

[13]Koesnodiprodjo, Himpunan Undang-Undang, Peraturan-Peraturan, Penetapan-Penetapan Pemerintah Republik Indonesia dari 1945 smpi 1950, Penerbit "SK Seno", Jakarta, 1961.

1. Prosedur Perubahan

Prosedur perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam Pasal 37 yang berisi tiga kaidah hukum, yaitu:

1. bahwa yang diberi kewenangan untuk mengubah undang-undang dasar adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. bahwa untuk mengubah undang-undang dasar, harus hadir sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (*quorum*);
3. bahwa keputusan tentang perubahan tersebut sah, apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari yang hadir.

Menurut pendapat saya, prosedur yang diatur dalam Pasal 37 di atas masih termasuk mudah. Di samping itu, masih belum diatur perubahan terhadap Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terhadap bentuk dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan terhadap bentuk pemerintah. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan terhadap prosedur tersebut dan tentang hal ini, ternyata Majelis Permusyawaratan Rakyat sudah melakukan perubahan terhadap Pasal 37 (perubahan keempat), yang disahkan pada 10 Agustus 2002. Pasal 37 yang baru tersebut seluruhnya berbunyi:

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 37

1. Usul Perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah Majelis Permusyawaratan Rakyat.
2. Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
3. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis.
4. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
5. Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

2. Mekanisme yang Dilakukan

Seperti kita ketahui, Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur mekanisme perubahan terhadap undang-undang dasar. Dalam praktik, mekanisme perubahan tersebut mengikuti ketentuan tentang tingkat-tingkat persidangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hal ini terjadi ketika dilakukan perubahan yang pertama.

Waktu itu, kepada Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat ditegaskan agar melakukan berbagai persiapan tentang hal itu. Untuk keperluan tersebut dibentuk Panitia Ad Hoc I yang membahas masalah perubahan undang-undang dasar. Panitia Ad Hoc I ini menjaring berbagai masukan dari masyarakat, termasuk para pakar. Masukan-masukan ini diolah oleh Panitia Ad Hoc I untuk akhirnya "diputuskan" oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang kemudian melaporkannya kepada Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Setelah dilakukan pemandangan umum, majelis membentuk Komisi (A, B, C) dalam Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat yang akan melakukan perubahan terhadap undang-undang dasar dan menetapkan bahwa hal itu dibahas dalam Komisi A, yang hasilnya disampaikan pada Sidang Pleno untuk diputuskan.

3. Sistem Perubahan yang Dianut

Pada umumnya, dikenal adanya dua macam sistem perubahan, yaitu sistem Prancis dan sistem Amerika Serikat. Menurut sistem Prancis, apabila akan dilakukan perubahan terhadap konstitusinya, yang disampaikan kepada rakyat melalui referendum itu adalah konstitusi yang telah mengalami perubahan. Melalui referendum ini rakyat Prancis menentukan, apakah menerima konstitusi "yang baru" atau menolaknya.

Hal ini berbeda dengan sistem Amerika Serikat. Di Amerika, yang berwenang mengubah konstitusi adalah Negara-Negara Bagian. Apabila sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari seluruh Negara-Negara Bagian, baik melalui konvensinya maupun melalui badan perwakilan rakyatnya, menyetujui usul perubahan, sejak tercapai angka 2/3 (dua per tiga) terjadilah perubahan terhadap Konstitusi Amerika Serikat. Perubahan tersebut "ditempelkan" pada konstitusi Amerika Serikat dengan nama Amandemen. Sistem perubahan yang berlaku di Indonesia juga seperti yang berlaku di Amerika Serikat. Mengapa demikian?

Pada waktu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan undang-undang dasar, konstitusi yang ditetapkan bukan merupakan bagian dari suatu bentuk peraturan tertentu. Sebagai contoh dapat dikemukakan perubahan yang dilakukan pada Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Bentuk hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Federal, sedangkan substansinya adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Pada waktu ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 selain sebagai bentuk hukum adalah juga substansi. Oleh karena itu, tidak mungkin Undang-Undang Dasar 1945 diubah dengan menggunakan bentuk tertentu, apalagi derajatnya lebih rendah.

4. Substansi yang Akan Diubah

Undang-Undang Dasar yang berlaku sekarang ini dirancang oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan ditetapkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia

pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-undang dasar tersebut berlaku untuk seluruh negara Republik Indonesia:

a. antara 1945 – 1949;

b. antara 1959 sampai sekarang (meskipun sejak Oktober 1999 UUD 1945 telah mengalami perubahan melalui empat kali amandemen, yaitu pada 19 Oktober 1998, 18 Agustus 2000, 10 November 2001, dan 10 Agustus 2002).

Undang-Undang Dasar 1945 telah berlaku selama 56 tahun sejak tulisan ini dibuat pada tahun 2001.[14] Selama berlakunya sampai 21 Mei 1998,[15] Undang-Undang Dasar 1945 tidak sepenuhnya dilaksanakan. Bahkan, dalam periode pertama berlakunya,[16] sistem pemerintahannya telah berubah menjadi sistem pemerintahan parlementer pola Kerajaan Inggris. Hal ini berlangsung terus sampai berlakunya konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS). Konstitusi Republik Indonesia Serikat sendiri hanya berlaku selama kurang lebih 8 (delapan) bulan. Hal itu disebabkan oleh adanya desakan dari rakyat Indonesia agar negara Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. Proses perubahan ke bentuk negara kesatuan dilakukan dengan jalan mengubah Konstitusi RIS. Hal itu dilakukan melalui Undang-Undang Federal Nomor 7 Tahun 1950, yang hanya terdiri dari dua pasal:

Pertama : Pasal I, yang berisi Undang-Undang Dasar Sementara 1950;

Kedua : Pasal II, yang mengatur saat berlakunya undang-undang dasar, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950, telah dibentuk Konstituante Republik Indonesia melalui pemilihan umum tahun 1955. Tugas Konstituante adalah menetapkan undang-undang dasar tetap untuk menggantikan konstitusi yang bersifat sementara. Karena Konstituante dianggap tidak berhasil menetapkan undang-undang dasar, Pemerintah Republik Indonesia melalui Presiden Republik Indonesia mengusulkan kepada Konstituante agar Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan sebagai undang-undang dasar yang tetap untuk menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950.

Ternyata semua fraksi dapat menyetujui usul tersebut, dengan catatan, fraksi-fraksi yang semula menghendaki dasar negara Islam mengusulkan agar sila pertama Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu sila Ketuhanan Yang Maha Esa, ditambah dengan tujuh perkataan yang berasal dari Piagam Jakarta.[17] Keputusan mengenai hal ini dilakukan melalui pemungutan suara.

---

[14]Tulisan ini disampaikan dalam memperingati Ulang Tahun ke-75 penulis di Universitas Padjadjaran Bandung pada tanggal 9 Juni 2001.

[15]Tanggal 21 Mei 1998 adalah sat lengsernya Presiden Soeharto yang digantikan oleh wakilnya, B.J. Habibie, yang pada saat itu juga dilantik menjadi Presiden RI.

[16]Pertama kali UUD 1945 diberlakukan adalah sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sampai tahun 1949, yaitu selama pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta.

[17]Tambahan kata-kata itu adalah: "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" setelah kata-kata Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ternyata usul tersebut tidak didukung oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari yang hadir (*quorum*). Ini berarti, untuk kedua kalinya Konstituante tidak berhasil menetapkan undang-undang dasar tetap.

Bersamaan dengan kegagalan Konstituante menetapkan undang-undang dasar tetap itu, keadaan politik di tanah air terus mengalami gejolak, di antaranya meletusnya pemberontakan PRRI[18] di Sumatera pada tahun 1957. Oleh karena itulah, setelah negara dinyatakan dalam keadaan bahaya, Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 1959 tentang Dekrit Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959).

Ternyata selama berlakunya UUD 1945, dari tahun 1959 sampai dengan "lengsernya" Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998, Undang-Undang Dasar 1945 tidak dilaksanakan sepenuhnya. Bahkan, dalam praktik kehidupan ketatanegaraan, kedudukan Presiden lebih dominan daripada Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hal ini terjadi, baik dalam kurun waktu 1959-1967[19] maupun dalam kurun waktu 1967-1998. Menurut istilah Moh. Mahfud MD, antara tahun 1959 sampai tahun 1998 berlaku konfigurasi politik totaliter.[20] Oleh karena itu, setelah bergulirnya tuntutan reformasi, dimulailah upaya melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Perubahan Pertama ditujukan untuk memberdayakan Dewan Perwakilan Rakyat dan membatasi Pemilihan kembali Presiden dan Wakil Presiden hanya untuk satu kali masa jabatan lagi, sedangkan Perubahan Kedua antara lain meliputi Pasal-pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan Pasal 36.

Ternyata, dalam Sidang Tahunan 2000, perubahan undang-undang dasar yang telah disiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat belum dapat diselesaikan. Itulah sebabnya kemudian keluar Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IX/MPR/2000 tentang Penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk mempersiapkan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka mempersiapkan rancangan perubahan undang-undang dasar tersebut, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat telah mengangkat 31 orang pakar dalam berbagai bidang ilmu untuk memberikan masukan kepada Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat. Para pakar tersebut meliputi bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya dan agama, serta pendidikan.[21]

---

[18]PRRI singkatan dari Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia.

[19]Tahun 1967 adalah tahun ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) mencabut mandatnya dari Presiden Soekarno (akhir masa pemerintahan Soekarno) dan menetapkan Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia (awal pemerintahan Soeharto).

[20]Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, 1998.

[21]Ke-31 pakar tersebut diseleksi dari 62 pakar yang dijaring. Ke-31 pakar inilah yang kemudian ditetapkan sebagai anggota-anggota Komisi Konstitusi oleh MPR pada 7 Oktober 2003, dan sehari sesudahnya Prof. (Emeritus). Dr. H.R. Sri Soemantri Martosoewignjo, SH, terpilih sebagai ketuanya. Adapun Ketua Dewan Pakar lainnya selain Prof. Soemantri adalah Prof. Dr. Ismail Suny, S.H., MCL. Prof. Dr. H. R. Taufik Sri

Dalam bidang Hukum Tata Negara dan bidang politik, rancangan perubahan tersebut meliputi, antara lain: 1. Dasar negara; 2. Bentuk negara dan bentuk pemerintah; 3. Kedaulatan; 4. Rumusan negara hukum; 5. Sistem dua kamar dan kekuasaan legislatif; 6. Perubahan undang-undang; 7. Kekuasaan eksekutif; dan 8. Mahkamah Agung.

E. Penutup

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa undang-undang dasar yang berlaku di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perjuangan politik bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu, undang-undang dasar tersebut merupakan: *1. a national document* (dokumen nasional)*; 2. a politico-legal document* (dokumen politik dan hukum)*; 3. a birth certificate* (sertifikat kelahiran negara).

RAJAWALI PERS

Soemantri Martosoewignjo, S.H., juga dalam Dewan Pakar menjadi Ketua Sub-Komisi Hukum (Lebih jauh baca juga Purnama dan Hikmat Kusumaningrat, MENGAWAL KONSTITUSI, Pengabdian Seorang Guru Besar Prof. Dr. H.R. Taufik Sri Soemantri Martosoewignjo, S.H., Bandung: UNPAD PRESS, 2006. (editor).

PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DALAM PERSPEKTIF PANCASILA

Oleh:

Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si.[1]

A. Pendahuluan

Pada dasarnya hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena pada saat kelahirannya manusia telah bergaul dengan manusia lainnya yang disebut dengan masyarakat. Sehingga sebab itu, Cicero mengatakan bahwa *ubi societas ibi ius* (di mana ada masyarakat disitu ada hukum).[2] Hukum dibentuk oleh manusia untuk mengendalikan setiap pergaulan di antara manusia itu sendiri. Manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup berkelompok (*zoon politicon*). Dalam hidup berkelompok tersebut manusia berinteraksi dengan manusia yang lainnya sehingga hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk terjadi konflik atau pertentangan di antara mereka. Dengan konflik atau pertentangan tersebut maka akan terjadi perang semua orang melawan semua orang (*bellum omnium contra omnes*) yang berebut dan mempertahankan hak yang dimilikinya.

Dengan adanya konflik dan pertentangan tersebut maka diperlukan pemulihan keadaan seperti semula (*restitutio in integrum*) yaitu suatu keadaan yang seimbang dalam suasana yang damai, tertib dan aman. Untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur maka diperlukan adanya hukum. Hukum tersebut mempunyai peran yang sentral dalam menciptakan dan memberikan keadaan di mana masyarakat merasa terlindungi. Di mana hukum dapat menawarkan perlindungan terhadap kesewenang-wenangan, perlindungan terhadap anarki dan juga perlindungan terhadap tirani yang dilakukan oleh pihak lain.[3]

---

[1]Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
[2]Teguh Prasetyo, *Hukum Dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Yogyakarta: Media Perkasa, 2013, hlm. 1.
[3]*Ibid.*, hlm. 2.

Pada saat ini setidaknya terdapat empat macam hukum yang di berlakukan oleh negara-negara di dunia, yaitu: *pertama, common law*. *Common law* yaitu hukum yang berkembang dan berlaku di negara-negara *anglo saxon* seperti, Inggris dan Amerika. C*ommon law* merupakan suatu tatanan hukum yang terutama tidak bertumpu pada aturan-aturan hukum yang dibentuk oleh pembuat undang-undang melainkan pada hukum yang ditemukan oleh para hakim pada saat dan kesempatan memeriksa perkara-perkara konkret atau kasus-kasus jadi ia adalah sebuah hukum kasuistis yang karenanya tersusun dan berbentuk secara kurang logis dan rasional dibandingkan dengan tatanan-tatanan hukum Eropa Kontinental, karena dijabarkan dan diturunkan dari kasus-kasus khusus, yang penyelesaiannya dilakukan melalui perbandingan dengan kasus-kasus lain, di mana perkara-perkara yang diputuskan di masa silam pada prinsipnya dianggap sebagai preseden-preseden yang mengikat[4] atau yang dikenal dengan istilah *judge made law*. Sehingga dalam *common law*, sumber hukum yang utama adalah yurisprudensi atau putusan pengadilan yang dibuat oleh hakim.

Kedua, *civil law*, yaitu hukum yang diberlakukan di negara-negara Eropa Kontinental, misalnya: Prancis, Jerman, dan Belanda. *Civil law* merupakan tatanan hukum yang bertumpu pada hukum tertulis atau hukum positif. Sehingga pembentuk undang-undang mempunyai peranan yang penting dan strategis untuk menentukan hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang akan di berlakukan di negara tersebut. Hukum positif atau peraturan perundang-undangan dari legislatif inilah yang kemudian digunakan oleh para hakim untuk memecahkan dan memutuskan kasus di pengadilan. Oleh sebab itu, sumber hukum utama dalam *civil law* adalah peraturan perundang-undangan.

Ketiga, hukum sosialis (*socialist law*) merupakan hukum yang lahir dan berkembang di negara-negara sosialis terutama di Uni Soviet, Eropa Timur, Korea Utara, China dan Kuba, serta beberapa negara Amerika Latin yang diilhami oleh filsafat dan ideologi marxisme. Hukum sosialis lahir bertujuan untuk mengimbangi dua kekuatan besar hukum di dunia yaitu *civil law* dan *common law*. Oleh Queigley ada beberapa ciri yang terdapat dalam hukum sosialis, yaitu:

1. hukum sosialis diprogram untuk lenyap secara perlahan-lahan bersamaan dengan hilangnya hak kepemilikian privat dan kelas-kelas sosial serta transisi menuju sebuah tatanan sosial komunistik;
2. negara-negara sosialis didominasi oleh sebuah partai politik tunggal;
3. di dalam sistem sosialis, hukum disubordinasikan untuk menciptakan sebuah tatanan ekonomi baru, di mana di dalamnya hukum privat diabsorbsi oleh hukum publik;
4. hukum sosialis memiliki sebuah karakter *pseudo relijius*;
5. hukum sosialis lebih bersifat prerogatif ketimbang normatif.[5]

---

[4]John Gilissen dan Frits Gorle, *Sejarah Hukum: Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 138-139.

[5]*Ibid.*, hlm. 264.

Keempat, hukum Islam (*Islamic law*) yaitu hukum yang lahir dan berkembang di negara-negara yang menganut atau menerapkan syari'at Islam dalam sistem hukumnya, misalnya Arab Saudi, Iran dan Mesir. Dalam hukum Islam, Al-Qur'an dan sunnah menjadi sumber hukum yang utama. Berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah tersebut sehingga hukum Islam sering disebut dengan hukum fikih. Menurut Joseph Schacht dalam bukunya yang berjudul *An Introduction to Islamic Law* mengatakan bahwa hukum Islam sangat berbeda dari hukum lainnya. Salah satu ciri yang membedakannya adalah pada hukum Islam terdapat sifat bidimensional, artinya bahwa dalam hukum Islam tidak hanya mengandung segi hubungan antara sesama manusia tetapi juga hubungan antara manusia dengan Allah.[6]

Begitu juga halnya dengan Indonesia, sebagai negara yang merdeka Indonesia seharusnya juga mempunyai hukumnya sendiri. Namun, sampai saat ini Indonesia masih belum mempunyai hukum tersendiri, sehingga dalam pemberlakuan hukum, Indonesia masih menerapkan pluralisme hukum. Hal ini terlihat dari beberapa macam hukum yang diberlakukan di Indonesia. Setidaknya ada empat hukum yang diberlakukan oleh Indonesia, yaitu Hukum adat, Hukum Islam, *civil law*; dan *common law*.

Hukum adat diberlakukan di Indonesia karena hukum adat merupakan hukum asli Indonesia karena yang lahir dari kebudayaan dan hidup di tengah-tengah masyarakat setempat. Menurut Van Vollenhoven dalam bukunya yang berjudul *Het Adatrecht van Nederlandsch*, bahwa hukum adat merupakan keseluruhan aturan-aturan tingkah laku yang berlaku bagi orang-orang bumiputera dan orang-orang timur asing yang mempunyai pemaksa dan sanksi, lagi pula tidak terkodifikasi.

Sementara itu, hukum Islam diberlakukan di Indonesia sejak masuknya agama Islam di Nusantara. Dengan mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam, maka hukum Islam atau syariat Islam mendominasi berhukum penduduk Indonesia terutama dalam hal hukum perkawinan, hukum waris dan hukum kekeluargaan. Selain hal tersebut, penerapan hukum Islam di Indonesia juga dikarenakan adanya penolakan yang luas bahwa hukum Islam teresepsi dalam hukum adat. Alasannya bahwa dengan meresepsi hukum Islam kedalam hukum adat maka telah menempatkan hukum Islam subordinasi terhadap hukum adat. Sehingga kurang tepat jika hukum Islam teresepsi dalam hukum adat.

Adapun hukum sipil (*civil law)* diberlakukan di Indonesia karena masuknya Belanda di Indonesia. Masuknya Belanda ke Indonesia maka secara langsung maupun tidak juga membawa sistem hukumnya ke Indonesia. Pengaruh sistem hukum sipil (*civil law*) terlihat dibidang hukum perdata, hukum pidana dan hukum dagang. Terutama dalam hal pengkodifikasian perundang-undangan. Sedangkan *common law* diterapkan di Indonesia melalui perjanjian-perjanjian atau konvensi-konvensi internasional yang mana Indonesia menjadi anggotanya, perjanjian antara para pengusaha, lahirnya institusi-institusi keuangan baru dan pengaruh

[6]Teguh Prasetyo, *loc.cit.*, hlm. 53.

sarjana hukum yang mendapat pendidikan di negara-negara anglo saxon seperti Amerika Serikat dan Australia.[7]

Penerapan atau pemberlakuan pluralisme hukum tersebut mengakibatkan terjadinya kerumitan dalam hukum di Indonesia. Kerumitan dalam hukum tersebut akan timbul mana kala antara hukum yang satu dengan hukum yang lain saling bertentangan/berbenturan. Bahkan pertentangan atau perbenturan dalam hukum tersebut tidak dapat dihindarkan. Hal ini dikarenakan antara keempat hukum tersebut secara ideologis berbeda. Hukum barat (*civil law* dan *common law*) dilandasi oleh ideologi liberal. Sedangkan hukum Islam dilandasi oleh ideologi keagamaan (Islam). Adapun hukum adat dilandasi oleh ideologi yang muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat/bangsa Indonesia.

Meskipun terjadi kerumitan dalam menerapkan keempat hukum tersebut, namun tidaklah mudah bagi Indonesia untuk membentuk hukumnya tersendiri yang sesuai dengan karakteristik bangsa. Oleh Lili Rasjidi, kesulitan bagi Indonesia untuk membangun hukum nasionalnya sendiri karena dipengaruhi oleh beberapa yaitu:

1. tidak terlampau banyak ahli hukum yang menaruh perhatian terhadap masalah-masalah hukum yang bersifat konseptual;
2. di antara ahli-ahli yang menaruh perhatian terhadap hal ini masih terdapat perbedaan pandangan tentang konsepsi dan ruang lingkup hukum sebagai suatu sistem;
3. kedua masalah tersebut didukung pula oleh berbagai masalah yang sangat berpengaruh terhadap gerak hukum dalam menyelenggarakan fungsinya, baik yang berasal dari faktor-faktor internal maupun dari faktor-faktor eksternal.[8]

Alasan sulitnya Indonesia dalam membangun hukum nasionalnya sendiri juga diungkapkan oleh Soetandyo Wignyosoebroto. Menurut beliau kesulitan Indonesia untuk membangun hukum nasional dikarenakan bukan hanya karena keragaman hukum rakyat yang umumnya tak terumus secara eksplisit itu saja, akan tetapi juga karena sistem pengelolaan hukum yang modern meliputi tata organisasi, prosedur-prosedur dan asas-asas doktrinal pengadaan dan penegakannya telah terlanjut tercipta sepenuhnya sebagai warisan kolonial yang tidak akan mudah di rombak atau digantikan begitu saja dalam waktu singkat. Apalagi membangun hukum nasional dengan bermula dari titik nol atau bertolak dari suatu konfigurasi baru yang masih harus ditemukan terlebih dahulu jelaslah tidak mungkin.[9]

Meskipun sulit untuk membangun hukum nasional tersendiri, namun dengan keberadaan keempat hukum tersebut, telah memberikan jalan bagi Indonesia untuk mempunyai

---

[7]*Ibid*., hlm. 79.

[8]Lili Rasjidi, *Pembangunan Sistem Hukum Dalam Rangka Pembinaan Hukum Nasional*, Dalam Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri (Penyunting), *Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum (Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. Bernard Arief Sidharta, SH)*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 130.

[9]Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia,* Cet. Kedua, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995, hlm. 187-188.

hukumnya tersendiri yang digali berdasarkan kepada nilai-nilai budaya yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia serta kepribadian bangsa dan negara Indonesia yaitu Pancasila. Dengan dibangunnya hukum nasional berdasarkan Pancasila maka akan tercipta hukum yang terintegrasi dan menghilangkan pluralisme hukum. Sehingga menghasilkan hukum yang harmonis, dalam arti selaras, serasi, seimbang dan konsisten serta tidak berbenturan dan tidak terdapat pertentangan di antara norma-norma hukum yang satu dengan norma hukum yang lainnya baik secara horisontal maupun vertikal. Dengan demikian, norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan sebagai subsistem dalam satu kesatuan kerangka hukum nasional tidak terhalang oleh perbedaan-perbedaan, tidak saling bertentangan dan tidak terjadi duplikasi dan tumpang tindih.[10]

B. Pancasila Sebagai Landasan Pembangunan Hukum di Indonesia

Pancasila yang telah ditetapkan/disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara telah menempatkan Pancasila sebagai dasar bagi landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam kehidupan hukum di Indonesia. Sehingga dalam pembangunan hukum di Indonesia harus dilandasi oleh nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terutama dalam kehidupan berhukum, Pancasila mempunyai tiga kedudukan, yaitu: sebagai (1) landasan filosofis; (2) landasan ideologis; (3) landasan yuridis. *Pertama*, Pancasila sebagai landasan filosofis. Pancasila sebagai landasan filosofis disebabkan karena Pancasila merupakan falsafah bangsa dan negara Indonesia. Sebagai falsafah, Pancasila berakar nilai-nilai dan budaya masyarakat dan bangsa Indonesia yang digali dari pandangan hidup bangsa yang merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar falsafah negara merupakan asli atau murni dari Indonesia meskipun secara tidak langsung juga mendapat pengaruh dari bangsa lain. Menurut Darmosoegondo, Pancasila sebagai dasar falsafah negara memenuhi empat syarat, yaitu:

1. dapat mempersatukan seluruh bangsa dan rakyat Indonesia yang susunan masyarakatnya majemuk;
2. bahwa dasar falsafah negara itu diterima dan disetujui oleh seluruh bangsa dan rakyat Indonesia;
3. bahwa dasar falsafah negara itu telah berakar dalam hati bangsa dan rakyat Indonesia;
4. bahwa dasar falsafah negara itu mampu memberikan pengarahan tujuan sehingga dapat dijadikan pedoman bagi perjalanan hidup bangsa kita dikemudian hari.[11]

Kedua, Pancasila sebagai landasan idelologis. Pancasila ditempatkan sebagai landasan ideologis bagi pembentukan hukum di Indonesia karena Pancasila merupakan ideologi

[10]*Ibid.,* hlm. 91-92.
[11]Soesanto Darmosoegondo, *Falsafah Pancasila*, Bandung: Alumni, 1975, hlm. 60.

nasional. Pancasila sebagai ideologi nasional dikarenakan Pancasila sebagai digali dan ditemukan dari nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat Indonesia itu sendiri. Sehingga Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan ideologi yang bersifat terbuka. Sebagai ideologi yang terbuka, maka Pancasila mempunyai sifat tanggap terhadap permasalahan dan dinamika kehidupan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat berbangsa serta bernegara. Hal ini juga diperkuat setidaknya oleh tiga syarat yang telah dipenuhi oleh Pancasila sebagai suatu ideologi terbuka, yaitu:

1. realitas, dalam arti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila mencerminkan realitas yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Ideologi harus memberikan citra bahwa dirinya adalah kenyataan dalam masyarakat itu sendiri;
2. identitas, dalam arti bahwa kadar idealisme yang terkandung dalam Pancasila mampu menumbuhkan motivasi, gairah, kepada para subjek pendukungnya sehingga apa yang terkandung dalam dirinya bukan sekadar utopia, tanpa makna, melainkan pada suatu saat benar-benar akan diwujudkan dalam kenyataan hidup;
3. fleksibilitas, dalam arti bahwa Pancasila tetap relevan dan tetap fungsional sebagai *deseingrund* dan *leitsmotif* dalam kenyataan hidup.[12]

Ketiga, Pancasila sebagai landasan yuridis. Karena Pancasila merupakan cita hukum (*rechtsidee*) dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Cita hukum Pancasila dapat dipahami sebagai bangunan berpikir yang mengarahkan hukum kepada cita-cita yang di cita-citakan oleh masyarakat Indonesia. Menurut Attamimi, Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*) akan melakukan dua fungsinya yang konstitutif dan yang regulatif terhadap sistem norma hukum Indonesia secara konsisten dan terus-menerus. Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee)* merupakan pencerminan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang berintikan:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. penghormatan atas martabat manusia;
3. wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara;
4. persamaan dan kelayakan;
5. keadilan sosial;
6. moral dan budi pekerti yang luhur;
7. partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan publik.[13]

Disisi lain Pancasila juga sebagai sumber dari segala sumber hukum. Makna Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah bahwa dalam pembentukan konstitusi

[12]Koento Wibisono Siswomihardjo, *Pancasila Suatu Telaah Ideologik Dalam Perspektif 25 Tahun Mendatang,* Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada, 1996, hlm. 9.

[13]Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia,* Cet. Kedua, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 185.

atau undang-undang dasar dan peraturan perundang-undangan di bawahnya harus mengacu dan berlandaskan kepada Pancasila. Dengan demikian Pancasila mempunyai fungsi konstitutif dan fungsi regulatif. Jika dilihat dari jenjang norma hukum Hans Kelsen, maka Pancasila berkedudukan sebagai *grundnorm* (norma dasar) atau *staatfundamentalnorm* (norma fundamental negara).

C. Pembangunan Hukum Nasional dalam Perspektif Pancasila

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa Indonesia menerapkan pluralisme dalam hukum. Pluralisme tersebut dapat terlihat dengan diadopsinya empat sistem hukum, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam, sistem *civil law* dan sistem *common law*. Keberadaan keempat sistem hukum tersebut seharusnya memberikan jalan bagi bangsa Indonesia untuk membentuk hukum nasionalnya sendiri yang berdasarkan kepada nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat dan bangsa Indonesia.

Jadi, hukum yang hendak dibangun itu secara hierarki piramidal tersusun atas cita hukum Pancasila, asas-asas hukum nasional, dan kaidah-kaidah hukum positif yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, pranata dan kaidah hukum adat sepanjang masih hidup dalam kenyataan dan belum diangkat menjadi ketentuan undang-undang, kaidah-kaidah hukum Islam sejauh sudah diresepsi dalam hukum adat atau sudah menjadi ketentuan undang-undang dan hukum kebiasaan.[14] Dengan demikian, hukum Indonesia merupakan hukum yang dibangun dari proses penemuan, pengembangan, adaptasi, bahkan kompromi dari berbagai hukum yang telah ada dan mencerminkan jiwa bangsa (*volkgeist*) Indonesia.

Savigny mengatakan bahwa *dasrecht wird gemacht, est ist und wird mit dem volke* (hukum itu tidak dibuat, melainkan tumbuh dan berkembang bersama masyarakat) tersebut.[15] Sehingga dalam pembangunan hukum Indonesia harus menggali dan memahaminya dari nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat di Indonesia. Sehingga hukum yang hendak dibangun tidak bersifat statis dan beku melainkan hukum yang bersifat dinamis diperbarui terus-menerus menurut kebutuhan dan kemauan masyarakat.

Bahwa selama ini terkesan pembangunan hukum di Indonesia dilakukan secara pragmatis tidak tersistematis dan terstruktur sehingga pembangunan hukum di Indonesia terkesan tambal sulam, acak-acakan dan tidak mengakar pada nilai-nilai kehidupan masyarakat serta jiwa bangsa Indonesia. Akibatnya, produk hukum yang dihasilkan juga tidak dapat berlaku efektif yang bisa mendukung cita-cita kemerdekaan dan cita-cita berbangsa dan bernegara yaitu untuk melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

[14]Bernard Arief Sidharta, *loc.cit.*, hlm. 81.
[15]Teguh Prasetyo, *loc.cit.*, hlm. 25.

Dengan demikian, bisa diartikan bahwa hukum yang hendak dibangun adalah hukum yang hidup atau *living law,* yaitu kemauan rakyat yand dijadikan sumber dari pembangunan dan pembaruan hukum tersebut. Hal ini sesuai dengan pandangan dari aliran *sociological jurisprudence* bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Tatanan hukum di Indonesia harus mengacu atau berlandaskan kepada cita hukum (*rechtsidee*) Pancasila. Sehingga Cita hukum (*rechtsidee*) Pancasila dalam pembangunan sistem hukum nasional mempunyai tiga nilai yaitu:

1. nilai dasar, yaitu asas-asas yang diterima sebagai dalil yang sedikit banyak mutlak. Nilai dasar Pancasila tersebut adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan.
2. nilai instrumental, yaitu pelaksanaan umum dari nilai-nilai dasar. terutama berbentuk norma hukum yang selanjutnya dikristalisasi dalam peraturan perundang-undangan.
3. nilai praktis, yaitu nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kenyataan yang berasal dari nilai dasar dan nilai instrumental. Sehingga nilai praktis sesungguhnya menjadi batu uji apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat Indonesia. Misalnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum atau penegakan hukum.

Ketiga nilai tersebut kemudian dikonkretisasikan ke dalam norma-norma hukum. Pengkonkretisasian ketiga nilai tersebut sangatlah penting karena hukum yang hendak dibangun harus dapat memadukan dan menyelaraskan kepentingan nasional Indonesia baik yang bertaraf nasional, regional maupun global. Sehingga dengan berpijak pada nilai-nilai Pancasila sebagai bintang pemandu untuk menguji dan memberikan arah pada hukum positif di Indonesia. Sehingga oleh Muladi, Pancasila dijadikan *margin of appreciation doctrine* yang senantiasa menjiwa pengembangan hukum di Indonesia.

Oleh karena itu, dalam pembentukan hukum nasional, harus ada jaminan bagi penegakan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Yang mampu menampung kebutuhan hukum yang sesuai dengan perkembangan masyarakat guna menciptakan ketertiban dan keadilan. Selain itu juga yang mampu memberikan kerangka dan aturan-aturan hukum yang efisien dan responsif terhadap penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa kini dan masa yang akan datang. Sehingga dalam pembangunan hukum nasional berdasarkan Pancasila harus mencakup:

1. nilai ketuhanan. Artinya bahwa dalam pembentukan hukum di Indonesia harus dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan atau keagamaan. Selain itu juga, dalam setiap pembentukan hukum harus ada jaminan bagi kebebasan beragama dan tidak boleh ada hukum yang mengistimewakan salah satu agama tertentu dan menganaktirikan agama yang lainnya;
2. nilai kemanusiaan. Artinya bahwa dalam setiap pembentukan hukum harus ada jaminan dan penghormatan hak-hak asasi manusia;

3. nilai persatuan. Ini berarti bahwa dalam pembentukan hukum harus memerhatikan persatuan atau integritas bangsa dan negara. Dalam pembentukan hukum tidak boleh mengakibatkan perpecahan (disintegrasi) dan memecah belah bangsa dan negara;
4. nilai kerakyatan. Artinya bahwa dalam pembentukan hukum harus dilandasi oleh nilai-nilai demokratis yang melibatkan semua unsur yang ada di negara baik pemerintah, legislatif maupun masyarakat;
5. nilai keadilan sosial. Artinya bahwa dalam pembentukan hukum nasional harus bertujuan untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.[16]

Pembangunan hukum yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila tersebut bertujuan agar masyarakat jangan sampai mengalami aleniasi atau keterasingan dalam hukum. Jika sampai terjadi masyarakat teralieniasi atau terasing dalam hukum, maka akan membawa konsekuensi yang besar, yaitu: *pertama*, hukum kemungkinan besar hanya akan menjadi teks yang tidak memiliki makna sosial yang signifikan. *Kedua*, hukum akan menjelma menjadi beban atau faktor pemicu benturan (*chaos*) dalam masyarakat. *Ketiga*, akan terjadi ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri sehingga hukum akan kehilangan kewibawaannya dihadapan masyarakat yang diaturnya.[17]

Tujuan pembangunan hukum nasional tersebut hanya akan dapat dicapai, apabila tercipta suatu pola pandang tentang hukum yang hendak dibangun itu tidak saja hukum dalam pengertian gejala sosial, akan tetapi hukum yang terkait dengan nilai-nilai dasar dan ideologi, nilai-nilai budaya, nilai-nilai moral dan susila serta nilai-nilai keadilan. Bahkan dari hasil seminar tentang hukum nasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, telah merekomendasikan bahwa hukum nasional yang dibangun haruslah:

1. berlandaskan Pancasila (filosofis) dan UUD 1945 (Konstitusional);
2. berfungsi mengayomi, menciptakan ketertiban sosial, mendukung pelaksanaan pembangunan, dan mengamankan hasil-hasil pembangunan.[18]

Dengan berpatokan pada kaidah dan ciri sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka hukum nasional Indonesia berdasarkan Pancasila setidaknya mempunyai karakter dan alur pikir sebagai berikut.

1. hukum nasional dibuat sesuai dengan cita-cita bangsa, yakni masyarakat adil dan makmur berdasar falsafah negara;
2. hukum nasional dirancang untuk mencapai tahap tertentu dari tujuan negara sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945;

---

[16]Teguh Prasetyo, *loc.cit.*, hlm. 85.
[17]*Ibid.*, hlm. 84.
[18]Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum,* Cet. kelima, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008, hlm. 71.

3. hukum nasional harus menjamin integrasi bangsa dan negara baik teritori maupun ideologi, mengintegrasikan prinsip demokrasi dan nomokrasi, artinya pembangunan hukum harus mengundang partisipasi dan menyerap aspirasi masyarakat melalui prosedur dan mekanisme yang fair, transparan dan akuntabel; dan berorientasi pada pembangunan keadilan sosial; dan menjamin hidupnya toleransi beragama yang berkeadaban.[19]

Hukum nasional yang dilandasi dan dipedomani serta dijiwai oleh nilai-nilai falsafah Pancasila bertujuan agar hukum nasional Indonesia mampu memuaskan semua pihak, karena hukum berdasarkan Pancasila bersifat terbuka yang mampu menampung aspirasi yang tumbuh dan berkembang dalam tatanan nasional, regional maupun di dunia internasional karena adanya pengaruh globalisasi, juga harus bersifat adaptif yaitu dapat menyesuaikan diri dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Hukum yang mampu memuaskan semua pihak menurut Teubner adalah hukum yang responsif. Pembentukan hukum yang responsif penekanannya adalah hukum sebagai legitimasi keinginan atau nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, dengan bercirikan peran dominasi masyarakat dibandingkan dengan peran negara. Hukum yang responsif hanya dapat lahir jika ada demokratisasi legislasi, tanpa demokratisasi (partisipasi masyarakat) dalam proses legislasi tidak akan pernah melahirkan hukum yang mandiri. Hukum yang bersifat mandiri inilah yang diharapkan untuk menciptakan hukum nasional yang mengakomodasi nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Karena selama ini pembangunan hukum di Indonesia merupakan strategi pembangunan hukum yang konservatif karena kekuasaan terbesar dalam pembentukan hukum berada di lembaga negara yaitu eksekutif dan legislatif.

Hukum nasional Indonesia yang responsif berlandaskan pada Pancasila mengemban dua fungsi, yakni fungsi ekspresif dan fungsi instrumental. Menurut Arief Sidharta, fungsi ekspresif mengungkapkan pandangan hidup, nilai-nilai kebudayaan dan keadilan. Sedangkan fungsi instrumental, hukum nasional sebagai sarana untuk menciptakan dan memelihara ketertiban, stabilitas dan prediktabilitas, sarana untuk melestarikan budaya-budaya dan mewujudkan keadilan, sarana pendidikan serta pengadaban masyarakat, dan sarana pembaruan masyarakat (mendorong, mengkanalisasi dan mengarahkan pada perubahan masyarakat).[20] Dengan demikian, hukum Indonesia mengandung unsur melindungi, memajukan kesejahteraan, melaksanakan ketertiban, perdamaian dan keadilan bagi masyarakat. Sehingga dengan meminjam istilah Sahardjo maka hukum Pancasila berfungsi sebagai pengayoman.[21]

Fungsi pengayoman tersebut mengisyaratkan bahwa keberadaan negara beserta dengan perangkat yang mendukungnya mempunyai tugas untuk memberikan pengayoman dan perlindungan terhadap segenap elemen bangsa Indonesia. Dalam artian ini bahwa hukum

---

[19]Ahmad M. Ramli, *Membangun Hukum Nasional Yang Demokratis Serta Masyarakat Yang Berbudaya dan Cerdas Hukum*, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol. 6, No. 2, Agustus 2008, hlm. 13.

[20]Bernard Arief Sidharta, *op.cit.*, hlm. 189.

[21]Teguh Prasetyo, *loc.cit.*, hlm. 90.

pengayoman mengandung makna melindungi manusia secara pasif (negatif) dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif (positif) dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan manusia yang memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh.[22] Hukum pengayoman dilakukan dengan usaha mewujudkan:

1. ketertiban dan keteraturan yang memunculkan prediktabilitas;
2. kedamaian yang berkentraman;
3. keadilan (*distributif, komutatif, vindikatif* dan *protektif*);
4. kesejahteraan dan keadilan sosial;
5. pembinaan akhlak luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[23]

Fungsi hukum pengayoman dapat terwujud apabila hukum mampu memberikan rasa aman kepada kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Hukum dijadikan oleh rakyat sebagai tempat untuk mengayomi dan melindungi dari tindakan-tindakan yang menimbulkan keresahan, ketidakamanan serta tindakan yang dapat melanggar hak-hak individu setiap orang. Bila hukum dapat melindungi dan mengayomi seluruh rakyat Indonesia, maka hukum akan memperoleh kewibawaan di mata dan hati rakyat.

Bertolak dari pemikiran di atas diharapkan hukum nasional berdasarkan Pancasila dapat menjadi kekuatan yang memberikan keseimbangan di antara nilai-nilai yang bertentangan di dalam masyarakat. Sistem hukum harus mampu memberikan "titik-titik keseimbangan" dalam upaya negara melakukan pembangunan yang perubahannya sangat cepat. Perubahan sangat cepat tersebut pada hakikatnya akan menyebabkan hilangnya keseimbangan lama, baik dalam hubungan antarindividu maupun kelompok di dalam masyarakat.

Hukum Pancasila yang mengayomi dan melindungi dapat terwujud apabila hukum mampu memberikan rasa aman dan tenteram terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara serta terhadap rakyat secara keseluruhan. Hukum menjadi tempat perlindungan dan pengayom bagi rakyat dari tindakan yang mengancam dan merusakan rasa aman, ketenteraman dan hak-hak asasi. Sehingga hukum Pancasila adalah hukum responsif yang berwibawa dimata dan dihati seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Demikian hukum Pancasila diharapkan mampu memenuhi keinginan kita selama ini yaitu sebagai hukum yang berkeadilan dan bermartabat.

Hukum yang berkeadilan berdasarkan Pancasila adalah rumusan keadilan yang terlaksana dalam masyarakat Indonesia adalah keadilan yang menekankan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban yaitu hak untuk menikmati hasil pembangunan dengan kewajiban darma baktinya. Dengan adanya rumusan keadilan ini, maka pembangunan hukum nasional dalam

---

[22]Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Pengembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Padjajaran, Jilid III, No. 1, 1970.

[23]Bernard Arief Sidharta, *loc.cit.*, hlm. 191.

negara hukum Pancasila pada dasarnya bertujuan mengarahkan untuk melindungi: (1) segenap bangsa Indonesia, (2) seluruh tumpah darah Indonesia, (3) cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, (4) masyarakat Indonesia dan individu-individu (5) jiwa, kebebasan individu, kehormatan, dan harta bendanya, (6) pelaksanaan pembangunan (hukum harus berfungsi sebagai sarana penunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh).[24]

Hukum menciptakan masyarakat bermartabat adalah hukum yang mampu memanusiakan manusia artinya bahwa hukum yang memperlakukan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan menurut hakikat dan tujuan hidupnya. Hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk yang mulia sebagai ciptaan Tuhan Yang maha Esa sebagaimana yang tercantum dalam sila ke-2 Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempunyai nilai pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajibannya serta mendapatkan perlakuan yang adil terhadap manusia, terhadap diri sendiri, alam sekitar dan terhadap Tuhan.[25]

D. Penutup

Hukum sejatinya harus sesuai dengan kepentingan masyarakat yang diaturnya, hal ini sebagaimana pandangan dari aliran hukum sejarah (*historical jurisprudence*) dan juga aliran *sociological jurisprudence*. Dalam aliran hukum sejarah dikatakan bahwa hukum bersumber pada jiwa rakyat. Sedangkan dalam aliran *sociological jurisprudence* dikatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*living law*) di dalam masyarakat.

Dengan konsep ini setiap negara mempunyai hukum nasionalnya sendiri termasuk negara Indonesia. Indonesia sebagai negara yang merdeka seyogianya memiliki hukum nasionalnya tersendiri. Yaitu sebuah hukum nasional yang dibangun dari proses penemuan, pengembangan, adaptasi, bahkan kompromi dari berbagai hukum yang telah ada. Atau setidak-tidaknya hukum nasional yang hendak dibangun adalah hukum yang bersumber dari bumi Indonesia sendiri.

Oleh sebab itu, pembangunan hukum nasional di Indonesia harus didasarkan dan dilandasi oleh nilai-nilai kehidupan dan kebudayaan bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Dalam membangun hukum nasional, harus ada jaminan bagi penegakan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, Hal ini bertujuan menampung kebutuhan hukum yang sesuai dengan perkembangan masyarakat guna menciptakan ketertiban dan keadilan. Selain itu juga yang mampu memberikan kerangka dan aturan-aturan hukum yang efisien dan responsif terhadap penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa kini dan masa yang akan datang. Sehingga hukum nasional yang hendak dibangun dapat menciptakan (1) hukum yang mampu mengikuti perkembangan masyarakat, baik masyarakat secara nasional, regional maupun internasional (2) hukum dapat berlaku efektif di dalam masyarakat; (3) adanya harmonisasi hukum; (4) tidak bertentangan dengan tujuan bangsa dan negara Indonesia.

[24]Teguh Prasetyo, *loc.cit.*, hlm. 92.
[25]*Ibid.,* hlm. 93.

Daftar Bacaan

Darmosoegondo, Soesanto, *Falsafah Pancasila*, Bandung: Alumni, 1975.

Gilissen, John dan Gorle, Frits, *Sejarah Hukum: Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2005.

Kusumaatmadja, Mochtar, *Fungsi dan Pengembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Padjajaran, Jilid III, No. 1, 1970.

Prasetyo, Teguh, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Yogyakarta: Media Perkasa, 2013.

Ramli, Ahmad M., *Membangun Hukum Nasional yang Demokratis Serta Masyarakat Yang Berbudaya dan Cerdas Hukum*, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol. 6, No. 2, Agustus 2008.

Rasjidi, Lili, *Pembangunan Sistem Hukum dalam Rangka Pembinaan Hukum Nasional*, Dalam Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri (Penyunting), *Butir-butir Pemikiran Dalam Hukum (Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. Bernard Arief Sidharta, SH)*, Bandung: Refika Aditama, 2008.

Sidharta, Bernard Arief, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Cet. Kedua, Bandung: Mandar Maju, 2000.

Siswomihardjo, Koento Wibisono, *Pancasila Suatu Telaah Ideologik Dalam Perspektif 25 Tahun Mendatang*, Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada, 1996.

Syaukani, Imam dan Thohari, A. Ahsin, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Cet. Kelima, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Wignjosoebroto, Soetandyo, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Cet. Kedua, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.

MENEMUKAN KEMBALI WATAK HUKUM PANCASILA

Oleh:

Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.M.

Roda reformasi yang digerakkan enam belas tahun yang lalu, ternyata masih belum menampakkan adanya transformasi kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik, kecuali melahirkan kebebasan dalam berbagai aspeknya. Hal ini dengan sangat demonstratif dan kasat mata ditunjukkan oleh berbagai fenomena menyedihkan, seperti kesusahan hidup masyarakat kecil yang tetap merana, rasa keadilan diinjak-injak oleh aparatur hukum sendiri yang meluluhlantakkan kepercayaan masyarakat pada hukum, partai politik semakin pragmatis, irasional, disfungsional, dan disorientasi, kaum intelektual mengoyak martabatnya sendiri dengan "menggadaikan" idealismenya, kaum agamawan asyik sendiri dengan urusan teknis beribadat, pengusaha cenderung *"berebut"* jadi penguasa sehingga terjadi konflik kepentingan, media massa nyaris kehilangan *greget* karena dilanda kelelahan kreativitas, serta terjadi ignoransi dan resistensi pejabat terhadap kritik.

Nyaris setiap hari kita disuguhi sajian di televisi atau koran bagaimana kekerasan dipertunjukkan dengan mengenaskan dan mengharu biru. Bentrokan berdarah-darah antara polisi dengan mahasiswa atau masyarakat, yang konon mereka mengatasnamakan demokrasi. Bagaimana kita saksikan dengan kasat mata penyelesaian masalah politik (pilkada) di berbagai daerah dilakukan dengan mengerahkan massa yang berujung pada bentrokan di antara para pendukung. Musyawarah dalam proses pengambilan keputusan yang diajarkan oleh Agama, Pancasila, dan UUD 1945 nyaris ditanggalkan dari watak kepribadian kita.

Perlu kiranya mempertegas konsep-konsep kunci yang harus terelaborasi lebih aplikatif, detail dan implementatif, yakni bagaimana membangun fondasi hukum yang lebih rasional dengan muatan moral yang kental, serta bagaimana membumikan idealisme demokrasi yang berwajah keadaban ke dalam kehidupan politik praktis.

Mengapa jawabannya adalah muatan moral di dalam hukum yang rasional guna mengatur kehidupan demokrasi yang bersendikan nilai-nlai keadaban? Karena perihal moral merupakan penopang utama dalam pembangunan masyarakat yang bermartabat dan memiliki harga diri. Suatu keniscayaan bahwa negeri ini akan tegak mandiri, maju, dan sejahtera bila moral para pemimpinnya baik. Hal ini juga telah dilafadzkan dengan lugas oleh para *founding fathers* kita dengan mengatakan bahwa meskipun hukum masih terumuskan relatif sederhana dan belum lengkap mengatur ihwal ketatanegaraan yang holistik, namun apabila semangat (moralitas, integritas, kompetensi) para penyelenggara (aktor/pelaku) pemerintahan baik, maka baik pulalah jalannya pemerintahan. Jadi, yang terpenting adalah moralitas, budi pekerti yang luhur yang menjadi pilar utamanya.

Secara ilustratif dapat digambarkan bahwa dalam peristiwa Perang Dunia II tentara Jerman di bawah kepemimpinan Hitler berhasil menaklukkan dan mengalahkan pasukan Prancis. Menyaksikan itu salah seorang pemimpin Prancis di Parlemen mengatakan "Prancis diserang dan kalah bukan karena kelemahan, sedikitnya jumlah pasukan atau kemunduran industri dan kurang bagusnya hasil-hasil industri, melainkan disebabkan dekadensi (kemerosotan) moral, tidak fokus pada tujuan, hilangnya keteladanan, matinya hati nurani, ceroboh dalam menentukan sasaran, dan meluasnya fitnah. Semua itu telah menyebabkan kita (Prancis) terpuruk seperti sekarang ini."

Begitu pula dengan kekalahan yang dialami bangsa Arab dalam peperangan tahun 1967 melawan tentara Zionis. Saat itu, kekuatan Zionis telah menampar sekaligus memberi pelajaran kepada bangsa Arab perihal pentingnya berpegang pada moralitas sebelum mengasah kecakapan dalam bidang militer. Hal ini menunjukkan bahwa sekalipun memiliki strategi politik dan militer yang sangat maju, mereka tetap harus menelan kekalahan. Dan itu tak lain diakibatkan oleh kemerosotan moral.

Nilai penting moral juga berdampak pada perilaku individu manusia dengan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Barangkali dapat dikatakan bahwa perilaku manusia senantisa selaras dengan watak yang tertanam dalam jiwa. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Hamid Al Gazali bahwa "sesungguhnya semua sifat manusia tertanam dalam lubuk hatinya. Namun pengaruh yang ditimbulkannya akan terlihat dengan jelas pada anggota tubuh. Karenanya, seseorang tidak bergerak melainkan sesuai dengan sifat dalam hatinya".

*Het volks is redeloos, de regering is radeloos, het land is reddeloos (*Rakyat kehilangan daya pikir sehat, pemerintah kehilangan akal, negara kehilangan harapan). Perkataan orang Belanda pada abad ke-18 ini, tampaknya masih relevan untuk diucap ulang pada era reformasi sekarang ini, yang memang persis rakyat dan pemerintah kita sedang dilanda kehilangan akal sehat dan harapan.

Kita berkeyakinan bahwa langkah yang ditempuh oleh para pembaharu dalam upaya membenahi dan memperbaiki negeri ini adalah dengan membangun dan menyucikan jiwa serta menanamkan nilai-nilai moral yang terpuji. Simultan dengan itu, membangun etika keadaban (*civil ethics*) dalam masyarakat merupakan *common platform* yang menjadi komitmen

bersama, sehingga pada gilirannya ia akan berselancar serasi dan dinamis dalam gelombang demokrasi (*democratic wave*) yang kini tengah dibangun. Dengan demikian melalui *democratic civility* (masyarakat demokratis yang berkeadaban) yang menjunjung moralitas, maka *good governance* dan *positive citizenry* (kewargaan yang positif) akan dapat diwujudkan. Hal ini sangat perlu dan penting sebagai prasyarat pokok dalam rangka mewujudkan negara hukum yang berkeadilan, negara demokrasi yang berkeadaban, dan bermuara pada negara kesejahteraan yang berkemakmuran.

Tujuan hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan akhir hidup bernegara dan bermasyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dan falsafah hidup masyarakat itu sendiri, yakni keadilan (*rechtsvaardigheid* atau *justice*). Dengan demikian keberadaan hukum merupakan sarana untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup lahir batin dalam kehidupan bersama.

Melalui dan dengan hukum, individu atau masyarakat dapat menjalani hidup dan kehidupan secara layak dan bermartabat. Dengan demikian dalam setiap masyarakat senantiasa diperlukan keberadaan hukum bagaimanapun sederhananya. Oleh karenanya bagi Indonesia dapat dipastikan bahwa pembangunan di segala bidang, senantiasa memerlukan tatanan hukum dan tata perundang-undangan yang mampu memenuhi rupa-rupa tuntutan masyarakat dan zaman. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, maka hukum yang dapat berperan adalah hukum yang teratur dan tanpa menindas martabat kemanusiaan setiap warga masyarakat. Atau dengan kata lain yang dibutuhkan adalah hukum yang senantiasa mengabdi kepada kepentingan keadilan, ketertiban, keteraturan, dan kedamaian guna menunjang terwujudnya masyarakat yang sejahtera lahir batin. Tanpa kecuali, penyelenggara negara pun harus tunduk pada hukum, dan semua perbuatan hukum yang dilakukannya harus mendapat legitimasi secara normatif.

Namun, secara khusus masalah hukum di Indonesia dihadapkan kepada tantangan untuk mengembalikan hukum sebagai norma tertinggi baik bagi warga negara maupun bagi negara. Memuliakan hukum yang berkeadilan dimaknai dengan sikap dasar insan Indonesia untuk mengakui, menghormati, dan menempatkan hukum yang berintikan keadilan di atas kepentingan politik dalam tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Memuliakan hukum dalam kehidupan alam demokrasi berarti bahwa dalam membentuk hukum harus dilakukan melalui proses yang aspiratif, akomodatif, partisipatif, dan kolaboratif dengan tetap mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Hal ini relatif sulit ketika yang hadir adalah *legislative dictatorship*. Keras kepala dan ngototnya DPR dalam membentuk produk undang-undang yang masih mengandung dan mengundang kontroversi (tidak sejalan dengan aspirasi masyarakat luas) ditengarai memang parlemen kita lebih mengutamakan kepentingan "politik" sesaat (baca: uang, materi dan posisi) ketimbang kepentingan bangsa dan negara.

Meskipun beberapa kemajuan telah dicapai di bidang hukum, namun masih banyak didapati produk hukum yang tidak sejalan satu dengan lainnya. Selain itu juga masih terdapat produk hukum yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga

menimbulkan resistensi di dalam penerapannya. Sementara itu terjadi peningkatan apatisme masyarakat terhadap penegakan hukum yang dianggap telah meninggalkan nilai-nilai keadilan, diskriminatif serta kehilangan imparsialitasnya di dalam menangani berbagai kasus. Akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap penegakan hukum berada pada tahap yang memprihatinkan, sehingga menjauhkan dari upaya untuk mewujudkan supremasi hukum. Selanjutnya tingkat kesejahteraan aparatur hukum yang masih relatif kecil, seolah menjadi dasar pembenaran terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), sehingga penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara optimal. Kondisi ini berpengaruh buruk terhadap upaya pembangunan hukum yang rasional.

A. Moral Hukum Hukum Pancasila

Sudah disepakati secara utuh dan bulat oleh segenap bangsa Indonesia bahwa isi yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai norma fundamental negara (*staats fundamental norm*) tidak akan diubah bahkan akan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Oleh karena itu, norma-norma fundamental dalam Pembukaan UUD 1945 harus benar-benar tercermin dalam hukum yang akan dibangun dan diterapkan, sehingga hukum yang terbangun tersebut tidak boleh sedikitpun terjadi penyimpangan, bias, deviasi, kontradiksi dengan nilai-nilai yang terkadung dalam Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian, materi muatan Pembukaan UUD 1945 seharusnya menjadi landasan, rujukan, patokan, pedoman dan sekaligus sumber hukum utama bagi perencanaan hukum Nasional.

Di dalam Pembukaan UUD 1945 memuat Pancasila (Negara Berketuhanan), prinsip-prinsip dasar hak-hak asasi manusia, keadilan (Negara Hukum), kedaulatan rakyat (Negara Demokrasi), serta tugas dan kewajiban pemerintah (semua lembaga-lembaga negara) untuk mewujudkan negara kesejahteraan yang meliputi melindungi tumpah darah Indonesia, menyejahterakan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Nilai-nilai Pancasila sebagaimana pernah dinayatkan dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, pada hakikatnya adalah pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum serta cita-cita moral luhur yang meliputi suasana kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia. Dilihat dari kedudukannya, Pancasila sumber hukum yang paling tinggi, yang berarti menjadikan Pancasila sebagai ukuran dalam menilai hukum kita. Aturan-aturan hukum yang diterapkan dalam masyarakat harus mencerminkan kesadaran dan rasa keadilan sesuai dengan kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia.

Mengapa Pancasila dikualifikasi sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Karena dalam sila-sila Pancasila dengan tegas menyebut kata ‘adil’ dalam sila kedua dan ‘keadilan’ dalam sila kelima. Dengan demikian Pancasila adalah identik dengan keadilan bagi bangsa Indonesia.

Tujuan hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan akhir dari hidup bermasyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dan falsafah hidup Pancasila, yang menjadi dasar hidup masyarakat yang akhirnya bermuara pada keadilan.[1]Hukum harus mengandung nilai keadilan bagi semua orang. Mengartikan keadilan memang tidak mudah. Keadilan diartikan begitu beragam, suatu kata yang sangat tidak jelas, sarat dengan berbagai arti, dan tidak begitu mudah kita mencernanya.[2] **Ulpianus** mengatakan keadilan adalah kemauan yang bersifat terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya dimiliki. **Aristoteles** mengartikan keadilan dengan memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya *(due)* atau sesuatu yang menjadi miliknya. Menurut **Hart**, keadilan dan moralitas adalah sebagai berdampingan (koeksistensif), meskipun fakta berbicara bahwa keadilan adalah bagian tersendiri dari moralitas. Sedangkan **David Hume** menyatakan bahwa keadilan adalah aturan-aturan di mana barang-barang materil (kepemilikan/kemakmuran) ditujukan kepada individu-individu, dan moralitas keadilan terlihat dengan menghormati kepemilikan itu tanpa melakukan tindakan-tindakan memperoleh barang orang yang diperoleh secara tidak sah dan dikembalikan kepada pemiliknya.

Berbeda dengan **Helbert Spencer**, bahwa yang paling kuatlah yang harus didahulukan dan berhak mendapatkan keadilan, karena yang berhak untuk keadilan adalah mereka yang pertama memiliki nilai-nilai produktif dan kemakmuran. Sebagai penganut paham *survival of the fittest* (spesies yang kuat itulah yang mampu mempertahankan kelestariannya), menurut **Herbert Spencer**, anggota-anggota masyarakat yang tidak produktif, supaya diletakkan pada posisi paling bawah.[3]

John Rawls mengatakan keadilan sebagai kesetaraan *(justice is fairness)*, di mana perlu adanya keadilan yang diformalkan melalui konstitusi dan/atau hukum sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dari tiap individu dalam pergaulan sosial. Keadilan formal demikian menuntut kesamaan minimum bagi segenap masyarakat.[4] Dalam keadilan, menurut **John Rawls**, dibutuhkan tiga tuntutan moral. *Pertama,* kebebasan untuk menentukan diri sendiri, sekaligus juga independensi kepada pihak lain. *Kedua,* pentingnya distribusi yang sifatnya adil atas semua kesempatan, peranan, kedudukan, serta manfaat-manfaat atau nilai-nilai sosial asasi yang terdapat di masyarakat. *Ketiga,* tuntutan distribusi kebebasan dan kewajiban secara adil.[5]

Selanjutnya, menurut **John Rawls**, setiap orang memiliki hak menikmati nilai-nilai dan sumber daya sosial yang sama, namun sekaligus pula memiliki kewajiban untuk menciptakan kemungkinan yang membawa manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Tiga hak dan

---

[1]Mochtar Kusumaatmadja dan B Arief Sidharta, *op.cit.*, hlm. 49-50.

[2]Hari Chand, *Modern Jurisprudence*, Kuala Lumpur: International Law Book Service, 1994, hlm. 225.

[3]*Ibid*.

[4]John Rawls, *A Theory of Justice*, New York: The President and Fellowship of Harvard University Press Cambridge, Massachusetts, 1999, hlm. 22.

[5]*Ibid*., hlm. 95.

kewajiban dari setiap anggota masyarakat yakni, satu, keadilan dalam penataan ekonomi; dua, penataan sistem sosial dasar, dan tiga, kontribusi secara adil antargenerasi.[6]

Paham keadilan **John Rawls** mendapat inspirasi paham keadilan yang bersifat kontrak dari **John Locke**, **Rousseau**, dan **Immanuel Kant** sebagai para pendahulunya. **John Locke**, filsuf Inggris, terkenal karena mempertahankan hak milik pribadi secara moral. Hak untuk memiliki, menurut **Locke**, menjamin hak orang untuk memperoleh kehidupan yang layak dengan tenaganya sendiri. Dalil demikian dikemukakan berdasarkan tiga hal pemikiran. *Pertama*, Tuhan memberikan dunia kepada manusia secara bersama-sama; *kedua*, sejak manusia dilahirkan, ia sudah berhak untuk dilindungi, maka berhak untuk makan dan minum, serta hak-hak lain yang diberikan oleh alam untuk kelangsungan hidupnya; ketiga, setiap orang merupakan dirinya sendiri. Hak milik seseorang sebanyak tanah yang mampu diolahnya, dihasilkan atau dimanfaatkannya, berarti merupakan bagiannya sendiri, dan hakikatnya ia telah mengeluarkan tanah itu dari hak milik bersama.

Berdasarkan pengertian-pengertian keadilan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah suatu tuntutan mengenai sesuatu yang esensial dari setiap individu sebagai haknya yang tidak boleh dilanggar/dihalangi dan dijamin melalui formula hukum yang berisi hak dan kewajiban dalam pergaulan sosial. Keadilan dapat ditransformasikan melalui berbagai kepentingan kehidupan; fisik dan lahiriah; ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, keagamaan, dan spiritualitas.

Dengan demikian keberadaan hukum merupakan sarana untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup lahir batin dalam kehidupan sesama. Beberapa pendapat atau teori dapat diketengahkan berkenaan dengan tujuan dan fungsi hukum ini, sekurangnya terdapat dua teori tergolong klasik yang patut untuk disimak, yakni **Teori Etis** dan **Teori Utilitas**. Sedangkan teori lainnya hanya merupakan varian atau kombinasi dari kedua teori ini. Teori Etis, yang dipelopori oleh **Aristoteles**, berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan (*rechtsvaardigheid* atau *justice*) baik keadilan distributif maupun keadilan komutatif. Sedangkan Teori Utilitas menekankan bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau berguna (*doelmatig*) bagi orang, yakni mewujudkan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi sebanyak mungkin orang. Pelopor teori ini adalah **Jeremy Bentham.**

Kedua teori di atas pada dasarnya mengandung kelemahan yang sama, yakni terlalu berat sebelah. Teori Etis yang sangat mementingkan keadilan cenderung mengabaikan kepastian hukum (*rechtszekerheids*). Kecenderungan pengabaian terhadap kepastian hukum perlu dicermati mengingat dapat berakibat destruktif karena akan mengganggu aspek ketertiban. Padahal justru di dalam ketertiban suatu keadilan dapat diwujudkan dengan baik. Sebaliknya, Teori Utilitas cenderung mengabaikan keadilan dengan sangat mementingkan kepastian hukum. Adanya

[6] Ata, Andre, *Keadilan dan Demokrasi, Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Yogyakarta: Kanisius, 2001, hlm. 131.

kecenderungan pengabaian terhadap keadilan, juga akan berakibat destruktif mengingat hukum akan identik dengan kekuasaan. Sehubungan dengan kelemahan kedua teori tersebut, maka dewasa ini banyak pendapat yang berusaha mengombinasikan teori etis dan utilitas. Untuk kasus Indonesia, upaya kombinasi ini misalnya dapat disebut **Teori Pengayoman.**[7]

Menurut Teori Pengayoman, implementasi dalam tatanan hukum nasional harus bercirikan responsif terhadap perkembangan dan aspiratif terhadap pengharapan masyarakat. Atau dengan kata lain, hukum ditujukan untuk menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi, sehingga memungkinkan proses-proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar. Dengan demikian, secara adil setiap manusia memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan seluruh potensi (lahiriah dan batiniah) kemanusiaannya secara utuh. Adapun usaha mewujudkan pengayoman ini akan mencakup: (1) ketertiban dan keteraturan yang memunculkan prediktabilitas; (2) kedamaian yang berketenteraman; (3) keadilan yang meliputi: keadilan distributif,[8] keadilan komutatif,[9] keadilan vindikatif,[10] dan keadilan protektif;[11] (4) kesejahteraan dan keadilan sosial; (5) pembinaan akhlak luhur berdasarkan Ketuhanan YME.[12]

Khusus menyangkut kedamaian yang sejati akan terwujud manakala setiap warga masyarakat dapat merasakan ketenteraman lahir batin. Sedangkan ketenteraman akan diperoleh manakala setiap anggota masyarakat merasa yakin bahwa:

1. kelangsungan hidup dan pelaksanaan hak tidak bergantung pada kekuatan semata (fisik dan nonfisik);
2. sepanjang tidak melanggar hak dan merugikan orang lain, di mana tanpa rasa khawatir warga masyarakat:

---

[7]Menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya "Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional" menyatakan bahwa tujuan dari Hukum Pengayoman adalah melindungi manusia secara pasif (negatif) dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif (positif) dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi yang memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar, sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh, lihat B. Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1999, hlm. 190.

[8]Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang bagian atau jatah yang sesuai dengan jasanya. Yang menjadi asas pada keadilan distributif ini bukanlah persamaan bagian melainkan kesebandingan. Artinya, kewajiban pemimpin (organisasi) masyarakat untuk memberikan kepada warga masyarakat beban sosial, fungsi-fungsi, imbalan, balas jasa, dan kehormatan secara proporsional atau seimbang sesuai dengan kecakapan dan jasanya.

[9]Keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang bagian yang sama banyak tanpa memerhatikan jasanya. Yang menjadi asas dalam keadilan komutatif adalah persamaan. Keadilan komutatif adalah asas yang menguasai atau melandasi hubungan antarwarga masyarakat secara perseorangan, misalnya dalam hubungan jual beli atau tukar menukar. Artinya, keadiulan yang diukur dari kesenilaian antara prestasi dam kontra prestasi (antara jasa dan imbalan jasa) dalam hubungan antarwarga masyarakat.

[10]Keadilan vindikatif adalah memberikan ganjaran atau hukuman yang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan.

[11]Keadilan protektif adalah memberikan perlindungan kepada setiap orang sehingga tidak seorang pun akan mendapatkan perlakuan sewenang-wenang.

[12]Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1999, hlm. 191.

a. dapat secara bebas menjalankan apa yang diyakininya sebagai kebenaran;

b. dapat secara bebas mengembangkan bakat kesenangannya;

c. dapat merasa diperlakukan secara wajar, berperikemanusiaan, adil, dan beradab sekalipun pada waktu melakukan kesalahan.[13]

Sejalan dengan tujuan hukum tersebut, maka hal penting dan mendasar lainnya yang patut dicermati adalah berkenaan dengan fungsi hukum itu sendiri. Beberapa sumber kepustakaan menampakkan adanya nuansa keragaman pendapat tentang fungsi hukum. Kenyataan demikian tentunya akan melahirkan gagasan-gagasan yang akan saling melengkapi. **Joseph Raz** mengemukakan empat fungsi utama dari hukum (*there are four primary functions*), yakni[14]: (1) *Preventing undesirable behaviour and securing desirable behavior; (2) Providing facilities for private arrangement between individuals; (3) The provision of service and the redistribution of goods; (4) Settling unregulated disputes*.

Hampir senada dengan pendapat di atas, **N.E Algra (et.al**) menguraikan bahwa fungsi hukum dalam masyarakat ada tiga. Pertama, hukum merupakan suatu alat untuk membagikan hak dan kewajiban di antara para anggota masyarakat. Kedua, hukum merupakan pendistribusian wewenang untuk mengambil keputusan mengenai soal publik, soal umum (bukan privat) seperti halnya **Yoseph Raz**, AWY). Ketiga, hukum ialah aturan yang menunjukkan suatu jalan bagi penyelesaian pertentangan atau konflik yang dapat dipaksakan.[15]

Melengkapi pendapat di atas, **J.F Glastra van Loon** menguraikan bahwa fungsi hukum pada pokoknya adalah:[16] (1) penertiban (penataan) masyarakat, pengaturan pergaulan hidup (interrelasi dan interaksi antarmanusia); (2) penyelesaian pertikaian; (3) memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan, jika perlu dengan kekerasan; (4) pengaturan hal memelihara dan mempertahankan itu; (5) pengubahan tata tertib dan aturan dalam rangka penyesuaian pada kebutuhan masyarakat; (6) pengaturan hal perubahan itu.

Berkenaan dengan fungsi hukum dalam konteks pembangunan, diungkapkan oleh **Sunaryati Hartono** sebagai: (1) pemelihara ketertiban dan keamanan; (2) sarana pembangunan; (3) sarana penegak keadilan; (4) sarana pendidikan masyarakat.[17]

Melihat hukum secara fungsional pada akhirnya hukum dimengerti sebagai kumpulan nilai-nilai kehidupan, yang mengandung kadar kesadaran hukum masyarakat dan pengayom dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Setelah dilakukan pengujian dan pengkajian terhadap tujuan dan fungsi hukum seperti terurai di atas, menjadi jelas bahwa suatu yang

---

[13]Arief Sidharta, bahan kuliah "*Pengantar Ilmu Hukum*", Bandung: Fakultas Hukum Unpar, 1993, hlm. 1-2.

[14]Joseph Raz, *The Authority of Law*, 1988, hlm. 1-2.

[15]Algra N.E, (et.al), *Mula Hukum*, Bandung: Binacipta, 1983, hlm. 379-384.

[16]Disadur oleh B. Arief Sidharta, bahan kuliah PIH FH Unpar.

[17] Hartono, Sunaryati, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bandung: Binacipta, 1982, hlm. 10-30.

mustahil apabila hidup tanpa adanya hukum. Melalui dan dengan hukum, maka individu atau masyarakat dapat menjalani hidup dan kehidupan secara layak dan bermartabat.

Dengan demikian dalam setiap masyarakat senantiasa diperlukan keberadaan hukum bagaimanapun sederhananya. Oleh karenanya, bagi Indonesia dapat dipastikan bahwa pembangunan di segala bidang, senantiasa memerlukan tatanan hukum dan tata perundang-undangan yang mampu memenuhi rupa-rupa tuntutan masyarakat dan zaman. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, maka hukum yang dapat berperan adalah hukum yang teratur dan tanpa menindas martabat kemanusiaan setiap warga masyarakat. Atau dengan kata lain yang dibutuhkan adalah hukum yang senantiasa mengabdi kepada kepentingan keadilan, ketertiban, keteraturan, dan kedamaian guna menunjang terwujudnya masyarakat yang sejahtera lahir batin. Tanpa kecuali pemerintah pun harus tunduk pada hukum, dan semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemerintah harus mendapat legitimasi secara normatif.

Rupanya tidak dapat dihindari bahwa bola salju perubahan kelima UUD 1945 sudah bergulir dan kian membesar dan menguat. Terjadinya perubah struktur lembaga-lembaga negara yang mendasar dan sekaligus pula diubah kewenangan, tugas, dan kewajiban dari lembaga-lembaga negara tersebut, ternyata belum cukup mampu untuk menjamin terwujudnya negara hukum yang berkeadilan, negara demokrasi yang berkeadaban, dan negara kesejahteraan yang berkemakmuran secara merata.

Sudah disepakati secara utuh dan bulat oleh segenap bangsa Indonesia bahwa isi yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai norma fundamental negara (*staats fundamenteel norms*) tidak akan diubah bahkan akan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Oleh karena itu, norma-norma fundamental dalam Pembukaan UUD 1945 harus benar-benar tercermin kedalam pasal-pasal (Batang Tubuh) UUD 1945, yang tidak boleh sedikitpun terjadi penyimpangan, bias, deviasi, kontradiksi dengan nilai-nilai yang terkadung dalam Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian, materi muatan Pembukaan UUD 1945 seharusnya menjadi landasan, rujukan, patokan, pedoman dan sekaligus sumber hukum utama bagi materi muatan dalam pasal-pasal UUD 1945.

Dari substansi Pembukaan UUD 1945 tersebut, maka norma dasar apa saja yang harus ada dalam Pasal-pasal UUD 1945. Di dalam Pembukaan UUD 1945 memuat Pancasila (Negara Berketuhanan), prinsip-prinsip dasar hak-hak asasi manusia, keadilan (Negara Hukum), kedaulatan rakyat (Negara Demokrasi), serta tugas dan kewajiban Pemerintah (semua lembaga-lembaga negara) untuk mewujudkan negara kesejahteraan yang meliputi melindungi tumpah darah Indonesia, menyejahterakan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Penjabaran dalam pasal-pasalnya, sebagai Negara Berketuhanan, maka ada jaminan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan kepada Tuhan YME. Norma agama harus menjadi landasan moral yang tercermin dalam pasal-pasal UUD 1945, sehingga tidak boleh ada norma UUD yang bertentangan dengan norma agama. Dalam UUD 1945 yang belaku

sekarang ini (hasil Amandemen I-IV) nampaknya sudah cukup mencerminkan apa yang menjadi persyaratan pokok sebagai Negara Berketuhahan. Adapun terjadi letupan dan riak kecil dalam pembangunan rumah ibadah atau gesekan antarpemeluk agama, hal tersebut lebih disebabkan karena kurangnya pemahaman dalam beragama maupun berkonstitusi.

Sebagai Negara Hukum maka harus ada lembaga kehakiman (yudisial) yang dijamin kemerdekaannya dari intervensi lembaga negara lain, jaminan kualitas dan integritas hakim, jaminan hak-hak asasi manusia, UUD 1945 menjadi tolok ukur dalam penyelengaraan negara, jaminan hukum yang memberikan pengayoman dan perlindungan bagi semua warga negara secara adil, jaminan bagi terwujudnya pemerintahan yang bersih, jujur, dan adil. Dalam konteks UUD 1945 yang berlaku, tampaknya cerminan dari negara hukum yang berkeadilan relatif sudah memadai. Terkait dengan keberadaan Komisi Yudisial (KY), sebaiknya tidak dimasukkan dalam Bab Kekuasaan Kehakiman, karena KY bukan pemegang kekuasan kehakiman sebagaimana halnya MA dan MK. Juga lingkungan badan-badan peradilan di bawah MA sebaiknya tidak disebutkan dalam UUD 1945.

Sebagai negara demokrasi ada beberapa yang perlu dipastikan mengenai pelembagaan demokrasi yang benar-benar mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Pelembagaan demokrasi meliputi lembaga perwakilan (yang meliputi antara lain kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang, cara pengisian, pertanggungjawaban, dan hubungan antarlembaga), partai politik, pemilihan umum (pemilu), dan lembaga penyelenggara pemilu.

B. Arah Kebijakan Negara Hukum Berbasis Pancasila

Paradigma baru harus dibangun juga untuk menjadi spirit hukum Indonesia yang modern adalah mengganti semua perangkat aturan hukum yang berasal dari masa Hindia Belanda dengan peraturan perundang-undangan nasional sambil memperbaiki dan meningkatkan mutu kehidupan hukum, termasuk praktik peradilannya. Terselenggaranya kehidupan hukum yang bermutu akan menciptakan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk mengembangkan diri secara optimal yang akan mendorong kreativitas dan memungkinkan semua fungsi hukum terlaksana, khususnya fungsi sebagai sarana perubahan masyarakat.

Pembangunan hukum yang direncanakan secara cermat harus diarahkan untuk membangun tatanan hukum nasional yang modern dengan mengacu pada cita hukum Pancasila, yang mampu memberikan kerangka dan saluran-saluran hukum yang efisien dan responsif bagi penyelenggaraan kehidupan masa kini dan masa depan.

Pembangunan hukum tersebut, harus dilihat sebagai suatu proses internalisasi dan adanya kesadaran terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam **Pancasila, UUD 1945, NKRI** dan **Bhinneka tunggal ika** untuk selanjutnya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses tersebut dapat saja distimulasi dan dipengaruhi oleh nilai-nilai dari luar (liberlisme, sosialisme, dan Islamisme) tetapi tidak diartikan sebagai sebuah pemaksaan dan kehendak pihak luar dengan menggunakan berbagai cara antara

lain kekuasaan, ekonomi, pendidikan dan sebagainya, seperti yang dilakukan oleh aktor ditingkat internasional maupun nasional.

Pembangunan hukum yang diwujudkan dalam pengertian struktur sistem hukum diarahkan pada orientasi pembenahan peradilan (*judicial reform*) dan reformasi aparatus penegak hukum (*law enforcement apparatus reform*) harus berjalan lebih cepat ketimbang reformasi perundang-undangan (*legislation reform*).

Pembangunan hukum diarahkan pada subtansi hukum (berupa produk peraturan perundang-undangan yang dibuat dan/atau disetujui oleh legislatif bersama eksekutif) yang ditujukan untuk kepentingan rakyat, meskipun pada kenyataannya legislatif memproduk hukum diarahkan untuk kepentingan pengusaha (kepentingan elite), karena sebagian besar berdasarkan konfigurasi keanggotaannya legislatif berasal dari penguasaha, maka pada titik ini terjadi "perkawinan haram" antarpengusaha dengan penguasa (eksekutif), yaitu menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai instrumen kekuasaan untuk mencapai kepentingannya.

Pembangunan hukum yang berhubungan dengan budaya hukum, dapat dijelaskan bahwa norma atau kaedah yang dituliskan dalam peraturan perundang-undangan atau aturan kebijakan (*beleid regel*), tidak sepenuhnya bisa dijalankan dan ditegakkan menurut logika hukum melainkan sangat dipengaruhi oleh kepentingan, persepsi, sikap dan budaya masyarakat yang tercermin dalam kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapannya. Karena itu, pembangunan hukum yang diwujudkan dalam budaya hukum (*culture law*) diarahkan untuk:

1. membangun kesadaran masyarakat terhadap persoalan kolektif yang dihadapi untuk menghasilkan aksi-aksi kolektif yang dapat memperbaiki kualitas kehidupan mereka (*Collective undertakings*).
2. membangun kesadaran individu maupun kelompok untuk membangun kekuatan individu dan masyarakat agar mampu mengekspresikan diri di dalam hubungannya dengan kekuatan besar yang menindasnya (*self expression*).
3. membangun kesadaran hukum dalam suatu komunitas agar setiap individu di dalam berhubungan dengan satu sama lain atas dasar ikatan "kewajiban bersama" (*matual obligation*) untuk mempertahankan integritas, pluralisame, harmonisasi, dan keutuhan NKRI.
4. dalam kaitannya dengan ekonomi (kesejahteraan) harus menolak keadilan berdasarkan pasar karena ukuranya bukan keadilan yang berasas pemerataan. Prinsip keadilan harus *fairness* dan ditentukan melalui konsesus bersama yang dicapai dari hasil proses tawar-menawar yang setara, *equal bargaining* (**Jhon Rawls** 1978) sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, dan Pasal 33 UUD 1945.
5. dalam kaitannya dengan demokrasi, politik (kekuasaan) maka baik demokrasi, maupun kekuasaan merupakan produk hukum yang bertitik tolak pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

C. Tema yang Harus Diperjuangkan

1. Memperjuangkan hukum dalam Negara Pancasila, dengan ciri-ciri sebagai berikut:
   a. penggunaan kekuasaan harus selalu ada landasan hukumnya dan kerangka batas-batas yang ditetapkan oleh hukum (*Rule by law* and *Rule of Law*).
   b. demokrasi inklusif, yang bertitik tolak pada demokrasi Pancasila yang tidak korporatis, tidak otoriter dan tidak ekslusif, melainkan pengakuan kesamaan derajat politik yang tidak memandang latar belakang etnis, rasa, agama, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi dan sebagainya supaya semua orang dapat melaksanakan hak dan kewajibannya tanpa hambatan. Selain itu, demokrasi inklusif memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang untuk maju, sejahtera, hidup aman dan berprestasi.

      Demokrasi yang terbuka bagi partisipasi masyarakat, yang di dalam pelaksanaan kewenangan dan penggunaan kekuasaan publik harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan harus selalu terbuka bagi pengkajian rasional oleh semua pihak dalam kerangka tata nilai dan tatanan hukum yang berlaku. Selain itu, badan kehakiman menjalankan kewenangannya secara bebas, dan birokrasi pemerintahan lain tunduk pada putusan badan kehakiman, serta masyarakat dapat mengajukan tindakan birokrasi pemerintahan ke pengadilan. Pemerintah terbuka bagi pengkajian kritis oleh Badan Perwakilan Rakyat dan masyarakat berkenan dengan kebijakan dan tindakan-tindakannya.
   c. mewujudkan kesejahteraan lahir-batin bagi rakyat dengan selalu mengacu pada nilai-nilai martabat manusia dan Ketuhan YME.
2. Memperjuangkan hukum yang responsif dalam arti peranan arah perkembangan hukum terletak pada lembaga peradilan yang disertai partisipasi luas kelompok-kelompok sosial atau individu-individu dalam masyarakat sehingga pembangunan hukum akan menghasilkan hukum yang bersifat responsif terhadap tuntutan luas kelompok-kelompok sosial atau individu-individu di dalam masyarakat.
3. Memperjuangkan tata hukum yang hendak dibangun secara hierarki piramidal tersusun atas cita hukum Pancasila, asas-asas hukum nasional dan kaidah-kaidah hukum positif yang terdiri dari yurisprudensi, pranata dan kaidah hukum adat sepanjang masih hidup dalam kenyataan dan belum diangkat menjadi ketentuan undang-undang, kaidah hukum Islam sejauh sudah diresepsi dalam hukum adat atau sudah menjadi ketentuan undang-undang dan hukum kebiasaan. Dengan tatanan hukum yang mengandung ciri: (a) berwawasan kebangsaan dan berwawasan nusantara; (b) mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis-kedaerahan dan keyakinan agama; (c) sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi; (d) bersifat rasional yang mencakup rasionalitas-berkaidah dan rasionalitas nilai; (e) aturan prosedural yang menjamin transparansi, yang memungkinkan kajian rasional terhadap pengambilan putusan oleh pemerintah; dan (f) responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspetasi masyarakat.

4. Memperjuangkan Negara Hukum yang hendak dibangun untuk kesejahteraan dan kebahagiaan bangsa Indonesia. Melalui strategi:

    a. Penegakan hukum di Indonesia yang memenuhi nilai keadilan, dengan membongkar struktur sosial yang hierarkis yang penuh dengan ketidakadilan, dominasi, dan penindasan, sehingga penegakan hukum di Indonesia memenuhi nilai keadilan.

    b. Penataan ulang kelembagaan penegak hukum, yaitu memperjuangkan kepolisian dan kejaksaan, dan kehakiman yang benar-benar mandiri, aparaturnya yang kompeten dan berintegritas. Faktor utama kelemahan penegakan hukum bukan hanya semata-mata masalah koordinasi yang sudah diatur secara normatif dalam undang-undang, tetapi juga ada masalah dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur institusi penegak hukum, sehingga salah satunya menimbulkan konflik kewenangan di antara institusi penegak hukum tersebut. Karena itu, harmonisasi peraturan perundang-undangan menjadi penting sehingga harus diatur dalam suatu pengaturan khusus mengenai keterkaitan organisasi penegak hukum.

    c. Mencegah mematisurikan nilai-nilai, norma-norma hukum rakyat (*folk law/customary law/adat law*), termasuk religi dan tradisi-tradisi hukum serta kearifan masyarakat di daerah melalui dominasi pemberlakuan dan penegakan hukum negara (*state law*).

    d. Memperjuangkan pendidikan hukum sejak dini kepada mahasiswa hukum untuk diyakinkan akan kebenaran sifat hukum yang tidak terlepas dari ilmu sosial, karena hukum berada dalam ruang sosial bukan ruang yang hampa.

Pandangan hidup Pancasila dirumuskan dalam kesatuan lima sila yang masing-masing mengungkapkan nilai fundamental dan sekaligus menjadi lima asas operasional dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan kegiatan menegara dan pengembanan hukum praktis. Menurut Prof Mochtar Kusumaatmadja, Pancasila selain sebagai nilai dasar (*base-values*) yang menjadi landasan dan acuan untuk mencapai atau memperjuangkan sesuatu, juga sebagai nilai tujuan (*goal-values*) yang harus dan layak diperjuangkan dan diwujudkan. Dalam kerangka pandangan tentang cara keberadaan manusia di dalam masyarakat dan alam semesta, maka cita hukum Pancasila berintikan:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Penghormatan atas martabat manusia
3. Wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara
4. Persamaan dan kelayakan
5. Keadilan sosial
6. Moral dan budi pekerti yang luhur
7. Partisipasi dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Tujuan hukum berdasarkan cita hukum Pancasila adalah mewujudkan pengayoman bagi manusia, yakni melindungi secara pasif dengan mencegah tindakan sewenang-

wenang; dan secara aktif dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi yang memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar, sehingga secara adil setiap manusia memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh.

Ada **lima isu utama** menyangkut permasalahan pembangunan hukum di Indonesia. **Yang pertama**, menyangkut isu "HUKUM YANG MENYEJAHTERAKAN". Titik tolak hukum yang menyejahterakan berasal dari pembukaan UUD 1945 kemudian dari Pasal 27, 33 dan Pasal 34 UUD 1945. Dari pasal-pasal itu dapat disimpulkan bahwa Indonesia adalah negara kesejahteraan. Hukum adalah sarana pembaruan dan pembangunan masyarakat. Hukum tidak hanya norma namun juga ada asas, lembaga dan proses. Negara kesejahteraan adalah negara yang harus aktif menciptakan kesejahterakan masyarakat. Sejarah di beberapa negara terutama di Eropa Barat dan Eropa Utara mengenai negara kesejahteraan bahwa dalam peraturan-peraturan yang diprioritaskan yang pertama adalah pengurangan kemiskinan, lapangan kerja, sistem kesehatan, pendidikan dan jaminan sosial yang universal,

Yang kedua menyangkut isu "HUKUM YANG MEMPERKOKOH NKRI". Sosiolog Talcott Parsons dalam buku Social System menyatakan, jika suatu masyarakat ingin tetap eksis dan lestari, ada empat paradigma fungsi (*function paradigm*) yang harus terus dilaksanakan oleh masyarakat bersangkutan. Pertama, *pattern maintenance*, kemampuan memelihara sistem nilai budaya yang dianut karena budaya adalah endapan perilaku manusia. Budaya masyarakat itu akan berubah karena terjadi transformasi nilai dari masyarakat terdahulu ke masyarakat kemudian, tetapi dengan tetap memelihara nilai-nilai yang dianggapnya luhur, karena tanpa hal itu akan terbentuk masyarakat baru yang lain.

Kedua, kemampuan masyarakat beradaptasi dengan dunia yang berubah dengan cepat. Sejarah membuktikan banyak peradaban masyarakat yang telah hilang karena tidak mampu beradaptasi dengan perubahan dunia. Masyarakat yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan serta memanfaatkan peluang yang timbul akan unggul. Ketiga, adanya fungsi integrasi dari unsur-unsur masyarakat yang beragam secara terus-menerus sehingga terbentuk kekuatan sentripetal yang kian menyatukan masyarakat itu. Keempat, masyarakat perlu memiliki *goal attainment* atau tujuan bersama yang dari masa ke masa bertransformasi karena terus diperbaiki oleh dinamika masyarakatnya dan oleh para pemimpinnya.

Jika negara kebangsaan Indonesia terbentuk oleh kesamaan sejarah masa lalu, maka ke depan perlu dimantapkan oleh kesamaan cita-cita, pandangan, harapan, dan tujuan tentang masa depannya. Arah dan Strategi pembangunan nasional di era reformasi yaitu adanya visi, misi kemudian arah, yaitu arah yang memperkokoh NKRI serta bagaimana hukum kita bisa meneguhkan keberlangsungan Negara Republik Indonesia. Yang menjadi permasalahan agak sensitif adalah seberapa kuatkah keinginan kita untuk secara terbuka membicarakan masalah menjaga keutuhan NKRI melalui studi strategi politik hukum dilihat dari segi hukum formil dan materil, konsepsional dan operasional, teori dan praktik, prinsip dan teknis, *das wollen*, *das sollen*, dan *das sein* sebagai harapan dan kenyataan, yang terkait misalnya dengan isu

otonomi khusus Aceh dan otonomi khusus Papua yang masih mengandung tanda tanya dan mengundang pertanyaan.

Yang ketiga menyangkut isu "HUKUM YANG BERBHINNEKA TUNGGAL IKA". Keseluruhan nilai dalam sistem nilai Pancasila telah dipersatukan oleh asas "Kesatuan dalam Perbedaan dan Perbedaan dalam Kesatuan" yang menjiwai struktur dasar keberadaan manusia dalam kebersamaan sebagai bangsa, yang tercermin dalam ungkapan "Bhinneka Tunggal Ika". Jadi, Bhinneka Tunggal Ika mengungkapkan titik tolak cara pandang bangsa Indonesia tentang tempat manusia individual di dalam masyarakat dan alam semesta (Prof. Soediman Kartohadiprodjo). Dalam ungkpan tersebut terkandung pengakuan serta penghormatan terhadap martabat manusia dan individual, kekhasan kelompok-kelompok etnis kedaerahan yang ada, dan keyakinan keagamaan dalam kesatuan berbangsa dan bernegara.

Yang keempat menyangkut isu "HUKUM YANG MEMPERKOKOH DEMOKRASI", Interdepedensi antara hukum dan demokrasi yang bermoral tergambar bahwa hukum sebagai keseluruhan dapat dilihat sebagai penggabungan moralitas/keadilan sosial, terhadap mana individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi pemerintah harus senantiasa mengorientasikan tingkah lakunya. Karena tuntutan masyarakat dapat sangat berbeda dengan pembuat hukum, maka sebaiknya kita harus menduga bahwa konsepsi-konsepsi mengenai nilai-nilai luhur kewajaran sosial, politik, ekonomi, dan khususnya kewajaran hukum -- seperti yang tercantum dalam ruh hukum -- harus terwujudkan dalam kehidupan demokrasi. Namun demikian, pada kenyataannya patut diwaspadai karena kerap terjadi penyelundupan-penyelundupan kepentingan jahat yang dituangkan ke dalam substansi undang-undang atau peraturan daerah, sehingga yang muncul pada materi perundang-undangan tampak dari luar sah dan valid, namun dilihat dari segi substansinya sangat *immoral*.

Hukum seharusnya membalut dan mengental dalam kehidupan demokrasi, sehingga demokrasi tidak liar dan menjadi *predator* yang memangsa nilai-nilai keadilan dan budi pekerti yang luhur. Penegakan hukum yang nondiskriminatif merupakan konsekuensi logis hadirnya masyarakat yang berkeadilan yang tumbuh dalam kehidupan demokrasi yang berkeadaban. Kesadaran warga masyarakat sebagai fondasi di mana pilar-pilar integritas berdiri. Dalam menerapkan *access to justice*, maka kontrol publik harus digemakan sekencang-kencangnya ketika pemerintah, terutama penegak hukum, lemah dalam menegakkan hukum dan keadilan. Sebaliknya demokrasi seharusnya membesi lewat hukum yang keras menolak terhadap politik kekerasan. Membesinya demokrasi membuat satu-satunya perjuangan politik yang sah adalah persuasi dan dijalankan dalam koridor kebebasan dasar manusia.

Yang kelima menyangkut isu "HUKUM YANG MEMPERKUAT HAK ASASI MANUSIA". Sebenarnya banyak sekali hak rakyat yang dipunyai namun banyak yang belum dapat dipergunakan. Beberapa hak yang seharusnya dapat dijamin dan dilaksanakan di antaranya adalah: hak untuk berpartisipasi (terutama dalam pengambilan keputusan) dalam pembangunan, hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dihadapan hukum (HAM), hak untuk hidup, hak untuk bersosialisasi dengan sesama, dan lain-lain. Di dalam hal ini maka

jaminan keamanan politik (*Political Security*) bagi rakyat Indonesia di dalam aspek hak mereka tampaknya masih perlu dikembangkan.

Permasalahan disekitar keamanan dan perlindungan sosial baik menyangkut program jaring pengaman sosial (***social security net***), program proteksi sosial (***social protection***), keamanan pangan dan biota (***food and bio security***), keamanan sosial dan pertahanan (***social and defend security***), keamanan sosial-politik (***socio-political security***), dan masalah keamanan politik (***political security***) sudah banyak dibahas dan bahkan sejumlah seminar pernah membicarakan masing-masing aspek secara mendalam. Namun demikian pembahasan yang mendalam tentang segala permasalahan keamanan dipandang dari segi **dinamika politik lokalnya** tampaknya belum pernah dilakukan.

Daftar Bacaan

Algra, N.E, et.al, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Binacipta, 1991

Alder, John, *Development Control, Modern Legal Studies*, Sweet & Maxwell, 1979.

Bertalanfy, Ludwig von, *General System Theory: Foundations Development Aplications*, Middlesex: Penguin Books, 1971.

Bruggink, J.J.H, *Refleksi Tentang Hukum*, alih Bahasa oleh B. Arief Sidarta, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996.

Friedman, Lawrence M, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975.

Hart, H.L.A, *The Concept of Law*, Oxford: at the Calrendon Press, 1984.

Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, New York: Russel & Russel, 1973.

Kusumaatmadja, Mochtar, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi FH Unpad, tanpa tahun.

Latief, Abdul, *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan(Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Nonet, Philippe, & Phlip Selznick, *Law and Society in Tansition: Toward Responsive Law*, New York: Harper & Row, 1978.

Posner, Richard A, *The Problems of Jurisprudence*, New York: Harvard University Press, 1990.

_____, *Overcoming Law*, New York: Harvard University Press, 1995.

Rasjidi, Lili, dan I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remadja Rosdakarya, 1993.

_____, *Filsafat Hukum, Mazhab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, 1989.

Rawls, Jhon, *A Theory of Justice*, The President and Fellowship of Harvard University Press Cambridge, Massachusetts, New York.

Raz, Joseph, *The Concept of a Legal System*, Oxford: Clarendon Press, 1980.

_____, *Authority of Law*, Oxford: Carendon Press, 1983.

Sidharta, Arief, (Pengalih Bahasa), Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 1999.

_____, (Pengalih Bahasa), Hans Kelsen, *Hukum dan Logika*, Bandung: Penerbit PT Alumni, 2006.

_____, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2000.

Curriculum Vitae

Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., MH.

- **PERSONAL**

  Tempat/tanggal lahir : Bandung, 9 Juli 1960

  Alamat Rumah : Jalan Solo No. 38 Antapani Bandung, 40291

  Tlp/fax : (022) 7204775

  HP : 0816.62.4195

  E-mail : warlan@bdg.centrin.net.id

  Alamat Kantor : Kampus Pascasarjana Unpar, jalan Merdeka No. 30 Bandung, 40117, tlp. (022) 4205090, fax: 4200691

- **JABATAN FUNGSIONAL**

  Pangkat/Jabatan Akademik: IV/E Guru Besar

- **PENDIDIKAN**

  Doktor Ilmu Hukum (S-3) : Universitas Indonesia, lulus 2002

  Magister Hukum (S-2) : Universitas Padjadjaran, lulus 1990

  Sarjana Hukum (S-1) : Universitas Katolik Parahyangan, lulus 1984

Course on Legal Drafting, Indonesia-Netherlands Cooperation, 1986;

Course on Decentralization in Planning and Organization, Indonesia-Netherlands Cooperation, 1989;

Course on Adiministrative Law Enforcement: A Study Comparative between Netherlands and Indonesia, 1995;

Course on Environmantal Law and Administration, VROM Ministry of Netherlands - Leiden University, Den Haag Netherlands 1998;

Training on Environmental Law and Enforcement, AUS-Aid - MA - ICEL, 2000.

- **PEKERJAAN**

  1984 – sekarang: Dosen pada Fakultas Hukum Unpar Bandung

- **JABATAN STRUKTURAL**

  2011- sekarang: Kepala Program Doktor Ilmu Hukum dan Kepala Program Magister Ilmu Hukum Universitas Parahyangan Bandung

KAJIAN PERATURAN DAERAH TERKAIT PEREMPUAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAK KONSTITUSIONAL

Oleh:

Dr. Maharani Sofiaty, S.H., M.Hum.

Syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah Swt., atas segala rahmat, karunia, serta ridhoNya yang masih memberikan umur panjang, kesehatan jasmani rohani serta tetap produktif berkarya sebagai seorang akademisi, birokrat maupun aktif dalam berbagai kegiatan yang ditekuni merupakan suatu pencapaian yang luar biasa dan membanggakan dari seorang Prof. Dr. H. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., selaku guru besar maupun pimpinan terbaik di lingkup Kementerian Dalam Negeri yang memiliki kecerdasan, sikap kritis, kejujuran, keberanian, kerendahhatian, sikap intelektual, serta kesabaran yang dapat dijadikan panutan bagi kehidupan kedepannya.

Tepat tanggal 24 Agustus 1969 memasuki usia Prof. Zudan ke-45 Tahun. Melengkapi pencapaian beliau serta sebagai wujud syukur dan penghargaan yang sebesar-besarnya dari kami selaku murid angkatan Tahun 2010 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya yang telah banyak dibantu dan dibimbing dalam menyelesaikan disertasi hingga dapat menamatkan gelar S3 di Tahun 2014, merasa sangat bangga dan bahagia mendapatkan kesempatan menuangkan sumbangsih pemikiran tulisan sebagai "kado kecil" pertambahan usia ini.

Akhirulkata, semoga tulisan ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan Ilmu Hukum di Negara Republik Indonesia tercinta ini, sekaligus sebagai alternatif solusi atas beragam permasalahan terutama menyangkut peraturan daerah yang menyebabkan diskriminasi terhadap perempuan sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kesusilaan dan kepentingan umum bahkan sampai dengan level konstitusi. Sekali lagi kami sampaikan, "Selamat Ulang Tahun Jenderal". Semoga ketulusan berbagai ilmu dan keoptimisan yang dimiliki dapat memunculkan penerus bangsa yang idealis dan sesuai cita-cita luhur bangsa ini.

A. Pengantar

Semenjak digulirkan kebijakan tentang desentralisasi dan otonomi daerah telah terbit puluhan ribu Peraturan Daerah.[1] Zudan Arif Fakrulloh, menyatakan bahwa otonomi daerah dapat dianggap sebagai refleksi dari distribusi kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah[2] yang sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan elemen-elemen yaitu kewenangan daerah, kelembagaan daerah, kepegawaian daerah, keuangan daerah, perwakilan, pelayanan publik dan pengawasan.[3] Atas kewenangan otonomi daerah tersebut banyaknya peraturan daerah yang terbit bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi disebabkan faktor kesengajaan, lemahnya pengawasan dan sumber daya manusia yang ada di daerah dalam menyusun suatu rancangan peraturan Daerah.[4] Pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi di Indonesia bagi sebagian kalangan dinilai sudah "kebablasan". Semangat kebebasan yang terkandung dalam konsep otonomi daerah ternyata justru sering kali disimpangi oleh pemerintah daerah.[5]

Hal tersebut dibuktikan dengan kecenderungan politik pencitraan yang kental dengan kepentingan politisasi identitas yaitu dengan cara memobilisasi dukungan masyarakat dengan menggunakan simbol-simbol identitas agama, suku, ras atau gender untuk kepentingan politik dalam proses perebutan kekuasaan atau penundukan lawan yang selalu digulirkan ataupun dipertahankan mati-matian oleh elite politik menjelang pertarungan dalam Pilkada atau pemilihan anggota legislatif. Politik pencitraan merupakan suatu langkah politik, termasuk dalam penerbitan kebijakan, untuk menciptakan suatu citra semata atau untuk mengedepankan suatu citra tandingan terhadap stigma atau citra tertentu yang dianggap tidak menguntungkan daerah. Konsekuensinya kelompok masyarakat yang tidak ikut mengusung simbol-simbol tersebut menjadi terpinggirkan sehingga mengakibatkan timbulnya kebijakan daerah yang diskriminasi. Kebijakan tersebut menggunakan alasan moralitas dan kehendak mayoritas untuk membungkam masyarakat yang tidak setuju.

Muncul peraturan daerah yang mengusung formalisasi syari'at Islam dan momentum otonomi daerah terkesan dimanfaatkan untuk penguatan identitas kekuatan lokal dan

---

[1]Antara tahun 2001 sampai dengan 2006, jumlah Perda sudah mencapai 13.520 Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten maupun Kota, meliputi: Perda struktur organisasi pemerintahan daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota, maupun Desa/Kelurahan), izin usaha, retribusi, pajak daerah dan lain sebagainya. (data Kementerian Dalam Negeri).

[2]Zudan Arif Fakrulloh, *Ilmu Lembaga dan Pranata Hukum (Sebuah Pencarian)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009, hlm. 96.

[3]Zudan Arif Fakrulloh, *Kebijakan Otonomi di Persimpangan*, Jakarta: CV Cipruy, 2005, hlm. 81.

[4]Komisi Hukum Nasional berdasarkan penelitian tentang Pelayanan Riset di Bidang Legislatif, 2002, salah satunya merekomendasikan untuk meningkatkan kemampuan anggota DPR dan DPRD yang memiliki berbagai latar belakang dalam menjalankan tugas legislasinya, perlu disusun program orientasi untuk meningkatkan pemahaman dan tanggung jawab anggota DPR dan DPRD terhadap tugas dalam bidang legislasi.

[5]Komisi Hukum Nasional, *Kajian Terhadap Perda yang Berkaitan dengan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah,* Jakarta, 2007, hlm. 5.

kekuatan agama, sehingga cara lain ditempuh dengan memperjuangkan berlakunya hukum Islam melalui otonomi daerah dalam bentuk peraturan daerah syari'at[6] yang diawali oleh lahirnya Qanun Aceh dan diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,[7] kemudian diikuti oleh daerah lainnya sehingga terkesan terjadinya penjiplakan pengaturan. Selain itu, bermunculannya peraturan daerah yang mengatasnamakan agama yang berdampak timbulnya diskriminasi terhadap perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa otonomi daerah memberi peluang untuk pelaksanaan demokratisasi yang melibatkan seluruh warga dalam partisipasi politik, jika tidak dirumuskan dengan pertimbangan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, akan memperpanjang usia kebijakan diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia. Walaupun disadari sesungguhnya bahwa hak asasi manusia itu bukanlah sebuah kebebasan tanpa batas, tapi hak asasi manusia tetap memiliki batas yaitu agama, kultur budaya, norma masyarakat, aturan hukum ditempat terkait dan juga dibatasi oleh hak asasi orang lain.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai konstistusi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi,[8] telah menjamin dan memberikan perlindungan terhadap setiap warga negaranya tanpa pembedaan, baik berdasarkan suku, agama, keyakinan politik, ataupun jenis kelamin bagi laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, setiap perempuan warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional sama dengan warga negara Indonesia yang laki-laki, dan perempuan juga memiliki hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif karena statusnya sebagai perempuan, ataupun atas dasar perbedaan lainnya.[9] Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hasil amandeman menegaskan apa yang menjadi hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Dalam konstitusi tersebut terdapat 40 (empat puluh) hak-hak konstitusional setiap warga negara, yang di kategorikan ke dalam 14 (empat belas) rumpun.[10] Sehingga pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan koridor konstitusi dan undang-undang dalam sistem pemerintahan nasional dan dapat mencapai tujuan negara pada tingkat daerah secara efektif dan efisien.[11]

Pada kenyataannya terhadap 40 (empat puluh) hak-hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi tersebut, masih ditemukan kebijakan yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan atau belum sensitif gender dan menghambat tercapainya salah satu

---

[6]Majalah Tempo edisi 8-14 Mei 2006, hlm. 26-29.

[7]Lihat pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyatakan bahwa Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

[8]Lihat Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

[9]Jimly Asshiddiqie, Makalah dalam acara Dialog Publik dan Konsultasi Nasional Komnas Perempuan "Perempuan dan Konstitusi di Era Otonomi Daerah: Tantangan dan Penyikapan Bersama", *Hak Konstitusional Perempuan Dan Tantangan Penegakannya,* hlm. 14, Jakarta, 27 November 2007.

[10]Komnas Perempuan, *"Atas Nama Otonomi Daerah: Pelembagaan Diskriminasi Dalam Tatanan Negara Bangsa Indonesia"*, 2010, hlm. 3-5.

[11]Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan... *op.cit.*, hlm. 315.

tujuan dari konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Oleh sebab itu, perlunya dilakukan kajian peraturan daerah yang mengakibatkan timbulnya kebijakan diskriminatif terhadap perempuan karena dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlahnya,[12] yang mengatasnamakan moralitas dan agama dengan menggunakan peristilahan serupa dalam rumusan landasan pemikiran dan materi muatan peraturan daerah sebagai "salah satu perwujudan dari pelaksanaan ajaran agama" atau "untuk meningkatkan iman dan takwa", yang menyebutkan tujuan kebijakan tersebut adalah "mewujudkan karakter daerah yang islami".

Berdasarkan berbagai diskusi dan perdebatan, belum ditemukan sebuah titik temu antara pihak yang menginginkan dan yang tidak menginginkan adanya peraturan daerah bernuansa Syari'at Islam, karena masing-masing pihak/kelompok tetap kukuh dengan pendiriannya masing-masing. Satu pihak ingin tetap mempertahankan aspek-aspek ajaran Islam karena tidak melanggar konstitusi, tidak menyakiti minoritas agama lain dan tidak mengancam keutuhan bangsa sebab peraturan daerah itu ditetapkan dengan mekanisme demokrasi yang merupakan cermin dari kehendak masyarakat. Sedangkan dipihak lain berpendapat bahwa peraturan daerah adalah sebagai peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga daerah, dia memiliki efek publik yang sangat signifikan, yakni menyangkut efek keuangan dan efek aplikatif.

Peraturan daerah yang terkait perempuan bernuansa syariat Islam berdasarkan data yang ada di Kementerian Dalam Negeri berjumlah 207 (dua ratus tujuh) kebijakan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah.[13] Ada daerah yang menerapkan aturan antimaksiat, ada pula yang mewajibkan penggunaan busana Muslim dan muslimah, dan lain sebagainya. Tak sedikit pula daerah yang masih menyiapkan aturan serupa.[14] Di antara beragam kebijakan daerah berupa peraturan daerah yang menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan substansi materi muatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang menyebabkan diskriminasi terhadap perempuan yaitu:

---

[12]Berdasarkan data yang diunduh bersumber dari Komnas Perempuan, antara Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2009 sebanyak 154 kebijakan daerah yang diterbitkan menjadi sarana pelembagaan diskriminasi, kemudian meningkat jumlahnya di Tahun 2011 bertambah 53 kebijakan daerah dan juga pusat. Sehingga total oktober tahun 2011 menjadi sebanyak 207 kebijakan daerah dan pusatyang diterbitkan menjadi sarana pelembagaan diskriminasi baik dari tujuan maupun sebagai dampak dan 17 Agustus 2012 bertambah lagi jumlahnya menjadi 282 kebijakan yang diskriminasi.

[13]Sumber Data Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, dari Tahun 2002- 2012.

[14]Majalah Tempo edisi 8-14 Mei 2006, hlm. 26-29.

1. Qanun Provinsi NAD Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam;
2. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat;
3. Peraturan Daerah Kota Tanggerang Nomor 8 Th 2005 tentang Pelarangan Pelacuran;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 2003 tentang Berpakaian Muslim Dan Muslimah Di Kabupaten Bulukumba;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelarangan dan Penertiban Penyakit Masyarakat;
6. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Masyarakat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun 2005 tentang Larangan Maksiat Dalam Kabupaten Musi Banyuasin; dan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 1999 tentang Prostitusi.

Penjabaran terhadap peraturan daerah tersebut mengantarkan kita kepada kesimpulan tentang masih terus berlangsung pelembagaan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Pelembagaan diskriminasi ini terjadi dalam bentuk pelembagaan diskriminasi terutama dalam bentuk pembatasan hak kemerdekaan berekspresi lewat kebijakan daerah tentang busana, pelembagaan diskriminasi dalam bentuk pengurangan hak atas perlindungan dan kepastian hukum akibat kriminalisasi sebagai dampak kebijakan daerah tentang prostitusi serta pelembagaan diskriminasi dalam bentuk penghapusan hak atas perlindungan dan kepastian hukum lewat peraturan daerah (qanun) tentang khalwat. Dalam pelembagaan diskriminasi ini, sejumlah jaminan hak konstitusional perempuan telah dilanggar baik secara langsung maupun tidak langsung.

B. Penyebab Bermunculannya Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Bertentangan dengan Hak Konstitusional

UUD 1945 Negara Republik Indonesia sebagai konstitusi bangsa memuat visi, misi dan prinsip tata kelola negara dan bangsa Indonesia dan karena itu merupakan rujukan utama kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk sebagai landasan hukum tertinggi bagi seluruh produk hukum Indonesia. UUD 1945 Negara Republik Indonesia menyiratkan prinsip nondiskriminasi melalui pernyataan komitmen Negara Indonesia untuk melindungi setiap warga negaranya dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun sesuai Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan hak warga negara untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama untuk mencapai persamaan dan keadilan sesuai Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

Komitmen negara untuk menghapuskan diskriminasi sudah dinyatakan sejak hampir seperempat tahun lalu dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita dan diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Namun keinginan dan cita-cita konstitusi tersebut untuk melindungi setiap warga negaranya dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun tidak seiring sejalan dengan bermunculannya peraturan daerah yang bertentangan dengan hak konstitusional. Hal ini disebabkan karena banyak Perda yang melanggar batas kewenangan, bertentangan dengan Asas Pembentukan dan Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Bertentangan dengan kepentingan umum dalam ketentuan ini adalah kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat, terganggunya ketenteraman/ketertiban umum, dan terganggunya ketenteraman/ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif.

Puncak lahirnya kebijakan daerah diskriminatif pada tahun 2003 dan tahun 2005 disebabkan oleh peristiwa pasca konflik yang syarat diwarnai oleh konflik antargolongan berlainan agama maupun antara kelompok-kelompok yang dicap "pendatang" vs "asli". Kemudian dilanjutkan dengan peristiwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan pemilihan anggota legislatif yang dilakukan secara langsung. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya arah politik hukum yang jelas sebagai latar belakang pembentukannya, namun hanya pencitraan kepala daerah, janji politik saat kampanye, atau semata-mata *copypaste* dari daerah lainnya, desakan dari kelompok ormas atau masyarakat tertentu untuk lahirnya suatu kebijakan yang dampaknya bisa menimbulkan diskriminasi terhadap gender tertentu. Kebijakan tersebut menggunakan alasan moralitas dan kehendak mayoritas untuk membungkam masyarakat yang tidak setuju.

Selain itu, kurangnya keterwakilan perempuan yang memahami gender dalam mewakili aspirasi perempuan dalam penyusunan Peraturan daerah baik dalam politik maupun pemerintahan. Hal ini di dukung oleh teori politik dan hukum feminis sehingga pentingnya peran perempuan untuk masuk dalam kancah politik yang mempunyai kualitas dan pengetahuan terhadap kepentingan dan kebutuhan perempuan, sehinggga dapat mewakili suara perempuan di dalam pembentukan produk hukum yang responsif gender. Rendahnya partisipasi politik perempuan disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya faktor kultur, yang berkaitan dengan konstruksi tradisi yang berlaku dalam masyarakat. Beberapa hambatan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:[15]

1. Persepsi tentang kultur aktivitas politik yang identik dengan kegiatan rapat sampai dengan malam hari, kompetisi yang ketat dan cenderung kotor dan dianggap bertentangan dengan nilai yang berlaku di masyarakat.

[15]Komnas perempuan, Atas Nama Otonomi Daerah… *op.cit*., hlm. 217-218.

2. Peran domestik yang dimaknai secara fatalistik menyebabkan berkurangnya kesempatan bagi perempuan untuk terlibat dalam sektor publik.
3. Pandangan agama yang dimaknai salah sehingga cenderung membatasi peran perempuan dalam politik karena dianggap sudah terwakili oleh suami yang merupakan kepala keluarga.

Agar setiap warga negara memiliki kemampuan yang sama dan dapat memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional yang sama pula, diperlukan perlakuan khusus (*affirmative action*) terhadap kelompok tertentu. Hanya dengan perlakuan khusus tersebut dapat dicapai persamaan perlakuan dalam perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional setiap warga Negara. Salah satu kelompok warga negara yang karena kondisinya membutuhkan perlakuan khusus adalah perempuan.[16] Perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional tanpa adanya perlakuan khusus, justru akan cenderung mempertahankan diskriminasi terhadap perempuan dan tidak mampu mencapai keadilan. Akan tetapi keberlakuan perlakuan khusus tersebut sifatnya hanya sementara sampai pada tahapan perempuan dapat mengejar ketertinggalannya dengan di segala bidang kehidupan baik politik, ekonomi, hukum, sosial budaya dan bidang lainnya.

Penerapan *affirmative action* terhadap perempuan dalam politik dan Pemilu ternyata mampu meningkatkan keterwakilan perempuan dari waktu ke waktu dan memberikan peranan hukum di dalam mengatasi perbedaan, sehingga tuntutan yang dibuat oleh perempuan harus dibuat setara dengan standar laki-laki atau disesuaikan dengan gagasan mengenai feminitas yang sudah diterima tanpa mengabaikan hukum. Oleh sebab itu, tindakan *affirmative action* sebagai salah satu pelegalan atas tindakan diskriminasi yang membangun (*discrimination but contruction*) agar ketertinggalan perempuan terhadap laki-laki dapat berkurang. Sehingga, untuk mendekati hukum kita harus mengenali pentingnya gender terutama keterlibatan perempuan dalam hukum terkait penyusunan peraturan daerah agar lebih mewakili suara perempuan dalam materi peraturan yang disusun.

C. Pengawasan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk Mengurangi Munculnya Peraturan Daerah yang Bertentangan dengan Hak Konstitusional yang Menyebabkan Diskriminasi Terhadap Perempuan

Mekanisme pengawasan dan evaluasi peraturan perundang-undangan diperlukan, mengingat di satu sisi merupakan salah satu konsekuensi atas ratifikasi negara terhadap CEDAW serta kenyataan di Indonesia sendiri masih banyak ditemukan peraturan perundang-undangan yang bersifat diskriminatif. Ini berarti kesepakatan CEDAW menjadi kewajiban

[16]Jimly Asshiddiqie, Makalah dalam acara Dialog Publik dan Konsultasi Nasional Komnas Perempuan "Perempuan dan Konstitusi di Era Otonomi Daerah: Tantangan dan Penyikapan Bersama *"Hak Konstitusional Perempuan Dan Tantangan Penegakannya,* hlm. 15, Jakarta, 27 November 2007.

negara yang harus segera dilaksanakan untuk memberikan jaminan atas perlindungan hukum kepada setiap warga negara.Untuk efektivitasnya diperlukan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk melakukan pengujian baik formal maupun materiil.

1. Bentuk Pengawasan yang Dilakukan

Bentuk pengawasan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu: (1). Pengawasan melalui jalur hukum *(Yudicial Review)*. Ini dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung; (2).Pengawasan Pemerintah *(Executive Review)* yaitu pengawasan secara preventif dan represif sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; (3). Pengawasan Legislatif *(Legislatif Review)*. Ini dapat dilakukan oleh DPR untuk pembentukan UU dan DPRD untuk pembentukan Perda.

a. Pengawasan Melalui Jalur Hukum *(Judicial Review)*

Ada 2 (dua) lembaga utama yang diberi wewenang untuk melakukan *Judicial Review* terhadap peraturan perundang-undangan yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Terdapat beberapa dasar hukum yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terhadap pengujian peraturan perundang-udangan, yaitu:

1) Pasal 24A dan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa (24A) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, meguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang dan (24C) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2) Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terkait kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Desa atau nama lainnya) serta berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3) Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan bahwa (1) Dalam hal Undang-Undang

diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (2) Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

b. Pengawasan Preventif dan Represif Pemerintah *(Executive Review)*

Pemerintah memiliki kewenangan untuk menjaga konsistensi dan koherensi antara peraturan daerah dengan peraturan yang lebih tinggi melalui fungsi pembinaan dan pengawasan (Binwas). Selama pelaksanaan otonomi daerah banyak sekali peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan bertentangan dengan kepentingan umum. Banyak peraturan daerah yang kemudian terpaksa dibatalkan oleh pemerintah, karena dinilai menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Banyak Perda terkait dengan pajak dan retribusi yang dibuat oleh daerah cenderung memperburuk iklim investasi, karena tidak ramah terhadap investasi dan menciptakan ekonomi biaya tinggi.

Dalam kerangka pembinaan dan pengawasan, telah diatur mekanisme pembatalan Perda dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pembatalan peraturan daerah dilakukan dengan Peraturan Presiden. Persoalan menjadi semakin rumit dan kompleks karena jumlah peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan kepentingan umum tiap tahunnya dapat berjumlah ribuan.

Sampai saat ini implementasi dari asas tersebut masih sangat rendah dan baru ada satu Perda/Qanun di Aceh yang dibatalkan dengan Peraturan Presiden.[17] Sebagaimana kita ketahui tingkat ketaatan daerah terhadap penerapan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan Perda dalam Pasal 137 dan 138 UU Nomor 32 Tahun 2004 dipandang masih rendah dan pemerintah pusat perlu melakukan pembinaan dan pengawasan secara lebih terpadu.

Dalam rangka Pemberdayaan Otonomi Daerah, Pemerintah berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 217 dan 218 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai penjabaran lebih lanjut dari ketentuan tersebut, pada bulan Desember 2005 ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan dimaksudkan agar kewenangan daerah otonom dalam menyelenggarakan desentralisasi tidak mengarah kepada kedaulatan, di samping pemerintahan daerah merupakan subsistem dalam penyelenggaraan pemerintahan negara,

[17]Peraturan Presiden RI 87 Tahun 2006 tentang Pembatalan Ketentuan Pasal 33 Ayat (2) Huruf N Dan Pasal 34 Ayat (8) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati Dan Walikota/Wakil Walikota Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

dan secara implisit pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah merupakan bagian integral dari sistem penyelenggaraan negara, maka harus berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam kerangka NKRI.

Sebelumnya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, secara tegas memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP No. 79 Tahun 2005 dilakukan: (a) secara preventif terhadap kebijakan pemerintahan daerah berupa peraturan daerah dan atau peraturan kepala daerah yang menyangkut pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah dan APBD; (b) secara represif terhadap kebijakan pemerintahan daerah berupa peraturan daerah dan atau peraturan kepala daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah dan APBD; (c) secara fungsional terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah; (d) pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan kebijakan daerah; dan (e) pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh masyarakat.

Sehingga peraturan daerah dan peraturan kepala daerah terkait perempuan yang bertentangan dengan hak peraturan perundang-undangan dilakukan pengawasan secara represif dengan melakukan klarifikasi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Bertentangan dengan kepentingan umum yaitu kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat, terganggunya pelayanan umum, dan terganggunya ketenteraman/ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif.

Untuk menghindari dilakukannya klarifikasi peraturan daerah, pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan kebijakan produk hukum daerah melalui mekanisme konsultasi sebelum produk hukum daerah tersebut ditetapkan. Namun, tidak semua daerah mengikuti hasil konsultasi yang diberikan karena alasan politis, sosiologis yaitu adanya desakan dari masyarakat/lembaga masyarakat untuk tetap diberlakukannya produk hukum daerah tersebut.

Mekanisme pengawasan terhadap Perda dan Peraturan Kepala Daerah di lakukan dengan klarifikasi yang diatur mulai Pasal 88 sampai dengan Pasal 99 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yaitu:

1) Gubernur menyampaikan Perda provinsi dan peraturan gubernur kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi.
2) Bupati/walikota menyampaikan Perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota kepada gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi.
3) Klarifikasi Perda dan Perkada dengan tolok ukur bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangan yang lebih tinggi untuk provinsi dijadikan bahan pembatalan oleh Menteri Dalam Negeri yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan

untuk kabupaten/kota untuk dijadikan bahan pembatalan oleh gubernur yang ditetapkan dengan peraturan gubernur.

4) Menteri Dalam Negeri menerbitkan surat hasil klarifikasi kepada kepala daerah yang berisi rekomendasi agar pemerintah daerah melakukan penyempurnaan Perda dan Perkada/atau melakukan pencabutan Perda dan Perkada.
5) Dalam hal pemerintah daerah tidak melaksanakan hasil klarifikasi, maka untuk provinsi Menteri Dalam Negeri mengusulkan kepada presiden untuk membatalkan Perda dan Perkada untuk kabupaten/kota gubernur melalui Menteri Dalam Negeri mengusulkan kepada presiden untuk pembatalan.
6) Pembatalan terhadap sebagian atau seluruh materi berupa pasal dan/atau ayat Perda kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan presiden.
7) Pembatalan disertai dengan alasan dengan menunjukkan pasal dan/atau ayat yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
8) Pembatalan ditetapkan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Perda kabupaten/kota.
9) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya peraturan pembatalan, kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud.
10) Dalam hal pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda, kepala daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.
11) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung menyatakan Peraturan Presiden menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Saat ini terdapat pengaturan tambahan yaitu pemberian nomor register yang diatur mulai Pasal 100 sampai dengan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014, yang diperkuat dalam materi rancangan undang-undang tentang pemerintahan daerah dan rancangan peraturan presiden tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pengaturan tambahan tersebut yaitu mengenai nomor register bahwa rancangan peraturan daerah disampaikan untuk provinsi kepada Menteri Dalam Negeri dan untuk kabupaten/kota kepada gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah disetujui bersama dalam rapat paripurna untuk selanjutnya diberikan nomor register terhadap rancangan peraturan daerah tersebut sebelum ditetapkan dan diundangkan oleh sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini dilakukan agar pengawasan represif peraturan daerah dapat berjalan maksimal, sehingga tidak ada lagi daerah yang tidak menyerahkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerahnya. Karena jika tidak mempunyai nomor register, maka peraturan daerah tidak bisa diundangkan. Sesuai Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan bahwa peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

c. Pengawasan Legislatif *(Legislative Review)*

DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota. DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat provinsi dan kabupaten/kota. Adanya ketiga fungsi itu terutama fungsi legislatif atau pembentukan peraturan daerah, maka tidak otomatis DPRD langsung disebut sebagai lembaga legislatif daerah karena memang kepala daerah yang memegang kekuasaan untuk membentuk peraturan daerah.[18] Dalam hal pengawasan DPRD provinsi dan kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan kabupaten/kota.[19]

Pengawasan DPRD dalam rangka pembentukan peraturan daerah, atau ketika Perda tersebut menjadi inisiatif DPRD harus mempertimbangkan prinsip-prinsip CEDAW Pasal 2 ayat (6) dan atau ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW. Pengawasan juga dapat dilakukan oleh masyarakat ketika DPR melakukan uji publik terhadap Rancangan Undang-undang atau DPRD melakuan uji publik terhadap rancangan peraturan daerah. K/L dapat memberikan masukan pada saat membuat Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU dan SKPD dapat memberikan masukan saat membuat daftar inventaris masalah Raperda.

Untuk efektivitas percepatan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang responsif gender dan pelaksanaannya di lapangan, perlu dilakukan upaya untuk peningkatan pemahaman konsep dan isu gender serta kesetaraan gender melalui strategi Pengarus Utamaan Gender (PUG) *dalam bentuk sosialisasi, advokasi atau optimalisasi kegiatan pada sarana pendidikan dan pelatihan yang ada di masing-masing kementerian, lembaga, sumber daya manusia dan Daerah*. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia termasuk para pembentuk atau perancang peraturan perundang-undangan.

D. Rekomendasi

Pemerintah dan DPR perlu segera membentuk undang-undang tentang kesetaraan gender yang dapat dijadikan parameter kesetaraan gender baik di pusat maupun di daerah sebagai tolok ukur untuk menyusun peraturan daerah agar tidak mengakibatkan timbulnya diskriminasi terhadap perempuan.

---

[18]Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2012, hlm. 258.

[19]Lihat Pasal 291- Pasal 293 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang *MPR, DPR, DPD dan DPRD*.

Pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau DPRD perlu meningkatkan koordinasi melalui konsultasi dan fasilitasi sebelum peraturan daerah ditetapkan serta pentingnya mengikutsertakan tenaga *legal drafting*, pakar yang memahami gender sehingga kebijakan yang dilahirkan tidak bias gender dan nondiskriminasi. Selain itu, diperlukan juga peningkatan pemahaman peraturan perundang-undangan yang baik yang dilakukan secara terencana, terpadu dan sistematis dalam membuat kebijakan agar terwujud tertib regulasi yang meliputi unsur kewenangan, prosedur, substansi serta tataran implementasi peraturan daerah.

Pemerintah dan pemerintah daerah perlu mendorong tindakan diskriminasi positif yang dilegalkan terhadap perempuan berupa tindakan khusus sementara *(affirmative action)* terhadap keterwakilan 30% perempuan dalam legislasi agar perempuan dapat mengejar ketertinggalannya dari laki di lembaga legislatif yang dapat mewakili suara perempuan di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang responsif gender.

Daftar Bacaan

Fakrulloh, Zudan Arif, *Ilmu Lembaga dan Pranata Hukum (Sebuah Pencarian)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.

_____, *Kebijakan Otonomi di Persimpangan*, Jakarta: CV Cipruy, 2005.

Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah,* Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007.

Jimly Asshiddiqie, Makalah dalam acara Dialog Publik dan Konsultasi Nasional Komnas Perempuan "Perempuan dan Konstitusi di Era Otonomi Daerah: Tantangan dan Penyikapan Bersama", *Hak Konstitusional Perempuan Dan Tantangan Penegakannya*, Jakarta, 27 November 2007.

_____, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2012.

Komisi Hukum Nasional, *Kajian Terhadap Perda Yang Berkaitan Dengan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah,* Jakarta, 2007, hlm 5.

Komnas Perempuan, "*Atas Nama Otonomi Daerah: Pelembagaan Diskriminasi Dalam Tatanan Negara Bangsa Indonesia*", 2010.

Majalah Tempo edisi 8-14 Mei 2006.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 *tentang Pemerintahan Aceh*.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 *tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD*.

Sumber Data Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.

Sumber Data Komnas Perempuan.

RAJAWALI PERS

[Halaman ini sengaja dikosongkan]



BAGIAN 3

HUKUM DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM

RAJAWALI PERS

POLITIK HUKUM OTONOMI DAERAH[1]

Oleh:

Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL.[2]

A. Pendahuluan

Sejak masa reformasi ada perkembangan "keluhan" yang paradoks mengenai otonomi, terutama yang berkaitan dengan hubungan antara pusat dan daerah. Disatu pihak, pusat "mengeluh", terhadap penyelenggaraan otonomi oleh daerah. Pusat merasakan, ada semacam kebablasan otonomi di daerah. Di daerah, pengertian otonomi, atau urusan rumah tangga daerah dimaknai lepas sama sekali dari pusat. Sejumlah kepala daerah kabupaten dan kota, berpandangan begitu "independen", berpendapat tidak ada hubungan sama sekali dengan pemerintah provinsi. Beberapa gubernur mengeluh, betapa sulit melakukan koordinasi apalagi melakukan supervisi terhadap bupati atau walikota, karena merasa tidak ada hubungan antara gubernur dengan bupati atau walikota. Ada gubernur yang mengeluh, ada bupati yang menolak rapat dengan gubernur dan memilih pergi ke Jakarta atau tempat lain, dengan alasan "bukan bawahan gubernur", sehingga tidak ada kewajiban hukum memenuhi undangan rapat oleh gubernur. Rapat itu sendiri dimaksudkan untuk mengoordinasikan anggaran provinsi untuk kabupaten dan kota dalam provinsi yang bersangkutan. Ada pula gubernur yang "bercerita", bahwa fasilitas bupati lebih mewah dari fasilitas Gubernur. Disuatu kabupaten, bupati menggunakan *mercy* sebagai mobil dinas. Gubernur sendiri hanya menggunakan mobil dinas yang lebih murah. Tidak lagi standard bersama. Setiap bupati bebas menentukan sendiri kebijakan sendiri tanpa perlu supervisi

[1]Tulisan ini bermula sebagai kuliah umum pada Pasca Sarjana, FH. Unsyiah, banda Aceh,26 September 2013. Untuk keperluan penulisan Makalah dalam Rangka Ulang Tahun Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., yang ke -45 ini telah diadakan penambahan dan perbaikan.

[2]Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Period 2001-2008.

gubernur, bahkan dari pusat. Kalaupun ada "ketundukan" daerah kepada pusat, hanyalah kepada presiden. Belum lagi menyangkut substansi peraturan daerah. Betapa banyak peraturan daerah yang tidak disahkan atau dibatalkan (*vernietiging*) atau sekurang-kurangnya harus ditunda berlaku (*schorsing*), karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, bertentangan dengan prinsip-prinsip negara kesatuan, atau bertentangan dengan kebijakan (*policy*) pemerintah pusat, atau bertentangan dengan berbagai asas pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*).

Sebaliknya, tidak kurang keluhan daerah kepada pusat. Bukan saja terhadap unsur eksekutif pusat, seperti Kementerian Dalam Negeri. Tidak kurang, keluhan terhadap DPR sebagai pemegang hak *budget*. Daerah mendapati berbagai kebijakan pusat yang terlalu menekankan tuntutan uniformitas dan kurang memerhatikan diversitas atau realitas kebhinnekaan daerah. Ada semacam unsur sentralistik (secara terselubung) daripada desentralistik. Daerah dari tahun ke tahun, harus melakukan "*loby*" intensif untuk memperoleh DAU dan DAK. Begitu pula untuk memperoleh atau menerima bagian dari hasil eksploitasi kekayaan negara dan lain-lain. Tidak jarang bupati, gubernur atau wakil mereka harus nongkrong berminggu atau berbulan di Jakarta untuk memperoleh DAK, DAU, atau pembagian hasil kekayaan negara di daerah dalam jumlah yang seimbang atau memadai. Dalam beberapa peristiwa, bukan sekadar menghabiskan waktu di Jakarta, tetapi ada kalanya, daerah harus "bertransaksi". Ada seorang walikota yang diadili karena tindak pidana korupsi. Menurut keterangan di hadapan pengadilan, sebagian uang yang merugikan keuangan negara itu, menjadi "setoran wajib", untuk mengisi kantong yang berwenang di pusat (eksekutif atau legislatif). Acapkali terdengar ungkapan (dilihat dari kacamata daerah): "dilepas kepalanya dipegang ekornya".

Mana yang benar? Tidak mungkin dua pihak sama-sama serba benar atau sama-sama serba salah. Satu kebenaran, dan merupakan kebenaran universal dalam otonomi yaitu senantiasa ada *spanning* atau *tension* hubungan antara pusat dan daerah. Ada unsur positif dan negatif ketegangan itu. Positif, ada faktor dinamika dalam setiap ketegangan. Dalam makna dialektis, *spanning* itu kalau dikelola dengan baik akan menemukan sublimasi dalam kualitas keseimbangan, yang disatu pihak lebih memperkokoh prinsip-prinsip negara kesatuan, dipihak lain memperkuat penyelenggaraan otonomi. Negatif, *spanning* antara pusat dan daerah, akan menimbulkan suasana serba tawar menawar, penyelesaian setiap persoalan lebih dikelola "di bawah tangan" yang melemahkan akuntabilitas. Meskipun sekali-kali tidak boleh merendahkan betapa penting permusyawaratan (*deliberative*), tetapi tidak pula menyampingkan tuntutan *zakelijkheid*, dan kepastian. Menurut Sir Edward Coke, kepastian merupakan induk ketenteraman atau ketenangan (*certainty is the mother of quiet*). Didapati bermacam-macam konsep yang mendasari upaya menumbuhkan otonomi yang sehat yang akan memberi sebesar-besarnya manfaat mewujudkan keadilan sosial (kesejahteraan sosial) bagi rakyat banyak. Catatan di bawah ini dibatasi pada politik hukum otonomi daerah.

B. Pengertian-pengertian

Untuk kepentingan diskusi ini, terlebih dahulu perlu dipahami beberapa hal.

Pertama; tentang politik hukum. Politik hukum dalam tulisan ini diartikan sebagai pembangunan hukum, termasuk pembaruan hukum. Politik hukum otonomi daerah tidak lain kebijakan pembangunan hukum tentang dan yang bersangkut paut dengan otonomi daerah. Paling tidak, ada tiga fungsi pembaruan, atau pembangunan hukum otonomi daerah.

1. Dalam rangka menyesuaikan hukum dengan perkembangan. Hukum harus dapat mendukung setiap perubahan dan pembangunan.
2. Sebagai upaya menemukan konsep yang tepat, agar otonomi daerah menjadi sarana pelayanan umum menuju terwujudnya keadilan sosial (kesejahteraan umum) bagi rakyat banyak.
3. Sebagai upaya menemukan formula hubungan harmonis dan saling menunjang antara memperkokoh negara kesatuan dan memperkokoh otonomi daerah.

Kedua; tentang sebutan dan pengertian "otonomi daerah".

Mengapa tidak cukup disebut "otonomi"? Pasal 18 UUD 1945 (setelah perubahan) dimulai dengan menyebut: "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota,….". Sebelum perubahan, Pasal 18 dimulai dengan bunyi: "Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil…". Ketentuan-ketentuan ini hanya mengatur - yang lazim disebut – otonomi atas dasar wilayah atau daerah (*teritorial autonomie*), tidak mengatur – yang lazim disebut – otonomi fungsional (*functioneel outonomie)*. Dengan demikian, kelaziman menggunakan sebutan otonomi daerah (dalam undang-undang, buku-buku dan ungkapan sehari-hari), untuk mengacu makna dan sekaligus menegaskan, otonomi yang dijalankan hanya terbatas pada otonomi atas dasar kewilayahan, bukan atas dasar suatu fungsi pemerintahan (administrasi negara). Di Belanda, selain otonomi daerah (*gemeente, provincie*), juga dijalankan otonomi fungsional (*waterschappen, bedrijfschappen*). Di masa Hindia Belanda, selain otonomi teritorial (*provincie, regenschap, gemeente*), dikenal juga otonomi fungsional (*waterschappen*), (IS, Pasal 186). Di Bali dikenal semacam otonomi fungsional menurut hukum adat yaitu subak. Apakah – karena pengertian Pasal 18 – Indonesia tidak dapat (tidak boleh) menjalankan otonomi fungsional? Mestinya boleh atas dasar praktik ketatanegaraan atau praktik pemerintahan dan kemanfaatan (*doelmatigheid*).

Ketiga; tentang sebutan dan pengertian "politik hukum". Selama ini makna "politik hukum" adalah politik pembangunan hukum dan politik pembaruan hukum. Ada pula ungkapan yang mengatakan: hakikat pembangunan hukum adalah pembaruan hukum. Selain itu, ada pula yang memaknai makna pembangunan hukum yaitu: pembentukan hukum-hukum baru (termasuk memperbaharui hukum-hukum lama), dan hukum untuk pembangunan. Dalam kaitan dengan pembaruan, poltik hukum adalah politik hukum untuk pembaruan masyarakat (suatu ungkapan dari Rescoe Pound yang menyebut: *law as a tool*

of social engineering). Politik hukum otonomi daerah akan mencakup penciptaan-penciptaan hukum baru, pembaruan hukum-hukum lama, antara lain yang bertalian dengan pembaruan masyarakat daerah.

C. Landasan-landasan Politik Hukum Otonomi Daerah

Landasan dalam tulisan ini adalah yang lazim disebut *the basic ideas* untuk menemukan tujuan, fungsi dan kedudukan otonomi daerah dalam susunan organisasi dan penyelenggaraan. Dalam hal ini susunan dan penyelenggaraan negara berdasarkan UUD 1945.

Paling kurang, ada empat asas yang dapat dijadikan landasan politik hukum otonomi daerah.

Pertama; otonomi, cq. otonomi daerah sebagai objek kajian keilmuan (ilmiah) yang akan mempunyai konsekuensi terhadap corak, isi, dan tata kelola otonomi daerah. Hingga saat ini, otonomi, cq. otonomi daerah sebagai objek kajian ilmiah dijumpai dalam **kajian ilmiah politik** (*political science*), **ilmu pemerintahan** (*public administration*), **ilmu hukum tata negara** (*constitutional law*), dan **ilmu hukum administrasi negara** (*administrative law*).

Sebagai objek kajian ilmu politik, otonomi cq. otonomi daerah, ditekankan pada aspek politik yaitu sebagai substruktur kelembagaan politik dan fungsi politik. Ilmu politik melihat negara sebagai lembaga politik yang menjalankan fungsi politik. Otonomi cq. otonomi daerah – menurut ilmu politik – adalah substruktur lembaga politik yang juga menjalankan fungsi politik. Fungsi politik adalah fungsi mengelola kekuasaan selain hal otonomi, segi politik menyangkut hal tata cara mengelola otonomi sebagai lembaga politik. Sekadar contoh adalah mengenai hubungan antara otonomi dan demokrasi (otonomi dipandang sebagai cara memperluas keikutsertaan rakyat dalam menyelenggarakan negara), yang mencakup hal-hal seperti cara-cara pengisian jabatan otonomi secara demokratis (pemilihan langsung atau tidak langsung), sistem pertanggungjawaban penyelenggara otonomi, lembaga-lembaga politik dalam otonomi (kepala daerah, DPRD) dan lain-lain. Salah satu konsekuensi, otonomi sebagai sub struktur politik dan fungsi politik, maka pendekatan politik (terutama dalam makna sebagai subsatuan kekuasaan), akan mengedepankan dan sangat berpengaruh pada semua aspek otonomi termasuk isi (substansi) hukum-hukum cq. peraturan perundang-undangan yang mengatur otonomi, cq. otonomi daerah. Sebagai substruktur politik, otonomi cq. otonomi daerah acapkali tidak terlepas dari politisasi atau *politicking* – antara lain – sebagai cara memperoleh dan mempertahankan kekuasaan.

Sebagai kajian ilmu pemerintahan (*public administration*), kajian terhadap otonomi cq. otonomi daerah bertalian dengan tata kelola atau managemen pemerintahan, cq. administrasi negara untuk mewujudkan setinggi-tingginya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kaitan dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), efisiensi dan efektivitas berpusat pada fungsi pelayanan umum atau pelayanan publik (*public service*). Dalam kaitan ini pula kita mengenal sebutan *the service state* atau pamong praja sebagai

lawan dari pangreh praja. Perlu dicatat pula, ilmu pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari birokrasi pemerintahan (*public beaurocracy*). Dalam birokrasi, selain bertalian dengan tata cara pengelolaan, tidak kalah penting susunan jabatan administrasi, pembagian fungsi-fungsi administrasi, dan prosedur kerja administrasi (dari segi hukum, hal-hal ini merupakan objek hukum administrasi negara). Dalam kenyataan, susunan jabatan, pembagian fungsi dan prosedur menjalankan jabatan dapat terlepas dari tujuan efisiensi dan efektivitas yang akan menghambat pelayanan terhadap masyarakat. Lebih-lebih apabila dilekati dengan unsur-unsur penyalahgunaan kekuasaan. Komulasi inilah yang melahirkan birokrasi yang berlebihan (*over beaucratization*) atau dalam bahasa sehari-hari disebut "birokratik". Karena birokrasi menjadi begitu dominan, kita mengenal sebutan *"beaurocratic state"* atau *"beambtem staat"* (baca: beambten seperti bekas). Perpaduan pemerintahan yang serba birokratis dengan politisasi pemerintahan akan melahirkan berbagai bentuk sistem kolusi atau *spoil system* yang berujung pada penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Dengan demikian, urutan singkatan KKN bukan korupsi, kolusi dan nepotisme, tetapi dimulai dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Suatu pemilihan yang kolusif, mungkin berwajah demokrasi, tetapi penuh dengan penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Kalau nepotisme pasti tidak demokratis, karena itu wajar kalau penuh dengan penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.

Dari segi ilmu administrasi pemerintahan, otonomi cq. otonomi daerah sering bergesekan dengan makna dekonsentrasi yang juga bermaksud mewujudkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Perbedaan: otonomi selalu disertai kemandirian (*zelfstandigheid*) mengatur dan mengurus sendiri (*zelf besturen* dan *zelf regelen*) urusan pemerintahan tertentu sebagai urusan rumah tangga sendiri (*huishouding*). Dekonsentrasi merupakan bagian dari sarana organisasi pemerintahan (administrasi) tingkat lebih tinggi dan tidak mandiri, tidak memiliki urusan rumah tangga pemerintahan sendiri yang terpisah dari satuan pemerintahan di atasnya.

Sebagai kajian ilmu hukum tata negara, otonomi cq. otonomi daerah, menyangkut aturan-aturan hukum tentang susunan organisasi pemerintahan tingkat lebih rendah yang diberi hak mengatur dan mengurus urusan rumah tangga pemerintahan tertentu. Secara ilmiah, dikalangan ahli hukum tata negara Belanda dan Indonesia, mengikuti ajaran Logemaan yang menyatakan: ilmu hukum tata negara mempelajari hukum-hukum tentang organisasi negara (*staats organisatie*) dalam keadaan diam (*staat in rust, state in rest*) yang dibedakan dengan hukum administrasi negara yang mempelajari hukum-hukum tentang negara dalam keadaan bergerak (*staat in beweging*). Hukum tata negara disebut mempelajari hukum tentang negara dalam keadaan diam, karena yang dipelajari mengenai susunan organisasi (termasuk cara mengisi jabatan, hubungan antarjabatan, hubungan dengan negara). Hukum administrasi (negara), disebut berisi ketentuan-ketentuan tentang negara dalam keadaan bergerak, karena isi (substansi) hukum administrasi adalah ketentuan-ketentuan mengenai cara-cara negara cq. administrasi menjalankan wewenang, tugas dan cara-cara berhubungan dengan warga (cara-cara ikut dalam pergaulan masyarakat). Dalam perkembangan, wewenang dan tugas negara cq. administrasi negara tidak lagi sekadar menjaga atau memelihara ketertiban

umum melainkan menyelenggarakan berbagai kepentingan umum dan pelayanan umum. Perkembangan ini sejalan pula dengan kehadiran konsep negara kesejahteraan atau negara hukum dalam arti materil dan konsep demokrasi sosial. Hukum tata negara tidak lagi hanya mengatur bentuk dan susunan organisasi negara, hubungan-hubungan antarpenyelenggara negara. Hukum tata negara juga mengatur hak-hak warga negara (bahkan hak setiap orang yang terutama dirangkap dalam kumpulan hak asasi manusia).

Hukum administrasi negara tidak mengkaji otonomi cq. otonomi daerah sebagai substruktur bentuk dan susunan organisasi negara (yang menjadi objek hukum tata negara), melainkan mengenai ketentuan yang mengatur mekanisme dan prosedur yang harus dijalankan atau tidak dijalankan organisasi negara, cq. pemerintah dalam mengelola penyelenggaraan negara atau pemerintahan. Dari sudut pandang ini, ketentuan-ketentuan mengenai otonomi cq. otonomi daerah adalah objek hukum administrasi negara (otonomi cq. otonomi daerah sebagai cara menjalankan pemerintahan).

Apakah konsekuensi memberlakukan otonomi cq. otonomi daerah sebagai kajian hukum administrasi negara?. Telah dikemukakan, dari sudut pandang hukum administrasi negara, otonomi cq. otonomi daerah bukan sebagai unsur organisasi kekuasaan (*macht ortganisatie*), tetapi submanajemen negara cq. pemerintahan. Sebagai konsekuensi lebih lanjut, pertimbangan-pertimbangan efisiensi, efektivitas dan pelayanan publik yang mesti dikedepankan bukan sebagai bagian dari kueh kekuasaan.

Kedua; landasan filosofis (Pancasila). Selain demokrasi atau kerakyatan (kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan), paling tidak ada dua dasar lain dari sila Pancasila yang sangat relevan dengan otonomi cq. otonomi daerah yaitu Persatuan Indonesia dan Keadilan Sosial.

Otonomi cq. otonomi daerah, baik sebagai *political institution*, sebagai *legal institution* (Hans Kelsen: *political order* dan *legal order*), maupun sebagai lembaga manajemen, adalah subsistem negara kesatuan. Salah satu wujud sila Persatuan Indonesia adalah Negara Kesatuan RI. Dalam kaitan dengan wewenang atau kekuasaan, pada negara kesatuan semua wewenang asli (*original power* atau *original authorithy*) dalam negara adalah pada pemerintah pusat. Pemerintah pusat dapat memencarkan (*spreiding*) sebagian wewenang kepada satuan-satuan yang lebih rendah baik dalam bentuk hak otonomi, hak pembantuan, atau hak atas dasar dekonsentrasi.

Dalam arti hukum, pemencaran wewenang dalam otonomi dapat berupa pengalihan wewenang (*overdragen van bevoegdheid, transfer of authority*), pengakuan (*erkenning*), atau membiarkan sesuatu yang secara tradisional telah diatur dan diurus daerah (*overlaten, overgelaten*). Ketiga cara memperoleh hak otonomi di atas, terjadi juga di Indonesia. UU pemerintahan daerah menentukan sejumlah urusan yang ditetapkan (diberikan) sebagai urusan otonomi daerah. Otonomi luas memungkinkan terjadi hak otonomi atas dasar pengakuan atas sesuatu urusan pemerintahan – atas inisiatif daerah – yang diatur dan diurus daerah. Pengakuan ini diberikan karena urusan yang bersangkutan tidak termasuk urusan

pemerintahan pusat, belum diatur dan diurus pusat, dan tidak menuntut kepengurusan dan pengaturan yang uniform untuk seluruh Indonesia. Begitu pula hak otonomi yang dibiarkan karena secara tradisional telah dimiliki daerah, seperti otonomi desa. Desa yang mandiri telah ada sebelum RI berdiri dan tetap diakui setelah merdeka. Hak-hak tradisional mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan tertentu dibiarkan tetap ada pada desa.

Bagaimana dengan sila Keadilan Sosial? Keadilan Sosial berkaitan dengan kesejahteraan umum atau sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan mencerdaskan bangsa. Keadilan sosial bukanlah paham keadilan dalam kemiskinan atau keadilan dalam keterbelakangan (kebodohan).

Telah dikemukakan, otonomi cq. otonomi daerah dimaksudkan untuk mendekatkan kepada rakyat penyelenggaraan pemerintahan cq. fungsi pelayanan umum. Selain mempercepat pelayanan, tidak kalah penting, pemerintah dapat secara langsung mengetahui tuntutan, kebutuhan dan fungsi pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Melalui otonomi cq. otonomi daerah dapat lebih mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, kemakmuran, dan upaya mencerdaskan bangsa sebagai wujud sila Keadilan Sosial.

Di atas telah dicatat hubungan otonomi dengan demokrasi cq. demokrasi politik. Sistem demokrasi Indonesia didasarkan juga pada demokrasi sosial atau demokrasi ekonomi (Hatta dan Penjelasan Pasal 33 UUD 1945). Bung Karno menggunakan sebutan *politiek-economische democratie*. Bonger menggunakan sebutan demokrasi materiil. Inti demokrasi ekonomi (demokrasi sosial) adalah keadilan sosial (kesejahteraan sosial). Dengan demikian, tuntutan keadilan sosial bersumber dari sila kelima Pancasila, paham demokrasi ekonomi, dan Pasal 33 UUD 1945.

Ketiga; landasan kultural

Memerhatikan faktor-faktor budaya dalam pembentukan hukum dan menjalankan pemerintahan sangat penting. Faktor-faktor budaya (dan kenyataan-kenyataan yang hidup atau faktor sosiologis), mendekatkan hukum pada tata nilai yang hidup dalam masyarakat. Hal ini dapat mendorong efektivitas dan ketaatan sosial terhadap hukum. Demikian pula penyelenggaraan pemerintahan. Memerhatikan faktor-faktor budaya (dan berbagai kenyataan sosiologis) akan lebih menjamin pelaksanaan fungsi pemerintahan yang sesuai dengan semangat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Otonomi cq. otonomi daerah memberi kesempatan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang sesuai dengan faktor-faktor budaya (dan kenyataan sosiologis) setempat. Dengan perkataan lain, otonomi memberi peluang mewujudkan secara hukum, politik dan pemerintahan atas dasar kebhinnekaan (*Catherine Elliot, et., al,* tentang kebaikan *delegated legislation*). Penyelenggaraan pemerintahan semacam itu ditambah dengan sistem pengelolaan yang bertanggung jawab akan menjamin tercapai tujuan pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Keempat; landasan konstitusi

Ada dua pasal UUD 1945 yang berkaitan langsung dengan otonomi cq. otonomi daerah yaitu Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 18. Berdasarkan dua pasal tersebut, ada beberapa prinsip otonomi cq. otonomi daerah:

(1) Otonomi cq. otonomi daerah adalah subsistem Negara Kesatuan RI.

(2) Susunan otonomi daerah terdiri dari provinsi, kabupaten/kota.

(3) Daerah otonomi berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan.

(4) Otonomi daerah dijalankan atas dasar otonomi seluas-luasnya.

(5) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan otonomi yang bersifat khusus atau istimewa.

(6) Negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Negara Kesatuan RI.

Ada beberapa catatan terhadap prinsip-prinsip di atas:

1. Tentang otonomi seluas-luasnya.

   UU pemerintahan daerah mengartikan otonomi seluas-luasnya: "pada dasarnya semua urusan pemerintahan ada (diselenggarakan) daerah, kecuali yang ditetapkan sebagai urusan pusat". Undang-undang menyebut secara eksplisit urusan pemerintahan pusat (pertahanan, keamanan, keuangan, luar negeri, peradilan), ditambah hal-hal lain yang karena sifatnya mesti menjadi urusan pemerintahan pusat. Meninjau Amandemen UUD Amerika Serikat, ketentuan di atas mengandung makna "*reserved powers*" ada pada daerah.[3] Artinya, semua kekuasaan yang secara tidak eksplisit ditetapkan sebagai wewenang (kekuasaan) daerah otonom (daerah). Sepintas lalu, kekuasaan daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sangat luas. Tetapi dengan klausula "urusan-urusan lain yang karena sifatnya mesti menjadi urusan pusat, menyebabkan pengertian seluas-luasnya, bak pepatah yang mengatakan: dilepas kepala, dipegang ekornya. Meminjam ungkapan alm. Prof. Djojodigoeno, disebut "mulur mungkret" (dalam hukum dikenal sebutan: pasal karet). Dalam praktik hal ini bukan saja menjadi pembenaran pembatasan terhadap urusan pemerintahan daerah, melainkan terhadap kemandirian daerah. Kemandirian (kebebasan mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah) justru sebagai salah satu esensi, otonomi daerah. Kenyataan lain menunjukkan pula keadaan yang sebaliknya. Merasa memiliki otonomi seluas-luasnya, daerah begitu leluasa dan bebas mengatur dan mengurus berbagai urusan-urusan pemerintahan (melakukan claim berbagai urusan

[3] "The powers not delegated to the United States by the Constitution, not prohibilited by it to the states, are reserved to the states respectively, or to the people."

pemerintahan) sebagai dapat diatur, diurus, dan dimasukkan sebagai urusan rumah tangga daerah tanpa mengindahkan prinsip-prinsip Negara Kesatuan. Beberapa *claim* itu seperti: hak melakukan hubungan luar negeri, mempunyai hak atas laut teritorial daerah, usaha melonggarkan kontrol pusat. Kemandirian (*zelfstandingheid*) sangat penting, tetapi tidak boleh diartikan sebagai independensi (*onafhankelijkheid*), seolah-olah daerah memiliki kedaulatan (*sovereignty*) atau setidak-tidaknya memiliki semacam kuasi kedaulatan. Kecenderungan memusat (sentralisasi) maupun kecenderungan mendaerah, inilah yang menjadi sumber laten *spanning* atau *tension* hubungan pusat dan daerah. Pada sisi lain, dapat pula menjelma saling melepas tanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

2. Tentang "mengakui dan menghormati otonomi khusus atau istimewa".

   Sesuai dengan bunyi penjelasan Pasal 18 (sebelum dihapus), maksud ungkapan: "asal usul daerah yang bersifat istimewa", adalah satuan-satuan pemerintahan daerah yang telah ada sebelum RI terbentuk yaitu: kerajaan yang terikat perjanjian dengan Pemerintah Hindia Belanda (*lange* atau *korte verklaring*), seperti Yogyakarta. Satuan-satuan otonomi lain yang sudah ada yaitu, provinsi, kabupaten (*regenschap*), pemerintahan kota (*gemeente*) dan desa atau yang dipersamakan dengan desa, seperti gampong di Aceh (*dorp gemeenschappen*). Dalam perjalanan, sebutan "istimewa" tidak lagi dalam makna kesejarahan (historis), tetapi atas dasar ketentuan undang-undang, seperti Daerah Istimewa Aceh yang dipertalikan dengan hak istimewa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut ajaran Agama Islam. Kemudian dalam praktik pemerintahan (sebelum dimuat dalam UUD) muncul sebutan "daerah khusus" yaitu Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya (DKI Jaya), suatu tiruan dari – misalnya sebutan Washington DC, tidak hanya karena menjadi ibukota Amerika Serikat, tetapi berstatus sebagai "wilayah federal", di luar negara bagian tampaknya berada. Tidak demikian dengan sebutan DKI yang semata-mata hanya menjadi ibukota RI. Selanjutnya, pemakaian sebutan "khusus" berkembang lagi, seperti sebutan "otonomi khusus Papua", karena diperbolehkan memberlakukan hukum adat dan melaksanakan peradilan adat. Sesuatu yang tidak jelas manfaatnya. Tanpa memberikan status otonomi khusus, hukum adat dapat berlaku karena sudah dijamin UUD. Kalaupun ada arti, hanyalah untuk memberi rasa puas (*satisfaction*) kepada daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian, seandainya otonomi khusus dapat dikelola dengan baik, dapat menjadi faktor yang sangat penting memajukan masyarakat setempat dan membangkitkan rasa memiliki pemerintahan setempat.

3. Tentang mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat (*adatrechtsgemeenschappen*) dan hak-hak tradisional mereka. Tidak mudah menentukan batas-batas dan substansi masyarakat hukum adat. Apakah menurut ukuran Van Vollenhoven yang membagi-bagi wilayah Indonesia menjadi 19 (sembilan belas) lingkungan masyarakat hukum adat (*adat rechtkringen*). Itupun dibedakan antara masyarakat hukum adat territorial, masyarakat hukum adat geneologis. Pendapat Van Vollenhoven semata-mata sebagai temuan keilmuan

(*ondekking van het adat recht*). Belum tentu sebagai sebuah kenyataan. Belum lagi persoalan bentuk dan susunan organisasi dan tata kelola, sehingga dapat dipastikan suatu lingkungan dapat disebut sebuah masyarakat hukum adat. Hal ini sangat penting untuk menentukan bentuk, susunan, dan tata pemerintahan berdasarkan masyarakat hukum. Sejak masa dahulu, tidak pernah ada suatu susunan pemerintahan berdasarkan masyarakat hukum adat. Pemerintahan dalam lingkungan masyarakat hukum adat dijalankan oleh (melalui) desa atau nama-nama lain yang berstatus semacam desa (nagari, marga, huta, dan lain-lain). Kalapun ada yang penting mengenai masyarakat hukum adat adalah hak-hak atas tanah yang disebut hak ulayat dan memperoleh manfaat atas segala sesuatu yang terdapat di atas dan di dalam tanah ulayat. Hak-hak itu mencakup hak mendirikan bangunan, hak membuka tanah untuk pertanian, hak atas hasil hutan, hak atas air, dan hak-hak lain. Hak ulayat bukan hak eksklusif anggota masyarakat hukum. Orang-orang yang bukan anggota masyarakat hukum boleh menggunakan hak ulayat dengan segala isinya asal memenuhi syarat adat istiadat yang berlaku. Memang anggota masyarakat hukum adat menempati urutan prioritas dengan tata cara yang lebih sederhana. Seperti *common law* di Inggris peran hukum adat makin mengecil. *Pertama*; terdesak oleh hukum tertulis atau hukum yang lahir dari yurisprudensi, atau hukum kebiasaan di luar hukum adat. *Kedua*; menggunakan teori keputusan (*beslessingenleer* dari Ter Haar), pada saat ini tidak ada lagi kepala adat (kepala persekutuan)yang memutus sengketa yang akan melahirkan hukum adat. Semua sengketa – kecuali yang diselesaikan di luar pengadilan seperti mediasi dan arbitrase – diselesaikan melalui pengadilan sebagai peradilan negara.

D. Subsistem Politik Hukum Otonomi Daerah

Substansi politik hukum untuk otonomi daerah dibedakan menjadi:

Pertama; politik hukum yang dijalankan pada tingkat nasional (peraturan perundang-undangan nasional dan kebijakan nasional).

Ada sejumlah arahan politik hukum tingkat nasional, terhadap otonomi daerah, yaitu:

1. Jaminan pelaksanaan atas pemberian otonomi seluas-luasnya.

   Walaupun di atas telah dikemukakan persoalan dan kemungkinan implikasi yang kurang diharapkan akibat otonomi seluas-luasnya. Namun bagaimanapun juga otonomi atau desentralisasi termasuk otonomi seluas-luasnya jauh lebih memuaskan (poltik, ekonomi, social, budaya) daripada serba sentralisasi. Esensi yang paling penting otonomi seluas-luasnya adalah menjamin dan memberikan keleluasaan kepada daerah mengatur dan mengurus urusan rumah tangga, terutama yang bertalian dengan pelayanan publik, mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan, kemakmuran bagi seluruh rakyat daerah.

2. Jaminan perimbangan keuangan, antara pusat dan daerah.

   Perimbangan keuangan tidak sekadar jaminan jumlah yang cukup, tetapi yang utama corak hubungan keuangan yang menjamin, disatu pihak memberi keleluasaan, dipihak

lain agar penggunaan uang benar-benar diarahkan pada upaya pembangunan daerah untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat daerah. Segala bentuk inefisiensi, pemborosan dan pemakaian yang tidak tepat guna harus dicegah. Namun demikian, tidak boleh pula – atas nama pengawasan – pengendalian menghambat kelancaran kerja daerah (termasuk pengawasan DPR). Memerhatikan masifnya korupsi di lingkungan pemerintahan daerah (bupati, walikota, gubernur diadili karena korupsi) tidak terlepas dari beberapa hal:

Pertama; penerimaan uang yang meningkat pesat dari pusat (dana alokasi umum, dana alokasi khusus, program-program pusat yang dilaksanakan pemerintah daerah). *Kedua*; akibat kesalahan persepsi terhadap arti otonomi seluas-luasnya. Kekuasaan diartikan sebagai lepas dari segala bentuk kewajiban menjalankan standar-standar pengelolaan (manajemen) yang baik dan bebas dari kewajiban mematuhi asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*beginselen van behoorlijk bestuur*). *Ketiga*; secara kualitatif, banyak daerah yang tidak memiliki sumber daya penyusunan perencanaan dan program yang tepat dan baik. Begitu pula pelaksanaan. Akibatnya, terjadi berbagai inefisiensi, inefektivitas, tidak tepat sasaran dan pemborosan. *Keempat*; rendahnya rasa tanggung jawab pemerintahan daerah kepada publik. Pemerintahan daerah menjadi sumber dan alat kekuasaan demi kepentingan kekuasaan belaka. *Kelima*; tidak jarang pemerintahan daerah yang bernegosiasi memperoleh anggaran atau persetujuan proyek, harus memberikan "fasilitas" untuk memperoleh persetujuan. Untuk menutupi kewajiban fasilitas, dilakukan berbagai cara seperti *mark-up* atau memaksa penerima kerja menerima bayaran yang lebih rendah daripada isi perjanjian. Berbagai "tragedi" di atas, tidak cukup apabila semata-mata mengandalkan penindakan secara hukum. Diperlukan suatu tindakan politik, penataan birokrasi secara mendasar.

Secara substantif dana bantuan sosial (BOS) yang sangat penting, tetapi hampir selalu terjadi penyelewengan- penyelewengan. Agar dana semacam ini benar-benar bermanfaat kepada publik, perlu dipertimbangkan pengelolaan dan cara-cara pengawasan yang tepat mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan. Pemerintah daerah ternyata tidak dapat diandalkan sebagai pelaksana program BOS. Begitu pula program-program yang lain. Perlu dipertimbangkan (sebagai uji coba), pengelolaan program seperti BOS, atau dana kesehatan publik, dikelola oleh badan-badan non pemerintah atas dasar perjanjian atau penunjukan untuk jangka waktu tertentu, disertai pengawasan dan evaluasi. Pengawasan dan evaluasi dapat juga dipercayakan kepada lembaga-lembaga profesional seperti universitas.

3. Pengakuan dan penghormatan tatanan asli daerah, cq. tatanan sosial dan kultural.

   Pengakuan dan penghormatan tatanan asli terutama dalam makna sebagai nilai (*values*) dengan cara membiarkan (*overgelaten*) tatanan asli yang secara nyata masih hidup dan tidak menjadi penghalang pembaruan dan kemajuan, serta berbagai tuntutan yang harus dipatuhi sebagai Negara Kesatuan. Suatu nilai, bagaimanapun kokoh dan hidup, kalau menjadi hambatan bagi perubahan, kemajuan, keadilan dan kemaslahatan yang lebih luas

harus dapat dikesampingkan. Sebaliknya, nilai yang tidak menghambat kemajuan, yang mampu beradaptasi dengan suasana dan tuntutan baru sudah semestinya diakui dan dihormati.

Implikasi lebih jauh dari pengakuan dan penghormatan terhadap tatanan asli yaitu pengakuan dan penghormatan atas keragaman dan kebhinnekaan. Salah satu fungsi dasar otonomi adalah menjamin keragaman atau kebhinnekaan (supra).

4. Tentang kekayaan negara.

   UUD menyebutkan: bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran. UU Agraria (UU No. 5 Tahun 1960) menambahkan: "ruang angkasa" juga dikuasai negara. Bagaimana dengan daerah? Apakah sama sekali tidak berhak menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya? Untuk memahami hal ini perlu dibedakan antara *original powers* dan *derivative powers*. Negara adalah pemegang *original powers* atas semua kekayaan alam. UU Agraria menyebut: pada tingkat tertinggi dikuasai negara. Negara sebagai pemegang kekuasaan original tertinggi dapat melimpahkan sebagian kekuasaan tersebut sebagai hak menguasai oleh daerah sebagai hak *derivative* (bukan original). Karena itu, hak menguasai daerah atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, hanya dapat tercipta apabila ada pelimpahan hak menguasai negara oleh negara cq. berdasarkan undang-undang. Daerah tidak boleh menciptakan sendiri hak menguasai daerah atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tanpa ada pelimpahan dari negara.

   Perlu pula diperhatikan ungkapan: "untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" bukanlah semata-mata rakyat suatu daerah tetapi seluruh rakyat Indonesia. Setiap jengkal bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya adalah hak seluruh rakyat Indonesia di manapun berada. Namun, sangat tidak adil apabila rakyat setempat tidak memperoleh manfaat sebesar-besarnya atas bumi, air dan kekayaan alam di daerah mereka. Apalagi justru sebaliknya yang terjadi. Selain tidak memberi manfaat bagi rakyat setempat, berbagai kerusakan akibat eksploitasi bumi, air dan kekayaan alam di daerah mereka, harus ditanggung rakyat daerah yang bersangkutan.

Kedua; politik hukum yang dijalankan pada tingkat daerah:

Kemana semestinya arah politik hukum tingkat daerah dalam pengembangan dan pembentukan hukum oleh daerah. Sebelum menguraikan arah politik hukum yang semestinya dijalankan daerah, perlu terlebih dahulu diungkap lingkup politik hukum yang dapat dilakukan daerah. Selain itu perlu pula ada catatan terhadap kesan politik hukum seolah-olah hanya mencakup pembentukan atau pembaruan kaidah-kaidah hukum. Bahkan di daerah, politik hukum lebih dipersempit yaitu hanya mengenai pembentukan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah sebagai bentuk-bentuk hukum tertulis tingkat daerah. Sebenarnya politik hukum tingkat daerah dapat dikembangkan menjadi:

1. Politik pembentukan peraturan-peraturan tertulis: peraturan daerah, peraturan kepala daerah, Peraturan DPRD, penetapan-penetapan tertulis, dan tindakan-tindakan hukum lainnya.
2. Politik pembentukan hukum tidak tertulis yang lahir dari praktik sehari-hari pemerintahan daerah.
3. Politik penerimaan (*receptie*) atau pembiaran tetap (*overgelaten*) tetap berlaku berbagai kaidah tidak tertulis dari hukum adat atau bukan hukum adat.
4. Politik penegakan dan pelayanan hukum atas peraturan-peraturan atau hukum yang berlaku dalam daerah yang bersangkutan.

Di atas telah dikemukakan, mengenai berbagai aspek otonomi cq. otonomi daerah untuk pengembangan demokrasi, menjaga kebhinnekaan, menciptakan pemerintahan yang efisien dan efektif untuk pelayanan publik. Semuanya dijalankan untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat daerah. Telah pula dikemukakan, semestinya otonomi cq. otonomi daerah, lebih ditekankan pada fungsi pemerintahan sebagai pelayanan publik, bukan sebagai substruktur politik atau kekuasaan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, seyogianya politik hukum yang dilakukan oleh daerah lebih menekankan pada fungsi pelayanan umum untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, kemakmuran rakyat daerah. Dengan perkataan lain, politik hukum di daerah lebih diarahkan pada pengembangan hukum-hukum kesejahteraan, yang meliputi antara lain:

1. Peraturan-peraturan yang bertalian dengan jaminan sosial seperti jaminan kesehatan, pendidikan.
2. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pembangunan sosial seperti pemberdayaan ekonomi rakyat seperti pengembangan usaha kecil-menengah, koperasi.
3. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kenyamanan dan keamanan sosial seperti kebersihan, kelancaran transportasi, pertamanan.
4. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perlindungan sosial, seperti peraturan ketertiban dan keamanan.
5. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan akses-akses sosial, seperti kemerdekaan informasi, kemerdekaan komunikasi.
6. dan lain-lain

PEMILIHAN UMUM SERENTAK DAN PENGUATAN SISTEM PEMERINTAHAN

Oleh:

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.[1]

A. Pemilihan Serentak

Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, pemilihan umum anggota legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) pada tahun 2019, akan dilakukan secara serentak. Timbul pertanyaan, apakah skema pemilihan calon anggota lembaga perwakilan rakyat nantinya akan tetap seperti sekarang, yaitu mencakup calon anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi serta DPRD kabupaten dan kota? Kalau demikian, mengapa para kepala daerah, yaitu gubernur, bupati, dan walikota tidak sekaligus dipilih saja secara bersamaan juga dengan pemilihan umum nasional tersebut? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, sebagai salah satu pilihan, mungkin saja dikembangkan pandangan bahwa pemilihan umum itu benar-benar dilakukan serentak untuk semua pejabat yang hendak dipilih secara langsung agar agenda pemilihan umum benar-benar dapat diselenggarakan sekali dalam lima tahun. Dengan demikian, mulai dari presiden, gubernur, bupati dan walikota serta anggota DPR, DPD, dan DPRD seluruh Indonesia dipilih secara serentak melalui satu waktu pemilihan umum nasional. Jika pemilihan nasional yang bersifat total itu dipandang tidak realistis, maka tersedia pilihan kedua, yaitu dapat diusulkan dilakukannya pemilihan yang bertingkat. Pemilihan umum dilakukan dalam tiga tingkatan yang masing-masing

[1]Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pendiri/mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (2003-2008), mantan Anggota Wantimpres (2009-2010), Ketua Dewan Kehormatan KPU (2009-2010), Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP, 2012-2017), Penasihat KOMNASHAM (2009-2013), Ketua Dewan Penasihat KOMNASHAM (2013-2017), Anggota Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan (2010-2017), Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI, 2010-2015), Ketua Dewan Pembina Ikatan Sarjana Hukum Indonesia (ISHI), Pembina Jimly School of Law and Government (JSLG), Jakarta.

dimaksudkan untuk memilih pejabat eksekutif dan legislatif setempat, yaitu (i) pemilihan umum pusat untuk memilih presiden/wakil presiden, anggota DPR, dan anggota DPD; (ii) pemilihan umum provinsi untuk memilih gubernur dan anggota DPRD provinsi; dan (iii) pemilihan umum kabupaten/kota untuk memilih bupati dan anggota DPRD kabupaten serta walikota dan anggota DPRD kota, yang dilakukan serentak di tingkat pemerintahan masing-masing sesuai dengan jadwal kenegaraan yang ditetapkan.

Dengan mekanisme pemilihan pimpinan eksekutif dan anggota lembaga legislatif secara serentak ini, banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh dalam memperkuat sistem pemerintahan. Beberapa di antara manfaat strategisnya adalah (i) sistem pemerintah diperkuat melalui *'political separation'* (*decoupled*) antara fungsi eksekutif dan legislatif yang memang sudah seharusnya saling imbang mengimbangi. Para pejabat di kedua cabang kekuasaan ini dibentuk secara sendiri-sendiri dalam waktu yang bersamaan, sehingga tidak terjadi konflik kepentingan ataupun potensi sandera menyandera yang menyuburkan politik transaksional; (ii) Salah satu kelemahan sistem '*decoupling*' ini potensi terjadinya gejala *'divided government'* atau '*split-government'* sebagai akibat kepala pemerintahan tidak menguasai dukungan suara mayoritas di parlemen. Namun hal ini haruslah diterima sebagai kenyataan yang tentunya harus diimbangi dengan penerapan prinsip tidak dapat saling menjatuhkan antara parlemen dan pemerintah; (iii) Sistem *'impeachment'* hanya dapat diterapkan dengan persyaratan ketat, yaitu adanya alasan tindak pidana, bukan alasan politik; (iv) untuk menjaga iklim dan dinamika '*public policy debate*' di parlemen. Harus dimungkinkan anggota partai politik berbeda pendapat dengan partainya dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, dan kebijakan *'party recall'* harus ditiadakan dan diganti dengan kebijakan '*constituent recall*'.

Dengan cara demikian, maka keputusan untuk diterapkannya sistem pemilu serentak mulai tahun 2019 dapat dijadikan momentum untuk penguatan sistem pemerintahan. Ini harus dijadikan agenda utama pasca terbentuknya pemerintahan hasil pemilu 2014, sehingga periode 2014-2019 benar dimanfaatkan untuk konsolidasi demokrasi yang lebih produktif dan efisien serta penguatan sistem pemerintahan presidensil.

B. Penghapusan Jabatan Wakil Kepala Daerah

UUD 1945 tidak menentukan adanya jabatan wakil gubernur, wakil bupati, ataupun wakil walikota. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 hanya menentukan adanya jabatan gubernur, bupati, dan walikota. Berbeda dengan jabatan wakil kepala daerah, UUD 1945 menentukan secara eksplisit adanya jabatan wakil presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) UUD 1945, yaitu "Dalam melakukan kewajibannya, presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden". Dalam UUD, kedudukan pemerintahan daerah itu sangatlah penting. Tidak ada undang-undang dasar negara mana pun di dunia yang tidak mengatur hal-hal penting yang berkenaan dengan pemerintahan daerah atau pemerintahan negara-negara bagian secara

eksplisit. Karena itu, sekiranya jabatan wakil kepala daerah itu memang dinilai demikian pentingnya bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, sudah seharusnya hal itu dimuat dengan jelas dalam Pasal 18 UUD 1945.

Namun demikian, nyatanya jabatan wakil kepala daerah itu sama sekali tidak disinggung, dan bahkan tidak pernah disinggung ketika perubahan materi Bab VI tentang Pemerintahan Daerah dibahas dalam sidang-sidang Panitia Adhoc untuk Perubahan Kedua UUD 1945 pada tahun 2000. Karena itu, ketika rancangan undang-undang tentang pemerintahan daerah dibahas pada tahun 2004, Prof. Dr. Harun Al-Rasyid menyatakan bahwa jabatan wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota itu inkonstitusional dan merupakan jabatan 'haram'. Sebagai pejabat yang dipilih langsung oleh rakyat, memang idealnya, jabatan wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota itu diatur eksplisit dalam UUD 1945. Jika tidak, berarti jabatan itu memang tidak diperlukan, dan tidak perlu diadakan dengan undang-undang. Di Amerika Serikat, Australia, dan Kanada, gubernur sebagai pejabat yang dipilih langsung oleh rakyat (*elected official*), juga tidak memiliki wakil yang sama-sama dipilih. Kebutuhan teknis akan adanya wakil, dipenuhi dengan cara pengangkatan wakil gubernur yang disebut *'Leutenant Governor'* (*Deputy atau Vice Governor*) sebagai *'orang kedua'* dalam kekuasaan pemerintahan negara bagian, yang dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan dengan istilah wakil gubernur juga. Tetapi jabatan wakil gubernur ini tidak diisi melalui pemilihan umum (*election*), melainkan melalui pengangkatan (*appointment*) atas usul gubernur.

Sekarang, sesudah kita menjalankan praktik berpemerintahan daerah dengan jabatan wakil kepala daerah yang sama-sama dipilih dalam satu paket pencalonan dengan kepala daerah sejak tahun 2004, banyak sekali pengalaman buruk yang terjadi. Oleh karena masyarakat Indonesia sangat majemuk, dan kemajemukannya sangat tersegmentasi dan terfragmentasi, sistem multi-partai yang dianut menambahkan rumit permasalahan yang tercermin dalam kenyataan tidak pernah dan – sangat mungkin – tidak akan pernah muncul partai politik mayoritas tunggal (*absolute majority*) yang diperlukan untuk menjamin stabilitas politik. Pimpinan pemerintahan daerah pada umumnya merupakan hasil negosiasi politik dan *'persekongkolan politik'* antarpartai, sehingga mayoritas pasangan pimpinan pemerintahan daerah di seluruh Indonesia selama 10 tahun terakhir selalu pecah kongsi di tengah jalan, baik secara terang-terangan ataupun secara diam-diam. Dalam sistem pemerintahan presidensil selalu diidealkan bahwa kepemimpinan negara harus utuh di bawah kepemimpinan presiden, tidak boleh ada *'matahari kembar'*. Demikian pula yang diidealkan untuk kepemimpinan pemerintahan daerah. Bahkan karena itu jugalah maka dalam UUD 1945 tidak diadakan sama sekali jabatan wakil kepala daerah, yang sekiranya hal itu memang penting, pastilah penting ditegaskan secara eksplisit adanya dalam undang-undang dasar, seperti adanya jabatan wakil presiden yang dirumuskan dalam Pasal 4 ayat (2) UUD 1945.

C. Restrukturisasi Lembaga Perwakilan Rakyat

Lembaga perwakilan rakyat Indonesia dewasa ini, ditinjau dari segi manajemen pelaksanaan fungsi pokoknya dapat dikatakan tidak efisien dan cenderung menghambat roda pemerintahan dan jalannya pembangunan daripada menjadi pengimbang yang positif dan produktif terhadap kekuatan pemerintahan. Perbedaan aksi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga perwakilan rakyat terhadap pemerintahan di pusat dan di daerah bukan terjadi karena perbedaan visi untuk kepentingan rakyat, atau pertarungan ide untuk kepentingan bangsa dan negara, melainkan hanya karena pertimbangan perbedaan kepentingan semata antarpartai pemerintah versus partai non-pemerintah, dan bahkan antarpartai politik dengan partai politik lain sesuai dengan kepentingan yang sesaat, atau bahkan antarindividu-individu dalam berbagai partai dengan individu-individu lain secara lintas partai.

Pemerintahan kita menganut sistem presidensil, padahal masyarakat kita sangat majemuk dan bersifat *'fragmented'* dan *'segemented'*[2], sehingga ketika sistem multipartai diterapkan, hasilnya tidak 1 partai politik pun yang berada dalam posisi dominan. Dalam keadaan demikian, sudah pasti diperlukan sistem koalisi seperti yang lazim dikenal dalam sistem pemerintahan parlementer, sehingga banyak sarjana yang kurang mengikuti perkembangan praktik di dunia mengira bahwa sistem koalisi itu hanya ada dalam sistem parlementer. Koalisi dalam sistem presidensil seperti pengalaman di Indonesia dan di beberapa negara Amerika Latin adalah kenyataan yang tidak mungkin dihindari. Karena itu, perlu dipikirkan mengenai konstruksi dan postur ideal dari koalisi dalam sistem presidensil seperti di negara kita ini agar dapat berfungsi dengan baik. Dalam pelbagai kesempatan, termasuk dalam rangka pembahasan draf rancangan Perubahan UUD 1945, ide ini sudah beberapa kali saya usulkan.

Menurut pendapat saya, sebaiknya, solusi pengelolaan koalisi gabungan antarpartai politik pemerintahan, hendaknya tidak dilembagakan secara tidak resmi di luar struktur kenegaraan, melainkan dikonstruksikan terlembaga dalam struktur partemen dengan sistem 2 (dua) barisan atau 2 (dua) *'front'* di Senayan dan di seluruh Indonesia. Kedua barisan itu harus tercermin pula dalam struktur kepemimpinan DPR dan DPRD. Pimpinan dewan dan juga komisi-komisi serta alat-alat lengkapan lainnya cukup dipimpin oleh 2 (dua) orang, yang mencerminkan kedua barisan. Jabatan ketua dipegang oleh perwakilan mayoritas, sedangkan wakil ketua dipegang oleh perwakilan minoritas. Pelembagaan koalisi permanen dengan 2 (dua) barisan itu akan menjamin stabilitas pemerintahan, dan menyederhanakan mekanisme pengambilan keputusan

[2]Prof. Dr. Salim Said dari Institute Peradaban sering menyebut masyarakat Indonesia sebagai *"fragmented society"*, tetapi saya lebih suka menggunakan kata lain atau menambahkan kata *'segmented'* sebagai ciri pluralitas masyarakat Indonesia. Inilah yang sering saya sebut sebagai fenomena *"fragmented and segmented pluralism"* dalam masyarakat Indonesia yang sangat berbeda dari sifat kemajemukan masyarakat Amerika Serikat yang biasa disebut *"a melting pot society"*, di mana masyarakat dari pelbagai latar belakang bercampur baur menjadi satu. Sedangkan masyarakat kita tidak saling bercampur. Warga yang berasal dari pelbagai latar belakang dalam jumlah mayoritas tetap berkelompok di lingkungan primordialnya masing-masing dengan tetap mengusung simbol pembeda dan sumber identifikasinya masing-masing.

di lembaga perwakilan rakyat sendiri, sehingga proses penguatan kelembagaan parlemen dan sistem politik Indonesia dalam jangka panjang dapat dibangun secara terarah.

Dengan struktur 2 (dua) barisan itu, koalisi dalam pemerintahan (kabinet) terhubung langsung dengan dukungan gabungan partai politik pemerintah di Dewan Perwakilan Rakyat yang terstruktur untuk 5 (lima) tahun, dengan kebebasan tiap individu anggota dewan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Karena itu, ada kemungkinan jumlah kursi parpol pemerintah di DPR tidak perlu dipaksakan harus mayoritas, toh dinamika pengelompokan suara anggota DPR akan tergantung secara dinamis dengan substansi ide kebijakan yang hendak diperjuangkan untuk kepentingan rakyat. Bisa saja, parpol pemerintah lebih sedikit jumlah kursinya tetapi pertarungan gagasan untuk kepentingan rakyat dapat melibatkan deliberasi di ruang publik yang lebih luas melalui media massa. Toh dalam sistem presidensil, antara DPR dan presiden tidak dapat saling menjatuhkan.

Seperti dikemukakan di atas, sistem *'impeachment'* juga dibatasi hanya dapat diterapkan dengan persyaratan adanya alasan tindak pidana, bukan alasan politik. Untuk menjaga iklim dan dinamika *"public debate"*, hak konstitusional setiap anggota parlemen dari semua partai politik untuk berbeda pendapat dengan partainya sendiri dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, harus dijamin dengan meniadakan kebijakan *"party recall'* dan menggantinya dengan kebijakan *"constituent recall"*. Dengan demikian, pengelompokan pendapat di antara para anggota DPR tidak semata-mata didasarkan atas pengelompokan kekuatan politik partai atau 'komplotan politik' antarpartai, tetapi didasarkan atas kepentingan rakyat yang lebih luas.

Struktur 2 barisan di lembaga perwakilan rakyat di pusat dan di daerah tentu berbeda. Pemerintahan daerah tidak memiliki susunan kabinet, seperti halnya pemerintahan pusat. Karena tidak diperlukan adanya koalisi, kecuali hanya untuk kepentingan mengusung pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dalam makalah ini diusulkan ditiadakan. Karena itu, jika pemilu serentak juga diterapkan untuk tingkatan di masing-masing daerah, maka tidak akan ada lagi kebutuhan untuk mengadakan koalisi antarpartai politik di daerah.

Namun restrukturisasi kelembagaan lembaga perwakilan rakyat, baik DPR maupun DPRD dapat dilakukan tidak hanya berkenaan dengan jabatan kepemimpinan, tetapi juga pengelompokan komisi-komisi. Agar kelembagaan parlemen benar-benar berfungsi sesuai dengan 3 (tiga) fungsinya, maka struktur DPR dan DPRD perlu disederhanakan menjadi 3 (tiga) komisi dengan sub-subkomisi. Keputusan cukup diambil dalam pleno komisi, sedangkan paripurna DPR dan DPRD dibatasi hanya untuk kepentingan seremonial saja, atau untuk pengambilan keputusan yang bersifat pro-forma. Dengan demikian tugas pokok lembaga perwakilan rakyat dapat dilaksanakan dengan fokus, efektif, dan terarah untuk legislasi, pengawasan, dan penganggaran saja.

Fungsi legislasi harus diarahkan untuk kepentingan penataan dan pembaruan kebijakan. Fungsi pengawasan diarahkan untuk mengefektifkan 3 (tiga) jenis pengawasan, yaitu (i) pengawasan terhadap penjabaran lebih lanjut ketentuan UU melalui peraturan-peraturan pelaksanaannya (*from legislative acts to executive acts*), (ii) pengawasan mengenai pelaksanaan

tindak lanjut kebijakan yang sudah ditetapkan (*from legislative acts to executive actions*), dan (iii) pengawasan terhadap pelaksanaan program yang sudah disusun dengan anggaran (*from legislative acts to executive programs)*. Sedangkan fungsi ketiga adalah fungsi anggaran. Fungsi terakhir ini jangan hanya dilihat dari segi alokasi dananya saja. Fungsi anggaran harus dipahami mencakup kegiatan perencanaan program pembangunan, penganggaran, pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran, pemeriksaan keuangan oleh BPK yang mesti melaporkan hasilnya kepada DPR dan DPRD sesuai dengan kewenangannya, serta evaluasi hasil pemeriksaan BPK untuk penganggaran tahun berikutnya.

D. Penguatan Kelembagaan Partai Politik

Periode 2014-2019 juga perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pelembagaan partai politik dalam jangka panjang. Dengan kemajemukan yang bersifat *'segmented'* dan bahkan *'fragmented' (segmented and fragmaneted pluralism*), apa pun kebijakan *'treshold'* yang diterapkan untuk maksud penyederhanaan jumlah partai politik secara alamiah, dalam jangka panjang jumlah partai politik di Indonesia tidak akan pernah berhasil diciutkan menjadi 2 (dua) partai politik dominan seperti di Amerika Serikat. Karena itu, kita harus siap untuk menerima kenyataan hidup dengan jumlah partai politik yang banyak dan tidak ada yang dominan seperti yang tercermin dalam hasil pemilu legislatif 2014 sekarang.

Paradigma berpikir kita jangan lagi mempermasalahan soal kuantitas jumlah partai politik. Yang harus dipikirkan justru persoalan kualitas partai politik, meskipun jumlahnya banyak. Karena itu, pelembagaan dan penguatan kelembagaan partai politik harus dijadikan tujuan utama, meskipun– sekali lagi – dengan tidak berasumsi bahwa soal kuantitas itu merupakan masalah. Di atas sudah saya usulkan, pertama, pada tingkat puncaknya, struktur DPRnya yang kita sederhanakan menjadi terdiri atas 2 (dua) barisan partai pemerintah dan partai non-pemerintah. Kedua, agar partai politik secara moral absah untuk hidup dalam sistem demokrasi dalam tataran bernegara, maka iklim dan sistem demokrasi internal partai politik juga harus ditumbuhkan dengan paksaan undang-undang. Harus ada pengaturan mengenai pembatasan terhadap orang yang mempunyai pertalian darah untuk duduk dalam kepengurusan pada periode yang sama dan di tingkatan kepengurusan yang sama.

Orang yang mempunyai pertalian darah dengan presiden/wakil presiden, gubernur, bupati, atau walikota juga sebaiknya dibatasi atau dilarang untuk mencalonkan diri atau diusulkan menjadi calon presiden/wakil presiden, gubernur, bupati, atau walikota periode berikutnya, sehingga tidak terjadi peralihan jabatan dari antara orang yang bertalian darah. Demikian pula orang yang mempunyai hubungan darah itu sudah semestinya dibatasi tidak boleh mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menduduki jabatan pemerintahan daerah selama kerabatnya masih menduduki jabatan pada tingkat atasan. Misalnya, kerabat gubernur tidak diperbolehkan menjadi calon bupati atau walikota selama gubernur masih menduduki jabatannya. Anak presiden tidak boleh menjadi calon gubernur selama presiden masih menduduki jabatannya.

Untuk menjamin kaderisasi dan pembinaan kader untuk regenerasi kepemimpinan partai politik, sebaiknya ada pengaturan mengenai persyaratan menjadi pengurus pada tingkat atas pengalaman minimal 5 (lima) tahun sebagai pengurus pada tingkat bawahan. Jika struktur kepengurusan partai politik terdiri atas 4 tingkat, maka seorang calon ketua umum dipersyaratkan minimal sudah 20 tahun menjadi pengurus partai politik yang bersangkutan. Dengan demikian pembinaan partai politik dalam jangka panjang akan tumbuh dan berkembang secara sehat, terhindar dari 'kutu-loncat' yang menumbuhsuburkan budaya politik transaksional dan pragmatis.

Di samping itu, khusus mengenai pendanaan bagi partai politik, perlu dipikirkan mengenai dukungan sumber-sumber resmi yang dapat mencegah partai politik dari praktik-praktik mencari dana secara tidak sah dan yang menyebabkan konflik kepentingan. Sumber dana bagi partai politik perlu diatur dengan jelas dari sumber (i) APBN dan APBD, (ii) Sumbangan perusahaan dari dana '*corporate social responsibility*' (CSR) menurut ketentuan UU tentang perseroan terbatas yang usul disebut sebagai '*Corporate Political Responsibility*' (CPR), (iii) Iuran anggota partai politik, (iv) sumbangan tidak mengikat dalam jumlah tertentu dari perorangan, (v) sumbangan tidak mengikat dalam jumlah tertentu dari organisasi atau badan hukum, dan (vi) jatah wajib jam tayang frekuensi radio dan televisi dalam jumlah yang sama bagi setiap partai politik.

Kebijakan lain yang terkait dengan kepentingan memperkuat kelembagaan partai politik adalah sistem suara terbanyak dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Sebagai ide yang terlepas dari realitas politik dan realitas kelembagaan politik yang mendukung sistem suara terbanyak itu, dapat dinilai sangat baik dan ideal karena berisi nilai-nilai kebebasan dan kemanusiaan universal yang sangat mulia. Akan tetapi, dalam konteks pelembagaannya di Indonesia dewasa ini – dari hasil evaluasi pemilu 2009 dan 2014 – sistem ini membawa mudarat lebih banyak daripada manfaat. Tingkat perkembangan ekonomi dan sosial, serta konfigurasi kelembagaan sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat tidak cocok untuk menerima ide yang hanya baik di atas kertas. Para calon anggota DPR dan DPRD serta perorangan calon anggota DPD, bertindak dan berjuang secara sendiri- sendiri dan bilamana mungkin dengan segala cara sebagai pemain dalam pertarungan politik riil di lapangan. Hal ini di satu pihak menimbulkan dampak demoralisasi yang luas di seluruh Indonesia, dan di pihak lain tidak membantu proses penguatan kelembagaan partai-partai politik yang oleh Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 disebut sebagai peserta pemilihan umum, di samping perseorangan calon anggota dewan perwakilan daerah sebagai peserta pemilihan umum menurut Pasal 22E ayat (4) UUD 1945. Karena itu, untuk mengatasi dampak buruknya terhadap budaya dan perilaku politik nasional dan upaya penguatan pelembagaan partai politik di masa depan, sistem suara terbanyak ini perlu didiskusikan ulang penerapannya dalam realitas politik nasional.

E. Netralitas Media Massa Cetak dan Elektronik: *Macro Quadru Politica*

Sehubungan dengan frekuensi radio dan televisi, dapat dikatakan bahwa keduanya – terutama media televisi – mempunyai peranan yang sangat menentukan pembentukan persepsi dan opini publik dalam menentukan pilihan politiknya. Karena itulah, frekuensi radio dan televisi dipandang sebagai '*public good*', bukan hak milik pribadi para pengusaha televisi dan radio. Begitu juga frekuensi internet, juga harus dipahami sebagai milik publik, bukan milik pengusaha pemilik sistem dan programnya. Oleh sebab itu, partai politik sebagai sarana penyalur kedaulatan rakyat, mempunyai hak untuk menggunakan frekuensi terutama radio dan televisi untuk kepentingan rakyat. Penggunaannya bagi kepentingan umum, dalam hal ini oleh partai politik, tidak dapat disetarakan dengan pemanfaatannya untuk tujuan komersial oleh perusahaan-perusahaan milik pribadi. Karena itu, jika terhadap korporasi UU tentang perseroan terbatas mewajibkan adanya CSR atau '*Corporate Social Responsibility*', maka terhadap pengelolaan frekuensi radio dan televisi oleh perseroan juga perlu diwajibkan adanya apa yang saya namakan sebagai CPR atau "*Corporate Political Responsibility*" tersebut di atas.

Dewasa ini, media-media elektronik dan bahkan media sosial perlu mendapat perhatian yang khusus karena perannya yang semakin lama semakin besar dalam membangun kesadaran, persepsi, opini, dan sikap publik terhadap segala sesuatu yang menyangkut kepentingan umum. Karena itu, para ahli sudah sejak pertengahan abad ke-20 mengembangkan pengertian yang secara luas menjadi semacam jargon, yaitu kebebasan pers (*freedom of the press*) sebagai "*the fourth estate of democracy*". Dalam sistem demokrasi, orang biasa berpikir dalam paradigma Montesquieu yang memisahkan cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan tumbuh dan berkembang pesatnya pers dan kebebasan pers dalam sejarah, para ahli menambahkannya menjadi cabang kekuasaan keempat, sehingga doktrin '*trias politica*' berubah menjadi '*quadru politica*'.

Akan tetapi, '*quadru politica*' dimaksud hanya dilihat dalam kaitannya sebagai kelanjutan gagasan Montesquieu tentang cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudisial. Sekarang, pandangan Montesquieu mengenai ketiga cabang eksekutif, legislatif, dan yudisial ini sudah jauh berbeda dalam kenyataannya di lapangan. Teori pemisahan kekuasaan ala Montesquieu sudah tidak lagi mampu menjelaskan kenyataan yang sebenarnya yang terjadi di dunia praktik. Sekarang di seluruh dunia, sudah banyak sekali lembaga negara yang dibentuk dengan fungsi-fungsi yang bersifat campur aduk, meskipun paradigma garis besarnya tetap dapat dipergunakan untuk memudahkan kita memahami aneka fungsi kekuasaan yang melekat di dalam sistem kelembagaan negara pasca modern.

Menurut para ahli, dewasa ini, sistem kekuasaan berkembang makin tersebar, tidak saja di sekitar organisiasi negara dalam arti yang konvensional, tetapi sudah sangat jauh berbagi dengan institusi-institusi lain di luar negara. Sejak akhir abad ke-20, para ahli mengembangkan pengertian mengenai '*trias politica*' baru yang disebut negara, masyarakat, dan pasar (*state, civil society, and market*) sebagai aktor yang berperan seimbang dalam kehidupan bersama. Karena pengertian negara dapat kita bedakan dalam dua tataran pengertian, yaitu negara dengan huruf kecil, dan

Negara dengan huruf besar yang mencakup pengertian negara dengan huruf kecil, masyarakat *civil* atau masyarakat madani, dan pelaku pasar. Ketiganya sama-sama mempunyai peran yang seimbang tetapi harus dipisahkan satu dengan yang lain di bawah kepemimpinan Negara dengan huruf besar yang dipimpin oleh Kepala Negara. Artinya, seorang Kepala Negara, bukan hanya mempunyai kedudukan sebagai Kepala Pemerintahan dalam arti kepala negara dengan huruf kecial, tetapi juga harus memimpin masyarakat madani (*civil society*) dan bekerjanya mekanisme pasar (*market*) yang meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata.

Oleh karena itu, doktrin '*quadru politica*' yang menempatkan dunia pers dan media massa sebagai cabang kekuasaan keempat tersebut di atas haruslah dilihat dalam konteks yang baru ini, yaitu (i) negara (*state*), (ii) masyarakat madani (*civil society*), (iii) pasar (*market*), dan (iv) media. Inilah yang saya namakan sebagai "*Macro Quadru Politica*" atau empat cabang kekuasaan dalam arti makro, yang dapat kita bedakan dari "*Quadru Politica*" dalam arti yang mikro. *Quadru politica* dalam arti makro ini mengandaikan bahwa keempat cabang kekuasaan itu, seperti juga dalam doktrin Montesquieu, haruslah bersifat terpisah satu sama lain (*separation of powers*), untuk memastikan bahwa pelaksanaan fungsi aktor kekuasaan tidak tercampur aduk dan tidak menimbulkan konflik kepentingan antara para pelaku dalam cabang kekuasaan yang satu dengan para pelaku dari lingkungan cabang kekuasaan yang lain.

Sekarang muncul gejala yang dalam jangka panjang membahayakan kualitas demokrasi kita, yaitu timbulnya potensi konflik kepentingan yang luas antara (i) para pelaku ekonomi pasar, dengan (ii) para pemilik dan pengelola media, dengan (iii) pengurus dan pimpinan lembaga swadaya masyarakat dan organisasi-organisasi masyarakat madani, dan dengan (iv) para pejabat penyelenggara negara. Jika kecenderungan ini dibiarkan, bukan tidak mungkin dalam jangka waktu yang tidak lama, keempat cabang kekuasaan baru dalam arti makro itu akan berada di satu tangan. Misalnya, pada suatu saat kelak, dapat terjadi seorang pengusaha besar (konglomerat), menguasai bisnis media elektronik, menjadi ketua umum partai politik, dan menjadi pembina dari pelbagai organisasi kemasyarakat (Ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), lalu terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Tentu saja, sesuai dengan prinsip kebebasan berpolitik, kemungkinan itu tidak dapat dihalang-halangi. Namun dari sejak jauh hari, kemungkinan semacam ini harus sudah kita antisipasi dengan mengadakan pengaturan yang jelas dan tegas mengenai larangan konflik kepentingan di antara keempat cabang kekuasaan itu. Keempat cabang kekuasaan itu harus terpisah satu sama lain, sehingga demokrasi masa kini dapat berkerja dengan sehat dan berkualitas karena diimbangi oleh keadilan, baik menurut ukuran hukum (*rule of law*) maupun berintegritas menurut ukuran sistem etika modern (*rule of ethics*).

F. Rekonstruksi Kelembagaan Penyelenggara Pemilu: *Micro Quadru Politica*

Yang tidak kalah pentingnya untuk saya jelaskan disini adalah perspektif baru tentang '*Quadru Politica*" dalam arti mikro. Meskipun teori pemisahan kekuasaan oleh Monstesquieu

sudah jauh sekali ketinggalan zaman, tetapi paradigmanya masih terus saja dipakai untuk memudahkan pemahaman mengenai pembedaan antarfungsi-fungsi kekuasaan. Dalam sistem demokrasi modern, yang dewasa ini lebih banyak dijadikan ukuran dalam praktik demokrasi adalah mekanisme "*checks and balances*" antarcabang-cabang kekuasaan negara, termasuk di antara lembaga-lembaga negara yang menjalankan fungsi-fungsi yang bersifat campuran. Namun secara garis besar, untuk memudahkan, paradigma eksekutif, legislatif, dan yudisial itu tetap dapat kita pakai. Dalam kaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum sebagai agenda utama dan bersama-sama dengan adanya partai politik sebagai peserta pemilu dianggap sebagai pilar pokok sistem demokrasi modern, istilah *'quadru politica'* tersebut dapat kita pergunakan dalam arti yang mikro.

Dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 ditegaskan, "Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri". Menurut ketentuan UU tentang penyelenggara pemilihan umum, sekarang aparatur penyelenggara pemilihan umum terdiri atas dua institusi yang sama-sama bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang dalam hubungan satu dengan yang lain bersifat "*checks and balances*", yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), ditambah dengan satu institusi penunjang yang dinamakan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berwenang memberhentikan aparat di lingkungan kedua lembaga penyelenggara pemilu tersebut. Sebagai penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, KPU dan Bawaslu harus berhadapan satu sama lain, tetapi sekaligus harus berperan sebagai satu kesatuan kemitraan dalam menghadapi fungsi-fungsi kekuasaan di luar dirinya. Aparat penyelenggara pemilu terutama Komisi Pemilihan Umum harus berhadapan dengan cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif yang diisi dan dipimpin oleh para pejabat yang semula adalah dan sekaligus dapat kembali lagi menjadi peserta pemilihan umum. Di pihak lain, KPU juga harus berhadapan dengan pemegang kekuasaan pada ranah kekuasaan yudisial, baik Mahkamah Agung sepanjang mengenai sengketa berkenaan dengan sengketa terkait proses pemilihan umum maupun terutama dengan Mahkamah Konstitusi sepanjang berkenaan dengan sengketa terkait hasil pemilihan umum.

Atas alasan itulah, saya sering mengatakan bahwa KPU haruslah siap untuk senantiasa berdiri tegak bekerja dengan independen, profesional, imparsial, objektif, transparan, akuntabel, dan berintegritas, di hadapan para pejabat eksekutif di sebelah kanan yang terdiri atas presiden, gubernur, bupati, walikota beserta wakilnya masing-masing sebagai peserta pemilu, para pejabat legislatif di sebelah kiri yang terdiri atas anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta para penguasa cabang kekuasaan yudisial, yaitu MA dan MK di sebelah depan. Dengan demikian, institusi penyelenggara pemilihan umum itu di masa kini dan di masa depan haruslah dikonstruksikan sebagai cabang keempat kekuasaan negara, atau "*the quadru politica*" dalam arti mikro. Dalam arti makro, keempat cabang kekuasaan baru di zaman sekarang ini adalah negara, masyarakat, pasar, dan media; sedangkan dalam arti mikro keempat cabang kekuasaan itu terdiri atas cabang kekuasaan eksekutif (*executive power*), legislatif (*legislative power*), yudikatif (*judicial power*), dan cabang kekuasaan pemilu demokratis (*electoral power*).

Cabang kekuasaan keempat inilah yang seharusnya diberikan kekuasaan yang penuh untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu mengenai (i) administrasi pemilu (*voters*), (ii) administrasi peserta pemilu, termasuk (iii) kepartaian, pembentukan, pembekuan, dan pembubarannya, dan hal- hal lain yang bersangkut-paut dengan kepemiluan sebagai satu kesatuan institusi penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Misalnya, pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi, sebaiknya, *legal standing* untuk mengajukan permohonannya diberikan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau Komisi Pemilihan Umum (KPU), bukan kepada pemerintah seperti pengaturan yang ada sekarang. Sebaliknya, oleh karena kedudukannya yang sangat penting, tidak sembarangan orang yang dapat diangkat atau dipilih menjadi komisioner lembaga penyelenggara pemilu ini. Sama dengan para hakim konstitusi yang oleh Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 sebagai negarawan yang sampai sekarang saja pun belum cukup terjabarkan apa saja kriterianya, para komisioner KPU dan Bawaslu di seluruh Indonesia sebaiknya juga mempunyai sifat- sifat sebagai negarawan sebagaimana yang diharapkan dari setiap hakim konstitusi.

G. Etika Politik dan Etika Pemilu

Standar perilaku ideal dalam kehidupan politik nasional, sebagaimana praktik di pelbagai negara dewasa ini, tidak lagi hanya menyandarkan diri pada ukuran-ukuran kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum berdasarkan prinsip-prinsip *rule of law*, tetapi lebih dari itu, pemilu dan praktik kegiatan politik di zaman sekarang diidealkan agar lebih berintegritas dengan landasan etika politik yang lebih substansial (*rule of ethics*). Hukum sangat penting, tetapi tidak lagi mencukupi untuk mengawal dan mengendalikan perilaku ideal masyarakat pasca modern. Demokrasi yang hanya mengandalkan kontrol hukum dan keadilan hukum hanya membuat demokrasi berjalan secara prosedural formalistik. Dengan mengedepankan pertimbangan etika untuk menyempurnakan logika hukum untuk keadilan substantif, kualitas demokrasi dapat ditingkatkan tidak sekadar sebagai demokrasi prosedural, tetapi demokrasi yang lebih bersifat substansial dan berintegritas.

Kunci untuk membangun demokrasi yang berintegritas ialah penyelenggaran pemilihan umum yang berintegritas, seperti yang dijadikan judul buku Kofi Anan, "*Election with Integrity*", bukan sekadar pemilu yang bersifat formalistik dan prosedural formal. Untuk mengembangkan pemilihan umum yang berintegritas diperlukan kesadaran bersama dengan didukung oleh sistem aturan dan infra-struktur pendukung yang dapat memaksa penerapan prinsip pemilu berintegritas itu dalam praktik. Semua pihak harus sama-sama membangun integritas yang pada akhirnya akan melahirkan integritas bangsa berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan TAP MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Bahkan, para sarjana hukum, khususnya sarjana hukum tata negara harus menyadari bahwa Pancasila bukan hanya berfungsi sebagai sumber hukm, tetapi juga sumber etika. UUD 1945 bukan hanya berisi norma hukum konstitusi atau "*constitutional law*", tetapi juga etika konstitusi atau "*constitutional ethics*" 4 (empat) yang harus tercermin dalam pelbagai produk peraturan

perundang-undangan sebagai baju hukum bangunan hukum dari substansi kebijakan publik (*public policies*) dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan negara.

Dalam penyelenggaraan pemilu, ada 4 (empat) pihak yang terlibat, yaitu (i) penyelenggara pemilu, (ii) peserta pemilu, (iii) kandidat atau calon, dan (iv) para pemilih sebagai pemilik kedaulatan rakyat. Idealnya keempat pihak ini sama-sama harus berintegritas. Jika rakyat pemilih menghalalkan praktik suap atau jual beli suara, dengan mengambil uangnya, tetapi tidak memilih pemberinya, maka dampak buruknya adalah para kandidat atau peserta pemilu akan terus membiasakan diri dengan praktik suap dan jual beli suara itu. Praktik tidak terpuji itu bukan saja akan terjadi di antara kandidat atau peserta pemilu dengan pemilih, tetapi jika iklim sudah terbentuk kebiasaan buruk menjadi sesuatu yang dianggap benar, maka dengan mudah praktik demikian akan menjalan pula ke aparat penyelenggara pemilu. Apalagi jika sistem suara terbanyak dipertahankan, maka aktor yang bekerja dan berjuang untuk menang dengan segala cara akan berjumlah sebanyak jumlah caleg dari semua partai peserta pemilu di seluruh Indonesia. Sudah pasti sistem kontrolnya akan menjadi sangat sulit.

Karena itu, integritas pemilu menuntut kesadaran semua pihak untuk tunduk kepada prinsip hukum dan etika secara sekaligus. Sudah tentu, untuk memulainya, kita harus mendahulukan integritas penyelenggara pemilu. Karena itulah, kita membangun sistem integritas penyelenggara pemilu dengan mendirikan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berfungsi sebagai lembaga peradilan etika yang pertama dalam sejarah modern. Harapan kita, hendaknya pemilu-pemilu Indonesia di masa mendatang akan berkembang semakin baik dari waktu ke waktu, bukan saja menurut ukuran *'rule of electoral law'*, tetapi juga menurut standar-standar *'rule of electoral ethics'*.

H. Catatan Akhir

Putusan Mahkamah Konstitusi agar Indonesia menerapkan sistem pemilihan serentak antara pemilihan legislatif dan pemilihan presiden mulai tahun 2019 menyediakan momentum dan baik untuk dijadikan alasan untuk melakukan konsolidasi kebijakan sistem pemilu Indonesia di masa depan. Konsolidasi kebijakan itu perlu diarahkan untuk maksud konsolidasi ke arah sistem demokrasi yang lebih efisien dan efektif dalam menciptakan sistem pemerintahan yang kuat, efektif, tetapi akuntabel dan berintegritas. Secara lebih khusus, konsolidasi sistem pemilihan umum itu akan turut memengaruhi sistem demokrasi Indonesia yang lebih sehat dan kredibel di masa depan, yang tidak hanya bertumpu pada prinsip-prinsip demokrasi dan *'rule of law'*, tetapi juga berintegritas karena disadarkan atas prinsip-prinsip *'rule of ethics'* yang efektif.

Zaman sekarang sudah berubah sangat jauh berbeda dari masa-masa yang sudah kita lalui. Kecepatan perubahan terjadi, antara lain, oleh adanya revolusi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, khusus terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat dahsyat pengaruhnya. Karena itu, teori-teori dan praktik-praktik yang melahirkan teori-teori

baru juga tumbuh dengan sangat cepat. Karena itu, para ilmuwan hukum dan politik jangan ketinggalan zaman. Perkembangan-perkembangan baru harus dengan sigap dan tanggap direspons dengan baik sehingga para ilmuwan dan dunia pendidikan tinggi kita di tanah air, khusus fakultas-fakultas hukum dan fakultas-fakultas ekonomi, dan fakultas-fakultas ilmu sosial dan politik dapat terus memutakhirkan diri. Misalnya, dalam kajian-kajian ilmu hukum harus mulai dipertimbangkan adanya pelbagai aspek tentang etika sebagai rohnya hukum. Bahkan tidak ada fakultas yang lebih tepat menjadikan sistem etika modern ini sebagai objek kajian utamanya selain fakultas hukum, sehingga mungkin saja pada suatu saat kelak akan muncul ide untuk mengubah fakultas hukum menjadi fakultas hukum dan etika.

Selain itu, dengan globalisasi sistem informasi pengetahuan pasca modern sekarang ini, mudah bagi kita untuk belajar dari pelbagai pemikiran dan praktik dari seluruh dunia. Namun, penting disadari bahwa struktur dan kultur sosial ekonomi, politik, dan budaya masyarakat Indonesia yang khas tetap saja tidak serta merta dapat menerima mentah-mentah ide-ide cemerlang dan praktik-praktik yang baik dari realitas di luar Indonesia itu ke dalam kesadaran sejarah di Indonesia sendiri. Karena itu, para ahli hendaklah berhati-hati menerapkan sesuatu yang belum berbentuk dalam aneka struktur dan kultur masyarakat kita sendiri. Salah satu perspektif baru dalam kajian ilmu sosial pasca modern sekarang ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya kesadaran kelembagaan sejarah. Inilah mazhab berpikir baru yang disebut "*Historical Institutionalism*" yang memengaruhi semua cabang ilmu-ilmu pengetahuan sosial kontemporer.

Dari perspektif baru inilah muncul aliran "*Institutional Economics*" dalam ilmu ekonomi, dan demikian pula dalam ilmu politik muncul kesadaran mengenai pentingnya struktur kelembagaan dan pelembagaan sistem politik. Dari semua cabang ilmu hukum, hukum tata negara lah yang memusatkan perhatian pada persoalan kelembagaan. Karena itu, anjuran saya kepada semua ahli hukum tata negara, perlakukanlah hukum tata negara sebagai ilmu pengetahuan universal (hukum tata negara umum) yang dewasa ini sedang berkembang sangat pesat. Para sarjana hukum tata negara, hendaklah tidak hanya terpaku dan terjebak dalam kerangka berpikir hukum tata negara positif yang mengungkung pemikiran ke dalam teks-teks normatif yang harus dibaca dengan pendekatan '*grammatical reading*' dengan mengabaikan pentingnya '*moral and philoshopical reading of the constitution*'. Jadilah sarjana hukum, bukan sarjana peraturan. Daripada menjadi sarjana peraturan yang kadang-kadang malah mereduksi diri menjadi sarjana kata-kata atau bahkan sarjana titik koma, jauh lebih baik menjadi sarjana keadilan yang tidak tergantung kepada teks. Akan tetapi, sarjana yang ideal tentulah sarjana hukum yang hidup seimbang di antara roh dan cita-cita keadilan dengan teks-teks hukum yang dijadikan pegangan normatif yang disepakati bersama dan menjadi sistem rujukan bersama yang memperlakukan semua orang secara sama (non-diskriminasi) dalam peri kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

POLITIK HUKUM PEMBARUAN AGRARIA

(Analisis Tentang Eksisitensi dan Implementasi Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dengan Berlakunya UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)[1]

Oleh:

Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum.[2]

A. Pendahuluan

Para pendiri negara ini telah berpendirian bahwa urgensitas pengaturan mengenai sumber kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak harus diatur dalam dalam UUD. Oleh karena itu, dapat dimaklumi bahwa ketentuan Pasal 33 UUD 1945 baik sebelum maupun setelah amandemen telah memberikan garis yang tegas mengenai hal tersebut. Pasal 33 ayat (3) menentukan bahwa: *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kehadiran negara dalam persoalan yang berhubungan dengan agraria merupakan keniscayaan. Kehadiran negara diharapkan dapat menjamin bahwa bumi dan air serta kekayaan yang terkandung di dalamnya harus benar-benar peruntukannya ditujukan demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang makmur.

Dalam perspektif historis, pengaturan mengenai bumi air dan kekayaan alam Bangsa Indonesia sebelum diundangkannya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang kemudian lebih familiar disebut dengan UUPA 1960, beberapa ketetuan yang mengatur permasalahan yang berkaitan dengan bumi (baca = tanah) produk pemerintah Kolonial Belanda pernah berlaku seperti:

---

[1]Tulisan ini Pernah Disampaikan Pada Diskusi Ilmiah Tentang: Tinjauan Implementasi Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Dilaksanakan atas Kerja sama UNSOED dengan MPR RI, Purwokerto dan ditulis kembali sebagai sumbangan dalam rangka Ulang Tahun rekan saya Prof. Zudan.

[2]Dosen Fakultas Hukum dan Program Magister Ilmu Hukum UNSOED Purwokerto.

1. *Agrarische Wet*/Stb. No. 108 tahun 1870
2. *Algemeen Domeinverklaring*/Stb. 199a tahun 1875
3. *Domeinverklaring*/Stb. No. 118 tahun 1870
4. *Domeinverklaring* untuk Sumatera/Stb. No. 94 f tahun 1874
5. *Domeinverklaring* untuk keresidenan Manado/Stb. No. 55 tahun 1877
6. *Koninlijk Besluit* tgl. 16 April 1872 No. 29/Stb. No. 117 tahun 1870
7. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Buku II KUH Peraturan Daerahta Indonesia sepanjang mengenai *hypotheek*.

Dengan diundangkannya UUPA No. 5 Tahun 1960, maka ketentuan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi, hal tersebut dikarenakan tidak sesuai lagi dengan cita-cita Bangsa Indonesia yang begitu besar untuk meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia khususnya bagi petani penggarap.

Agrariche Wet merupakan peraturan di bidang pertanahan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Belanda seperti *Eigendom recht, erfacht recht, opstal recht* dan lain-lain peraturan-peraturan tersebut sudah tentu mempunyai tujuan untuk memperkuat bangunan sistem hukum kolonial, dengan demikian terdapat perbedaan antara hak-hak atas tanah yang berdasarkan hukum adat yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia dengan yang berdasarkan hukum barat (kolonial).

Dalam penjelasan UUPA 1960 dapat disimpulkan alasan perlunya peraturan baru untuk mengganti peraturan-peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Kolonial Belanda disebabkan: ***Pertama*** karena hukum agraria yang berlaku sekarang ini sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintah jajahan, dan sebagian lainnya lagi dipengaruhi olehnya, hingga bertentangan dengan kepentingan rakyat dan negara di dalam melaksanakan pembangunan semesta dalam rangka menyelesaikan revolusi nasional sekarang ini; ***Kedua*** karena sebagai akibat dari politik-hukum pemerintah jajahan itu hukum agraria tersebut mempunyai sifat dualisme, yaitu dengan berlakunya peraturan-peraturan dari hukum adat di samping peraturan-peraturan dari dan yang didasarkan atas hukum barat, hal mana selain menimbulkan pelbagai masalah antargolongan yang serba sulit, juga tidak sesuai dengan cita-cita persatuan bangsa; dan ***Ketiga*** karena bagi rakyat asli hukum agraria penjajahan itu tidak menjamin kepastian hukum.[3]

Perbedaan filosofis antara hukum adat dengan hukum produk Kolonial Belanda itulah yang mendorong diundangkannya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32 Tahun 1979 yang menegaskan bahwa semua tanah-tanah yang berdasarkan ketentuan KHU. Peraturan Daerahta (BW) harus dikonversi kepada ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam UUPA Nomor 5 Tahun 1960. Ini menunjukkan bahwa dengan berlakunya UUPA Nomor 5 Tahun 1960 maka tidak ada lagi tanah-tanah yang tunduk kepada KUHPerdata (BW).

[3]Lihat Penjelasan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 angka I.

Pasal 1 UUPA 1960 menentukan bahwa:

(1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.

(2) Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.

(3) Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termaksud dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi.

(4) Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air.

(5) Dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia. Yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang di atas bumi dan air tersebut pada ayat (4) dan (5) pasal ini.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan oleh karenanya bumi, air dan ruang angkasa yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia merupakan kekayaan nasional.

Dengan demikian, dalam kaitannya dengan kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak tersebut kehadiran negara harus jelas dan tegas, sehingga negara secara harus melindungi kepentingan serta kedaulatan kepemilikan dan pengelolaan tanah.

Dengan perkataan lain dapat disimpulkan bahwa kehadiran negara untuk melakukan kontrol/pengawasan terhadap kepemilikan atas tanah memiliki urgensitas yang tinggi, oleh karenanya tidak dapat dibayangkan manakala negara tidak memiliki otoritas dan kemampuan untuk mengawasi, maka hampir dapat dipastikan pada masa yang akan datang akan muncul persoalan yang serius, karena tidak menutup kemungkinan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya akan tergadaikan atau jatuh penguasaannya pada para pemilik modal, dan bahkan pihak asing.

UUPA 1960 hadir untuk memberi jalan dalam pengelolaan bumi, air dan ruang angkasa secara bijaksana. Sehingga tujuan yang hendak dicapai dengan diundangkannya UUPA 1960 meliputi:

1. meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur.
2. meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.
3. meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Secara historis, UU ini lahir sebagai upaya untuk melakukan perombakan total terhadap sistem agraria kolonial. Dalam konsiderannya secara tegas dikatakan bahwa UU ini dimaksudkan untuk (1) mengubah sistem agraria dari sistem kolonial ke suatu sistem agraria nasional sesuai kepentingan negara, khususnya kepentingan petani; (2) mengakhiri dualisme sistem hukum agraria nasional; (3) menciptakan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.[4]

Dalam perkembangannya, sejarah mencatat bahwa keberlakuan UUPA 1960 sampai sekarang secara *de jure* masih, namun implementasinya tidak pernah dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Pergantian rezim dari Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno ke Orde Baru di bawah Presiden Soeharto berimplikasi pada tidak efektifnya UUPA 1960, atau bahkan terabaikannya politik penegakan terhadap UUPA. Upaya sistematis dan komprehensif atas pelaksanaan politik "pembersihan" terhadap kebijakan yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Orde Lama (*de-Soekarno-isasi*) dan derasnya arus liberalisasi ekonomi dengan jargon *developmentalism* (pembangunan) membuat segala sesuatu termasuk undang-undang yang dikeluarkan semasa Soekarno dan menutup keran liberalisasi ekonomi (masuknya modal asing) diacuhkan atau bahkan dihilangkan oleh rezim Soeharto.

Pergantian rezim Orde Baru ke rezim Orde Reformasi dalam perspektif hukum ketatanegaraan RI, eksistensi UUPA 1960 masih ada dan berlaku bahkan pada tahun 2001 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah mengeluarkan Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, di mana sampai tahun 2012, berarti Ketetapan MPR tersebut telah berusia 13 (tiga belas) tahun.

Tulisan ini berusaha untuk menganalisis mengenai Eksistensi Tap MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dengan diundangkannya UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan.

B. Eksistensi Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dengan Berlakunya UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Diundangkannya UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada tanggal 12 Agustus 2011 eksistensi Ketetapan MPR sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan kembali memperoleh tempat dalam susunan hierarki peraturan perundang-undangan. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 yang menentukan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

[4]Soemardjan dalam: http://kumpulanmakalahadministrasinegara.blogspot.com/2011/01/reformasi-kebijakan-agraria.html

a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Ada perbedaan materi mengenai bentuk peraturan perundang-undangan antara UU No. 12 Tahun 2011 dengan UU yang digantikannya, yakni UU No. 10 Tahun 2004. Dalam UU No. 10 Tahun 2004, eksistensi MPR tidak masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 7 yang mengamanatkan bahwa: Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut.

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
c. Peraturan Pemerintah;
d. Peraturan Presiden;
e. Peraturan Daerah.

Dengan demikian, maka selama 7 (tujuh) tahun, yakni dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2011 TAP MPR tidak lagi dikenal dalam sistem tata negara Indonesia. Dikeluarkannya atau tidak dimasukkannya TAP MPR sebagai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut tidak banyak diperdebatkan, meskipun sangat esensial bagi tertib dan kehidupan hukum di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 ditegaskan bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarkinya. Terkait dengan hal ini relevan dengan teori *hierarchy of norms* (Hans Kelsen, 1949: 123-124) bahwa setiap norma hukum dianggap sah karena ia diciptakan/dibuat dengan cara yang ditentukan oleh norma lain. Jadi, hubungan hierarki norma-norma hukum tersebut menggambarkan bahwa suatu norma hukum yang lebih tinggi menjadi dasar keabsahan norma yang dibentuknya (norma yang lebih rendah). Hubungan antara norma yang mengatur pembentukan norma yang lain dapat dipresentasikan sebagai suatu hubungan super dan subordinasi. Sebuah norma yang menentukan pembentukan norma yang lain adalah norma yang *superior,* sedangkan norma yang diciptakan menurut hubungan ini adalah norma yang *inferior*.

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 telah memulihkan kembali keberadaan Tap MPR sebagai peraturan perundang-undangan yang kekuatan hukumnya lebih kuat dari UU. Namun demikian, ketentuan tersebut juga membedakan kedudukan peraturan daerah yang tadinya dalam Tap MPR No. III/MPR/2000 hanya disebut peraturan daerah saja tanpa

membedakannya peraturan daerah provinsi dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Dengan dipecahnya peraturan daerah menjadi peraturan daerah provinsi dan di bawahnya peraturan daerah kabupaten/kota, maka tentu keberadaan peraturan daerah kabupaten/kota saat ini lebih rendah kedudukannya dari peraturan daerah provinsi dan sekaligus mengandung makna peraturan daerah kabupaten/kota tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah provinsi. Persoalan ini tentu menjadi masalah sendiri dan akan kita bahas dalam kesempatan lain.

Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b UU No. 12/2011 ini, dinyatakan bahwa *"Yang dimaksud dengan "Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat" adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003"*. Dengan demikian, maka semua ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR sampai 2002, termasuk ketetapan yang dikeluarkan tahun 2003 masih berlaku termasuk di dalamnya TAP MPR Nomor IX Tahun 2001.

Ketentuan Pasal 7 yang memasukkan TAP itu sebagai salah satu jenis hierarki perundang-undangan, yang sebelumnya sudah dihilangkan, dapat dikatakan ada juga tendensius berlebihan. Hal tersebut disebabkan untuk memberikan keberadaan TAP Nomor I Tahun 2003 khususnya karena dalam Tap Nomor I Tahun 2003 ada 3 (tiga) kategori perintah. ***Pertama,*** TAP itu memberikan evaluasi terhadap tap-tap yang memang tidak lagi valid. ***Kedua,*** Ada TAP yang tetap berlaku. Kategorinya, setelah ada ketentuan lebih lanjut, yang memberikan pengaturan peraturan lebih lanjut di UU maupun legislasi. Kemudian, ***Ketiga,*** TAP yang berkaitan dengan menentukan keberadaan TAP sebelumnya. Pertanyaannya, kenapa kemudian, kalau hanya TAP yang diakomodir, kita tanggung? Ada ketentuan lain yang sebenarnya juga berlaku hari ini, tapi produk Belanda seperti ordonansi. Kenapa? Karena banyak ordonansi yang sampai hari ini berlaku, hampir 200-an, kalau boleh dikatakan, ada yang belum diutak-atik. Ordonansi itu selevel dengan undang-undang. Contohnya, Ordonansi, UU gangguan. Itu berkaitan dengan periizinan, yang masih berubah-ubah.[5]

C. Implementasi Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Dalam perspektif normatif berdasarkan ketentuan Pasal 33 UUD 1945 tidak ada yang meragukan melihat komitmen negara untuk melindungi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang akan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran

[5]Yuliandri, Makalah Dalam diskusi "Kembalinya TAP MPR ke dalam Tata Urutan Perundang-undangan RI dan Konsekuensinya Terhadap Tap MPR No. IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam". 27 Desember 2011.

seluruh rakyat Indonesia. Orde Reformasi sampai sekarang telah memasuki tahun ke-14 terhitung sejak lengsernya Presiden Soeharto pada hari Kamis tanggal 21 Mei 1998, dan sejak saat itu sampai sekarang, persoalan yang berkaitan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 baik sebelum maupun setelah UUD 1945 diamandemen dalam tataran pelaksanaannya masih sangat jauh dari apa yang seharusnya, kalau tidak boleh dikatakan sama sekali belum dilaksanakan. Bahkan dengan dikeluarkannya Tap MPR Nomor IX/MPR/2001 juga menjadi bukti normatif akan komitmen negara tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa latar belakang dikeluarkannya Tap MPR RI No. IX/MPR/2001 seperti tercantum dalam bagian menimbang, yakni bahwa sumber daya agraria/sumber daya alam meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai Rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan nasional yang wajib disyukuri. Oleh karena itu, harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi generasi sekarang dan generasi mendatang dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Pertimbangan tersebut hakikatnya juga sama apa yang telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 UUPA 1960, oleh karena itu, sekalipun TAP MPR No. IX/MPR/2001 tidak secara tegas merupakan tindak lanjut dari UUPA, namun semangat untuk "menghidupkan ruh" UUPA 1960 tampak jelas dalam TAP MPR No. IX/MPR/2001 tersebut di atas.

Salah satu ketentuan dalam UUPA yang masih sangat relevan, dan merupakan jiwa dan semangat untuk melakukan reformasi agraria yakni terdapat dalam **Pasal 13 yang menggariskan beberapa hal sebagai berikut:**

1. **Pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa, sehingga meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) serta menjamin bagi setiap warga negara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.**[6]
2. **Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta.**
3. **Usaha-usaha pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan undang-undang.**
4. **Pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan jaminan sosial, termasuk bidang perburuhan, dalam usaha-usaha di lapangan agraria.**

"Ruh" dan semangat yang ada dalam UUPA 1960 juga dapat diketemukan dalam Tap MPR No. IX/MPR/2001, hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 yang menentukan

[6]Intinya Pasal 2 ayat (3) UUPA mengamanatkan bahwa: wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur.

bahwa pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip:

1. Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
3. Menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi keanekaragaman dalam unifikasi hukum;
4. Menyejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia;
5. Mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi dan optimalisasi partisipasi rakyat;
6. Mewujudkan keadilan termasuk kesetaraan gender dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya agraria/sumber daya alam;
7. Memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan tetap memerhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan;
8. Melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat;
9. Meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antarsektor pembangunan dan antardaerah dalam pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam;
10. Mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam;
11. Mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah (pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat), masyarakat dan individu;
12. Melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat nasional, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat, *TAP MPR No. IX/MPR/2001* berkaitan dengan alokasi dan pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam.

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) TAP MPR No. IX/MPR/2001 mengamanatkan bahwa arah kebijakan pembaruan agraria adalah:

1. Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor demi terwujudnya peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ketetapan ini.
2. Melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (*landreform*) yang berkeadilan dengan memerhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat.

3. Menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan *landreform*.
4. Menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 ketetapan ini.
5. Memperkuat kelembagaan dan kewenangannya dalam rangka mengemban pelaksanaan pembaruan agraria dan menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang terjadi.
6. Mengupayakan dengan sungguh-sungguh pembiayaan dalam melaksanakan program pembaruan agraria dan penyelesaian konflik-konflik sumber daya agraria yang terjadi.

Sedangkan arah pengelolaan sumber daya alam dijelaskan pada Pasal 5 ayat (2) yaitu:

1. Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor yang berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ketetapan ini.
2. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber daya alam melalui identifikasi dan inventarisasi kualitas dan kuantitas sumber daya alam sebagai potensi dalam pembangunan nasional.
3. Memperluas pemberian akses informasi kepada masyarakat mengenai potensi sumber daya alam di daerahnya dan mendorong terwujudnya tanggung jawab sosial untuk menggunakan teknologi ramah lingkungan termasuk teknologi tradisional.
4. Memerhatikan sifat dan karakteristik dari berbagai jenis sumber daya alam dan melakukan upaya-upaya meningkatkan nilai tambah dari produk sumber daya alam tersebut.
5. Menyelesaikan konflik-konflik pemanfaatan sumber daya alam yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ketetapan ini.
6. Menyusun strategi pemanfaatan sumber daya alam yang didasarkan pada optimalisasi manfaat dengan memerhatikan kepentingan dan kondisi daerah maupun nasional.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ide pembaruan agraria sebenarnya juga sejalan dengan Pidato Menteri Agraria, Mr Sadjarwo pada tanggal 12 September 1960 di depan DPR-GR menyatakan lima tujuan *landreform* di Indonesia.[7]

[7]http://syarikat.org/article/reformasi-agraria-indonesia

1. Untuk mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat petani yang berupa tanah, dengan maksud agar ada pembagian hasil yang adil pula, dengan merombak struktur pertanahan yang sama sekali baru secara revolusioner, guna merealisir keadilan sosial.
2. Untuk melaksanakan prinsip tanah untuk petani, agar tidak terjadi lagi tanah sebagai objek spekulasi dan objek pemerasan.
3. Untuk memperkuat dan memperluas hak milik atas tanah bagi setiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita, yang berfungsi sosial. Suatu pengakuan dan perlindungan terhadap privat *bezit*, yaitu hak milik sebagai hak yang terkuat, bersifat perseorangan dan turun-menurun, tetapi yang berfungsi sosial.
4. Untuk mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan penguasaan tanah secara besar-besaran dengan tak terbatas, dengan menyelenggarakan batas maksimum dan batas minimum untuk tiap keluarga. Sebagai kepala keluarga dapat seorang laki-laki ataupun wanita. Dengan demikian mengikis pula sistem liberalisme dan kapitalisme atas tanah, dan memberikan perlindungan terhadap golongan ekonomi lemah.
5. Untuk mempertinggi produksi nasional dan mendorong terselenggaranya pertanian yang intensif secara gotong royong dalam bentuk koperasi dan bentuk gotong royong lainnya, dibarengi suatu sistem perkreditan yang khususnya ditujukan kepada golongan petani.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa persoalan komitmen normatif dari negara untuk melindungi bumi, air dan kekayaan alam tidak dapat dibantah, hanya saja persoalan klasiknya adalah berkaitan dengan implementasinya. TAP MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam sebagaimana telah dikemukakan di atas memiliki tujuan dan arah yang jelas mengenai politik hukum (kebijakan hukum) dari negara yang akan ditempuh dalam hal yang berkaitan dengan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam.

Pertanyaannya kemudian, politik hukum pembaruan agraria sudah dapat dilaksanakan?

Semangat untuk "menghidupkan kembali ruh" UUPA dalam Tap MPR RI No. IX/MPR/2001, karena UUPA telah memberikan harapan akan kesempatan bagi rakyat untuk menjadi tuan rumah dinegerinya sendiri. Keberpihakan UU ini terhadap petani dan kaum miskin bisa dilihat dari ketentuan batas minimum kepemilikan lahan yakni 2 hektar. Sementara untuk mencegah monopoli kepemilikan lahan di Jawa dan Bali maksimum 5 hektar (lahan basah) dan 6 hektar (lahan kering). Sementara di daerah yang kepadatan penduduknya rendah penguasaan lahan sawah antara 7-15 hektar dan lahan kering antara 9-20 hektar. Ketentuan tersebut kontras dengan politik agraria kolonial yang didasarkan pada *domain theory*-nya Raffles. Teori tersebut merupakan lanjutan dari hasil penyelidikan satu komisi yang dibentuknya tahun 1811 untuk menyelidiki soal-soal penghidupan dan masalah sosial di Jawa terutama terkait hukum tanah. Komisi yang beranggotakan 9 (sembilan) orang Inggris dan satu orang Belanda ini menyimpulkan bahwa tanah-tanah di Jawa dikuasai secara

mutlak oleh raja. Itu berarti, jika kolonial berhasil menaklukkan raja-raja tersebut, maka hak mutlak atas tanah secara otomatis beralih kepadanya.[8]

Pengakuan atas eksistensi Tap MPR dalam sistem perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 12 Tahun 2011 telah mendorong elemen masyarakat untuk kembali me-*review* pelaksanaan pembaruan agraria sebagaimana diamanatkan dalam Tap MPR No. IX/MPR/2001.

Dengan perkataan lain dikeluarkanlah TAP MPR No. IX/2001 oleh MPR RI pada tanggal 9 November 2001, yang menugaskan pemerintah Indonesia untuk melaksanakan pembaruan agraria dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, telah memberikan optimisme keberlangsungan semangat reformasi/pembaruan agraria.[9] Namun demikian hal yang sebaliknya justru terjadi dalam tataran empiris, penetrasi dan tekanan yang berasal dari kekuatan-kekuatan neo-liberal sangat kuat sehingga mengakibatkan pelaksanaan amanat Tap MPR No. IX/MPR/2001 itu tidak pernah terlaksana. Jangankan melaksanakan reformasi agraria sebagaimana diamanatkan oleh Tap MPR tersebut, pemerintah dan DPR justru memproduksi berbagai undang-undang yang melegalkan terjadinya 'perampokan' tanah petani oleh kaum pemodal nasional maupun asing.

Beberapa produk hukum seperti Undang-Undang Nomor 41/1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18/2003 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 7/2004 Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 4/2009 tentang Mineral dan Batubara serta yang terakhir Undang-Undang Pengadaan Tanah 2011 adalah sebagian produk perundang-undangan yang diterbitkan guna memperlancar ekpansi pemilik modal untuk menguasai sektor agraria negeri ini. Eksistensi undang-undang tersebut telah ikut andil dan berkontribusi pada akselerasi represivitas aparat negara terhadap kaum tani seperti yang terjadi di Bima.

Beberapa peristiwa yang berkaitan dengan permasalahan agraria sebagaimana dikemukakan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) bahwa menurut KPA, setelah rentetan peristiwa sepanjang tahun di Rokan Hulu-Riau, Sumut, Senyerang-Jambi, Wlingi Jatim, Bulukumba-Sulsel, Tiaka-Sulteng, Sumber Klampok-Bali, Mesuji-Lampung, Pulau Padang-Riau dan wilayah-wilayah lain, maka tewasnya 4 (empat) warga dalam kasus agraria (tambang) di Bima, NTB telah menambah catatan buruk daftar panjang konflik agraria di tanah air yang menandai bentuk pelanggaran HAM oleh negara terhadap warganya. Tak berhenti sampai di situ. Sikap resmi pemerintah menanggapi peristiwa-peristiwa buruk itu pun tidak menunjukkan penyesalan dan tekad untuk memperbaiki. Kuatnya kepentingan

[8]Rizanhttp://kumpulanmakalahadministrasinegara.blogspot.com/2011/01/reformasi-kebijakan-agraria.html

[9]Lihat Ketentuan Pasal 2 TAP MPR No. IX/2001.

pemodal telah mengubah fungsi-fungsi manifest (yang seharusnya) dari berbagai institusi menjadi fungs-fungsi laten yang menyimpang. Selain penuh duka mencatat 163 (seratus enam puluh tiga) konflik agraria sepanjang tahun 2011, ketimpangan penguasaan, pemilikan dan pengelolaan sumber-sumber agraria (tanah dan sumber daya alam lainnya) mendapat sorotan KPA. Ketidak-adilan yang mengakibatkan rentetan sengketa di berbagai lokasi di Indonesia akhirnya berujung pada kekerasan, pelanggaran HAM dan melayangnya nyawa rakyat di atas tanahnya sendiri.[10]

Hal tersebut juga sama dan sebangun dengan apa yang dikemukakan oleh Maria S.W. Sumardjono mengingatkan, fakta empiris di lapangan bahwa jumlah konflik agraria setiap tahun bukannya semakin mengecil, melainkan terus meningkat. Berdasarkan data dan catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Januari-Juni 2012 saja tercatat sedikitnya sudah ada 101 (seratus satu) konflik agraria yang masuk KPA; dengan total luas tanah mencapai 377.159 hektar dan melibatkan 25.000 kepala keluarga petani penggarap. Padahal, sepanjang 2011, data konflik agraria yang masuk ke KPA hanya 163 kasus dengan rincian, 97 kasus di sektor perkebunan, 36 kasus di sektor kehutanan, 21 kasus pembangunan infrastruktur, delapan kasus pertambangan, dan satu kasus pertambakan. Luas tanah yang disengketakan 472.084,44 hektar dengan melibatkan 69.975 kepala keluarga petani. Sementara itu, pada 2010 konflik agraria yang masuk ke KPA hanya ada 106 kasus.[11]

Berdasarkan fakta empiris tersebut di atas patut kiranya dipertanyakan mengenai komitmen pemerintahan di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhono (SBY), sekadar mengingatkan, beberapa janji Presiden SBY berkaitan dengan reformasi maupun pembaruan agraria sebagaimana diamanatkan di dalam TAP MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, antara lain sebagai berikut:[12]

a. Presiden SBY pada awal Tahun 2007 berpidato yang berisi rencana untuk membagikan tanah seluas 9, 25 juta hektar kepada petani melalui program Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang diberi nama Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN), pemerintah berjanji untuk melakukan reforma agraria.

b. Pada jilid dua pemerintahannya, Presiden SBY paling tidak 3 (tiga) kali menjanjikan untuk melaksanakan reforma agraria, antara lain disampaikan pada Januari 2010 di Marunda Jakarta, janji serupa diulangi pada Oktober 2010 di Istana Bogor. Begitu juga pada Desember 2011, saat presiden mengungkapkan kembali rencana mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Reforma Agraria sebagai respons atas maraknya konflik agraria. Terakhir, SBY berjanji rancangan peraturan pemerintah itu akan ditandatangani pada akhir 2012.

---

[10]http://nbasis.wordpress.com/2012/01/19/reformasi-agraria-itu-saja-tak-cukup/)

[11]Maria SW Sumardjono Guru Besar Hukum Agraria Fakultas Hukum UGM, Kompas, Opini, 07 Juni 2012.

[12]Bambang Soesatyo, *Republik Galau, Presiden Bimbang Negara Terancam*, Jakarta: Penerbit UFUK Press, 2012, hlm. 79.

c. Mendistribusikan lahan seluas 9,25 juta hektar kepada masyarakat. Proporsinya 60% untuk petani dan 40% untuk pengusaha.

Janji tersebut tentu saja disambut gembira oleh petani. Muncul optimisme di kalangan petani bahwa harapan mereka untuk memiliki lahan akan segera terpenuhi. Itu berarti pula, aneka belenggu yang mereka alami berupa pengangguran dan kemiskinan bisa berlalu. Presiden SBY dianggap sebagai dewa penolong bagi kaum miskin. Redistribusi lahan kepada petani juga relevan dengan janji SBY untuk meningkatkan produksi pertanian/pangan nasional. Ujungnya adalah tercapainya swasembada pangan sebagai komponen utama kehidupan bangsa. Swasembada pangan juga berarti memutus rantai ketergantungan kita terhadap pangan impor, terutama beras dari Vietnam, Thailand, Filipina, India dan AS. Sejauh ini didengungkan bahwa impor beras merupakan konsekuensi dari kesenjangan antara kebutuhan konsumsi nasional yang mencapai 52,4 juta ton dengan daya produksi nasional sebesar 48 juta ton per tahun.[13]

Rendahnya kepemilikan lahan oleh petani, mengakibatkan mereka terjebak dalam pengangguran dan kemiskinan. Akibat susulan yang terjadi antara lain meningkatnya arus urbanisasi yakni banyaknya para petani yang "hijrah" ke kota untuk mencari pekerjaan, juga meningkatnya minat masyarakat untuk mengadu nasib di negeri orang menjadi TKI atau TKW, meski mereka tahu bisa menjadi korban diskriminasi, perbudakan dan kekerasan di negara lain.

Redistribusi kepemilikan dan penguasaan tanah ini penting dan strategis. Apalagi pada kenyataannya sebagaimana yang ditemukan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) pada data-data di BPN bahwa ada hanya 0,2 penduduk Indonesia yang menguasai 56% aset nasional di mana 87% di antaranya berupa tanah. Sementara itu ada 7,2 juta hektar tanah milik swasta yang dibiarkan terlantar, padahal konon 85% petani tidak bertanah atau tidak memiliki lahan. Ketimpangan kepemilikan tanah atau lahan ini sungguh harus segera diselesaikan sesegera mungkin manakala kita sebagai bangsa tidak menginginkan untuk kembali terjerembab dalam serangkaian konflik agraria yang berkepanjangan dan tak berkesudahan itu.[14]

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa reformasi agraria atau dengan sebutan lain pembaruan agraria sebagaimana diamanatkan dalam Tap MPR No. IX/MPR/2001 masih belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, berbagai macam konflik tanah yang terjadi.

Berbagai konflik dan permasalahan agraria yang sebagaimana telah diuraikan di atas hakikatnya merupakan cerminan dari ketidakadilan agraria. Reforma agraria dengan demikian dimaksudkan untuk mencegah dan mengatasi persoalan ketidakadilan agraria serta konflik-konflik tersebut. Atau dengan kata lain mengarahkan kebijakan pertanahan dari yang

[13]Suara Pembaruan, 25 Oktober 2010.

[14]Hajriyanto Y. Thohari, Aksi Dan Implementasi Tap MPR No. IX/MPR/2001, Makalah disampaikan pada Press Gathering Wartawan MPR RI di Mataram, Tanggal 9 Maret 2012.

imparsial dan memihak pemodal (kapitalistik) ke arah yang lebih prorakyat dan propetani/ kaum marginal. Hal tersebut dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 2 Tap MPR No. IX/ MPR/2001 yang menegaskan bahwa:

> *Pembaruan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.*

Tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia inilah yang menjadikan urgensitas pelaksanaan Tap MPR RI No. IX/ MPR/2001 untuk terus dikawal dan dipastikan untuk selalu menjadi pijakan politik hukum reformasi agraria.

D. Penutup

Desakan bagi dilakukannya pembaruan agraria atau yang kemudian lebih dikenal dengan istilah reformasi agraria, atau reforma agraria, adalah sangat kuat. Sekarang tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menunda-nunda kebijakan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam, karena penundaan kebijakan tersebut di samping tidak sejalan dengan UUPA 1960 dan Tap MPR No. IX/MPR/2001 juga akan memperpanjang ketidakadilan agraria, yang dalam tataran lebih ekstrem pada masa yang akan datang akan mendorong semakin banyaknya konflik-2 agraria yang dilatarbelakangi oleh ketidakadilan dalam kepemilikan dan penguasaan tanah dan sumber-sumber kekayaan alam.

Demikian uraian singkat mengenai eksistensi dan implementasi Tap MPR RI No. IX/ MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Penulis sangat menyadari, bahwa tulisan ini terlalu singkat dan bahkan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritis dan masukan sungguh sangat diharapkan. Akhirnya hanya kepada Allah Swt., tempat berserah diri.

Daftar Bacaan

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat

Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Soesatyo, Bambang, *Republik Galau, Presiden Bimbang Negara Terancam*, Jakarta: Penerbit UFUK Press, 2012.

Sumardjono, Maria SW., Kompas, Opini, 07 Juni 2012.

Thohari, Hajriyanto Y., *Aksi dan Implementasi Tap MPR No. IX/MPR/2001*, Makalah disampaikan pada Press Gathering Wartawan MPR RI di Mataram, Tanggal 9 Maret 2012.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Yuliandri, Makalah Dalam diskusi *"Kembalinya TAP MPR ke dalam Tata Urutan Perundang-Undangan RI dan Konsekuensinya Terhadap Tap MPR No. IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam"*. 27 Desember 2011.

Sumber lain:

http://kumpulanmakalahadministrasinegara.blogspot.com/2011/01/reformasi-kebijakan-agraria.html

Rizan http://kumpulanmakalahadministrasinegara.blogspot.com/2011/01/reformasi-kebijakan-agraria.html

http://nbasis.wordpress.com/2012/01/19/reformasi-agraria-itu-saja-tak-cukup/) Suara Pembaruan, 25 Oktober 2010

RAJAWALI PERS

HUKUM PROGRESIF SEBAGAI JAWABAN ALTERNATIF MENUJU PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA MENGHADAP MAFIA PERADILAN

Oleh:

Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, S.H., MS.*)

Hukum merupakan suatu kebutuhan bagi manusia agar kehidupan manusia menjadi tenteram, aman, dan damai. Kehadiran hukum telah ada sejak manusia diciptakan oleh Sang Maha Pencipta bagaimana manusia berperilaku. Sinzheimer mengatakan hukum tidak bergerak dalam ruang yang hampa dan berhadapan dengan hal-hal yang abstrak, melainkan hukum selalu berada dalam tatanan sosial tertentu dan manusia-manusia yang hidup (Satjipto Rahardjo, 1972).

Kehadiran sebuah negara yang diikuti oleh lahirnya hukum modern sekitar abad kesembilan belas di Eropa, maka hukum mengalami suatu perombakan yang mendasar. Hukum modern karena harus melayani negara modern maka perlu dibangun secara rational dan birokratis. Artinya hukum harus lahir dari sebuah institusi yang dibangun secara rasional pula, sehingga hukum direduksi menjadi sebuah peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif yang dianggap memiliki keabsahan atau lembaga formal lainnya. Hukum dibangun dengan rambu-rambu yang ketat sesuai dengan doktrin-doktrin dan prosedur yang telah ditetapkan. Hukum direduksi menjadi peraturan perundang-undangan yang melindungi individu-individu dan berwatak liberal. Kelahiran negara modern didorong oleh adanya industrialisasi, kapitalisme dan borjuasi. Hukum semacam ini bersifat universal dan memandang semua orang sama walaupun pada kenyataan tidak ada manusia yang sama.

---

*)Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP.

Makalah disampaikan pada Seminar Nasional. MENEMBUS KEBUNTUAN LEGALITAS FORMAL MENUJU PEMBANGUNAN HUKUM DENGAN PENDEKATAN HUKUM PROGRESIF. Diselenggarakan oleh Bagian Hukum dan Masyarakat, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang 2009.

Persoalan mulai menguak di kala hukum yang seolah-olah tidak diskriminatif mulai bekerja dalam masyarakat yang sarat dengan ketidaksamaan di berbagai kehidupan. Berbagai kasus yang baru saja terjadi mulai dari kasus Prita Mulyasari, maraknya markus…… yang sudah barang tentu hanya mereka yang memiliki kemampuan seperti materi, akses, kekuasaan….. yang mendapat peluang untuk menang, merekalah yang dapat membayar markus-markus. Berbeda dengan mereka yang miskin seperti Mbah Minah, Mbah Klijo, Mbah Basar dan … mbah-mbah yang lain.

Mengapa hukum tidak mampu memberikan keadilan dan perlindungan kepada masyarakat? apakah hukum hanya untuk memenuhi prosedur dengan mengabaikan sisi kemanusiaan dan mengangkat martabat manusia? Bagaimanakah pembangunan hukum yang berkeadilan dan bermartabat sesuai cita hukum Indonesia sehingga mampu memberikan kebahagiaan dan keadilan bagi masyarakatnya?

Kerisauan, kegalauan, kekecewaan melanda masyarakat dan mereka yang memiliki ketajaman nurani khususnya guru besar, Begawan Hukum kita yang biasa disapa Prof. Tjip. Beliau mengeluarkan gagasan hukum progresif pada tahun 2002. Sejak tahun 1975 saya sebagai cantrik beliau mencoba mengikuti dan terus mencermati serta merenungkan gagasan-gagasan beliau yang patut mendapat penghargaan yang luar biasa tidak hanya untuk dunia praksis namun juga dunia teori. Sumbangan pemikiran untuk pendidikan hukum. Pembangunan hukum dan penegakan hukum terus menggelinding tiada putus-putusnya dalam berbagai tulisan dan buku yang tiada terhitung banyaknya. Sebenarnya tidaklah patut saya bicara untuk menggantikan beliau namun hanya keberanian, komitmen dan dorongan untuk menyebarluaskan gagasan, ide beliau, maka saya mencoba terus mengembangkan gagasan tersebut melalui kuliah-kuliah dan bimbingan-bimbingan disertasi untuk membongkar kebuntuan-kebuntuan dalam berhukum dan mencoba menggagas pembangunan hukum di Indonesia.

Negara hukum merupakan amanah konstitusi yang harus diupayakan tiada henti. Tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur belum dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia bahkan masih jauh dari harapan. Hukum yang seolah-olah menyamakan ternyata dalam praktik justru hanya membela orang-orang besar. Kasus salah tangkap, penggusuran untuk pembangunan mall, penembakan penduduk sipil……. dan masih sederet kasus lainnya menggambarkan bahwa cara berhukum sudah jauh dari landasan nilai moral bangsa yang mengakui adanya penguasa tertinggi yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Hukum sudah direduksi menjadi teks-teks undang-undang yang dianggap final. Menegakkan undang-undang diidentikkan dengan menegakkan keadilan dan kebenaran. Persoalan-persoalan bangsa dan masyarakat hanya dipecahkan dengan instrumen berupa peraturan sesuai prosedur, linier dengan menggunakan logika/ intelektual dan sudah dianggap final dalam mencapai kebenaran. Manusia telah terbelenggu oleh rumusan hitam putih tanpa makna dalam melihat persoalan-persoalan bangsa…..

Hukum menjadi otonom, partial dan steril dari konteks sosialnya. Tujuan hukum semakin jauh dari masyarakatnya. Hukum hanya untuk melindungi kepentingan-kepentingan individu dan merupakan pekerjaan teknis saja atau hanya bersifat prosedural yang akibatnya mengabaikan tujuan hukum itu sendiri. Kondisi ini yang melahirkan tukang-tukang hukum atau mesin-mesin hukum dan hanya berkutat untuk bongkar pasang pasal-pasal. Cara-cara seperti ini adalah warisan abad XIX yang sudah barang tentu tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Hukum tidak lagi menjadi institusi keadilan melainkan hanya untuk urusan keahlian ligitasi dan negosiasi. Prof. Tjip menyebutnya ….. menjalankan hukum secara primitif atau referensi yang lain mengatakan konvensional, *orthodox* yang penting legalitas…. walaupun keadilan dan kedamaian dalam masyarakat terabaikan (Satjipto Rahardjo, 2006).

Hukum modern yang individualistik dan kapitalistik serta berwatak liberal telah menimbulkan malapetaka dan keterpurukan serta menunjukkan kebohongannya, tidak humanis, begitu kata hakim Brandeis, advokat senior Yap Thiam Hien, Ilmuwan Satjipto Raharjo dan ilmuan lainnya. Hukum tidak untuk manusia melainkan manusia dipaksa–paksa formalistik, birokratis, sentralistik dibangun untuk melayani hukum yang demikian itu. Sudah barang tentu keadaan ini hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki kelebihan ekonomi, politik dan mampu akses untuk mengikuti segala tata cara, prosedur yang kaku. Pengadilan merupakan satu-satunya untuk memperoleh keadilan. Bahkan pendidikan hukum mayoritas masih didominasi pandangan-pandangan yang legalistik formal (*Rechtsdogmatik*) begitu pula pendidikan bagi para praktisi lebih berorientasi kepada persoalan teknis dan menurut Galanter *Getting thing done,* mengabaikan kepentingan yang lebih besar yaitu kemanusiaan (Marc Galanter, 1983).

Hukum progresif mencoba membongkar cara-cara yang telah mengakar tersebut dengan kata kunci seperti hukum yang membebaskan, hukum yang membahagiakan, hukum yang harus memuat moral kemanusiaan atau hukum untuk manusia bukan manusia dipaksa-paksa untuk hukum, hukum merupakan sebuah proses dan tidak pernah final (Satjipto Rahardjo, 2006). Hukum bukan sekadar menerapkan peraturan dan hanya untuk memenuhi prosedur melainkan hukum harus dilihat sebagai persoalan manusia secara utuh. Hukum diperlukan untuk manusia baik dalam proses aksi interaksi dengan sesama manusia, maupun manusia dengan alam semesta yaitu lingkungan sosial dan alam sekitarnya, manusia dengan Tuhannya, karena hukum pada hakikatnya mengatur perilaku manusia melalui norma-norma hukum yang diciptakannya, maka sudah seharusnya hukum lebih mengutamakan keadilan dan kebahagiaan yang hakiki bagi kehidupan.

Bicara tentang manusia maka pendekatan yang dipergunakan tidak lagi parsial, kepentingan sesaat dan hanya menggunakan logika dan peraturan (*logic and rule*). Pendekatan secara holistik sudah saatnya menjadi keharusan. Kecerdasan intelektual harus diikuti dengan kecerdasan yang lain karena manusia punya perasaan dan hati nurani, maka hukum

pun yang pada hakikatnya untuk manusia sejak tahap pembentukannya sampai dengan implementasinya yang dihadapi adalah manusia harus memiliki empati dan kecerdasan perlu memiliki *Prophetic Intelligence* (Hamdani Bakran Adz-Dzakiey, 2006) karena kita harus memasuki wilayah yang paling abstrak yaitu keadilan dan kebahagiaan, sehingga manusia perlu meningkatkan potensi dan kemampuannya dengan meningkatkan kesehatan nuraninya dengan bimbingan Tuhan yang Maha Membimbing.

Saat ini kita menghadapi krisis multidimensional seperti moral, spiritual, intelektual dan diberbagai kehidupan manusia lainnya. Penyelesaian krisis tersebut tidak akan dapat dilakukan sepotong-sepotong melainkan harus dilakukan secara menyeluruh. Memandang hukum hanya sebagai bangunan peraturan yang terdiri dari pasal-pasal yang terlepas dari konteksnya sudah tak mampu lagi mengatasi keadaan yang semakin rumit. Adanya mafia peradilan yang baru saja terbongkar beberapa waktu lalu sudah cukup memberitahukan kepada kita semua bahwa pekerjaan yang mengandalkan *rule and logic* dan *rule bound* menghadapi kebuntuan dan bisa mengarah kepada kekacauan bahkan bisa terjadi keadaan yang *chaos*. Fritjof Capra[4] mengatakan bahwa *living organism* merupakan *organism, social system and eco system* yang tidak dapat dipahami secara terpisah-pisah mengingat komponen kehidupan tersebut telah terbangun secara *interconnected and interdependent* (Capra, 2003). Seluruh entitas baik biologis, fisika maupun sosial memiliki kemampuan untuk mengorganisir dirinya sendiri. Oleh sebab itulah, Wilson menolak pemisahan yang ketat antara ilmu-ilmu alam (fisika, kimia, dan biologi) dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora (Edward O Wilson, 1998). Pemisahan hanya akan melahirkan pendangkalan ilmu, seharusnya perkembangan ilmu-ilmu alam di dorong kearah ranah ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Sebaliknya ilmu-ilmu sosial dan humaniora harus mengakar pada ilmu-ilmu alam. Wilson mengatakan dalam bukunya dengan judul *The Unity of Knowledge*, dunia tidak lagi dilihat sebagai blok-blok yang terpisah satu sama lain melainkan merupakan jaringan yang menyatu. Sebenarnya penulis sebagai orang timur, yaitu Indonesia mungkin juga para pembaca apabila meyakini adanya Tuhan Semesta Alam sudah sejak lama memahami bahwa tidak ada satu pun kejadian di muka bumi ini terpisah dari bagian lain yang ada di alam semesta ini. Gempa, banjir bandang, tsunami dan kejadian alam tidak akan terlepas dari tangan-tangan manusia atau perbuatan manusia. Capra mengenalkan pada kita adanya konsep *Deep ecological awareness recognize the fundamental interdependence of all phenomena and the fact that, as individuals and societies, we are all embedded in (and ultimately dependent on) the cyclical processes of future* (Capra, 2000). Selanjutnya Capra mengatakan *"Most of issues that vex humanity daily-ethnic conflict, arm escalation, overpopulation, abortion, environtment, endemic poverty… cannot be solved without integrating knowledge from the natural sciences with that of social sciences and humanities"*. Samford melihat sudah waktunya batas-batas disiplin ilmu dicairkan (MELEE) (Charles Sampford, 1989).

Pembangunan hukum di Indonesia sudah saatnya menggunakan pendekatan yang holistik berbasis masyarakat dan *deep ecology* Indonesia dan Ketuhanan. Kehadiran hukum Indonesia bukan sekadar melahirkan peraturan-peraturan yang jumlahnya banyak. Pembangunan hukum merupakan sebuah proses yang tiada henti yang merupakan proses manajemen yang melibatkan komponen struktur, substansi dan kultur. Membangun struktur harus dilengkapi dengan mempersiapkan manusia-manusia yang memiliki sudut pandang yang tidak legalistik formal, yang hanya berkutat pada *rule* dan *logic* tetapi memiliki kecerdasan-kecerdasan sebagaimana diutarakan sebelumnya. Dalam hal ini pendidikan hukum dan diklat-diklat perlu direkonstruksi secara total. Di samping itu, struktur perlu dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang memuat nilai-nilai Indonesia/moral kemanusiaan yang berketuhanan yaitu Pancasila. Perlu disadari bahwa peraturan hanya merupakan titik hitam dari jagad kehidupan yang lebih luas sehingga kultur hukum yang dicerahkan oleh konsep *deep ecology* dan Ketuhanan yang dilandasi kitab suci, yang melahirkan nilai-nilai, sikap, *ways of doing and thinking* (Friedman, 1986) yang mampu memberikan keadilan dan kebahagiaan bagi masyarakat dan menjaga kelestarian alam semesta (*Rahmatan lil Alamin*). Dalam proses pembangunan hukum akan terus berlanjut sampai pada tataran praksis, maka diperlukan kemampuan untuk melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi sehingga diperlukan manusia yang memiliki keberanian untuk terus-menerus beruang dalam mencapai kebahagiaan bagi manusia yang tidak terlepas dari kelestarian alam semesta.

Daftar Bacaan

Capra, Fritjof. *The Web of life, A New Scientific Understanding of Living Systems*. NY: Anchor Books, 1997.

_____. *The Tao of Physics: An Exploration of the Prallels between Modern Physics and Eastern Mysticism*. Forth Edition. Terjemahan Indonesia oleh Aufia Ilhamal Hafizh, Yogyakarta: Jalasutra, 2000.

Dworkin, Ronald. *Law's Freedom, The Moral Reading of the American Constitution*. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1996.

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation, 1986.

Galanter, Marc. "*Mega-Law and Mega-Lawyering in The Contemporary United Stated* dalam *The Sociology of the Legal Profession*. Roberts Dingwall & PhiliLewis, eds. London: *The Macmillah Press,* 1983.

Hamdani Bakran Adz-Dzakiey. *Kecerdasan Kenabian Prophetic Intelligence, Membangun Potensi Robbani Melalui Peningkatan Kesehatan Ruhani*. Yogyakarta. Pustaka Al-Furqan, 2006.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dalam Jagad Ketertiban*. Jakarta: UKI Press, 2006.

_____. *Ilmu Hukum*. Bandung, Citra Aditya Bakti, Cetakan Keenam, 2006.

_____. Hukum dalam Kerangka Ilmu-ilmu Sosial dan Budaya dalam *Majalah Ilmiah Masalah-Masalah Hukum*. Nomor 1 Tahun 1972, halaman 23.

Sampford, Charles. The Disorder of Law, A Critique of Legal Theory. Oxford: Basil Blackwell, 1989.

Wilson, Edward O. *Consilience (The Unity of Knowledge)*, NY: Alfred A. Knopf, 1998.

RAJAWALI PERS

PERAN DAN FUNGSI PARTAI POLITIK DALAM POLITIK BERNEGARA

Oleh:

Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H.[1]

A. Pendahuluan

Berjalannya suatu pemeritahan negara pasti tidak terlepas dari adanya sebuah sistem politik yang menopang sehingga dapat menata dan mengatur serta mendukung berlangsungnya proses bernegara tersebut secara tertib dan teratur. Oleh karena itu, sistem politik menjadi penting sebagai sebuah landasan untuk kelangsungan sebuah proses bernegara. Sistem politiklah yang sering kali menjadi tolok ukur dalam melihat kemajuan dalam bernegara, sehingga negara yang maju dapat dipastikan bahwa sistem politik di dalamnya telah tertata dengan baik. Mengapa sistem politik menjadi sangat penting dan menentukan oleh karena, di dalamnya pula terdapat peran dari partai politik sebagai salah satu unsur penting dari infrastruktur politik yang memungkinkan bekerjanya proses politik dalam negara. Untuk itu, sistem politik dapat diartikan sebagai suatu mekanisme dari seperangkat fungsi, di mana fungsi-fungsi tersebut melekat pada suatu infrastruktur politik, dan yang keberadaannya dalam rangka pelaksanaan dan pembuatan kebijakan pemerintah yang mengikat masyarakat.

Dalam konteks bernegara keberadaan partai politik dalam hubungannya dengan sistem politik bernegara ini memainkan berbagai peran dan fungsi yang sangat strategis sifatnya, di mana salah satunya adalah pada fungsi input yakni, partai politik tidak hanya menjadi sarana pendidikan politik dan komunikasi politik serta rekruitmen politik, akan tetapi juga menjadi sarana agregasi kepentingan dan atau artikulasi kepentingan bagi masyarakat. Oleh

[1]Prof. Dr. Aminudin Ilmar S.H., M.H. adalah Guru Besar di Fakultas Hukum Universitas Hasanudin dan Sekretaris Jenderal Badan Kerja sama Pembangunan Regional Sulawesi.

karena itu, keberadaan peran dan fungsi partai politik dalam politik bernegara khususnya dalam mendukung pemerintahan yang berdaulat untuk menuju kepada kesejahteraan rakyat sangatlah penting dan menentukan. Hal itu akan terwujud dalam hubungannya dengan proses pembuatan dan penerapan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Namun, apabila kita melihat keadaan sekarang di mana peran dan fungsi partai politik telah dipandang sebelah mata oleh sebagian besar masyarakat yang merasakan bahwa peran dan fungsi partai politik tidak lagi dapat membawa aspirasi dan menjadi agregasi kepentingan serta kedaulatan rakyat melainkan keberadaannya tidak lebih hanya dianggap sebagai sarana kendaraan politik yang dipakai oleh oknum-oknum tertentu untuk menggapai jabatan-jabatan publik di pemerintahan sehingga peran dan fungsi strategisnya menjadi hilang. Dengan demikian, penting untuk dianalisis dan dilihat sejauhmana peran dan fungsi partai politik dalam politik bernegara khususnya dalam mendukung pemerintahan berdaulat guna mewujudkan adanya kesejahteraan rakyat.

B. Peran Partai Politik dalam Proses Politik

Sebelum memaparkan seperti apa peran dan fungsi partai politik dalam proses politik bernegara, maka terlebih dahulu akan dikemukakan pengertian dari apa yang dimaksudkan dengan partai politik itu sendiri agar pengertian dan pemahaman kita tentang peran dan fungsi partai politik dalam politik bernegara khususnya dalam mendukung pemerintahan yang berdaulat bisa terpahami dengan baik pula. Kalau kita membuka dan membaca literatur ilmu politik, maka di situ jelas dikemukakan bahwa keberadaan partai politik itu sendiri telah menjadi ciri penting dalam sebuah politik bernegara modern. Dijelaskan pula bahwa hampir dapat dipastikan keberadaan partai-partai politik telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah sistem politik bernegara yang dianut oleh sebuah negara, baik itu sebuah sistem politik bernegara yang demokratis maupun dalam suatu sistem politik bernegara yang otoriter sifatnya. Hal itu ditegaskan oleh Sigmund Neumann (1963:352) yang mengartikan, bahwa partai politik sebagai sebuah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Dengan demikian, keberadaan partai politik merupakan perantara atau intermediasi kepentingan-kepentingan politik yang ada di dalam negara dengan menghubungkan antara kekuatan-ideologi sosial dengan kelembagaan pemerintahan yang ada guna mewujudkan suatu tindakan politik di dalam proses bernegara.

Dalam sebuah negara yang demokratis sifatnya maka keberadaan partai politik sangatlah menentukan khususnya dalam menyelenggarakan berbagai peran dan fungsinya yakni; tidak hanya sebagai sarana artikulasi kepentingan politik saja, akan tetapi juga sebagai sarana komunikasi politik di mana arus informasi dalam suatu negara bersifat dua arah, yang artinya berjalan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Sehingga, kedudukan partai politik

sebagaimana dikemukakan oleh Miriam Budiarjo (1982:14) dalam arus ini adalah sebagai jembatan antara "mereka yang memerintah" dan "mereka yang diperintah". Untuk lebih jelasnya peran dan fungsi partai politik dapat pula dijelaskan dan diuraikan sebagai berikut.

1. Fungsi Artikulasi Kepentingan

Melalui fungsi artikulasi kepentingan yang dilakukan maka terjadi suatu proses penginputan sebagai suatu kebutuhan, di mana tuntutan dan kepentingan rakyat disalurkan melalui wakil-wakilnya yang masuk dan duduk dalam lembaga legislatif, sehingga kepentingan, tuntutan dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Pemerintah dalam mengeluarkan keputusan dapat melihat seberapa besar aspirasi dan kepentingan masyarakat itu dilakukan dan diwakili oleh anggota partai politik yang ada di lembaga legislatif sehingga keputusan dalam bentuk kebijakan itu menjadi penting adanya. Dengan dukungan dari lembaga legislatif, maka pemerintah dapat membuat keputusan dalam bentuk kebijakan yang dapat memenuhi tuntutan dan aspirasi masyarakat.

2. Fungsi Agregasi Kepentingan

Dengan melalui fungsi agregasi kepentingan yang merupakan cara bagaimana agar tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat itu, dapat digabungkan menjadi suatu alternatif dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Agregasi kepentingan dijalankan dalam suatu sistem politik yang tidak hanya memperbolehkan terjadinya persaingan antar partai politik secara terbuka, namun juga ikut mendorong fungsi organisasi pemerintah di tingkat atas untuk mampu dalam melihat kepentingan-kepentingan yang berbeda itu sehingga diperoleh kesepahaman untuk kemudian dapat dilaksanakan.

3. Fungsi Pendidikan Politik

Dengan fungsi pendidikan politik yang dilakukan merupakan suatu cara untuk memperkenalkan sistem dan nilai-nilai politik, sikap-sikap dan etika politik yang berlaku atau yang dianut masyarakat dalam sebuah negara. Dengan pembentukan nilai-nilai dan sikap-sikap politik atau dengan kata lain, untuk membentuk suatu sikap dan keyakinan politik diharapkan akan terwujud suatu kesadaran politik masyarakat dalam proses bernegara sehingga ketertiban dalam bernegara dapat pula diwujudkan dengan baik.

4. Fungsi Rekrutmen Politik

Tujuan utama dari partai politik yang sekarang ini terlihat dengan kasat mata tidak lain dalam kerangka hanyalah untuk meraih dan atau memperoleh kekuasaan dalam proses politik

bernegara. Untuk itu, mereka perlu melakukan suatu proses rekruitmen politik guna memilih kader-kader partai politik terbaik untuk kemudian menempatkannya dalam kekuasaan yang telah diraih atau menang dalam suatu proses politik yang dilakukan. Dengan kata lain, partai politik setelah menjadi pemenang dalam sebuah proses politik melalui pemilihan umum apakah itu pemilihan legislatif maupun pemilihan eksekutif tentunya akan menempatkan anggotanya untuk menduduki jabatan-jabatan strategis di pemerintahan.

5. Sebagai Sarana Kontrol Bagi Pemerintah

Terdapat dua mekanisme yang dapat ditempuh oleh partai politik dalam menyalurkan sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah. Pertama, sikap kritis disalurkan dan dicerminkan oleh wakil-wakil partai politik yang duduk dalam lembaga legislatif. Di mana, dalam lembaga legislatif ini mempunyai beberapa fungsi, di antaranya sebagai pengawas kebijakan pemerintah, pembuat peraturan yang memungkinkan rakyat memperoleh kepastian hukum, dan sekaligus sebagai pengatur anggaran belanja negara yang memungkinkan dapat mengarahkan pemerintah untuk membuat kebijakan yang *pro-poor* guna mengentaskan kemiskinan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan. Ketika partai politik melihat ketidakberesan dalam situasi dan kondisi sosial masyarakat, maka mereka seharusnya dapat mengusulkan suatu rancangan usulan kepada pemerintah berupa rancangan undang-undang yang dapat mengubah keadaaan tersebut dengan melalui fungsi legislasi yang dimilikinya. Kedua, partai politik dapat pula menyuarakan analisis dan sikap kritisnya melalui jalur dengar pendapat dengan pemerintah sehingga dapat dimunculkan adanya suatu kebijakan pemerintah yang dapat segera mengatasi masalah yang terjadi dalam masyarakat sekaligus pemerintah mendapatkan dukungan politik dari masyarakat.

Dari apa yang dikemukakan di atas dapat kita lihat bagaimana peran dan fungsi dari partai politik dalam suatu proses politik bernegara. Untuk memperjelas apa yang menjadi analisis kita yakni, bagaimana peran partai politik sesungguhnya dalam mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka perlu pula dikemukakan dan dijelaskan seperti apa sistem politik itu bekerja dalam proses bernegara. Dalam teori sistem politik sebagaimana dikemukakan oleh David Easton (1982:36), bahwa terdapat tiga proses yang menjadi saluran bagi terselenggaranya sebuah sistem politik, yaitu adanya *input*, *process* dan *output*. *Input* terdiri dari tuntutan dan dukungan yang datang dari masyarakat, *process* yang tidak lain adalah proses pembuatan atau pengambilan keputusan atau kebijakan pemerintah, dan *output* yang berhubungan dengan proses pelaksanaan dari kebijakan pemerintah tersebut.

Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Gabriel Almond (*Ibid*) dalam teori sistem politiknya, bahwa terdapat unsur-unsur yang melingkupi dari suatu sistem politik, yaitu adanya kelompok kepentingan (*interest group*), partai politik, badan legislatif, badan eksekutif, birokrasi dan badan yudisial. Unsur-unsur tersebut melekat pada fungsi *input* dan *output*. Fungsi *input* dalam sistem ini meliputi berbagai hal, seperti adanya artikulasi

kepentingan, agregasi kepentingan, pendidikan politik, komunikasi politik, dan rekruitmen politik. Sedangkan, pada fungsi *output* maka terdapat unsur-unsur seperti; pengambilan atau pembuatan kebijakan pemerintah, pelaksanaan kebijakan pemerintah, dan ajudikasi dari kebijakan pemerintah tersebut.

Untuk itu, jika kita mencermati lebih lanjut bahwa terdapat hal-hal yang terdapat pada fungsi *input* dan begitu penting untuk dilihat, seperti artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, pendidikan politik, komunikasi politik, dan rekruitmen politik, di mana hal-hal demikian juga melekat pada fungsi utama dari partai politik. Dengan demikian, hal-hal tersebut yang membuat partai politik merupakan elemen yang begitu penting dalam berjalannya suatu sistem politik dalam sebuah negara. Lebih lanjut, menurut Gabriel Almond (*ibid*) bahwa terdapat dua unsur pokok atau penting dalam proses pengambilan atau pembuatan dan penerapan kebijakan pemerintah, yaitu keberadaan kelompok kepentingan dan partai politik. Dengan melihat proses tersebut, maka akan semakin mempertegas akan besarnya peran partai politik dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Dalam Proses Pembuatan Kebijakan

Dalam proses pengambilan atau pembuatan kebijakan pemerintah, tentu saja partai politik memegang peran yang sangat besar. Sebagaimana diketahui, bahwa presiden selaku kepala negara dan pemerintahan di Indonesia pada saat ini dipilih secara langsung oleh rakyat dan pastinya diusung oleh suatu partai politik. Oleh karena itu, dapatlah dipastikan bahwa presiden terpilih dalam menjalankan politik pemerintahannya sedikit atau banyak akan dipengaruhi oleh kebijakan partai politik yang mengusungnya dalam pemilu, oleh karena dalam hal ini eksekutif adalah implementasi dari partai politik yang mengusungnya. Di Indonesia sendiri seperti yang tertuang pada ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 5 ayat (1), diatur bahwa presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada dewan perwakilan rakyat dan dalam Pasal 20 ayat 4 disebutkan presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Dengan melihat ketentuan tersebut itulah yang secara tidak langsung membuat partai politik dapat memengaruhi proses pembuatan kebijakan pemerintah yang dilakukan melalui proses pembentukan undang-undang.

Selain itu, melalui peran dan fungsinya di badan legislatif maka partai politik secara jelas dapat pula memengaruhi proses pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan pemerintah. Dalam penjelasan sebelumnya dikemukakan, bahwa orang-orang partai politik yang duduk di dalam lembaga legislatif atau parlemen diharapkan dapat merumuskan usulan kebijakan kepada pemerintah melalui aktivasi fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan sehingga kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat berkesesuaian dengan sisi kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Hal itu akan dapat diwujudkan oleh karena anggota legislatif pastilah juga diusung oleh partai politik pada saat pemilihan umum berlangsung. Seperti

halnya presiden, maka lembaga legislatif yang ada di Indonesia yakni, DPR juga mempunyai pengaruh dalam proses pengambilan atau pembuatan kebijakan pemerintah.

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen pertama dalam Pasal 20 ayat 1 yang menyebutkan, bahwa dewan perwakilan rakyat memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh DPR kaitannya dengan pembentukan undang-undang sepenuhnya menjadi kewenangan DPR yang di dalamnya berisikan anggota-anggota DPR yang berasal dari unsur partai politik. Selain, melalui perannya di badan eksekutif dan legislatif, maka partai politik juga dapat memengaruhi proses pembuatan kebijakan pemerintah dengan melalui mekanisme yang ada pada tubuh partai politik itu sendiri, yaitu dengan menyampaikan aspirasi kepentingannya kepada pemerintah melalui proses "*lobby*" yang dilakukan.

b. Dalam Proses Penerapan Kebijakan

Sebagaimana telah dikemukan pada awal penjelasan bahwa partai politik pada dasarnya merupakan sarana penghubung (intermediasi) antara masyarakat dengan negara. Sehingga, apabila terdapat hal yang menjadi pertentangan atau kesalahpahaman antara masyarakat dengan negara seharusnya dapat dijembatani oleh partai politik. Namun, sering kali fungsi ini tidak dijalankan atau dilakukan oleh partai politik oleh karena lebih terfokus pada fungsi formal sebagaimana telah diatur dalam UU seperti; fungsi legislasi, pengawasan dan *budgeter*.

Suka atau tidak suka sebagai konsekuensi negara demokrasi maka terdapat kebebasan bagi masyarakat untuk mengemukakan pendapatnya, termasuk dalam hal ini boleh menyampaikan kritik pedas kepada pemerintah yang sedang berkuasa. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah atas nama negara mungkin saja tidak sesuai dengan kehendak dan kepentingan dari rakyat. Oleh karena itu, partai politik dalam hal ini haruslah mulai memainkan peran dan fungsinya, yaitu melaksanakan fungsi kontrol atau pengawasan terhadap pemerintah, baik melalui orang-orangnya yang duduk di parlemen atau yang berada di luar parlemen. Anggota partai politik yang berada di dalam parlemen sangat berperan dalam proses pembahasan dalam pengambilan atau pembuatan kebijakan pemerintah. Kebijakan yang dihasilkan pemerintah harus diluruskan atau diperbaiki oleh DPR jika ternyata tidak berpihak pada kepentingan dan kehendak masyarakat.

Dengan adanya fungsi pengawasan yang dimiliki, maka anggota partai politik yang duduk di parlemen mempunyai keleluasaan dan sarana untuk mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak berkesesuaian dengan kepentingan dan kehendak rakyat. Hal ini akan mempertegas pula kedudukan dan fungsi partai politik sebagai sarana atau instrumen dari pembuatan kebijakan pemerintah. Peran partai politik diharapkan memainkan fungsinya sebagai intermediasi melalui fungsi agregasi dan artikulasi kepentingan rakyat, apalagi ketika partai politik memegang tampuk pemerintahan dan menduduki badan perwakilan rakyat secara mayoritas, maka dapat dinyatakan bahwa partai politik tersebut dapat melaksanakan

fungsi sebagai sarana pembuatan kebijakan. Dapat dilihat bagaimana peran partai politik misalnya; pada era Orde Lama berlangsung, di mana pada periode ini seperti kita ketahui bahwa pada dasarnya sistem politik berjalan tidak cukup baik, oleh karena ada hal politis dibalik proses pembuatan dan penerapan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Pada masa ini, Soekarno begitu sangat dominan dalam politik pemerintahan. Meskipun fungsi *input* (sosialisasi dan rekruitmen politik) pada masa ini berjalan dengan baik, oleh karena adanya sistem multipartai yang pada masa ini partai-partai politik yang ada sedang sibuk dengan penonjolan identitas berupa ideologi masing-masing. Pada masa ini ada pula badan legislatif berupa KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) yang kemudian berubah nama menjadi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan yang berfungsi sebagai pengolah tuntutan dan aspirasi dari masyarakat.

Pada masa era Orde Baru terlihat tidak jauh berbeda dengan masa Orde Lama, pada masa ini ada tiga aktor yang menonjol, yaitu: presiden memegang kekuasaan dengan begitu dominan atau berkuasa atas segalanya, DPR sebagai lembaga legislatif sering kali tidak dapat berbuat apa-apa atau bahkan lebih dikenal sebagai lembaga stempel saja. Sedangkan, pada masa era reformasi terjadi perubahan sistemik dalam demokrasi, yaitu penghapusan kepemimpinan yang otoriter. Pada masa ini dimungkinkan terjadinya penerapan mekanisme "*checks and balances system*" di mana sering kali *output* tidak sama dengan *input*.

C. Pergeseran Peran dan Fungsi Partai Politik di Indonesia

Peran dari partai politik yang diharapkan adalah dapat bertindak optimal dalam menjalankan perannya sebagai intermediasi kepentingan rakyat atau bisa disebut sebagai jembatan antara pemerintah dengan rakyatnya. Namun, kalau kita melihat secara cermat tampaknya mulai menampakkan adanya tanda-tanda pergeseran fungsinya tersebut. Di Indonesia sendiri, partai politik yang seharusnya bisa membawa suara rakyat kepada pemerintah berkuasa malahan bergeser fungsi menjadi suatu kendaraan politik yang bertujuan semata-mata hanya untuk bisa memperkaya orang-orang di dalamnya saja atau dimanfaatkan sebagian oknum agar bisa menduduki jabatan-jabatan publik semata. Padahal masyarakat berharap agar fungsi partai politik lebih memainkan peran politiknya sebagai artikulasi kepentingan sehingga dapat membawa kesejahteraan masyarakat. Keberadaan partai politik bagi masyarakat lebih melihat peran partai politik sebagai proses aktualisasi diri dan kepentingan oknum partai politik yang akan mengambil keuntungan ketika diwujudkan dalam bentuk kebijakan pemerintah.

Hal tersebut di atas tentu akan berdampak besar pada sistem politik yang akan dibangun dan dikembangkan dalam proses politik bernegara. Sebab, fungsi input yang melekat pada partai politik hanya dianggap sebagai wacana yang tidak wajib untuk dilakukan oleh oknum-oknum partai politik yang tidak bertanggung jawab tersebut. Akibatnya, rakyat harus menanggung derita dengan mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang isinya sangat tidak sesuai dengan kepentingan dan harapan mereka sebagai rakyat. Hingga

pada akhirnya rakyat tidak akan pernah dapat sejahtera, bahkan akan semakin terpuruk keadaannya. Sebaliknya, secara paradoksal terlihat malah politisi-politisi kita yang berada di parlemen dan duduk di pemerintahan, yang diusung oleh partai politik itu menjadi semakin sejahtera bermandikan harta akibat membuat keputusan yang hanya menguntungkan dirinya semata. Proses ini tidak boleh dibiarkan terjadi secara terus-menerus dan harus ada langkah konkret yang harus dilakukan.

Menurut pandangan saya, mungkin yang harus dilakukan pertama kali adalah dengan melakukan penataan peran dan fungsi partai politik kita agar ke depan bisa memainkan peran yang sesungguhnya seperti apa yang harus dilakukan berkaitan dengan sisi kepentingan rakyat. Sebab, kalau tidak proses bernegara kita akan semakin tergerogoti oleh sikap-sikap pragmatisme politik tidak hanya yang dilakukan oleh oknum-oknum partai politik saja, namun pemerintah akan turut pula terbawa di dalamnya oleh karena tidak adanya fungsi pengawasan yang dilakukan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan uraian serta analisis di atas, dapat diketahui bahwa peran dan fungsi partai politik merupakan salah satu elemen penting dalam sistem politik bernegara. Terlebih pada proses pengambilan atau pembuatan dan penerapan kebijakan pemerintah. Dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah, peran partai politik sangatlah besar, mengingat adanya keterlibatan partai politik tidak hanya di dalam lembaga legislatif saja, akan tetapi juga di lembaga eksekutif melalui proses *lobby-lobby* politik yang dilakukan. Dalam proses penerapan kebijakan pemerintah, partai politik juga mempunyai andil berupa kontrol atau pengawasan atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Akan tetapi, kalau kita melihat dan mencermati tanpaknya peran partai politik di Indonesia pada saat ini telah bergeser menjadi kendaraan politik yang dikemudikan oknum-oknum partai politik tertentu yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan atau partainya semata, bukan lagi kepentingan rakyat, sehingga tidak salah kalau dikatakan telah terjadi pergeseran fungsi partai politik yang lebih bersifat pragmatis dan berjangka pendek.

Daftar Bacaan

Winarno, Budi. *Sistem Politik Indonesia era Reformasi*. Jakarta: Medpress, 2008.

Firmanzah. *Mengelola Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Haryanto. *Partai Politik: Suatu Tinjauan Umum*. Yogyakarta: Liberty, 1984.

Koirudin. *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Howlett, Michael. *Policy Subsystem Configurations and Policy Change: Operationalizing the Post-positivist Analysis of the Politics of the Policy Process*. Policy Studies Journal. Vol. 26, 1998.

Budiardjo, Miriam. *Partisipasi dan Partai Politik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Gramedia, 1982.

Neumann, Sigmund. "Modern Political Parties". Comparative Politics: A Reader. Diedit oleh Harry E. Eckstein dan David E. Apter. London: The Free Press of Glencoe, 1963.

Riwayat Hidup Penulis

Nama	:	Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H.
Tempat/Tgl Lahir	:	Sengkang, 10 September 1964
Pekerjaan	:	Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Jabatan	:	Sekjen Badan Kerja Sama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS)
Alamat Kantor	:	Jln. Kasuari No. 10 Makassar
Pengalaman	:	Penasihat Hukum Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Walikota Makassar dan Walikota Pare-Pare. Tim Ahli Gubernur Provinsi Sulawesi Barat. Tenaga Ahli DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan DPRD Kabupaten Soppeng.

DEMOCRACY IN THE PROCESS OF LOCAL DIRECT HEAD REGIONS ELECTION AND THE IMPACT ON CORRUPTION

Oleh:

Dr. Gamawan Fauzi, S.H., M.M.[1]

Studying local direct election in Indonesia can not be separated on the process of democratization that was occured since 1998. The desicion to held a local direct election for head regions (governor, mayor, head district) in 2005 came up when the direct presidential election in 2004 perceived success. Therefore, it was thought that decentralization can no longer stay only in administration and financial support, but also it is necessary to have politics decentralization. After all the amuzement of local direct election of heads regions, it is interesting to find out that there is a significant relation on the higher level of corruption. The discussion in this paper will describe the concept of democracy, local direct election of heads regions, corruption, the method of study and the conclussion.

A. The Concept of Democracy

Academic discourse on democracy could be taken from Held argument (2004: 3) who statedthat: *"Democracy gives legitimacy to the emission of modern life: law, legislation and politics appear valid when all that is 'democratic'. Inreality but it is not always the case"*. Further democratic development is increasingly needed as the system of government and countries around the world. According to Hans Kelsen (1955: 1), it is basically a democratic government by the people and for the people.

Based on the observation, then one society only called as democratic if all members of society is always oriented to the increasing dignity and human dignity. This is in line with the natural human tendency which always requires equality, freedom, and independence

[1]Gamawan Fauzi is Minister of Home Affairs, Republic of Indonesia period 2009-2014.

from any form of coercion against will. At the community level, the relationship between community members individually and through various organizations should be guided by the spirit of equality and togetherness without distinction socio-economic status, national origin, primordial ties, as well as any reasons. All these should occurs within a legal order to implement the rule of law and justice in society.

Mean while at the level of the relationship between state and society should be a balance that allows people to have bargaining power in order to limit and to control the public office holder. Election administration in almost all countries in the world using two models, namely the multi-member constituency (electoral district has a lot of representatives or proportional representation system or a proportional system and the single-member constituency) (one of the representatives of the constituency/district system). More elaborative, the electoral system (Kristiadi: 1995) contains a comprehensive meaning than the general election. Its scope is as follows. First, with regard to the election laws (electoral law) and the election system (electoral system). Election laws regarding normative values about how to divide power into institutions in accordance with the proportional representation of political support, as reflected in the election results. Second, the process of election (electoral system), which is a mechanism that involves the management of elections, candidate registration, voter registration, how to campaign, vote counting and others.

Another political thinker, Rousseau (Held, 1968: 54) is very critical of the conception of the people of Athens about direct democracy because it failed to incorporate a conception of the separation between the legislative and executive functions, and consequently tend to be unstable, causing the destruction of contention both sides and indecision in crisis (1968: 122-130). Even though he wants to defend the importance of dividing and limiting "government power", but the executive and the government in its scheme is only valid insofar as it meets the "*common good orders*." "Person Custom" is a common desire, which is produced by the people and by the executive impersonasion.

Democracy as a system of power management which is very appreciative on human rights. However, it is not fulfilled by democracy itself in order to make it works in political system. Democracy is not simple, it is a complex of practice of democracy, which shows in empirical data that such systems often fail organized and thus, inviting the return of an authoritarian system that becomes the main enemy of democracy. There is no guarantee that countries in transition will be linear and will automatically moving towards democracy. It was caused by reasons that democracy is more than just a set of rules and constitutional procedures. It can only be held when supported by both the relevant public culture and political structures but also at the same time the culture of a people's life.

In fact the democratic nature of government is only one of the political institutions that must interact with other political institutions. It had to interact with institutions that are very much diverse, such as political parties, social organizations, NGOs, and other independent organizations in both the central and local levels. These organizations, which

are huge numbers, acting as a mediator between residents with social institutions and the government. These organizations do not have roles carried out by the government with the intention of giving citizens the opportunity to participate in political decision-making process. These organizations also represent the various interests of its members and through a variety of ways to debate the issues that are intended to influence public policy. Through public debate, the society is able to participate in discussing matters concerning the interests of themselves. Through these institutions every member of society has a channel to participate in political life.

Thinking about representative democracy, it became the primary discourse in managing and building a modern democratic society. A country can be said to be democratic if it meets the requirements (Miriam, 2008: 76) as follows: (1) the constitutional protection of the rights of citizens, (2) the judiciary or judicial is independent and impartial, (3) the selection free general, (4) freedom to express their opinions, (5) The freedom to organize and (6) citizenship education. Free elections are the most important requirements (Surbakti, 2009: 45).

Either classic democracy or modern democracy, pure democracy or impure one, formal democracy or substantial, all those have costs and risks to both strategic and operational levels including the out put of democratization. Costs or risks include lack of good regulation and supervision in the implementation stage, the mentality of the people and economic conditions, the cost of local elections is quite large and various other factors that contributed the emergence of negative excesses for direct local elections.

Meanwhile, in the present perspective, these two factors gave birth to two basic things: first, demanding territorial and functional decentralization dimension and time period; second, the direct election of regional heads excesses spawned aberrant mental attitude in the form of corruption. The first condition spawned numerous regional divisions both provinces, cities and counties continue to experience conceptual dynamics, development of democracy in a country is no longer seen as a result of a higher level of modernization, as shown by an indicator of prosperity, the structure of the bourgeois class, and economic independence of the actor external. Rather, it is seen as a result of interaction and strategic arrangements among the elite, conscious choices over various forms of constitutional democracy, and the electoral systems and party. This thinking is based on the argument that the central western experience of democracy will not be repeated in the same direction in countries that are developing.

Democracy as a political system can be viewed from various dimensions. In such a meaning, it becomes understandable why there are so many definitions of democracy. In the most classical sense, at least defined democracy as "government by and for the people". During its development, this definition must eventually accept principle input of representation is actually something to be grudgingly accepted then for some reason the direct supervision becomes almost impossible to do in a society that is relatively much larger than people in countries where the concept of the city's democracy born. Since then, the principle of representation is inherent in democracy.

Democracy as a way of organizing and managing the country, tend to be narrowly defined as the elections are free and fair to elect the head of government representatives and national/local or other formula is more complete, but still the same tone democracy is defined as a competition the candidates to convince voters to elect them to political positions in legislative and executive, at the national level and the local level. The formulation of this kind, according to scientist Samuel P. Huntington, so it can be empirically observed and measured objectively. The formulation of these turned out to be accepted as an international benchmark for determining whether the state has included democracy or not.

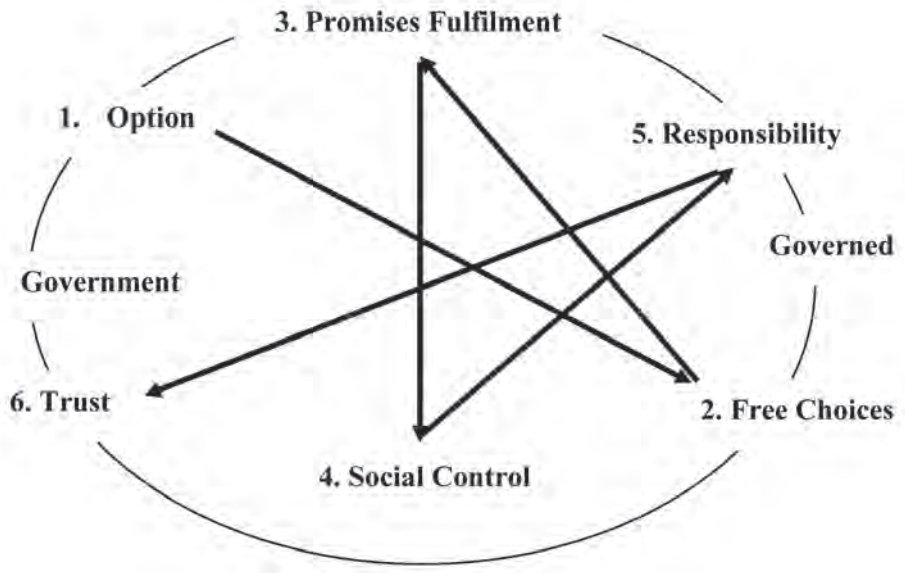
B. Direct Local Elections

The concept of decentralization and regional autonomy are two concepts that are often used interchangeably even exchanged a practical perspective to mean more or less the same. But in theoretical discourse, both distinguished for analytical purposes. The concept of decentralization is very often discussed in the context of the implementation of the state as one of the principles of government. In the state administration system that adheres to the principle of vertical dispersal of power in a country, which divides the known term decentralization of authority to local government authority subordinate in the form submission. The application of this principle is understood to be the existence of regional governance model that calls for implementation of autonomy. In this system, the state power is divided between central government and local governments.

The core idea Rondinelli which basically distinguishes four sub-concepts of decentralization namely 1) deconcentration, 2) delegates, 3) devolution, 4) bureaucratization or privatization (a variant of the non-government institutions). That is the concept of decentralization can be used in all four of these meanings in the sense that the administration (deconcentration), in the political sense (devolution) or in the form of delegation of certain powers and functions include enough through the transfer of function to the private sector (privatization) and a reduction in the function and role of bureaucracy in central and provincial levels.

Quality variables of direct local elections applied in this study are presented by services variable Ndraha (2005: 85) which consists of understanding, acceptance, trust, responsibility, and hope. These variables are considered appropriate to look at the quality of services provided by the government. These variables simultaneously distinguish between the nature of government services with services in the private sector, because government services are spending money (money consuming) and not profitable in terms of money (no money generating).

Trust is the expectation that people will show up at a reasonable behavior, honest and cooperative from other community members, based on the common values that normally apply.



Source: Taliziduhu Ndraha (2003: 106)

Figure 1. The relationship between the promise and trust

In the context of public services, trust is the public's expectations of people who are in the government bureaucracy. The existing services in the village administration, for example it is expected that the public's need of government agencies that exist in the village, to get a quality services.

C. Local Direct Selection Process

Democracy can be defined as the involvement of the people in choosing their leaders. Democracy can also be interpreted putting power in the hands of the people. However, giving a large portion of the power means to the risk. Ihsan (2009: 66) stated that the power in the people it contains various consequences that power is determined by the people through the medium of democratization in the form of election of the president, vice president or head of the immediate area.

Meanwhile Logeman (Pide, 1999) said that political decentralization is considered to improve and strengthen the accountability, capability, and responsibility in the local community as well as the growth and development of democracy in government with the political participation of the people. Thus, decentralization is essentially a vehicle for the creation of community participation and the formation of political leadership, both at local and national levels. At the local level, the community provides political participation in planning and political decision making. People participate in state government by using a particular channel, namely legislative branches corresponding administrative boundaries have been determined.

Direct election once an effort to strengthen local systems and strengthen local autonomy as a democratic process because: (1) reduce the arrogance of Parliament through the claims as the sole representation of the institution, because the direct election of regional heads will be positioned well as a representation of the local community; (2) limit the political influence of the configuration of the head of the regional parliament, because the public accountability of the head region is not solely determined by the Council, but also by the local community; (3) ensure the creation of more local government legitimacy, so that local governments become more effective; and (4) reduce the practice of money politics in the election process and the process of accountability reporting regional head (Ramses, 2003). While in terms of implementation, the implementation phase of elections covering the preparation phase, the implementation phase, and the validation phase and the inauguration.

1. Stage of preparation, which includes: a) Notice to the Council and the regional head office of the Election Commission regarding the expiration of the head area; b) planning the implementation of the elections, which include establishing procedures and schedule of elections; c) establishment of Supervisory Committee, PPK, PPS and KPPS; and d) the notification and registration of observers.
2. Stage of implementation, which includes: a) Determination of voter's list, which includes: transfer P4B, update voter list, voter list while the announcement, the announcement of the final voters list; b) the nomination, which includes: the proposed political party/coalition of political parties that gained seats in parliament 15% or 15% of the accumulated valid votes, the candidate pairs encompass political parties, political parties nominate or to register, the registration period of 7 days from the published research at most 7 days, an improvement over the proposal 7 days, 7 days repeated research, announcements legitimate candidate pairs longer than 7 days after completion of the study and over, lottery serial number of pairs of candidates (1 day); c) procurement and distribution logistics, which includes: cheking the voting booth and voting booths damaged procurement, procurement of ballot boxes and the checks are damaged, ink, piercing tools, pads, stationery, film making, printing ballots, certificates, forms another, distribution logistics; d) campaign, for 14 days; d) cooling off period, for 3 days; e) voting; f) the vote count; g) the establishment or determination of pairs of candidates elected two candidates who obtain the most votes; and h) the implementation of the second round.
3. Stage endorsement and inauguration. More detailed arrangement of the stages, especially for things that still need to be further regulated because it is very technical, performed by the various policies in the form of Home Affairs Regulation, Ministry of Home Affairs, Election Commission decision, and so on.

D. Corruption

Corruption in Indonesia has been going on since the days of empire. Corruption is regarded as an extraordinary crime. Fuady (2004: 22) classify corruption as one type of white collar crime (white collar crime) or tie crime. In contrast to conventional crimes involving perpetrators street (street crime, blue collar crime, blue jeans crime), to white collar crime, the parties involved are those people who are respected in the community and are usually highly educated.

Andreae (Hamzah, 2005: 4) explains that the word corruption is etymologically derived from the Latin word corruptio or corruptus. Further stated that corruptio derived from corrumpere (Latin older). From the Latin, fell into many European languages, such as corruption, corrupt (UK); corruption (France); corruptie (Netherlands). From here down to Dutch Indonesian, namely corruption.

Corruption can take the form of individual and collective form. Corruption is understood as any of the payment of bribes/kickbacks (bribes) to service personnel (civil servant) and simple theft of public funds, the economy expanded at a suspicious and practical politics in the business community, politicians, and the bureaucracy to enrich themselves.

Forms of corruption:

1. Bribery or kickbacks, bribes, kickback, bribery is the same as kickbacks, gratuities, baksheesh, sweeteners, pay-off, speed - and grease money.
2. Embezzlement is the theft or embezzlement of public resources by public officials, other forms of misappropriation (error penyisian/inventory) of public funds.
3. Fraud or deception is a criminal economy including some deception, deceptive or dishonest.
4. Extortion or blackmail money or other resource extraction by force, or the threat of violent crime/strength.
5. Favouritism or nature of the favoritism that the mechanisms of the power abuse of the implications of the privatization of the distribution of resources and high deviation.

The term corruption is often also applied to officials of embezzlement of public funds, where they use their mismanagement of public funds for personal interests, in addition, according to Alatas, removal of relatives, friends of government officials regardless of their skills and abilities and its consequences on the welfare of the community, which is commonly called nepotism. According to Alatas (1986: 12) there are three types of phenomena are covered in terms of corruption: bribery (bribery), racketeering (extortion) and nepotism (nepotism). While Danil (2011: 15) states that corruption has four main types, namely bribery (bribery) and extortion (extortion), embezzlement and nepotism. Therefore, the definition of a country's criminal law on corruption which does not cover the case in which four can be considered as something that is not yet complete and perfect, so it needs to be

modified. Furthermore, Jeremy Pope (2007: 6) says that corruption is the abuse of power for personal gain confidence. The term is not long ago is still completely taboo in the profession and political environments.

Conceptual understanding of the tangent to the empirical conditions in the Indonesian government. That corruption as selfish, aggressive and trying to get what he wants. But if he turned into a condition of civilized human beings in accordance with the norms or prevailing value system, if carried out by a government that is consistent and firm. There is a conflict of interest between the interests of individual government, individual freedom wants to obtain something, while limiting the government's interests and desires of the individual.

E. Methodology

1. Design Research

The method used in this study is through the study of literature (library research) collecting data by conducting a review of the study of books, literature, records, and reports that had to do with the problem being solved. Nasir (1998: 112) study of literature is an important step in which after investigators determined a research topic, the next step is to conduct research relating to the theory related to the research topic.

2. Research Studies Library

The dimensions of the research include democracy, process and corruption head area.

3. Data Analysis Techniques

Analysis using historical analysis, namely: a way to analysis the events of previous days to find out why and how an event that has occurred. The results were found to be useful to determine whether the event sequence is very important to be considered in the decision. The primary objective of this study was to compare whether the cases studied have in common with the concept of examiners.

F. Conclusions and Recommendations

1. Conclusion

Based on the research results, it can be concluded as follows:

a. Democracy is for the state chois pluralistic and multiculture country. Democracy is under way in Indonesia is closely related to the election of the president and vice president and regional head direct. To that end, democracy in progress and should be guarded in accordance with the evaluation in order to run its course.

b. Democracy in the local election process is directly related to corruption head area. The better the local election process will immediately lower the head of the local corruption. The worse the direct local election process will be higher corruption head area.

2. Suggestion

Based on the research results directly influence local elections of regional heads against corruption, it is recommended as follows:

a. Academic Advice

The research literature on democracy, the process of local elections and corruption needs to be done similar research to develop a model of democracy, direct local elections and eradication corruption. The research was conducted through the history of events relating to democracy, the process of local elections, and corruption.

b. Practical Advice

To reduce corruption head area can be done by improving and enhancing the quality of direct local elections, run a good democracy, improve the process of direct local elections at every stage, both stages of the preparation, implementation and validation and the inauguration of the head area. Process improvements include: Improved legislation direct election, increasing scrutiny, involves community participation, prevention of corruption can be done by improving each stage of direct local elections.

References

Budiardjo, Miriam. *"Dasar-dasar Ilmu Politik"*. Jakarta: Ikrar Mandiri abadi, 2007.

Danil, H. Elwi. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

Fuady, Munir. *Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Kerah Putih*. Bandung: Vitra Aditya Bakti, 2004.

Hamzah, Andi. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.

Held, David. *"Democarcy And The Global Order, From The Modern State to Cosmopolitan Governance*. Polity Press, 1995.

Kelsen, Hans. *"Foundations of Democracy"*.Ethics, Vol. LXVI, No. 1. Part II: 1–101. Chicago, USA: The University Of Chicago Press, 1955.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Ndraha, Taliziduhu. *Research: Teori, Metodologi, AdministrasiJilid 1 dan* 2. Jakarta: PT Bina Aksara, 1981a.

_____. *Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan Desa*. Jakarta: Yayasan Dharma IIP, 1981b.

_____. *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Rineka Cipta, 1987.

_____. *Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rieneka Cipta, 1999.

_____. *Teori Budaya Organisasi, BKU – IIP*. Jakarta: Kerja sama IIP-Unpad, 2001.

_____. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid I dan 2*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

_____. *Kybernology: Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005a.

_____. *Kybernology: Beberapa Konstrksi Utama*. Tangerang: Sirao Credentia Centre, 2005b.

_____. *Kybernology: Sebuah Scientific Enterprise*. Tangerang: Sirao Credentia Centre, 2006.

_____. *Kybernology: Sebuah Charta Pembaruan*. Tangerang: Sirao Credentia Centre, 2007a.

_____. *Kybernology: Sebuah Scientific Movement*. Tangerang: Sirao Credentia Centre, 2007b.

_____. *Kybernology Kepamongprajaan*. Tangerang: Sirao Credentia Centre, 2008.

Pope, Jeremy. *"Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional"*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, London: Transparency International Indonesia, 2007.

Ramses, La Bakry & Andy. *"Politik & Pemerintahan Indonesia"*, 2009.

POLITIK HUKUM PENATAAN WEWENANG SEKTOR KEPELABUHANAN DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA

Oleh:

Dr. Umar Aris, S.H., M.M., M.H.

A. Pendahuluan

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt., Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas berkat rahmat dan ridho-Nya yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani serta mental dan spiritual kepada Prof. Dr. H. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., sehingga di tengah kesibukannya sebagai seorang birokrat di Kementerian Dalam Negeri, beliau juga sukses sebagai seorang akademisi yang produktif dan inovatif. Hal inilah yang menjadikan guru besar yang mengabdikan ilmunya di beberapa perguruan tinggi ini, layak menjadi panutan bagi aparatur sipil negara yang berkarya di pemerintahan, maupun generasi muda yang sedang menuntut keilmuan di perguruang tinggi.

Sebagai mahasiswa yang pernah dibimbing oleh Prof. Dr. H. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., dalam menyelesaikan disertasi hingga dapat menamatan perkuliahan S3 Program Doktoral Ilmu Hukum di Universitas Borobudur Jakarta, kami merasa bangga dan terhormat mendapatkan kesempatan untuk menyumbangkan pemikiran sebagai salah satu materi dalam penyusunan buku yang menjadi salah satu bukti produktivitas beliau memasuki usia ke-45 tahun, *bravo* Prof..

Semoga tulisan ini bermanfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan baik di bidang transportasi maupun ilmu hukum di Republik Indonesia tercinta ini, sekaligus sebagai alternatif dalam memberikan solusi terhadap permasalahan pengelolaan bidang kepelabuhan di daerah, sehingga pengelolaan kepelabuhanan di daerah dapat memberikan kontribusi yang positif bagi daerah dan akhirnya kebijakan otonomi daerah yang sejatinya memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dapat segera terwujud, "Selamat Prof... semoga kecerdasan, kejujuran, keberanian, kerendahhatian dan kesabaran serta

intelektual selalu menjadi landasan anda dalam berkarya dalam memberikan sumbangsih bagi negara tercinta.

Salah satu cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, hal tersebut jelas tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat.[1] Hal ini sesuai dengan konsep negara kesejahteraan. Dalam membahas konsep negara kesejahteraan perlu kiranya dimaknai arti dari kesejahteraan itu sendiri yang meliputi 4 (empat) pemaknaan utama yaitu: (1) Sebagai kondisi sejahtera (*well-being*). Pengertian ini biasanya menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan materiil dan non-materiil; (2) Sebagai pelayanan sosial. Di Inggris, Australia dan Selandia Baru, pelayanan sosial umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial (*social security*), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (*personal social services*); (3) Sebagai tunjangan sosial, khususnya di Amerika Serikat (AS), diberikan kepada orang miskin. Karena sebagian besar penerima *welfare* adalah orang-orang miskin, cacat, penganggur, keadaan ini kemudian menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, yang sebenarnya lebih tepat disebut "*social ill fare*" ketimbang "*social welfare*"; (4) Sebagai proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan (pengertian pertama) melalui pemberian pelayanan sosial (pengertian kedua) dan tunjangan sosial (pengertian ketiga). Untuk mewujudkan cita-cita bangsa tersebut tentu diperlukan instrumen perwujudan pembangunan nasional antara lain dalam bentuk tersedianya sarana dan prasarana transportasi sebagai instrumen yang menjadi urat nadi kehidupan bangsa. Dalam konteks transportasi keberadaan suatu pelabuhan sebagai bagian dari unsur transportasi menjadi penting karena akan memberikan dampak pada kehidupan bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun pertahanan dan keamanan.

Di samping Indonesia sebagai negara hukum dan negara kesejahteraan, Indonesia juga diakui oleh masyarakat internasional disebut sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) yang terdiri dari 17.508 pulau sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996.

Dengan jumlah pulau yang sangat besar, maka Indonesia juga dikategorikan sebagai negara maritim karena dua pertiga wilayahnya meliputi perairan (laut) yang menghubungkan pulau-pulau tersebut. Sebagai negara maritim dukungan kepelabuhanan dan angkutan di perairan (laut) sangat memegang peranan penting bagi terwujudnya wawasan nusantara, yang berujung pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk itu sektor pelabuhan harus dikembangkan dan dioptimalkan peranannya sebagai:

---

[1]Lihat dalam Paul Spicker, *Poverty and the Welfare State: Dispelling the Myths*, London: Catalyst, 2002, hlm. 85. Lihat pula dalam James Midgley, Tracy Martin B. dan Michelle Livermore, "*Introduction: Social Policy and Social Welfare*" dalam James Midgley, Martin B. Tracy dan Michelle Livermore (ed), *The Handbook of Social Policy*, London: Sage, 2000, hlm. xi-xv.

1. Simpul dalam jaringan transportasi;
2. Pintu gerbang dalam kegiatan perekonomian;
3. Tempat kegiatan alih moda transportasi;
4. Penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan;
5. Tempat distribusi, produksi dan konsultasi muatan atau barang, dan
6. Mewujudkan wawasan nusantara dan kedaulatan rakyat.

Saat ini Indonesia mempunyai pelabuhan sebanyak 1.240 pelabuhan yang tersebar di seluruh kawasan nusantara yang terdiri dari:[2] 33 pelabuhan utama yang berfungsi melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, lalu sebanyak 217 pelabuhan pengumpul yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi. Serta sebanyak 990 pelabuhan pengumpan yang bertugas melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas. Belum lagi Indonesia memiliki 800 terminal untuk kepentingan sendiri yang selama ini dikenal dengan istilah Dermaga Khusus karena terletak di dalam daerah lingkungan kepentingan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan.

Dilihat dari segi efisiensi, pelabuhan di Indonesia masih rendah efisiensinya karena masih menduduki urutan ke-78, jauh di bawah Malaysia, urutan ke-45, Singapura urutan ke-46, Thailand urutan ke-66, dan Brazil urutan ke-70, memang Indonesia masih lebih efisien dibandingkan pelabuhan India urutan ke-80, China urutan ke-84, Philipina urutan ke-95 dan Vietnam urutan ke-100.[3]

Hadirnya otonomi daerah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnyan disebut UU Nomor 22 Tahun 1999 membawa berbagai implikasi. Tujuan lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 yang tercermin dalam konsiderannya cukup baik, yaitu menekankan prinsip-prinsip demokrasi, lebih menekankan pembangunan dan keadilan di daerah dan mengembangkan potensi daerah, meningkatkan peran serta masyarakat, mendekatkan pelayanan publik yang pada akhirnya untuk menyejahterakan masyarakat daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan politik hukum nasional.[4]

---

[2]Lihat Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 414/2013 tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional dalam Modul Pendidikan dan Pelatihan Ahli Kepelabuhanan Indonesia Kerja Sama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

[3]Uwe Wil dari Bremen Port, makalah presentasi Tahun 2011.

[4]Dalam perspektif Zudan Arif Fakhrulloh dikatakan bahwa politik hukum idealnya memuat tujuan, fungsi, pradigma, kehendak politik negara, maupun ideologi hukum yang dianut suatu negara. Lihat dalam "Kedudukan Hukum Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Dalam Sistem Hukum Nasional dan Penyelenggaraan Pemerintahan", paparan dalam Kemenkopolhukam, 17 Oktober 2013.

Namun, pada saat sekilas terlihat adanya ketidaksinkronan dalam tataran normatif regulasi seperti ini konflik pun timbul dengan kepentingan yang berbeda. Pemerintah pusat bertitik tumpu pada kepentingan untuk menyejahterakan masyarakat yang merupakan amanah konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan Pemerintah Daerah sebagai entitas hasil dari produk reformasi memanfaatkan untuk kepentingan yang sama namun dalam dimensi lokal. Berbagai bentuk konflik ini pun mempunyai efek lanjutan seperti halnya timbulnya penguasaan pelabuhan-pelabuhan yang secara fisik terdapat di daerah namun kekuasaan tersebut sebagai bentuk delegasi kewenangan dari pemerintah pusat.

Konflik pada model seperti ini memiliki titik singgung dengan pemahaman yang diungkapkan oleh Max Webber bahwa sebuah konflik kerap kali disebabkan bukan semata-mata karena adanya determinasi ekonomi, namun juga perbedaan nilai-nilai yang dianut.

Mengacu pada tiga variabel utama yaitu kelas, status dan para pihak membuat analisis Webber terhadap permasalahan konflik sebagai sarana perubahan sosial menjadi lebih diterima pada tataran masyarakat luas.

Pada posisi seperti ini perlu adanya evaluasi dan peninjauan kembali terhadap berbagai peraturan perundang-undangan (regulasi) maupun tatanan kebijakan (*beshicking*) hakikat keberadaan suatu pelabuhan di daerah dengan hadirnya otonomi daerah sebagai hasil adanya reformasi pemerintahan. Pada dasarnya otonomi daerah hadir dalam dimensi mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Hal itu diwujudkan dengan memerhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, serta prinsip dalam otonomi/ desentralisasi.

Lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan persepsi otonomi daerah yang berbeda antara pemerintah dengan pemerintah daerah, karena adanya perbedaan persepsi terhadap ketentuan otonomi daerah yang diatur karena pemerintah daerah menafsirkan bahwa semua kewenangan telah diserahkan kepada daerah, kecuali 5 (lima) kewenangan, yaitu bidang politik, luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal dan agama.

Prinsip residu pemerintah daerah berpandangan bahwa kewenangan sektor yang di luar 5 (lima) kewenangan merupakan kewenangannya penuh daerah yang berdasarkan undang-undang sektor tersebut harus diserahkan ke daerah, termasuk kewenangan di bidang perhubungan dalam hal ini kepelabuhanan secara menyeluruh.

Dengan lahirnya undang-undang ini pemerintah daerah menganggap bahwa semua kewenangan berdasarkan UU tersebut telah diserahkan kepada daerah termasuk pertamina, kelistrikan, pelabuhan, dan bandar udara dan lain sebagainya. Pemerintah pusat berpandangan bahwa persepsi tersebut tidak serta merta semua kewenangan, kecuali 5 (lima) kewenangan

langsung diambil alih oleh pemerintah daerah, termasuk pengambilalihan pelabuhan.[5] Pemerintah pusat berpendapat bahwa bidang pelabuhan yang sudah dikelola dan merupakan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sudah dipisahkan dari asetnya negara, sehingga asetnya BUMN yang tak bisa langsung diambil alih oleh pemerintah daerah. Pandangan ini juga dikembangkan untuk bidang-bidang lain misalnya kelistrikan yang dilakukan PLN, minyak oleh Pertamina dan lain sebagainya.

Konflik tersebut terjadi berkepanjangan antara pemerintah pusat dan daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun sampai tahun 2004 atau sampai lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 yang mengganti UU Nomor 22 Tahun 1999 akibat terjadinya konflik sehingga mengganggu kinerja pemerintahan, kebingungan pengguna jasa pelabuhan, penurunan pelayanan di pelabuhan yang dapat menghambat atau terganggunya fungsi pelabuhan, terganggunya investor dan kepercayaan luar negeri, terganggunya proses kesejahteraan masyarakat, tidak adanya kepastian hukum dan kepastian usaha, yang bahkan sampai menyentuh ranah hukum dengan adanya gugatan *judicial review* dari pemerintah daerah melalui Forum Deklarasi Balikpapan yang keanggotaannya terdiri dari beberapa pemerintah daerah yang mempunyai pelabuhan.

Setelah 5 (lima) tahun konflik yang tidak ada jalan keluarnya, lahirlah UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merevisi UU No. 22 Tahun 1999 (undang-undang yang mengatur otonomi daerah sebelumnya). Dengan hadirnya UU No. 32 Tahun 2004 otonomi daerah lebih diperjelas karena tidak lagi mengggunakan "prinsip residu" tapi urusan pemerintahan diselenggarakan secara bersama (*concurrent*) antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, melalui mekanisme penyerahan urusan pemerintahan. Dalam UU tersebut juga ditegaskan bahwa yang diserahkan bukan kewenangan yang dapat menimbulkan penafsiran dari daerah bahwa kewenangan perhubungan secara keseluruhan diserahkan kepada daerah yang di dalamnya termasuk semua pelabuhan, karena kewenangan perhubungan tersebut sangat luas yang bisa dirinci dari berbagai rincian urusan pemerintahan.

Selanjutnya dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 32 Tahun 2004. Berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2007 urusan perhubungan telah dirinci terdapat urusan yang diserahkan kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota.[6]

---

[5]Pengelolaan Pelabuhan Oleh Daerah, Laporan Penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional,Sumber:http://www.tu.bphn.go.id/substantif/Data/ISI%20KEGIATAN%20TAHUN%202006/6aePENGELOLAAN%20PELABUHAN%20OLEH%20DAERAH.pdf. hlm. 50, di download tanggal 9 November 2013.

[6]Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*, PP Nomor 38 Tahun 2007. Pasal 2 ayat (4).

Salah satu masalah yang dihadapi dalam implementasi otonomi daerah yang berakar dari konstruksi hubungan pusat dan daerah adalah[7] ketidakjelasan model pembagian kewenangan antartingkat pemerintahan. Ketidakjelasan model pembagian kewenangan ini, dalam praktiknya terrefleksi dalam dua wajah. **Pertama**, untuk sektor-sektor yang bersifat profit sering kali terjadi tumpang-tindih antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota. **Kedua**, untuk sektor-sektor yang bersifat pembiayaan, sering kali terjadi kevakuman kewenangan bahkan terkesan saling melempar tanggung jawab.

Terkait dengan bidang kepelabuhanan beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi antara lain:

1. Bagaimana pengaturan pengelolaan Kepelabuhanan di Indonesia dalam penyelenggaraan otonomi daerah?
2. Bagaimana penataan wewenang pengelolaan urusan kepelabuhanan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota?
3. Bagaimana upaya optimalisasi wewenang sektor kepelabuhanan sebagai institusi pelayanan publik dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat?

B. Ketidakpaduan Politik Hukum dalam Pengelolaan Kawasan Pelabuhan di Daerah

Kompleksnya persoalan dan besarnya potensi pelabuhan di Indonesia tidak disertai dengan pengaturan yang 'kaya' dan sistematis. Secara umum, masalah pelabuhan ini hanya diatur dalam aturan pelayaran, yaitu UU No. 17 Tahun 2008. Sedangkan yang khusus mengenai pengelolaan pelabuhan baru diatur oleh peraturan setingkat peraturan pemerintah yaitu PP No. 61 Tahun 2009.

Kurangnya pengaturan di bidang pengelolaan kepelabuhanan, dewasa ini terasa sangat mengganggu dalam pengembangan potensi maritim yang dimiliki Indonesia. Konsep pengelolaan pelabuhan di Indonesia masih belum jelas. Karena boleh dikatakan tidak dapat dipastikan konsep apa yang sebenarnya dijalankan oleh pengelola pelabuhan, apakah konsep *operating port* atau *landlord port*.[8]

Namun di sisi lain, banyak para ahli di bidang hukum transportasi laut menilai, masalah kepelabuhanan yang mengarah pada otonomi daerah harus ditindaklanjuti dengan pengaturan yang sangat hati-hati. Karena masalah kepelabuhanan bukan hanya berdimensi pada sektor perniagaan nasional saja tapi juga harus memerhatikan dimensi hukum internasional.

---

[7]Syamsuddin Haris (Ed), *Desentralisasi & Otonomi Daerah. Desentralisasi, Demokrasi & Akuntabilitas Pemerintah Daerah*, Jakarta: LIPI, 2007, hlm. 234.

[8]"Pelindo Bukan Satu-satunya Pengelola Pelabuhan", http://www.bumnri/news.detail.htm?news_id, diakses pada tanggal 1 April 2012.

Ahli hukum laut internasional, Hasjim Djalal, mengingatkan, pengelolaan pelabuhan tidak bisa disamakan dengan pengelolaan aset lain, karena pengelolaan pelabuhan terkait dengan berbagai aturan internasional. Jika aturan tersebut diabaikan, maka barang yang diekspor dari Indonesia juga tidak bisa diterima atau dilarang masuk ke pasar dunia. Salah satu contohnya adalah, sejak 1 Juli 2004, pelabuhan dan kapal yang melayani pelayaran internasional diwajibkan memenuhi standar Organisasi Maritim Internasional (IMO).[9]

1. Konflik Kepelabuhanan di Daerah

Di bidang kepelabuhanan, persoalan mendasar dalam pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004, adalah masih ditemuinya perbedaan persepsi di antara *stakeholders*, terutama antara pemerintah kota/kabupaten/ provinsi di satu pihak dengan PT Pelabuhan Indonesia dan pemerintah pusat di lain pihak, sehingga mengakibatkan munculnya konflik di antara kedua pihak. Berdasarkan jenis permasalahannya, konflik yang muncul dapat dikelompokkan menjadi dua jenis konflik, yaitu:[10]

a. Konflik kewenangan pengelolaan pelabuhan;
b. Konflik penerimaan pendapatan asli daerah;

Persoalan kepelabuhanan adalah persoalan yang multisektoral. Karena, di pelabuhan ini ada kewenangan di bawah kementerian perhubungan, ada kewenangan di bawah kementerian kelautan dan perikanan, pemerintah daerah, bea cukai, keimigrasian, BUMN, masalah karantina, serta yang berkaitan dengan hukum internasional. Oleh karenanya, banyak akan menimbulkan benturan yang sering terjadi dalam praktiknya. Terutama terkait oleh masalah tarik menarik kepentingan, di antaranya, yang terjadi antara pemerintah daerah dan kementerian perhubungan, antara pemerintah daerah dan kementerian kelautan dan perikanan, antara pemerintah daerah dan PT Pelindo, antara kementerian perhubungan, PT Pelindo dan kementerian BUMN dan peran PT Pelindo yang *overleaping* (tumpang tindih) dengan kementerian perhubungan.

2. Antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat

Pemerintah daerah merasa ada ketidaksinkronan dan ketidaksinergian antara kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat dalam pengelolaan pelabuhan. Tarik menarik kepentingan antarinstansi. Di antaranya, adanya persepsi yang simpang siur masalah kewenangan yang dimaksud oleh UU No. 32 Tahun 2004. Sebelumnya, yaitu UU No. 22 Tahun 1999, secara tegas berbicara mengenai kewenangan

[9]"Daerah Tidak Berhak Ambil Alih Pelabuhan", http://www.kompas.com/kompascetak/0408/12/ utama/1204169, htm, 1 Mei 2012.
[10]*Ibid.*

pemerintah daerah. Sedangkan UU No. 32 Tahun 2004 mengubahnya "kewenangan" menjadi "urusan", yang menimbulkan masalah lagi mengenai pelaksanaannya dalam praktik. Sebab bisa membawa multitafsir bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sehingga teknis pelaksanaan kewenangan yang seharusnya sudah konkret dalam UU No. 22 Tahun1999, kembali dikaburkan oleh UU No. 32 Tahun 2004. Kemudian, mengenai kekhawatiran pemerintah pusat mengenai sumber daya manusia yang kurang memadai dari pemerintah daerah, menurut pandangan pemerintah daerah, seharusnya tidak menjadi masalah yang menetap, karena secara bertahap hal itu bisa dikembangkan dengan pelatihan yang diberikan oleh pihak pemerintah pusat. Hal ini tentunya membutuhkan *political will* dari pemerintah pusat itu sendiri. Apalagi, dalam konvensi IMO, tidak menyebutkan larangan dikelolanya pelabuhan oleh pihak selain pemerintah pusat (yang telah ditunjuk), dengan melaporkan siapa-siapa saja pihak yang diberikan kewenangan itu kepada IMO.

C. Penataan Wewenang Pengelolaan Sektor Kepelabuhanan Pada Tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota

Berdasarkan Pasal 67 UU No. 17 Tahun 2008 yang menegaskan bahwa Tatanan Kepelabuhanan Nasional (TKN) wajib diwujudkan dalam rangka penyelenggaraan pelabuhan yang andal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi, dan mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan nasional dan daerah yang ber-Wawasan Nusantara. Sehingga tatanan kepelabuhanan nasional tersebut merupakan sistem kepelabuhanan secara nasional yang menggambarkan perencanaan kepelabuhanan berdasarkan kawasan ekonomi, geografi, dan keunggulan komparatif wilayah, serta kondisi alam.

Demikian pula ditegaskan dalam Pasal 1 angka 3 PP No. 61 Tahun 2009, yaitu sebagai berikut.[11]

> "*Tatanan Kepelabuhanan Nasional adalah suatu sistem kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hierarki pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan Nasional, dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra-dan antarmoda serta keterpaduan dengan sektor lainnya*."

Terkait dengan pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan tersebut dilaksanakan oleh penyelenggara pelabuhan. Sedangkan pelaksanaan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran dilaksanakan oleh Syahbandar. Dan pelaksanaan fungsi kepabeanan, keimigrasian, dan kekarantinaan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

[11]Pasal 1 angka 3 PP Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan.

1. Rencana Induk Pelabuhan Nasional

Rencana induk pelabuhan nasional merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian, pengembangan pelabuhan, dan penyusunan rencana induk pelabuhan.

Di dalam PP No. 61 Tahun 2009, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) adalah sebagai berikut.

> *"Rencana induk pelabuhan nasional adalah pengaturan ruang kepelabuhanan nasional yang memuat tentang kebijakan pelabuhan, rencana lokasi dan hierarki pelabuhan secara nasional yang merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan pelabuhan."*

Dalam menyusun rencana induk pelabuhan nasional, harus memerhatikan, hal-hal sebagai berikut:

a. rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
b. potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah;
c. potensi sumber daya alam; dan
d. perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional.

Rencana induk pelabuhan nasional telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 42 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, sehingga RIPN pedoman bagi siapa pun (Badan Usaha Pelabuhan), jika akan membangun pelabuhan karena *maping* di mana letak pelabuhan akan dibangun dan dikembangkan dan dengan skala berapa dikembangkan. Kebijakan pelabuhan nasional harus memuat arah pengembangan pelabuhan, baik pelabuhan yang sudah ada maupun arah pembangunan pelabuhan yang baru, agar penyelenggaraan pelabuhan dapat saling bersinergi dan saling menunjang antara satu dan lainnya.

Berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2007 yang merupakan pelaksanaan dari UU Nomor 32 Tahun 2004 telah diatur rincian pembagian wewenang di bidang pelabuhan. Dengan adanya pembagian kewenangan di bidang kepelabuhanan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, sudah tampak semakin jelas adanya *political will* (keinginan) bersama oleh pemerintah memberikan kewenangan yang proposional kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Peran Pemda dalam bidang pelabuhan laut, diatur secara khusus dalam UU No. 17 Tahun 2008. Pada Pasal 114 dan 115 UU No. 17 Tahun 2008 disebutkan sebagai berikut:

a. mendorong pengembangan kawasan perdagangan, kawasan industri, dan pusat kegiatan perekonomian lainnya;
b. mengawasi terjaminnya kelestarian lingkungan di pelabuhan;

c. ikut menjamin keselamatan dan keamanan pelabuhan;

d. menyediakan dan memelihara infrastruktur yang menghubungkan;

e. pelabuhan dengan kawasan perdagangan, kawasan industri, dan pusat kegiatan perekonomian lainnya;

f. membina masyarakat di sekitar pelabuhan dan memfasilitasi;

g. masyarakat di wilayahnya untuk dapat berperan serta secara positif terselenggaranya kegiatan pelabuhan;

h. menyediakan pusat informasi muatan di tingkat wilayah;

i. memberikan izin mendirikan bangunan di sisi daratan; dan

j. memberikan rekomendasi dalam penetapan lokasi pelabuhan dan terminal khusus.

Sebenarnya ada peluang dan ruang bagi Pemda mendapatkan dampak riil dan langsung terhadap pelabuhan di wilayahnya ditinjau dari tujuan otonomi daerah di Indonesia dan prinsip keadilan, yaitu pemberdayaan. Di samping dampak positif *multiflier effect*, yaitu dengan memberikan kontribusi bagi daerah terhadap pelabuhan yang sudah diusahakan secara komersial oleh PT Pelindo. Hal ini tergantung kemana arah politik dan arah politik hukum yang harus diambil oleh pemerintah.

Kini, yang diperlukan adalah payung hukum yang jelas tentang wewenang pengelolaan pelabuhan, serta berbagai implikasi yang timbul dari pengelolaan tersebut. Sebagai contoh, jika pelabuhan dikelola daerah, harus pula dijamin adanya *profit sharing* antara pusat dengan daerah, serta antara daerah yang menguasai pelabuhan dengan daerah lain yang menggunakan jasa pelabuhan tersebut.

2. Optimalisasi Wewenang Sektor Kepelabuhanan

Data dari kementerian perhubungan pada saat itu, menunjukkan bahwa total tonase yang ditangani di pelabuhan-pelabuhan Indonesia meningkat dari 582 juta ton tahun 2007 menjadi 736 juta ton tahun 2012, dengan rata-rata peningkatan sekitar 6% per tahun. Selama jangka waktu tersebut, jumlah barang yang diangkut untuk tujuan dalam negeri meningkat sekitar 11,5% per tahun, lebih dari dua kali lipat dari peningkatan jumlah barang yang diangkut dengan tujuan ke luar negeri yang hanya sebesar 4,1%. Dalam tahun-tahun belakangan, peningkatan jumlah barang yang diangkut untuk tujuan dalam negeri sangat besar di Indonesia bagian timur. Secara nyata, jumlah barang yang diangkut untuk tujuan dalam negeri dan luar negeri mengalami peningkatan sekitar 77 juta ton dalam kurun waktu empat tahun tersebut.

Di 11 terminal peti kemas utama yang memiliki mesin derek peti kemas dan dinyatakan oleh Kementerian Perhubungan sebagai 'Terminal Peti Kemas', total volume peti kemas meningkat sebesar satu juta TEU (satuan ukuran setara dua puluh kaki) selama kurun waktu 2007-2012 dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sekitar 12%. Pelabuhan Tanjung Priok

di Jakarta mewakili hampir setengah jumlah peti kemas dalam sistem pelabuhan Indonesia. Pada tahun 2012, total volume peti kemas pada empat terminal di pelabuhan hanya di bawah 3 juta TEU dan diharapkan mencapai 3,7 juta TEU.

Keterlambatan waktu di pelabuhan Jakarta merupakan sebuah masalah besar bagi para pengusaha angkutan laut. Waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan peti kemas di pelabuhan Jakarta adalah sekitar 30-40 peti kemas/jam. Peningkatan dalam hal teknis dan operasional menunjukkan peningkatan produktivitas, pemindahan peti kemas per jam mencapai sekitar 60 peti kemas. Akan tetapi, meningkatnya lalu lintas peti kemas dan kemacetan di pelabuhan disertai permasalahan yang berkaitan dengan berbagai masalah ketenagakerjaan serta keterlambatan pabean menyebabkan turunnya produktivitas menjadi sekitar 40-45 peti kemas per jam.

Angka tersebut hanya setengah tingkat produktivitas pelabuhan di Singapura dan pelabuhan-pelabuhan pemindah muatan (*trans-shipment*) utama di Malaysia, yang memiliki produktivitas sekitar 100-110 peti kemas per jam. Hal ini merupakan pendapat yang diperdebatkan tentang apakah sesuai membandingkan terminal-terminal peti kemas di Jakarta, yang mana maksimal menyediakan 2-3 mesin derek per kapal, dengan Singapura dan Tanjung Pelepas di mana kapal-kapal dapat dilayani dengan 3-5 mesin derek. Dengan basis per-derek, terminal peti kemas utama di Indonesia mencapai 18-22 mph, sedangkan Singapura/Tanjung Pelepas mencapai sekurang-kurangnya 30-35 mph.

Hal ini tercermin dalam beberapa indikator kinerja utama seperti rasio-rasio tingkat okupansi tambatan kapal atau *Berth Occupancy Rate* (BOR), waktu persiapan perjalanan pulang kapal atau vessel *Turn a Round Time* (TRT) dan waktu kerja atau *Working Time* (WT). Dari kinerja pelabuhan tersebut, semakin jelas bahwa sesungguhnya yang diperlukan bagi suatu daerah adalah *multifier effect* dampak positif dari keberadaan suatu pelabuhan kepada daerah tersebut, apabila kegiatan bongkar muat pada pelabuhan di daerah tersebut cukup aktif, maka akan menimbulkan dampak positif pula kepada masyarakat daerah tersebut, seperti lancarnya distribusi barang, meningkatnya pertumbuhan ekonomi, terserapnya tenaga kerja dan majunya daerah tersbut. Akan tetapi kesadaran ini belum ada pada daerah, bahkan cenderung tidak menciptakan iklim yang kondusif kepada keberadaan pelabuhan, sehingga akhirnya menghambat investasi dan merugikan perekonomian bagi daerah itu sendiri.

3. Model Pengelolaan Pelabuhan

a. *Landlord Port*

Di dalam model pengelolaan ini, pengelola pelabuhan (*port authority*) hanya menguasai dan memiliki infrastruktur seperti alur pelayaran, kolam pelabuhan, dermaga, seluruh areal tanah pelabuhan, fasilitas umum (instalasi air bersih, listrik dan konservasi lingkungan), sedangkan supra struktur seperti gudang, fasilitas penumpukan, fasilitas dan peralatan bongkar muat serta semua kegiatan operasional dan pelayanan kepada kapal dan barang

diselenggarakan oleh operator swasta. Operator swasta tersebut bekerja berdasarkan konsesi atau perjanjian sewa jangka panjang dengan *port authority*. Di beberapa pelabuhan dengan model pengelolaan ini, *port authority* merupakan perpanjangan tangan pemerintah, dan memberikan pelayanan pemanduan dan penundaan kapal serta menjaga keamanan dan ketertiban pelabuhan. Contoh pelabuhan yang menerapkan pola ini adalah pelabuhan Kelang Malaysia, Pelabuhan Laem Cabang Thailand, Pelabuhan Hongkong, Pelabuhan Roterdam Belanda, Pelabuhan Hamburg Jerman, dan Pelabuhan Los Angeles, New York/New Jersey di Amerika Serikat dan pelabuhan Singapura yang dulunya adalah *operating port*.

b. *Tool Port*

Di dalam model pengelolaan *tool port*, infra struktur, supra struktur dan peralatan pelabuhan dimiliki oleh pengelola pelabuhan (*port authority*) untuk disewakan kepada pihak swasta. Pihak swasta menyelenggarakan kegiatan bongkar muat kapal sebagai *stevedoring company* maupun sebagai perusahaan/agen pelayaran. Contoh pelabuhan dengan pengelolaan model *tool port* adalah Pelabuhan Gaoxiong Taipei, Pelabuhan Kobe dan Yokohama di Jepang, Pelabuhan Busan Korea, Pelabuhan Seattle di Amerika Serikat serta pelabuhan-pelabuhan yang relatif kecil di Indonesia.

c. *Operating Port*

Operating port atau *service port* merupakan model pengelolaan di mana infra struktur, supra struktur, peralatan bongkar muat dan kegiatan operasional dimiliki dan diselenggarakan oleh pengelola pelabuhan (*port authority*). Contohnya Pelabuhan Bangkok di Thailand, Pelabuhan Manchester dan Felixstowe di Inggris.

Dalam kenyataannya banyak diterapkan model penyelenggaraan pelabuhan secara kombinasi antara *landlord port, tool port, dan operating port*. Contoh pelabuhan yang menerapkan model pengelolaan kombinasi adalah *port of london authority,* Pelabuhan Hamburg, Pelabuhan Tanjung Priok (sebelum era UU Nomor 17 Tahun 2008), Pelabuhan Tanjung Perak (sebelum era UU Nomor 17 Tahun 2008), (kombinasi *landlord port* dan *tool port*). Ketiga model pengelolaan pelabuhan tersebut, termasuk kombinasinya masing-masing mempunyai keunggulan, tergantung pada skala kegiatan dan volume barang, kualitas Sumber daya manusia, serta karakteristik pihak swasta yang bertindak sebagai operator.

Untuk pelabuhan-pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial oleh pemerintah (UPT Ditjen Perhubungan Laut) tidak mengikuti pergeseran model pengelolaan tersebut karena mengarah pada *tool port* (seluruh investasi, supra dan infra struktur oleh pemerintah). Dengan adanya kecenderungan tidak jelasnya model manajemen pelabuhan ada yang berpendapat diperlukan adanya upaya hukum untuk mendudukan model manajemen pelabuhan, yakni apakah akan menganut:

1) *Single Model;*

2) *Multiple Model;*

3) *Mixed model*.

Single model dalam arti seluruh pelabuhan di Indonesia diseragamkan pola mamajemennya, tidak mungkin ditetapkan sebagai dasar kebijakan manajemen karena kondisi masing-masing pelabuhan berbeda. Mengambil kebijakan *single model* mempunyai risiko besar baik dipandang dari sudut peraturan perundang-undangan, penataan sarana dan prasarana maupun dari sudut struktural lembaga kepelabuhanan. Mengambil kebijakan *multiple model* dalam arti mengimplementasikan sistem *landlord port*, atau *tool port* atau *operating port* pada masing-masing pelabuhan telah dipilih oleh Indonesia melalui UU Nomor 17 Tahun 2008 yaitu *operating port* untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial oleh UPT Ditjen Perhubungan Laut dan *landlord port* terhadap pelabuhan yang diusahakan secara komersial oleh badan usaha pelabuhan, melalui konsesi dengan otoritas pelabuhan.

Untuk itu model-model pengelolaan pelabuhan dalam rangka otonomi daerah dikaitkan dengan keikutsertaan pemerintah daerah dapat dikembangkan sebagai berikut:

1) Pelabuhan Baru

   Sepanjang dipenuhi persyaratan dalam pembangunan pelabuhan baru, maka model pengelolaannya bisa dilakukan sebagai berikut:

   a) Dibangun oleh Pemda baik secara sendiri maupun kerja sama antara pemerintah daerah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi atau kerja sama antarprovinsi dengan besaran hierarki berapa pun, yang kemudian dikelola oleh BUMD sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang kemudian dikonsesikan dengan otoritas pelabuhan.

   b) Dibangun oleh pemerintah daerah kerja sama dengan Badan Usaha Pelabuhan PT Pelindo atau investor swasta yang kemudian dikelola oleh BUMD, BUP PT Pelindo atau BUP non PT Pelindo yang kemudian dikonsesikan dengan otoritas pelabuhan.

2) Pelabuhan yang Sudah Ada

   a) Terhadap pelabuhan yang diusahakan secara komersial oleh PT Pelindo, pemerintah dapat proaktif untuk melakukan pendekatan bisnis dengan PT Pelindo untuk ikut serta dalam pengelolaan pelabuhan, sepanjang pemerintah daerah ikut andil untuk investasi pengembangan pelabuhan atau pemerintah menyediakan akses kemudahan dan untuk itu pemerintah cq. kementerian BUMN dapat proaktif memfasilitasi hal ini atau mendapatkan retribusi dari pendapatan PT Pelindo. Terhadap hal ini harus dilakukan langkah terobosan dan kemauan politik atau politik hukum dari pemerintah (kementerian perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, kementerian BUMN dan kementerian keuangan).

b) Terhadap pelabuhan yang diusahakan secara komersial oleh PT Pelindo, pemerintah dapat ikut bagian dalam tugas-tugas otoritas pelabuhan yang perlu dibicarakan antara kementerian perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian keuangan, namun sayang hingga saat disertasi ini ditulis belum ada satupun konsesi yang diwujudkan antara otoritas pelabuhan dengan PT Pelindo sebagaimana perintah UU Nomor 17 Tahun 2008.

c) Terhadap pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial oleh pemerintah (UPT Ditjen Perhubungan Laut) pemerintah daerah diberikan kebijakan khusus melalui regulasi yang difasilitasi Kementerian Keuangan untuk mendapatkan persentase tertentu dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas jasa kepelabuhanan.

D. Rekomendasi

1. Secara yuridis berdasarkan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan UU No. 32 Tahun 2004 terdapat peluang untuk membuat aturan pelaksanaan dari kedua undang-undang tersebut, yaitu:
   a. Perlu menyempurnakan substansi kewenangan yang ada pada PP No. 38 Tahun 2007 dengan menambah kewenangan pemerintah dan pengusahaan kepada pemerintah daerah guna memberi kesempatan perluasan kewenangan dan kedudukan dalam pengelolaan pelabuhan.
   b. Perlu memperbaiki aturan tingkat sektoral dengan memberikan kesempatan dan porsi kepada pemerintah daerah untuk dapat bersinergi dalam pengelolaan pelabuhan.
   c. Perlu adanya koordinasi antarsektor untuk mencari formula yang ideal, sehingga keberadaan suatu pelabuhan di daerahnya, mendapatkan kontribusi langsung berupa pembagian hasil dari penyelenggaraan kepelabuhanan, tidak hanya *multiflier effect* saja.
2. Pemerintah daerah perlu diberikan kewenangan yang lebih besar dalam mengelola pelabuhan pengumpul baik melalui aspek bisnis yang saling menguntungkan maupun memberikan ruang kerja sama atau koordinasi dengan otoritas pelabuhan terhadap aspek kepemerintahannya.
3. Terhadap pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial oleh pemerintah (UPT Ditjen Perhubungan Laut), pemerintah daerah diberikan kebijakan khusus melalui regulasi yang difasilitasi kementerian keuangan untuk mendapatkan persentase tertentu dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas jasa kepelabuhanan. Kebijakan ini seperti halnya pemerintah daerah mendapatkan alokasi dana dari hasil penambangan.

Daftar Bacaan

Adisasmita, Rahardjo. *Manajemen Pemerintah Daerah*, Cet.1. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Agoes, Etty R. *Peran Hukum Dalam Pembangunan di Indonesia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.

Bambang Susantono. *Transportasi dan Investasi, Tantangan dan Perspektif Multidimensi*. Jakarta: Kompas, 2013.

Broeze, Frank, (Ed). *Brides of the Sea: Port Cities of Asia from the 16th- 20th Centuries*. Kensington: New South Wales University Press, 1989.

Kaho, Josef Riwu. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1988.

Rosidin, Utang. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.

Sarundajang, S.H. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000.

Soeratno, F. "Perkembangan Teknis dan Sosial di Pelabuhan", dalam Dunia Maritim No. 12 Th.XXIX Desember 1979.

Suranto. *Manajemen Operasional Angkutan Laut dan Kepelabuhan Serta Prosedur Impor Barang*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Syamsuddin Haris (Ed). *Desentralisasi & Otonomi Daerah. Desentralisasi, Demokrasi & Akuntabilitas Pemerintah Daerah*. Jakarta, 2007.

Widjaja, HAW. *Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II*. Cet. 5. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.

Zudan Arif Fakrulloh, Tumpal P. Saragih, dan Sutoro Eko. *Kebijakan Desentralisasi di Persimpangan*. Jakarta: Cipruy, 2004.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota.

_____, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan.



BAGIAN 4

HUKUM DALAM PERSPEKTIF PERKEMBANGAN

RAJAWALI PERS

DINAMIKA HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Oleh:

Prof. Dr. Afdol, S.H., M.S.[1]

A. Pendahuluan

Keberadaan Hukum Islam di Indonesia pada masa perjuangan kemerdekaan sering menjadi diskusi dan perdebatan disebabkan adanya pendapat yang berlawanan mengenai hal tersebut. Perdebatan ini dilatarbelakangi kondisi Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam suku, bangsa dan agama, sehingga semangat *Bhinneka Tunggal Ika* (berbeda-beda tetapi tetap satu) senantiasa digaungkan agar persatuan dan kesatuan terjaga. Hal ini disadari pula oleh pendiri bangsa ini yang menginginkan bahwa negara ini tidak berdasarkan atas satu agama melainkan berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Maknanya, negara ini mengakui keberadaan Tuhan, menjadikan dasar ke-Tuhanan dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara berkewajiban melindungi keberadaan agama dan kepercayaan serta menjamin kebebasan penduduk untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya (Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Oleh karena itu, aturan-aturan yang berlandaskan kepada hukum agama dapat ditemukan dan diterapkan di Indonesia, contohnya: aturan hukum di bidang hukum perkawinan dan hukum waris banyak yang bersandar kepada aturan hukum Islam. Hal ini berarti penerapan hukum Islam tidak harus dalam wadah negara Islam. Indonesia telah membuktikan dapat meletakkan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia tanpa mengubah bentuk negara menjadi negara Islam.

Sebetulnya, pemberlakuan hukum Islam di Indonesia khususnya hukum perkawinan Islam dan hukum waris Islam telah diterapkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Politik

[1]Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.

hukum Pemerintah Hindia Belandalah yang kemudian membuat hukum Islam seakan-akan tenggelam, dengan lebih mengutamakan pemberlakuan hukum adat dan meletakkan hukum Islam lebih pada ritual keagamaan seperti salat, zakat, puasa dan haji. Hal ini diarahkan agar pemahaman orang Indonesia mengenai hukum Islam pun memudar.

Kini, enam puluh tahun lebih Indonesia telah merdeka. Perkembangan hukum Islam telah mengalami berbagai fase beserta pasang dan surutnya. Tulisan ini mecoba mengangkat tema perkembangan hukum Islam di Indonesia. Dasar utama yang menjadi pijakan pentingnya tulisan ini ialah diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama yang telah menetapkan pengadilan agama sebagai institusi yang berwenang memeriksa perkara waris orang Islam dan memperluas kewenangannya pada perkara ekonomi syariah. Hal ini menunjukkan dinamika positif perkembangan hukum Islam di Indonesia dan menjadikan pokok bahasan menarik untuk didiskusikan. Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang perlu dibahas adalah mengenai: a. Pemberlakuan hukum Islam sebagai hukum positif di Indonesia; b. Pengaruh hukum Islam dalam BW; c. Implementasi Al Ahkam Al Khamsah; d. Dari Teori Receptie menuju Teori Receptio Contexta Interpretatio (TEORI RECOIN); e. Kewenangan pengadilan agama di bidang Ekonomi Syariah.

B. Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia

Hukum Islam telah menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, pertanyaan mengenai penerapan hukum Islam di Indonesia sering terdengar, khususnya tentang apakah Indonesia merupakan negara berbasis agama ataukah bukan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pertama-tama, kita perlu mengkaji ulang Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan: *"Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa"*. Hal ini menunjukkan bahwa negara mengakui keberadaan Tuhan, bukan atheis, dan agama yang merupakan bentuk kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang disyiarkan oleh Nabi/Rasul, utusan Tuhan, serta memiliki norma-norma yang tertuang dalam kitab suci. Meskipun Indonesia mengakui keberadaan agama, namun bukan berarti Indonesia berbasis satu agama atau menjadikan suatu agama menjadi agama resmi, melainkan melindungi agama-agama yang dianut oleh warga negara Indonesia dan menjamin hak-hak warga negara untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu.

Oleh karena itu, hukum Islam sebagai salah satu hukum agama yang dilindungi di Indonesia dapat diterapkan dan menjadi bagian dari hukum positif di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan diberlakukannya beberapa undang-undang yang pengaturannya merujuk pada aturan hukum Islam seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[2] Undang-undang ini menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut

[2]Afdol, *Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islam dan Permasalahan Implementasi Hukum Kewarisan Islam*, Surabaya: Airlangga University Press, 2003, hlm. 20.

hukum masing-masing agama. Maknanya, perkawinan dapat diakui keabsahannya oleh Negara apabila tata cara perkawinan dilakukan dan dianggap sah berdasarkan hukum agama.[3] Jika mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan beragama Islam, maka untuk memenuhi sah dan absahnya perkawinan, ia harus melangsungkan perkawinannya sesuai prosedur dalam hukum Islam, yakni adanya akad nikah yang memenuhi rukun sahnya pernikahan yakni mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dua orang saksi laki-laki dan *ijab kabul* serta melangsungkan pernikahannya di hadapan pegawai pencatat pernikahan dari Kantor Urusan Agama. Hal ini menunjukkan pentingnya kedudukan hukum agama dalam sahnya perkawinan.

Selain undang-undang perkawinan, kedudukan hukum Islam dalam hukum positif Indonesia diperkuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang ini membagi lingkungan peradilan menjadi empat, yakni peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara dan peradilan militer. Undang-undang ini mengakui keberadaan pengadilan agama yang di dalamnya memeriksa perkara yang terkait dengan sengketa yang diselesaikan berdasarkan Hukum Islam. Kewenangan Pengadilan Agama ini selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Undang-undang ini menetapkan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa keperdataan khusus di antara orang Islam dalam perkara perkawinan, pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, zakat, infak, sedekah, serta ekonomi syariah.

Undang-Undang Peradilan Agama merupakan hukum formil yang mewadahi penerapan hukum material dalam lapangan Hukum Islam seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Zakat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,[4] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Di samping undang-undang, pengadilan agama juga menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI), meskipun pemberlakuannya hanya berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991, namun KHI berfungsi sebagai petunjuk bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa perkawinan, waris, hibah dan wasiat. Mahkamah agung telah menyusun dan menerbitkan *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, mengingat perkembangan hukum ekonomi Islam yang begitu pesat dan berkembangnya lembaga keuangan syariah seperti pegadaian syariah, asuransi syariah (*takaful*), *baitul maal wa tamwil*.[5] Dengan demikian, dapat disimpulkan dari perundangan yang berlaku bahwa hukum Islam telah menjadi kesatuan dalam hukum positif dan sistem hukum Indonesia.

---

[3] *Ibid*. hlm. 20.

[4] Afdol, *Kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 2006 dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia,* Surabaya: Airlangga University Press, 2006, hlm. 25.

[5] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Jakarta: Ekonisia. *Passim,* 2003.

C. Hukum Islam dan BW

Setelah mengupas perundang-undangan di Indonesia yang membuktikan pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, kiranya perlu membandingkan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek* (BW). Jika meninjau ketentuan-ketentuan dalam BW, maka dapat ditemukan apakah ketentuan tersebut yang identik dengan hukum Islam atau sebaliknya bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini terjadi sebab dalam historisnya, BW disusun merujuk pada Code Civil Napoleon Bonaparte. Code Civil memiliki dua sumber, yakni hukum Romawi dan hukum Islam. Hukum Romawi berasal dari *Codex Justinian's* atau *Justinian Corpus Juries Civilis*. Sedangkan yang berasal dari hukum Islam bersumber pada fiqh Islam yang ditulis oleh Abdullah As-Syargawi (1737-1812 M). Ketika Napoleon menduduki Mesir, Ia meminta Syargawi yang dikenal pula dengan sebutan Syaikhul Azhar, untuk membantu tim Prancis yakni Portalis, Trouchet, Bigot de Preameneu, dan Melleville dalam menyusun Code Civil. Oleh karena itu, beberapa aturan dalam BW ada yang tampak identik dengan hukum Islam. Namun sebaliknya, jika kita menemukan aturan dalam BW yang bertentangan dengan hukum Islam, maka itu merujuk pada hukum Romawi. Contohnya adalah pada penentuan status perempuan, hak anak angkat dan kewajiban ahli waris dalam menanggung utang pewaris.[6]

	Hukum Roma	Hukum Islam
Status	Di bawah laki-laki, ia tidak dapat melakukan perbuatan hukum atas harta kekayaannya tanpa izin suaminya.	Memberikan hak bagi perempuan untuk mengadakan kontrak ataupun transaksi.
Hak anak angkat	Memiliki hak yang sama dengan anak kandung	Anak angkat mendapat wasiat wajibah maksimal 1/3 dan tidak boleh melebihi hak anak kandung.
Kewajiban ahli waris terhadap utang pewaris	Seluruh utang pewaris harus dibayar oleh ahli waris.	Ahli waris hanya membayar utang pewaris sebatas harta waris yang ditinggalkan

D. Al-Ahkam al-Khamsah

Selain uraian yang telah dibahas di atas, hal lain yang perlu dikemukakan di sini adalah mengenai sumber hukum Islam dan relevansi *al-ahkam al-khamsah* dalam penegakan hukum dan keadilan. Sumber hukum Islam ialah Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijtihad. Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam. Al-Qur'an mengandung 228 ayat yang bermuatan hukum *syara'*, terdiri atas 70 ayat mengenai hukum keluarga, 70 ayat mengenai perjanjian, 10 ayat mengenai hukum ekonomi, 30 ayat mengenai hukum pidana, 25 ayat hukum internasional, dan 13 ayat hukum acara (formil). Al-Sunnah atau Al-Hadis merupakan segala tingkah

[6]Afdol, *op.cit.*, 2003, hlm. 17.

laku, kebiasaan, dan ucapan Rasulullah Saw. Al-Hadis mengandung penjelasan Rasulullah mengenai pokok-pokok hukum yang tercantum dalam Al-Qur'an. Ijtihad adalah hasil pemikiran manusia dalam menafsirkan norma dasar dalam Al-Qur'an, ketentuan yang bersifat umum dalam hadis untuk memutuskan hukum suatu perkara yang tidak diatur secara jelas dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Ijtihad umumnya digunakan untuk menentukan hukum suatu perkara yang mengandung unsur kebaruan.

Hukum Islam membedakan hukum suatu perkara menjadi lima, yakni *fardlu, sunnah, mubah, makruh, haram,* yang disebut *al-ahkam al-khamsah*.[7] *Fardlu* adalah sesuatu yang wajib dilakukan, jika tidak dilakukan berdosa. *Sunnah* maknanya jika suatu perbuatan dilakukan maka berpahala, jika tidak dilakukan tidak berdosa. *Mubah* sama artinya dengan halal (boleh). *Makruh* merupakan kebalikan dari *sunnah,* yakni suatu perbuatan yang apabila tidak dilakukan berpahala, jika dilakukan tidak berdosa. Namun, beberapa ulama menggolongkan *makruh* sebagai hal yang dibenci Allah, jadi meskipun tidak *haram*, perkara ini hendaknya tidak dilakukan karena dibenci oleh Allah. Sedangkan haram adalah kebalikan halal, sesuatu yang mutlak tidak boleh dilakukan, jika melanggarnya ia akan berdosa.

Konsep *al-ahkam al-khamsah* ini sangat relevan untuk diterapkan dalam segala bidang termasuk dunia penegakan hukum dan peradilan. Manusia dituntut untuk berpikir sebelum bertindak agar tidak salah melangkah dan berakibat berubahnya status hukum atas tindakannya tersebut. Misalnya, dalam dunia peradilan, advokat berfungsi sebagai pembela/penasihat hukum bagi terdakwa dalam kasus pidana. Pada asasnya, hukum membela tersangka/terdakwa adalah *mubah*. Seorang advokat berperan untuk menjamin hak-hak tersangka/terdakwa terpenuhi dan tidak mengalami penyiksaan selama proses pemeriksaan. Namun, menjadi masalah apabila tersangka/terdakwa merupakan seorang koruptor. Apakah seorang koruptor yang merugikan negara patut mendapat pembelaan? Bagaimana hukum Islam memandang pembelaan bagi orang yang telah berbuat zalim pada orang lain? Dalam kasus demikian, hukum menjadi pembela/pengacara bagi koruptor/boleh jadi berubah dari *mubah* menjadi *makruh* (dibenci Allah) atau bahkan menjadi *haram*. Status hukum pembelaan berubah apabila pihak terdakwa adalah orang yang terzalimi, maka hukum membela terdakwa menjadi wajib (*fardlu*) atau setidak-tidaknya *sunnah*.

Penentuan status hukum *al-ahkam al-khamsah* sangat fleksibel menurut kondisi sehingga sebagai penegak hukum ataupun orang yang bekerja di bidang hukum perlu mempertimbangkan benar-benar sebelum bertindak. Sehingga dalam hal pembelaan, yang perlu ditegaskan ialah tugas seorang pengacara bukanlah membela orang bersalah ataupun membuktikan seorang tidak bersalah namun memastikan bahwa fakta hukum yang dipaparkan adalah betul dan hak-hak para pihak terpenuhi.[8] Membalikkan fakta ataupun membuat yang salah menjadi benar, benar menjadi salah, apalagi membela kesalahan seseorang adalah haram menurut

[7]Hasbi, Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
[8]Afdol, *op.cit.*, 2006, hlm. 30.

hukum Islam. Jadi, kalau pun dalam posisi terpaksa untuk membela tetaplah berada pada jalur kebenaran sehingga setidaknya tidak terjebak pada hal yang diharamkan.

Bukan hanya seorang pengacara yang harus mempertimbangkan betul dalam pembelaan satu kasus, seorang jaksa harus berpikir seberapa patut tuntutan hukuman bagi seorang terdakwa, karena dakwaan seorang jaksa akan menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Jika seorang jaksa menuntut hukuman terlalu ringan ataupun berat, maka berarti ia menzalimi orang lain dan hal ini menjadi haram hukumnya. Hakim pun harus menjunjung tinggi kebenaran dan menegakkan keadilan, teliti dalam menganalisis fakta hukum yang ada. Kesalahan dalam pengambilan keputusan akan membuatnya terjerumus dalam hal yang dibenci oleh Allah bisa jadi makruh ataupun haram.

E. Dari Teori Receptie Menuju Teori Recoin

Setelah membahas penerapan *al-ahkam al-khamsah* dalam konteks penegakan hukum, ada baiknya menengok kembali beberapa teori mengenai penerapan hukum Islam di Indonesia. Ada lima teori yang terkait dengan hal tersebut yakni r*eceptio in complexu, receptie, receptie exit, receptio a contrario* dan *recoin (Receptio Contexta Interpretatio)*. Teori *receptio in complexu* menyatakan bahwa hukum Islam diberlakukan secara penuh untuk Muslim. Maknanya, hukum Islam harus diakui secara keseluruhan karena seorang Muslim telah memeluk dan meyakini agamanya itu meskipun pada kenyataannya tidak semua hukum mampu ia amalkan dengan baik. Teori ini memengaruhi penerimaan Hukum Islam sebagai bagian yang menyatu dalam kehidupan bermasyarakat dan hukum kolonial (hukum Belanda). Teori ini dikemukakan oleh L.W.C. Van Den Berg. Dia mempelajari kondisi dan budaya Indonesia. Dia menyadari bahwa sebagian besar orang Indonesia memeluk Islam sebagai agamanya dan telah memengaruhi segala segi kehidupan bermasyarakat.

Teori ini digunakan pemerintah Belanda untuk meraih perhatian dan simpati dari masyarakat Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda kemudian memberlakukan Hukum Keluarga Islam dan Hukum Waris Islam. Mereka juga mewajibkan hakim-hakim Belanda menguasainya. dengan dibantu oleh *qadli*. Pemerintah Belanda juga membentuk pengadilan agama yang memiliki kompetensi untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara yang melibatkan orang Islam dan tentunya perkara ini akan diputus menurut hukum Islam. Dengan kata lain, pada masa ini, hukum Islam telah menjadi bagian dari sistem hukum yang dibangun oleh penjajah.[9]

Sayangnya, masa pemberlakuan hukum Islam ini berakhir karena adanya kritikan dari Cornelis Van Volenhoven. Ia dikenal sebagai seorang yang meletakkan dasar hukum adat. Ia mengkritisi usaha Pemerintah Belanda untuk mengubah hukum adat Indonesia menjadi hukum Eropa sebagai bagian dari usaha misionaris gereja untuk menyebarkan agama

[9]*Ibid.*, 2006, hlm. 40-50.

Kristen. Pendapat lain berasal dari Christian Snouck Hurgonje, penasihat Kerajaan Belanda berkaitan masalah orang Islam dan orang asli Indonesia. Dia ditugaskan oleh pemerintah kolonial untuk mempelajari kebiasaan dan tradisi-tradisi dalam Islam agar dapat memberikan masukan bagi penyusunan hukum kolonial. Tujuannya adalah untuk menanamkan pengaruh pada mayoritas peduduk Islam dan menjauhkan mereka dari pengajaran Islam. Hurgronje kemudian mempelajari Islam, bahasa Arab dan pergi ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Dia lalu mengadakan kajian mengenai penerapan syariah di Aceh. Dia menemukan bahwa Orang Indonesia secara umum meletakkan figuritas seseorang dalam kehidupannya. Dia lantas mengubah penampilannya menjadi seorang ulama dan memulai mengenalkan teorinya yang bertujuan untuk memengaruhi keberadaan dan pengamalan hukum Islam. Dia menggunakan siasat *devide et impera* (memecah belah/mengadu domba).

Hurgronje merekomendasikan tiga kebijakan untuk Pemerintah Belanda. Pertama, orang Islam harus dikembalikan pada budayanya dengan menggalakkan penerapan hukum adat dan meyakinkan bahwa hukum adalah hukum asli orang Indonesia dan membatasi kegiatan yang bersifat ibadah/keislaman hanya di masjid.[10] Akibatnya, hukum adat dan tradisi lebih ditekankan daripada hukum Islam. Dalam sistem hukum, hukum Islam dapat diberlakukan jika hukum adat membenarkan. Hurgronje menyarankan kepada Pemerintah Hindia Belanda untuk mengeluarkan kebijakan mengenai penerapan hukum Islam. Pemerintah Belanda hendaknya memberikan kebebasan kepada Muslim untuk mengamalkan ibadah ritualnya dan tidak menghalangi mereka dalam menjalankan ibadahnya sebab hal ini akan menimbulkan perlawanan/pemberontakan. Dalam kehidupan sosial, pemerintah Belanda harus memasyarakatkan dan mendukung perkembangan hukum adat dan menekan pengaruh budaya keislaman. Pemerintah haruslah mengupayakan untuk menghadang kekuatan *Pan Islamism* yang kerap mengadakan pemberontakan.

Dalam bidang hukum, Pemeritah Belanda tidak perlu memasukkan *hudud* dan *qishash* sebagai bagian dari hukum pidana. Sanksi pidana dijatuhkan berdasarkan aturan dalam *Wetbook van Straftrecht* (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Belanda juga melarang Muslim untuk mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung ajaran berpolitik dan melarang pengajaran buku-buku yang membahas hukum pemerintahan Islam. Dalam bidang *muamalah*, penerapan dibatasi hanya pada hukum perkawinan dan hukum waris, itupun jika hukum adat menghendakinya. Akibatnya, kewenangan pengadilan agama di Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan dilarang untuk memeriksa sengketa waris. Penerapan teori resepsi diharapkan dapat menimbulkan simpati dari penduduk asli Indonesia bahwa Belanda dapat menghargai budaya asli sebagaimana mereka menghargai budaya Eropa dan hal ini akan dapat mencegah perlawanan dari rakyat.[11]

Penolakan terhadap teori resepsi datang dari Hazairin, dengan teori *receptie exit*-nya. Dia menyatakan bahwa teori resepsi ialah "*devil theory*" (teori setan). Dia berpendapat demikian

[10]Sofia Rangkuti, Hasibuan, *English for Specific Purposes: Law*, Jakarta: Djambatan, 1999.
[11]Afdol, *op.cit*., 2006, hlm. 60-65.

sebab setelah Indonesia merdeka, teori resepsi seharusnya tidak lagi berlaku dan harus keluar dari konstitusi dan kebijakan pemerintah sejak deklarasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa", jadi sistem hukum seharusnya berdasarkan norma-norma agama. Norma agama dalam hal ini bukan saja Hukum Islam melainkan norma agama-agama yang dilindungi berdasarkan undang-undang. Pengaturan agama mengenai hal-hal keperdataan dan kepidanaan dapat pula diserap dalam sistem hukum nasional, yang betul-betul merupkan sistem hukum Indonesia yang baru berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Teori *receptio a contrario* muncul mendukung Teori *receptie exit*. Teori ini dikemukan oleh Sayuti Thalin, dibangun dari teori *receptie exit*, yang menentang pula pemberlakuan teori resepsi. Teori ini menyatakan bahwa seorang Muslim harus tunduk dan merujuk kepada hukum Islam. Ini selaras dengan kepercayaan, semangat moral dan keagamaan. Hukum adat dapat diterapkan apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam. Perbedaan antara teori *receptie exit* dan *receptio a contrario* adalah pada sumber ide/pemikiran.[12] Teori *receptie exit* cenderung normatif yang berlandaskan pada fakta bahwa Indonesia merupakan negara merdeka berkonstitusi UUD 1945. Konstitusi Indonesia memiliki semangat keagamaan dan ke-Tuhanan yang terwujud dalam alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan batang tubuh, Pasal 29, serta Pasal 2 aturan peralihan yang perlu dipahami secara komprehensif. Sedangkan pada teori *receptio a contrario* berpijak pada pemikiran bahwa Indonesia sebagai negara merdeka seharusnya menjaga keselarasan semangat keagamaan, nilai moral dan kesadaran hukum. Dengan kata lain, harus ada kebebasan dalam menjalankan hukum-hukum agama.

Terakhir adalah teori Recoin (*Receptio Contexta Interpretario*).[13] Teori ini melanjutkan teori-teori sebelumnya yang mendukung pemberlakuan hukum Islam. Teori ini mencoba mencermati penerapan hukum Islam dalam lapangan hukum waris dengan menerapkan interpretasi kontekstual. Fakta empiris menunjukkan hanya 11,82% dari orang Islam yang menyelesaikan sengketa warisnya di pengadilan agama, sisanya 88,18% menyelesaikan sengketanya di pengadilan negeri yang mendasarkan penyelesaian kasus pada hukum adat. Hal ini terjadi karena adanya asumsi bahwa jika menyelesaikan sengketa waris dengan hukum Islam akan timbul rasa ketidakadilan, disebabkan perempuan hanya mendapat setengah bagian dari laki-laki. Berdasarkan fenomena ini, perlulah adanya interpretasi kontekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an menganai penerapan hukum waris Islam.

Ada tiga hal yang memerlukan interpretasi kontekstual untuk menjawab rasa ketidakadilan apabila penerapan hukum waris hanya berdasarkan tekstual. Tiga hal tersebut adalah mengenai ahli waris pengganti, anak angkat dan hak anak perempuan dibandingkan

[12]Afdol, *loc.cit*., 2006.
[13]Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, Surabaya: Airlangga University Press, 2003, hlm. 50.

dengan anak laki-laki, yang sesungguhnya telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan fiqh, ahli waris pengganti dibenarkan dalam kasus waris sehingga seorang anak dapat menggantikan kedudukan orang tuanya dalam waris jika ahli waris sesungguhnya sudah meninggal. Anak angkat berhak mendapat maksimal 1/3 bagian harta waris namun bagian tersebut tidak boleh melebihi hak anak kandung. Isu utama yakni hak waris anak perempuan dibanding anak laki-laki. Berdasarkan interpretasi tekstual, perbandingan hak waris anak laki-laki dan anak perempuan adalah 2:1, perbandingan ini dapat diinterpretasikan bahwa anak perempuan minimal mendapat setengah dari anak laki-laki.

Interpretasi ini disebut sebagai Teori *Receptio Contexta Interpretatio*, disingkat Recoin. Dengan kata lain, anak laki-laki dan perempuan dapat bersepakat untuk membagi rata hak warisnya. Hakim pun dapat memberikan saran untuk penyelesaian yang adil dengan membagi rata harta waris antara anak laki-laki dan perempuan. Dengan mensosialisasikan teori ini, diharapkan dapat meningkatkan keinginan orang Islam untuk menyelesaikan sengketa warisnya berdasarkan hukum Islam di pengadilan agama. Terlebih lagi setelah diberlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, telah menghapuskan multi-interpretasi mengenai pilihan hukum dalam pembagian waris, bahwa berdasarkan Pasal 49 undang-undang tersebut, pengadilan agama merupakan pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa waris orang Islam. Oleh karena itu, pemasyarakatan teori ini penting agar tidak timbul sikap apatis apalagi anggapan yang salah ataupun ketakutan bahwa akan timbulnya ketidakadilan apabila sengketa waris diselesaikan berdasarkan hukum waris Islam.

F. Kewenangan di Bidang Ekonomi Syariah

Terakhir, penting untuk membahas mengenai kewenangan pengadilan agama khususnya dalam lapangan ekonomi syariah. Berdasarkan undang-undang pengadilan agama yang baru, kewenangan pengadilan agama telah diperluas untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Penerapan ekonomi syariah di sini merujuk pada perjanjian yang disusun berdasarkan prinsip syariah seperti *musyarakah* dan *mudharabah* yang merupakan bagian dari perjanjian bagi hasil; *bai al-murabahah* (perjanjian jual beli dengan margin keuntungan yang telah disepakati), *bai as-salam* (perjanjian jual beli dengan pembayaran di muka), *bai al-istishna* (jual beli dengan pesanan atau manufaktur); *ijarah muntahabi tamilk* (sewa beli); serta perjanjian yang bersifat penyediaan layanan/servis seperi *wakalah* (perwakilan/agensi), *rahn* (gadai), *sharf* (transaksi mata uang), *kafalah* (penjaminan), *hawalah* (servis transfer), dan *qordh hasanah* (pembiayaan kebajikan). Akad ini diterapkan pada berbagai institusi keuangan Islam baik perbankan syariah, takaful, penggadaian syariah, pasar modal syariah.[14]

[14]Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendikia, 2001, hlm. 26.

Maknanya, setelah berlakunya undang-undang peradilan agama yang baru, terdapat dua pilihan lembaga untuk penyelesaian sengketa di bidang ekonomi syariah, yakni arbritase syariah dan pengadilan agama. Dampak positif dari pemberlakuan undang-undang ini adalah terbangunnya posisi yang kuat bagi hukum Islam dalam hukum positif di Indonesia. Terbukti dengan keluarnya berbagai peraturan perundangan di bidang ekonomi syariah seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Keberadaan berbagai undang-undang yang berbasis pada hukum Islam telah membuktikan bahwa pemberlakuan hukum Islam tidak mesti dalam wadah negara Islam, dalam Negara Indonesia yang ber-*Bhinneka Tunggal Ika* ini pun dapat dilakukan. Perkembangan positif hukum Islam di Indonesia menunjukkan kembalinya pengakuan hukum Islam serta memperkuat posisinya sebagai bagian integral dari sistem hukum Indonesia.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

Hukum Islam telah menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia yang dibuktikan dengan pengakuan dasar ketuhanan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan batang tubuh Pasal 29. Maknanya, undang-undang dasar telah menjamin hak bagi warga negara Indonesia untuk menjalankan norma-norma agamanya termasuk di dalamnya hukum Islam yang dalam sistem hukum diwujudkan dalam bentuk undang-undang yang merujuk pada hukum Islam seperti hukum perkawinan Islam, hukum waris Islam, hukum perbankan syariah, hukum wakaf dan zakat. Hal ini menunjukkan bahwa pengamalan hukum Islam dalam satu sistem hukum tidak harus dalam wadah negara Islam, sepanjang peraturan perundang-undangan menjamin hak kebebasan menjalankan agama berarti memberi peluang pengamalan hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan dan kehidupan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama telah memperluas kompetensi absolutnya untuk memeriksa perkara waris orang Islam (tanpa multi-interpretasi pilihan hukum) dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang mungkin terjadi dalam pengamalan bidang hukum perbankan syariah, penggadaian syariah, *takaful* dan *baitul maal wa tamwil*. Dengan kata lain, para pihak yang berperkara dapat memiliki dua alternatif forum penyelesaian sengketa, yakni pengadilan agama (litigasi) dan arbritase syariah (non-litigasi). Tentunya, hal ini akan mendukung pembangunan ekonomi syariah dan perkembangan serta sinamika hukum Islam di Indonesia.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, masukan yang dapat diberikan pasca penulisan ini ialah:

Umat Islam tidak perlu ragu untuk menerapkan hukum Islam dalam menyelesaikan sengketa hukumnya, baik dalam lapangan keperdataan maupun ekonomi syariah di pengadilan agama, karena telah dijamin undang-undang dan menjadi bagian dari hukum positif di Indonesia. Dukungan umat Islam dalam mengakses produk syariah atau menyelesaikan sengketanya secara syariah akan mendukung perkembangan hukum Islam pada umumnya dan intitusi syariah pada khususnya.

Daftar Bacaan

Afdol. *Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islam dan Permasalahan Implementasi Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Airlangga University Press, 2003.

_____. *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*. Surabaya: Airlangga University Press, 2003.

_____. *Kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2006.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah:Deskripsi dan Ilustrasi*. Jakarta: Ekonisia, 2003.

Syafii Antonio, Muhammad. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press and Tazkia Cendikia, 2001.

Sofia Rangkuti, Hasibuan. *English for Specific Purposes: Law*. Jakarta: Djambatan, 1999.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun1999 tentang Penyelenggaraan Haji

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Zakat

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama.(Syariah Court Act Numsber 3/2006).

PERKEMBANGAN HUKUM PERDATA INDONESIA

Oleh:

Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., S.U.

A. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia merupakan negara dengan sistem *civil law* atau sistem kontinental, dikarenakan sebagai negara bekas jajahan dari Eropa kontinental, yaitu Belanda dan sampai saat ini Indonesia masih terikat dengan undang-undang hasil dari kolonial (Belanda), dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 aturan peralihan menyebutkan bahwa *"segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini"*. Dengan demikian, sumber hukum peninggalan Belanda masih tetap berlaku selama belum dibentuknya undang-undang baru yang menggantikannya. Bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem *civil law* berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan yurisprudensi. Peraturan perundang-undangan menjadi hierarki tertinggi.

Sejarah hukum perdata di Indonesia diawali dengan hukum perdata di Eropa. Sebagaimana diketahui bahwa Eropa merupakan negara dengan sistem Eropa kontinental, sehingga berlaku hukum perdata Romawi selain hukum tertulis dan hukum kebiasaan. Keberlakuan hukum perdata Romawi sebagai hukum asli dari negara-negara di Eropa, dikarenakan keadaan hukum di Eropa mengalami ketidakharmonisan. Pada tiap-tiap daerah memiliki peraturan-peraturan sendiri yang berlainan, sehingga tidak ada kepastian hukum, keseragaman hukum dan unifikasi hukum.

Akibatnya, pada tahun 1804 muncul ide yang diprakarsai oleh Napoleon untuk menghimpun dan membukukan hukum perdata dalam sebuah kumpulan peraturan yang dikenal dengan nama *"Code Civil des Francais"* atau disebut juga *"Code Napoleon"*. Dalam penyusunannya menggunakan beberapa bahan rujukan, yakni karangan dari beberapa ahli

hukum di antaranya Dumoulin, Domat dan Pothies, di samping itu juga menggunakan hukum tertulis dan kebiasaan, yaitu Hukum Bumi Putra Lama, Hukum Jemonia dan Hukum Cononiek.

Code Civil des Francais yang mengatur segi keperdataan saja, sementara belum ada peraturan hukum perniagaan pada zaman Romawi, seperti surat-surat berharga, asuransi dan badan-badan hukum. Pada zaman Aufklarung atau sekitar abad pertengahan, mulai dibentuklah peraturan hukum perniagaan tersebut dalam kitab undang-undang *"Code de Commerce"*. Selanjutnya tahun 1809-1811, yakni pada masa-masa penjajahan bangsa Belanda hingga berakhirnya pernjajahan tersebut, pada saat itulah Raja Lodewijk Napoleon menetapkan *Code Civil des Francais* atau *Code Napoleon* sebagai sumber hukum perdata di Belanda dalam *"Wetboek Napoleon Ingericht Voor het Kononkrijk Holland"* dan tetap berlaku di Belanda.

Setelah melalui beberapa tahapan dan sejarah kemerdekaan Belanda dari Prancis, tepatnya 5 Juli tahun 1830 bangsa Belanda melakukan kodifikasi terhadap *Code Civil des Francais* dan *Code de Commerce,* masing-masing menjadi BW *(Burgelijk Wetboek)* dan Wvk *(Wetboek van Koophandle)* sebagai bentuk nasionalisasi peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada tahun 1948, kedua kitab undang-undang tersebut diberlakukan di Indonesia melalui asas *Concordantie* (asas Politik Hukum) yang sekarang dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan untuk Wvk dikenal sebagai Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD).

1. Pengertian Hukum dan Pembagiannya

Pengertian-pengertian hukum dari pakar hukum, di antaranya:

a. Menurut Mr. E.M. Meyers dalam bukunya *"De Algemene begrifen van het Burgelijk Recht"*. Hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya.

b. Menurut Leon Diguit, hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.

c. Menurut Immanuel Kant, hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.

Dari beberapa pengertian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum adalah seperangkat peraturan berisi perintah, larangan dan kebolehan dilengkapi sanksi yang dapat dipaksakan pelaksanaannya yang dijadikan pedoman oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pembagian hukum, terdiri atas hukum publik dan hukum perdata.

Yang dimaksud dengan hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara, misalnya hukum administrasi, hukum tata negara, hukum pidana. Sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antarwarga negara, perorangan satu dengan lainnya, di bidang harta kekayaan atau hak-hak kebendaan.

Definisi hukum perdata, menurut para ahli:

a. Sri Sudewi Masjchoen Sofwan, bahwa hukum yang mengatur kepentingan warga negara perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lainnya.
b. Sudikno Mertokusumo bahwa hukum antar perseorangan yang mengatur hak dan kewajiban perseorangan yang satu terhadap yang lain di dalam lapangan berkeluarga dan dalam pergaulan masyarakat.
c. R. Soebekti, semua hak yang meliputi hukum privat materiil yang mengatur kepentingan perseorangan.

Pembagian hukum perdata, terdiri atas hukum perdata materiil dan hukum perdata formil. Ruang lingkup dari hukum perdata materiil merupakan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban dalam bidang keperdataan yang lazim disebut hukum perdata. Sedangkan ruang lingkup hukum perdata formil merupakan peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan hukum perdata materiil. Karena mengatur tata cara mempertahankan hukum materiil, maka disebut juga dengan hukum acara perdata.

Kedua pembagian hukum perdata tersebut memiliki karakteristik, sebagai berikut:

a. Hukum Perdata Materiil di Indonesia Bersifat Pluralistis

   Pluralisme hukum perdata materiil di Indonesia sebagai akibat dari pembagian penduduk Indonesia oleh pemerintah penjajah Belanda, berdasarkan Pasal 163 IS (*Indische Staatregeling*) membagi golongan penduduk Indonesia menjadi:

   1) Golongan Eropa, maka yang berlaku hukum perdata Barat;
   2) Golongan Timur Asing (*Staatblad* Tahun 1917 No. 129), yang termasuk golongan timur asing adalah Tionghoa berlaku hukum Barat, kecuali peraturan catatan sipil dan tata cara melakukan perkawinan. Selanjutnya orang timur asing non-Tionghoa berlaku semua hukum perdata Barat, kecuali hukum keluarga dan hukum waris *Ab-intestato* (tanpa wasiat).
   3) Golongan Bumiputra, berlaku hukum perdata adat dengan catatan untuk hubungan kerja atau hukum perburuhan dan hukum dagang/hukum laut berlaku hukum perdata Barat/Belanda.

   Siapa saja yang termasuk golongan Eropa, mereka ialah semua orang Belanda, semua orang yang berasal dari Eropa, semua Orang Jepang dan bangsa lain yang bukan termasuk di atas tetapi mempunyai hukum keluarga yang asas-asasnya sama dengan hukum keluarga orang Belanda.

2. Sejarah Hukum Perdata Indonesia

Salah satu karakter sistem *civil law* ialah terdapat kodifikasi. Pemberlakuan Kodifikasi Hukum di Belanda, terdiri atas:

a. *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

b. *Wetboek van Koophandel* (WvK) atau dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD);

c. *Wetboek van Straafrecht* (WvS) atau dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Ketiga kodifikasi hukum tersebut diberlakukan di Belanda pada tahun 1838 disertai dengan keputusan raja. Pada tahun 1948 berdasarkan asas konkordansi ketiga kitab undang-undang tersebut diberlakukan di Nederlands Indie/Hindia Belanda dalam hal ini Indonesia.

B. Sistematika Hukum Perdata

Ada dua pandangan terhadap sistematika hukum perdata, yaitu ilmu pengetahuan hukum dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

1. Sistematika hukum perdata menurut ilmu pengetahuan hukum, terdiri atas hukum orang (*Personnenrecht*), hukum keluarga (*Familierecht*), hukum harta kekayaan (*Vermogensrecht*) dan hukum waris (*Erfrecht*).
2. Sistematika menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, terdiri atas:
    a. Buku I tentang Orang dan Keluarga (*van Personen en Familierecht*)
    b. Buku II tentang Benda (*van Zaken*)
    c. Buku III tentang Perikatan (*van Verbintenissen*)
    d. Buku IV tentang Bukti dan Daluwarsa (*van Bewijs en Verjaring*).

C. Keberlakuan Hukum Orang

Keberlakuan orang diatur dalam Buku I KUHPerdata yang mengatur tentang orang dan keluarga sebagian masih diatur dengan ketentuan dalam KUHPerdata tersebut. Namun, sebagian lagi sudah diatur dengan undang-undang nasional yang telah dibuat oleh Pemerintah Indonesia. Hal-hal yang diatur dalam Buku I KUHPerdata meliputi hak kewargaan, lembaga catatan sipil, tempat tinggal atau domisili, perkawinan, perceraian, hukum keluarga, perwalian, pengampuan, dan pendewasaan. Pada ketentuan perkawinan dalam bagian dalam Buku I KUHPerdata sudah tidak berlaku secara utuh atau penuh sebab sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Tata tertib dan kaidah-kaidah perkawinan telah dirumuskan dalam suatu undang-undang pokok perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[1]

Pada perkembangannya, hukum yang mengatur tentang orang di Indonesia yang semula diatur dalam KUHPerdata, telah diatur secara lengkap dalam undang-undang administrasi kependudukan. Di samping itu bidang hukum lain yang masih berlaku dari Buku I KUHPerdata adalah tentang hukum waris, meski berlakunya hanya bagi golongan tertentu. Mengapa demikian, sebab hukum waris di Indonesia bersifat pluralisme, di samping diatur dalam KUHPerdata, di masing-masing daerah dan suku di Indonesia memiliki hukum adat yang mengatur hukum waris tersendiri. Beberapa perbedaan tersebut dapat kita lihat yakni:

1. Bagi orang Indonesia asli berlaku hukum adat.
2. Bagi orang-orang Indonesia yang beragama Islam di berbagai daerah berlaku pewarisan Islam atau hukum waris Islam.
3. Bagi orang Cina dan Eropa (keturunan) berlaku hukum waris dalam KUHPerdata.

D. Keberlakuan dan Perkembangan Hukum Benda

Buku II KUHPerdata mengatur tentang Benda (*Recht van Zaken*). Bagian Hukum Benda dalam Buku II KUHPerdata yang masih berlaku hanya tinggal sedikit, yaitu yang mengatur tentang ketentuan umum mengenai benda dan hak-hak kebendaan. Menurut Riduan Syahrani pengertian *zaak* (benda) sebagai objek hukum tidak hanya meliputi "barang yang berwujud" yang dapat ditangkap dengan pancaindra, akan tetapi juga "barang yang tidak berwujud" yakni hak-hak atas barang yang berwujud.[2] Bahkan untuk pasal-pasal tertentu ada pengertian dari *zaak* yang berbeda jauh dengan kedua pengertian benda seperti tersebut dalam Pasal 499 KUHPerdata di atas. Pasal-pasal terebut adalah Pasal 1792 KUHPerdata *zaak* berarti "perbuatan hukum", Pasal 1354 KUHPerdata *zaak* berarti "kepentingan", dan Pasal 1263 KUHPerdata *zaak* berarti "kenyataan hukum".[3]

Pembagian hak-hak kebendaan dalam hukum perdata di Indonesia masih mengikuti pola yang berlaku dalam KUHPerdata atau *Burgelijk Wetboek*, yakni membagi benda menjadi benda bergerak dan tidak bergerak. Wujud dari benda yang tidak bergerak adalah tanah, meskipun dalam KUHPerdata tidak secara terang-terangan disebutkan, namun *"onroerende zaken"* atau benda tidak bergerak Pasal 506 ayat 1 KUHPerdata dinyatakan bahwa barang tak bergerak adalah "tanah pekarangan dan apa yang didirikan di atasnya".

---

[1]Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga (Persfektif Hukum Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat)*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2002, hlm. 4.

[2]Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: PT Alumni, 1989, hlm. 116.

[3]Disarikan dari Sri Soedewi Masjhoen, *op.cit.*, hlm. 15, lihat juga Riduan Syahrini, *Ibid.*, lihat juga H.F.A. Vollmar, *op.cit.*, hlm. 32.

KUHPerdata Indonesia sebagai suatu edisi konkordan dari BW Belanda merupakan bagian sistem hukum yang menganut sistem Eropa Kontinental (*civil law countries*) sebagaimana umumnya berlaku pada negara-negara eropa Barat. Di dalam sistem Eropa Kontinental *(Civil Law Countries)* hak kebendaan yang paling penting adalah hak milik, sedangkan hak milik ini adalah hak yang absolut. Hak milik merupakan ciri fundamental dari sistem Eropa Kontinental dan merupakan hak induk dan sumber kepemilikan mekipun dalam perkembangannya berkurang hanya sebagai milik saja. Dalam sistem Eropa Kontinental hak milik sebagai hak kebendaan yang paling penting, maka menurut pendapat Vollmar hak milik bukanlah yang terpenting, tetapi hak kebendaan yang paling sempurna. Kesempurnaan ini ditekankan pada kekuasaan yang sangat luas terhadap suatu benda.[4]

Indonesia merupakan negara pluralisme, di dalamnya terdapat tiga sistem hukum yang berlaku, di antaranya hukum Islam, hukum nasional dan hukum adat. Dengan demikian, hukum adat sebagai hukum asli di Indonesia membagi benda menjadi benda dalam bentuk tanah dan bukan tanah. Pembagian seperti ini jelas berbeda dengan hukum perdata Barat (Belanda) yang masih berlaku di Indonesia sampai sekarang. Perkembangan hukum yang mengatur benda di Indonesia adalah dibentuknya Undang-Undang Pokok Agraria yang mengatur benda yang berupa tanah, sedang benda yang lain belum diatur dalam undang-undang nasional.

Pada perkembangannya pengaturan hukum mengenai tanah di Indonesia cukup pesat, sehingga mampu mengakomodasi keperluan pembangunan dan investasi. Beberapa peraturan hukum tanah malah cukup liberal, sehingga dapat dijadikan sarana oleh pemerintah untuk menarik minat investor asing dalam berinvestasi di Indonesia. Demikian pula peraturan yang mengatur tentang jaminan (*secured law*) telah berkembang sedemikian pesat, sehingga dapat menggairahkan usaha di Indonesia.

Pada Buku II KUHPerdata juga mengatur perihal hukum jaminan, sebab di dalamnya mengatur mengenai pengertian, jenis-jenis benda dan hak-hak kebendaan, baik yang memberikan kenikmatan dan jaminan. Istilah hukum jaminan merupakan terjemahan dari *security of law*, *zekerheidstelling*, atau *zekerheidsrechten*. Istilah hukum jaminan meliputi jaminan kebendaan maupun perorangan.[5] Jaminan kebendaan meliputi utang-piutang yang diistimewakan, gadai, dan hipotek. Sedangkan jaminan perorangan, (*borgtocht*).

Hukum jaminan adalah aturan-aturan atau hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan atau debitur dengan penerima jaminan atau kreditur sebagai pembebanan suatu utang tertentu dengan suatu jaminan atau agunan baik benda atau orang. Ketentuan yang mengatur ketentuan jaminan dalam Buku II KUHPerdata terdiri dari Titel

[4]H.F.A. Vollmar, *Hukum Benda (Menurut KUHPerdata)*, disadur oleh Chidir Ali, Tarsito, Bandung, 1990, hlm. 34.

[5]Keputusan Seminar Hukum Jaminan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman bekerja sama dengan Fakultas Hukum UGM, tanggal 9-11 Oktober 1978, di Yogyakarta.

Ke-XIX sampai dengan Titel XXI mulai Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1232 KUHPerdata di antaranya mengatur piutang-piutang yang diistimewakan, gadai, dan hipotek.

Jaminan kebendaan memberikan hak mendahului atas benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda-benda yang bersangkutan (kebendaan). Adapun jenis-jenis jaminan yang berciri kebendaan ialah hak tanggungan, gadai (*pand*), *cessie*, *fiducia*, hipotek atas kapal laut dan pesawat udara. Pada perkembangannya hukum jaminan telah berdiri sendiri, beberapa undang-undang nasional yang mengatur jaminan, di antaranya undang-undang pokok agraria, undang-undang hak tanggungan dan undang-undang fiducia.

E. Keberlakuan Hukum Kontrak di Indonesia

Hukum kontrak di Indonesia disebut juga dengan hukum perjanjian atau hukum persetujuan, diatur dalam Buku III KUHPerdata. Buku III KUHPerdata bersifat terbuka, sehingga setiap orang mempunyai kebebasan untuk membuat kontrak, dengan catatan tidak bertentangan dengan ketentuan umum tentang kontrak yang diatur dalam undang-undang. Ketentuan dalam Buku III KUHPerdata hanya berlaku sebagai hukum yang melengkapi saja (*Aanvullen Recht, Complementary Law*).

Secara ontologi istilah-istilah perjanjian dalam terbagi dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu *"verbintensis"* dan *"overeenkomst"*. Istilah *verbintensis* berasal dari kata *verbiden* yang artinya mengikat, yaitu suatu ikatan atau hubungan yang merupakan hubungan hukum. Sedangkan *overeenkomst* berasal dari kata *overeenkomen* yang artinya setuju atau mengandung makna sepakat sebagaimana asas konsensualisme yang tersirat dalam Pasal 1320 Jo Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Pengertian perjanjian dalam KUHPerdata Pasal 1313 ialah "Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Hubungan antara dua orang tersebut adalah hubungan hukum, di mana hak dan kewajiban di antara para pihak dijamin oleh hukum. Suatu perjanjian merupakan kesepakatan yang dilakukan oleh seorang dengan orang lain atau lebih yang dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian tertulis maupun secara lisan guna melakukan suatu perbuatan hukum. Suatu perjanjian harus dianggap lahir pada waktu tercapainya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak. Orang yang hendak membuat perjanjian harus menyatakan kehendaknya dan kesediannya untuk mengikatkan diri.

Beberapa pengertian perjanjian juga dikemukakan oleh para pakar hukum yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Subekti bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang

membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.[6]

2. Menurut CST Kansil perjanjian adalah suatu peristiwa di mana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari perjanjian ini, ditimbulkan sesuatu peristiwa berupa hubungan hukum antara kedua belah pihak hubungan tersebutlah yang dinamakan perikatan.[7]

Dalam melaksanakan suatu perjanjian ada beberapa hal yang harus diperhatikan *pertama* unsur-unsur perjanjian harus lengkap, *kedua* syarat sahnya perjanjian. Karena jika tidak terpenuhinya unsur-unsur dan syarat sahnya perjanjian di dalamnya, maka dianggap tidak sah dan dianggap sebelumnya tidak pernah terjadi perjanjian. Mengenai unsur-unsur perjanjian tersebut, meliputi,[8] pihak-pihak (subjek perjanjian), ada persetujuan antara pihak-pihak, ada tujuan yang akan dicapai, ada prestasi yang akan dilaksanakan, ada syarat-syarat tertentu sebagai isi dari perjanjian.

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah dan mengikat bagi para pihak yang membuat, maka harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat, kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang, yang dimaksud dari empat syarat sahnya perjanjian tersebut yaitu:

1. Kesepakatan merupakan persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang meliputi unsur-unsur perjanjian, syarat-syarat tertentu, bentuk tertentu. Jika dalam kata sepakat ada unsur paksaan, penipuan dan tipu muslihat, maka dapat dilakukan pembatalan atas perjanjian tersebut sehingga perjanjian akan batal demi hukum. Bagaimana caranya untuk menentukan telah terjadinya "kata sepakat", selalu menjadi pertanyaan saat terjadinya kesepakatan antarpihak.

   Menurut R. Setiawan teori-teori yang mendasari lahirnya kata sepakat, yakni meliputi:[9]

   a. Teori Kehendak *(Wilstheorie)*

      Teori ini adalah yang tertua dan menekankan kepada faktor kehendak. Menurut teori ini jika kita mengemukakan suatu pernyataan yang berbeda dengan apa yang dikehendaki, maka kita tidak terikat pada pernyataan tersebut.

   b. Teori Pernyataan *(Verklaringstheorie)*

      Menurut teori ini, kebutuhan masyarakat meghendaki bahwa kita dapat berpegang pada apa yang dinyatakan. Jika A misalnya menawarkan sesuatu barang kepada B dan

[6]Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa, 1990, hlm. 1.
[7]CST. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahun Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,1994, hlm. 188.
[8]Satrio, J., *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 79.
[9]R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan,* Bandung: Putra Abardin, 1999, hlm. 57.

diterima oleh B, maka antara A dan B telah terjadi persetujuan tanpa menghiraukan apakah yang dinyatakan oleh A dan B itu sesuai dengan kehendaknya masing-masing pihak atau tidak.

c. Teori Kepercayaan *(Vetrouwenstheorie)*

Teori yang sekarang dianut juga oleh yurisprudensi adalah teori kepercayaan, di mana menurut teori ini kata sepakat terjadi jika ada pernyataan yang secara objektif dapat dipercaya.

Sejalan dengan adanya kemajuan komunikasi, maka sering kali terjadi transaksi-transaksi tanpa hadirnya para pihak misalnya, kalau dulu melalui korespondensi dan saat ini banyak menggunakan internet sebagai akses tercepat dalam berkomunikasi. Timbul masalah saat dan tempat terjadinya perjanjian di mana para pihak tidak bertemu secara langsung atau bertatap muka.

2. Kecakapan para pihak atau cakap menurut hukum dalam pengertian bahwa pihak-pihak yang melakukan perjanjian adalah orang yang sudah dewasa (telah mencapai usia 21 tahun atau sudah kawin) dan memiliki akal sehat. Pasal 1330 KUHPerdata bahwa orang yang tidak cakap hukum untuk melakukan suatu perjanjian adalah sebagai berikut:
   a. Anak yang belum dewasa
   b. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan
   c. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

   Pada Pasal 330 KUHPerdata bahwa seseorang yang belum dewasa berumur di bawah 21 tahun dan belum menikah. Tetapi dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa seorang dewasa adalah penghadap berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, maka ketentuan pada Pasal 330 KUHPerdata tidak berlaku lagi.
3. Ada suatu hal (objek) tertentu, sebagai pokok perjanjian, sebagai objek perjanjian, baik berupa benda maupun suatu prestasi tertentu. Objek itu dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud. Suatu perjanjian harus mempunyai pokok (objek) suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya, sedangkan mengenai jumlanya, dapat tidak ditentukan pada waktu dibuat perjanjian, asalkan nanti dapat dihitung atau ditentukan jumlahnya (Pasal 1330 KUHPerdata). Hakim kiranya akan berusaha sebisanya untuk mencari tahu apa pokok atau objek dari suatu perjanjian agar perjanjian itu dapat dilaksanakan, tetapi bila sampai tidak dapat sama sekali ditentukan pokok atau objek perjanjian itu, maka perjanjian itu menjadi batal.
4. Ada kausa yang halal yang merupakan isi perjanjian itu, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak yang tidak bertentangan dengan undang-undang,

kesusilaan dan ketertiban umum. Berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdata bahwa *"Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum."* Dipahami bahwa dalam membuat perjanjian tidak diperbolehkan dengan kausa/sebab terlarang yang dilarang undang-undang dan bertentangan dengan kesusilaan apabila objek perjanjian merupakan barang terlarang seperti jual beli narkotika, perjanjian untuk berbuat asusila dan lain sebagainya. Perjanjian yang dibuat dengan sebab terlarang/kausa tidak halal, maka siapa pun terutama hakim dapat membatalkan perjanjian tersebut.

Kontrak yang dibuat di Indonesia mempunyai kekuatan yang sama dengan undang-undang. Menurut Pasal 1338 KUHPerdata, setiap orang bebas untuk membuat kontrak apa saja (*principle of freedom of contract*). Sehingga terdapat asas-asas hukum dalam perjanjian, sebagai berikut:

1. Asas Kebebasan Berkontrak

   Asas kebebasan berkontrak salah satu asas yang telah diterima secara umum dalam dunia hukum yang terkait dengan hubungan hukum antarsubjek hukum. Kebebasan berkontrak adalah adanya kebebasan seluas-luasnya yang oleh undang-undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Dengan demikian asas kebebasan berkontrak seseorang mempunyai pilihan bebas untuk mengadakan perjanjian.

   Memberikan kebebasan para pihak dalam arti:

   a. Membuat atau tidak membuat suatu perjanjian.
   b. Dengan siapa pun melakukan perjanjian.
   c. Menentukkan isi perjanjian dan membuat bentuk perjanjian.

   Asas kebebasan berkontrak dalam KUHPerdata diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang menyatakan: *"segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang untuk mereka yang membuatnya"*. Oleh karenanya perjanjian yang dibuat secara sah atau tidak bertentangan dengan undang, akibatnya mengikat kedua belah pihak dan tidak dapat ditarik kembali kecuali melalui persetujuan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Perluasan dari kekuatan mengikatnya perjanjian diatur dalam Pasal 1339 KUHPerdata, yang menentukan: *"suatu perjanjian tidak saja mengikat pada apa yang dicantumkan semata-mata dalam perjanjian, tetapi juga pada apa yang menurut sifatnya perjanjian itu dikehendaki oleh keadilan, kebiasaan atau undang-undang."* Di samping itu ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata menurut Subekti memuat ketentuan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik, maksudnya bahwa cara menjalankan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan.[10]

[10]Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, 1987, hlm. 139.

2. Asas Konsensualisme

   Apabila menyimak rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Istilah secara sah mempunyai makna bahwa dalam pembuatan perjanjian yang sah (menurut hukum) adalah mengikat Pasal 1320 KUHPerdata, yang di dalamnya terdapat syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kata sepakat antara kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Di mana kesepakatan merupakan kesesuaian antara kehendak antara kedua belah pihak. Saat terjadinya kata sepakat "Sepakat yang diperlukan untuk melahirkan suatu perjanjian dianggap telah tercapai, apabila pernyataan yang dikeluarkan oleh suatu pihak diterima oleh pihak lain." (Subekti,1990: 26).

   Konsekuensinya adalah jika suatu perjanjian terjadi sejak tercapainya konsensus atau kesepakatan kedua belah pihak atau mereka yang membuat perjanjian. Atau suatu perjanjian telah dianggap sah dalam arti sudah mengikat apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.

3. Asas *Pacta Sunt Servanda*

   Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". *Pacta Sunt Servanda* berasal dari bahasa Latin yang berarti "janji harus ditepati", asas ini merupakan prinsip dasar sistem hukum *civil law* dan hukum internasional. Pada umumnya, asas ini berkaitan dengan kontrak atau perjanjian yang dilakukan di antara para individu, dengan menekankan bahwa perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan menyiratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau wanprestasi.

   Pengertian dari berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya menunjukkan bahwa undang-undang sendiri mengakui dan menempatkan posisi para pihak dalam kontrak sejajar dengan pembuat undang-undang. Para pihak yang mengadakan perjanjian dapat secara mandiri mengatur pola hubungan-hubungan hukum di antara mereka. Kekuatan perjanjian yang dibuat secara sah akan berlaku seperti undang-undang yang harus ditaati oleh para pihak. Di samping itu asas ini juga disebut dengan asas kepastian hukum. Konsekuensi dari Asas *Pacta Sunt Servanda*, pihak ketiga tidak dapat mencampuri isi perjanjian, juga dalam hal ini hakim karena jabatannya tidak boleh ikut campur. Para pihak tersebut harus menghormati isi perjanjian. Oleh karena itu, pihak ketiga harus menghormati isi perjanjian (tidak boleh membatalkan isi perjanjian), maka asas ini juga disebut dengan asas kepastian hukum.

4. Asas Keseimbangan

   Asas keseimbangan sebagai pelaksanaan dari asas iktikad baik melalui transaksi jujur dan adil. Keseimbangan dalam hukum dilandasi adanya kenyataan disparitas yang besar dalam

masyarakat, oleh karena itu diperlukan suatu sistem pengaturan yang dapat melindungi pihak yang memiliki posisi yang tidak menguntungkan.

Kriterium keseimbangan menurut Herlien Budiono[11] terletak pada pencapaian kepatutan sosial *(sociale gezindheid)* atau keseimbangan kepatutan imateriil *(immateriöle gezindheid)* adalah suatu tujuan yang menjadi landasan pembenar perjanjian. Batasan dalam rangka pendayagunaan alasan tidak adanya keseimbangan pada perjanjian harus dapat ditetapkan secara bertanggung jawab. Untuk itu mesti ada syarat-syarat tegas yang mengatur akibat hukum yang terjadi akibat tidak adanya keseimbangan.

Seharusnya dari titik tolak adanya ketidakseimbangan dalam segala situasi dan kondisi harus dapat dikaitkan pada aturan atau tuntutan baku yang seragam. Jika di dalam kontrak yang dibuat antara A dan B, salah satu pihak karena tidak adanya keseimbangan posisinya menjadi sangat tidak menguntungkan dan membawa masalah ini ke hadapan pengadilan, dan kontrak tersebut disejajarkan dengan kontrak lain yang sepadan, misalnya yang ditutup "dalam situasi dan kondisi normal" antara C dan D, kiranya harus ditemukan suatu metode yang segera dapat menunjukkan apakah gugatan perihal ketidakseimbangan tersebut cukup beralasan atau tidak. Dengan cara ini, batasan atau ruang lingkup ketidakseimbangan harus ditetapkan. Namun, mencari dan menemukan tolok ukur baku untuk menetapkan ada atau tidaknya suatu situasi ketidakseimbangan merupakan masalah tersendiri.

Kriterium keseimbangan janganlah dicari dalam situasi dan kondisi faktual apakah tujuan (perjanjian) benar seimbang atau tidak, tetapi lebih terfokus pada pertanyaan apakah perjanjian terbentuk dalam kondisi tidak seimbang dan/atau apakah perjanjian dari segi substansi atau maksud dan tujuan serta pelaksanaannya dapat memunculkan kondisi ketidakseimbangan. Mengingat keadaan materi untuk perbandingan yang ada pada saat terjadinya perjanjian dan berkaitan dengan perbedaan muatan dan isi atau pelaksanaan perjanjian mengakibatkan penilaian akan seberapa jauh pihak-pihak dirugikan akan juga semakin kompleks dan sulit *(bewerkelijker)*.

Pada situasi dan kondisi ketidakseimbangan, dengan keadaan yang memberatkan salah satu pihak, maka pertanyaan selanjutnya ialah apakah hal ini tidak perlu diujikan pada kriteria baku. Ketidakpastian tersebut akan kita temukan di dalam indikasi situasi dan kondisi ketidakseimbangan itu sendiri. Betul bahwa ada relasi tertentu antara indikasi dan faktor-faktor potensial situasi dan kondisi yang bersangkutan yang harus dicari dalam perjanjian itu sendiri. Perjanjian memiliki sejumlah aspek: perbuatan para pihak, isi kontrak yang disepakati para pihak, dan pelaksanaan darinya. Tiga aspek yang saling berkaitan dari perianjian di atas dapat dimunculkan sebagai faktor penguji berkenaan dengan daya kerja asas keseimbangan, yakni:

[11]Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 332.

a. *Pertama,* perbuatannya sendiri atau perilaku individual;

b. *Kedua,* isi kontrak; dan

c. *Ketiga,* pelaksanaan dari apa yang telah disepakati.[12]

5. Asas Iktikad Baik

Asas iktikad baik yang termaktub dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata bahwa *"suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Prinsip iktikad baik merupakan prinsip bahwa para pihak harus melaksanakan substansi dari perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak"*. Dengan demikian konsekuensi dari asas iktikad baik bagi para pihak,*"yang dimaksud dengan iktikad baik dalam Pasal 1338 ayat 3 tidak lain adalah bahwa perjanjian harus dilaksanakan secara pantas dan patut."*

Para pihak tidak hanya terikat oleh ketentuan yang ada dalam perjanjian dan undang-undang, tetapi juga terikat oleh iktikad baik Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Iktikad baik berarti bahwa kedua belah pihak harus berlaku terhadap yang lain berdasarkan kepatutan di antara orang-orang yang sopan tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa akal-akalan dan tidak hanya melihat kepentingan diri sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain.[13]

F. Kontrak Internasional di Indonesia

Berdasarkan prinsip *freedom of contract,* maka setiap orang bebas membuat kontrak apa saja dan dengan siapa saja. Kontrak internasional dapat dibuat oleh setiap orang di Indonesia dengan pihak asing manapun. Dalam kontrak internasional tersebut dapat dilakukan pilihan mengenai hukum materiil yang mengatur kontrak tersebut dan hukum formil serta lembaga untuk menyelesaikan konflik yang timbul dari kontrak tersebut.

Perkembangan kontrak internasional di Indonesia sangat pesat, sehingga terjadi akulturasi antara sistem hukum kodifikasi (*civil law*) dengan sistem hukum *common law*. Akulturasi hukum dalam pembuatan kontrak internasional di Indonesia menjadikan hukum kontrak di Indonesia semakin kompleks dan berkembang cepat, meski sampai saat ini Indonesia belum mempunyai undang-undang hukum kontrak yang bersifat nasional. Hal itu sudah tentu sangat menunjang iklim perdagangan dan investasi di Indonesia, sehingga jauh tertinggal dengan negara-negara *common law system*.

Hukum kontrak di Indonesia hingga kini tetap berpedoman pada KUHPerdata Buku III padahal untuk hukum benda di dalam KUHPerdata Buku II sudah tidak banyak digunakan karena terdapat undang-undang di bidang pertanahan seperti Undang-undang Pokok-pokok Agraria, Undang-undang Hak Tanggungan dan Undang-undang Fiducia. Ketertinggalan ini dikarenakan para pembuat undang-undang belum mampu mengakomodir kebutuhan pelaku

[12] *Ibid.*, hlm. 334.

[13] HR. Daeng Naja, *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009, hlm. 96.

bisnis utamanya para pelaku kontrak, sehingga belum ada pengaturan baik yang bersifat peraturan pemerintah maupun undang-undang yang secara khusus mengatur kontrak. Hanya ada satu undang-undang, yaitu undang-undang perlindungan konsumen yang mengulas batasan dan larangan yang harus dipatuhi pelaku usaha dalam membuat kontrak baku *(standard contract)*.

G. Kesimpulan

Hukum perdata di Indonesia yang semula diatur dalam KUHPerdata di dalam perkembangannya beberapa telah diatur secara lengkap dalam undang-undang, di antaranya dalam Buku I dan Buku II KUHPerdata, yaitu hukum orang (*Personnenrecht*), hukum keluarga (*Familierecht*), hukum waris (*Erfrecht*), hukum benda, dan harta kekayaan (*Vermogensrecht*). Sedangkan yang lain seperti hukum perikatan (*van Verbintenissen*) dan bukti dan daluwarsa (*van bewijs en verjaring*) seutuhnya masih berpedoman pada KUHPerdata. Namun sifat dari pemberlakuan hukum perdata di Indonesia, mengalami dualisme di satu sisi KUHPerdata masih berlaku di sisi lain telah lahir peraturan perundang-undangan di bidang perdata.

Daftar Bacaan

CST.Kansil, *Pokok-pokok Pengetahun Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Herlien, Budiono. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

H.F.A. Vollmar. *Hukum Benda (Menurut KUHPerdata)*. Disadur oleh Chidir Ali, Tarsito, Bandung, 1990.

HR. Daeng Naja. *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.

J. Satrio. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995.

Keputusan Seminar Hukum Jaminan yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Bekerja Sama dengan Fakultas Hukum UGM, tanggal 9-11 Oktober 1978, di Yogyakarta.

Riduan, Syahrani. *Seluk-Beluk Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: PT Alumni, 1989.

R. Setiawan. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Putra Abardin, 1999.

Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa, 1987.

_____. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa, 1990.

Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga (Persfektif Hukum Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat)*. Edisi Revisi, Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2002.

Tan Kamello dan Syarifah Lisa Andriati. *Hukum Orang dan Keluarga*. Medan: ttp, 2010.

KETENTUAN POKOK DI BIDANG HUKUM PENANAMAN MODAL

Oleh:

***Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A.*[1]**

A. Kebijakan Umum Penanaman Modal

Hukum penanaman modal atau disebut di beberapa literatur hukum investasi. Hal itu merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Pengertian hukum penanaman modal akan memberikan pemahaman yang baik tentang konsep-konsep penanamana modal di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, yang dimaksud dengan penanaman modal adalah "segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia." Selain itu, perlu dikemukakan bahwa hukum investasi atau penanaman modal merupakan norma-norma hukum berkenaan investasi, syarat-syarat, perlindungan hukum, dan yang terpenting agar pelaksanaan investasi dapat menyejahterakan rakyat. Objek hukum investasi meliputi objek materiil berupa bahan yang dijadikan sasaran dalam pengkajiannya, dan objek formal berupa sudut pandang tertentu terhadap objek materiilnya. Objek formal hukum investasi adalah mengatur: (a) hubungan antara investor dengan negara penerima modal; (b) bidang-bidang usaha yang terbuka untuk investasi; (c) prosedur dan syarat-syarat dalam melakukan investasi dalam suatu negara.[2]

Negara Republik Indonesia sebagai suatu negara yang mendambakan suatu masyarakat yang adil dan makmur harus selalu melakukan pembangunan dalam berbagai bidang, di

[1]Dosen tetap dan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Tadulako dan dosen tidak tetap di beberapa perguruan Tinggi di Jakarta dan sekitarnya.

[2]Zainuddin Ali, *Aspek Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2014, hlm. 1.

antaranya pembangunan dalam bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi identik dengan pembangunan sektor-sektor ekonomi yang terdapat di Negara Republik Indonesia. Misalnya: sektor pertanian, perikanan, peternakan, pertambangan, industri, perdagangan, jasa-jasa, dan selainnya.[3] Konsekuensi pelaksanaan pembangunan ekonomi tersebut diperlukan adanya modal atau investasi yang besar dalam melakukan pembangunan. Dari investasi yang menunjang pembangunan ekonomi dimaksud, kemudian dikenal adanya kegiatan penanaman modal (investasi) di Indonesia yang dimulai pada Tahun 1967, tepatnya sejak dikeluarkannya UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.[4]

Kegiatan penanaman modal atau investasi (*invest*) dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (*natural person*) maupun badan hukum (*juridical person*) dalam upaya untuk meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*). Aset tidak bergerak, Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), maupun keahlian.[5] Hal dimaksud, disebutkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang merupakan jawaban atas perkembangan kegiatan penanaman modal/investasi dari tahun 1967 sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Penanaman Modal tersebut dinyatakan bahwa "Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia".[6]

Pengaturan penanaman modal dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur investor bagi warga negara Indonesia dan bagi negara lain (Penanaman Modal Asing) seperti, UU No. 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Atas UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, UU No. 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Atas UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, PP No. 17 Tahun 1992 tentang Persyaratan Pemilikan Saham dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing, dan juga beberapa Kepres dan Kepmen serta keputusan Kepala BKPM, dan selainnya.[7]

Ada beberapa dasar hukum dalam penanaman modal yang dikemukakan di atas serta beberapa ketentuan-ketentuan pokok yang menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatannya, baik bidang usaha maupun beberapa aspek lainnya, seperti aspek kelembagaan, ketenagakerjaan, aspek perlindungan hukum dan selainnya. Di sinilah terlihat sangat penting untuk memahami ketentuan-ketentuan pokok dalam bidang penanaman modal tersebut,

---

[3]Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia,* Ed-1, Cet-2, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 1.

[4]Salim HS, dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi Di Indonesia,* Ed-1, Cet-1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008, hlm. 1.

[5]Ana Rokhmatussa'diyah dan Suratman, *Hukum Investasi Dan Pasar Modal,* Ed-1, Cet-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 3.

[6]Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

[7]Salim HS, dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi Di Indonesia,* hlm. 17.

agar semakin jelas dalam menjalankan aturan-aturan yang terkait, dan juga agar dapat melaksanakan investasi dengan baik.

Wilayah Negara Republik Indonesia memiliki berbagai potensi yang sangat besar antara lain: Memiliki wilayah yang sangat subur dengan kekayaan alam yang berlimpah; Upah buruh yang relatif rendah; Pasar yang sangat besar; Lokasi yang strategis; Adanya upaya sungguh-sungguh pemerintah untuk mendorong iklim investasi yang sehat; Tidak adanya pembatasan arus devisa, termasuk atas modal dan keuntungan, dan lain-lain.[8]

Namun di samping potensi yang besar dimaksud, Indonesia memiliki beberapa kelemahan yang menjadi kendala dalam menarik investasi, seperti: Kurangnya keterampilan tenaga kerja yang ada; Birokrasi yang terkadang berbelit sehingga dapat membengkakkan biaya awal operasi; Stabilitas keamanan yang agak kurang stabil sejak beberapa tahun terakhir (sejak 1997); Kebijakan yang sering kali berubah-ubah; Kurangnya kepastian hukum; Mekanisme penyelesaian sengketa yang kurang kredibel, sehingga kurang menguntungkan investor; Kurangnya tranparasi, dan lain-lain.[9] Padahal sebelum krisis merebak (pra-1997), iklim penanaman modal di Indonesia dipandang cukup menarik bagi investor asing dan investor dalam negeri karena lingkungan politik yang relatif stabil, meskipun stabilitas yang didapat saat itu harus dibayar mahal. Sementara sekarang para investor tampaknya masih menahan diri untuk berinvestasi dan menunggu iklim politik Indonesia yang lebih *favourable* untuk memulai investasinya.

Dalam menghadapi kenyataan yang terjadi dimaksud, diperlukan kebijakan-kebijakan mengenai investasi, baik oleh pemerintah maupun rakyat, agar dapat memulihkan kembali kondisi perkonomian Indonesia yang sempat terpuruk sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal, dan pada akhirnya menyejahterahkan rakyat.

Langkah-langkah yang sudah, sedang dan yang akan ditempuh dalam menciptakan iklim investasi yang *favourable* tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Menyederhanakan proses dan tata cara perizinan dan persetujuan dalam rangka penanaman modal;
2. Membuka secara lebih luas bidang-bidang yang semula tertutup atau dibatasi dengan penanaman modal asing;
3. Memberikan skema insentif, baik pajak maupun non-pajak;
4. Mengembangkan kawasan-kawasan untuk menanamkan modal dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan;

[8]Ana Rokhmatussa'diyah dan Suratman, *Hukum Investasi Dan Pasar Modal,* Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 56.

[9]*Ibid.*

5. Menyempurnakan berbagai produk hukum dengan mengeluarkan peraturan-perundang-undangan baru yang lebih menjamin iklim investasi yang sehat;
6. Menyempurnakan proses penegakan hukum dan penyelesaian sengketa yang efektif dan adil;
7. Menyempurnakan tugas, fungsi dan wewenang instasi terkait untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik;
8. Membuka kemungkinan pemilikan saham asing yang lebih besar dan lain-lain.[10]

Langkah-langkah dimaksud, sebagian sudah dapat diwujudkan, sebagaimana terlihat dengan munculnya berbagai produk hukum yang lebih menjamin iklim investasi yang sehat, misalnya UU No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan Menjadi Undang-Undang, UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Keppres Nomor 183 Tahun 1998 tentang Badan kordinasi Penanaman Modal, dan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menjanjikan beragam insentif dan jaminan bagi para investor,[11] serta perundang-undangan lainnya yang terkait dengan kebijakan-kebijakan dalam melakukan investasi baik bagi warga negara Indonesia maupun bagi warga negara asing yang melakukan investasi di Indonesia.

B. Bentuk-bentuk Badan Usaha

Ada beberapa bentuk badan usaha di Indonesia yang dapat dikemukakan sebagai berikut:[12]

1. Badan Usaha Perseorangan;

   Badan usaha perseorangan merupakan bentuk badan usaha yang paling sederhana, yaitu pemiliknya mempunyai tanggung jawab penuh atas usahanya sama dengan kekayaan pribadinya. Warga negara asing tidak diperkenankan untuk melakukan investasi dalam bentuk ini.

2. Badan Usaha Berbentuk Perserikatan;

   Ada dua tipe yang umum dikenal, yaitu perserikatan berbentuk Firma dan persekutuan komanditer atau CV (*Cammanditaire Venotschap*). Setiap partner dalam perserikatan, baik Firma, CV maupun lainnya mempunyai tanggung jawab yang bersifat tidak terbatas (*Unlimited*) dan mencakup ke harta pribadinya, sedangkan CV tanggung jawab satu atau lebih partner bersifat terbatas pada modal yang mereka setor.

---

[10] *Ibid.,* hlm. 57-58.
[11] *Ibid.,* hlm. 58-59.
[12] *Ibid.,* hlm. 60.

3. Badan Usaha Berbentuk Perseroan;

   a. Perseroan Terbatas

      Perseroan terbatas terdiri atas PT tertutup/biasa dan PT terbuka/Tbk. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

   b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

      Perseroan yang berbentuk BUMN mencakup antara lain Perum, Persero, Persero Terbatas Perkebunan, Perjan dan lain-lain. Pada BUMN ini seluruh atau sebagian sahamnya dimiliki oleh negara. Koordinasi dan pengawasan atas pengelolaannya berada pada menteri BUMN.

   c. Perusahaan Patungan Berbentuk Penanaman Modal Asing

      Dalam per-UU-an mengenai Penanaman Modal Asing, bentuk perusahaan patungan (*joint venture company*) harus berbentuk perseroan terbatas.

   d. Cabang (*branch*), perwakilan (*representative*), dan agen (*agent*) dari perusahaan-perusahaan asing.

C. Aspek Kelembagaan

Lembaga atau instansi yang terkait dengan kegiatan investasi, antara lain:[13]

1. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

   BKPM adalah lembaga pemerintah nondepartemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Badan koordinasi penanaman modal dimaksud, mempunyai fungsi sebagai berikut:

   a. Penetapan kebijaksanaan di bidang investasi dan pendapatan, iklim usaha sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan.

   b. Pengoordinasian kegiatan investasi dan sistem pelayanannya secara lintas sektoral dan regional serta potensi sumber daya nasional.

   c. Pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas serta pelayanan teknis dan bisnis di bidang investasi.

   d. Pelaksanaan kerja sama luar negeri di bidang investasi dan pendayagunaan bantuan teknik luar negeri, dan lain-lain.

   Untuk mendorong kegiatan investasi, beberapa langkah yang kini sedang dikaji oleh BKPM untuk segera ditempuh, yaitu mempermudah izin investasi, memperpanjang jangka waktu berlakunya Hak Guna Usaha, dan lain-lain.

[13] *Ibid.,* hlm. 64.

2. Badan Koordinasi Penanaman Modal daerah (BKPMD)

   BKPMD dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Setiap BKPMD bertugas untuk membantu calon investor untuk memperoleh izin-izin setempat, misalnya izin lokasi, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), serta hak-hak atas tanah seperti HGU dan/atau HGB.

3. Departemen Teknis Terkait

   Beberapa instansi lainnya yang terkait dengan penanganan dan pelayanan investasi untuk sektor-sektor tertentu, di antaranya adalah:

   a. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk Sektor Pertambangan dan Energi;
   b. Departemen kehutanan untuk sektor kehutanan dan perkebunan;
   c. Departemen keuangan untuk sektor keuangan dan perbankan;
   d. Departemen perhubungan untuk sektor perhubungan, pos, dan telekomunikasi; dan
   e. Departemen perdagangan dan departemen perindustrian untuk sektor perdagangan dan industri.

D. Pembatasan Kegiatan Penanaman Modal

Pembatasan kegiatan penanaman modal antara lain sebagai berikut:[14]

1. Menetapkan Bidang-bidang Usaha yang Tertutup untuk Kegiatan Penanaman Modal Asing

   Bidang-bidang usaha yang tertutup untuk kegiatan penanaman modal asing didasarkan pernyataan dalam Pasal 12 ayat (1), (2), dan (5) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Keppres Nomor 118 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Kepres Nomor 96 Tahun 2000. UU dan Kepres dimaksud, dapat dipahami bahwa pemerintah menetapkan bidang usaha yang tetutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri berdasarkan kriteria moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan, serta kepentingan nasional lainnya. Bahkan ada yang secara mutlak tertutup untuk penanaman modal asing, seperti: mesin produk senjata, mesin alat peledak, dan peralatan perang.

2. Penetapan Persyaratan Investasi Minimal Bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing

   Dalam ketentuan ini ditetapkan investasi minimal untuk perusahaan modal asing sebesar satu juta dolar Amerika, meskipun dengan mengadakan beberapa pengecualian.

3. Keharusan Membentuk Perusahaan Patungan di Bidang Penanaman Modal Asing

   Perusahaan patungan tersebut harus berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan atas dasar ketentuan hukum Indonesia sebagaimana yang telah dipaparkan pada bahasan sebelumnya.

[14] *Ibid.,* hlm. 67.

4. Keharusan untuk Melakukan Divestasi[15]

5. Pembatasan Jangka Waktu Investasi

   Pembatasan jangka waktu investasi didasarkan pada Pasal 22 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yaitu hak guna usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 tahun; hak guna bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 tahun; dan hak pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 tahun. Selain itu, masing-masing juga memiliki jangka waktu perpanjangan tertentu yang dibatasi oleh undang-undang. Pembatasan itu dimaksudkan untuk lebih menarik investasi asing di Indonesia.

6. Pembatasan atas Hak-hak atas Tanah

   Meskipun diberikan hak-hak atas tanah seperti HGU, HGB, dan hak pakai bagi investasi asing, namun mereka dibatasi dan tidak dapat memiliki Hak Milik.

E. Struktur Perpajakan

Struktur perpajakan di Indonesia mempunyai peraturan perpajakan yang mencakup beberapa hal sebagai berikut:[16]

1. Pajak Pribadi

   Pajak pribadi ini berlaku untuk semua orang yang bertempat tinggal di Indonesia, yang berlaku baik terhadap warga negara Indonesia maupun warga negara asing (yang tinggal lebih dari 183 hari/menetap di Indonesia).

2. Pajak Perseroan, Termasuk Badan-badan Lainnya

   Pajak untuk perseroan, badan-badan lainnya dan juga Badan Usaha Tetap (BUT), baik *resident,* maupun *nonresident*.

3. Ketentuan-ketentuan Umum di Bidang Perpajakan

   Ketentuan-ketentuan umum di bidang perpajakan mencakup: Sistem pajak; Adanya kewajiban calon wajib pajak untuk melakukan pendaftaran pajak; Adanya kewajiban untuk mengembalikan berkas; Adanya SPPT; Penilaian pajak dilakukan secara *self assessment,* adanya sistem pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak; Adanya bentuk-bentuk penalti atas pelanggaran pajak; Adanya kewajiban pembayaran bunga atas pajak yang kurang; Adanya denda atas pajak yang tidak dibayar/utang; Dikenakan denda atas keterlambatan dalam pembayaran pajak; Adanya mekanisme pengajuan keberatan dan banding oleh wajib pajak; Adanya *tax lines*; Diwajibkan memelihara pembukuan dan

[15]Divestasi adalah upaya pemilik perusahaan untuk menjual aset atau sebuah divisi kerjanya kepada pihak lain, yang mampu memberikan harga penawaran paling tinggi. Pada proses divestasi perusahaan akan menerima dana dalam bentuk tunai dan biasanya diinvestasikan lagi atau dikembalikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau *stock buybacks*. Pola divestasi yang dilakukan hampir seragam, yakni melalui *strategic sales* diikuti dengan *market placement*.

[16]Ana Rokhmatussa'diyah dan Suratman, *Hukum Investasi Dan Pasar Modal,* hlm. 71-72.

catatan pajak; Masalah pembayaran segera; dan Adanya ketentuan-ketentuan pidana sebagai bentuk upaya paksa.

4. Pajak atas Pembayaran Luar Negeri

   Pajak atas pembayaran luar negeri ditetapkan tarifnya untuk *resident* sebesar 15%; Sedangkan untuk *nonresidents* sebesar 20%.

5. Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Jasa (PPN) serta Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

   a. PPN

   b. PPnBM

6. Pajak-pajak Lainnya

   Pajak-pajak lainnya terdiri atas:

   a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

      Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mempunyai tarif 0,5% dari *assessment value* (yang nilainya 20% dari nilai harga pasar).

   b. Bea Meterai

      Bea materai dikenakan terhadap dokumen-dokumen hukum (beserta salinannya). Tarif biasanya tergantung dari nilai uang suatu tindakan hukum legal (*legal act*) atau sifat dokumen hukumnya.

   c. Pajak Daerah

      Pajak daerah terdiri atas, anatara lain pajak pembangunan (termasuk hotel dan restoran), pajak rumah tangga, pajak kendaraan bermotor, pajak radio, pajak orang asing, pajak pengalihan kendaraan, dan lain-lain.

F. Aspek Ketenagakerjaan

Penanaman modal bila dilihat dari segi ketenagakerjaan, maka perlu dikemukakan bahwa penanaman modal asing seperti telah dikemukakan bahwa kegiatan menanam modal yang dilakukan oleh penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Penanam modal asing dimaksud, dilakukan di wilayah Indonesia oleh perseorangan, badan usaha, pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Indonesia. Hal ini, mereka membuat suatu pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Negara Indonesia, dengan asas keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional (asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional). Selain itu, adanya penanaman modal asing di Indonesia merupakan suatu jaminan dalam tumbuh kembangnya ekonomi di Negara Indonesia. Tumbuhnya ekonomi, dapat ditandai dari adanya

penanaman modal asing di Negara Indonesia yang mampu menyerap tenaga kerja Indonesia untuk memberikan lapangan kerja bagi bangsa Indonesia dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. (Pasal 16 point e menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja). Hal dimaksud, tidak hanya menyerap tenaga kerja, namun perusahaan asing yang menanamkan modalnya di Indonesia diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam mentransfer ilmu yang dimiliki oleh perusahaan asing dari tenaga kerja asing ke tenaga kerja dalam negeri.[17]

Selain itu,ada beberapa tujuan penanaman modal yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, bahwa, tujuan penanaman modal adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di dalam undang-undang dimakud, ada 2 (dua) pasal yang menyinggung masalah ketenagakerjaan sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga Negara Indonesia. Hal itu berarti perusahaan asing harus memakai tenaga kerja dalam negeri dan diutamakan tenaga kerja Indonesia. Karena itu, perusahaan asing atau penanaman modal asing mampu menciptakan lapangan kerja dan memberikan kesejahteraan masyarakat. Menyerap tenaga kerja dalam negeri akan selalu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan diberdayakanya tenaga kerja Indonesia. Selain itu, tenaga kerja Indonesia relatif lebih murah bila dibanding tenaga kerja yang lain.

(2) Namun, jika terjadi krisis dalam perusahaan asing, maka mereka tidak segan-segan dalam memutuskan hubungan kerja kepada tenaga kerja Indonesia, sehingga banyak tenaga kerja Indonesia yang menganggur dan mengurangi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

(3) Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Dalam Pasal 10 dimaksud, perusahaan menempatkan posisi yang strategis untuk tenaga kerja asing, dalam hal ini diharapkan tenaga kerja Indonesia mampu bersaing dengan tenaga kerja asing. Namun kenyatanya tenaga kerja asing, mengurangi fungsi tenaga kerja Indonesia, semua lahan pekerjaan yang strategis ditempati oleh tenaga kerja asing saja, karena cenderung dipercaya oleh perusahaan asing, dan dianggap lebih mahir.

(4) Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Perusahaan asing diminta untuk memberikan suatu pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia, untuk dapat bersaing dengan tenaga kerja asing di bidang pekerjaan perusahaan tersebut. Dengan adanya pelatihan kerja ini, maka tenaga kerja Indonesia, dapat menempati

[17]Zainuddin Ali, *op.cit*., hlm. 25.

posisi-posisi penting yang ada di perusahaan, kemudian diharapkan setelah menempati posisi yang strategis, maka tenaga kerja Indonesia yang telah mempunyai keahlian tersebut mampu membuat lapangan kerja sendiri, sehingga mendorong kesejahteraan nasional. Namun dalam praktiknya, pelatihan kerja yang diberikan oleh perusahaan asing tak lain hanya pelatihan yang bersifat non-strategi, sehingga masyarakat Indonesia tidak dapat mengembangkan ilmu yang didapatkan dari pelatihan kerja untuk membuat lapangan kerja baru.

(5) Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal di atas, alih teknologi berguna bagi bangsa Indonesia untuk dapat membuka lapangan kerja baru.

Pasal 11

(1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah antara perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja.

(2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai hasil, penyelesaiannya dilakukan melalui upaya mekanisme tripartit.

(3) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai hasil, perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial.

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, sudah terlihat jelas bahwa perselisihan akan diselesaikan dengan cara, musyawarah, mekanisme tripatrit, dan pengadilan hubungan industrial. Dapat disimpulkan bahwa UU dimaksud, masih menyangkut ketenagakerjaan, masih sedikti diatur dalam undang-undang ini. Pasal yang sedikit ini akan menimbulkan suatu perdebatan jika salah satu pihak mempermasalahkan. Permasalahan tersebut, bukan hanya hubungan antara perusahaan asing dengan tenaga kerja Indonesia, namun juga pengaturan penerimaan, kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi bagi tenaga kerja Indonesia. Hal dimaksud, tampak:

1. Kewajiban penggunaan tenaga kerja Indonesia dan keharusan penyelenggaraannya Pelatihan Industri (*Industial Training*). Hal ini berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja Indonesia, perusahan-perusahan penanaman modal juga diwajibkan untuk menyelenggarakan dan/menyedikan fasilitas-fasilitas pelatihan dan pendidikan dalam dan/luar negeri secara teratur dengan tujuan terjadi proses alih teknologi dan keahlian (*transfer of tecnochnology and know how*) kepada tenaga kerja Indonesia.
2. Izin kerja pengguna tenaga kerja asing bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing diperlukan adanya Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA), baik IKTA jangka pendek yang tidak dapat diperpanjang serta IKTA yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

3. Upah dan jam kerja, masalah upah minumun diatur dalam suatu keputusan dari menteri tenaga kerja dengan memerhatikan perbedaan tarif menteri tenaga kerja dengan upah minimun untuk tiap-tiap daerah.
4. Pemutusan hubungan kerja, terhadap tindakan Putusan Hubungan Kerja (PHK) biasanya ditetapkan persyaratan-persyataran tertentu, baik menyangkut tata cara/prosedur yang harus dipenuhi termasuk masalah pemberian pesangon dan lain-lain tunduk pada ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 150 Tahun 2000.
5. Hubungan Industrial, Serikat Pekerja (Serikat Buruh), Penyelesaian Sengketa Perburuhan

   Pemerintah menetapkan bahwa setiap perusahaan yang memilki 25 (dua puluh lima) karyawan atau lebih wajib memiliki peraturan perusahaan yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai: Hak perusahaan untuk mengelola; Upah (termasuk tunjangan); Biaya kesehatan; Cuti tahunan; Cuti sakit; Tunjangan khusus hari raya; dan lain-lain.[18]

Daftar Bacaan

Ali, Zainuddin. *Aspek Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2014.

HS, Salim dan Budi Sutrisno. *Hukum Investasi Di Indonesia*. Ed-1, Cet-1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.

Ilmar, Aminuddin. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Ed-1, Cet-2. Jakarta: Kencana, 2004.

Rokhmatussa'diyah, Ana dan Suratman. *Hukum Investasi Dan Pasar Modal*. Ed-1, Cet-1. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

[18] *Ibid.*, hlm. 76.

ANALOGI DAN ILMU HUKUM PENDEKATAN HUKUM INTERNASIONAL

Oleh:

Prof. A. Masyhur Efendi, S.H., MS.

Analogi, Seorang harfiah mempunyai arti "persamaan atau persesuaian dari dua benda atau hal yang berlainan" (*poerwo darminto, 1976: 40*) sedangkan analogi dilihat dari segi hukum "*identity or similarity of proportion, where there is no precedent in point, in cases on the some subject,....the semilu tade of relations wich exist berween thungs compared*" (Black Law Dictionary, 110). Pengertian dari *Black Law Dictionary* tersebut memberi penjelasan kepada kita, bahwa analogi pada hakikatnya dikenal dalam lingkungan ilmu hukum. Lebih-lebih bila pendekatan terhadap ilmu hukum tersebut ditekankan/dikaitkan dengan perkembangan sosial masyarakat yang tidak pernah "berhenti". Perkembangan tersebut, terrutama bagi masyarakat internasional, antara lain akibat dari perkembangan teknologi yang semakin tinggi, peranan (PBB) sangat diharapkan serta banyaknya negara-negara yang merdeka, (*Muchtar Kusumaatmadja, 1976*), di samping antara lain adanya konflik-konflik regional/*interest* yang ada. Dengan demikian dalam masa yang akan datang mungkin dapat muncul kasus-kasus baru dan berbeda dengan modus operandi yang dapat didekati dan "dioperasi" antara lain, lewat aturan-aturan hukum yang ada, diadakan dan dianggap sama. Kalau demikian halnya, kita masuk kawasan analogi. Karena itulah diharapkan majunya suatu masyarakat (baik nasional maupun internasional), seharusnya, dibarengi dengan majunya penyusunan peraturan haknya pula (*A. Masyhur Effendi, surabaya Post/1986*). Hal ini dapat "mengurangi" banyaknya pemakaian analogi yang kadang-kadang kurang disenangi oleh beberapa sarjana.

Pada prinsipnya, dalam ilmu hukum, penggunaan analogi diizinkan. Lebih-lebih dalam hukum internasional, karena *the dissimilarity of the factual situations,* namun penggunaanya *"only at certain points and as a stop-gap"*.

Kalau kita mencoba melihat pengertian dasar asas-asas ilmu hukum, terbukti menempati unsur penting dalam ajaran hukum, asas hukum, sebagaimana dikatakan Satjipto Raharjo,

merupakan "jantungnya" peraturan hukum. Pertama ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya satu peraturan hukum. Ini berarti, peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Karena itu sering disebut sebagai lahirnya satu peraturan hukum. Ini berarti, peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Karena itu layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum (merupakan ratio legis) dari peraturan-peraturan hukum. Asas hukum ini tidak akan habis kekuatanya karena telah melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya. Karenanya, Paton menyebutkannya sebagai sarana yang membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang dan ia juga menunjukkan bahwa hukum itu bukan sekadar kumpulan dari peraturan-peraturan belaka. (Satjipto Raharjo, 1982: 85)

Menyadari sering terjadinya "*gap*" antara asas yang bersifat potensial yang memang dimiliki setiap masyarakat, sekaligus merupakan "akar tunggangnya" suatu masyarakat dengan kelahiran satu peraturan, yang karena proses "formalitas" kadang-kadang memakan waktu lama, dan asas-asas tersebut tetap bersifat potensial dan "diam". Kesenjangan tersebut, karena berbagai faktor muncul dalam "perjalanan" suatu masyarakat. Bagi ilmu hukum masuknya ajaean analogi tidak dapat dihindari, lebih-lebih bagi masyarakat internasional.

Asas hukum bukan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum di dalamnya (Satjipto raharjo, 1982: 88) *"jurisprudence is not primary interested in discovering univormities for difercyty may be more important... that functional jurisprudence can not be satisfactory developed without a complementary study of the purposes for which society exists"* (Patom, 1953: 30).

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa "kekuatan hukum" yang "dipaksakan" dalam satu masyarakat yang belum siap, sebagaimana disinggung di atas, tidak mendukung tujuan hukum itu sendiri, yaitu keadilan dalam arti terciptanya ketentraman batin secara menyeluruh, malah akan terjadi ketidakadilan yang menyolok. Karena itulah, dalam rangka pembangunan bangsa/negara, lewat hukum, mempunyai arti melakukan langkah bertahap, teratur dan bukan lompat-lompatan yang dapat meninggalkan sebagian anggota masyarakat lainnya.

Melalui pendekatan demikian, dalam arti memerhatikan proses kematangan masyarakat. Penggunaan alat hukum (*important tool of law*) dalam bentuk analogi merupakan doktrin yang penting.

Para penulis hukum yang membahas tentang analogi, sebagaimana dikatakan oleh Albert Blackmann, antara lain Wenger, Scholten, Rousseau, Schwarzenberger, Zippelius, Verdross dan lain-lain, dapat menerima "kehadiran" analogi dalam ilmu hukum. Malah Verdross mengatakan *analogy can create law.* Sedangkan Zippelius menyatakan *"analogical inferences an aplication of the principle or quality* (Blackmann, hlm. 57)". Sedangkan Satjipto Rahardjo membedakan antara analogi dan "penghalusan hukum" (pen. kedua-duanya) merupakan cara-cara pembuatan konstruksi yang disebut-sebut dalam buku Scholten. Analogi ditempuh saat

orang memulai konstruksinya dari species ke genius untuk kemudian melihat apakan suatu kasus ini masuk dalam kawasan genius tersebut. Sedangkan pada cara penghalusan hukum, orang mulai dari genius untuk kemudian turun kepada speciesnya kemudian menggunakanya sebagai sarana untuk memecahkan suatu persoalan hukum.

Karenannya pula, para ahli hukum sering memakai analogi sebagai argumen yuridik dalam persoalan-persoalan yang dihadapi.

John Farrar menyatakan pula bahwa analogi dalam hukum merupakan *the process concludes not with an in reference based on probabilities and father investigations but with the use of the resemblance as the basis of a normative step the aplication of the old rule to the new case, malah John Stuart Mill menegaskan lebih lanjut, bahwa dalam ilmu pengetahuan, analogy as "mere guide posis, pointing out of direction in which more rigorous investigations should be prosecuted"*.

Kembali kalau diperhatikan/dilihat pada sumber-sumber hukum, baik yang bersifat hukum maupun sosial, dalam penjabaran-penjabaran lebih lanjut cakupanya menjadi sangat luas, sehingga analogi mendapat tempat dalam ilmu hukum. Hal tersebut utamanya, karena sifat aturan-aturan hukum yang ada dan yang formal ada, kadang-kadang tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat, di samping banyaknya kasus yang mirip atau hampir sama yang perlu menyelesaikan segera. Kenyataan-kenyataan tersebut, pada perkembanganya lebih lanjut, dikenal pula ajaran-ajaran tentang interpretasi, fiksi, selain analogi dan lain-lain.

Dari sumber-sumber hukum internasional formal tersebut di atas, tampaknya sumber a dan b, yang a berasal dari kesepakatan bersama beberapa negara, sedangkan yang b, kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dalam masyarakat internasional, berlaku secara umum dan sudah diterima secara hukum, di sini peranan analogi kurang mendapat "ruang gerak", sebaliknya lewat sumber c, yaitu prinsip-prinsip hukum umum yang diterima oleh bangsa-bangsa beradab "merupakan ladang" tumbuhnya analogi hukum.

Lewat prinsip hukum umum mencakup prinsip-prinsip hukum yang diakui bangsa-bangsa beradab, tidak saja yang bersifat internasional, mungkin juga berlaku untuk bangsa-bangsa tertentu yang diakui bangsa lainnya. Istilah "bangsa beradab", menurut Muchtar Kusumaatmadja, dianggap tidak perlu dan hanya akan menimbulkan persoalan. Oleh karenanya cukup disebut prisip/asas hukum umum yang diterima bangsa yang merdeka di dunia. Sehubungan dengan kalimat "bangsa beradab" tersebut, penulis, sesuai dengan Pasal 14 Piagam PBB sendiri, "mengisi"makna beradab dengan arti "negara-negara cinta damai" (*peace loving nations*), dengan demikian, kecenderungan/arah politik internasional yang mengusahakan kemerdekaan negara, bebas penjajahan cukup searah/sejalan. Hal ini berarti semakin banyak negara yang berperan serta secara internasional.

Konsekuensi lebih lanjut, seorang hakim pada mahkamah internasional tidak akan pernah menolak pengaduan negara anggota PBB tergadap negara lain, dengan alasan tidak dapat mengadili, karena tidak ada landasan hukumnya (*non-liquit*). Para hakim agung wajib mencari/menemukan hukum baru, lewat dasar tersebut. Tentunya di dalam mencari dan menemukan

hukum tersebut, asas analogi sangat besar manfaatnya. Malah Jenks mengartikan prinsip hukum umum yang diakui bangsa-bangsa beradab sebagai *"the common law of mankind"* yang dapat dicari di semua bangsa dan agama. Sehingga merupakan *basic pisition the innumarable problems arising from the transformations of international law into a universal system*. Sedangkan Friedmann membagi *general principles* antara lain.

The various principles fall into a least three different types:

1. *Principles (the principle of general equality, or fairness, in the interpretation of legal documents and relations*).
2. *Minimum standards of procedural* (*be said to exist an elementary, or basic, code of principles of "due process" that is, certains minimum standards in the administration of justice that are of such elementary fairness and general aplication that they have become international legal standards*).
3. *Sential principles of law which are sufficiently widely and firmly recognised in the leading legal systems of the world to be regarded as international legal principles. (it is with regard to the substantive principles of law of sufficiently general and persuasive application in national legal system to be applicable to international law that uncertanty persist and much work remains to be done*. (Friedmann, 1964: 106)

Memang, hukum internasional merupakan kelompok-kelompok aturan yang "lemah" daya ikatnya. Lebih-lebih kalau diharapkan dengan makna hukum yang dihubungkan dengan institusi pendukung/pelaksanaan hukum, dalam hal ini, seperti institusi negara dengan segala perangkatnya. Pada hukum internasional memang tidak ada (tidak memiliki badan legislatif dan yudikatif) murni. Hal ini menyebabkan John Austin, misalnya menyebutkan hukum internasional sebagai *the law of honour dan the laws set by fashion sebagai rules of positive morality*, sehingga hukum internasional merupakan *"weak law"*.

Lepas dari pendapat para sarjana yang merugikan sifat hukum dari hukum internasional, dalam hukum internasional sekarang ini, banyak sekali kaidah-kaidah hukum internasional yang ditaati oleh banyak negara (kesepakatan tentang batas-batas negara, beberapa bagian hukum sengketa bersenjata, hukum laut dan lain-lain). Dalam pada itu, demi perdamaian international dan kenyataan sosial, adanya ketentuan-ketentuan hukum internasional yang dilanggar, dengan kata lain tidak efektif, bukan berarti hukum internasional tidak perlu ada. Keadaan ini secara analogik, dapat dilihat pada hukum pidana, misalnya. Dalam suatu masyarakat, kalau banyak terjadi perbuatan pidana, bukan berarti hukum pidana tidak ada dan tidak perlu. Dalam hal ini anggota masyarakatlah yang melakukan pelnggaran/kejahatan. Mengapa terjadi, perlu adanya penelitian.

Starke mengatakan *"the problem of the binding force of internasional law ultimately resolve itself into a problem no different from thatof the obligatory character of law in general."*

Karena itu, walaupun hukum internasional tidak mempunyai "perangkat penegak hukum", ia tetap merupakan "kelompok hukum", bukanlah, kata, Wolfgang Friedman bahwa "*the general legal philosophy underlying this approach is that obidience to law does not recessarity rest*

upon either command or the threat of sanction, but on the acceptance of a standard of behaviour that is generally aproved". Dengan demikian berarti, dalam proses berlakunya suatu hukum, yang penting bagaimana menumbuhkan kesadaran hukum dalam masyarakat, sehingga anggota masyarakat merasa butuh adanya hukum, demi tercapainya keadilan dalam masyarakat. Hal ini merupakan "tantangan" bersama. Diharapkan anggota masyarakat taat kepada hukum, bukan karena adanya sanksi, tetapi semata-mata adanya kesadaran demi kebahagiaan masyarakat.

Aspek lain yang kadang-kadang "meragukan" keberadaan dan efektivitas hukum internasional, adanya kedaulatan yang dimiliki suatu negara. Lewat kedaulatan, sebuah negara relatif bebas bertindak tanpa ada kekuasan lain yang dapat "menghalangi" kebebasan tersebut, utamanya, dalam mengatur, membatas, maupun memaksakan kehendaknya kepada warga negaranya.

Jean Bodin, secara ekstrem menyatakan kedaulatan merupakan "kekuasaan asli, abadi, tertinggi dan tidak dapat dibagi-bagi", dalam praktik hubungan internasional tidak mungkin berlaku. Justru hubungan internasional sekarang diwarnai/dicirikan adanya interpendensi antarnegara. Hal ini mengharuskan hubungan dengan negara lain. Lewat hubungan internasional berarti setiap negara pasti mengadakan perjanjian dengan negara lain. Bukankah kemauan mengadakan perjanjian dengan negara lain, ada unsur "*to take and to give*" yang secara samar "mengurangi" kedaulatannya atau "menyerahkan" kedaulatannya kepada negara lain. Hukum internasional sendiri kata Kalsen, *assigns to the state, not too all freedom af action, but rather lim, from which ited power, such as teritorial and personal supremacy*. Kenyataan ini menunjukkan bahwa kekuasaan suatu negara atas dasar kedaulatan yang dimilikinya pun sebenarnya terbatas. Kekuasaan tersebut hanya sejauh sebatas negara yang bersangkutan, di luar batas wilayah teritorialnya, berakhirlah kekuasaan. Makna tersebut, kalau dikaitkan dengan ajaran analogi akan memperkuat pentingnya analogi dipertahankan/dikembangkan. Sebab dalam analogi "*has much in common with interpetation: analogy extends the application of certain norms beyond the ground covered by their language, by reference to the purpose of the norm or to the principle of quality; interpetation, using the same methods, adheres to the letter of the law*". Karena itu analogi disimpulkan, sebagai pelaksanaan dari prinsip persamaan. Persoalan lebih lanjut yang perlu mendapat perhatian adalah sejauh mana faktor-faktor yang dominan yang mendapat perhatian utama di dalam "membanding" dua kasus hukum tersebut. Hal ini penting dalam rangka menjawab pemakaian analogi itu sendiri lebih tepat.

Kalau diikuti pendapat Albert Blackmann yang membagi analogi kedalam dua kategori.

1. *Geseteanalogie, where in inference is drawn from one particular legal rule*.
2. *Rechts analogie is applied to theabstraction from several particular rules of a hightr rule (general principle of law) common of them, from which further particular rules can be derived*.

Perbedaan tersebut, kata Albert blackmann belum memuaskan benar. Pada kategori pertama merupakan proses kesimpulan dari satu fakta hukum tertentu terhadap hukum

tertentu lainnya, hal ini hanya mungkin berdasarkan satu asumsi, adanya aturan-aturan hukum yang lebih tinggi. Sementara kategori kedua, analogi hanya berdasarkan pada kedalaman materi. Atas dasar prinsip umum yang ada.

Selanjutnya, berdasarkan fakta, membagi lima kasus analogi sebagai berikut:

1. Perluasan penerapan norma-norma yang berkaitan subjek hukum internasional merupakan penerapan analogi dari norma-norma yang berlaku, akibat adanya organisasi internasional. Ini merupakan masalah analogi pada tingkat/level tertinggi.
2. Perhatian pada penerapan norma-norma subjek hukum baru merupakan peraturan hukum tertinggi. Hukum laut bebas diperluas/diikuti juga dalam ruang angkasa di atas wilayah teritorial nasional.
3. Peraturan-peraturan yang berbeda isinya, antara lain kemungkinan ditunjukkannya pemerintah untuk membuat peraturan umum yang berkaitan dengan jawaban yang harus diberikan atas pelanggaran hukum. Secara abstraksi (sebenarnya) merupakan norma individu. Bentuk ini merupakan salah satu analogi hukum internasional.
4. Dari klausula suatu perjanjian yang telah disetujui, menetapkan adanya perbedaan sungai dan kanal atau termasuk perbedaan pajak. Hal ini merupakan analogi nyata pada hukum internasional pada umumnya. Analogi seharusnya berdasarkan norma-norma yang biasa berlaku. Gambaran ini menunjukkan adanya hubungan antara hukum pada umumnya dan analogi pada khususnya.
5. Adanya satu/beberapa aturan hukum internsaional, baik yang ada kaitanya dengan hukum kebiasaan maupun pengaturan konvensional, yang diperlukan atas kasus-kasus tertentu (nyata) dapat juga diterapkan pada kasus-kasus lain secara umum. Di sini berlaku ajaran tentang etiket baik, efektivitas, ataupun prinsip kontinuitas dari satu keputusan yang cukup adil agar dapat dilindungi. Bentuk ini pun merupakan perwujudan hukum kebiasaan internasional yang ada.

Dari pendapat sarjana tersebut, jelas bahwa analogi dapat diterapkan dalam kasus-kasus internasional. Persoalanya, kemudian, bagaimana kesepakatan para pihak mengatur suatu kasus yang ada. Suatu kesepakatan, lewat pasal-pasal yang telah mempunyai arti dan tafsir tertentu, adanya konflik yang terjadi atau mungkin terjadi, lewat badan peradilan internasional/arbitrase internasional, penggunaan analogi, kalau dipakai secara tepat, kiranya dapat diterima semua pihak.

Penerimaan para pihak atas keputusan analogi, baik lewat badan peradilan internasional maupun lewat keputusan politik internasional akan memperkuat posisi hukum internasional itu sendiri. Pada pihak lain akan "memperbanyak" sumber hukum, yang tersedia dalam menghadapi munculnya kasus-kasus internasional yang semakin banyak. Sebaliknya kepicikan penerima ajaran analogi, dapat "menghalangi" pertumbuhan doktrin hukum internasional itu sendiri.

Daftar Bacaan

1. W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka, 1976. hlm. 40.
2. Black's Law Dictionary, *Revised Fourts Edition,* hlm. 110.
3. Lihat Muchtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internsional,* Bandung, 1976.
4. Lihat A. Masyhur Effendi, *Pendekatan Integralistik dalam memburu Hak Asasi*, Surabaya: Surabaya Post, 1986.
5. Dalam hukum Islam jelas, dalam sistem matematika Hukum Islam (*Fiqh*), Sumber Hukum Islam, utama Al-Qur'an, Sunnah, Qias/analogi dan Ijma' (kesepakatan) para ahli hukum Islam. Hal ini dapat dibaca dalam buku-buku *Fiqh*, antara lain: Prof. Abu Bakar Aceh, Prof. Hasbi Assidik dan lain-lain.
6. Albert Blackmann, *Law and State,* Vol. 19, West Germany: Laupp dan Gobel, Tubingen, hlm. 57.
7. *Ibid.*
8. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum,* Bandung: Penerbit Alumni, 1982, hlm. 85.
9. Pengaruh yang cukup dominan yang berkaitan dengan hal tersebut, berkaitan dengan sistem, bentuk negara yang bersangkutan (demokrasi, diktator dan lain-lain).
10. *Ibid.,* hlm. 88.
11. Paton, Georg white Cross *"a Text Book of Jurisprudence"*, Oxford: At the Clarendom Press, 1953, hlm. 30.
12. Albert Blackmann, *loc,cit.,* hlm. 59.
13. *Ibid.,* hlm. 67.
14. Satjipto Rahardjo, *loc,cit.,* hlm. 137.
15. Farrar, John, *Introduction to Legal Method,* London: Sweet Maxwell, 1971, hlm. 64.
16. *Ibid.,* hlm. 112.
17. A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Hukum Humaniter dan Sikap Indonesia,* Malang: Fakultas Hukum Unibraw, 1980, hlm. 29.
18. *Ibid.,* hlm. 106.
19. Muchtar Kusumaatmadja, *op.cit.,* hlm. 134.
20. *Ibid.,* hlm. 135.
21. Wolfgang G, Friedmann, Oliver J, Lissitzyn, Richard Crawford Pugh, *Cases and Materials on International Law,* USA: American Cases Book Series, 1969, hlm. 69.

22. Wolfgang G, Fridmann, *The Changing Structur of International Law* USA: Columbia University Press, 1964, hlm. 105-107.
23. Muchtar Kusumaatmadja, *op.cit.,* hlm. 43; Strake, "*An Introduction to International Law*", 1977, hlm. 22; Wolfgang, Fridmann, *op.cit.,* hlm. 61.
24. Strake, *An Introduction to International Law.* (London: Butterworther, 1977), hlm. 35.
25. Wolfgang, Fridmann, *op.cit.,* hlm. 62.
26. Baca lebih lanjut Muchtar Kusumaatmadja, hlm. 16, Strake 186. Ian Bronwile 109.
27. Albert Blackmann, *op.cit.,* hlm. 64.
28. *Ibid.,* hlm. 66.
29. Zippelius, *op.cit.,* hlm. 67.
30. Albert Blackmann, *op.cit.,* hlm. 68.

RAJAWALI PERS

KONSEP RASIONALITAS POSITIVISME DALAM KETENTUAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Oleh:

Prof. Dr. L. Tri Setyawanta. R.*

A. Pendahuluan

Pandangan Eugen Ehrlich mengenai *living law* dapat dikatakan telah memengaruhi secara signifikan dalam perkembangan konsepsi pemikiran tentang hukum di Indonesia. Pandangan tersebut menyatakan bahwa hukum positif yang baik dan efektif adalah hukum yang sesuai dengan *"living law "* sebagai *"inner order"* dari masyarakat, yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.[1] Pengaruh tersebut tercermin dari adanya perubahan sikap terhadap perundang-undangan yaitu adanya keseimbangan antara keinginan untuk mengadakan pembaruan hukum melalui perundang-undangan dan kesadaran bahwa dalam usaha tersebut sangat perlu untuk diperhatikan nilai-nilai dan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Program legislasi di Indonesia, sejak pertama kali dirumuskan dalam GBHN tahun 1973, mencerminkan skala prioritas undang-undang, dengan fokus pada sinkronisasi, harmonisasi dan unifikasi produk undang-undang. Di dalam GBHN terakhir tahun 1999-2004, pembangunan di bidang hukum di Indonesia, lebih mengutamakan pembentukan undang-undang yaitu bahwa:[2]

---

*Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNDIP Semarang.

[1]Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, suatu uraian tentang landasan pikiran, pola dan mekanisme pembaruan hukum di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, 1976, hlm. 5.

[2]Tap MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN Tahun 1999-2004, Bab IV: Arah Kebijakan (A) Hukum, Hasil-hasil Sidang Umum MPR-RI Tahun 1999, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, hlm. 60.

> "Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbarui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi."

Arah pembentukan undang-undang melalui program legislasi telah ditentukan dalam Tap MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara, sebagai berikut.

> "Pelaksanaan reformasi di bidang hukum untuk mendukung penanggulangan krisis di bidang hukum dengan menjalankan agenda: mewujudkan sistem hukum nasional melalui program legislasi nasional secara terpadu."

Kedua Tap MPR tersebut memperlihatkan bahwa pembaruan hukum di Indonesia masih dipengaruhi oleh legisme yang termasuk aliran positivisme, yang menyamakan hukum dengan undang-undang dan menganggap bahwa segala pembuatan hukum, termasuk pembaruannya dapat begitu saja dilakukan dengan undang-undang.[4] Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mencerminkan sikap tersebut, dengan harapan untuk dapat memberikan suatu bentuk formal dari hukum dan menjamin kepastian hukum.

Dalam lingkup teoretis maupun secara praktis, positivisme telah lama tumbuh dan berkembang di Indonesia, dan telah menjadi bagian dari perkembangan kehidupan hukum Indonesia. Secara teoretis terdapat dua tipe pokok positivisme, yaitu positivisme analitikal dan positivisme fungsional (pragmatis). Pandangan yang pertama menerima norma-norma hukum dasar seperti yang disusun oleh pembuat undang-undang, sebagai suatu yang harus diterima. Demikian pula memusatkan perhatiannya pada pola analisis terhadap konsepsi-konsepsi hukum dan hubungan atas dasar pembagian yang tegas antara hukum yang ada dan hukum yang seharusnya ada. Sedangkan pandangan yang kedua menganggap bahwa kenyataan-kenyataan sosial adalah penentu bagi konsepsi-konsepsi hukum.[5]

Pemikiran positivisme secara teoretis yang terlihat lebih mendominasi dalam pendidikan tinggi hukum di Indonesia, sebenarnya berupa paham positivisme yang lunak (*temperate*), yang telah mengalami proses kritik dan berbagai revisi, khususnya dari aliran Neo-Kantianisme. Penganut Neo-Kantianisme menyatakan bahwa kita boleh saja merumuskan cita-cita sosial dari suatu masa dan suatu tempat dan mencoba dengannya menyelesaikan masalah hukum, tanpa percaya bahwa kita sanggup membuat satu peta sosial dan politik serta hukum untuk segala masa.[6] Hal itu tercermin dalam konsep *Grundnorm* yang apositif, yang dipahami pula

---

[3]Bab IV, Kebijakan Reformasi Pembangunan, C. HUKUM, poin 2 huruf (b). Ketetapan-Ketetapan Sidang Istimewa MPR-RI 1998, Jakarta: Sinar Grafika, 1998, hlm. 24.

[4]Mochtar Kusumaatmadja, *op.cit.*, hlm. 4.

[5]W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, l990, hlm. 39.

[6]Roscou Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, (terj. Mohamad Radjab), Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1982,

sebagai asas *rechtsvaardigheid* atau keadilan sila-sila Pancasila yang sangat dikenal dalam dunia hukum di Indonesia, baik secara teoretis maupun dalam praktiknya.

Studi mengenai hukum adat di lingkungan pendidikan tinggi hukum di Indonesia, telah memberikan andil bahwa pemikiran positivisme memang dapat dikatakan tidak mendominasi secara mutlak hukum adat merupakan hukum yang bersifat implisit, dan tidak pernah berwujud lebih konkret daripada ujudnya sebagai asas-asas. Memang terdapat beberapa usaha dan kecenderungan yang hendak memperlakukan asas-asas tersebut sebagai kaidah-kaidah yang ekuivalen dengan kaidah-kaidah hukum positif. Hanya saja tidak dapat disangkal bahwa dalam melakukan studi terhadap hukum adat, selalu diajarkan untuk melihat praktik di lapangan daripada hanya melihat kitab undang-undang. Dalam hal ini studi lapangan memang lebih empirik dan dinamis daripada kitab undang-undang, sehingga orientasi sosio-antropologik dan historik di lingkungan pengajaran hukum menjadi berkembang, meskipun semula dimaksudkan sebagai awal dari upaya kodifikasi.[7]

Dalam praktiknya, sistematisasi hukum dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi berdasarkan program legislasi yang menjadi politik hukum nasional merupakan bukti nyata berkembangnya positivisme di Indonesia. Dalam pembentukan hukum (*law making*), maka hukum merupakan suatu produk kekuasaan politik yang disahkan melalui bentuk perundang-undangan, dan secara substansial diderivasi dari produk hukum yang lebih tinggi, seperti UUD. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa apabila dan di mana hukum tumbuh dengan berpangkal tolak pada perundang-undangan, maka tersebarlah suatu teori politik tentang hukum, sebagai perintah dari penguasa yang berdaulat.[8]

Teori politik tentang hukum tersebut sejalan dengan pendapat dari John Austin, mengenai pengertian hukum positif yang merupakan hukum yang dikembangkan dan dilandasi oleh teori positivisme, yang didefinisikan sebagai "*the command of the souvereign*" dan dimaksudkan mempunyai ciri-ciri yaitu terumus secara jelas atau eksplisit, tersusun ke dalam satuan yang sistematis, logis dan tuntas, dan berfungsi menjamin kepastian hukum, serta dapat dikelola oleh suatu struktur otorita yang netral.[9] Berdasarkan ciri-ciri hukum positif inilah, teori-teori positivisme dikembangkan untuk memelihara dan melestarikan gagasan dasar dari hukum positif tersebut. Demikian pula telah menimbulkan gagasan mengenai unifikasi hukum, kodifikasi hukum, kepastian hukum dan "*rule of law*". Dari pendapat John Austin tersebut, satu-satunya hukum yang dapat diterima sebagai hukum hanyalah berupa tata hukum yang dapat dipastikan kenyataannya.

Hukum positif sebagai perintah dari penguasa tersebut menurut pandangan Thomas Aquinas, dapat bersumber dari dua faktor yaitu tingkah laku yang rasional yang tidak

---

hlm. 48.

[7]Soetandyo Wignjosoebroto, *Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia*, Makalah Seminar Pengembangan Hukum Nasional di FH Unair, Surabaya, 1986, hlm. 3.

[8]Roscou Pound, *op.cit.*, hlm. 32.

[9]Soetandyo Wignjosoebroto, *op.cit.*, hlm. 2.

sewenang-wenang dan tindakan sewenang-wenang. Tindakan rasional yang tidak sewenang-wenang merupakan tindakan yang berasal dari kehendak, sedangkan kehendak tersebut bersumber pada akal yang memberikan arah untuk mencapai tujuan akhir. Dengan demikian hukum positif seharusnya merupakan peraturan yang masuk akal (*reasonable*), sehingga dapat menjadi sarana untuk mencapai tujuan. Keharusan adanya unsur "masuk akal" tersebut merupakan unsur yang penting dalam setiap sistem hukum positif, karena kekuatan mengikat dari hukum positif tergantung pada keberadaannya sebagai perintah yang masuk akal untuk mencapai tujuan masyarakat.[10]

Pembuatan hukum yang rasional dalam pandangan tersebut akan sangat mempertimbangkan aspek-aspek yang berpengaruh pada pelaksanaan hukum seperti aspek sosial, budaya dan ekonomi. Oleh karena itu, sistem hukum dalam beberapa hal akan berubah isinya, sesuai dengan kondisi-kondisi yang memengaruhinya. Dalam hal ini setiap undang-undang, sekali dikeluarkan maka akan berubah, baik melalui perubahan formal maupun melalui cara-cara yang ditempuh birokrasi ketika bertindak. Undang-undang tersebut berubah disebabkan oleh adanya perubahan kekuatan sosial budaya, ekonomi, politik, dan lain-lain yang bekerja atas undang-undang tersebut. Demikian pula perubahan tersebut terutama disebabkan oleh berbagai reaksi yang ditentukan oleh pemegang peran terhadap pembuat undang-undang dan terhadap birokrasi, demikian pula sebaliknya.[11]

B. Konsep Ide dan Konsep Rasionalitas

Menurut Charles Sampford, positivisme hukum (*legal positivism*) dengan hukum positifnya merupakan langkah awal dalam membicarakan teori-teori sistem hukum.[12] Dalam hukum positif terkandung dua komponen dari sistem hukum yaitu konsep ide dan rasionalitas, yang memberikan bahan dan bentuk terhadap hukum positif. Kedua komponen dengan fungsinya masing-masing tersebut harus dapat dikombinasikan untuk mewujudkan sistem hukum yang dapat memenuhi kebutuhan di dalam masyarakat yang sedang berubah. Di dalam bahan tersebut dituangkan semua keinginan dan kebutuhan dari suatu bangsa yang dirasakan perlu untuk dimasukkan dalam hukum positifnya. Dengan demikian, melalui bahan tersebut hukum suatu bangsa akan dapat dikaitkan dengan masyarakatnya. Demikian pula bahan tersebut akan memberikan identitas dan ciri khas yang bersifat subjektif, karena dalam bahan tersebut terkandung ide-ide, nilai-nilai dan kenyataan-kenyataan hidup dalam suatu kesatuan untuk menciptakan suatu pola tertentu dalam kehidupan suatu bangsa.[13]

---

[10]Martin. P Golding, *Philosophy of Law*, New Yersey: Prentice Hall Inc, Englewood Cliffs, 1975, hlm. 31.

[11]Robert. B Seidman, *Law and Development A General Model*, di dalam Law and Society Review, 1972, hlm. 314.

[12]Charles Samppford, *Legal Theory*, New York: Columbia University Press, 1967, hlm. 24.

[13]Satjipto Rahardjo, *Sumbangan Pemikiran Ke Arah Pengusahaan Ilmu Hukum Yang Bersifat Indonesia*, Makalah pada Seminar Pengembangan Ilmu Hukum yang Berkualitas Indonesia, dalam rangka Dies Natalis FH UNDIP ke-31, FH UNDIP, Semarang, 11 Januari 1988, hlm. 4.

Penggunaan konsep ide dalam hukum dimaksudkan bahwa hukum bukan hanya sistem rasional, tetapi juga merupakan bangunan ide. Oleh karena itu, hukum suatu bangsa mengandung pesan-pesan, serta merupakan bagian yang integral dari keseluruhan kehidupan suatu bangsa. Dalam hal ini hukum tidak dilihat, dipahami dan diperlakukan sebagai suatu lembaga yang terpisah secara tajam dengan bidang-bidang atau subsistem masyarakat lainnya. Penggunaan konsep ide juga dimaksudkan sebagai jalan atau cara yang digunakan suatu bangsa untuk menggarap sendiri tata hukumnya, yang sepenuhnya merupakan hak dan wewenang dari bangsa yang bersangkutan.

Selanjutnya, konsep rasionalitas dalam hukum positif menghendaki bahwa semua bahan tersebut dapat disusun dalam suatu pola tertentu, sehingga memungkinkan pelaksanaannya dengan seksama. Pola yang banyak diterapkan adalah secara bertingkat (*hierarkhis*) seperti dalam *Stufenbau theory* dari Hans Kelsen yang terdiri dari tingkat aturan yang paling tinggi sampai pada tingkat aturan yang paling rendah. Menurut pola ini seluruh bangunan atau sistem hukum suatu bangsa terikat oleh susunan logis dari sekalian peraturan, yang merupakan bagian-bagian yang membentuk sistem hukum bangsa tersebut.

Teori Hans Kelsen tersebut mengatakan bahwa tertib hukum (*legal order*) itu merupakan *a system of norms* yang berbentuk seperti tangga-tangga piramida. Pada tiap-tiap tangga terdapat kaidah-kaidah (*norms*), dan di puncak piramida terdapat kaidah yang disebut kaidah dasar (*grundnorm*). Di bawah kaidah dasar terdapat kaidah yang disebut Undang-Undang Dasar, dan di bawahnya lagi terdapat kaidah yang disebut peraturan, serta di bawahnya lagi terdapat kaidah yang disebut ketetapan. Dasar berlakunya dan legalitas suatu kaidah terletak pada kaidah yang ada di atasnya.[14] Demikian pula dapat dikatakan bahwa sistem atau bangunan hukum tersebut mempunyai dasarnya dalam bentuk peraturan yang paling abstrak dan keseluruhan sistem hukum merupakan konkretisasi belaka dari peraturan yang abstrak melalui prinsip logika.[15]

Menurut Hans Kelsen, norma dasar tersebut merupakan syarat kelengkapan dan berdiri sendiri dalam suatu tata hukum tertentu. Dengan demikian mengenai sifat positifnya, norma dasar suatu tata hukum adalah aturan utama yang telah diakui, di mana berdasarkan hal itu norma-norma tata hukum diadakan atau dibatalkan, mendapatkan atau kehilangan kekuatan berlakunya. Dengan demikian norma dasar hanyalah pangkal pandangan setiap penafsiran positivistik bahan hukum.[16]

Dengan melalui susunan yang logis seperti itu, maka sistem hukum bisa diterima dan dilaksanakan dengan seksama, karena akan bersesuaian atau sejalan dengan prinsip kerja pikiran manusia. Oleh karena itu, apabila tidak tersusun seperti itu, maka bahan-bahan tersebut akan terletak secara bertebaran begitu saja tanpa dapat diikuti oleh pikiran manusia,

---

[14]Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: CV Remadja Karya, 1984, hlm. 8.

[15]Satjipto Rahardjo, *op.cit*., hlm. 5.

[16]A.P d'Entreves, *Hukum Alam, Pengantar Filsafat Hukum*, (terj. oleh Haksan Wirasutisna), Jakarta: Bhratara, 1963, hlm. 122.

sebagai pihak yang menerima, memakai dan menjalankan hukum tersebut. Demikian pula hukum hanya bisa disebut sebagai himpunan ide, nilai, wawasan, tanpa bisa dinamakan sebagai suatu sistem pengaturan yang sebenarnya.

Peranan hukum dalam pembangunan di Indonesia sangat erat hubungannya dengan karakteristik kemampuan hukum untuk menangani permasalahan dalam masyarakat. Di Indonesia, karakteristik tersebut tercermin di dalam tipe *Civil Law System* (CLC) sebagai model yang digunakan di Indonesia, yaitu yang mendasarkan pada pengaturan secara formal. Dengan demikian sektor perundang-undangan menjadi menonjol, oleh karena pengelolaan berdasarkan hukum memang harus dimulai dari sektor tersebut. Dalam hal ini sektor perundang-undangan harus dapat mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan di dalam masyarakat yang sedang berubah, sehingga harus terdapat perencanaan perundang-undangan yang dapat menjangkau ke depan (*legislative forward planning*).[17]

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, dan bukan berdasarkan kekuasaan semata, sehingga semua tindakan yang dilakukan harus berlandaskan pada hukum, tidak pada keputusan politik semata. Hal ini menujukkan suatu keadaan yang berhadapan antara hukum dan kekuasaan yang merupakan masalah klasik. Dalam masa pembangunan, hubungan hukum dan kekuasaan menjadi semakin intens, dalam arti bahwa hubungan antara keduanya yang bersifat konflik semakin meningkat. Hal itu disebabkan bahwa pembangunan pada hakikatnya adalah tindakan yang membutuhkan ruang gerak yang besar atau kebebasan yang lebih besar daripada yang diberikan oleh hukum yang lebih bersifat mengikat.

Dengan demikian karakteristik hukum dalam pembangunan adalah menonjolnya sifat instrumental pada hukum, sehingga akan menjadi saluran bagi pelaksanaan keputusan politik yang diambil. Dalam pembuatan setiap undang-undang selalu terdapat politik hukum tertentu, oleh karena itu undang-undang memang bukan sekadar produk politis, apalagi produk hukum. Lebih dari itu undang-undang merupakan arena *"discursive field"* yang di dalamnya terdapat operasi pemaknaan realitas sosial secara sistematis dan logis.[18]

Dalam hal ini, positivisasi norma-norma hukum merupakan proses politik yang sangat menentukan bagi perkembangan hukum sebagai suatu *"applied art"*. Hukum sebagai hasil positivisasi norma-norma yang telah disepakati akan mempunyai otoritas internal yang akan mengikat siapa pun dan dapat ditegakkan dengan mudah oleh badan yudisial yang dinetralkan dalam posisinya sebagai lembaga yang mandiri dan bebas dari intervensi badan eksekutif.[19] Dalam hal ini hukum dipersepsikan bersifat netral (*impersonal*), tidak memihak (*impartial*), objektif, rasional dan lepas dari pengaruh politik dan ekonomi.

---

[17]Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Pendidikan Hukum Dalam Masa Pembangunan*, Bahan Ceramah di Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Purwokerta, 10 Nopember 1988. hlm. 7.

[18]Daniel Sparingga, *Orde Baru dan Politik Hukum Nasional: Sebuah Tinjauan Sosiologi Politik,* Makalah Pada Seminar "Mencari Model Ideal Penyusunan Undang-Undang Yang Demokratis", Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia, Semarang, 15-16 April 1998, hlm. 22.

[19]Soetandyo Wignjosoebroto, *"Doktrin Supremasi Hukum: Sebuah Tinjauan Kritis dari Perspektif Historik"* di dalam *Wajah Hukum di Era Reformasi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 165.

C. Dominasi Konsep Rasionalitas Positivisme

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka semakin memperlihatkan dominasi konsep rasionalitas positivisme dalam pembangunan hukum nasional Indonesia. Pembentukan peraturan perundang-undangan dalam hal ini merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional, yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku dan standar, yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan.

Pendapat dari John Austin mengenai pengertian hukum positif tercermin dalam pengertian peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.[20] Demikian pula merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.[21]

Dominasi konsep rasionalitas positivisme terlihat pula di dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundangan-undangan yaitu bahwa peraturan perundang-undangan harus tersusun ke dalam satuan yang sistematis, logis dan tuntas. Hal itu terdapat dalam ketentuan yang menyatakan bahwa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.[22] Demikian pula tercermin dalam ketentuan yang menyatakan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan serta penegasan ruang lingkupnya dalam ketentuan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru tahun 2011.[23]

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan yang pertama kali dikeluarkan tahun 2004 tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk membentuk suatu ketentuan yang baku mengenai tata cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta untuk memenuhi perintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 6 Tap MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Arah kebijakannya melalui program legislasi pada dasarnya sejalan dengan Tap MPR No. IV/MPR/1999 yaitu untuk menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama

[20]Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan.

[21]Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan.

[22]Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang isinya sama dengan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan.

[23]Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan.

dan hukum adat serta memperbarui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.

Program legislasi nasional yang memperlihatkan pengaruh legisme yang termasuk aliran positivisme, telah menyamakan hukum dengan undang-undang. Program legislasi tersebut merupakan instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah.[24] Penyusunan program legislasi nasional antara DPR dan pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. Demikian pula penyusunan program legislasi nasional di lingkungan DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. Sedangkan penyusunan program legislasi nasional di lingkungan pemerintah, dikoordinasikan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang peraturan perundang-undangan.[25]

Selanjutnya, hukum merupakan suatu produk kekuasaan politik yang disahkan melalui bentuk perundang-undangan, dan secara substansial diderivasi dari produk hukum yang lebih tinggi, seperti UUD yang merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan konsep ide positivisme yang menempatkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara.[26] Demikian pula materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi hal-hal yang mengatur lebih lanjut ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan yang diperintahkan oleh suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang.[27] Dalam perkembangan saat ini, materi muatan tersebut ditambahkan lagi dengan materi mengenai pengesahan perjanjian internasional tertentu, tindak lanjut atas putusan mahkamah konstitusi; dan/atau pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.[28] Dalam hal ini Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan presiden, disampaikan oleh pimpinan DPR kepada presiden untuk disahkan menjadi undang-undang.[29]

Materi mengenai pengesahan perjanjian internasional tertentu yang harus diatur dengan undang-undang mengacu pada Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yaitu bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:

---

[24]Pasal 1 butir 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan.

[25]Pasal 16 ayat (1) s/d ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Pasal 21 ayat (1) s/d ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan.

[26]Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan.

[27]Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan.

[28]Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan.

[29]Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan, yang isinya sama dengan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan.

1. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
2. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah Negara Republik Indonesia;
3. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
4. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
5. pembentukan kaidah hukum baru;
6. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011 tanggal 26 Februari 2013. Mahkamah konstitusi memang telah menerima permohonan untuk pengujian beberapa pasal dalam Piagam ASEAN yang telah disahkan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Ratifikasi Piagam ASEAN. Dalam amar putusannya, MK memang menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Hal ini justru menimbulkan permasalahan baru mengenai status perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Daftar Bacaan

A.P, d'Entreves. *Hukum Alam, Pengantar Filsafat Hukum*. (terj. oleh Haksan Wirasutisna). Jakarta: Bhratara, 1963.

Bab IV, Kebijakan Reformasi Pembangunan, C. HUKUM, poin 2 huruf (b). Ketetapan-ketetapan Sidang Istimewa MPR-RI 1998. Jakarta: Sinar Grafika, 1998.

Golding, Martin. P, *Philosophy of Law*. New Yersey: Prentice Hall Inc, Englewood Cliffs, 1975,

Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Suatu Uraian tentang Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pembaruan Hukum di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta, 1976.

Mustafa, Bachsan. *Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: CV Remadja Karya, 1984.

Pound, Roscou. *Pengantar Filsafat Hukum*. (terj. Mohamad Radjab). Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1982.

Rahardjo, Satjipto. *Sumbangan Pemikiran Ke Arah Pengusahaan Ilmu Hukum Yang Bersifat Indonesia*. Makalah pada Seminar Pengembangan Ilmu Hukum yang Berkualitas Indonesia, dalam rangka Dies Natalis FH UNDIP ke 31, FH UNDIP. Semarang, 11 Januari 1988.

_____. *Hukum dan Pendidikan Hukum Dalam Masa Pembangunan*. Bahan Ceramah di Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Purwokerta, 10 Nopember 1988.

Samppford, Charles. *Legal Theory*. New York: Columbia University Press, 1967.

Seidman, Robert. B. *Law and Development A General Model*. di dalam Law and Society Review, 1972.

Sparingga, Daniel. *Orde Baru dan Politik Hukum Nasional: Sebuah Tinjauan Sosiologi Politik*. Makalah Pada Seminar "Mencari Model Ideal Penyusunan Undang-undang yang Demokratis", Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia, Semarang, 15-16 April 1998.

Tap MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN Tahun 1999-2004, Bab IV: Arah Kebijakan (A) Hukum, Hasil-hasil Sidang Umum MPR-RI Tahun 1999. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011 tanggal 26 Februari 2013.

Wignyosoebroto, Soetandyo. *"Doktrin Supremasi Hukum: Sebuah Tinjauan Kritis dari Perspektif Historik"*. di dalam *Wajah Hukum di Era Reformasi*. Bandung: Citra Aditya Vakti, 2000.

_____. *Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia*. Makalah Seminar Pengembangan Hukum Nasional di FH Unair. Surabaya, 1986.

W, Friedmann. *Teori dan Filsafat Hukum*. Jakarta: Rajawali, l990.

PERKEMBANGAN ASAS DAN SISTEM PEMIDANAAN DALAM HUKUM PIDANA YANG BERBASIS PADA BUDAYA HUKUM NASIONAL[1]

Oleh:

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.[2]

A. Pendahuluan

Dalam Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang RPJMN Tahun 2004-2009 pada Bab 9 bidang Pembenahan Sistem dan Politik Hukum, yang kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 telah dikemukakan, bahwa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan politik hukum:

1. Substansi hukum: a) tumpang-tindih dan inkonsistensi peraturan perundang-undangan; b) perumusan perundang-undangan yang kurang jelas mengakibatkan sulitnya pelaksanaan di lapangan; c) implementasi undang-undang peraturan pelaksanaannya; d) tidak adanya perjanjian ekstradisi dan *Mutual Legal Assistance* (MLA) antara pemerintah Indonesia dengan negara yang berpotensi sebagai tempat pelarian khususnya pelaku TIPIKOR dan tindak pidana lainnya.
2. Struktural: a) kurangnya independensi kelembagaan hukum, terutama lembaga-lembaga penegak hukum; b) akuntabilitas kelembagaan hukum; c) sumber daya manusia di bidang hukum; d) sistem peradilan yang tidak transparan dan terbuka.

[1]Tulisan ini sudah pernah disampaikan pada seminar nasional dengan tema: Membangun Sistem Hukum Pidana yang Berbasis pada Budaya Hukum Nasional, Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UNSOED, tanggal 29 Juni 2013. Namun, dalam rangka sebagai ucapan selamat ber-ULTAH buat sahabat saya Prof. Dr. Zudan Arief Fahrullah, S.H., M.Hum makalah tersebut telah saya revisi disesuaikan dengan perkembangan.

[2]Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember.

3. Budaya Hukum; a) timbulnya degradasi budaya hukum di lingkungan masyarakat (meningkatnya apatisme seiring dengan menurunnya tingkat apresiasi masyarakat baik terhadap substansi hukum maupun struktur hukum; b) maraknya kasus main hakim sendiri; c) menurunnya kesadaran akan hak dan kewajiban hukum masyarakat.

Arah kebijakan yang hendak dituju, adalah pembenahan sistem dan politik hukum dalam lima tahun mendatang diarahkan pada kebijakan untuk memperbaiki substansi (materi) hukum, struktur (kelembagaan) hukum, dan kultur (budaya) hukum, melalui upaya:

1. Menata kembali substansi hukum melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tertib perundang-undangan dengan memerhatikan asas umum dan hierarki perundang-undangan; dan menghormati serta memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui pemberdayaan yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaruan materi hukum nasional;
2. Melakukan pembenahan struktur hukum melalui penguatan kelembagaan dengan meningkatkan profesionalisme hakim dan staf peradilan serta kualitas sistem peradilan yang terbuka dan transparan; menyederhanakan sistem peradilan, meningkatkan transparansi agar peradilan dapat diakses oleh masyarakat dan memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dan memihak pada kebenaran;
3. Meningkatkan budaya hukum, antara lain melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan serta perilaku keteladanan dari kepala negara dan jajarannya dalam mematuhi dan menaati hukum serta penegakan supremasi hukum.

Sehubungan dengan itu, dalam laporan hasil kajian *background study* rencana pembangunan jangka menengah nasional 2010-2014 bidang hukum ditinjau dari berbagai perspektif,[3] antara lain dengan mengutif teori tentang sistem hukum yang dikemukakan oleh Friedman, bahwa sistem hukum itu mempunyai 3 (tiga) unsur, yaitu: struktur hukum; substansi hukum; dan budaya hukum. Struktur berarti suatu kerangka, bagian yang tahan lama dari sistem hukum, misalnya mahkamah agung yang organisasinya akan tetap berdiri dari masa ke masa, atau juga struktur dapat diartikan bagaimana lembaga legislatif sebagai pembentuk undang-undang diorganisir. Substansi, berarti peraturan perundang-undangan yang konkret, norma-norma dan pengaturan tentang pola perilaku masyarakat dalam suatu sistem hukum, sedangkan budaya hukum, adalah nilai-nilai, sikap, keyakinan, ide, dan harapan-harapan masyarakat terhadap sistem hukum. Atau, dengan kata lain merupakan budaya masyarakat yang memerhatikan sistem hukum. Lebih lanjut Friedman mengemukakan, jika sistem hukum diumpamakan sebagai suatu pabrik, maka "substansi" sebagai produk yang dihasilkan, dan "struktur" adalah mesin yang menghasilkan. Sedangkan, "budaya hukum" adalah orang-orang yang mengoperasikan mesin, yang mengetahui kapan mesin perlu dihidupkan atau dimatikan dan memproduksi apa. Budaya hukum memegang peranan penting untuk dapat mengarahkan berkembangnya sistem hukum, karena berkenaan dengan persepsi, nilai-nilai,

[3]BAPPENAS, *Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Desember 2008, hlm. 13.

ide, dan pengharapan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian, suatu sistem hukum tidak akan hidup tanpa budaya hukum.

Atau, sebagaimana yang pernah dikemukakan oleh Sahetapy,[4] bahwa peranan hukum dengan pendekatan fungsional tidak sama dengan hukum yang berperan sebagai suatu alat (instrumen) belaka. Pendekatan secara fungsional, hukum dalam penerapannya harus diarahkan untuk mencapai tujuan dari mana hukum itu berasal. Jika hukum di Indonesia bersumber pada Pancasila, maka setiap produk perundang-undangan tidak mungkin terlepas dari sumbernya, yaitu dari mana hukum dijiwai, dipersepsikan, dan dalam penjabarannya atau diwujudkan dalam bentuk manifestasinya haruslah selalu bernapaskan Pancasila. Jika tidak, maka hukum itu tidak lagi berfungsi dalam arti sebenarnya sehingga lebih tepat disebut sebagai instrumen. Hukum dalam pengertian ini hanya demi kepentingan tertentu yang sama sekali tidak dijiwai oleh semangat dan idealisme Pancasila.

Pandangan Sahetapy itu relevan dikaitkan dengan konteks sejarah revolusi Prancis (1789-1799), sebagai suatu periode sosial radikal dan pergolakan politik yang memiliki dampak terhadap sejarah Prancis, dan terhadap Eropa secara keseluruhan. Perjuangan yang berdarah-darah itu telah berhasil menumbangkan monarki absolut yang telah memerintah Prancis selama berabad-abad dan menggantinya dengan sebuah negara nasional, yang menyadari warisan budaya dan tradisinya, berikut menetapkan hukum nasionalnya yang bersumber pada tradisi tua Prancis, seperti liberte, egalite, fraternite (kebebasan, persamaan, dan persaudaraan). Menurut Soetandyo[5] terbentuknya hukum nasional yang harus ditaati sebagai standar perilaku warga bangsa Prancis, yang dikenal dalam sejarah sebagai *Code Civil de Francais*, merupakan akhir pembuktian eksistensi nasionalisme Prancis yang mempunyai hukum nasionalnya sendiri yang formal dan bersumberkan pada materi budaya bangsanya sendiri pula.

Dengan demikian, titik tolaknya adalah pada bagaimana budaya hukum turut berperan dalam mewarnai hukum pidana Indonesia. Sehubungan dengan itu, panitia seminar telah meminta kepada saya untuk menyampaikan uraian sebagaimana judul:

> "*PERKEMBANGAN ASAS DAN SISTEM PEMIDANAAN DALAM HUKUM PIDANA YANG BERBASIS PADA BUDAYA HUKUM NASIONAL*".

Berdasarkan judul tersebut, ada dua variabel sebagai benang merahnya, yaitu: perkembangan asas dan sistem pemidanaan dalam hukum pidana di satu sisi, dan mensinergikan budaya hukum nasional sebagai basis atau dasar dalam memperkuat perkembangan tersebut. Karena itu, dalam diskusi ini ada tiga sub bahasan dalam upaya mengurai variabelitas sebagaimana yang termaksudkan dalam judul makalah ini, yaitu:

---

[4]Sahetapy, *Hukum dalam Konteks Sosial Politik dan Budaya*, Dalam Kebijakan Pembangunan Sistem Hukum, Analisis CSIS (Januari-Pebruari, XXII), No. I, 1993, hlm. 55-56.

[5]Masalah Budaya Dalam Pembentukan Hukum Nasional, http://soetandyo.wordpress.com/2010/07/13/masalah-budaya-dalam-pembentukan-hukum-nasional.

1. Koherensi asas hukum pidana dan sistem pemidanaan dengan budaya hukum nasional;
2. Perkembangan asas hukum pidana dan pemidanaan dalam sistem hukum pidana nasional;
3. Aplikasi dan kendala perkembangan asas hukum pidana dan pemidanaan dalam praktik.

B. Koherensi Asas Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan dengan Budaya Hukum Nasional

Asas, adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif, suatu asas bukan merupakan peraturan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum positif. Dan, suatu asas tidaklah statis, akan tetapi dinamis. Kedinamisan itu tergantung pada perkembangan nilai dan masyarakatnya. Misalnya, asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, dan juga merupakan asas yang universal, karena jangan sampai menghukum atau menjatuhkan pidana kepada seseorang yang tidak mempunyai kesalahan. Bahkan ada ungkapan, lebih baik melepaskan sepuluh orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu sebagai perkecualiaan dimungkinkan penerapan asas *strict liability* dan asas *vicarious liability*.

Dalam kaitannya dengan sistem pemidanaan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 54 RUU KUHP 2013 dikemukakan:

(1) Pemidanaan bertujuan:
   a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman;
   b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
   c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
   d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

(2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Dalam penjelasan pasal tersebut dikemukakan, pemidanaan merupakan suatu proses. Sebelum proses ini berjalan, peranan hakim penting sekali. Ia menkonkretkan sanksi pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan penjatuhkan pidana terhadap tertuduh dalam kasus tertentu. Ketentuan dalam pasal ini dikemukakan tujuan dari pemidanaan, yaitu sebagai sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologis untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Kemudian, meskipun pidana pada dasarnya merupakan

suatu nestapa, namun pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak merendahkan martabat manusia.

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, bahwa tujuan pemidanaan yang akan diemban dalam hukum pidana nasional di antaranya adalah:

1. Hukum pidana adalah sebagai sarana perlindungan masyarakat

   Sebagaimana pernah dikemukakan oleh Prof. Barda, bahwa telah terjadi pergeseran pandangan atau orientasi dalam politik hukum pidana, jika semula yang menjadi fokus dari hukum pidana adalah perbuatan (*crime*), selanjutnya berkembang kepada orang sebagai pelaku tindak pidana, dan kemudian bergeser lagi kepada masyarakat. Jika yang menjadi perhatian adalah masyarakat, maka sebagaimana yang pernah dikemukakan oleh Prof. Moeljatno,[6] kita sudah saatnya mengonstruksi kembali pandangan atau konsep mengenai kesalahan (*guilt*). Menurut sifatnya, kesalahan dibagi atas dua bentuk, yaitu kesengajaan (*intention*) dan kealpaan (kesalahan yang berupa kecerobohan dan keserampangan). Biasanya kesalahan dalam bentuk kesengajaan itu dikatakan sebagai kesalahan yang berat, sedangkan kesalahan dalam bentuk kealpaan dikatakan sebagai kesalahan dalam bentuk ringan. Namun, pembedaan yang demikian itu menurut Prof. Moeljatno, dapat dianggap wajar jika yang menjadi perhatian dalam hukum pidana adalah individu atau orang yang melakukan perbuatan itu, karena perbuatan yang dilakukan didorong oleh kesengajaan, atau perbuatan jahat tadi memang diketahui dan dikehendaki oleh pelakunya. Hal itu tidak ada pada kealpaan. Akan tetapi, jika dalam melakukan perbuatannya keselamatan masyarakat telah dibahayakan dengan perbuatan tadi, maka pandangan bahwa kesengajaan adalah bentuk kesalahan yang berat dan kealpaan adalah yang ringan, harusnya perlu ditinjau kembali.

   Untuk argumen ini, ambil contoh, misalnya, terjadi kebakaran yang membahayakan bahkan telah memusnahkan beberapa rumah. Setelah diselidiki, ternyata asal api disebabkan oleh kesalahan seseorang. Dalam konteks ini, pembedaan bentuk kesalahan (kesengajaan dan kealpaan) tersebut bukan merupakan sesuatu yang penting bagi mereka yang menjadi korban kebakaran.

   Berdasarkan contoh itu, kendati hukum pidana diarahkan pada perlindungan masyarakat, akan tetapi akhir dari tujuan perlindungan adalah agar masyarakat tidak menjadi korban. Ini berarti, hukum pidana pun harus pula berorientasi pada perlindungan korban.

   Aspek korban sudah mulai diperhatikan dalam hukum pidana, hal itu tentunya bersesuaian dengan aspirasi masyarakat internasional yang menghendaki agar dalam membangun hukum pidana tidak saja berorientasi kepada *offenders of cime*, tetapi juga kepada *victims of crime*, yaitu sebagaimana Keputusan Kongres PBB ke-7 tentang *the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* tahun 1985, bahwa perlunya diambil tindakan legislatif dan

[6]Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1985, hlm. 47-49.

tindakan lainnya agar tersedia sarana perlindungan hukum yang efektif terhadap korban, termasuk ganti rugi atas korban sebagai akibat dari perbuatan pelaku (*offender*).[7] dan, menurut Stephen Schafer ganti rugi (restitusi) dari pelaku kepada korban tidak semata ditujukan kepada orang yang telah dirugikan, akan tetapi pada saat yang sama juga membantu memasyarakatkan kembali dan rehabilitasi pelaku, dan itu merupakan bagian dari pemidanaan.[8]

Pandangan demikian, kiranya bersesuai bila dijadikan sebagai bahan dalam membangun sistem hukum pidana, karena dengan adanya perhatian pelaku kepada korban, maka pihak keluarga, tetangga korban, lingkungan dan masyarakat sekitar akan mudah dalam menerima kembali pelaku di lingkungan mereka. Mengingat, pada masyarakat kita sifat toleransi, kebersamaan, dan mudah memaafkan itu masih ada. Dan, apabila itu diakomodir dalam hukum pidana, berarti hukum pidana nasional juga turut melestarikan budaya hukum nasional.

2. Pemenuhan pandangan hukum adat

Sehubungan dengan uraian di atas, maka dalam diskusi mengenai pemenuhan pandangan hukum adat, terlebih dahulu ingin saya kemukakan pandangan Prof. Moeljatno terkait dengan penamaan "hukum adat" itu. Menurut Prof. Moeljatno, nama hukum adat seyogianya diganti dengan "hukum tak tertulis". Demikian juga dengan nama "pidana adat" sebaiknya dihindari dan diganti dengan, misalnya "pidana pemulih damai". Contoh, misalnya, dalam hal menyebabkan mati atau menimbulkan luka-luka yang memerlukan perawatan, ada kewajiban untuk menyelenggarakan penguburan jenazah atau mengirim ke rumah sakit terhadap orang yang menjadi korban atas biaya pelaku (terpidana). Bagi keluarga korban dan tetangga di sekitar, jika terpidana melakukan hal itu, disertai dengan penyesalan dan pernyataan belasungkawa, maka ketenangan dan perdamaian menjadi pulih kembali.[9] Bukankah tujuan dari pemidanaan itu di antaranya adalah menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Dengan demikian, upaya untuk mengangkat dan meningkatkan hukum tak tertulis dalam sistem hukum pidana nasional, memang sudah seharusnya demikian, akan tetapi sebagaimana yang pernah dikemukakan oleh Prof. Moeljatno, yaitu dengan syarat: hukum tak tertulis itu harus hidup dalam kalangan masyarakat Indonesia, dan tidak menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur.

Atau, dengan kata lain, harus dalam kerangka politik hukum pidana nasional yang selalu mengarah pada cita-cita bangsa, yakni masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

---

[7]M. Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan,* Malang: Bayumedia, Cetakan ketiga, Edisi Revisi, 2010, hlm. 173.

[8]*Ibid,* hlm. 231.

[9]Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1985, hlm. 71-72.

Bahkan, dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82), tanggal 12 Agustus 2011, dikemukakan: Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Dalam Penjelasan Pasal 2 ini, ditegaskan:

1. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

C. Perkembangan Asas Hukum Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana Nasional

Sebagaimana telah saya kemukakan pada uraian Sub B di atas, bahwa suatu asas tidaklah statis, akan tetapi dinamis. Kedinamisan itu tergantung pada perkembangan nilai (kaidah) dan masyarakatnya. Jadi, asas hukum itu berkembangan mengikuti perkembangan nilai, dan nilai juga berkembang mengikuti perkembangan masyarakat. Kaidah adalah nilai, karena berisi apa yang seyogianya harus dilakukan, baik melalui norma hukum tertulis, maupun norma hukum tak tertulis.

Menurut Bruggink,[10] asas hukum itu mengemban fungsi ganda, yaitu baik sebagai fondasi atau dasar dari sistem hukum positif maupun sebagai batu uji kritis terhadap sistem hukum positif. Namun, dari pandangan tersebut mungkin ada yang berpikir, bahwa di dalam sistem hukum positif terdapat suatu tatanan hierarkhis dalam kaidah-kaidah hukum dari yang paling umum, yakni asas hukum, sampai ke yang khusus, yakni kaidah perilaku, sehingga seolah-olah sistem hukum itu suatu sistem tertutup. Namun, sesungguhnya sistem hukum positif kita adalah suatu sistem terbuka.

Selanjutnya, bagaimana kaitannya dengan perkembangan pemidanaan dalam sistem hukum pidana nasional. Untuk penjelasan ini, dapat membuka ketentuan Pasal 1dan Pasal 2 RUU KUHP 2013, sebagai berikut.

Pasal 1 ayat (1): Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.

[10]Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, Alih Bahasa oleh Arief Sidharta, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 133-134.

Dalam penjelasan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dikemukakan: "ayat ini mengandung asas legalitas. Asas ini menentukan bahwa suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana apabila ditentukan demikian oleh atau didasarkan pada undang-undang. Dipergunakannya asas tersebut, oleh karena asas legalitas merupakan asas pokok dalam hukum pidana. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan pidana atau yang mengandung ancaman pidana harus sudah ada sebelum tindak pidana dilakukan. Hal ini berarti, bahwa ketentuan pidana tidak berlaku surut demi mencegah kesewenang-wenangan penegak hukum dalam menuntut dan mengadili seseorang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana."

Namun demikian, ketentuan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 2, bahwa ketentuan pada ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ini berarti, bahwa asas legalitas itu tidak selalu tertulis dalam hukum pidana positif, akan tetapi juga bisa tidak tertulis. Akan tetapi dengan syarat, sebagaimaana ketentuan Pasal 2 ayat (2), bahwa berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Apa yang telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) RUU KUHP 2013 tersebut, bersesuaian dengan pandangan Prof. Moeljatno,[11] bahwa apabila dulu sifat dapat dipidananya seseorang semata-mata didasarkan atas hukum tertulis dengan membuang jauh-jauh hukum tak tertulis, maka di sini hukum tak tertulis mendapat tempat yang wajar, akan tetapi dengan ketentuan: bahwa hukum tak tertulis itu harus hidup dalam kalangan masyarakat Indonesia; dan tidak menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur.

Untuk pemenuhan kedua syarat tersebut, menurut Prof. Moeljatno, pengadilanlah yang akan mempertimbangkannya, yaitu pada waktu mengkualifikasikan sesuatu perbuatan sebagai tindak pidana. Karena dengan begitu, maka hukum tak tertulis dinaikan tingkatnya hingga nilainya sama dengan hukum tertulis. Mengapa demikian? Karena hukum tak tertulis merupakan hukum yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia.

Dengan demikian, kepastian hukum tidak lagi terbatas dalam wilayah ketentuan hukum tertulis, akan tetapi juga dalam hukum tak tertulis. Demikian juga dengan pengertian tentang perbuatan melawan hukum materiil dan penafsiran-penafsirannya harus disesuaikan dengan asas baru ini, sehingga seberapa jauh analogi dapat dipergunakan? Hal itu diserahkan kepada hakim yang akan menggunakan dan menguji kegunaan metode-metode untuk menyelidiki hukum tak tertulis itu. Lalu menjadi pertanyaan, kapan dan dalam hal apa hakim dapat memutuskan, bahwa suatu perbuatan merupakan perbuatan pidana? Jawabnya, apabila hukum tak tertulis yang hidup dalam kalangan masyarakat Indonesia dan menetapkan perbuatan itu sebagai perbuatan pidana. Dengan demikian, menurut Prof. Moeljatno, perkembangan

[11]Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1985, hlm. 23-25.

hukum tak tertulis akan menjadi terpimpin, terbimbing dan bilamana perlu, ter-Indonesia-kan, sehingga sungguh akan bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

D. Aplikasi dan Kendala Perkembangan Asas Hukum Pidana dan Pemidanaan dalam Praktik

Perkembangan globalisasi yang begitu dahsyat dalam segala bidang telah menempatkan suatu Negara dalam posisi yang serba sulit, atau bagaikan "Makan Buah Simalakama". Sering dikemukakan bahwa GLOBALISASI adalah proses pengintegrasian ekonomi nasional ke dalam sistem ekonomi global. Dan, menurut George C. Lodge,[12] globalisasi merupakan proses di mana keterhubungan masyarakat dunia menjadi makin meningkat dalam semua aspek kehidupan, meliputi budaya, ekonomi (perdagangan, investasi, modal), politik, teknologi, dan lingkungan. Lebih lanjut dikemukakan, daya pendorong utama globalisasi adalah meningkatnya arus informasi, uang, dan barang melalui korporasi multinasional (MNCs). Intinya, globalisasi itu menjadikan semua bidang serba mendunia & saling ketergantungan.

Sehubungan dengan itu Kavaljit Singh dalam bukunya: *Memahami Globalisasi Keuangan*,[13] menulis, banyak analis berpendapat, bahwa saling ketergantungan tersebut bukanlah suatu fenomena baru, seperti anggapan umum dewasa ini. Akan tetapi, pada dasarnya hanya merupakan fase mutakhir dari globalisasi dalam banyak hal. Dan, sebagaimana dikemukakan dalam publikasi PBB mengenai *The Globalization of Crime*, bahwa sejak berakhirnya Perang Dingin, pemerintahan dunia telah gagal untuk menyetarakan diri dengan perkembangan globalisasi ekonomi. Hal itu dikarenakan, keterbukaan yang belum pernah terjadi sebelumnya seperti dalam bidang perdagangan, keuangan, dan komunikasi, telah menciptakan pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain juga telah memberikan sumbangan tumbuhnya kesempatan bagi penjahat terorganisasi untuk menjadikan usahanya makin baik.

Upaya negara-negara Barat untuk memerangi para pelaku kejahatan terorganisasi telah juga mengajak negara-negara Dunia Ketiga termasuk Indonesia, dengan menebarkan beberapa isu seputar *money laundering*, pendanaan teroris, korupsi, dengan instrumen pengikatnya adalah meminta negara-negara untuk meratifikasi instrumen internasional yang berkaitan dengan isu-isu tersebut. Karena itu, beberapa ratifikasi terhadap instrumen internasional telah dilakukan oleh Indonesia. Di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nastions Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003).
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999* (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999).

[12]George C. Lodge, *Managing Globalization in the Age of Interdependence*, USA: Pfeiffer & Company, 1995, hlm. 1.
[13] Kavaljit Singh, Yakoma-PGI, Jakarta, 1998, hlm. 3.

Berdasarkan Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185), tanggal 23 Oktober 2000, dikemukakan: pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi, aksesi, penerimaan dan penyetujuan. Selanjutnya dalam Pasal 3 undang-undang tersebut ditegaskan lagi, pemerintah Republik Indonesia mengikatkan diri pada perjanjian internasional melalui cara-cara sebagai berikut:

1. Penandatanganan;
2. Pengesahan;
3. Pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik;
4. Cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional.

Dengan demikian, norma-norma dalam instrumen internasional tersebut telah diterima sebagai norma dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Sehubungan dengan itu, maka yang menjadi pertanyaan: atas dasar nilai apakah norma-norma itu dibentuk? Apakah nilai-nilai itu sesuai dengan budaya hukum nasional Indonesia?

Untuk menjawab pertanyaan itu, perlu sejenak kembali pada isu globalisasi sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa dewasa ini hubungan-hubungan ekonomi antarbangsa menjadi bersifat interdependensi, karena itu beberapa ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana (ekonomi) disusun berdasarkan inspirasi dari negara-negara yang berkepentingan. Misalnya, antara lain, tentang pendanaan terorisme, *money laundering*.

Dengan melakukan ratifikasi tersebut, berarti Indonesia hanya meng-iya-kan nilai-nilai itu masuk ke dalam sistem hukum pidana nasional. Apabila hal itu selalu berlangsung secara demikian, maka undang-undang pidana Indonesia semakin jauh dari nilai-nilai atau budaya hukum nasional yang seharusnya menjadi basis dalam membangun sistem hukum pidana nasioanal.

Ambil contoh, ketika Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 30), tanggal 17 April 2002, yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 108), tanggal 13 Oktober 2003. Perubahan itu, karena harus disesuaikan dengan perkembangan strandar internasional. Demikian juga halnya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 122), tanggal 22 Oktober 2010, yang mencabut kedua undang-undang sebelumnya, adalah karena penyesuaian dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik, dan standar internasional.

Bahkan, dalam tahun 2013, sebagai tindak lanjut dari meratifikasi Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999, Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 50), tanggal 13 Maret 2013. Adanya undang-undang tersebut, tidak akan berhenti sampai di sini, akan tetapi nantinya terus diikuti dengan standar-standar lainnya. Dan, jika tidak diikuti, maka Indonesia akan diberi penilaian semacam "raport", bisa "kuning", "merah". Ini artinya apa? Artinya, gambaran bahwa proses dominasi suatu bangsa atas bangsa lain masih terus berlangsung.

Berdasarkan paparan dalam contoh di atas, dapat dikemukakan, bahwa asas yang merupakan dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum pidana nasional menjadi bias. Demikian juga dengan pemidanaannya, sehingga apa yang terjadi: antara *cost and benefit* menjadi tidak seimbang.

E. Penutup

Suatu asas tidaklah statis, akan tetapi dinamis. Kedinamisan itu tergantung pada perkembangan nilai (kaidah) dan masyarakatnya. Jadi, asas hukum itu berkembangan menginguti perkembangan nilai, dan nilai juga berkembang mengikuti perkembangan masyarakat. Kaidah adalah nilai, karena berisi apa yang seyogianya harus dilakukan, baik melalui norma hukum tertulis, maupun norma hukum tak tertulis.

Dan, dulu sifat dapat dipidana seseorang semata-mata didasarkan atas hukum tertulis dengan membuang jauh-jauh hukum tak tertulis, maka di sini hukum tak tertulis mendapat tempat yang wajar, akan tetapi dengan ketentuan: bahwa hukum tak tertulis itu harus hidup dalam kalangan masyarakat Indonesia; dan tidak menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur.

Dengan penekanan pada budaya hukum nasional sebagai energi dalam membangun sistem hukum pidana nasional, khususnya mengenai sistem pemidanaannya, maka dalam pergaulan dengan masyarakat bangsa-bangsa, sudah seharusnya ditunjukkan adanya kearifan nasional sebagai dasar dalam menyusun kebijakan nasional. Demikian juga, pada tataran nasional, sudah seharusnya pula mengangkat kearifan lokal sebagai basis atau dasar dalam menyusun atau meformula hukum pidana yang berkarakter ke-Indonesia-an. Jika hal itu dilakukan, tentu keberlakuan hukum pidana, termasuk dalam sistem pemidanaannya, akan diterima sebagai demikian. Karena, yang dilakukan sesuai dengan perasaan atau nilai-nilai yang tumbuh dan berkembangan dalam kalangan masyarakat Indonesia.

Namun, pada tataran aplikasi, terkait dengan pelaku TIPIKOR dan kejahatan lainnya, sering kali ada hambatan. Hambatan itu, baik internal maupun eksternal. Internal, misalnya terkait ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 2 (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sedangkan, pada ayat (2): Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Demikian juga dengan undang-undang lainnya, misalnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pola pemidanaan yang diterapkan adalah ancaman pidana maksimal, tidak minimal-maksimal sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jadi, ada semacam *the area of no enforcement*, yang diformulasikan dari undang-undang itu sendiri.

Sedangkan yang eksternal, dalam mengejar pelaku yang lari keluar negeri, walaupun misalnya dalam instrumen internasional yang diratifikasi telah ada ketentuan mengenai: kerja sama internasional dalam memerangi kejahatan. Hal itu, tampak bahwa isu kerja sama yang diekpose itu bukan dibangun atas nilai-nilai yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam kalangan masyarakat Indonesia. Dan, merujuk pada apa yang pernah dikatakan oleh Bung Karno: bahwa mereka itulah yang makan nangkanya, sedangkan kita yang kena getahnya.

RAJAWALI PERS

RAJAWALI PERS

[Halaman ini sengaja dikosongkan]



BAGIAN 5

HUKUM DALAM PERSPEKTIF REFORMASI HUKUM

RAJAWALI PERS

MEMBANGUN PEMERINTAH BERKELAS DUNIA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Oleh:

***Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA.*[1]**

A. Pendahuluan: Mengapa Pemerintah Berkelas Dunia?

Indonesia memiliki potensi menjadi kekuatan ekonomi ketujuh di dunia[2], jika dapat mereformasi sektor publik yang selama ini cenderung menjadi kendala dalam percepatan pertumbuhan ekonomi. Reformasi sektor publik, utamanya perbaikan kualitas birokrasi pemerintah, sangat mendesak dilakukan untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam pasar global. Daya saing para pelaku sosial dan ekonomi Indonesia amat ditentukan oleh kualitas dari regulasi, pelayanan publik, dan perilaku birokrasi pemerintahnya.

Untuk mempercepat reformasi sektor publik Indonesia harus mampu membangun pemerintah berkelas dunia (*world-class government*). Pemerintah berkelas dunia semakin mendesak keberadaannya karena pada tahun 2015 Indonesia akan menjadi bagian dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dalam pasar tunggal ASEAN yang akan terbentuk nantinya, daya saing Indonesia tidak hanya ditentukan oleh daya saing pelaku ekonomi tetapi juga oleh efisiensi dan efektivitas sektor publiknya. Pemerintah berkelas dunia diperlukan untuk mengubah sektor publik menjadi lingkungan bisnis yang sehat bagi para pelaku ekonomi. Hanya dengan demikian, Indonesia dapat menjadikan MEA sebagai peluang untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat, bukan menjadikannya sebagai ancaman bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonominya.

Untuk membentuk pemerintah yang berkelas dunia maka Indonesia harus mampu membentuk pemerintah yang berkinerja tinggi, berbasis pada *trust,* dan memiliki birokrasi

[1]Kepala Lembaga Administrasi Negara.

[2]Oberman, Raoul, et.al, "The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia's Potential", *McKinsey Global Institute*, September 2012.

dan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, imparsial, dan berintegritas. Sayang realitas menunjukkan bahwa ciri-ciri pemerintah berkelas dunia seperti itu masih amat jauh dari pemerintah yang ada sekarang ini. Kinerja pemerintah masih rendah, sebagaimana ditunjukan oleh indeks efektivitas pemerintahan. Dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia memiliki indeks efektivitas pemerintahan yang lebih rendah dari yang dimiliki oleh Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina.[3] Jika tidak segera diperbaiki kondisi seperti ini tentu dapat mempersulit posisi Indonesia dalam memasuki MEA.

Pemerintah juga belum mampu membangun pemerintah yang berbasis *trust,*[4] akibatnya hubungan antara warga dan pelaku sosial ekonomi dengan pemerintahnya menjadi kompleks dan berbeaya tinggi. Prosedur pelayanan publik selalu dikaitkan dengan hirarkhi kekuasaan sehingga menjadikan proses pelayanan publik menjadi panjang, rumit, dan menciptakan peluang bagi pegawai ASN untuk berburu rente. Misalnya, ketika seorang warga ingin mengurus akte kelahiran dia harus melalui proses pelayanan yang panjang menelusuri hierarki kekuasaan. Bahkan, Ia harus juga mendatangi RT dan RW yang notabene bukan bagian dari birokrasi pemerintah. Ketika akhirnya orang tersebut berhasil menyelesaikan semua urusannya hingga kantor/dinas kependudukan/catatan sipil dia juga diminta dua orang saksi. Dalam proses penyelesaian izin usaha prosedur pelayanan menjadi jauh lebih kompleks.

Dalam proses perizinan usaha situasi menjadi lebih sulit diikuti karena warga proses pengurusan izin usaha melibatkan begitu banyak satuan birokrasi di pusat dan daerah. Dalam pemerintahan yang terfragmentasi proses perizinan sering harus melibatkan banyak satuan birokrasi yang umumnya memiliki ego sektoral yang tinggi. Walapun pemerintah sudah mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan pelayanan perizinan yang terintegrasi, namun proses perizinan usaha di daerah masih cenderung kompleks dan tidak kompetitif. Hal ini menjelaskan mengapa jumlah prosedur dan jumlah hari dalam pengurusan perizinan usaha di Indonesia lebih banyak dibandingkan dengan yang berlaku di negara-negara ASEAN lainnya.[5]

Indonesia juga masih menghadapi masalah yang kritikal dalam mewujudkan birokrasi dan pegawai ASN yang imparsial dan profesional. Instabilitas pemerintahan dan pelayanan publik sebagai akibat dari dinamika politik lokal amat sering terjadi. Sedangkan, pertumbuhan

---

[3]Lihat Sofian Effendi, 2013, *Indonesian Public Sector Governance in Asian Century,* A Paper Presented at National Seminar of the Institute of Public Administration Australia.

[4]Contoh sederhana dari kegagalan membentuk pemerintah berbasis *trust* adalah penerimaan PNS di mana semua pelamar harus menunjukkan surat keterangan catatan kepolisian untuk membuktikan bahwa mereka adalah warga negara yang baik. Mereka juga harus memiliki kartu kuning untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar pencari kerja. Pemerintah berbasis *distrust* mengharuskan warga dan pelaku usaha membuktikan mereka pada dasarnya "orang baik". Pola pikir seperti ini membuat interaksi antara pemerintah dan warganya menjadi sangat rumit dan mahal. Banyak energi pemerintah dan warganya hilang untuk sesuatu yang seharusnya dapat dihindari.

[5]Baca Dwiyanto, Agus, 2011. *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi,* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

ekonomi dan investasi membutuhkan stabilitas pemerintahan dan pelayanan. Intervensi politik dalam birokrasi yang terlalu jauh dan menguatnya aktivisme politik pegawai ASN menjadi kendala dalam upaya membentuk birokrasi dan pegawai ASN yang imparsial.

Integritas pejabat publik dan pegawai ASN juga masih menjadi kendala penting dalam membentuk pemerintah berkelas dunia. Terlepas dari keberhasilan upaya pemberantasan korupsi yang dipelopori KPK dalam beberapa tahun terakhir ini, data menunjukkan bahwa lebih dari 75% kepala daerah di Indonesia tersangkut masalah korupsi.[6] Birokrasi dan aparaturnya juga masih menjadi arena yang mempertemukan peluang dan kebutuhan perilaku korupsi. Hampir setiap tindakan korupsi terjadi melalui dan/atau melibatkan aparat birokrasi.

Melihat jarak yang cukup lebar antara sosok pemerintah Indonesia dari profil pemerintah berkelas dunia, maka tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mewujudkan pemerintah berkelas dunia masih cukup berat. Masih banyak pembenahan yang perlu segera dilakukan untuk mempercepat terwujudnya pemerintah berkelas dunia. Sedangkan pemerintah berkelas dunia amat diperlukan untuk mempercepat transformasi Indonesia menjadi kekuatan ekonomi dunia, negara yang berdaulat secara politik, dan bermartabat dalam tata-pergaulan dunia. Pertanyaannya adalah apa yang mesti dilakukan untuk mempercepat teruwujudnya pemerintah berkelas dunia.

B. Menata-ulang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pemerintah selama tiga tahun terakhir telah melaksanakan kebijakan reformasi birokrasi berdasar Perpres No. 81/2010. Dengan segala keterbatasannya, pelaksanaan reformasi birokrasi telah melahirkan beberapa hasil yang perlu dicatat. Di antaranya adalah keberhasilan pemerintah bersama DPR melahirkan UU No. 5/2014 yang dapat menjadi basis legal yang solid untuk memperbaiki praktik manajemen pegawai ASN. UU tersebut menjamin rekrutmen dan promosi pegawai ASN berbasis merit, kompetitif, dan fair. Catatan keberhasilan lainnya adalah perbaikan rekrutmen PNS yang lebih transparan, *fair*, dan non-diskriminatif.[7] Namun, pelaksanaan RB pada tingkat lembaga seperti kementerian dan lembaga non-kementerian (LPNK) umumnya tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Perubahan yang dihasilkan oleh reformasi birokrasi masih terbatas pada perbaikan renumerasi dan perubahan lain yang superfisial seperti penerapan catatan absensi kehadiran berbasis elektronik. RB belum mampu menghasilkan perubahan substansial dan kultural pada birokrasi pemerintah yang menjadi salah satu kondisi yang perlu bagi hadirnya pemerintah berkelas dunia.

Ada beberapa kelemahan mendasar dalam pelaksanaan kebijakan RB. Pertama, kebijakan RB menerapkan prinsip *one fits all* dengan mengharuskan setiap kementerian, lembaga, dan daerah (K/L/D) melakukan perbaikan pada 9 area perubahan sementara masalah dan kualitas

[6]Pernyataan Mendagri Gamawan Fauzi, Tempo.co.id, 24 Juli 2014.

[7]Walaupun dalam pelaksanaannya masih memiliki banyak kekurangan yang perlu diperbaiki namun pemerintah berhasil memperbaiki transparansi dan akuntabilitas proses rekrutasi PNS baru.

birokrasi di K/L/D berbeda-beda. Kedua, kebijakan RB menuntut K/L/D membuat dokumen yang begitu banyak dan tidak jelas peruntukannya sehingga energi mereka lebih banyak habis untuk menyiapkan dokumen daripada mengurus perubahan di instansinya masing-masing. Ketiga, kebijakan RB melalui pengelolaan 9 area perubahan lebih banyak menyentuh persoalan internal birokrasi daripada menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh warganya. Akibatnya, kebijakan RB teralineasi dari persoalan dihadapi warganya dan karenanya cenderung menjadi proyek pemerintah dan belum menjadi gerakan sosial.

Untuk mengoreksi kesalahan dalam pelaksanaan RB, maka pemerintah mendatang perlu menata ulang kebijakan RB. Untuk itu pemerintah perlu melakukan berbagai hal berikut: *Pertama*, pemerintah perlu mentransformasi kebijakan KB menjadi gerakan sosial. Hal ini dapat dilakukan dengan mengkaitkan reformasi birokrasi dengan penyelesaian masalah-masalah publik yang terjadi di lingkungannya, seperti perbaikan pelayanan publik, pemberdayaan penduduk miskin, dan pemberantasan korupsi. Perubahan yang dilakukan dalam birokrasi seharusnya ditentukan oleh kebutuhan untuk membantu warga menyelesaikan masalah-masalah publik yang dihadapinya. Dengan demikian kepemilikan warga terhadap RB menjadi semakin kuat dan dukungan terhadap program RB menjadi semakin besar pula.

Dengan mengkaitkan langsung RB dengan penyelesaian masalah publik di lingkungannya, maka pelaksanaan RB menjadi lebih kontekstual dan tidak lagi seragam antar K/L/D. Perbaikan kualitas birokrasi akan memiliki dampak langsung terhadap perbaikan kesejahteraan masyarakatnya. Kepedulian warga terhadap RB menjadi semakin tinggi dan upaya untuk menjadikan RB sebagai gerakan sosial akan terjadi dengan sendirinya.

Kedua, dengan mengembangkan program RB yang kontekstual, maka kebijakan RB di masa mendatang mesti harus fokus, substansial, dan kultural. K/L/D perlu fokus pada perbaikan kondisi birokrasi yang memiliki daya ungkit yang tinggi dan diperlukan untuk menjadikan birokrasi fungsional bagi masyarakatnya. Perubahan yang dilakukan juga harus substansial seperti perbaikan proses kerja, struktur kelembagaan, dan sikap dan perilaku mereka ketika berhubungan dengan warga dan pemangku kepentingan. Bahkan, pelaksanaan RB harus mampu menghasilkan perubahan kultural. Perubahan kultural penting karena banyak masalah birokrasi muncul karena adanya kultur birokrasi yang salah. Kultur yang salah itu membentuk *mindset* pegawai ASN lebih sebagai penguasa daripada sebagai pelayan masyarakat. Karena itu RB harus mampu mengubah orientasi birokrasi dari kekuasaan menjadi orientasi pada pelayanan. Untuk itu, perbaikan kualitas pelayanan dan kontribusi birokrasi terhadap penyelesaian masalah publik harus menjadi kriteria penting dalam menilai keberhasilan reformasi birokrasi.

Ketiga, kecenderungan pemerintah menempatkan kebijakan RB sebagai proyek dengan mendorong K/L/D untuk membentuk berbagai tim untuk melaksanakan kegiatan RB harus dihentikan. Program RB harus diinternalisasikan dalam struktur kelembagaan yang ada, utamanya di sekretariat jendral atau sekretariat utama. Internalisasi program RB dalam struktur kelembagaan yang ada memiliki efek ganda. Pertama, internalisasi tersebut akan

meningkatkan efektivitas program RB karena dalam praktiknya berbagai tim tersebut tidak memiliki otoritas dan alokasi anggaran yang jelas. Kedua, internalisasi tersebut juga dapat mendorong setiap K/L/D terbiasa mengelola perubahan dan perbaikan sistemik dalam institusinya dan menjadikannya sebagai *learning organization*.

C. Merampingkan Kelembagaan Pemerintah

Untuk membentuk pemerintah yang efisien, efektif, dan akuntabel pemerintah di masa mendatang perlu meninjau kembali kelembagaan pemerintah. Jumlah Kementerian, lembaga non-kementerian (LPNK), dan lembaga non-struktural sudah amat banyak dan cenderung membengkak sehingga mengganggu efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Kecenderungan pemerintah dan DPR melalui proses legislasi mengamanatkan pembentukan lembaga baru dalam rangka menyelesaikan masalah publik tertentu telah melahirkan banyak LPNK dan lembaga non-struktural baru, yang memiliki tumpang tindih fungsi satu dengan lainnya. Akibatnya, konflik dan tumpang tindih peran dan kegiatan antarlembaga pemerintah menjadi tak terhindarkan.

Dibandingkan dengan negara lain di dunia seperti Jepang, Korea Selatan, Cina dan negara maju lainnya, Indonesia memiliki struktur kelembagaan pemerintahan yang jauh lebih kompleks.[8] Di samping jumlah kementerian yang jauh lebih banyak, Indonesia juga memiliki jumlah LNPK dan lembaga non-struktural yang jauh lebih besar dengan masing-masing memiliki struktur yang gemuk. Anehnya, kementerian dan LPNK di Indonesia justru menjadi semakin gemuk strukturnya pasca pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Penyerahan urusan pemerintahan ke daerah ternyata tidak membuat kementerian dan lembaga memiliki struktur kelembagaan yang lebih ramping, tetapi justru menjadi semakin gemuk.[9]

Di pemerintahan daerah, jumlah kelembagaan pemerintah juga membengkak dalam dekade terakhir pasca pelaksanaan PP No. 41/2007[10]. Jumlah kelembagaan pemerintah di tingkat pusat dan daerah yang besar dengan fungsi yang tumpang tindih bukan hanya membuat biaya pemerintahan menjadi besar tetapi juga menurunkan efektivitas pemerintah. Di daerah, banyak pemerintah daerah yang lebih banyak menghabiskan anggarannya untuk

---

[8]Lihat laporan, Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan, Lembaga Administrasi Negara, "Kajian Desain Kelembagaan Pemerintah Pusat: Arsitektur Kelembagaan Kabinet 2014-2019", *Laporan Akhir*, Jakarta: 2013.

[9]Coba bandingkan struktur kelembagaan Kementerian Dalam Negeri, Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kesehatan sebelum dan setelah pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah semuanya mengalami penggemukan struktur. Direktorat jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (PUOD) di Kemdagri pasca pelaksanaan otonomi daerah mengalami pembengkakan menjadi Dirjen Otonomi Daerah, Dirjen Pemerintahan Umum, dan Dirjen Pembangunan Daerah.

[10]Sebagai ilustrasi Pemerintah Kota Pontianak sebelum pemberlakuan PP 41/2007 memiliki jabatan struktural sebanyak 370 jabatan, namun pasca pemberlakuan PP tersebut jumlah jabatan struktural menjadi lebih dari 900 jabatan. Lihat Dwiyanto, "Pembagian Urusan: Kerancuan Kebijakan dan Distorsi Implementasi dan Implikasi bagi Pelaksanaan Otonomi Daerah", Input Paper untuk DSF, World Bank, 2011.

membeyai birokrasi dan pegawainya daripada untuk mengurus warganya.[11] Hal ini tentu membuat akuntabilitas publik dari penyelenggaraan pemerintahan daerah itu dipertanyakan.

Pemerintah di masa mendatang perlu menata kembali dan melakukan perampingan kelembagaan di pusat dan daerah. Dengan mempertimbangkan amanat konstitusi, tantangan globalisasi, dan dinamika hubungan antara negara dengan mekanisme pasar dan masyarakat sipil, maka pemerintah yang akan datang perlu merumuskan kembali urusan dan peran pemerintah dalam kehidupan bangsa. Atas dasar itu, pemerintah perlu menata kembali struktur kelembagaan pemerintahan sehingga menjadi lebih solid, efisien, efektif, dan akuntabel. Struktur tersebut harus mampu menjawab kebutuhan bangsa dalam mewujudkan *public values* sesuai dengan amanat konstitusi, tetapi juga dapat membawa Indonesia menjadi lebih kompetitif di pasar global. Karena itu, struktur kelembagaan pemerintah harus benar-benar tepat fungsi dan tepat ukuran.

Untuk dapat menata kembali kelembagaan pemerintahan di pusat dan daerah, maka pemerintah mendatang perlu memiliki kantor kepresidenan (*executive office of the president*) yang kuat yang mampu memberi dukungan kepada presiden untuk mempercepat restrukturisasi kelembagaan pemerintah.[12] Upaya untuk menata-kembali dan merampingkan kelembagaan pemerintah selama ini mengalami kesulitan karena dipimpin oleh Menteri PAN dan RB yang memiliki kedudukan setara dengan Menteri lainnya. Keberhasilan Kementerian PAN dan RB dan Lembaga Administrasi Negara merampingkan struktur kelembagaanya tidak mampu mendorong kementerian dan LPNK lainya untuk mengambil langkah yang sama dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kelembagaannya. Untuk itu diperlukan tekanan yang lebih besar bukan hanya dari publik, yang merasa dirugikan dengan adanya pemerintahan yang tidak efisien dan tidak efektif tetapi juga dari kepemipinan nasional yang kuat dan peduli pada pembentukan pemerintahan yang efisien, efektif, dan akuntabel.

D. Memperkuat *Alignment* Modalitas Reformasi Sektor Publik

UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah meletakan basis legal yang cukup solid untuk mempercepat terbentuknya pemerintah berkinerja tinggi yang menjadi salah satu ciri penting dari pemerintah berkelas dunia. UU tersebut mengamanatkan penerapan prinsip meritokrasi dengan mewajibkan K/L/D untuk melakukan promosi terbuka untuk jabatan pimpinan tinggi (eselon II dan I). Pengangkatan pejabat tersebut dilakukan melalui seleksi

[11]Secara teoretis pemerintah dibentuk untuk melayani kebutuhan warganya melalui penyelenggaran pelayanan publik, namun karena anggaran daerah sebagian besar dihabiskan untuk membiayai birokrasi, maka pemerintah daerah gagal untuk memenuhi janjinya dan amanat pembentukannya.

[12]Pengalaman banyak negara di dunia, termasuk reformasi kelembagaan di AS era Presiden Clinton, penataan kelembagaan umumnya dilakukan oleh presiden dan atau wakil presiden. Clinton membentuk *National Performance Review* yang dipimpin oleh Wakil Presiden Al Gore dan berhasil melakukan perampingan kelembagaan dan birokrasi pemerintah yang memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di AS.

terbuka oleh panitia seleksi independen dan diawasi pelaksanaannya oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). UU tersebut juga mendorong penerapan manajemen kinerja dan penerapan *human capital management* yang lazim dilakukan di negara-negara maju, anggota OECD.

Yang perlu dilakukan adalah memastikan bahwa pemerintah membuat peraturan pelaksanaan dari UU tersebut sesuai dengan semangat dari pembentuk UU ASN, sehingga pelaksanaan UU tersebut benar-benar mampu mempercepat transformasi menuju pemerintah berkelas dunia. Sudah banyak produk hukum yang cukup progresif tetapi karena peraturan pemerintah untuk melaksanakan UU itu tidak dibuat, mengalami distorsi, dan atau kualitas implementasinya buruk, maka berbagai produk hukum tersebut tidak mampu membawa banyak perbaikan. Untuk itu, pengawalan terhadap pembuatan peraturan pelaksanaan UU ASN dan implementasinya penting dilakukan.

Pemerintah juga perlu melakukan *alignment* antara pengaturan yang ada di UU ASN, pelayanan publik, UU Pemerintah Daerah (yang revisinya sedang dibahas di DPR), dan UU Tipikor untuk mengoptimalisasikan manfaat dan efek dari berbagai pembaruan kebijakan dan regulasi tersebut bagi percepatan reformasi sektor publik. Selama ini berbagai upaya reformasi kebijakan cenderung diperlakukan secara *fragmented* sehingga efek dari pelaksanaan reformasi kebijakan cenderung terbatas. *Alignment* antara modalitas untuk reformasi birokrasi perlu dilakukan untuk memastikan pemberlakuan prinsip meritokrasi dalam rekrutmen dan promosi pejabat publik, terbentuknya pejabat publik yang berintegritas tinggi, dan birokrasi pemerintah yang imparsial.

E. Pembentukan Kader Pemimpin ASN

Untuk membentuk pejabat publik yang profesional, berintegritas tinggi, dan memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, pemerintah perlu segera membentuk sekolah kader calon pimpinan pegawai ASN. Selama ini pemerintah cenderung membiarkan para pegawai ASN membentuk dirinya sendiri atau membiarkan para pegawai ASN dibentuk oleh lingkungan birokrasinya. Dengan lingkungan birokrasi yang korup, berorientasi pada *status quo*, dan memiliki budaya kerja yang rendah, maka mudah dipahami kalau kita memiliki kualitas pegawai ASN yang rendah. Tidak mengherankan pula jika birokrasi pemerintah mengalami defisit pemimpin perubahan. Sedangkan pemerintah dan sektor publik pada umumnya membutuhkan pemimpin birokrasi yang mampu berinovasi dan membawa perbaikan secara berkelanjutan dalam rangka mengantisipasi perubahan lingkungan stratejik, baik domestik ataupun global.

Sekolah kader dibentuk untuk menghasilkan pemimpin ASN yang memiliki pandangan "wh*ole-of- government",*[13] berwawasan kebangsaan yang kuat, dan memiliki jiwa kepeloporan,

[13]Pandangan *whole-of- government* umumnya dikembangkan di negara-negara maju anggota OECD untuk memastikan bahwa para pemimpin birokrasi dapat membaca masalah publik secara utuh, bebas dari pandangan sempit sektor (*silo mentality*) sehingga memiliki pemahaman yang tepat, dan mampu mengambil diskresi yang tepat untuk memperjuangkan kepentingan publik.

dan mampu memberi keteladanan dalam penerapan prinsip dan nilai-nilai profesi ASN. Berbeda dengan sekolah atau perguruan tinggi kedinasan yang bersifat sektoral dan disiapkan untuk memenuhi kebutuhan praktis dari masing-masing kementerian dan lembaga non-kementerian, sekolah kader merekrut para PNS terbaik, lulusan S1 terbaik dari berbagai perguruan tinggi, dan memiliki potensi kepemimpinan tinggi untuk disiapkan menjadi calon pemimpin di berbagai kementerian lembaga, dan daerah. Kader pemimpin ASN dididik selama 2 (dua) tahun melalui proses pendidikan yang berbasis pengalaman sehingga mereka memiliki karakter kebangsaan yang kuat dan mampu menjadi pemimpin yang memiliki jiwa kepeloporan dan keteladanan.

Keberadaan sekolah kader ini penting untuk mengatasi defisit kepemimpinan transformatif di kementerian, lembaga, dan daerah. Kualitas kepemimpinan selama ini terbukti memiliki efek yang sangat besar terhadap kinerja kementerian, lembaga, dan daerah. Pemimpin yang memiliki integritas yang tinggi, peduli pada kepentingan publik, dan memiliki jiwa kepeloporan terbukti banyak menghasilkan inovasi dan kinerja yang tinggi. Kementerian, lembaga, dan daerah yang memiliki kepemimpinan transformatif cenderung memiliki kinerja yang tinggi dan mampu melakukan berbagai macam inovasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.

Di samping melalui sekolah kader, percepatan pembentukan pemimpin transformatif di sektor publik dilakukan melalui reformasi pelatihan kepemimpinan untuk pejabat struktural, dari eselon IV sampai dengan eselon I. Selama ini pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (diklatpim) tidak dirancang secara sistematis untuk membentuk pemimpin transformatif. Mulai tahun ini LAN mereformasi diklatpim menjadi upaya untuk membentuk pemimpin transformatif di mana pejabat struktural yang mengikuti diklatpim harus menghasilkan inovasi dalam tupoksinya masing-masing sebagai produk dari pembelajaran. Penilaian keberhasilan dari keikutsertaan dalam diklatpim dinilai sebagian besar dari keberhasilannya dalam mengelola perubahan.

Dalam diklat kepemimpinan transformatif ini proses pembentukan kapasitas kepemimpinan dilakukan melalui proses pembelajaran baik di dalam kelas ataupun di instansinya masing-masing. Pembelajaran di instansi melibatkan pimpinan instansi sebagai mentor, kolega, dan anak buah sehingga manfaat dari diklatpim tidak hanya dinikmati oleh peserta tetapi juga oleh pimpinan dan kolega. Efek dari diklat kepemimpinan bisa menyebar sehingga pengaruhnya terhadap upaya pembentukan pemimpin transformatif menjadi lebih luas.

Lebih dari itu, dengan mewajibkan setiap peserta melakukan inovasi penyelenggaraan diklatpim juga dapat memperbesar arus perubahan yang terjadi dalam instansi pemerintah. Dengan lebih dari 25 ribu peserta diklatpim per tahun di seluruh kementerian, lembaga, dan daerah, maka diklatpim akan dapat memperbesar arus reformasi di sektor publik, utamanya di instansi pemerintah.

F. Pembentukan Generasi Baru Pegawai ASN

Upaya membentuk pegawai ASN yang profesional dapat juga dilakukan melalui pelatihan. Sayangnya, pelatihan untuk pegawai ASN selama ini kurang memperoleh perhatian dari pemerintah.[14] *Training rate* pegawai ASN di Indonesia amat rendah, rata-rata 26 tahun seorang pegawai di Indonesia memiliki kesempatan untuk mengikuti satu kali pelatihan.[15] Sedangkan di negara-negara maju yang memiliki pemerintahan berkelas dunia seperti Singapura, Korea Selatan, Inggris, dan Ausralia pemerintah mengharuskan pegawai ASN mereka minimal terlibat dalam pelatihan antara 5- 10 hari. Di Singapura dan Korea Selatan PNS minimal per tahun terlibat dalam kegiatan pelatihan selama 100 jam. Di Inggris dan Australia pegawai ASN terlibat setidaknya 5 hari dalam satu tahun. Rendahnya kepedulian pemerintah terhadap pelatihan ASN membuat upaya untuk percepatan terbentuk pemerintah berkelas dunia menjadi semakin sulit diwujudkan.

Untuk meningkatkan kontribusi pelatihan pegawai ASN bagi pembentukan pemerintah berkelas dunia lembaga administrasi negara telah melakukan serangkaian upaya untuk mereformasi pelatihan aparatur sipil negara. Salah satu di antaranya, LAN mereformasi pelatihan pra-jabatan menjadi upaya untuk membentuk generasi baru pegawai ASN yang diperlukan bagi adanya pemerintah berkelas dunia. Generasi baru pegawai ASN harus memiliki karakter yang kuat sebagai pemegang profesi, sebagai pejabat publik yang harus tunduk pada standar etika publik yang tinggi, dan sebagai pilar kesatuan bangsa (*the guardian of the state*). Untuk membentuk generasi baru ASN yang memiliki ciri-ciri tersebut, maka pembelajaran dalam pelatihan pra-jabatan tidak bisa lagi dilakukan secara klasikal, tetapi harus berbasis pengalaman dalam mengaktualisasikan nilai-nilai yang mendasari pembentukan ketiga karakter tersebut. Melalui proses pembelajaran berbasis pengalaman dengan menggunakan metoda kasus calon pegawai ASN akan dibentuk kompetensi kognisi, afeksi, dan psikomotorik sehingga mereka dapat membangun kompetensi sebagai pemegang profesi, pejabat publik, dan pilar kesatuan bangsa.

Pelatihan pra-jabatan dilakukan sebelum pegawai ASN bekerja di instansi pemerintah tertentu atau setidak-tidaknya pada awal masa kerjanya. Dengan membawa mereka mengikuti pelatihan pra-jabatan diharapkan karakter mereka sebagai pemegang profesi, pejabat publik, dan pilar kesatuan bangsa bisa dibentuk secara lebih efektif. Selama ini PNS mengikuti pelatihan pra-jabatan setelah mereka bekerja selama 1-2 tahun. Dalam situasi seperti itu, karakter mereka sudah dibentuk oleh lingkungan birokrasinya masing-masing. Jika mereka memiliki lingkungan birokrasi yang salah, maka lingkungan akan membentuk karakter yang salah pada PNS.

---

[14]Kurangnya perhatian ini bisa dilihat dari kecilnya anggaran yang dialokasikan, tidak adanya keterkaitan antara keterlibatan dalam pelatihan dengan perencanaan karier, dan rendahnya apresiasi terhadap hasil pelatihan.

[15]Angka ini diperoleh dari data yang dilaporkan dalam SIDA (Sistem Informasi Diklat Aparatur, LAN) karena belum semua data dilaporkan ke SIDA angka ini mungkin tidak representatif mewakili populasi. Namun angka ini dapat memberi gambaran tentang rendahnya akses PNS untuk mengikuti pelatihan.

Dengan membentuk karakter yang kuat pada pegawai ASN yang baru direkrut diharapkan akan muncul generasi baru pegawai ASN yang lebih baik kualitas dan integritasnya. Pembentukan pemerintah berkelas dunia bukan hanya membutuhkan birokrasi yang sehat, efisien, dan efektif tetapi juga kualitas pegawai ASN yang lebih handal, dengan integritas yang tinggi, dan wawasan kebangsaaan yang kuat. Jika pemerintah mendatang mampu melakukan keduanya, maka cita-cita untuk membentuk pemerintahan berkualitas dunia bukan hanya mimpi disiang bolong tetapi menjadi keniscayaan.

G. Kesimpulan

Untuk mewujudkan pemerintah berkelas dunia yang mampu membawa Indonesia menjadi kekuatan ekonomi dunia dan mentransformasi sektor publik menjadi lebih kompetitif, maka pemerintah Indonesia mendatang perlu segera mengambil langkah strategik untuk menata kembali struktur kelembagaan pemerintahan agar menjadi lebih solid, efisien, dan efektif. Untuk itu diperlukan kepemimpinan yang kuat dan visioner yang berani mengambil tindakan yang tidak populer untuk membentuk kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Pengalaman selama ini penataaan kelembagaan kementerian dan LPNK dapat dilakukan tanpa harus menimbulkan gejolak dan resistensi internal yang berarti. Karena itu, penataaan kelembagaan pemerintahan sebenarnya dapat dilakukan.

Pemerintah mendatang juga perlu mengembalikan kebijakan reformasi birokrasi ke jalur yang tepat dengan mengkaitkan reformasi birokrasi secara langsung dengan misi birokrasi untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan/atau menyelesaikan masalah publik, seperti pemberdayaan penduduk miskin, pemberantasan perilaku korupsi, dan masalah-masalah lainnya yang menjadi perhatian publik. Reformasi birokrasi dirancang bukan untuk birokrasi itu sendiri, tetapi untuk memastikan birokrasi mampu memberikan kontribusi terhadap penyelesaian masalah publik. Reformasi birokrasi karena itu harus kontekstual, fokus pada pemenuhan kebutuhan publik, dan menyentuh problema kultural yang selama ini menghambat kinerja birokrasi.

Untuk mempercepat transformasi menuju pemerintah berkelas dunia, pemerintah perlu mempercepat terbentuknya kepemimpinan transformatif dalam lingkungan ASN. Kepemimpinan transformatif itu dapat diwujudkan melalui pembentukan sekolah kader yang memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, jiwa kepeloporan yang tinggi, mampu menunjukkan keteladanan, dan memiliki kemampuan bertindak berdasarkan perspektif *"whole-of-government"* dan bebas dari belenggu *silo mentality* yang selama ini mencirikan *mindset* umumnya pegawai ASN. Pembentukan kepemimpinan transformatif juga dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan berbasis eksperensial di lingkungan ASN. Pemerintah mendatang juga perlu memberi dukungan yang konkret bagi upaya peningkatan kapasitas pegawai ASN untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara Asia lainnya. *Training rate* yang rendah yang dimiliki pegawai ASN tidak memungkinkan mereka untuk memberi kontribusi dalam pembentukan pemerintah berkelas dunia. Apa pun yang dilakukan untuk

membenahi kelembagaan dan birokrasinya, tanpa diikuti dengan peningkatan kompetensi dan profesionalisme pegawai ASN, cita-cita untuk membentuk pemerintah berkelas dunia amat sulit diwujudkan.

Daftar Bacaan

Dwiyanto, Agus. "Pembagian Urusan: Kerancuan Kebijakan dan Distorsi Implementasi dan Implikasi bagi Pelaksanaan Otonomi Daerah". *Input Paper* untuk DSF, World Bank, 2011.

Dwiyanto, Agus. *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Effendi, Sofian. *Indonesian Public Sector Governance in Asian Century,* A Paper Presented at National Seminar of the Institute of Public Administration Australia, 2013.

Oberman, Raoul, Richard Dobbs, Arief Budiman, Fraser Thomson, Marte Rosse, *"The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia's Potential"*, McKinsey Global Institute, September 2012.

Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan, Lembaga Administrasi Negara, "Kajian Desain Kelembagaan Pemerintah Pusat: Arsitektur Kelembagaan Kabinet 2014-2019", *Laporan Akhir*, Jakarta: 2013.

Tempo.co.id, 24 Juli 2014.

MEMANTAPKAN REFORMASI ADMINISTRASI UNTUK MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DEMOKRATIS DAN PEMBANGUNAN BERKEADILAN

Oleh:

Prof. Dr.rer. publ. Eko Prasojo, SIP., Mg.rer.publ[1]

A. Pendahuluan

Dalam berbagai studi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional, Indonesia dan beberapa negara di Asia telah ditabalkan memiliki pertumbuhan ekonomi dan potensi pertumbuhan yang sangat mengagumkan pada masa depan. **Asian Development Bank** (ADB) dalam publikasinya tahun 2011 yang berjudul "*ASIA 2050: Realizing the Asian Century*" menyebutkan bahwa negara-negara Asia yaitu **Cina, India, Indonesia, Thailand,** dan **Malaysia** sedang menuju kemakmuran dengan GDP per kapita setara dengan negara Eropa dan Amerika. ADB memperkirakan pada tahun 2050, *Gross Domestic Products* (GDP) negara-negara tersebut mencapai USD$ 174 Trilliun atau 90% dari GDP Asia. Bahkan sejak krisis ekonomi berat tahun 1997-1998, Indonesia berhasil mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan, sehingga tahun 2012 menjadi negara dalam urutan 16 dunia dengan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 1,139 Miliar Dolar Amerika (*CIA, World Factbook, 2013*). Indonesia bahkan diperkirakan akan menjadi negara terbesar ketujuh dalam pembangunan ekonomi pada tahun 2030 sebagaimana terdapat pada laporan yang berjudul *The Archipelago Economy: Unleashing Indonesian's Potential.* (*McKinsey Global Institute, 2012*).

Selain pertumbuhan ekonomi tersebut, Indonesia juga memiliki faktor pertumbuhan demografi (bonus demografi) yang menguntungkan. Pada tahun 2010 penduduk Indonesia yang berusia produktif (15-64 tahun) mencapai 67%. Diperkirakan pada tahun 2030 penduduk produktif tersebut bahkan akan mencapai 192,1 juta atau 70% dengan tingkat

[1] *Dosen FISIP UI, saat ini juga diberi amanah sebagai Wakil Menteri PAN dan RB.*

ketergantungan penduduk yang menjadi tanggungan paling rendah, yaitu 46 tanggungan untuk 100 orang yang bekerja.

Berbagai prediksi tersebut sejatinya seperti sekeping uang yang memiliki dua sisi. Hal tersebut tentunya merupakan kesempatan yang harus dapat dimanfaatkan oleh Indonesia. Jika tidak, maka sebaliknya Indonesia akan terperangkap dalam jebakan negara-negara berpenghasilan menengah (*middle income trap*) atau mungkin kembali berpenghasilan rendah. Bila kualitas pendidikan, kesehatan dan pembangunan tidak kita tingkatkan, maka bonus demografi yang kita miliki bahkan akan berbalik menjadi malapetaka bagi negeri dan bangsa ini. Di mana penduduk produktif dalam jumlah yang sangat besar akan menjadi beban bagi negara karena tingkat pendidikan dan kesehatan mereka yang rendah, dan tidak mampu berkompetisi dengan penduduk produktif dari negara-negara lainnya.

Beberapa kecenderungan tersebut telah pula diindikasikan oleh beberapa hasil studi lembaga-lembaga internasional. *Survey Global Competitiveness Index* oleh **World Bank** menunjukkan kinerja pemerintahan (*governance*) yang tidak cenderung membaik sejak tahun 2008 sampai tahun 2012. Bahkan indikator efektivitas pemerintahan (*government effectiveness*) mengalami penurunan dari tahun 2008 ke tahun 2012. Demikian juga kontrol dan pemberantasan korupsi tidak mengalami perbaikan yang signifikan. Bahkan dalam lima tahun terakhir tiga faktor utama sebagai penghambat investasi di Indonesia adalah birokrasi yang tidak efisien, korupsi yang merajalela dan pembangunan infrastruktur yang tidak memadai (*The Global Competitiveness Report, World Economic Forum, 2013*). Memang rangking *doing bussiness* Indonesia mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun lalu rangking 50 menjadi rangking 38 pada tahun 2014, akan tetapi berbagai faktor yang memengaruhinya tidak mengalami perubahan.

Efektivitas pemerintahan dan kontrol terhadap korupsi merupakan faktor kritikal dan stratejik yang akan menentukan prediksi berbagai lembaga terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2030. Pembangunan ekonomi tanpa disertai dengan pembangunan kelembagaan administrasi/birokrasi merupakan hal yang sangat sulit diwujudkan. Kunci sukses dan pentingnya memberikan komitmen pada reformasi administrasi ini didasarkan pada fakta: (1) bahwa keberhasilan pembangunan di beberapa negara, seperti *Korea* dan *China* terletak pada usaha sistematis dan sungguh-sungguh untuk memperbaiki sistem, struktur dan budaya dalam birokrasi, dan (2) bahwa kelembagaan birokrasi merupakan faktor dinamis yang sangat strategis dalam semua aspek pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan.

Reformasi administrasi/sektor publik telah lama dipandang sebagai faktor pengungkit penting dalam pembangunan suatu bangsa. Bahkan bagi negara-negara yang telah maju sekalipun, reformasi administrasi merupakan proses yang tidak berhenti (*never ending process*). Hal ini disebabkan karena tuntutan lingkungan strategis, seperti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, globalisasi, serta harapan masyarakat terhadap kinerja pemerintah terus berkembang, sejalan dengan perkembangan dan dinamika masyarakat. Pemerintah

tidak bisa tinggal diam atas kondisi administrasi negara yang lamban, berbelit-belit, sangat tidak efisien, tidak efektif, tidak akuntabel dan tidak transparan. Demikian pula tuntutan eksternal dalam bentuk globalisasi menyebabkan persaingan negara semakin ketat. Hanya negara yang memiliki sistem administrasi negara yang efisien dan efektif dapat bersaing dengan negara-negara lain. Oleh sebab itu, *public sector reform* atau *public management reform* yang merupakan transformasi dari *administrative reform* (Caiden: 1991) telah menjadi suatu gerakan global di seluruh negara. Gerakan ini disebut sebagai *Global New Public Management* (Ingraham: 2001; Pollit: 2000). Dapat dikatakan, kemajuan yang telah diperoleh tiga negara raksasa di Asia yaitu Jepang, Cina dan Korea saat ini sebenarnya merupakan hasil dari proses panjang reformasi administrasi atau juga sering disebut reformasi sektor publik.

Di Korea, reformasi administrasi/sektor publik menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi. **Pan Suk Kim**, salah satu pakar Administrasi Publik Korea menyatakan, *"many researchers generally accept that the modern Japan and modern Korea was bureaucracy-led and such a model has worked pretty well in the past"* (Kim: 2002). Berbagai hal telah dilakukan di Korea untuk membentuk sistem administrasi yang efisien, efektif dan profesional. Perubahan ini dilakukan meliputi berbagai hal mulai struktur organisasi, proses bisnis, kompetensi sumber daya manusia, budaya dan integritas, hingga pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Keseriusan Korea Selatan melakukan reformasi sektor publik ini dimulai sejak zaman Presiden **Roh Tae Woo** (1988-1993) hingga sekarang. Beberapa hal penting yang dilakukan oleh Presiden Woo pada masa itu adalah deregulasi dan simplikasi terhadap 172 peraturan perundang-undangan, restrukturisasi pemerintah pusat dan reformasi terhadap berbagai prosedur administrasi pemerintahan. Pada saat yang sama juga dilakukan penguatan etika terhadap aparatur negara di Korea yaitu melalui pendirian beberapa lembaga pengawas seperti *civil service property commission* yang mengawasi harta kekayaan pegawai dan pejabat pemerintah, *civil service gift commission* yang mengawasi pemberian hadiah terhadap pegawai dan pejabat pemerintah serta pengawasan terhadap etika pegawai dan pejabat pemerintah.

Pada masa pemerintahan Roh Tae Woo juga dibentuk *Civil Service Commission* yang bertugas untuk mengawal sejumlah reformasi kepegawaian. Pada masa **Kim Dae Jung** diperkenalkan suatu rencana yang agresif untuk mengurangi struktur sektor publik dan mengurangi jumlah pegawai negeri sebesar 19% antara tahun 1998-2000. Pada saat yang sama sistem pengisian jabatan struktural dilakukan secara terbuka untuk 140 posisi, termasuk 20% posisi setingkat direktur. Sedangkan pada masa pemerintahan **Roh Moo-Hyun** (2003-2008) dilakukan reformasi sektor publik dengan membuka pengisian jabatan-jabatan tinggi di kementerian untuk dikompetisikan dan terjadinya pertukaran pejabat antar kementerian untuk mempromosikan transparansi dalam sistem administrasi. Pada tahun 2004 Korea Selatan membuka kompetisi pengisian jabatan untuk 30,6% posisi jabatan struktural. Perubahan pengisian jabatan dari yang bersifat tertutup menjadi bersifat terbuka merupakan suatu perubahan yang radikal dalam sistem administrasi, sebagaimana pula

terjadi di beberapa negara lain yang menjalankan reformasi administrasi. Sistem penggajian juga dilakukan perubahan dengan memberikan penghargaan (*reward*) kepada 10% pejabat tinggi terbaik di Kementerian dengan *annual bonus equal to maximum* 200% dari penghasilan bulanan, dan memberikan penalti bagi mereka yang berada di *the bottom* 10%.

Di Cina, pemerintah melakukan perubahan radikal atas nilai dasar dan cara-cara bekerjanya semua penyelenggara negara. Perubahan budaya ini dilakukan dengan komitmen politik yang sangat tinggi dari pimpinan tertinggi negara atas semua kader Partai Komunis tentang nilai-nilai kemajuan yang harus dicapai oleh Cina dan menghentikan semua cara-cara lama yang tidak kondusif dalam mengelola negara. Hal ini mungkin lebih mudah dilakukan di Cina karena sistem partai politik yang tunggal, serta kesatuan komando yang kuat dalam politik, ekonomi maupun birokrasi.

Kebangkitan Cina dilakukan oleh **Deng Xiao-Ping** yang mementingkan reformasi administrasi/sektor publik secara menyeluruh. Komitmen perubahan Deng terhadap administrasi ini dinyatakan dalam pidatonya dalam sidang Konggres Rakyat Cina yang sangat terkenal. *"Streamlining organization is a matter of great importance. In fact, it constitutes a revolution. If we fail to carry out this revolution, if we let the present over-staffed and overlapping party and state organization stay as they are – without clearly defined duties and with many incompetent, irresponsible, lethargic, undereducated, and ineffiecient staff member, we ourselves will not be satisfied and we will not have the support of lower cadre, much less of the people"*. Deng juga menyatakan bahwa *"Saya tidak peduli apakah kucing hitam atau kucing putih, asalkan kucing itu bisa menangkap tikus, dia kucing yang baik dan berguna."*

Beberapa langkah yang diambil oleh **Deng Xiao-Ping** adalah memangkas lembaga pemerintah dari 100 menjadi 61, melakukan restrukturisasi administrasi yang lebih responsif bagi pembangunan ekonomi, mempensiunkan 30.000 kader komunis dari birokrasi yang menganggu kinerja, depolitisasi administrasi, memperkuat independensi perusahaan negara, mengirim anak-anak muda ke sekolah dan universitas terbaik di luar negeri atas rencana dan biaya pemerintah, memperkuat fungsi-fungsi pemerintahan melalui kejelasan *job responsibilities* untuk setiap unit dan individu, menyeleksi calon-calon pegawai yang terbaik, berbakat dan memiliki kompetensi, memperbaiki sistem pensiun, serta memperkuat sistem pelatihan dan sekolah kader. Pada tahun 1998 Cina kembali melakukan perampingan organisasi pemerintah pusat dengan mengurangi kementerian dari 40 menjadi 29 dalam rangka mengurangi beban pegawai negeri dan perubahan fungsi pemerintah pusat, serta menggabungkan 15 kementerian industri menjadi satu kementerian.

Kesamaan karakteristik Korea dan Cina dalam melakukan reformasi administrasi adalah pengisian jabatan-jabatan dalam birokrasi oleh lulusan-lulusan terbaik universitas dengan menggunakan seleksi yang transparan, terbuka dan objektif. Bahkan beberapa literatur menyebutkan bahwa *"if you deal with Korean and Chinesse bureaucracy, you deal with 1% of the best people in China and Korea"*. Di Indonesia, hal ini terjadi sebaliknya. Bahkan sejak tahun 2005 pemerintah Indonesia telah mengangkat lebih dari 896.000 PNS tanpa tes masuk ke

dalam berbagai posisi birokrasi. Selain itu, reformasi administrasi di Korea dan di Cina juga ditandai oleh upaya untuk membuat efisien struktur organisasi dan belanja birokrasi, serta penguatan dan penguatan nilai-nilai integritas, heroisme, nasionalisme dan patriotisme aparatur negara dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Seorang kawan dari Korea menyatakan bahwa Indonesia dan Korea memiliki beberapa kesamaan masalah dalam pembangunan, satu hal yang mungkin bisa membedakan kedua negara, adalah bahwa Korea membangun budaya dan mental model untuk menjunjung tinggi integritas dan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi. Lebih dari itu, keberhasilan Korea dan Cina melakukan reformasi administrasi/sektor publik juga dipengaruhi komitmen dan kesadaran kolektif yang tinggi dari para pejabat politik bahwa reformasi administrasi/ sektor publik merupakan suatu keharusan dalam berbagai sektor pembangunan.

Reformasi administrasi menjadi topik diskusi dan agenda pembangunan di seluruh belahan dunia. Bahkan sejak tahun 1883, Amerika Serikat telah menyadari pentingnya membangun aparatur negara yang berbasis prinsip dan sistem merit dengan dikeluarkannya *Pendelton Act*, yang mengatur seleksi pegawai negara berdasarkan tes yang kompetitif dan melarang pengangkatan dan pemberhentian pegawai negara berdasarkan afiliasi politik dan kedekatan hubungan. Hampir 125 tahun kemudian, kondisi ini juga masih terjadi di Indonesia. Gerakan reformasi administrasi secara global dan masih terjadi sejak tahun 1980-an tatkala Presiden **Ronald Reagan** dari Amerika Serikat dan Perdana Menteri **Margareth Tatcher** dari Ingris meluncurkan program revitalisasi administrasi negara dan pengurangan peran negara melalui metode privatisasi. Kebijakan yang pada mulanya dipicu oleh krisis keuangan negara untuk pembiayaan pemerintahan dan pelayanan publik ini berlanjut hingga akhirnya melahirkan *Gobal New Public Management*, suatu perubahan mendasar dalam sistem administrasi negara yang lebih mengedepankan efisiensi dan penggunaan metode-metode privat dalam mengelola negara. Soal reformasi administrasi ini Indonesia dapat dikatakan menjadi salah satu negara yang lambat melakukan gerakan perubahan, bahkan dibandingkan dengan negara-negara ASEAN.

B. Problem Administrasi Negara Indonesia Kekinian

Di Indonesia, sistem administrasi negara yang menjadi pilar pelayanan publik menghadapi masalah yang sangat fundamental. *Pertama*, sebagai fakta sejarah bangsa sistem administrasi yang sekarang diterapkan merupakan peninggalan pemerintah kolonial yang juga memiliki dasar-dasar hukum dan kepentingan kolonial. Struktur birokrasi, norma, nilai dan regulasi yang ada sekarang masih berorientasi pada pemenuhan kepentingan penguasa daripada pemenuhan Hak Sipil warga negara (*lihat Thoha: 2003*). Tidak mengherankan jika struktur dan proses yang dibangun merupakan instrumen untuk mengatur dan mengawasi perilaku masyarakat sebagai pelayan, bukan sebaliknya untuk mengatur pemerintah dalam tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Misi utama administrasi negara dengan paham kolonial tersebut adalah untuk mempertahankan kekuasaan dan mengontrol perilaku individu.

Ketidakmampuan pemerintah sejak kemerdekaan RI untuk melakukan perubahan struktur, norma, nilai dan regulasi yang berorientasi kolonial tersebut telah menyebabkan gagalnya upaya untuk merespons berbagai perubahan lingkungan strategis, kebutuhan serta harapan masyarakat. Kualitas dan kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan publik masih jauh dari harapan. Masih belum tercipta budaya pelayanan publik yang berorientasi kepada kebutuhan pelanggan (*service delivery culture*). Sebaliknya, yang terbentuk adalah obsesi para birokrat dan politisi untuk menjadikan birokrasi sebagai lahan pemenuhan hasrat dan kekuasaan (*power culture*). Hal ini diperparah dengan *culture incorruptability* yang belum terbentuk di kalangan birokrat kita. Karena itulah, kekecewaan masyarakat terhadap birokrasi terus terjadi dalam kurun waktu yang lama sejak kita merdeka. Kondisi ini tentu akan menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat (*public trust*) kepada pemerintah.

Problem birokrasi di Indonesia juga menyangkut kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia. Hal ini disebabkan oleh proses rekrutmen dan promosi jabatan yang tidak berbasis kepada meritokrasi, melainkan pada hubungan-hubungan pertemanan, keluarga, dan politik. Sistem perekrutan dan promosi yang demikian itu telah menyebabkan tumbuh suburnya budaya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang sangat kental dalam birokrasi. Selain itu, kualitas rekrutmen yang sangat buruk telah menyebabkan gejala *overstaff* dan *understaff* yang masif. Banyaknya jumlah PNS yang tersedia ternyata tidak diikuti dengan kualifikasi, kompetensi dan kapabilitas yang diperlukan. Sebagai contoh, Indonesia membutuhkan lebih kurang 48.000 tenaga auditor yang tersertifikasi, tetapi saat ini yang tersedia hanya 6000 auditor. Demikian pula kita membutuhkan 42.000 perencana tersertifikasi, tetapi kita hanya memiliki 1.200 perencana. Kita juga menghadapi masalah redistribusi dan kualitas dosen dan guru, terutama di daerah-daerah timur Indonesia.

Dalam hal struktur organisasi, administrasi negara Indonesia tampaknya mengalami pembesaran yang terus-menerus. Sistem pemerintahan desentralistik yang kita jalankan sejak tahun 2001 (berdasarkan UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah) dengan memberikan kewenangan yang besar kepada pemerintah daerah, tidak diikuti dengan perampingan struktur di tingkat pemerintah pusat. Justru sebaliknya, yang terjadi adalah pembengkakan terus-menerus struktur internal kementerian dan jumlah lembaga-lembaga non kementerian (LPNK) maupun Lembaga Non Struktural (LNS). Struktur yang tambun –dengan 34 Kementerian, 28 LPNK, dan 88 LNS- di pusat bukan hanya tidak sesuai dengan semangat pemerintahan yang desentralistik, tetapi telah menyebabkan inefisiensi yang sangat tinggi. Penyusunan program kerja dan kegiatan sering kali tidak didasarkan pada kinerja *outcome* dan kinerja *impact*. Berbagai program juga tumpang tindih. Terlalu banyak kementerian dan lembaga yang bertanggung jawab terhadap suatu program pembangunan, tetapi minus akuntabilitas. Meskipun sejumlah undang-undang (UU No. 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara) sudah menetapkan penganggaran berbasis kinerja, tetapi dalam praktiknya masih sangat sulit diwujudkan keselarasan perencanaan dan pengganggaran yang berbasis kinerja.

Gemuknya struktur organisasi ini menyebabkan belanja pegawai yang tinggi sebesar 241,1 triliun pada tahun 2013, meningkat hampir 90% selama 5 (lima) tahun yaitu sebesar 127,7 triliun pada tahun 2009. Bukan hanya angka absolut yang mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi juga angka persentase dibandingkan dengan total belanja dalam APBN. Total belanja pegawai tahun 2013 ini sebesar 21,2% dari total belanja APBN. Angka belanja pegawai ini semakin besar pada tahun 2014 menjadi 276,7 triliun atau naik sebesar 18,8%. Perlu dicatat bahwa kenaikan belanja pegawai ini tidak diikuti dengan peningkatan produktivitas pemerintahan dan pelayanan.

Di sektor perundang-undangan, sistem administrasi publik kita juga dihadapkan pada berbagai disharmoni baik secara horizontal antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, maupun secara vertikal antara undang-undang dengan peraturan pelaksanaan hingga peraturan daerah. Otonomi daerah telah menyebabkan lahirnya berbagai peraturan daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat. Dari total 13.500 Perda yang sudah dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri, 3000 di antaranya sudah dibatalkan. Tahun 2013 lalu sebanyak 824 Perda telah dibatalkan. Pada sisi lainnya, banyak undang-undang dan peraturan perundangan yang belum diubah sesuai dengan semangat desentralisasi. Bahkan kecepatan kita membuat undang-undang selalu lebih cepat dibandingkan kemampunan kita mengharmonisasikannya. Belajar dari kasus desentralisasi di Jepang, *Omnibus Decentralization Law* memerintahkan pemerintah dan parlemen Jepang untuk mengharmonisasi 355 peraturan perundang-undangan selama sepuluh tahun (1999-2010).

Berbagai masalah tersebut bermuara pada persoalan besar bangsa ini, yaitu kualitas kebijakan publik yang rendah. Kebijakan publik sebagai roh perwujudan tujuan-tujuan bernegara sering kali diambil tidak berbasis bukti (*evidence)* dan pengetahuan (*knowledge)*, sangat parsial dan sektoral, kadang kala berjangka waktu sangat pendek, tidak memerhatikan dan memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat, kontradiktif dengan kebijakan lainnya, sangat sulit diimplementasikan, serta berbiaya sangat mahal. Buruknya kualitas kebijakan publik merupakan salah satu akar masalah penyebab rendahnya daya saing Indonesia.

C. Arah Perubahan Ke Depan

Pembangunan ekonomi, sosial, dan politik membutuhkan institusi negara yang kuat. Dalam konteks pembangunan ini, **Francis Fukuyama** misalnya membagi kekuatan negara dalam dua hal yaitu: (1) sejauh mana lingkup fungsi yang dijalankan oleh negara dan (2) kemampuan negara merumuskan, menjalankan dan menegakkan berbagai kebijakan yang dibuat (*Fukuyama, 2004*). Dalam lingkup fungsi, pertanyaan dasar yang diajukan adalah apakah negara harus menjalankan sendiri semua fungsi negara yang kompleks, mulai dari menyiapkan keteraturan publik, sampai pada regulasi industri dan redistribusi kekayaan. Sedangkan dalam dimensi kekuatan/kemampuan negara, pertanyaan dasar yang diajukan adalah apakah negara memiliki kemampuan untuk merumuskan dan menegakkan berbagai kebijakan secara konsisten, menjalankan administrasi negara secara efisien dan efektif dengan

birokrasi yang minimal, mengontrol korupsi, kolusi dan nepotisme, memelihara transparansi dan akuntabilitas lembaga-lembaga negara dan pemerintah, dan yang paling utama adalah menegakkan hukum.

Dalam praktik bernegara di Indonesia, jika kita mempergunakan kacamata dimensi *Fukuyama*, maka Indonesia dicirikan sebagai negara dengan lingkup fungsi yang luas, meskipun dengan kemampuan/kekuatan negara yang terbatas. Birokrasi yang tidak efisien, tidak efektif dan sering kali dijangkiti penyakit KKN merupakan akar penyebab kelemahan negara mengontrol tujuan-tujuan bernegara. Karena itu, tuntutan reformasi Administrasi tidak bisa dihindarkan. Apalagi, dalam waktu dekat Indonesia akan menjadi bagian dari ***ASEAN Free Economic Community*** pada tahun 2015. Kemampuan Indonesia bersaing dengan negara-negara ASEAN akan sangat ditentukan oleh kesiapan sistem administrasi yang memiliki *able people*, tetapi juga *agile process*. Jika tidak, maka Indonesia akan menjadi penonton dan mungkin korban dalam persaingan bebas tersebut. Sejatinya dibandingkan dengan negara-negara ASEAN dan bahkan negara-negara di Asia lainnya, Indonesia memiliki beberapa *comparative* dan *competitive advantage*. *Demographic Bonus* yang kita miliki, kekayaan sumber daya alam yang masih cukup, pasar domestik yang relatif besar, dan jalinan kerja sama dengan berbagai organisasi internasional seperti APEC dan kelompok G-20. Lebih dari itu, dibandingkan dengan Singapore, Malaysia, Cina dan Vietnam Indonesia telah meletakkan dan memiliki pengalaman yang lebih unggul dalam kehidupan demokrasi modern dan terbuka. Bahkan dibandingkan dengan India, Indonesia tidak memiliki persoalan kasta sosial dan kita memiliki pengalaman kehidupan pluralisme yang baik. Indonesia juga memiliki pengalaman selama 32 tahun pemerintahan Soeharto (Orde Baru) dalam melaksanakan pembangunan nasional secara terencana dan bertahap serta berhasil meletakkan dasar-dasar pembangunan ekonomi pasar terbuka yang cukup kuat. Singkat kata, Indonesia cukup memiliki pengalaman dalam melaksanakan *developmentalist state* yang merupakan syarat utama untuk berhasil dalam Abad Asia.

Tantangan Indonesia untuk menjadi negara ketujuh terkuat dalam pembangunan ekonomi pada tahun 2030 sebagaiman diprediksi oleh **McKinsey Global Institute** adalah bagaimana menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan kuat untuk mengakselerasi berbagai potensi *comparative* maupun *competive advantage* yang kita miliki. Tata kelola pemerintahan yang tidak saja demokratis tetapi juga dinamis (*democratic and dynamic governance*) untuk pembangunan (Neo dan Chen, 2011). Sebuah tatanan pemerintahan yang memiliki kapabilitas visioner, mampu membandingkan dan menelaah tantangan dan peluang yang ada, serta berpikir terus-menerus untuk perbaikan kemajuan bangsa. Tatanan pemerintahan yang didasari oleh nilai dan budaya yang kuat untuk tidak melakukan korupsi, berorientasi pada pertumbuhan, serta memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme untuk bangsa dan negara.

Target perubahan sistem administrasi pemerintahan yang demikian itu, harus dicapai melalui berbagai tahapan. Lima tahun ke depan (2018) Indonesia harus pindah dari birokrasi yang sangat mengedepankan peraturan (*rule based*) kepada birokrasi yang berbasis kinerja

(*performance based*). Pada tahapan kedua (2025) Indonesia harus bisa mencapai birokrasi yang dinamis. Untuk sampai pada kedua tahapan tersebut, berbagai rencana dan kebijakan telah ditetapkan untuk membangun ***able people, agile process, positive culture*** **dan** ***adaptive policies***.

Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU No. 5 Tahun 2014) yang baru ditetapkan tanggal 15 Januari 2014 menjadi landasan hukum dalam perubahan sumber daya manusia. Indonesia akan memasuki babak baru kebijakan dan manajemen SDM Aparatur dari *Closed Career System* menuju *Open Career System*. Pengisian jabatan dalam birokrasi akan dilakukan secara terbuka dan kompetitif di antara kalangan berdasarkan kompetensi dan kinerja. Dengan persetujuan presiden, jabatan-jabatan tinggi ASN dapat diisi oleh kalangan Non-PNS. Sistem kepegawaian baru akan diisi melalui dua jalur, yaitu jalur PNS dan jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). **Jabatan-jabatan pimpinan tinggi** (setara eselon 1 dan 2) hanya dapat diduduki maksimal lima tahun dan hanya dapat diperpanjang berdasarkan pelamaran kembali dan peninjauan kinerja. Bahkan di dalam UU ASN ini, PNS dapat diberhentikan karena tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan. Berbagai perubahan ini dimaksudkan tidak saja untuk memperbaiki struktur dan proses, tetapi juga untuk mengubah kultur, sikap mental dan pola pikir aparatur sipil negara.

Perbaikan kualitas birokrasi di Indonesia juga akan terjadi jika struktur organisasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibangun berdasarkan kinerja program nasional yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019. Penyusunan program pembangunan nasional harus dilakukan bersamaan dan menjadi dasar pembentukan struktur organisasi kementerian/lembaga di tingkat pusat. Tantangan presiden dan pemerintahan baru ke depan adalah melakukan penyederhanaan dan penggabungan kementerian/lembaga non kementerian. Sebagaimana kita ketahui bahwa dengan jumlah partai politik peserta pemilu 2014 ini, pengurangan jumlah kementerian merupakan suatu hal yang sulit dilakukan. Tetapi pembiaraan struktur organisasi pemerintahan yang *fragmented* dan parsial ini selain akan menyebakan inefisiensi belanja keuangan negara juga akan menyebabkan sulitnya pencapaian tujuan-tujuan konstitusional.

Fragmentasi struktur organisasi pemerintahan ini akan menjadi lebih sulit karena setelah desentralisasi dan otonomi daerah tahun 2001 berdasarkan UU 22 Tahun 1999, hubungan antara pusat dan daerah telah berkembang menjadi jaringan pemerintahan yang sangat kompleks terdiri dari pemerintah pusat (34 kementerian, 28 lembaga dan 88 lembaga non-struktural), 34 provinsi, dan 512 kabupaten/kota yang berbeda masa kerjanya, dengan ego kedaerahan yang kuat, aparatur sipil yang sulit dipindahkan, dan dengan tujuan pembangunan yang beraneka ragam.

Pemerintahan Indonesia masa depan adalah pemerintahan yang harus berbasis **Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).** Belanja TIK pemerintah secara total per tahun 2013 kurang lebih 14 triliun rupiah. Akan tetapi dampaknya bagi pengembangan *e-government* masih sangat tidak signifikan. Kolaborasi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam penggunaan data secara bersama (*integrated data center*) dalam proses pengambilan

keputusan dan implementasinya masih sangat sulit diwujudkan. Bahkan penggunaan fasilitas/infrastruktur TIK bersama masih belum menjadi keperluan. Karena itulah, tantangan lain yang harus dilakukan dalam rangka reformasi administrasi adalah mendorong aplikasi *e-government* secara nyata dalam pelayanan, pembangunan dan pemerintahan.

Dengan berbagai tantangan dan harapan tersebut, dapat disimpulkan bahwa reformasi administrasi merupakan suatu keharusan bagi bangsa dan negara Indonesia untuk menciptakan pemerintahan demokratis dan pembangunan yang berkeadilan.

Daftar Bacaan

Asian Development Bank. *Asia 2050: Realizing The Asian Century*. www.adb.org/sites/default/files/asia2050-executive-summary.pdf, 2012.

Caiden, Gerald. *Administrative Reform Comes of Age*. New York, 1991.

CIA. World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html

Fukuyama, Francis. *State in Building*. Governance and World Order in the 21st Century, 2004.

Kim, Pan Suk. Civil Service Reform in Japan and Korea. Toward competitiveness and competency in: International of Administrative Science, Volume 68, 2002.

McKinsey Global Institute. *The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia's Potential*. www.mackinsey.com, 2012.

Neo Boon Siong and Geraldine Chen. *Dynamic Governance: Embedding Culture, Capabilities, and Change in Singapore*. New York: Westview, 2011.

Pollitt, Christopher and Geert Bouckaert. *Public Management Reform: A Comparative Analysis*. Oxford: Oxford University Press, 2000.

Thoha, Miftah. Birokrasi dan Politik di Indonesia. Jakarta, 2003.

World Economic Forum. Global Competitiveness Report 2013.

KOORDINASI DAN REFORMASI PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA (1999-2009)[1]

Oleh:

Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin Indradi[2]

A. Pendahuluan

Koordinasi dan Reformasi pelayanan publik (CSR: *Coordination and Civil Service Reform*) sejauh ini dianggap sebagai konsep teoretis dalam sektor publik. Makalah ini memfokuskan pada dua kunci utama, yaitu koordinasi dan reformasi pelayanan publik dan diharapkan dapat memberikan kontribusi cukup dengan proses pengambilan keputusan dalam mereformasi sistem pemerintahan. Konsep koordinasi telah dipilih sebagai fokus karena pelaksanaan yang tidak efektif dan tidak efisien dari perkembangan koordinasi di sektor publik. Dengan demikian, makalah ini memunculkan masalah koordinasi di dalam sektor publik, khususnya CSR (reformasi pelayanan publik).

Kata kunci pertama dari makalah ini adalah koordinasi. Konsep koordinasi dalam sektor publik di Indonesia belum pernah muncul dalam program reformasi birokrasi. Namun, dalam kebekuan atau stagnasi dari CSR, sangat penting untuk mencoba sebuah implementasi dari mekanisme koordinasi agar bisa berhasil dengan upaya reformasi. Pertanyaannya adalah

[1]Paper ini telah dipresentasikan di Ifrane, Marocco, pada tanggal 16 Juni 2014 dalam rangka Kongres Internasional Ilmu Administrasi yang diselenggarakan oleh International Institutes of Administrative Science(IIAS) bekerja sama dengan Universitas Al Akhawayn, Ifrane dan ENA Morocco, sebagai tuan rumah. Paper ini termasuk dalam Sub Tema ke-3: Capacity – Building in the times of Change and Decentralization: Organization and Human Capital Development at National, Subnational and Local Government Level.

[2]Penulis adalah Guru Besar Hukum Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, sejak tahun 2002(DR. tahun 1999), aktif mengikuti kongres Internasional Ilmu Administrasi sejak 2010: Nusadua Bali, 2011: Lousanne, Switzerland, 2012: Bangkok, Thailand, 2013: Manama, Bahrain, 2014: Ifrane, Morocco.

bagaimana koordinasi dapat diintegrasikan ke dalam pelaksanaan program CSR. Tantangan seperti itu mengarah ke dua pertanyaan besar yang menarik perhatian penulis, yaitu mekanisme koordinasi dan fenomena stagnasi (kebekuan) dalam CSR Indonesia di pasca era reformasi (1999-2010).

Mengenai fokus penelitian ini, dua variabel penting untuk sektor publik yang akan dibahas, yaitu koordinasi dan reformasi pelayanan publik (CSR). Menurut penulis, yang bertumpu pada argumen bahwa perubahan pada sektor publik adalah lebih ke peraturan daripada pengecualian; Namun, perubahan sering kali cenderung menciptakan sinisme (bahan ejekan/ tertawaan) tentang upaya reformasi baik di dalam dan di luar sektor publik. Sejalan dengan pendapat dari beberapa ahli, penulis mengklaim bahwa koordinasi telah menjadi masalah yang tak terbatas dalam sektor publik Indonesia. Memang, fakta empiris menunjukkan bahwa masalah koordinasi dan CSR terjadi sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Makalah ini menggunakan metode Bouckaert, et.al,. (2010: hlm. 93) yang membandingkan tujuh negara yang menerapkan sistem koordinasi di dalam sistem pemerintahan mereka di Anglo-Amerika, Nordic Eropa, Eropa Kontinental dan negara-negara Eropa Latin.[3] Maka, saya memfokuskan ketertarikan saya untuk membahas masalah koordinasi di Indonesia dengan menggabungkan dua bagian dari sistem pemerintahan.

Selain itu, fakta-fakta teoretis yang mendefinisikan sistem pemerintahan Asia menurut Peters, 2001[4], 2004[5]; Bank Dunia, 2003[6], 2006[7]; Tompson 2007[8] tidak berbeda dari beberapa orang di benua lain dalam menghadapi tantangan koherensi. Penulis mengangkat masalah koordinasi ke dalam sektor publik di Indonesia sebagai wakil untuk latar belakang budaya, sistem pemerintahan dan budaya politik di seluruh Asia. Teori yang dikemukakan oleh Bouckaert dkk, (2010: p.21) sesuai dengan pendekatan makalah ini karena dimodifikasi dan sehingga dapat diterapkan di Indonesia. Sejalan dengan pernyataan Bouckaert itu (*ibid*, p.16) bahwa "Koordinasi adalah istilah akrab tapi sejumlah istilah lainnya telah diterapkan pada wilayah umum yang sama dalam literatur tentang "manajemen publik", istilah koordinasi di Indonesia adalah istilah familiar yang belum pernah diterapkan secara efektif, terutama ketika membahas kebijakan CSR. Teori yang dikemukakan oleh Bouckaert et.al, (2010: hlm. 34), mengemukakan klasifikasi mekanisme koordinasi dan instrumen berdasarkan hierarki,

---

[3]Bouckaert, B.G. Peters, and K. Varhoest, (2010), *The Coordination of Public Sector Organizations*, New York: Palgrave Macmillan.

[4]Peters, B.G, (2001), *"The Politic of Bureaucracy"*, Fifth edition published by Routledge 11 New Fetter Lane, London EC4P 4EE.

[5]Peters, B.G and Pierre, Jon.,(2004), *"Politicization of The Civil Service"*, New York: Routledge.

[6]The World Bank, (2003), *Decentralizing Indonesia: A Regional Public Expenditure Review*, Jakarta: Overview Report.

[7]The World Bank and The Partnership for Governance Reform in Indonesia, (2006), *Opportunities and Constraints for CSR in Indonesia: Exploration of A New Approach and Methodology*, World Bank Publishing.

[8]Thompson, Mark R., (2007), Reform after Reformasi: Middle Class Movements for Good Governance after Democratic Revolutions in Southeast Asia, working papers in contemporary Asian studies.

pasar dan mekanisme jaringan sebagai mekanisme dasar koordinasi (berdasarkan Thompson et al, 1991; Peters, 1998[9], 2003[10]; Verhoest et al, 2003[11]).

Kata kunci kedua dari makalah ini adalah CSR. Perkembangan CSR telah dilakukan sejak pasca era reformasi jabatan 1999-2010 namun sayangnya hal ini tidak memberikan kontribusi positif bagi peningkatan CSR karena kurangnya sinergi antara program CSR dalam sektor publik di Indonesia. Sejauh ini, program CSR yang merupakan bagian dari reformasi birokrasi, telah dilakukan secara sporadis (jarang) oleh kementerian dan lembaga negara. Sebagian besar reformasi pemerintahan gagal, karena mereka tidak pernah bisa melewati tahap implementasi sama sekali (Polidano, 2001: hlm. 1).[12] Pejabat publik di negara-negara berkembang sering dipandang kurang *skill* (terampil/bakat), berpendidikan rendah dan kurang termotivasi. Asumsi yang sering dibuat bahwa pejabat publik terutama, termotivasi untuk mengeksploitasi hak resmi dan terlibat dalam perilaku oportunistik (perilaku yang kadang-kadang membuat orang lain merasa dimanfaatkan, kadang-kadang membuat orang jengkel, dan lain sebagainya). Mengingat buruknya kinerja birokrasi publik di banyak negara berkembang, dan kenyataan yang tak dapat disangkal bahwa gaji sektor publik rendah. Penulis berpendapat bahwa perubahan iklim politik di Indonesia belum tentu disertai dengan perubahan dalam budaya birokrasi. Pelaksanaan reformasi birokrasi tetap menjadi masalah rumit karena keterlibatan dari eksekutif maupun dari elite politik legislatif. Reformasi birokrasi merupakan bagian dari proses politik yang tergantung pada inisiatif oleh aktor-aktor politik. Perubahan politik Indonesia yang relatif lemah di era pasca-reformasi memengaruhi laju reformasi birokrasi. Para pelaku politik belum mengisyaratkan visi, misi, dan kompetensi apa pun dalam mendorong perkembangan reformasi birokrasi. Dalam hal ini, presiden belum berkomitmen lebih kuat untuk reformasi birokrasi.

Makalah ini berfokus pada aspek manajemen personalia dan pengaturan pelayanan publik termasuk mekanisme yang menentukan karier pegawai negeri sipil, membatasi tindakan pejabat publik individual, menghasilkan insentif mereka untuk bertindak, dan menentukan bagaimana dan kapan staf yang akan direkrut. Dalam reformasi pelayanan publik, reformasi dasar termasuk meningkatkan keamanan kerja dan memperkuat perlindungan dari campur tangan politik, serta secara hukum menciptakan kader pelayanan publik dengan syarat dan kondisi umum.

---

[9]Peters, B. Guy, (1998), *Managing Horizontal Government: The Politics of Coordination, Canadian Centre for Management Development*, Canada.

[10]Peters, B. G., (2003), *The capacity to coordinate*. Paper presented at the Workshop on "*Challenges to State Policy Capacity: Global Trends and Comparative Perspectives*", City University of Hong Kong, October 5-6, 2003.

[11]Verhoest, K. and Bouckaert, G., (2005), *Machinery of government and policy capacity: The effects of specialization and coordination*, In Painter, M. and Pierre, J, (eds.). Challenges to state policy capacity, Global trends and comparative perspectives, Basingstoke: Palgrave Macmillan.

[12]Charles Polidano, (2001), *Why Civil Service Reforms Fail*, P. 1-27.

Mengenai perkembangan reformasi birokrasi di Indonesia, dalam salah satu pidato presiden, pada 16 Agustus 2009, Presiden Yudhoyono menyatakan bahwa program reformasi birokrasi sudah secara bertahap dipraktikkan dan harus dibentuk di semua kementerian dan lembaga pada tahun 2011 (koran Kompas, 2009).[13] Ini mendukung pernyataan lain oleh presiden dalam pidato yang sama bahwa reformasi birokrasi berhasil menghadapi tantangan yang cukup besar (koran Kompas, 2009).[14]

Pendapat penulis, CSR berlangsung perlahan-lahan dan cenderung menunda, sehingga mendukung pernyataan presiden bahwa reformasi birokrasi yang berhasil menghadapi tantangan yang cukup besar. Reformasi birokrasi bertujuan pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kinerja pelayanan publik di Indonesia bergerak pada kecepatan yang sangat lambat. Misalnya, tidak ada *grand design* (rancangan mewah) untuk CSR yang komprehensif di Indonesia, seperti reformasi yang dilakukan dengan cepat tanpa rangkaian apa pun. Faktanya bahwa hanya satu atau dua kementerian pemerintah yang telah memiliki kenaikan gaji, hal ini dapat dilihat sebagai bukti kurangnya perencanaan secara keseluruhan.

Bahkan, laporan bank dunia (2010: p.11) berpendapat bahwa kurangnya koordinasi, kurangnya peran yang jelas dan kapasitas yang rendah adalah keunggulan dari lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan PNS dalam sistem terpusat.[15] Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Institut Nasional Administrasi Publik, dan Badan Kepegawaian Nasional bertanggung jawab untuk mengelola pegawai negeri sipil, termasuk pengaturan perincian undang-undang dari sistem administrasi nasional, meskipun sistem ini dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Reformasi. Sementara itu, kurangnya koordinasi program reformasi berarti, daripada bertindak sebagai agen perubahan dan pembaruan, tiga lembaga terlalu fokus pada tugas-tugas yang tidak lagi menjadi tanggung jawab dari lembaga-lembaga pusat, termasuk perincian pelaksanaan peraturan dan peraturan yang sudah ketinggalan zaman. Namun, meskipun program CSR dipikirkan dengan baik tidak akan menyebabkan hasil yang maksimal kecuali terkoordinasi dengan baik. Berdasarkan ilustrasi di atas, makalah ini akan memeriksa koordinasi dan konteks CSR untuk mendukung argumen bahwa proses CSR cenderung kurang terkoordinasi dan menyebabkan berbaikan pelaksanaan program CSR. Dalam konteks ini, melihat pelaku koordinasi, baik domestik maupun eksternal, serta kebijakan reformasi koheren (berhubungan) meliputi perekrutan, penempatan, dan remunerasi (imbalan). Diskusi lebih lanjut akan berfokus pada faktor-faktor yang bisa merangsang atau mendorong koordinasi, yang meliputi isu-isu seperti ambisi kebijakan, profesionalisme, serta faktor-faktor yang membuat perbedaan antara keberhasilan dan kegagalan dalam menerapkan mekanisme koordinasi dalam sektor publik.

---

[13]Newspaper, (2009), *"Reformasi Birokrasi Selesai 2011", Kompas,* 20 August.

[14]2009, *'2025 Reformasi Birokrasi Tuntas di Seluruh Daerah', Kompas,* 24 August.

[15]The World Bank, *Modernisasi Kebijakan Sistem Pegawai Negeri Sipil dan Implementasinya* (*Modernization of Civil Service System Policy and Implementation*), Jakarta, Indonesia: Public Disclosure Authorized, 2010.

Dengan demikian, studi ini dapat menyaring faktor-faktor yang menciptakan sinergi antara koordinasi dan CSR.

Dalam hal ini, kebijakan kepegawaian yang koheren (berhubungan) mengantarkan CSR untuk efektivitas pelaksanaan program reformasi agar berhasil. Diharapkan pada penelitian ini, koordinasi dan CSR dapat memberikan kontribusi pada pengembangan konsep mekanisme koordinasi dan CSR dan dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan, terutama dalam dalam membangun layanan sipil yang profesional. Paragraf berikut menggambarkan informasi intensif profil pegawai negeri sipil di Indonesia, yang mirip (sama) dengan negara-negara lain di seluruh dunia. Antara 1966 dan 1998 manajemen pelayanan sipil terpusat oleh pemerintah pusat. Sistem terpusat ini diterapkan hampir di semua proses manajerial pelayanan sipil, mulai dari proses perekrutan sampai pensiun. Pemerintah daerah, baik provinsi dan kota, mereka berada di bawah naungan pemerintah pusat dan hanya menerapkan kebijakan yang sudah disampaikan oleh pemerintah pusat. (Effendi, 2000: 17).[16]

Namun, UU No. 8/1974[17] yang direvisi dengan UU No. 43/1999,[18] menyatakan bahwa sistem terpusat dihapuskan dan manajemen pegawai negeri sipil dihentikan untuk menjadi lebih otonom. Namun, pelaksanaannya tidak memiliki perubahan dalam penerapan peraturan, proses, atau administrasi. Sistem manajerial bagi PNS di Indonesia tidak jauh berbeda dengan manajemen personalia pada umumnya, meliputi rekruitmen pegawai dan pengembangan, promosi dan remunerasi, serta disiplin, pemberhentian atau pensiun. (Tjiptoherijanto, 2005[19]; Bank Dunia, 2006)[20].

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami tantangan mekanisme koordinasi dalam kebijakan CSR selama pasca era reformasi di Indonesia (1999-2010). Penjelasan terfokus pada instansi pusat yang bertanggung jawab atas koordinasi dan implementasi CSR, khususnya pada pelaku individu pada tingkat administratif (baik tinggi dan tingkat menengah) serta aturan, prosedur, karakteristik dan struktur organisasi. Fokus ini juga membahas pada pentingnya pendekatan sejarah dalam menjelaskan fenomena CSR. Penelitian ini bergantung pada metode kualitatif koordinasi dan CSR di pemerintah pusat di Indonesia karena fokusnya terletak pada objek yang dinamis, yaitu pelaku koordinasi. Penulis telah secara ekstensif (bersifat menjangkau secara luas) mengamati beberapa kasus koordinasi dan CSR yang dapat dipergunakan sebagai bahan untuk memodifikasi (memperbarui) teori-teori baru,

---

[16]Effendi, Sofian, *Re-reformasi kepegawaian*, http://sofian.staff.ugm.ac.id/artikel/Re-, 2000.

[17]Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (*Act Number 8/1974 on Civil Service Administration*).

[18]Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (*Act Number 43/1999 on Civil Service Administration*).

[19]Tjiptoherijanto, Prijono, (2005), *Improving Quality of Indonesia Civil Servants Through Efective civil service recruitment System*, paper presented on 13th ACCSM Main Conference, Phnom Penh, Cambodia, 20-23 December 2005.

[20]The World Bank and the Partnership for Governance Reform in Indonesia, (2006), *Opportunities and Constraints for CSR in Indonesia: Exploration of A new Approach and Methodology*, World Bank Publishing.

yang berpendapat bahwa metode penelitian kualitatif cukup mencerminkan kompleksitas koordinasi dan CSR.

Data yang dikumpulkan ada dua kategori; data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan. Wawancara dari pemerintah pusat termasuk Deputi Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur, Deputi Badan Kepegawaian, Kepala Institut Nasional Administrasi Publik, Kepala Divisi Organisasi, dan Kepala Kantor Administrasi Pembangunan, peneliti, masyarakat, dan LSM. Data primer lainnya berasal dari penelitian sebelumnya.

Data sekunder berasal dari dokumen administrasi, media dan beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan koordinasi dan CSR seperti Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara/ MenPAN), Institut Nasional Administrasi Publik (Lembaga Administrasi Negara/LAN), dan Badan Kepegawaian Nasional (Badan Kepegawaian Negara/BKN). Penelitian ini dimaksudkan untuk menggali data yang ada secara lebih rinci untuk mengeksplorasi pertanyaan penelitian. Kriteria pemilihan lembaga yang berbasis sumber daya alam yang tersedia serta tingkat kapasitas kemajuan penduduk.

Selain lembaga-lembaga ini, penelitian mengutip kasus-kasus serupa di lembaga-lembaga lainnya. Tujuan penambahan studi kasus lembaga lain adalah untuk memperkuat validitas analisis data. Data dianalisis sesuai dengan metode kualitatif. Pertama, analisis menggunakan hasil data primer dan data sekunder (dokumen). Selain itu, data dari lembaga penelitian lain (GTZ[21], ADB[22], AUSAID[23], UNDP[24] WORLD BANK,[25] CIDA[26], USAID[27], DIFD[28]) digunakan untuk memperkuat wawancara mendalam dan memberikan perbandingan internasional

[21]GTZ, (2006), *Final Evaluation, Support for Decentralization Measures*, Indonesia. Brief Report, Published by Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH.

[22]ADB (Asian Development Bank), (2004), *Country Governance Assessment Report, Republic of Indonesia*, Manila, <www.adb.org/Documents/Reports/CGA/ino.asp>.

[23]USAID, (2009), *Stock Taking on Indonesia's Recent Decentralization Reforms*, Democratic Reform Support Program (DRSP), Jakarta.

[24]UNDP, (2003), *Strengthening Civil Society Engagement in Good Governance in Indonesia*, Draft Project Document.

[25]The World Bank, (1995), *Bureaucrat in Business: The Economics and Politics of Government Ownership*, Washington: Oxford University Press; The World Bank, (2001), *Indonesia Country Procurement Assessment Report Reforming the Public Procurement System, East Asia and Pacific Region*. World Bank Office, Jakarta Operational Services Unit. The World Bank, (2003), *Decentralizing Indonesia: A Regional Public Expenditure Review*, Overview Report, Jakarta, Indonesia. The World Bank, (2004), Laporan Pembangunan Dunia: Mewujudkan Pelayanan Umum bagi Masyarakat Miskin, *(World Development Report: Making Public Services for the Poor)* Kantor Perwakilan Bank Dunia, Jakarta, Indonesia. The World Bank, (2005), *Indonesia: Ideas for the Future, Civil Service – A Win-Win Reform*, Jakarta. The World Bank, (2005), *East Asia Decentralizes*, World Bank Report: Manila. The World Bank and the Partnership for Governance Reform in Indonesia, (2006), *Opportunities and Constraints for CSR in Indonesia: Exploration of A new Approach and Methodology*, World Bank Publishing. The World Bank and the Partnership for Governance Reform in Indonesia, (2006), *Opportunities and Constraints for CSR in Indonesia: Exploration of A new Approach and Methodology*, World Bank Publishing. The World Bank, (2010), *Modernisasi Kebijakan Sistem Pegawai Negeri Sipil dan Implementasinya* (*Modernization of Civil Service System Policy and Implementation*), Public Disclosure Authorized, Jakarta, Indonesia.

seperti yang tersedia. Analisis dari data primer menggambarkan kondisi terakhir sebagai indikator dari tingkat dan sejauh mana koordinasi dan CSR telah dilakukan dan diterapkan di Indonesia.

B. Teori Dasar

1. Koordinasi di Sektor Publik

Penelitian ini menggunakan teori koordinasi yang dikembangkan oleh Bouckaert, Peters, dan Voerhoest (2010). Menurut teori ini, tiga pendekatan teoretis yang dominan adalah hierarki, pasar dan jaringan, telah berusaha untuk menemukan proses koordinasi yang terlibat dalam membuat pekerjaan koordinasi antara mekanisme koordinasi organisasi yang dikembangkan oleh Bouckaert et.al.,[26] membawa pemahaman alternatif bagaimana cara kerja mekanisme koordinasi. Di sarung tangan, jenis hierarki mekanisme telah menjadi yang paling umum, terutama di Indonesia, yang birokrasi Weberian. Namun, dengan perkembangan manajemen publik baru (NPM), mekanisme pasar dan jaringan memberikan jawaban untuk masalah dalam koordinasi, seperti yang ditunjukkan oleh nilai-nilai baru tentang koordinasi. Mekanisme pasar, di mana keterlibatan aktor memang berpengaruh baik dalam bentuk publik dan swasta, dapat digunakan sebagai bukti lebih lanjut dari klaim ini. Sementara itu, mekanisme jaringan menempatkan penekanan pada hubungan antarlembaga, mengandalkan solidaritas antarlembaga.

2. Karakteristik Koordinasi Sektor Publik di Indonesia

Birokrasi di Indonesia didasarkan pada birokrasi rasional dikombinasikan dengan pendekatan struktural hierarki (tradisi Weberian). Pendekatan ini berfokus pada penyelesaian institusi dalam pelayanan publik, memengaruhi mekanisme koordinasi pelaksanaan. Birokrasi di Indonesia telah mengembangkan linear-vertikal, yang berarti bahwa arah kebijakan dan perintah datang dari atas ke bawah, dan tanggung jawab serta meningkatkan loyalitas dari bawah ke atas. Oleh karena itu, koordinasi dengan cepat melewati lembaga formal. Birokrasi di Indonesia juga tetap sentralistik; basis kekuatan berakar pada struktur budaya feodalistik, di mana kritik kurang dapat diterima, sehingga sulit untuk mengontrol dan memfasilitasi kolusi, korupsi dan nepotisme. Namun, dalam birokrasi Indonesia menerapkan mekanisme-mekanisme reformasi yang dilakukan koordinasi adalah sebagai hubungan antara struktur. Pola hubungan koordinasi antara struktur sektor publik dapat dilaksanakan dengan langkah-langkah berikut. (Data sekunder dari Handbook of Sistem Administrasi Publik Republik Indonesia, 1997).[27]

---

[26]Bouckaert, B.G. Peters, and K. Varhoest, (2010), *The Coordination of Public Sector Organizations*, New York: Palgrave Macmillan.

[27]Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI), 1997.

3. Reformasi Pegawai Negeri Sipil di Indonesia

Meningkatkan kepedulian terhadap reformasi administrasi antara negara-negara Asia merupakan bagian dari penyebaran tren (gaya/kecenderungan) global, praktik reformasi administrasi dari negara-negara Barat ke Asia jelas. Pada awal 1990, para '*good governance*' paradigma diajukan oleh Bank Dunia (World Bank tahun 1992 dan 1994), *Asian Development Bank* (ADB), dan Badan Pembangunan Luar Negeri Inggris (ODA). (UNDP, 1997;[28] Afar, 1995).[29]

Reformasi pelayanan publik telah menjadi tema sentral sebagian besar negara Asia, khususnya Indonesia. Pertama, semua bagian dari birokrasi memiliki struktur organisasi yang sangat kaku di mana jumlah posisi pada setiap tingkat hierarki adalah secara mekanis dilihat dengan rumus, bukan dengan mengacu pada volume pekerjaan yang diperlukan untuk dilakukan pada tingkat itu (karena itu kelebihan pegawai kotor di mana-mana di tingkat yang lebih rendah). Kedua, sangat sedikit dengan cara pengklasifikasian pekerjaan, kecuali untuk beberapa profesi yang sangat khusus seperti obat-obatan, yang berarti bahwa ada sedikit pencocokan keterampilan profesional dan kualifikasi untuk tugas-tugas yang akan dilaksanakan (maka dari itu sering terjadinya kekurangan keterampilan yang diperlukan di tingkat yang lebih tinggi). Ketiga, insentif untuk kinerja yang bagus pada pegawai negeri sipil sangat lemah, karena pendekatan saat ini memastikan bahwa mereka tidak menghadapi persaingan dari luar. Satu-satunya kompetisi ada di antara (bukan dari) lulusan sekunder dan tersier baru untuk posisi *entry-level* (masuk-tingkat). Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan reformasi kepegawaian sekitar duapuluh lima peraturan reformasi kepegawaian pegawai negeri sipil, bertujuan profesional, netral, demokratis dan manajemen sumber daya manusia yang terdesentralisasi. (Effendi, 2006: 73).[30] Peraturan mencakup pengangkatan, promosi, struktur kepegawaian dan pemecatan, serta penunjukan struktur kantor dan pelatihan bagi pegawai negeri sipil. Keputusan Presiden 159/2000 pedoman yang ditetapkan untuk sebuah Badan Kepegawaian Daerah. PNS daerah melakukan semua fungsi manajemen PNS. Aturan yang sama dikeluarkan dalam rangka menciptakan birokrasi yang profesional yang akan bebas dari intervensi politik, untuk menciptakan stabilitas dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Paragraf berikut mencakup masalah Reformasi Pelayanan Publik (CSR) di Indonesia adalah perekrutan, penempatan dan remunerasi.

---

[28]UNDP Governance Policy Paper, (1997), *Good Governance and Sustainable Human Development*, New York.

[29]Gaffar, Afar, (1999), Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi (*Transition Indonesian Politic Democracy Forward*), Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

[30]Sofian Effendi, (2006), Reformasi Aparatur Negara Untuk Melaksanakan Tata Pemerintahan yang Baik, (*State Apparatus Reform of Good Governance*), Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

C. Metodologi

Mengenai metode penelitian dalam bab ini, teknik deskriptif cerita dan kutipan asli dari informan serta hasil observasi akan diterapkan. Data primer, yang berasal dari wawancara, akan didukung oleh data kualitatif dari data sekunder untuk menetapkan apa yang sebenarnya terjadi dalam pelayanan dan instansi. Selain itu, institut nasional data sekunder administrasi Publik akan digunakan untuk menggambarkan keterbatasan tantangan koordinasi dan mekanisme koordinasi dalam CSR. Ini adalah elemen yang hilang dalam kebijakan yang ada dari Institut Nasional Administrasi mengenai peningkatan aktor koordinasi dan koherensi kebijakan. Selanjutnya, beberapa pemikiran singkat tentang koordinasi pendekatan mekanisme di CSR yang ditawarkan.

Dalam metodologi bagian ini, pengumpulan data tersebut telah digunakan untuk kasus-kasus dari Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Kementerian Negara pendayagunaan aparatur Negara/MenPAN), Institut Nasional Administrasi Publik (Lembaga Administrasi Negara/LAN), dan Dinas Sipil Nasional Badan (Badan Kepegawaian Negara/ BKN), Untuk menyelesaikan diskusi, dan kesimpulan umum akan ditawarkan pada akhir analisis tantangan koordinasi pada saat ini dan mekanismenya. Bab ini akan diatur sebagai berikut. Sebelum mendalami analisis ini, data yang terkait dengan tantangan koordinasi, ambisi berlebihan dari CSR, mekanisme koordinasi dan kesenjangan antara ambisi dan hasil yang dieksplorasi. Pada bagian ini, isu-isu sejauh mana tantangan dan mekanisme program CSR koordinasi merupakan bagian dari pelaksanaan pemerintah pusat reformasi di era pasca reformasi yang sudah tertutup. Selanjutnya, data wawancara dengan perwakilan informan utama dari lembaga pegawai negeri sipil juga disajikan. Penelitian empiris didasarkan pada studi dari salah satu kementerian dan dua instansi di satu sisi, dan sisi lain dari individu pegawai negeri sipil dalam organisasi-organisasi ini. Studi kasus ini dirancang atas dasar wawancara yang disajikan pada bagian pertama, yang membantu mengidentifikasi tantangan dan mekanisme koordinasi. Bahan dokumenter dari kementerian dan lembaga secara hati-hati dieksplorasi untuk memperoleh pemahaman tentang konteks keseluruhan dari koordinasi dan CSR, serta perubahan baru dalam kebijakan CSR. Selain kajian literatur dan studi bahan dokumenter, penulis juga melakukan pengamatan lapangan selama jangka pendek di lapangan.

Sebelum sesi wawancara, diskusi informal dengan para pejabat ini dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang kekhawatiran koordinasi dan CSR, dan menginformasikan desain kerangka umum untuk wawancara yang lebih mendalam. Secara keseluruhan 11 diskusi akan dilakukan antara kementerian dan lembaga dalam tahap persiapan studi kasus. Informan kunci (utama) diminta untuk menganalisis koordinasi istilah dalam kaitannya dengan CSR. Wawancara informan kunci diadakan dengan PNS dari Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara/ MenPAN), Institut Nasional Administrasi Publik (Lembaga Administrasi Negara/LAN), dan Badan Kepegawaian Nasional (Badan Kepegawaian Negara/BKN) mengungkapkan ruang

lingkup dan kedalaman koordinasi dan koherensi kebijakan antara tahun 1999 dan 2010. Selain itu, perwakilan GTZ di Jakarta juga akan diwawancarai untuk menyajikan pandangan eksternal tantangan koordinasi dan CSR.

D. Diskusi dan Hasil Penelitian

Kebijakan CSR di Indonesia masih bermasalah, terutama karena kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang cenderung dipaksakan dan dirumuskan dengan tergesa-gesa. Pertama, setelah pasca reformasi pada tahun 1998, terjadi perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke sistem desentralisasi. Kedua, jumlah peraturan berikut hukum dapat menjadi kontra-produktif, dan ketiga, koordinasi yang buruk antarinstansi menghalangi keberhasilan pelaksanaan. Terlepas dari kenyataan bahwa pada tahun 2004 kebijakan sistem pelayanan sipil diatur kembali oleh pemerintah pusat, hubungan dengan pemerintah lokal mengenai koordinasi CSR tidak berjalan secara optimal.

Dinas pemerintah Indonesia memiliki masalah multidimensi, seperti masalah koordinasi pada tingkat politik dan administrasi, masalah pada koordinasi di tingkat administrasi (horizontal), masalah koordinasi antara tingkat pusat dan daerah (vertikal).

PNS yang profesional merupakan suatu keharusan untuk memecahkan masalah manajemen kepegawaian, distribusi, komposisi, dan struktur remunerasi. Untuk mencapai tujuan pemerintahan yang baik, sistem pelayanan publik harus dirancang sebagai proses pembangunan berkelanjutan. Tiga faktor paling signifikan yang memengaruhi sistem ini adalah rekrutmen, jenjang karier, dan pengukuran beban kerja. Sistem rekrutmen memerlukan proses seleksi didasarkan pada kebutuhan masing-masing pemerintah daerah. Mengenai pengembangan karier, syarat utama untuk penghargaan harus didasarkan pada kompetensi dan kinerja.

Ada tiga unsur utama yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan sistem rekrutmen yang efisien pada PNS. (1). Sebuah pelaksanaan seleksi yang ketat dari kriteria seleksi yang jelas untuk menemukan kandidat yang memiliki integritas, kredibilitas dan kemampuan yang sangat baik dan dapat diharapkan dapat memberikan kontribusi tingkat tinggi untuk administrasi negara. (2). Kebutuhan manajemen personalia didasarkan pada tujuan, seperti perubahan struktur organisasi, penambahan atau perluasan tugas dan wewenang organisasi, atau aktivitas baru sebagai akibat langsung dari perubahan struktural, serta isu penggantian karyawan pensiun dan (3). Proses perekrutan harus adil, setara dan transparan. Pendekatan seperti itu dapat diharapkan menghilangkan unsur korupsi, kolusi, nepotisme, dan politik uang dari proses rekrutmen PNS.

Pertama, bab ini menjelaskan latar belakang dari lembaga reformasi, diikuti oleh kronologi kejadian penting dalam sejarah CSR hingga 2010. Mulai dari periode Soeharto (1966-1998), periode B.J. Habibie (1998-1999), periode Abdurrahman Wahid (1999-2001), periode Megawati (2001-2004) sampai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) periode (2004-2009).

Kedua, mengungkapkan bahwa pelaku utama untuk sebuah reformasi yang sukses adalah top-level PNS dari pemerintah pusat. Tanpa diragukan lagi, CSR telah membawa banyak perubahan dalam situasi politik, ekonomi dan sosial Indonesia. Dalam analisis ini, dampak dari CSR dapat diidentifikasi terutama sebagai kurangnya program yang terkoordinasi, mengambil organisasi sektor publik sebagai studi kasus. Perlu dicatat di sini bahwa penelitian itu menderita defisiensi data karena data sekunder dan studi yang digunakan dalam analisis dibatasi berkaitan dengan reliabilitas (ketelitian dan ketepatan), validitas dan ketersediaan. Akibatnya, hasil utama dari studi kasus ini adalah bahwa antara CSR dan sektor publik, khususnya mengenai pelaksanaan program, tidak dapat dikoordinasikan. Di sisi lain, ini tidak berarti bahwa analisis tidak berguna, karena analisis dapat memberikan jawaban tentatif untuk menggambarkan dampak dari CSR pada koordinasi sektor publik.

Singkatnya, kualitas pemerintahan di Indonesia dalam bentuk pelayanan sipil belum bisa membuat kemajuan yang signifikan terhadap indikator kinerja pemerintahan yang baik, kecuali untuk representasi dan akuntabilitas yang meningkatkan pemilihan yang demokratis karena persepuluhan pada tahun 1999. Akhirnya, tampak bahwa CSR telah membawa penyelesaian dalam hal stabilitas demokrasi di Indonesia. Namun, dampak dari proses ini pada pelaksanaan program masih diragukan. Oleh karena itu, makalah ini untuk kebutuhan melanjutkan dukungan pengembangan pegawai negeri, dalam rangka menciptakan strategi yang komprehensif koordinasi sektor publik.

E. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan, perlu dicatat bahwa kedua konsep mekanisme koordinasi dan teori jalur ketergantungan yang berguna dalam memahami dinamika kebijakan CSR dalam konteks tertentu dari dua studi kasus. Koordinasi dalam lingkup CSR merupakan bagian yang paling penting dan vital dalam memastikan koherensi kebijakan dan implementasi yang sukses. Diharapkan pelaksanaan CSR akan berjalan lebih lancar dengan mekanisme koordinasi antara kementerian, lembaga dan pemerintah daerah berubah, termasuk status, bentuk, peran dan cara melakukan koordinasi. Langkah pertama menuju peningkatan koordinasi adalah untuk menentukan struktur pemerintahan, yang memegang kewenangan untuk meninjau administrasi, prosedur organisasi dan kebijakan masing-masing.

Makalah ini berpendapat bahwa pelaku koordinasi dan koherensi kebijakan mengenai CSR telah lama tak menentu. Jumlah yang sangat besar pada badan pemerintah dan peran terstruktur dalam proses reformasi menghambat pelaksanaan program serta mekanisme koordinasi antarkementerian dan lembaga. Selain itu, dan dalam konteks UU No. 43/1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian,[31] diketahui bahwa pembentukan komisi pelayanan publik belum terealisasi karena inkoherensi kebijakan substansial antara kementerian, lembaga,

[31]Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (*Act Number 43/1999 on Civil Service Administration*).

pemerintah daerah, dan lembaga donor. Dampak yang paling nyata dari kurangnya koordinasi adalah munculnya kebijakan CSR sektoral di setiap kementerian, lembaga atau pemerintah daerah, menargetkan tujuan sendiri. Dengan demikian, tantangan terbesar untuk CSR adalah pelaku koordinasi dan koherensi kebijakan. Secara keseluruhan, penelitian ini berpendapat bahwa pemerintah pusat Indonesia tidak memiliki strategi reformasi yang komprehensif untuk diterapkan pada skala makro. Reformasi hanya dapat diimplementasikan pada skala mikro dan hanya bisa jika mekanisme koordinasi yang jelas ada. Beberapa sumber, termasuk Pemerintah Indonesia dan donor eksternal, saat ini berpendapat bahwa sangat penting untuk memulai koordinasi dan CSR. Setelah inisiatif tersebut terorganisir, hal itu dapat berfungsi sebagai basis yang kuat untuk implementasi jangka panjang.

Studi ini menggambarkan inefisiensi mekanisme koordinasi dan CSR di Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara/MenPAN), Institut Nasional Administrasi Publik (Lembaga Administrasi Negara/ LAN), dan Badan Kepegawaian Nasional (Badan Kepegawaian Negara/BKN). Kegagalan ini disebabkan oleh kebijakan yang kacau dan tidak jelas pembagian kekuasaannya, dan dengan demikian kurangnya mekanisme koordinasi, antara kementerian dan instansi. Ketiga lembaga telah berhasil mengelola Program CSR mereka sendiri dengan cukup baik, namun seluruhnya gagal dalam mengoordinasikan sebagai program nasional. Selain itu, ada konflik daya yang disebabkan oleh ego sektoral dalam kasus di mana pelayanan bermaksud untuk mengambil alih peran utama dalam mempromosikan CSR. Selain itu, peraturan tentang CSR tetap ambigu. Misalnya, peraturan umum menetapkan pemisahan antara sektor administratif dan politik, sementara peraturan tambahan dan melengkapi menyatakan bahwa pembuat kebijakan, seperti Presiden, menteri, pemerintah provinsi dan kota, dan walikota, tidak diizinkan untuk terlibat dalam tugas-tugas administrasi yang berkaitan dengan perekrutan, penempatan dan remunerasi.

Setiap sektor akan mempertahankan kekuasaan mereka sesuai dengan kepentingan mereka sehingga kerja sama antarsektor kementerian dan lembaga hanya mungkin jika diberikan jaminan bahwa kepentingan unit kerja mereka dijamin. Dengan kata lain, ego sektoral yang kuat telah menumpulkan upaya-upaya koordinasi dan koordinasi telah berubah menjadi kegiatan belaka "tanpa buatan makna simbolis". Dalam konteks ini, koordinasi tidak boleh diartikan sebagai kegiatan teknis murni, melainkan kegiatan politik yang bertujuan untuk melibatkan pelaku-pelaku lain yang sebenarnya tidak memiliki kepentingan langsung dalam isu-isu kebijakan yang dipertaruhkan.

Studi ini telah diasumsikan bahwa mekanisme koordinasi adalah sistem yang paling sulit untuk diterapkan di antara kementerian dan lembaga. Telah ditemukan bahwa hanya politisi elite yang mampu mengoordinasikan, sementara tidak ada koordinasi di tingkat menengah dan rendah birokrasi. Upaya reformasi pemerintah terbaru di bawah Presiden Yudhoyono adalah penunjukan Tim Nasional Reformasi Birokrasi di bawah pengawasan langsung dari Wakil Presiden Boediono pada tahun 2010. Secara luas dianggap sebagai titik

balik dan diharapkan bisa memulihkan mekanisme koordinasi untuk melaksanakan program reformasi koheren. Sayangnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme koordinasi belum termasuk dalam kebijakan itu. Salah satu syarat penting untuk menyukseskan CSR adalah wewenang hukum hanya ada pada satu kepala eksekutif atas apa pun yang terintegrasi pada koordinasi mekanisme akhirnya dipilih untuk organisasi sektor publik. Ini adalah konsep baru dalam pemerintahan Indonesia, dan akan menarik untuk melihat bagaimana hal itu akan memengaruhi program CSR dari kementerian dan lembaga. Sebagai catatan akhir mengenai modifikasi mekanisme koordinasi dan konsep CSR, pembangunan tidak dapat dipisahkan dari reformasi politik. Penelitian ini telah menunjukkan bahwa kementerian dan lembaga dengan kepemimpinan progresif perlu didukung oleh negara yang kuat dan seorang pemimpin. Selama sebelas tahun reformasi di Indonesia (sejak 1999), ada sedikit keharmonisan antarkementerian dan lembaga dan kurangnya koordinasi, sehingga kemajuan sangat lambat dari program CSR. Ketidakharmonisan dari upaya reformasi antara lembaga-lembaga sangat jelas selama bebrapa waktu ketika tidak ada partai politik yang tertarik untuk menempatkan isu CSR dalam agenda kebijakan. Akhirnya, tanpa diragukan lagi, keberhasilan koordinasi dan CSR sebagian besar tergantung pada kemauan politik dan keterampilan kepemimpinan dari presiden.

PROGRESSIVE DEVELOPMENT OF OUTER SPACE LAW: HOW IT AFFECTS THE FORMULATION OF NATIONAL SPACE LEGISLATION (SOME LESSON LEARNED FROM THE EXPERIENCE OF INDONESIA IN FORMULATING THE LAW NUMBER 21 OF 2013 CONCERNING SPACE ACTIVITIES)

Oleh:

Prof. Dr. Ida Bagus Rahmadi Supancana, S.H.*[*1]

A. Introduction

The process of formulating national space legislation in Indonesia has taken quite some time. After more than a decade of deliberations, Indonesia finally have enacted a law concerning space activities, namely Law No. 21 of 2013.

Such a long process have to be passed not only to accommodate national vision and legitimate national interest, but also to harmonize with Indonesian international obligations as reflected in international legal instruments, both in the form of international treaties reflecting progressive development of international space law, as well as in other forms of soft law and even the new development and standards of outer space law as shown in the practices of other countries in formulating their national space legislations.

This paper is prepared to explore how the progressive development of outer space law affecting the process of formulating national space legislation, in this case as experienced by Indonesia in formulating its national space legislation and some lesson learned that could be shared to other countries.

---

[*] Professor of International Law at Catholic University of Atma Jaya, Jakarta.

[1] Presented at International Conference: The Progressive Development of International Law: Theory and Practice, Faculty of Law – Padjadjaran University, Bandung, 25-27 September 2013.

B. The Transformation of Core Principles of Outer Space Law Into National Space Legislation

1. Core Principles of Outer Space Law and Other Relevant International Legal Instruments

The core principles of outer space law are laid down in the following classification:

a. The Principles as Formulated in Existing Space Treaties

The main principles are stated in the Space Treaty of 1967 as Magna Charta of Space Activities while the more specific principles are elaborated in some other space treaties such as: Rescue Agreement; Liability Convention; and Registration Convention.

b. The Principles as Formulated in Existing International Law

In Article 3 of the Space Treaty of 1967 it is clearly stated that International Law, including Charter of the United Nations shall apply to space activities. It implies that other sources of international law, mainly international treaties, shall also apply to space activities. Some relevant instrument under the framework of international law shall apply, including but limited to: the ITU Constitution and Convention and its Amendments, including Administrative Regulations; the Treaty Banning Nuclear Weapons Test on the Surface of the Earth, in the Atmosphere or in Outer Space of 1963; the Treaty on the Non Proliferation of Nuclear Weapon of 1968. The arrangement among the group of several developed countries regarding "Missile Technology Control Regime".

c. The Principles in the Form of Soft Law

In addition to the above mentioned space treaties and other international treaties relevant to space activities, some other UNGA Resolutions containing principles governing certain space activities must be taken into consideration when formulating national space legislation. These include, among others, Resolutions pertaining to Legal Principles Governing Direct Television Broadcasting; Principles on Remote Sensing from Outer Space; and Principles on Nuclear Power Sources in Outer Space. In addition to these Resolutions, states must also consider the Declaration on International Cooperation in the Exploration and Use of Outer Space for the Benefit of all Countries, especially those of Developing Countries.

d. The Principles as Found in the Form of State Practices

The principles in the form of international common practices and best practices, particularly in the form of national space acts of other countries shall be taken into consideration in the process of formulating national space legislation. The previous activity in the process of preparing the draft of national space legislation, including some comparative analysis to the national space legislation of other countries, such as: the USA; Russia; the United

Kingdom; France; Sweden; the Netherland; the People Republic of China; Australia etc.[2] Such comparative analysis is important to draw some common elements of national space legislation that need to be taken into consideration.

2. The Transformation Process

a. Ratification

So far Indonesia has ratified four (4) of five (5) Space Treaties. Existing Space Treaties that have been ratified are: Space Treaty of 1967;[3] Rescue Agreement of 1968[4]; Liability Convention;[5] and Registration Convention;[6] the being the Moon Agreement of 1979. By ratifying the aforementioned Space Treaties, Indonesia has transformed the provisions of those treaties from international legal norms into a part of national law. Consequently, the formulation of national space legislation took into consideration and subjects itself to existing international space law.

b. Adoption of the Principles from Soft Law

Another form of transformation was conducted by way of adopting the principles as laid down under several soft laws, in this case UNGA Resolutions governing certain activities in outer space. These include Resolutions pertaining to: Legal Principles Governing Direct Television Broadcasting;[7] Principles on Remote Sensing from Outer Space;[8] and Principles on Nuclear Power Sources in Outer Space.[9] In addition to these Resolutions, States must also consider the Declaration on International Cooperation in the Exploration and Use of Outer Space for the Benefit of All Countries, especially those of Developing Countries.[10]

c. Taking into Account some Common Elements from International Practices

New developments in international space law emerge from practices both in the form of national space legislation promulgated by different countries and from a number of commercial practices within the business community. Although different countries have different approaches in developing their national space legislation, some common elements can be found in the provisions of their regulations.

---

[2]For further reading on comparative analysis on national space legislations of different countries, see I.B.R. Supancana, Peranan Hukum dalam Pembangunan Kedirgantaraan (The Role of Law in Aerospace Development), Jakarta: Mitra Karya Publisher, 2003, at page 19-32.

[3]Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space of 1967 was ratified by Law No. 16 of 2002.

[4]Agreement on Rescue of Astronaut and and the Return of Objects Launched into Outer Space of 1968 was ratified by Presidential Decree No. 4 of 1999.

[5]Convention on International Liability for Damages caused by Space Object of 1972 was ratified by Presidential Decree No. 20 of 1996.

[6]Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space of 1975 was ratified by Presidential Decree No. 5 of 1997.

[7]UNGA Resolution No. 37/92 of 1982.

[8]UNGA Resolution No. 41/65 of 1986.

[9]UNGA Resolution No. 47/68 of 1992.

[10]UNGA Resolution No. 51/122 of 1996.

3. Common Features of International Standards of National Space Legislation

Based on some researches, national space legislation that fulfill international standards consist of the following provisions/principles: the use of international treaties and existing national space legislation as a basis and guidelines; the need to balance international obligations and national interest; the promotion of international cooperation; the need to maintain flexibility and constant evolvement; and the gradualness of the process, with ordering of priorities.[11] Another is of the opinion that a comprehensive national space legislation need to cover the following issues: international legal responsibility for national activities; governmental and private liability; governmental safety requirements for commercial space vehicles; the economic stability of the launch business; compliance with environmental laws; national security considerations; the protection of space investments; the promotion of national space commerce; the definition of the boundaries of outer space in order to ascertain the scope of national space legislation; and the continues oversight of commercial space activities after launch.[12]

C. Harmonizing International Principles and National Interest in Formulating National Space Legislation: Indonesia Experience

1. National Interest

a. Outer Space Vision

The first vision regarding outer space activities can be witnessed from Soekarno, the founding father of the Republic of Indonesia. In 1963, only 5 years after NASA was established in USA,[13] the similar institution namely the National Aeronautic and Space Institute (LAPAN) was established in Indonesia. Another organization in charge of policy making namely National Council on Aviation and Space (Depanri) was established in the same year.[14] Soeharto, as the second President of the Republic of Indonesia, in 1976 a more than one decade afterwards initiated the launch of Palapa Satellite Series, which became the first Satellite used by a developing country as its domestic satellite communication system. The vision of the past two influential leaders shall be maintained and used as guidelines to determine national interest in outer space.[15]

---

[11]For further analysis, see Zao Yun, National Space Legislation, with reference to China's Practice, paper presented at Space Law Conference, Bangkok, August, 2006.

[12]See Paul B. Larsen, Is National Legislation on Commercial Space Needed?, comments on the paper of Zao Yun at Space Law Conference, Bangkok, August, 2006.

[13]NASA was established based on NASA Act of 1958.

[14]DEPANRI was established by Presidential Decree No. 24 of 1963. DEPANRI is the highest coordinating body in formulating aerospace policy in Indonesia. The main duty of DEPANRI is to assist the President in formulating general policy in the field of aviation and space.

[15]I B R Supancana, "Mewujudkan Undang-Undang Keantariksaan Visioner yang Bertumpu pada Kepentingan Nasional dan Berstandar Internasional", Paper presented at Public Hearing before the Commissiion VII of the Indonesian Parliament in deliberating National Space Act, 3 October, 2012.

b. Specific Geographical Situation

One of the reasons why application of space science and technology for Indonesia is very important is its specific geographical situation. Indonesia is an archipelagic country with more than 17.000 islands and more than 240 million people and more than 200 local languages which pose special challenges in preserving its unity. To overcome such challenges and being a disaster-prone country, Indonesia is dependent to mastering and applying space science and technology. Thus, the specific geographical situation of Indonesia becomes a determining factor in formulating national interest in space.

c. Prosperity and Security Interest

Basically, national interest can be viewed both from security and prosperity approaches. From the prosperity approach, outer space activities shall be dedicated to promote national prosperity, ranging from telecommunication, remote sensing, research and observation of the atmosphere and ionosphere, weather forecasting, disaster management, global positioning system, etc.[16] From the security approach, outer space shall be exclusively used for peaceful purpose to maintain international peace and security and to protect national sovereignty and territorial integrity.

d. Access to Outer Space

As a developing country, it is Indonesian National interest to secure access to outer space. Access to outer space cover: access to the taking of benefits from natural resources in outer space; access to the benefits from the application of space science and technology; access to space science and technology; and access to international market.[17]

2. International Obligations

In formulating national space legislation, it is very important to balance between national interest and international obligations. So far, Indonesia have ratified four (4) of five (5) space treaties, such as: Space Treaty of 1967; Rescue Agreement of 1968; Liability Convention of 1972; and Registration Convention of 1975. In addition, Indonesia is very active in formulating some relevant UNGA resolutions relevant to outer space activities such as: UNGA resolution on remote sensing; direct television broadcasting; nuclear power sources in outer space; international cooperation.

By ratifying the above mentioned space treaties, Indonesia is obliged to comply with its provisions, including in formulating its national space legislation. Indonesia is also morally obliged to comply with relevant principles of UNGA resolutions as it reflecting the international legal consciousness and practices among countries.

[16]See, I B R Supancana, Indonesia'a Space Policy and Institutions, Paper presented at the UN/Korea Workshop on Space Law, Daejeon, Republic of Korea, 3-6 November 2003.

[17]For further analysis on access to outer space, see I B R Supancana.

3. The Formulation Process of National Space Legislation

a. Academic Draft

The first Academic Draft of National Space Act was finalized in 2003. Under national laws and regulations of the Republic of Indonesia, an academic draft is required for as a scientific justification in formulating a law, both from philosophical, sociological, as well as juridical perspectives. It contains some issues, such as: background; purpose and objectives; identification of problems; theoretical study and empirical practices; evaluation, harmonization and synchronization with existing laws and regulations, including with relevant international legal instruments; scope of coverage; issues to be regulated; etc.

The first draft was then followed by public consultation meeting where relevant stakeholders were invited. As far as possible, aspiration and interest of all relevant parties were considered and accommodated in order to maximize the benefits while minimize its negative impacts.

In the process of preparing an academic draft, comparative analysis to national space act of different countries are important as it provide some common elements of national space acts reflecting a kind of standard of national space legislation. Such comparative analysis is also important to consider different models of national space legislation, from general and comprehensive model to specific models.

By conducting comparative analysis, a tailor-made Indonesian national space legislation which fit to the needs and interest of Indonesia with its specific geographical situation can be formulated without violating any international obligations.

b. Draft of National Space Act

The first draft of National Space Act was launched in the same year (in 2003). The provisions of the draft were formulated based on the first Academic Draft. Some expert in legal drafting contributes to the quick finalization of the first draft.

For the purpose of improving the quality of the draft and in order to get some input from different governmental institutions, an interdepartmental working group was established coordinated by the Indonesian Aeronautic and Space Institute (LAPAN). In the process of improving the draft, the first draft was reviewed and revised quite frequently. At the later stage, the harmonization process was conducted under the coordination of the Ministry of Law and Human Rights, followed by obtaining the approval from relevant Ministries for its submissions to the President of the Republic of Indonesia. Then, the President submits the draft and its elucidation (including its Academic Draft) to the Parliament.

The final draft of National Space Legislation consist of XVII Chapters and 99 Articles and its elucidation with the following main provisions: general provisions; space activities and its supervisory system; space management system; space research; mastering of technology; launching of space object; application of space technology; space activities for

defense and security; international cooperation; safety and security; registration system; licensing system; responsibility and liability; insurance; protection of intellectual property rights; environmental protection and preservation; financing and incentives; community participation; dispute settlement mechanism; criminal investigation; sanction; transitional provisions; and concluding provisions.

The main provisions of the Draft National Space Act have incorporated common elements from the provisions of national space legislation as identified by Working Group on National Legislation relevant to the Peaceful Uses of Outer Space, namely: scope of application; authorization and licensing; continuing supervision of activities of non-governmental entities; registration; liability and insurance; safety; and transfer of ownership or control of space object in orbit[18].

Some important provisions reflecting the incorporation of standards of International Space Law in the final Draft of National Space Act can be described as follows:

1) Article 3 paragraphs (1) and (2) of the Draft states that Outer Space shall be the province of mankind and exploration and use of outer space shall be for the benefit and in the interest of mankind irrespective of level of economy or science and technology. Outer space shall be free for the exploration and use by all states without discrimination of any kind on the basis of equality and in accordance with international law.
2) Article 4 (1) and (2) of the Draft state that any space object launch for and/or on behalf of the Unitary State of the Republic of Indonesia shall be subject to jurisdiction and control of the government of Indonesia. Any person at space object and facilities owned by Republic of Indonesia shall be subject to laws and regulations of the Republic of Indonesia.
3) Article 14 of the Draft states that any space activities is forbidden to: placing, orbiting, or operating nuclear weapons or other weapons of mass destruction; testing of nuclear weapon or weapons of mass destruction in outer space; using Moon and other celestial bodies for military purposes or other purposes which may be dangerous to mankind; conducting activities which may harm the safety and security of space activities, including space object; conducting activities harmful to pollution and/or causing environmental damages, including the damages to space object.
4) Article 68 (1) states that the Government shall be responsible to conduct search and rescue in case of emergency landing and accident to astronaut in the territory of the Republic of Indonesia.

[18]See, I B R Supancana, Indonesia'a Space Policy and Institutions, Paper presented at the UN/Korea Workshop on Space Law, Daejeon, Republic of Korea, 3-6 November 2003.

5) Article 69 (1) states that any space object launched from the territory of the Republic of Indonesia or launched beyond the territory of the Republic of Indonesia by either by Indonesian governmental agencies, legal entity or Indonesian citizen shall be registered by the National Space Agency.

6) Article 72 (1) states that the Government of the Republic of Indonesia shall be active in membership of international organizations relevant to space activities in promoting international cooperation.

7) Article 74 of the Draft states that the Government of the Republic of Indonesia shall be internationally responsible for any space activities conducted in and/or from the jurisdiction of the Republic of Indonesia.

c. Formulation Process of Law No. 21 of 2013 concerning Space Activities at the Parliament

The formulation process of the Indonesian National Space Act was quite intensive, progressive and fruitful as reflected in the following process:

1) The initial meeting between the executive and the parliament

2) The inventory of issues

The total number of issues to be discussed with the parliament were 571 issues, 366 of it were not changed while 137 issues were discussed by the corking committee, 10 issues discussed by the formulating team and 101 issues discussed by the synchronization team.

3) The discussion of the inventory of issues within the working committee

137 out of 571 issues were discussed by the working committee. The issues discussed by the working committee were the substantial issues where all faction represented in the Commission VII delivered their comments and suggestions for the improvement of the drafts.

4) The insertion of two new issues

During the discussion at the working committee, the writer as the government's legal expert propose to add two (2) new issues to be incorporated in the draft National Space Act, namely the issue of provisions concerning Commercialization of Space Activities and the issue of Export Control.

The inclusion of provisions concerning commercialization of space activities is considered important as in practice commercial space activities have become reality both in international as well as national level. Meanwhile the inclusion of provisions regarding Export Control is required to facilitate and anticipate the implementation of space cooperation between Indonesia and other countries, such as Air Launch Space Transportation project with Russia. Under the Technology Safeguard Agreement between the two countries, Indonesia is required to have a national regulation concerning export control on space and sensitive technology.

5) The discussion of the inventory within the formulation team 10 issues was discussed by the formulating team, mostly on language issues in the formulation of the draft.

6) The discussion of the inventory within the synchronization team. The synchronization team discussed 101 issues, most of its issues on the whole systematic and format of the Draft based on previous discussions in the working committee as well in the formulating team.

7) The deliberation at the plenary session on July 9th, at the plenary of the Parliament, the Draft National Space Act was endorsed by the parliament and submitted to the President for further enactment.

8) The enactment by the President. By Law No. 21 of 2013, the Law concerning Space Activities was enacted.

d. The Main Provisions of Law No. 21 of 2013 concerning Space Activities

The Law No. 21 of 2013 consists of XIX Chapters and 105 articles, including its Elucidation. The main provisions are: general provision; space activities; the governance of space activities; supervisory system; space port; safety and security; search and recovery; state responsibility and international liability; registration system; international cooperation; environmental protection; insurance; financing; community participation; administrative and civil penalty; criminal provisions; other provisions, etc.

D. Concluding Remarks

To conclude my presentation on how progressive development of International law affects the process of national space legislation, in this case in formulating Indonesian Space Legislation and the lesson learned from its processes, some conclusions can be drawn:

1. In formulating national space legislation, Indonesia has taken into consideration standards of international (the progressive development) of outer space law by adopting its laws and principles as promulgated both under the space treaties (hard law) as well as UNGA Resolutions (soft law) and new developments based on commonly recognized best practices.
2. In formulating its national space legislation, Indonesia has taken a balanced approach between national interest and its international obligations.
3. By incorporating the standards of international space law into its national space legislation, it will make an important contribution to facilitating international relations and cooperation in the further development of space science and technology, and in its application to fulfill the needs of national development.

KERANGKA REFORMASI HUKUM DI BIDANG PENGADAAN: AGENDA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Oleh:

***Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo**[*)]*

A. Latar Belakang

Sejalan dengan kebijakan demokratisasi dan desentralisasi, proses pengadaan (*procurement*) barang dan jasa di Indonesia kini tidak lagi dilaksanakan secara sentralistis. Di antara jajaran pemerintah pusat, mekanisme pengadaan tidak lagi dilaksanakan oleh sebuah departemen teknis saja tetapi dilaksanakan di dalam sebuah sistem yang melibatkan banyak kementerian dan lembaga yang masing-masing berbeda fungsi dan peranannya. Desentralisasi juga mengharuskan bahwa pengadaan tidak hanya melibatkan perumus kebijakan di jajaran pemerintah pusat tetapi juga 524 pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Diharapkan bahwa dengan sistem yang lebih demokratis, desentralistis dan terbuka ini proses pengadaan akan lebih efektif, efisien dan akuntabel.

Namun, sejauh ini tujuan untuk menciptakan sistem pengadaan barang dan jasa yang ideal masih jauh dari harapan. Data dan informasi dari data sekunder maupun pengamatan langsung dalam proses pengadaan menunjukkan bahwa ada banyak hal yang harus dibenahi secara serius. *Indonesia Procurement Watch* (IPW), misalnya, menunjukkan bahwa 70% kasus korupsi di Indonesia berbentuk penyimpangan pengadaan barang dan jasa.[1] Persoalan

---

[*)]Versi awal dari makalah ini ditulis untuk Diskusi Kelompok Terarah *Gap Analysis Sistem Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia*, didukung oleh *Partnership for Governance Reform*, Jakarta, 25 Mei 2011. Penulis adalah dosen pada Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik, Fisipol, dan Magister Administrasi Publik (MAP), Universitas Gadjah Mada.

[1]www.wartanews.com/read/Nasional/7dbb18d6-830c-9679-61d5-59baaaff4492/7025-Korupsi-Di-Bidang-Pengadaan-Barang-Jasa, Diakses tgl 19 Mei 2011.

korupsi di bidang pengadaan memang bukan hanya di Indonesia tetapi juga terdapat di kebanyakan negara berkembang lainnya. Kontrak-kontrak yang diberikan oleh pemerintah di dalam proyek-proyek infrastruktur memang merupakan lahan subur bagi berbagai bentuk transaksi di bawah meja yang melibatkan para politisi maupun para birokrat pemerintah.[2] Masalahnya adalah bahwa jika angka 70% tersebut memang akurat, tidak dapat dipungkiri bahwa agenda untuk mencegah dan mengurangi korupsi dalam pengadaan barang dan jasa memang demikian berat. Upaya untuk membenahi situasi dengan melaksanakan reformasi pengadaan mungkin juga akan menghadapi tantangan dari para politisi atau birokrat yang sering kali mengambil untung dari transaksi pengadaan yang terjadi.

Sementara itu, upaya untuk mendesentralisasikan proses pengadaan ke aparat pemerintah daerah yang diharapkan akan meningkatkan efisiensi dan transparansi ternyata sering terbentur pada berbagai masalah di lapangan. Pengawasan yang ketat atas proses pengadaan merupakan sesuatu yang mutlak dilakukan untuk mencegah meluasnya korupsi. Namun, gencarnya kebijakan anti-korupsi di tengah keterbatasan aparat pemerintah daerah yang memenuhi syarat kemampuan dan kompetensi mengakibatkan semakin lambatnya proses pengadaan dan daya serap anggaran oleh daerah di Indonesia.[3] Hasil survei yang dilaksanakan oleh *Asia Foundation* selama periode tahun 2007-2009 terhadap anggaran di 41 kabupaten/kota di Indonesia menunjukkan bahwa lebih dari 30% dana APBD tidak dapat dialokasikan hingga akhir tahun anggaran.[4] Keterlambatan itu selain diakibatkan oleh siklus anggaran yang belum sistematis ternyata juga disebabkan oleh lambannya proses pengadaan di daerah. Dengan demikian, fenomena korupsi dan sekaligus rendahnya daya serap anggaran kiranya tidak lepas dari persoalan mendasar di dalam sistem pengadaan barang dan jasa di Indonesia.

Kebijakan untuk membuat sistem pengadaan yang terdesentralisasi ternyata tidak dibarengi dengan penyiapan sistem kelembagaan yang mendukung pola kerja yang efektif, efisien dan terbuka dan sekaligus bertangung jawab. Mekanisme hubungan antarlembaga di jajaran pemerintah pusat pada era reformasi meskipun relatif lebih terbuka dan demokratis tetapi menjadi sangat lemah di dalam sistem koordinasi, kurang memiliki akuntabilitas terhadap publik serta kurang responsif terhadap kepentingan rakyat yang sesungguhnya. Sementara itu, upaya perbaikan mekanisme pengadaan sering kali juga kurang memperhitungkan institusionalisasi dari fungsi-fungsi pengadaan sejak perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporannya. Untuk mengantarkan diskusi lebih lanjut mengenai persoalan kelembagaan dalam sistem pengadaan di Indonesia, tulisan ini bermaksud memaparkan beberapa isu kebijakan di bidang pengadaan yang perlu dicermati. Namun, sebelum itu perlu dikemukakan beberapa aspek reformasi di bidang pengadaan yang telah dilaksanakan di Indonesia.

---

[2]Campos, J. Edgardo & Jose Luis Syquia, *Managing the Politics of Reform: Overhauling the Legal Infrastructure of Public Procurement in the Philippines,* World Bank Working Paper No.70, 2006.

[3]Kumorotomo, W. dalam Thai, K.V., *The New Horizon in Public Procurement*, Free Press, 2011.

[4]www.asiafoundation.org/.../from-indonesia-survey-examines-decentralization's-impact-on-local-governance/. Diakses tgl 20 Mei 2011.

B. Reformasi Pengadaan di Indonesia

Tujuan pokok dari sistem pengadaan barang dan jasa yang baik sesungguhnya sederhana tetapi sangat mendasar, yaitu: untuk memperoleh berbagai bentuk barang dan jasa bagi negara dengan pertimbangan yang cermat sehingga mampu memaksimalkan nilai ekonomi dan efisiensi, mendorong persaingan yang sehat dan perlakuan yang sama bagi setiap pemasok, kontraktor atau lembaga konsultan. Kendatipun telah begitu banyak upaya dilakukan untuk menciptakan sistem bagi tujuan tersebut, tampaknya berbagai persoalan di bidang pengadaan masih saja terjadi. Pengaruh non-teknis dan non-ekonomis di dalam proses pengadaan masih sangat kuat sehingga biaya untuk melaksanakan proyek dan memperoleh jasa publik menjadi sangat tinggi.

Sejak masa Orde Baru, sebenarnya sudah ada upaya untuk melembagakan proses pengadaan di tengah kondisi politik yang relatif sentralistis dan hegemonis. Tercatat bahwa setidaknya ada tujuh produk peraturan yang terkait langsung dengan upaya penyempurnaan pengadaan pada masa Orde Baru, sejak Keppres No.14/1979 hingga terakhir Keppres No.16/1994.[5] Namun, kesemua produk perundangan itu merupakan bagian dari produk peraturan yang mengatur tentang APBN. Peraturan-peraturan itu diberlakukan bagi pengadaan yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pemerintah, BUMN, serta perusahaan daerah.

Meskipun telah terdapat iktikad baik dari pemerintah untuk memperbaiki sistem pengadaan sesuai dengan tuntutan kemajuan ekonomi, tetapi secara umum sistem yang berlaku masih sarat dengan berbagai bentuk penyimpangan sistemik. Sistem yang berlaku itu sangat rentan terhadap korupsi dan kolusi, sangat kurang dalam hal transparansi, dan kurang membantu kemanfaatan yang optimal bagi kepentingan publik. Berikut ini adalah berbagai kelemahan yang dijumpai:

1. Digunakannya instrumen hukum yang beragam untuk mengatur berbagai aspek-aspek pengadaan sehingga mengakibatkan kebingungan karena ketentuan yang saling tumpang-tindih maupun kurangnya kejelasan dalam hal kebijakan dan persyaratan prosedur.
2. Prinsip-prinsip pokok yang mengatur pengadaan tidak memiliki payung hukum yang cukup kuat sehingga penegakan hukum bagi setiap pelanggaran terlalu lemah.
3. Tidak adanya lembaga tunggal yang memiliki mandat untuk membuat rumusan kebijakan pengadaan, memantau ketaatan kepada peraturan, serta menetapkan sanksi yang jelas berdasarkan sistem penegakan hukum yang pasti.
4. Lemahnya konsistensi mengenai peraturan dan prosedur pengadaan, serta lemahnya sistem pengawasan terhadap proses yang terjadi.

[5]Berdasarkan urutan kronologis, produk peraturan pengadaan pada masa Orde Baru itu adalah Keppres No. 14/1979, Keppres No. 14/1980, Keppres No. 14A/1980, Keppres No. 29/1984, Keppres No. 30/1984, Inpres No. 1/1988 dan Keppres No. 16/1994.

5. Kurangnya kemampuan aparat di di tingkat panitia pengadaan, panitia lelang, maupun staf pendukung pengadaan, baik di jajaran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Selain berbagai kelemahan sistemik di atas, terdapat pula kelemahan teknis pengadaan yang bersifat prosedural atau pendukung, sejak soal sistem sertifikasi bagi panitia pengadaan, kontraktor maupun konsultan, hingga lemahnya sistem untuk menindaklanjuti adanya sanggahan, serta kuatnya pengaruh asosiasi bisnis yang kuat dalam proses pengadaan. Sebagian dari kelemahan teknis ini sudah atau sedang diatasi dengan menutup lubang-lubang peraturan yang ada. Namun, sebagian masalah yang lain masih memerlukan upaya yang konsisten dan berkesinambungan.

Terbitnya Keppres No. 18/2000 pada masa reformasi menandai dimulainya peraturan pengadaan yang bukan merupakan dari peraturan tentang alokasi dana APBN. Dengan diberlakukannya UU No. 22/1999 tentang sistem pemerintahan daerah, persetujuan mengenai pemenang tender pengadaan barang dan jasa didesentralisasikan kepada para pimpinan proyek (Pimpro) dengan besaran dana pengadaan hingga Rp50 miliar. Meskipun Keppres No. 18/2000 telah mengakomodasi paradigma pembangunan dengan latar politik yang lebih demokratis, tetapi banyak di antaranya yang belum benar-benar sesuai dengan standar pengadaan yang lebih terbuka dan modern.

Pada saat yang sama, di tengah perubahan politik dan sistem administrasi-pemerintahan yang bergerak begitu cepat, ada begitu banyak reformasi di bidang keuangan maupun pengawasan yang harus diperhatikan. UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara Menetapkan Banyak Standar Baru Terkait dengan Anggaran Pemerintah. UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara Meletakkan Dasar bagi Modernisasi Pelaksanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan. Selanjutnya, UU No.15/2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Mengatur Lebih Rinci tentang Kedudukan Lembaga Pengawas Keuangan Seperti BPK Beserta Fungsi Audit yang Harus Dilaksanakan. Kesemua ini berpengaruh besar terhadap acuan peraturan perundangan pengadaan yang telah ada.

Oleh karena itu, melalui peran utama Bappenas, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 80/2003 sebagai sebuah upaya yang komprehensif untuk melakukan reformasi pengadaan. Keppres ini dikeluarkan dengan dengan dua tujuan pokok, yaitu: 1) menerapkan prinsip-prinsip dasar pengadaan yang bersifat universal seperti transparansi, persaingan yang terbuka dan adil, efisiensi (*value for money*), efektivitas, non-diskriminatif, dan akuntabilitas; 2) merencanakan terbentuknya sebuah lembaga di tingkat nasional yang secara khusus menangani kebijakan di bidang pengadaan. Dari segi substansi, prinsip-prinsip dasar pengadaan sebenarnya sudah secara implisit terdapat di dalam perangkat peraturan tentang pengadaan yang pernah berlaku di Indonesia. Namun, penerapan prinsip-prinsip tersebut di dalam pelaksanaan pengadaan yang tampaknya perlu terus dibenahi.

Sementara itu, dorongan dari kalangan internasional agar Indonesia terus menyempurnakan sistem pengadaan barang dan jasa juga terus menguat seiring dengan perubahan tatanan politik di tingkat nasional yang semakin demokratis. Salah satu implementasi dari

Paris Declaration yang dibuat pada tahun 2005 tentang efektivitas pinjaman internasional terwujud dengan adanya *Jakarta Commitment*. Gagasan yang mendasarinya adalah agar pinjaman internasional dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya melalui sistem pengadaan barang dan jasa yang terbuka, transparan, adil dan efisien. Kepemilikan dari barang atau jasa yang diperoleh dengan pinjaman asing itu diharapkan tetap dipegang oleh rakyat melalui pemerintah Indonesia walaupun sumber pembiayaannya dari negara asing.

Tindak lanjut mengenai pembentukan lembaga yang secara khusus menangani kebijakan pengadaan dilaksanakan dengan keluarnya Perpres No. 106/2007 tentang LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah). Tugas pokoknya adalah mengembangkan kebijakan dan strategi nasional mengenai pengadaan, termasuk dalam hal pemantauan dan evaluasi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta pemberian nasihat dalam berbagai kasus konflik di bidang pengadaan barang dan jasa. Di masa mendatang, diharapkan bahwa lembaga ini akan dapat bekerja secara profesional dan menunjukkan independensinya di tengah berbagai kepentingan politik dalam proses pengadaan yang berskala besar.

Karena berbagai macam perubahan terkait dengan ketatanegaraan, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mekanisme pemilihan kepala daerah yang lebih demokratis, serta tata-kelola penganggaran yang terdesentralisasi, Keppres No. 80/2003 mengalami perubahan beberapa kali. Tercatat bahwa ada tujuh kali perubahan terhadap pasal-pasal maupun ketentuan di dalam Keppres ini.[6] Namun, perlu diakui bahwa Keppres ini adalah yang paling komprehensif mengatur mekanisme pengadaan barang dan jasa oleh lembaga pemerintah. Sebagai contoh, di luar cara pengadaan sewa-kelola, terdapat empat kategori cara pengadaan yang telah diatur dengan cukup rinci, yaitu: 1) Penunjukan langsung, 2) Pemilihan langsung, 3) Lelang terbatas, dan 4) Lelang umum. Sekalipun ada beberapa perubahan terminologi dalam produk-produk peraturan sesudahnya, secara prinsip metode pengadaan yang terdapat dalam Keppres No. 80/2003 ini tetap merupakan pedoman pokok yang dijadikan landasan dalam proses pengadaan di lembaga-lembaga pemerintah.

Sementara itu, upaya untuk membuat supaya sistem pengadaan barang dan jasa semakin transparan juga dilakukan dengan mendorong terciptanya sistem pengadaan secara elektronik (*e-procurement*). Tidak kurang, presiden sendiri telah memerintahkan menteri koordinator ekonomi, menteri keuangan, menteri pekerjaan umum, dan kepala Bappenas untuk mempelajari dan memulai proyek uji-coba *e-procurement* bagi jajaran kementerian di pusat serta beberapa di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Ada enam provinsi (Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Gorontalo dan DI Yogyakarta) yang dipersiapkan untuk menyelenggarakan uji-coba pengadaan secara elektronik.[7] Inisiatif untuk mendorong *e-procurement* juga dilanjutkan oleh LKPP dengan dibentuknya LPSE (Lembaga

[6]Perubahan tersebut tertuang dalam Keppres No. 61/2004, Keppres No. 32/2005, Keppres No. 70/2005, Keppres No. 8/2006, Keppres No. 79/2006, Keppres No. 85/2006, dan Keppres No. 95/2007.

[7]Djojosoekarto, A. (2008). *E-Procurement di Indonesia: Pengembangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik*. Jakarta, Indonesia: Kemitraan dan LPSE Nasional.

Pengadaan Secara Elektronik) dengan harapan bahwa seluruh daerah di Indonesia dapat menerapkannya secara konsisten.

Seperti telah disinggung di depan, yang menjadi masalah ialah bahwa di tengah berbagai upaya progresif tersebut ternyata praktik pengadaan masih saja terbelit oleh korupsi. Pasar pengadaan masih tersegmentasi di kelompok-kelompok tertentu, dan begitu banyak penyalahgunaan kekuasaan terjadi dalam proses pengadaan yang berakibat bahwa kemanfaatan pengadaan barang dan jasa publik (*value for money*) masih jauh dari harapan. Ada banyak inisiatif untuk menggalakkan pemberantasan korupsi. Presiden telah mengeluarkan Inpres No. 25/2004 mengenai percepatan pemberantasan korupsi dan Keppres No. 11/2005 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kebijakan presiden ini juga didukung dengan UU No. 1/2006 tentang Pembuktian Terbalik dan UU No. 13/2007 tentang Pembentukan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Ada sedikit perkembangan dalam hal peringkat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia dari angka 2,6 pada tahun 2004 menjadi 2,8 pada tahun 2009. Tetapi perubahan yang sangat kecil ini menunjukkan bahwa korupsi dalam kegiatan pemerintahan, tentu saja di antaranya termasuk pengadaan barang dan jasa, masih begitu tinggi.

Yang menjadi masalah adalah bahwa gencarnya upaya pemberantasan korupsi itu hanya sedikit mengubah angka IPK di Indonesia, tetapi berdampak besar pada proses pengadaan barang dan jasa di lapangan. Keterbatasan kemampuan aparat di daerah dan ketakutan mereka akan ancaman tindak pidana korupsi justru mengakibatkan macetnya penyerapan anggaran. Besarnya dana yang tidak terserap oleh daerah itu terus meningkat dari tahun ke tahun. Data keuangan pada tahun 2009, misalnya, menunjukkan bahwa ketika pemerintah pusat terus mengalami defisit karena utang dari dalam maupun luar negeri hingga senilai Rp61,7 triliun, di daerah secara total justru terjadi surplus senilai Rp49,1 triliun.[8] Penyebab utama dari persoalan ini tentunya adalah proses pengadaan barang dan jasa di daerah yang berjalan semakin lamban.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Perpres No. 54/2010 mengenai pengadaan barang dan jasa. Ada beberapa hal baru yang diatur dalam peraturan yang dimaksudkan untuk merevisi Keppres No. 80/2003 ini. Kini diperkenalkan prosedur lelang sederhana, terutama untuk barang yang daftar harganya sudah tersebar luas dan diketahui dengan mudah oleh masyarakat, seperti harga mobil, tarif hotel, dan sebagainya. Juga ada keinginan untuk mempercepat dilaksanakannya pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) yang terbukti ampuh untuk mengikis korupsi dan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Keinginan untuk lebih banyak melibatkan usaha skala menengah dan kecil terdapat di dalam ketentuan jumlah dana yang dapat dikelola oleh skala usaha tersebut. Belakangan, untuk membuat sistem peraturan perundangan tentang pengadaan yang komprehensif dan sekaligus memiliki kedudukan hukum lebih tinggi, terdapat usulan dari banyak pihak untuk mengembangkan Perpres No. 54/2010 menjadi undang-undang.

[8]APBN dan Nota Keuangan tahun 2010.

C. Identifikasi Masalah Kelembagaan

Pertama-tama harus diingat bahwa tujuan untuk melakukan reformasi pengadaan barang dan jasa adalah untuk meningkatkan kemanfaatan dari proses pengadaan bagi rakyat. Dengan demikian, kalau yang menjadi penyebab kurangnya kemanfaatan bagi rakyat tersebut adalah transaksi pengadaan yang korup dan besarnya kebocoran anggaran publik yang diakibatkannya, tujuan pokok untuk meningkatkan integritas proses pengadaan dan mencegah transaksi korup harus ditempatkan sebagai prioritas utama. Pertimbangan ini sangat penting mengingat bahwa reformasi pengadaan sejauh ini lebih sering terfokus pada penciptaan prosedur baru sedangkan sistem kelembagaannya tidak dipersiapkan untuk mengadopsi sistemnya, sedangkan tujuan utama pemberantasan korupsi dalam pengadaan cenderung diabaikan.

Untuk tidak terjebak kepada prosedur sedangkan tujuan utama tidak tercapai, perlu memastikan apakah terdapat lubang di dalam setiap prosedur yang dapat dimanfaatkan oleh pejabat atau penyedia yang korup. Sebagai contoh, temuan umum KPK dan KPPU menyatakan bahwa pelanggaran dalam pengadaan terjadi karena tiga pola, yaitu: 1) penunjukan panitia pengadaan dan pimpinan proyek yang tidak dilakukan atas profesionalisme melainkan karena faktor kedekatan pribadi, 2) proyek pengadaan dilakukan bukan karena kebutuhan tetapi karena proyek itu merupakan titipan dari "atas", dan 3) spesifikasi barang dan harga perkiraan sendiri (HPS) yang semestinya dibuat oleh panitia ternyata diatur dan harganya ditetapkan oleh orang lain.[9] Dengan demikian reformasi pengadaan selain harus dilakukan dengan membuat payung hukum yang memadai dan melengkapi dengan perangkat peraturan yang komprehensif juga harus bisa mengatasi persoalan-persoalan pokok terkait dengan korupsi pengadaan serta menjamin kemanfaatan yang optimal bagi publik.

Identifikasi masalah kelembagaan yang diuraikan di sini merujuk kepada upaya yang kini tengah dilakukan untuk melakukan reformasi, yaitu dengan tersusunnya draf RUU tentang pengadaan barang dan jasa (versi yang dibuat oleh LKPP per 11 Maret 2011). Terdapat juga Naskah Akademik RUU pengadaan barang dan jasa yang telah masuk ke Setneg, Perpres No. 54/2010 dan Keppres No. 80/2003 yang telah direvisi selama tujuh kali. Selain itu beberapa dokumen hasil analisis tentang sistem pengadaan barang dan jasa yang dikembangkan di Indonesia juga tersedia dari laporan yang dibuat oleh Bank Dunia, ADB dan kerja sama antara Bappenas dengan beberapa donor.

Jika reformasi dilakukan dengan membuat payung hukum yang umum dalam bentuk undang-undang, hendaknya diingat bahwa sebuah produk hukum setingkat undang-undang harus memuat hal-hal yang prinsip. Dengan demikian, tidak mungkin mengadopsi Keppres No. 80/2003 atau Perpres No. 54/2010 begitu saja karena produk pada tingkat PP, Perpres maupun Inpres semestinya hanya memuat hal-hal yang sangat teknis. Kesalahan kodifikasi

[9] www.kpk.go.id/modules/news/article.php?storyid=1259; www.kppu.go.id/baru/index.php?type=art&aid=251.

proses pengadaan melalui Keppres No. 80/2003 mestinya tidak boleh terjadi lagi. Seperti diketahui, Keppres No. 80/2003 ini begitu tebal dan tidak fokus karena selain memuat hal-hal yang prinsip juga memuat hal-hal teknis. Memahami substansi pengaturan di dalamnya menjadi sangat sulit, baik bagi perumus kebijakan maupun bagi pelaksana pengadaan.

Juga harus diingat bahwa draf UU hendaknya bisa mengatasi persoalan pada tingkat produk peraturan teknis. Misalnya, karena PP, Inpres atau Keppres tidak dapat memuat sanksi pidana, maka UU harus benar-benar bisa memuat sanksi pidana di bidang pengadaan secara jelas dengan ketentuan yang tidak boleh tumpang-tindih dengan UU Tindak Pidana Korupsi. Jika selama ini substansi yang terdapat dalam Keppres No. 80/2003 atau Perpres No. 54/2010 sering berbenturan dengan peraturan yang lebih tinggi seperti UU Jasa Konstruksi, UU Hukum Perdata, atau UU Sistem Pemerintahan Daerah, harus dipastikan bahwa harmonisasi dan sinkronisasi antarproduk undang-undang dilakukan secara optimal.

Dalam upaya memberantas korupsi di bidang pengadaan, secara prinsip aturan kelembagaan harus bisa mencegah kolusi atau persekongkolan secara vertikal maupun secara horizontal. Contoh persekongkolan vertikal: 1) dilakukannya perencanaan pengadaan barang dan jasa secara eksklusif oleh pelaku usaha tertentu sehingga kualifikasi barang dan jasa mengarah kepada merek tertentu; 2) panitia tender mengarahkan pemenang tender kepada kolega atau perusahaaan yang punya hubungan kerja sama dengannya. Contoh persekongkolan horizontal: terjadi di antara peserta tender sehingga pemenang tender diatur tanpa menghiraukan persyaratan objektif, terjadi kecenderungan "tender arisan" atau "perusahaan dalam koper" sehingga proses tender bersifat semu dan hanya untuk memenuhi prosedur.

Salah satu institusi yang penting untuk dibentuk guna menjaga integritas aparat maupun penyedia yang terlibat dalam pengadaan adalah pakta integritas. Fungsi dari pakta integritas adalah untuk menjamin integritas dari kedua aspek, yaitu: 1) Aparat pemerintah yang ditunjuk sebagai pengguna barang dan jasa benar-benar dapat menjamin agar proses pengadaan sesuai dengan tujuan bagi kemanfaatan publik dan tidak ada penyimpangan sejak proses perencanaan hingga evaluasinya, dan 2) Mendukung pihak penyedia agar dapat diperlakukan secara transparan, dapat diperkirakan (*predictable*), dan adil, sehingga biaya-biaya transaksi yang tidak perlu dapat dikurangi dan daya saing produk barang dan jasa yang diperoleh terus meningkat. Sebagai sebuah dokumen yang memuat iktikad baik atau memuat kode etik, pakta integritas memang sulit untuk dikodifikasi dan memiliki sanksi hukum. Namun setidaknya institusi pakta integritas dapat digunakan untuk menyeleksi pengguna maupun penyedia barang dan jasa sehingga terpilih orang-orang yang memiliki integritas tinggi.

Selanjutnya, rumusan tentang pengadaan barang dan jasa yang termuat di dalam undang-undang hendaknya mencakup semua proses yang terjadi sejak perencanaan hingga evaluasinya. Selama ini pengadaan cenderung ditafsirkan hanya sebagai pembelian (*purchasing*) dengan perjanjian resmi antara pihak pemerintah dengan penyedia. Namun, belum terdapat konsep

yang menyeluruh di mana pengadaan adalah suatu proses yang bermula dari perencanaan, persiapan, perizinan, penentuan pemenang tender, pelaksanaan, hingga proses administratif untuk pengadaan dengan berbagai macam kategori (barang, jasa konsultasi, dan jasa-jasa yang berbentuk lain). Karena itu, pengadaan barang dan jasa mestinya meliputi seluruh kontrak pengadaan antara pemerintah (kementerian, BUMN, dan lembaga negara lainnya) dengan perusahaan, baik milik negara, perusahaan konsorsium, maupun milik perorangan.

Terlembaganya sebuah sistem pengadaan juga berarti bahwa dalam setiap tahap pengadaan dapat diperkirakan waktu penyelesaiannya. Ketentuan mengenai perkiraan waktu penyelesaian mungkin tidak bisa termuat di dalam undang-undang, tetapi secara teknis dapat diatur dalam peraturan-peraturan yang lebih teknis. Ini perlu diperhatikan mengingat bahwa ketatnya prosedur dan tata cara dalam pengadaan sering kali tidak memerhatikan waktu yang diperlukan dalam pengadaan. Rendahnya daya serap anggaran dan kemanfaatan pengadaan yang kurang optimal sering kali bisa disebabkan karena jangka waktu sebuah proses dalam pengadaan tidak dapat diperkirakan dengan jelas. Misalnya, dalam Keppres No. 80/2003 sebagian dari proses pengadaan barang dan pelaksanaan proyek baru bisa diselesaikan dalam waktu 8 bulan, sedangkan masa pengerjaan dibatasi oleh tahun fiskal yang hanya 12 bulan. Untuk membuat penyelesaian sebuah proyek dalam tempo 4 (empat) bulan, para penyedia sering kali menemui kesulitan.[10]

Sementara itu, proses pengadaan yang dibuat baku semestinya juga jangan sampai justru memperlambat proses sehingga konsep *value for money* tidak dapat terpenuhi. Sebagai contoh, salah satu persyaratan tender oleh pemerintah yang harus dipenuhi adalah mengumumkan kepada publik dalam bentuk iklan dan semua perusahaan peserta tender harus diverifikasi. Ketentuan dalam aturan ini dalam pelaksanaannya sering bisa memperlambat kinerja kementerian. Apalagi jika perusahaan yang kalah tender kemudian melakukan sanggah dan menuntut ke pengadilan. Kendatipun tujuan dari peraturan ini adalah untuk menjamin tender yang transparan dan akuntabel, lamanya proses tender juga bisa memperlambat proyek publik. Dengan demikian, yang perlu diatur adalah bagaimana kementerian tetap memiliki hak prerogatif untuk menetapkan pemenang dan menutup kemungkinan sebuah perusahaan yang kalah tender tidak bisa menuntut ke pengadilan lagi, tetapi proses tender tetap berlangsung jujur dan transparan. Di sinilah letak pentingnya sebuah lembaga khusus yang menangani upaya sanggah dari pihak-pihak peserta tender yang mengajukannya. Sebuah lembaga seperti Majelis Penyelesaian Sanggah Banding yang bersifat independen adalah sesuatu yang perlu diperhatikan di dalam mekanisme pengadaan di Indonesia.[11]

Di dalam proses pengadaan, ketentuan-ketentuan yang ada di dalam peraturan juga sering kali menghilangkan esensi tujuan dari pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang terbuka, adil, kompetitif, dan akuntabel. Secara teknis, ada beberapa kecenderungan yang

[10]Aviliani, INDEF, *Kompas*, 6 Juli 2009.

[11]Dalam sistem di Amerika Serikat, penyelesaian tentang sanggah banding itu dilakukan oleh *Government Accounting Office* (GAO) yang bisa menjadi lembaga arbitrasi pengadaan yang efisien.

terjadi di dalam proses pengadaan, yaitu: 1) Fenomena banting-bantingan harga di dalam tender langsung atau menggunakan mekanisme *e-procurement*. Karena adanya ketentuan prioritas berdasarkan prinsip *the least bidder*, maka publik sering kali kehilangan kemanfaatan karena penawar harga yang paling rendah bukan berarti publik akan mendapatkan barang dan jasa dengan kualitas terbaik, 2) Spesifikasi teknis barang yang susah ditemukan di pasar. Di banyak daerah sering kali penyedia atau pemasok barang yang mampu menyediakan sulit diperoleh. Akibatnya, bisa terjadi dua kemungkinan: barang tidak bisa disediakan, atau spesifikasi teknis cenderung menguntungkan pemasok produk tertentu, 3) Fenomena sub-kontrak, yang mengakibatkan begitu banyak lembaga pemerintah yang hanya berfungsi sebagai broker proyek dan mengambil untung jangka pendek dan meminta pihak lain untuk mengambil proyek dengan posisi sebagai sub-kontraktor. Akibatnya, dengan biaya yang relatif lebih rendah kualitas barang yang disediakan juga semakin menurun.

Untuk mengatasi persoalan-persoalan di atas, memang tidak mungkin semuanya diselesaikan oleh lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses pengadaan. Kerja sama antar-sektor, terutama dengan lembaga-lembaga pengawas fungsional sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kelemahan-kelemahan yang ada dapat dideteksi sejak dini dan diatasi dengan segera. Misalnya, dalam peraturan setingkat Perpres dapat ditambahkan ketentuan bahwa harga tawaran yang berada di bawah 60% dari patokan nilai proyek tidak boleh ditetapkan sebagai pemenang tender. Ini untuk menghindari fenomena banting-bantingan harga hanya supaya tender dapat dimenangkan oleh pihak tertentu dan selanjutnya terjadi persekongkolan horizontal antarpenyedia. Untuk menyelesaikan persoalan spesifikasi teknis di daerah, tentunya dapat dioptimalkan fungsi LKPP sebagai perumus kebijakan dan pengawasan terhadap LPSE secara ketat. Fenomena sub-kontrak sangat sulit diatasi di dalam sistem budaya pengadaan yang masih korup. Penyelesaiannya bukan hanya dengan lembaga formal tetapi juga dengan pengembangan integritas di dalam lembaga-lembaga yang bersifat informal.

Ketentuan untuk mencegah adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam proses pengadaan barang dan jasa sebenarnya sudah banyak diatur di dalam peraturan perundangan tentang penciptaan tata pemerintahan yang bersih, undang-undang tentang tindak pidana korupsi, atau undang-undang tentang pelayanan publik. Namun, kelembagaan formal yang menunjang penyelenggaraan pelayanan dan pengadaan barang dan jasa perlu dilengkapi dengan institusionalisasi sistem yang mencegah adanya konflik kepentingan. Di dalam mekanisme tender, dapat diidentifikasi bahwa sebuah perusahaan peserta tender cenderung rawan terhadap penyimpangan jika: 1) Struktur kepemilikannya tidak jelas, tetapi perusahaan tersebut ternyata sering memenangkan kontrak-kontrak besar dari pemerintah, 2) Dimiliki oleh seorang anggota keluarga dari pejabat tinggi publik yang memegang kepemilikan dan memegang peran dalam perusahaan, 3) Terdapat sebuah lembaga atau kelompok masyarakat yang berhubungan dekat dengan pejabat publik atau kelompok bisnis yang dipimpin oleh pejabat publik tersebut, dan 4) Pejabat publik yang bersangkutan sering datang atau berhubungan dengan pemilik perusahaan. Modus operandi umum semacam ini sebenarnya cukup mudah dilacak dan diidentifikasi oleh lembaga audit atau lembaga pemberantasan korupsi seperti BPK atau KPK. Masalahnya adalah

bahwa lembaga semacam ini kurang mendapatkan dukungan serius dari pemerintah sendiri atau terkadang publik di Indonesia kurang memberikan desakan yang kuat untuk mengatasi adanya konflik kepentingan yang terjadi.

Berikutnya akan diberikan gambaran mengenai upaya institusionalisasi dari proses pengadaan barang dan jasa yang sedang dilakukan dan apa yang mesti disempurnakan di masa yang akan datang. Penyempurnaan ini bukan hanya dapat dilakukan dengan penyusunan undang-undang tentang pengadaan, tetapi juga pembuatan ketentuan lebih teknis supaya proses dan prosedur pengadaan barang dan jasa didukung dengan lembaga yang kuat dan sumber daya yang memadai.

Secara nasional, arah kebijakan tentang pengadaan barang dan jasa dirintis dan dikoordinasi oleh LKPP. Berdasarkan ketentuan Perpres No. 54/2010, untuk memperlancar proses pengadaan di seluruh daerah, setiap daerah harus memiliki ULP (Unit Layanan Pengadaan), dan untuk menunjang *e-procurement* harus terdapat LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik) yang terus dikembangkan fungsi dan peranannya.

1. Rencana Umum Pengadaan;

Dalam beberapa peraturan teknis yang lama, tidak diatur mengenai rencana umum pengadaan oleh pemerintah. Di dalam Perpres No. 54/2010 telah diatur tentang adanya rencana umum pengadaan dan ketentuan bahwa pengumuman oleh pemerintah itu harus dilakukan melalui *website* nasional. Untuk sebagian, ketentuan ini merupakan upaya untuk membuka sedini mungkin rencana pengadaan oleh pemerintah secara nasional. Tetapi LKPP kini juga memiliki tantangan agar pengumuman pengadaan itu benar-benar ditaati secara konsisten oleh setiap kementerian dan lembaga dengan tenggang-waktu pengumuman yang cukup. Pengumuman melalui *website* merupakan komplementer dari pengumuman pengadaan yang dilakukan melalui koran. Secara teknis, rencana umum pengadaan di tingkat kementerian/lembaga maupun daerah disusun oleh panitia anggaran dan dibiayai melalui sumber anggaran sendiri atau bisa dengan sistem *co-financing*.

2. Organisasi Pengadaan;

Ada empat pihak yang terlibat dalam struktur organisasi pengadaan, yaitu: ULP (Unit Layanan Pengadaan), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan, dan penyedia barang/jasa.

Kebijakan pemerintah saat ini mewajibkan agar setiap satuan di jajaran pemerintah pusat maupun daerah akan membentuk ULP selambat-lambatnya pada tahun 2014. Pejabat pimpinan ULP adalah pejabat struktural dan ULP dibentuk berdasarkan keputusan menteri, kepala daerah atau pimpinan instansi yang bersangkutan. Kedudukan ULP sebagai lembaga sangat strategis karena dapat menentukan dokumen pengadaan dan menetapkan pemenang untuk pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi senilai lebih dari Rp100 juta dan pengadaan jasa konsultasi senilai lebih dari Rp50 juta.

PA/KPA wajib mengumumkan rencana umum pengadaan pada awal tahun anggaran dengan tujuan agar proses pengadaan bersifat transparan karena penyedia barang/jasa sudah tahu rencana pengadaan dari setiap lembaga pemerintah lebih awal. Selain itu PA/KPA bertugas menetapkan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan. Jika pada ketentuan sebelumnya ketentuan yang diumumkan oleh PA/KPA itu hanya senilai di atas Rp50 miliar, pada Perpres No. 54/2010 paket pengadaan barang yang dapat ditetapkan itu bisa bernilai di atas Rp100 miliar dan untuk jasa konsultansi di atas Rp10 miliar.

Dalam ketentuan peraturan yang sekarang berlaku, PPK tidak lagi bertugas menetapkan pemenang (kewenangannya sekarang ada pada ULP), tetapi hanya menetapkan bagian dari dokumen pengadaan berupa spesifikasi teknis, rincian HPS, dan rancangan kontraknya. Kecuali itu ada kewenangan tambahan bagi PPK yang diberlakukan, yaitu dapat mengusulkan perubahan paket dan jadwal pekerjaan kepada PA dan dapat menetapkan tim pendukung, tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (*aanwijzer*). Perlu diperhatikan agar kewenangan yang sering dianggap begitu luas dan bisa mendorong peluang kolusi yang sekarang dibatasi ini tidak kemudian beralih dengan adanya jenis-jenis kewenangan lainnya.

Adanya peraturan khusus mengenai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pertanggungjawaban terhadap hasil pelaksanaan pengadaan. Namun, yang belum diatur lebih lanjut adalah materi pemeriksaan yang harus dilakukan, dan apakah dengan adanya PPHP ini tidak terjadi proliferasi organisasi pengadaan. Untuk pemeriksaan, perlu dipastikan apakah pegawai negeri yang diberi tugas benar-benar dapat memeriksa hasil pekerjaan, khususnya untuk pekerjaan jasa konsultansi yang sering kali bersifat khusus dan memerlukan keahlian yang tinggi.

Bagi penyedia barang/jasa, kini diberlakukan persyaratan Kemampuan Dasar (KD) dan Sisa Kemampuan Paket (SKP). Ada beberapa ketentuan teknis yang ditambahkan dalam ketentuan mengenai penilaian bagi penyedia barang/jasa. Misalnya, Perpres No. 54/2010 menurunkan KD untuk Pekerjaan Konstruksi menjadi 3 nilai poin dan jangka waktu yang dapat dihitung sebagai NPt ditambah menjadi 10 tahun. Pengawasan terhadap kualifikasi penyedia barang dan jasa menjadi salah satu isu teknis yang penting.

3. Jenis Pengadaan;

Jenis pengadaan yang diakui dalam peraturan adalah: 1) barang, 2) pekerjaan konstruksi, 3) jasa konsultansi, dan 4) jasa lainnya. Definisi mengenai pekerjaan konstruksi (dan bukannya "jasa pemborongan") digunakan untuk mengikuti konsep yang digunakan secara internasional. Yang masih menjadi masalah adalah bahwa jenis "jasa lainnya" bisa mengakibatkan multitafsir mengenai apa saja yang termasuk di dalamnya. Kendatipun rumusan untuk jasa lainnya tidak harus masuk dalam undang-undang, tetapi di dalam peraturan yang lebih teknis hendaknya diupayakan definisi yang komprehensif.

4. Sistem Swakelola;

Di dalam Keppres No.80/2003 terdapat 8 pekerjaan yang dapat diswakelolakan. Namun, di dalam Perpres No. 54/2010 terdapat 12 pekerjaan yang dapat diswakelolakan, termasuk di

antaranya adalah pekerjaan survei; pekerjaan industri kreatif, inovatif, budaya dan penelitian laboratorium; penelitian dan pengembangan dalam negeri; pengembangan industri pertahanan, alutsista, dan almatsus dalam negeri. Untuk pekerjaan konstruksi, swakelola juga dapat dilaksanakan oleh kelompok masyarakat, terutama untuk rehabilitasi dan renovasi sederhana. Kemungkinan untuk melaksanakan pekerjaan swakelola oleh pejabat dan pelaksana dalam pemerintahan sebenarnya cukup banyak. Namun, sering kali pejabat tidak tertarik atau tidak mau melaksanakannya sendiri. Misalnya, pekerjaan membuat dokumen RPJMD semestinya menjadi Tupoksi Bappeda dan bisa dilaksanakan secara swakelola. Tetapi tampaknya masih cukup banyak dokumen RPJMD yang dipersiapkan dengan menunjuk pihak ketiga.

5. Ketentuan HPS (Harga Perkiraan Sendiri);

Jika pada peraturan sebelumnya HPS diumumkan pada saat *aanwijzing* dan tidak menjadi batas atas penawaran, pada Perpres No. 54/2010 HPS diumumkan pada saat pengumuman lelang dan menjadi batas-atas penawaran untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya. Dengan demikian HPS diumumkan pada pengumuman lelang menggantikan pagu anggaran, dan penawaran di atas HPS otomatis dinyatakan gugur. Sementara itu, daftar biaya dari agen tunggal tidak lagi dapat digunakan sebagai sumber data HPS. Sebagai gantinya, norma indeks digunakan sebagai sumber data HPS.

6. Metode Evaluasi;

Dalam Perpres No. 54/2010, secara prinsip pemerintah menekankan metode evaluasi dengan sistem gugur untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya. Sementara itu untuk jasa konsultasi, evaluasi didasarkan pada kualitas umum, kualitas teknis dan biaya, pagu anggaran dan biaya yang terendah. Sedangkan metode evaluasi penunjukan langsung dihilangkan karena sebenarnya masuk kategori metode pemilihan dan bukan metode evaluasi. Selanjutnya untuk penilaian kualifikasi, jika pada beberapa peraturan sebelumnya tidak diatur dengan jelas, kini ditetapkan bahwa untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya digunakan sistem gugur dan untuk pengadaan jasa konsultasi menggunakan sistem nilai.

7. Sanggahan dan Sanggahan Banding;

Jika pada ketentuan sebelumnya sanggah diajukan ke PPK dan sanggah banding diajukan ke PA atau Kepala Daerah, dalam Perpres No. 54/2010 ditetapkan bahwa sanggah harus disampaikan kepada panitia pengadaan atau ULP, dan sanggah banding diajukan ke menteri/ kepala lembaga/kepala daerah/pimpinan institusi. Sanggah banding secara otomatis akan menghentikan proses pengadaan. Dengan penghentian proses lelang pada saat terjadi sanggah banding, diharapkan pihak pimpinan kementerian/lembaga atau kepala daerah akan lebih memerhatikan proses sanggah dan memberikan jawaban segera. Tetapi jika para pimpinan tetap tidak memerhatikannya, tentu proses pengadaan barang/jasa akan bisa lebih mengalami keterlambatan. Perlu juga diperhatikan bahwa sanggahan yang selama ini diajukan masih terbatas dan ditanggapi dari segi prosedur pengadaan, belum terfokus pada materi pengaduan dan upaya untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

8. Pengadaan Secara Elektronik;

Melalui ketentuan peraturan teknis yang baru, pemerintah kini mengharuskan agar daerah segera membentuk satuan yang merintis dan menyelenggarakan pengadaan secara elektronik. Semua kepala daerah wajib membentuk Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan ditunjang oleh kebijakan dari LKPP. *E-procurement* diharapkan dapat dimulai di setiap daerah mulai pada tahun 2011 dan diharapkan pada tahun 2012 sebagian paket pekerjaan sudah sepenuhnya dijalankan dengan sistem *e-procurement*. Untuk melakukan *e-tendering*, pengumuman pengadaan hingga pengumuman pemenang harus dilaksanakan secara elektronik dengan sistem LPSE, untuk *e-purchasing* dapat menggunakan katalog elektronik, menggunakan kontrak payung yang didukung oleh LKPP dengan memerhatikan efisiensi biaya dan waktunya. Masalahnya adalah bahwa komitmen kepala daerah untuk perintisan LPSE ternyata berbeda-beda. Pemahaman tentang *e-procurement* juga masih dangkal dan sering kali tidak didukung dengan sumber daya manusia di daerah yang memadai. Hingga saat ini LPSE di tingkat kementerian/lembaga yang benar-benar konsisten masih sangat terbatas. Di tingkat daerah, baru terdapat 29 provinsi yang menerapkan dengan baik, untuk kota jumlahnya baru sekitar 42 dan untuk kabupaten 80. Dengan demikian, agenda pelembagaan pengadaan secara elektronik masih sangat berat.

9. Pengembangan Sumber daya Manusia.

Dari segi pengembangan sumber daya manusia, kursus-kursus tentang pengadaan barang/jasa yang diadakan oleh Bappenas dengan dibantu beberapa lembaga non-pemerintah sudah banyak dilaksanakan. Pada tahap awal, sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah berlangsung dengan seleksi yang demikian ketat. Banyaknya peserta yang tidak lulus ketika itu selain karena ketatnya sistem ujian sertifikasi juga karena banyak pejabat atau staf yang tidak bersedia menjadi PA dan PPK karena takut terjerat delik korupsi sedangkan insentifnya sangat tidak memadai. Sekarang, dengan sistem insentif yang memadai dengan sistem ujian sertifikasi yang tidak lagi terlalu ketat, lebih banyak peserta yang bisa lulus ujian sertifikasi. Namun, tampaknya peningkatan jumlah pemegang sertifikat keahlian di bidang pengadaan barang dan jasa masih belum cukup memenuhi kebutuhan yang ada. Kecuali itu, masih harus dievaluasi apakah sistem insentif yang berlaku benar-benar bisa merangsang orang untuk memiliki komitmen dan perhatian yang serius pada profesi pengadaan barang dan jasa.

D. Catatan Penutup

Peta permasalahan tentang pengadaan barang dan jasa di Indonesia dari aspek kelembagaan masih begitu luas dan memerlukan wawasan yang mendalam baik dari segi konsep secara internasional maupun penguasaan akan hal-hal teknis di bidang pengadaan. Uraian permasalahan kelembagaan yang dipaparkan dalam paper ini hanya merupakan sebagian dari persoalan yang dihadapi saat ini dan di masa mendatang. Namun, diharapkan bahwa uraian ini dapat memicu diskusi lebih lanjut dari pakar dengan membandingkan

hal-hal yang bersifat teoretis, studi banding dengan sistem internasional, maupun dengan pengalaman praktis mengikuti proses pengadaan barang dan jasa di jajaran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Persoalan kelembagaan dalam pengadaan barang dan jasa tentu akan terkait dengan aspek hukum formal, dengan praktik pelaksanaan pengadaan di sektor publik maupun swasta, atau upaya besar untuk memberantas korupsi di Indonesia. Namun, diharapkan bahwa setiap upaya perubahan kebijakan tetap mempertimbangkan aspek kelembagaan, yaitu upaya untuk mempersiapkan pranata, institusi, atau lembaga formal maupun informal yang bisa menciptakan sistem pengadaan barang dan jasa yang sesuai prinsip dasar untuk mencapai tujuan bagi kemanfaatan publik di Indonesia.

Daftar Bacaan

Anonymous. Indonesia: Country Report Procurement Assessment Report, Reforming the Public Procurement System, World Bank Report No.21823-IND, 2001.

Anonymous. *Bribery in Public Procurement: Methods*. Actors and Counter-Measures, OECD, 2007.

Booth. *Strategic Procurement: Organizing Supply-Chains for Competitive Advantage*. Kogan Page: London, 2010.

Campos, J. Edgardo & Jose Luis Syquia. Managing the Politics of Reform: Overhauling the Legal Infrastructure of Public Procurement in the Philippines, World Bank Working Paper No.70, 2006.

Dimitri, N., Piga, D & Spagnolo, G. eds. *Handbook of Procurement*. New York: Cambridge University Press, 2006.

Djojosoekarto, A. *E-Procurement di Indonesia: Pengembangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik*. Jakarta, Indonesia: Kemitraan dan LPSE Nasional, 2008.

Kumorotomo, W. dalam Thai, K.V. *The New Horizon in Public Procurement*. New Jersey: Free Press, 2011.

Morris, P.W.G. & Pinto, J.K. *The Wiley Guides to the Management of Project Technology, Supply Chain and Procurement Management*. New Jersey: John Wiley & Sons, 2007.

Pani, A.K. & Agrahari, K. *E-Procurement in Emerging Economies: Theory and Cases*, New Delhi: Idea Group Publishing, 2007.

Simatupang, B. Harmonisasi Pedoman Pengadaan di Indonesia dengan Pedoman Pengadaan Negara Donor Terkait Perpres No. 54/2010, Aid for Development Effectiveness Secretariat, 2010.

PERANAN BIROKRASI DALAM PENINGKATAN DAYA SAING DAN INVESTASI DI DAERAH

Oleh:

Prof. Dr. Murtir Jeddawi, S.H.

A. Pendahuluan

Pada masa Orde Baru, birokrasi publik senantiasa mendapat julukan *red tape* atau birokrasi benang kusut, dengan fenomena seperti, lamban, tidak profesional, tidak kompetitif, tidak efisien, tidak terukur, dan korup. Lahirnya reformasi 1998, pada substansinya antara lain, untuk mengubah *image* atau *positioning* negatif tersebut yang dikenal dengan *pathology* birokrasi.

Sejalan dengan skenario reformasi 1998 dimaksud, ditetapkan sejumlah kebijakan publik, di antaranya pemberian kewenangan lebih besar kepada daerah dari pemerintah pusat dalam mengatur (*regeling)* dan mengelola (*managed*) sumber dayanya, dalam bentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dengan kewenangan lebih besar kepada daerah otonom, terutama daerah kabupten dan kota. Selain diharapkan dapat meningkatkan percepatan pelayanan dan partisipasi masyarakat - sebagai salah satu esensi demokrasi - juga bertujuan mengurangi peran sentralisme otoritarian negara. Dalam teori negara demokrasi, kekuasaan seharusnya tidak sentralistis, agar tidak memunculkan hegemoni kekuasaan secara berlebihan.

Dalam pandangan Lord Acton, *power tends to corrupt*. *Absolutely power tends to corrupt absolutely.*

Dari fenomena tersebut, daerah otonom memiliki kewenangan semakin besar, sehingga semakin memberikan jaminan meningkat dan lancarnya pelayanan masyarakat, peningkatan daya saing daerah, termasuk dalam mewujudkan *good corporate governance* - istilah yang diperkenalkan *International Monetery Fund* dalam rangka *economy recovery* pasca krisis.

Bermakna sistem pengelolaan perusahaan yang mencerminkan hubungan yang sinergi antara manajemen dan pemegang saham, kreditor, pemerintah, *supplier* dan *stakeholders* lainnya (Nindyo dalam Ridwan, 2007). Konsep *Good corporate governance*, pengembangan dari konsep *good governance*, yang di dalamnya mengandung unsur, *participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness and efficiency.*

Dengan prinsip tersebut, pada era otonomi daerah, birokrasi publik dituntut untuk menerapkannya, sebagai bentuk penampakan komitmen reformatif dan membedakan dari praktik orde sebelumnya. Implikasi luasnya berpengaruh positif pada meningkatnya investasi di daerah, yang kemudian akan berpengaruh pada pendayagunaan sumber daya lokal untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Namun, sejak reformasi l998 tersebut, birokrasi publik belum menampakkan kinerja yang lebih baik, setidaknya apabila membaca laporan dari *Political and Economy Risk Consultancy* (PERC) yan berbasis di Hongkong tiap tahun. Dari laporannya, PERC mengakumulasi penilaian para pebisnis asing yang masih mengategorikan birokrasi di Indonesia terburuk di dunia. Negara yang memiliki tingkat korupsi yang tertinggi (Makmur, editor, 2006). Pada data yang lain, hasil survei indeks persepsi korupsi oleh *transparency international*, menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi berada dalam kelompok negara terkorup. Saat ini posisi Indonesia berada di urutan ke-126 dari 180 negara yang disurvei. Indeks persepsi korupsi naik dari 0,3 tahun 2007 menjadi 2,6 tahun 2008. Indonesia satu kelompok dengan Negara Eritrea, Guyana, Honduras, Libya, Ozambik, dan Uganda. Untuk indeks pelayanan publik tidak terlalu jauh berbeda dengan indeks persepsi korupsi. Dari data tahun 2012 dan 2013 untuk kategori yang sama, perubahan perbaikan belum terlalu signifikan.

Pelaksanaan otonomi daerah yang diharapkan mampu meningkatkan akselerasi pelayanan publik, dalam sejumlah kasus justru menampakkan kondisi yang sebaliknya. Kewenangan yang besar ditafsirkan masing-masing daerah, sebagai kewenangan untuk melahirkan kebijakan dengan arah peningkatan pendapatan daerah. Dengan demikian, lahirlah kebijakan publik (peraturan daerah) yang kontraproduktif dengan upaya peningkatan investasi. Bahkan muncul *high cost* bagi para investor. Dikenal dengan istilah seribu peraturan daerah bermasalah (Murtir Jeddawi, 2004). Adanya ekonomi biaya tinggi tersebut, memacu ketidakseimbangan antar *stakeholders* pada suatu badan usaha. Dengan demikian, perwujudan *good corporate governance* di daerah dapat menjadi utopis, yang ditandai rendahnya realisasi investasi di daerah dari yang seharusnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu: Bagaimana seharusnya peran birokrasi dalam rangka peningkatan daya saing dan investasi di daerah?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis dan mengevaluasi peran birokrasi dalam rangka peningkatan daya saing dan investasi di era otonomi daerah.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan (*library research)* dan penelitian deskriptif.

E. Tinjauan Pustaka

1. Urgensi Birokrasi

Dalam literatur, birokrasi umumnya dipandang sebagai aktor yang sekadar menerapkan kebijaksanaan yang telah diputuskan di tempat lain. Namun dari pengalaman, terutama di negara berkembang, birokrasi tidak hanya mendominasi kegiatan administrasi pemerintahan, tetapi juga kehidupan politik masyarakat secara keseluruhan. Di banyak negara yang sedang membangun, aparat negara (birokrasi) itulah yang menjadi inisiator dan perencana pembangunan.

Dalam sejarah perkembangan birokrasi terutama pengalaman Eropa Barat, Weber manggambarkan perkembangan birokrasi seiring dengan perkembangan modernisasi rakyat. Peningkatan monetisasi ekonomi, munculnya ekonomi kapitalis, perkembangan rasionalitas dan demistifikasi dalam masyarakat, demokratisasi, dan modernisasi sosial-ekonomi pada umumnya menimbulkan masalah administratif yang semakin banyak dan kompleks. Akibatnya, muncullah keharusan dilakukannya pembagian kerja yang jelas dalam masyarakat. Dalam konteks inilah kemudian muncul birokrasi sebagai tanggapan terhadap kebutuhan zaman. Dengan demikian, birokrasi negara muncul untuk menanggapi perluasan dan kompleksitas tugas adminstratif pemerintahan. Kebutuhan yang dianggap semakin mendesak akibat merosotnya peranan raja patrimonial dalam pengurusan masalah pemerintahan. Sedangkan birokrasi perusahaan atau manajemen industrial muncul karena terjadinya kemajuan pesat dalam teknik industri (Mochtar Mas'oed, 1994).

> *"…., bureaucracy developed, because its rationality and technical superiority made it the most appropriate tool for dealing with the tasks and problems of complex, modern society"* (Etzioni-Halevy,1985).

Dalam dimensi lain terhadap pendapat bahwa munculnya birokrasi bukan hanya untuk menjalankan fungsi mengoordinasikan berbagai unsur dalam proses pemerintahan atau proses produksi. Fenomena yang jauh lebih penting untuk diperhatikan, bahwa birokrasi sebenarnya diciptakan untuk menjalankan fungsi pendisiplinan dan pengendalian. Kebutuhan akan fungsi pendisiplinan dan pengendalian, berkaitan dengan perkembangan kapitalisme. Karena itu, pembicaraan mengenai birokrasi akan selalu dikaitkan dengan pembahasan mengenai

kapitalisme. Kalau menurut Weber perkembangan birokrasi seiring dengan perkembangan modernisasi, pendapat lain lebih menegaskan, bahwa birokrasi itu terjadi karena kebutuhan kapitalisme untuk memproduksi dirinya sendiri.

Begitu juga manajemen industri tidak hanya berfungsi sebagai koordinator, tetapi yang lebih penting lagi sebagai pengendali kegiatan produksi demi akumulasi kapital dan pengatur hubungan perburuhan agar tidak terjadi pembangkangan. (Beetham,1987).

Posisi birokrasi tersebut didukung unsur-unsur yang merupakan sumber-sumber kekuasaannya, yaitu: kerahasiaan, monopoli informasi, keahlian teknis dan status sosial yang tinggi (Mohtar,1985). Menurut Weber, unsur-unsur dimaksud diperlukan untuk efektivitas fungsi koordinasi itu. Menurut pandangan lain, unsur-unsur itulah yang justru mendasari fungsi pengendalian terhadap masyarakat.

Sejarah perkembangan birokrasi di berbagai negara menunjukkan bahwa birokrasi diciptakan untuk menanggapi kebutuhan akan pengendalian. Birokrasi bukan muncul semata-mata sebagai akibat dari kompleksitas fungsional masyarakat modern. Di Indonesia kita sering mendengar keluhan mengenai sikap birokrat yang justru minta dilayani, bukan melayani masyarakat.

Mengapa demikian? Kerangka berpikir apa yang bisa menjelaskan persoalan ini? Salah satu cara memahami gejala tersebut adalah dengan memerhatikan karakteristik khas birokrasi di negara-negara "pasca-kolonial" dan dengan mengidentifikasikan lingkungan domestik maupun internasional yang dihadapi oleh para birokrat di negara-negara Dunia Ketiga (Mohtar Mas'oed, 2008).

2. Konsep Daya Saing Global

Istilah daya saing (*competitiveness)* didefinisikan beragam. Michael Porter (1990) menyatakan, *"there is no accepted definition of competitiveness. Whichever, definition of competitiveness is adopted, an even more serious problem has been there is no generally accepted theory to explain it"* (Kuncoro, 2005). Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), mengartikan daya saing daerah dengan tekanan pada daya tarik investasi di daerah. Menurut Tatang Taufik (2005), daya saing daerah adalah kemampuan daerah menciptakan, mengembangkan, menawarkan, iklim/lingkungan paling produktif bagi bisnis dan inovasi, daya tarik investasi, faktor-faktor mudah bergerak, serta potensi berkinerja unggul secara berkelanjutan di daerah. Konsep daya saing yang dapat diterapkan adalah *"produktivitas"* yang didefinisikannya sebagai nilai output yang dihasilkan oleh seorang tenaga kerja. Bank dunia menyatakan hal yang relatif sama di mana *"daya saing mengcu pada besaran serta laju perubahan nilai tambah per unit input yang dicapai oleh perusahaan"*. Akan tetapi, baik bank dunia, Porter, serta literatur-literatur terkini mengenai daya saing nasional, memandang bahwa daya saing tidak secara sempit mencakup hanya sebatas tingkat efisiensi suatu perusahaan. Daya saing mencakup aspek yang lebih luas, tidak berkutat hanya pada level mikro perusahaan, tetapi juga mencakup aspek di luar perusahaan seperti iklim berusaha *(bussines environment)* yang jelas-jelas di luar

kendali suatu perusahaan. Aspek-aspek tersebut dapat bersifat *firm-specific,region-specific*, dan bahkan *country-specific* (Pieter dkk, 2002).

World Economic Forum (WEF), suatu lembaga yang secara rutin menerbitkan "*Global Convetitiveness Report*", mendefinisikan daya saing nasional secara lebih luas, namun dalam kalimat yang singkat dan sederhana. WEF mendefinisikan daya saing nasional sebagai "kemampuan perekonomian nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan". Fokusnya kemudian adalah pada kebijakan-kebijakan yang tepat, intitusi-institusi yang sesuai, serta karakteristik-karakteristik ekonomi lain yang mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan tersebut.

Lembaga lain yang dikenal luas dalam literatur daya saing nasional adalah *Institute of Management Development* (IMD) dengan publikasinya "*World Copetitiveness Yearbook*". Secara lengkap dan relatif lebih formal IMD mendefinisikan daya saing nasional sebagai "*kemampuan suatu negara dalam menciptakan nilai tambah dalam rangka menambah kekayaan nasional dengan cara mengelola aset dan proses, daya tarik dan agresivitas, globality dan proximity, serta dengan mengintegrasikan hubungan-hubungan tersebut ke dalam suatu model ekonomi dan sosial*". Dengan perkataan yang lebih sederhana, daya saing nasional adalah suatu konsep mengukur dan membandingkan seberapa baik suatu negara dalam menyediakan suatu iklim tertentu yang kondusif untuk mempertahankan daya saing domestik maupun global kepada perusahaan-perusahaan yang berada di wilayahnya.

Mengacu pada berbagai definisi di atas, mustahil rasanya menemukan keseragaman definisi yang sempurna. Walaupun demikian, variasi definisi daya saing tersebut tidak menafikkan kemungkinan konsensus di antara para ahli. Setidaknya, walau dengan definisi yang begitu seragam, hampir semua ahli mempunyai kesamaan pendapat tentang apa saja yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan daya saing (Sachs dkk, 2000). Dengan demikian, definisi yang pasti dan disepakati semua pihak tidak lagi menjadi syarat mutlak dalam rangka mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat menentukan daya saing suatu wilayah (Piter dkk, 2002).

3. Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah *kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan domestik maupun internasional*. Daya saing daerah sebagai *kemampuan sektor bisnis atau perusahaan pada suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan yang tinggi serta tingkat kekayaan yang lebih merata untuk penduduknya.*

Secara umum, ketika membandingkan kedua definisi daya saing daerah di atas dengan definisi daya saing nasional yang dibahas sebelumnya, terdapat kesamaan yang esensial. Dapat dikatakan bahwa perbedaan konsep daya saing hanya terpusat pada cakupan wilayah, di mana yang pertama adalah daerah (bagian suatu negara), sementara yang kedua adalah negara. Dalam berbagai pembahasan tentang daya saing nasional pun, baik secara eksplisit

maupun implisit, terangkum relevansi pengadopsian konsep daya saing nasional ke dalam konsep daya saing daerah. Bank dunia misalnya, secara eksplisit menyebutkan betapa aspek penentu daya saing dapat bersaing *region-spesific*.

Walaupun dilihat dari substansinya pengadopsian konsep daya saing nasional ke dalam konsep daya saing daerah adalah relevan, namun dalam praktiknya beberapa penyesuaian perlu untuk dilakukan. Kompetisi ekonomi antarnegara yang berdaulat tentu tidak mutlak sama dengan kompetisi antardaerah dalam suatu negara. Beberapa prinsip perlu untuk disesuaikan. Contohnya adalah bagaimana kita mendefinisikan keterbukaan ekonomi, atau bagaimana memperlakukan aspek-aspek yang variasinya hanya ada kalau diperbandingkan antarnegara.

Dari pembahasan tentang berbagai konsep dan definisi tentang daya saing suatu negara atau daerah sebagaimana diuraikan di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa dalam mendefinisikan daya saing perlu beberapa hal sebagai berikut:

a. Daya saing mencakup aspek yang lebih luas dari sekadar produktivitas atau efisiensi pada level mikro. Hal ini memungkinkan kita lebih memilih mendefinisikan daya saing sebagai "kemampuan suatu perekonomian" daripada "kemampuan sektor swasta atau perusahaan".

b. Pelaku ekonomi (*economic agent*) bukan hanya perusahaan, akan tetapi juga rumah tangga, pemerintah, dan lain-lain. Semuanya terpadu dalam suatu sistem ekonomi yang sinergis. Tanpa memungkiri peran besar sektor swasta perusahaan dalam perekonomian, fokus perhatian tidak hanya pada itu saja. Hal ini diupayakan dalam rangka menjaga luasnya cakupan konsep daya saing.

c. Tujuan dan hasil akhir dari meningkatnya daya saing suatu perekonomian tidak lain adalah meningkatnya kesejahteraan penduduk di dalam perekonomian tersebut. Kesejahteraan (*level of living*) adalah konsep luas yang tidak hanya tergambarkan dalam sebuah besaran variabel seperti pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi hanya satu aspek dari pembangunan ekonomi dalam rangka penigkatan standar kehidupan masyarakat.

d. Kata kunci dari konsep daya saing adalah "kompetisi". Di sinilah peran keterbukaan terhadap kompetisi dengan para kompetitor menjadi relevan. Kata "daya saing" menjadi kehilangan maknanya pada suatu perekonomian yang tertutup (Piter, 2002). Dengan demikian, di era otonomi daerah, akses daya saing daerah lebih terbuka.

4. Teori Investasi

Ahli ekonomi dan para akademisi profesional di bidang investasi telah memperdebatkan teori-teori tentang investasi, keuntungan dan kelemahannya. Di antara teori-teori ini adalah "teori pasar efisien". Mereka yang mengikuti teori ini mengatakan bahwa investor profesional dapat melemparkan panah ke lembar penawaran saham dan memilih pemenang untuk meraih

kesuksesan sebagaimana seorang analis keuangan yang berpengalaman dan menghabiskan waktunya mempelajari praktik ekonomi.

Dalam melakukan investasi, investor memandang dirinya sebagai analis bisnis yang mengamati bisnis secara holistik, menelaah semua aspek kuantitatif dan kualitatif baik dari manajemennya, posisi keuangannya maupun harga belinya. Suksesnya seorang investor tergantung sejauh mana memahami investasinya. Pemahaman ini merupakan ciri yang membedakan antara investor yang memiliki orientasi bisnis, dengan investor yang hanya berspekulasi.

Jika kita mengamati dan mengkaji proses pembelian saham dalam investasi, mencari kesamaan-kesamaan dalam bisnis, kita dapat menganalisis seperangkat prinsip dasar dan doktrin yang menjadi pedoman dalam pengmbilan keputusan pengembangan investasi. Sehingga setidaknya terdapat kategori dalam doktrin peningkatan investasi, (Sjahrani, 2004) yaitu:

a. **Doktrin Bisnis**. Dalam doktrin ini disebutkan bahwa saham adalah suatu abstraksi. Seorang investor tidak lagi berpikir dari segi teori pasar, konsep makro ekonomi atau kecenderungan sektoral. Melainkan tindakan-tindakan investasinya hanya dikaitkan dengan bagaimana suatu bisnis bisa beroperasi. Seorang investor memusatkan perhatian pada upaya mempelajari semua yang dapat dilakukannya tentang bisnis yang bersangkutan dan memusatkan perhatiannya pada tiga bidang, yaitu:
   - *Bisnis yang sederhana dan mudah dipahami.*
   - *Bisnis hendaknya mempunyai operasi yang konsisten.*
   - *Bisnis mempunyai prospek jangka panjang yang menguntungkan.*

b. **Doktrin manajemen**. Seorang investor akan sangat memuji pada manajer yang selalu berperilaku dan berpikir seperti pemilik perusahaan. Manajer yang berperilaku seperti pemilik cenderung tidak akan kehilangan kesadaran akan sasaran utama perusahaan - meningkatkan nilai bagi pemegang saham – dan cenderung mengambil keputusan rasional yang mengarah kesasaran tersebut. Seorang manajer mempunyai tenggung jawab secara serius untuk melaporkan secara lengkap dan jujur kepada para pemegang saham. Dalam mempertimbangkan bisnis, seorang investor sangat memerhatikan kualitas manajemen. Perusahaan-perusahaan yang dibeli harus dijalankan oleh manajer yang jujur dan kompeten. Secara spesifik, investor perlu mempertimbangkan bidang-bidang utama, yaitu: manajemen yang rasional, manajer yang berterus terang kepada para pemegang saham dan manajer yang bisa bersikap tegas.

c. **Doktrin Keuangan**. Doktrin atau prinsip keuangan yang digunakan oleh investor untuk menilai keunggulan manajerial maupun kinerja ekonomi semuanya didasarkan pada prinsip bagus. Ada beberapa prinsip yang perlu dipedomani oleh seorang investor, di antaranya: Pemusatan pada laba atau ekuitas, menghitung laba pemilik untuk mendapatkan cerminan nilai sesungguhnya, mencari perusahaan yang mempunyai marjin yang tinggi dan untuk

setiap mata uang yang ditahan, pastikanlah bahwa perusahaan menghasilkan keunikan nilai pasar yang tinggi.

d. **Doktrin Pasar**. Semua prinsip yang tertanam dalam doktirn-doktrin yang diuraikan di atas mengarah ke satu titik keputusan: membeli atau tidak saham di suatu perusahaan.

   Dalam konteks otonomi daerah, teori investasi ini bisa diterapkan dalam proses pembangunan di daerah. Hanya saja potensi yang ada di daerah harus bisa diusahakan untuk menarik investor sebanyak-banyaknya. Di samping itu juga tingkat keamanan yang ada pada daerah tersebut harus menjamin berlangsungnya investasi yang dinamis. Dalam hal inilah terdapat keterkaitan antara kewenangan yang besar birokrasi di daerah, dalam meningkatkan daya saing dalam rangka peningkatan investasi di daerah.

F. Pembahasan

1. Kultur Birokrasi

Wajah birokrasi publik di Indonesia, pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjalanan birokrasi itu sendiri. Pada masa pra kemerdekaan, birokrasi kita yang masih muda sampai sekarang ini, tidak pernah lepas dengan praktik primordialisme. Mulai sebagai negara yang menganut sistem demokrasi liberal yang di masa itu, bermunculan partai-partai yang berkuasa, melakukan politisasi birokrasi. Jika seorang menteri berasal dari partai tertentu dalam sebuah departemen, maka mayoritas pejabat dalam kementerian itu direkrut dari partai menteri yang memimpin departemen itu. Jika seorang menteri dari etnik A yang memimpin departemen, maka departemen tersebut, akan dipenuhi oleh staf yang sama dengan etnik menterinya. Bukan rahasia lagi, terbentuknya sebuah patronase, penggunaan jabatan untuk memberikan keistimewaan kepada klien tertentu. Pencampuradukan urusan pribadi dan publik.

Berpindah ke masa Orde Baru, kehidupan birokrasi mengalami hal yang sama. Dari primordialisme, berkembang ke politisasi birokrasi. Bahkan birokrasi menemukan bentuknya yang paling angker, ketika kekuasaan telah mencamplok dan memonopoli birokrasi. Peran birokrasi membengkak dan berlebihan, sebuah proliferasi birokrasi terjadi. Seperti pada rezim sebelumnya, jabatan dalam birokrasi terus penuh dengan *"political appointment"* yang tidak memperhitungkan lagi sistem meritokrasi. Nepotisme dan kolusi, "kronisme" menemukan bentuknya yang sangat empuk (Makmur, 2004).

Pada masa reformasi, birokrasi hanya berganti kostum. Para politisi tiba-tiba mendapat tempat lagi. Merekalah yang banyak memimpin departemen sebagai menteri dan menjadi gubernur, bupati di daerah. Sebagai pemimpin dalam partai, mereka membawa panyakit "*conflict of interst*". Banyak di antara mereka tergagap untuk memutuskan, mana yang menjadi kepentingan publik dan konstituen yang sebenarnya dan mana yang menjadi kepentingan partai. Dengan legislatif, para eksekutif menciptakan oligarki, persekutuan kepentingan yang

sama dan laten, tanpa menghiraukan garis ideologi dan kepentingan rakyat. Pragmatisme yang dibangun atas dasar kepentingan golongan, ataupun pribadi.

Lebih tragis lagi, sejumlah di antaranya tidak hanya membawa kepentingan partai yang mendukungnya, tetapi kadang-kadang, naluri asal usul eksekutif itu sebagai pebisnis yang berpartai. Inilah yang melahirkan penguasa pengusaha, bisnis dalam birokrasi. Atau dalam bentuk lain di daerah, ada yang mengkhawatirkan akan muncul *"shadow state"*. Kalangan swasta yang mengendalikan kebijakan birokrasi dari luar. Mereka yang tiba-tiba datang menuntut balas budi atas suksesnya klien mereka dalam pilkada.

Padahal sebetulnya, tanpa *"shadow state"* seperti yang dikhawatirkan ini, birokrasi kita sejak dulu, sudah makin jelas wajah aslinya sebagai "birokrasi pebisnis". Cobalah datang ke tempat pelayanan publik di setiap lembaga pemerintah dari pusat sampai di daerah, praktik yang pelicin, pungutan liar, masih subur dan bahkan dianggap sebagai suatu yang wajar.

Inilah yang menyuburkan penyalahgunaan kekuasaan. Pengawasan yang makin melemah karena bersinerginya beberapa kepentingan. Mereka inilah oleh beberapa kalangan disebut "birokratik rente" dan "kleptokrasi". Birokrasi yang merampok kekayaan bangsa dan rakyatnya sendiri. Suasana birokrasi seperti ini, membuat makin kabur dan hilangnya fungsi-fungsi birokrasi sebagai pelayanan publik yang tidak mengenal diskriminasi dan efisiensi.

Peningkatan kualitas pelayanan seharunya juga terjelma di era otonomi daerah. Kewenangan yang besar kepada birokrasi daerah, dalam menyerap dan mengaktualisasikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat daerah menjadi lebih cepat. Sebab tujuan pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah adalah untuk peningkatan pelayanan publik, termasuk pelayanan administratif kepada dunia usaha. Agar daerah dapat lebih memiliki daya saing. Setidaknya, kemudahan dalam berusaha, sehingga arus investasi akan semakin besar ke daerah.

2. Daya Saing untuk Investasi di Daerah

Dalam literatur dikenal beberapa indikator yang menetukan derajat daya saing daerah (Piter, dkk, 2002), di antaranya, perekonomian daerah, keterbukaan, sistem keuangan, infrastruktur dan sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber daya manusia, kelembagaan, kebijakan pemerintah dan manajemen dan ekonomi makro.

Apabila ditelaah prinsip-prinsip yang ada dari setiap indikator, tampak bahwa aktualisasi prinsip dimaksud sangat dominan ditentukan oleh kebijakan birokrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Dari indikator kebijakan pemerintah daerah misalnya, prinsip yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah daerah adalah peranan birokrasi dalam menciptakan kondisi sosial yang terprediksi, termasuk peranan dalam meminimalkan risiko bisnis dari investasi yang ada. Demikian pula efektivitas administrasi pemerintahan daerah dalam menyediakan infrastruktur dan aturan-aturan berpengaruh terhadap daya saing ekonomi suatu daerah.

Dari aspek kelembagaan, birokrasi daerah diharapkan melahirkan kebijakan yang berkaitan ketersediaan sumber daya manusia yang mendukung dan meningkatkan daya saing perekonomian daerah. Hasil dari penelitian faktor-faktor serta pemeringkatan daya saing adalah dalam bentuk peringkat daya saing antara daerah provinsi di Indonesia. Peringkat daya saing tersebut secara keseluruhan menunjukkan posisi relatif suatu daerah terhadap daerah lain dengan memerhatikan semua faktor yang dimilikinya serta seberapa jauh daerah tersebut dapat merealisasikan potensi dari faktor-faktor yang dimilikinya.

Selanjutnya peringkat daya saing masing-masing daerah dapat didekomposisikan menjadi peringkat berdasarkan masing-masing indikator utama (sembilan indikator), yaitu: perekonomian daerah, keterbukaan, sistem keuangan infrastruktur dan sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber daya manusia, kelembagaan, *governance* (kepemerintahan) dan kebijakan pemerintah, serta manajemen dan mikroekonomi.

Perhitungan dan pemeringkatan daya saing yang dilakukan terhadap 26 provinsi di Indonesia menghasilkan gambaran pemeringkatan secara keseluruhan. Hasil studi (Piter, dkk, 2004), terlihat bahwa provinsi DKI Jakarta menempati peringkat ke-1 daya saing nasional dengan enam indikator utama unggulan. Indikator utama DKI Jakarta yang berada pada posisi peringkat ke-1 nasional. Pada umumnya menggambarkan kinerja perekonomian secara makro daerah maupun tingkat mikro perusahaan yang terbaik di seluruh Indonesia. Meskipun DKI menempati peringkat ke-1 daya saing nasional, dekomposisi peringkat menurut indikator utama memperlihatkan kelemahan daerah ini dalam aspek-aspek yang bersifat kelembagaan, kepemerintahan dan kebijakan pemerintah di tingkat daerah. DKI Jakarta berada pada peringkat ke-21 untuk indikator kepemerintahan dan kebijakan pemerintah, serta peringkat ke-18 untuk indikator kelembagaan.

Potret kondisi daya saing yang serupa dapat dilihat di daerah-daerah konflik lainnya seperti Provinsi Maluku, dan Provinsi Irian Jaya. Tidak ada satupun daerah yang pernah dilanda konflik sosial yang cukup besar menempati peringkat daya saing yang di atas rata-rata nasional. Contoh dalam hal ini termasuk Provinsi Kalimantan Barat yang berada pada peringkat ke-22 dan Provinsi Sulawesi Tengah yang berada di peringkat ke-19. Meskipun studi Piter (2004) tidak secara langsung membuktikan adanya kausalitas antara potensi dan kejadian konflik di suatu daerah dengan kinerja daya saing daerah, tetapi tampaknya hal ini bisa dilihat dari peringkat daya saing dari daerah-daerah yang dilanda konflik tersebut.

Gambaran lain yang dapat disimpulkan dari hasil pemeringkatan daerah adalah dikuasainya peringkat 10 besar nasional oleh provinsi yang berada di Pulau Jawa dan Bali. Dari hasil dekomposisi pemeringkatan provinsi yang berada di Pulau Jawa, kecuali DKI Jakarta, dapat diketahui faktor apa saja yang membentuk kekuatan daya saing daerah khususnya provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan Bali. Sebagai misal, hasil dikomposisi tersebut menyimpulkan bahwa kekuatan utama Provinsi Jawa Timur terletak pada aspek-aspek: keterbukaan, infrastruktur fisik dan nonfisik, penguasaan dan aplikasi Iptek, kuantitas dan kualitas SDM, serta manajemen dan mikro ekonomi di tingkat industri dan perusahaan.

Namun, sama halnya dengan DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur lemah dalam aspek-aspek kelembagaan (peringkat ke-14) dan kepemerintahan dan kebijakan pemerintah (peringkat ke-16).

Provinsi Jawa Barat termasuk provinsi di Pulau Jawa yang paling rendah peringkat daya saingnya, yaitu pada peringkat ke-7, cukup tertinggal dibandingkan DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur maupun Di Yogyakarta. Kelemahan utama Provinsi Jawa Barat terletak pada indikator: sistem keuangan (peringkat ke-15), infrastruktur dan SDA (peringkat ke-13), kelembagaan (peringkat ke-16), kepemerintahan dan kebijakan pemerintah (peringkat ke-19).

Dua provinsi di luar Jawa yang termasuk dalam peringkat 5 (lima) besar nasional adalah provinsi Kalimantan Timur (peringkat ke-2) dan Provinsi Bali (Peringkat ke-5). Kekuatan daya saing Provinsi Kalimantan Timur tidak semata-mata terletak pada kepemilikan infrastruktur dan SDA (peringkat ke-2) tetapi juga pada indikator perekonomian daerah, katerbukaan, kelembagaan, kepemerintahan dan kebijakan pemerintah serta aspek-aspek mikro di tingkat perusashaan. Sementara faktor-faktor yang dapat dianggap sebagai kelemahan adalah: keterbatasan dan tingginya biaya modal, rendahnya efisiensi lembaga keuangan di daerah tersebut secara keseluruhan, serta ketertinggalan dari segi penguasaan dan aplikasi Iptek. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan provinsi ini memiliki potensi yang sangat besar untuk dapat meningkatkan daya saing di masa mendatang, khususnya dalam era otonomi daerah.

Provinsi Nusa Tenggara Timur kuat dalam aspek keterbukaan dan sistem keuangan, tetapi sangat buruk untuk Iptek dan SDM. Sebaliknya, Provinsi Nusa Tenggara Barat secara relatif cukup merata dalam peringkat indikator-indikator utamanya pada peringkat termasuk bawah, kecuali untuk kepemerintahan dan kebijakan pemerintah yang berada di peringkat ke-13 (Piter, dkk, 2004).

3. Daya Saing Daerah dan Investasi

Para ekonom umumnya tertarik mendiskusikan daya saing negara. Daya saing negara Indonesia makin merosot dari tahun ke tahun dan berada dalam peringkat papan bawah. Begitu dilaporkan oleh *World Compotitiveness Report* dalam laporan tahunannya selama 5 (lima) tahun terkhir. Ini akibat dari ***rendahnya kualitas pelayanan birokrasi***, tidak efesiannya bisnis, meningkatnya biaya buruh, rendahnya kualitas infrastruktur, dan tingginya biaya investasi di Indonesia. Tidak mengherankan, *country risk* Indonesia dinilai tinggi, setidaknya rentan, alias tidak stabil. Inilah salah satu penyebab mengapa investor asing enggan masuk ke Indonesia.

Dilihat dari daya saing produk "unggulan" Indonesia dibandingkan dengan dunia, tampak terlihat adanya sumber rendahnya daya saing. Survei membuktikan harga komoditas unggulan Indonesia lebih tinggi sekitar 22% dibanding harga dunia. Hal ini menunjukkan bahwa biaya produksi (dan atau margin keuntungan) produsen penghasil produk tersebut

masih belum mampu menyaingi produk sejenis di pasar luar negeri. Akibatnya, harga domestik dari peroduk seperti tepung terigu, gula, semen, bahan plastik, mobil jauh lebih tinggi dibanding harga internasional.

Ketidakmenarikan Indonesia jelas terlihat dari menurunnya arus investasi sejak tahun 1998. Data BKPM menunjukkan, nilai PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) pada tahun 1997 tercatat Rp119 triliun dengan jumlah proyek 717 unit. Pada tahun 1998 merosot menjadi tinggal Rp58 triliun dengan 320 unit proyek. Data tahun 2002 terbukti tinggal Rp25 triliun dengan 181 proyek. Bagaimana dengan investasi asing yang masuk lewat PMA (Penanaman Modal Asing)? Rekor PMA setali tiga uang: tahun 1997 nilainya sebesar USD$ 33,8 miliar dengan 783 unit proyek, tahun 1998 anjlok tinggal USD$ 13,6 miliar, dan pada tahun lalu tinggal USD$ 9,7 miliar kendati dilihat dari jumlah proyek meningkat menjadi 1.135 unit (Mudrajat Kuncoro, 2009). Untuk tingkat daerah, peningkatan investasi dipengaruhi oleh kondisi dan realisasi investasi tingkat nasional dan kemampuan daya saing daerah. Peningkatan daya saing daerah dipengaruhi perumusan regulasi dan fasilitasi birokrasi daerah itu sendiri.

4. Inkonsistensi Kebijakan Investasi

Apabila dilihat arus investasi misalnya asing yang masuk ke Indonesia ternyata diikuti dengan arus keluar yang jauh lebih tinggi. Inilah yang biasa disebut sebagai *net capital inflows* yang negatif. Data neraca pembayaran Indonesia terutama pos investasi asing langsung mencatat angka negatif sejak 1998, yang dari tahun ke tahun semakin membesar. Hengkangnya dua perusahaan sepatu, Reebok dan Nike, diikuti Sony Elektronic Indonesia ke Vietnam dan menutup pabriknya di Indonesia memperkuat fakta: Indonesia bukanlah lokasi yang menarik bagi para investor.

Namun, perlu dicatat bahwa krisis ekonomi yang melanda Indonesia tidak merata dirasakan antardaerah. Pada saat ekonomi nasional mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi -13,1% pada tahun 1998, terbukti provinsi Irian Jaya tumbuh 12,7%. Demikian juga dengan Batam yang mengenyam pertumbuhan ekonomi sebesar 3,5%. Jelas bahwa *country risk* tidak identik dengan *regional risk*, risiko melakukan bisnis di daerah. Namun demikian, sekalipun hal tersebut tidak sama, akan tetapi *regional investment* sangat dipengaruhi oleh daya saing daerah.

Para pemerhati otonomi daerah belakangan mempromosikan bahwa daya saing daerah juga perlu ditingkatkan. KPPOD (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah) baru-baru ini menerbitkan peringkat daya saing 134 kabupaten/kota dilihat dari dimensi daya tarik investasi. Daya tarik investasi dinilai dari indikator kelembagaan, kondisi keamanan-sospol-budaya, ekonomi daerah, tenaga kerja, dan infrastruktur fisik. Ironisnya, beberapa daerah yang tergolong 'teratas' dengan sejumlah indikator ini terbukti belum banyak menarik investasi. Ini diakui oleh beberapa kepala daerah yang mendapat penghargaan dari KPPOD.

Namun demikian, secara faktual pula, daya saing daerah yang lebih baik, memberi lebih besar peluang investasi daripada daerah yang rendah tingkat daya saingnya.

Namun demikian, konsep dan penerapan daya saing, tidak sama antara organisasi publik dengan organisasi privat. Menurut Paul Krugman (1994), jargon 'peningkatan daya saing' merupakan obsesi yang berbahaya. Menurut maha guru dari *Massachusetts Institute of Technology* ini, daya saing negara amat berlainan dengan daya saing perusahaan. Mengapa?

Ada setidaknya dua alasan. Pertama dalam realitas, yang bersaing bukan negara, tetapi perusahaan dan industri. Kebanyakan orang menganologkan daya saing negara identik dengan daya saing perusahaan. Bila negara Indonesia memiliki daya saing, belum tentu seluruh perusahaan dan industri Indonesia memiliki daya saing di pasar domestik maupun internasional.

Kedua, mendefinisikan daya saing negara lebih problematik daripada daya saing perusahaan. Bila suatu perusahaan tidak dapat membayar gaji karyawannya, membayar pasokan bahan baku dari para pemasok, dan membagi dividen, maka perusahaan itu akan bangkrut dan terpaksa keluar dari bisnis yang digelutinya. Perusahaan memang bisa bangkrut, namun negara tidak memiliki *bottom line* alias tidak akan pernah "keluar dari arena persaingan" (Mudrajat Kuncoro, 2009).

Pemerintah daerah, khususnya dalam satu tahun terakhir, cukup konsisten dalam memberlakukan peraturan dan kebijakan daerah, sehingga memberikan kepastian kepada dunia usaha. Dari aspek konsisten peraturan, sejumlah daerah seperti Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, DKI Jakarta, Jambi, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Jawa Tengah, Sumatera Selatan dan Bali lebih memiliki daya saing. Dari aspek waktu yang diperlukan dalam urusan dengan birokrasi, yang lebih berdaya saing adalah Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Sulawesi Tenggara, Sulawasi Selatan, Jawa Tengah, Riau dan Bali.

Dengan fenomena otonomi daerah selama ini, pasca reformasi l998, di mana terdapat daerah otonom yang berhasil dalam menarik banyak investor di daerahnya, maka birokrasi daerah makin dituntut untuk mengubah paradigmanya dari orientasi lokal ke orientasi global, dari orientasi pragmatis ke orientasi berkelanjutan. Untuk itu, pemerintah daerah dapat mengembangkan wilayahnya menjadi wadah yang tepat bagi pertumbuhan dan perkembangan investasi dan industri, dengan penekanan pada kebijakan-kebijakan yang didasarkan pada kekhasan dan potensi lokal, serta menjalin sinergitas dengan daerah di sekitarnya. Kebijakan birokrasi daerah memberikan kemudahan bagi dunia usaha, dan tidak dominan orientasi pendapatan daerah.

G. Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan

Dari fakta tersebut di atas memberikan kesimpulan bahwa birokrasi daerah/pemerintah daerah, pada dasarnya dengan kewenangan yang besar memiliki peluang untuk meningkatkan

daya saing daerahnya masing-masing, yang akan berpengaruh positif pada peningkatan investasi di daerahnya.

1. Beberapa daerah yang melakukan debirokratisasi dan melakukan perubahan paradigma yang disesuaikan dengan kebutuhan daya tarik investasi, akan menjadikan daerahnya sebagai daerah tujuan investasi utama, seperti beberapa pemerintah daerah di atas. Pemerintah daerah harusnya mengoptimalkan daerahnya sebagai wadah untuk tempat pertumbuhan dan perkembangan industri. Tidak justru dengan kewenangan yang besar, menjadikan birokrasi daerah sebagai raja-raja kecil yang *powerful*. Seperti adanya ratusan peraturan daerah bermasalah, yang hanya karena pendapatan asli daerah *minded*, peluang berusaha dan investasi di daerahnya menjadi *high cost economy*.
2. Daya saing daerah haruslah spesifik sesuai potensi yang ada, dengan memunculkan dan memupuk *core competence,* agar memunculkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
3. Tujuan berpemerintahan adalah peningkatan dan percepatan pelayanan yang *win-win solution,* antara *state, private* dan *non governmental organization.* Maju mundurnya suatu daerah pada era otonomi saat ini, kinerja dan kultur birokrasi memegang peranan penting. Oleh karena itu, pola rekruitmen birokrasi perlu diperbaiki, konsisitensi pembinaan birokrasi berdasarkan *merit system*, paradigma dan kultur birokrasi perlu adaptasi dengan lingkungan eksternal.
4. Dalam menjalankan fungsi regulasi, guna menciptakan iklim kondusif bagi investasi di daerah, regulasi yang dibuat, hendaklah regulasi yang bercirikan fasilitatif, akomodatif, *sustainable*, dan konsisten.

Daftar Bacaan

Abdullah, Piter, dkk. *Daya Saing Daerah Konsep dan Pengukurannya di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE – Yogyakarta, 2002.

Bennett Robert J. (edited). *Local Government and Market Decentalization*. Tokyo: United Nations University Press, l994.

Binder, Brian T. *Financial Management in Local Government of Indonesia*. Birmingham, DAG, l982.

Beetham, David. *Bureaucracy*. Minneapolis: University of Minneapolis Press, l987.

Branson, Douglas M. *Corporate Governance*. Virginia: The Michie Company, l993.

Etzioni – Halevy, Eva. *Bureaucracy and Democracy*: a political dilemma. London: Routledge & Kegan Paul, l985.

Grindle, Merilee S. (editor). *Getting Good Government*. Washington DC: Harvard Institute, 1997.

Jeddawi, Murtir. *Memacu Investasi di Era Otonomi Daerah, kajian perda di bidang Penanaman Modal*. Yogyakarta: UII press, 2006.

----------. *Reformasi Birokrasi, antara Konsep dan Kenyataan*. Yogyakarta: Total Media, 2012.

Khairandy, Ridwan, dkk. *Good Corporate Governance*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007.

Kuncoro, Mudrajad. *Obsesi Daya Saing dan Tahun Investasi*. 2009.

Mas'oed, Mohtar. *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*. Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Mataja, Sjachrani. *Strategi Memperbesar Investasi di Daerah*. Jakarta: PT Kresna Prima Persada, 2004.

Porter, Michael E. *The Competitive Advantage of Nations*. The Free Press, l990.

Prasodjo, Eko, dkk. *Reformasi Birokrasi*. Jakarta: The Habibie Center, 2006.

Safi'i. *Paradigma Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Malang: Averroes Press, 2008.

RAJAWALI PERS

PERAN KAUM INTELEKTUAL HUKUM DI ERA REFORMASI

Oleh:

Prof. Dr. Indrati Rini, S.H., M.S.

A. Pendahuluan

Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Swt., yang dilengkapi organ-organ yang sempurna dibandingkan makhluk hidup lain. Cipta, rasa dan karsa sebagai ciri atau karakteritik manusia secara universal.

Di dalam diri manusia melekat rasio atau akal pikiran yang mengendalikan manusia dalam berperilaku dan berhubungan antarsesama manusia di dunia ini, yang lazim disebut masyarakat.

Kaum intelektual hukum adalah manusia sebagai bagian dari komunitas masyarakat, terutama masyarakat modern *(modern society)* yang karakteristiknya berupa memiliki daya nalar hukum, mampu berperan aktif di bidang hukum, peka terhadap masalah-masalah aktual hukum, termasuk menjadi penemu masalah-masalah hukum *(the legal problem finder)*, mampu menjadi penyelesai masalah hukum *(the legal problem solver)*, bisa beragumentasi hukum, berwawasan hukum modern, berdaya jangkau hukum ke depan dan berperilaku hukum yang santun.

Indonesia adalah negara berdasar hukum *(rechtsstaat)* dan bukan negara berdasar kekuasaan semata *(machtsstaat)"*. Hal ini mengandung makna bahwa hukum sebagai landasan utama dalam hidup bernegara, berbangsa dan bermasyarakat.

Kaum intelektual hukum tentunya berpendidikan hukum, formalnya berpendidikan tinggi hukum. "Pendidikan tinggi termasuk di dalamnya pendidikan tinggi hukum, di Indonesia secara formal diselenggarakan berjenjang, yaitu program sarjana (stratum satu)

dan program pascasarjana, yaitu stratum dua (program magister) dan stratum tiga (program doktor)".[1]

Masalahnya, bagaimana cara kaum intelektual hukum dapat berperan pro-aktif dalam era reformasi sekarang ini secara benar dan santun?

B. Peran Pro-Aktif Kaum Intelektual Hukum

Pranata hukum eksistensinya bukan dalam ruang hampa, namun berada dalam ruang yang berisi berbagai sisi kehidupan yang lain, yaitu ekonomi, sosial-budaya, politik dan bidang-bidang kehidupan yang lain. Hukum tentunya saling memengaruhi dengan sisi-sisi non-hukum seperti politik ekonomi dan sosial-budaya. Hal ini sejalan dengan pernyataan Michael Hager bahwa institusi atau pranata hukum adalah *"precondition for economy change, crucial to the viability of new political system and agency of social change"*.[2]

Peran kaum intelektual hukum secara pro-aktif adalah berfungsinya secara nyata daya intelektualnya dalam merespons fakta atau fenomena hukum di lingkungannya, berdasar pada pendidikan hukumnya demi berlakunya dan bermanfaatnya hukum bagi masyarakat. Kita tidak boleh pasif dan tidak peduli atas berfungsi atau tidaknya hukum bagi kesejahteraan umat.

Kesejahteraan umat tentunya tidak hanya dilihat dalam lingkup lokal atau nasional saja, namun juga dalam lingkup regional dan global. Dalam lingkup global kita lihat saat ini tercabik-cabiknya perdamaian di sejumlah negara, seperti Suriah, Palestina, Ukrania dan negara-negara yang sedang bergejolak lainnya. Pandangan dan sikap apa yang diambil oleh kaum intelektual hukum atas berfungsi atau tidaknya hukum internasional, termasuk konvensi-2 internasional.

Cara-cara yang digunakan oleh kaum intelektual hukum dalam merespons berubah dan berkembangnya hukum, baik di tingkat nasional, regional maupun internasional hendaknya secara benar dan santun. Artinya, kita berada di manapun, di sektor kehidupan apa pun, baik sektor pemerintahan maupun swasta, baik privat maupun publik haruslah bertindak yang rasional dan faktual dengan cara-cara yang prosedural, arif bijaksana, bermoral, beretika demi berfungsinya dan bermanfaatnya hukum bagi masyarakat.

Kaum intelektual hukum janganlah hanya berputar dan bekuta pada hukum positif *(positive law)* saja, namun hendaknya melihat dan mengembangkan hukum secara kontekstual. Dengan demikian *'if we see about law, we must see not only texstually, but also contexstually'*.

Peran pro-aktif kaum intelektual hukum sebagai ahli hukum hendaknya didasarkan pada Filsafat Hukum, Ilmu Hukum, dan Teori Hukum yang dipadukan dengan fakta sosial, ekonomi dan politik dan fakta lain secara fungsional dan proporsional.

---

[1]Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
[2]L. Michael Hager, *The Role of Lawyers in Developing Countrie,* Oxford University, 1998, hlm. 36.

Seorang teoritikus hukum akan buta jika tidak pernah melihat fakta yang ada di masyarakat, sebaliknya seorang praktikus akan tuli jika tidak pernah memahami teoritikal hukum. Aspek praktis dan aspek teoretis hukum haruslah disinergikan dan dimanfaatkan bagi terwujudnya keadilan, kepastian, kemanfaatan hukum bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

C. Langkah Arif Menuju Kesejahteraan

Indonesia boleh dikata adalah negara hukum yang bercorak *welfare state*, negara hukum kesejahteraan. Faktanya, benarkah Negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui pemerintahnya benar-benar telah dapat menyejahterakan rakyatnya. Langkah-langkah strategis apa yang dapat dipilih untuk dilakukan oleh kaum intelektual hukum di era penuh perubahan dan tantangan dewasa ini. Kondisi ini tidaklah mudah bagi kita untuk mencari dan menemukan jawabannya dengan cepat dan tepat.

Ahli hukum, hukum dan institusi hukum perannya amat strategis di era reformasi dewasa ini. Hal ini disebabkan berubah dan berkembangnya hukum seiring dan sejalan dengan berkembang dan berubahnya masyarakat, hasilnya bisa positif bisa negatif.

Bangsa Indonesia tidaklah mungkin hidup tanpa bantuan dan kerja sama dengan negara lain, baik dengan negara yang miskin *(poor country),* negara sedang berkembang *(developing country)* maupun negara maju *(developed country)*. Arus teknologi, informasi dan komunikasi terus berkembang, maka ahli hukum harus mampu merespons dan mengakomodirnya.

Kaum intelektual hukum harus mampu menunjukkan jati diri dan profesionalitasnya, baik sebagai penegak hukum *(legal enforcer)* yaitu hakim, jaksa, polisi dan advokat, maupun peran-peran yang lain, di antaranya sebagai anggota DPR/D, notaris, guru/dosen, buruh, birokrat, tentara, seniman, pedagang, wiraswastawan dan sebagainya.

Profesi atau pekerjaan apa pun yang kita perankan sebagai kaum intelektual hukum, janganlah melupakan atau mengabaikan kaidah-kaidah agama, moral, nilai-nilai kebenaran, dan kepatutan yang ada di masyarakat. Kita haruslah lebih mendayagunakan daya intelektual kita daripada lebih mengandalkan kekuatan fisik.

Kerusuhan sosial, tawuran massal, perdagangan orang, narkoba dan korupsi, saat reformasi ini lagi marak terjadi. Sebagai kaum intelektual hukum janganlah bertindak amoral, anarkhis bahkan asusila. Kerapkali terbukti bahwa orang yang tahu dan berpendidikan hukum justru melanggar hukum, karena boleh jadi tahu bagaimana cara dan peluang melanggar hukum.

Kesadaran internal dan kondisi eksternal yang ada pada diri kaum intelektual hukum dapat berpengaruh signifikan dalam tindakannya. Semoga pengaruh energi positif mengalir dalam diri kaum intelektual hukum, sehingga kita dapat secara bersama-sama berperan pro-aktif melalui kegiatan-kegiatan positif dalam berbagai bidang kehidupan riil di masyarakat demi mewujudkan Negara Indonesia yang sejahtera lahir dan batin.

D. Srategi Positif dalam Menghalau Tantangan

Perubahan zaman seiring dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara terus bergulir, yang mana Indonesia memasuki kehidupan komunitas regional, yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang masih ditambah dengan peran Cina dan Korea. Kaum intelektual hukum termasuk dalam pergaulan masyarakat tersebut, maka mau tidak mau harus beperan positif, agar tidak tersisih dan terpinggirkan.

Kaum intelektual hukum tentunya sudah mengenyam dan mendalami pendidikan tinggi. Kita ketahui bersama bahwa pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki peran srategis dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. "Pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, persatuan bangsa, peradaban dan kesejahteraan umat manusia".[3]

Dalam era reformasi ini, strategi jitu kaum intelektual hukum dalam berkiprah sesuai dengan kapasitas dan kompetensi keilmuannya, yaitu mengambil sikap tegas dan aplikatif dalam menghadapi masalah-masalah hukum, perkembangan hukum, penegakan hukum, pelanggaran hukum dan berfungsinya hukum bagi kesejahteraan umat manusia, melalui metoda induksi dan deduksi berdasar nilai-nilai agama, nilai-nilai humaniora ilmu dan teknologi.

Berdasarkan pada strategi ilmiah-aplikatif tersebut diharapkan kaum intelektual hukum dapat ikut memberdayakan bangsa Indonesia menuju bangsa yang beradab, bermartabat, serta berdaya saing dalam menghadapai globalisasi di segala lini kehidupan, sehingga pada akhirnya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mandiri, kreatif, inovatif, cerdas, aman, damai, dan bermoral serta sejahtera lahir dan batin di bawah naungan Allah Swt.

[3]Konsiderans UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Daftar Bacaan

Chambliss, William J., and Robert B. Seidman. *Law, Order, And Power, Reading*. Mass: Addison-Wesley, 1971.

L. Michael Hager. *The Role of Lawyers in Developing Countries* Oxford: Oxford University, 2001.

Rahardjo, Satjipto. *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2002.

_____. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996.

Unger Roberto. *Law in Modern Society*. New York: Free Press, 1976.

Wacks, Raymond. *Philosophy of Law*. Oxford: Oxford University Press, 1995.

Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen Keempat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang *Pendidikan Tinggi*.

RAJAWALI PERS

BIROKRAT ILMUAN DAN ILMUAN BIROKRAT (TANTANGAN GLOBALISASI)[1]

Oleh:

Prof. Dr. Khasan Effendi, M.Pd.[2]

A. Sosok Sahabatku

Prof. Dr Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., yang sering saya panggil mas Zudan merupakan sosok dan figur yang secara keilmuan memadai dan mumpuni dalam bidang ilmu hukum, yang secara esensial tergambar melalui perilaku yang tegas dan kuat dalam prinsip. Fenomena tersebut nampak dalam perilaku mas Zudan, sisi lain mas Zudan sebagai seorang birokrat tidak terkungkung dan terbingkai dalam kultur struktur dan prosedur birokrasi yang kaku, statis dan terkesan serem. Bahkan kesan birokrat yang lamban dalam memutuskan kebijakan, fenomena lama bahwa semakin lamban dan cenderung diulur-ulur maka kesan birokrat semakin seram dan menakutkan, jika masalah bisa diselesaikan dengan lambat, mengapa harus dipercepat kondisi tersebut jauh dari sahabatku mas Zudan.

Sebagai ilmuan beliau menjunjung tinggi nilai-nilai dan kaidah keilmuan yang jujur, objektif dan mampu mempertahankan prinsip-prinsip dasar keilmuan yang diyakini sesuai dengan kadar ilmu yang dimiliki. Sementara, dalam kondisi seorang birokrat luwes dan fleksibel sehingga mampu berpikir dan bertindak dengan memadukan *nalar* dan *emosi* yang searah dengan kepentingan dan tujuan organisasi. Dua hal tersebut memadukan teori dan konseptual tampak berseberangan bahkan kontradiktif, namun kondisi tersebut tervisualisasi dalam diri mas Zudan adalah birokrat yang ilmuan dan ilmuan yang birokrat.

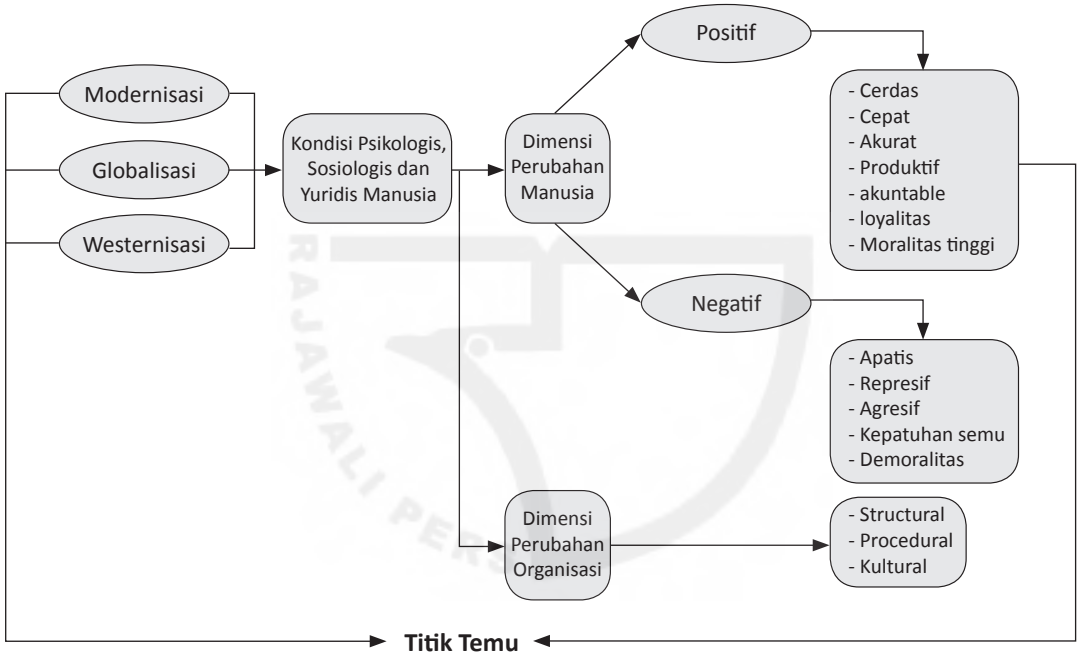
[1]Makalah ini secara khusus saya buat untuk merayakan ulang tahun sahabat saya Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh S.H., M.H., yang ke-45.

[2]Direktur Program Pascasarjana IPDN.

B. Paradigma Globalisasi

Paradigma merupakan suatu pandangan yang menunjukkan kerangka dan pola pikir yang diprediksi dapat menggambarkan peristiwa dan kejadian yang akan dihadapi atau masa kini dan masa yang akan datang, substantif paradigma berisi seperangkat konsep maupun proposisi yang menunjukkan validitas sebuah subjek tertentu.

Melalui pemahaman tersebut dapat di ungkap bahwa paradigma globalisasi merupakan pola dan cara pandang memahami dan memakai dinamika perkembangan ilmu dan teknologi yang cepat dan berimbas juga pada tatanan kehidupan bermasyarakat dan eksesnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk lebih jelasnya lihat bagan berikut ini:

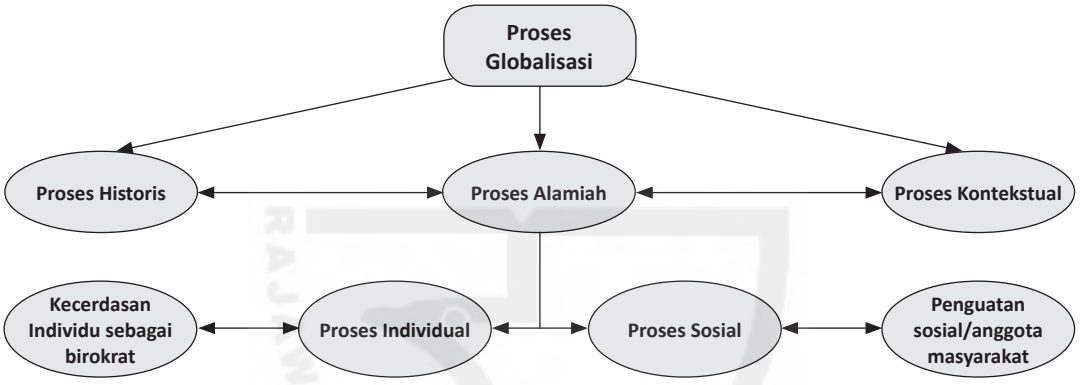


Melihat konstruksi bagan di atas globalisasi berdimensi pada perubahan manusia baik dalam kapasitasnya sebagai individu, makhluk sosial birokrat maupun sebagai makhluk Allah Swt., kondisi tersebut saling berinteraksi dan berkomunikasi melalui medium ilmu dan teknologi yang berjalan semakin cepat atau tergerus dalam arus lingkaran globalisasi termasuk dinamika organisasi pemerintahan, untuk itu organisasi yang tidak mengalami *rekonstruksi* cenderung benturan dengan nilai-nilai global. Mengingat prinsip globalisasi bersifat mengikat pada semua dimensi kehidupan.

Sejalan dengan prinsip globalisasi ada kaidah-kaidah atau sistem nilai globalisasi *tunduk* terhadap *kultur* keilmuan dan *nilai* keimanan sehingga mampu mengikuti pertumbuhan dan perkembangan ilmu dan teknologi di satu sisi, sedangkan sisi lain ia semakin kokoh dalam membangun nilai-nilai kepatuhan sebagai searah dan luasnya kekuasaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

C. Proses Globalisasi

Proses globalisasi merupakan suatu interaksi individu maupun lembaga dengan lingkungan global yang berdimensi pada ruang dan waktu yang menyempit, apa yang terjadi di belahan dunia dan antar benua informasinya dapat diakses pada ruang dan waktu yang memiliki validitas yang sama, untuk itu proses tersebut cenderung bersifat dinamis daya serap dan daya tangkap manusia yang memiliki kemampuan mengolah ilmu dan teknologi semakin cerdas masyarakat semakin cepat arus globalisasi, semakin cepat diaktualisasikan dalam kehidupan, sebaliknya proses globalisasi *stagnan* atau bahkan hanya berputar pada sumbunya seperti dinamika alam atau sering kita sebut *sunatullah* untuk lebih jelas lihat bagan berikut.



Bertolak dari bagan di atas menunjukkan bahwa proses globalisasi bisa terjadi secara alamiah dan juga bisa terjadi karena tantangan lingkungan global. Globalisasi yang alamiah tersumbu pada polarisasi dan tingkat kemajuan suatu bangsa, baik budaya maupun peradaban manusia, sedangkan proses globalisasi yang lahir karena situasi dan kondisi termasuk tantangan birokrasi cenderung orientasinya kontekstual. Proses globalisasi secara alamiah maupun kontekstual berisi seperangkat sistem nilai yang mengandung muatan perubahan organisasi sosial, ekonomi maupun tingkat partisipasi masyarakat termasuk bidang pendidikan.

Proses globalisasi menuntut peran aktif media massa baik media *visual, audio* maupun *audio visual* yang dapat dicerna oleh masyarakat semakin kuat pengaruh media, maka semakin, besar peluang penguatan individu, organisasi, birokrasi dan sosial, sebaliknya media massa lemah dan tendensius maka semakin rendah yang juga berimbas pada dinamika kehidupan sosial ekonomi budaya masyarakat termasuk kontrol terhadap organisasi dan birokrasi.

Multi player effect yang tergambar di atas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses hubungan individu dengan pemerintah maupun pemerintah atau negara lain termasuk di dalamnya ketergantungan antara negara berkembang dengan negara maju, negara industri dan negara pascaindustri, yang keduanya memiliki orientasi tujuan yang berbeda tetapi sama dalam kepentingan.

Globalisasi di negara-negara industri maupun pascaindustri cenderung dilakukan secara integrasi melalui berbagai program baik yang dilakukan pemerintah maupun swasta yang berujung pada kesejahteraan dan penguatan masyarakat. Kondisi tersebut mengandung makna bahwa apa pun program organisasi dan birokrasi pemerintah maupun organisasi swasta di era globalisasi berujung pada *kesejahteraan* atau *Social Walfere*.

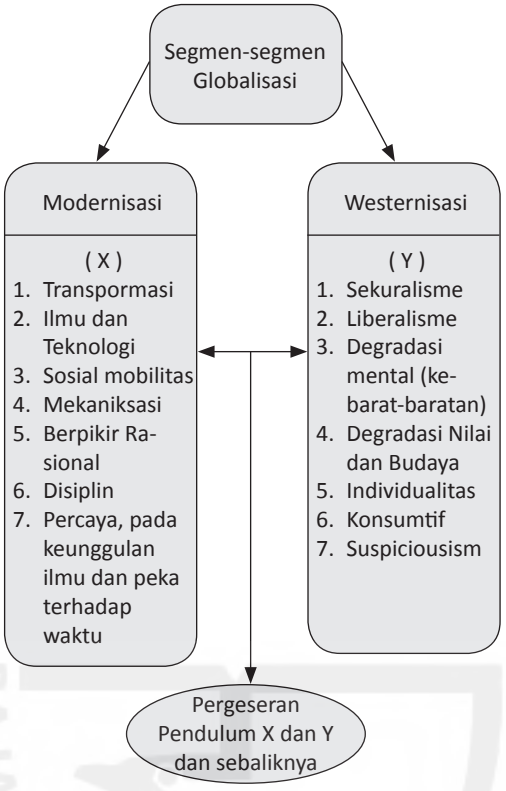
D. Dampak Universal Globalisasi

Globalisasi, modernisasi, maupun westernisasi dalam prosesnya berimpit maupun *outputnya* memisah baik ke arah positif maupun ke negatif. Pemisahan tersebut sebagai konsekuensi arus percepatan informasi yang di sebarluaskan oleh media *visual, audio* maupun *audio visual*. Sebagai pihak stimulan yang direspons oleh subjek atau sumber daya manusia yang mengandung investasi bagi keberlangsungan modernisasi termasuk mengelola globalisasi.

Ketersediaan birokrat sumber daya alam di era globalisasi menentukan berhasil atau tidaknya tingkat kemajuan masyarakat dan bangsa, sebaliknya kelemahan sumber daya manusia dan alam mendorong semakin besar ekses negatif. Kedua pendulum tersebut bisa simetris atau asimetris untuk lebih jelas lihat bagan berikut ini:



Pendulum simetris mampu asimetris membawa pengaruh signifikan pada globalisasi yang bersinergi dengan modernisasi yang juga berimbas pada ekses yang disebut westernisasi atau sifat dan watak ke barat-baratan yang diwujudkan dalam laku dan perbuatan yang kontra produktif dengan nilai-nilai kultural dan nilai-nilai birokrasi dan organisasi sebagai landasan bekerja dalam berbangsa dan bernegara. Lihatlah bagan berikut.



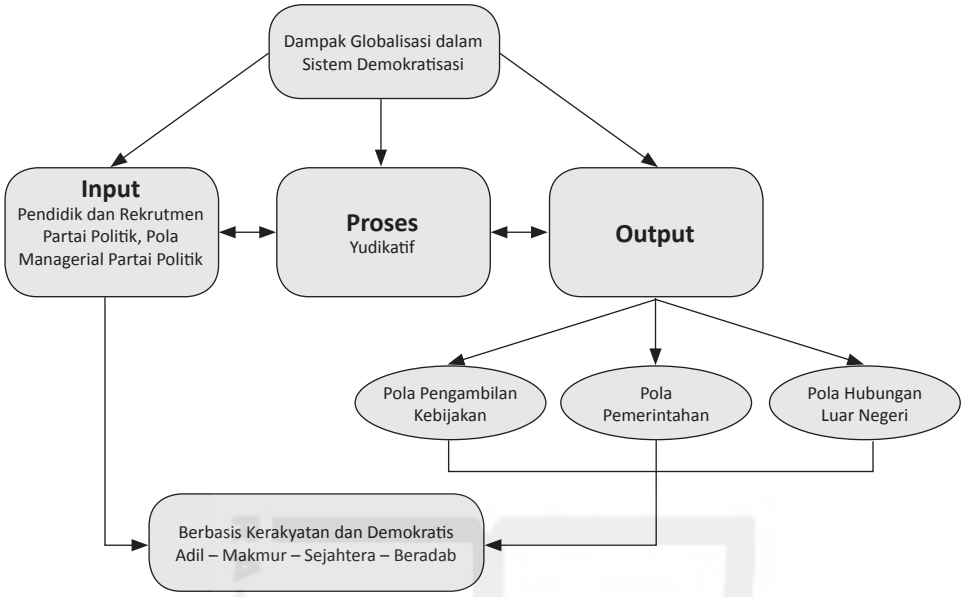
Bertolak dari bagan di atas ada tingkat kerancuan antara pengaruh positif maupun ekses negatif mengingat globalisasi menuntut ketergantungan dimensi kebijakan, sasaran kebijakan maupun *output* kebijakan baik yang bersifat internal yang berlaku di dalam negara maupun bersifat eksternal yang saling bergantung antar negara baik produsen maupun konsumen dalam produksi strategis dan operasional sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Output kebijakan dalam konteks globalisasi mengandung muatan bahwa suatu negara yang tergantung dengan negara lain yang berujung pada perubahan, baik perubahan fisik yaitu dengan munculnya infrastuktur dan suprastuktur yang memadai di tuntut dalam diri organisasi dan birokrasi dalam menjawab perubahan dan perkembangan psikologis termasuk kedewasaan bersikap dan berbuat yang sejalan dengan sistem organisasi dan birokrasi.

Pemahaman tersebut menuntut dampak universal globalisasi dilakukan secara terukur dampak yang positif dapat kita deteksi dini berkisar berbagai potensi yang dimilki agar dapat berkembang secara optimal, sedangkan secara negatif perlu dilakuakan secara terukur ekses apa dan bagaimana solusinya.

Secara khusus dampak globalisasi urgen dalam pemerintah, yaitu penguatan pada organisasi pemerintahan, yaitu penguatan pada organisasi pemerintah dan organisasi partai politik organisasi politik dapat melahirkan dan negara yang unggul, sedangkan organisasi pemerintahan yang handal dapat melahirkan birokrat yang mumpuni dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai mesin dari negara, dua kekuatan tersebut melahirkan

kekuatan organisasi negara yang didukung oleh kekuatan hukum yang dikendalikan oleh *yudikatif* sebagai konsekuensi dari pengedalian pemerintahan yang demokratis. Untuk lebih jelasnya lihat bagan berikut.



Bertolak dari bagan di atas menunjukkan bahwa dampak globalisasi yang jika didekati dengan sistem berujung pada kemakmuran dan keadilan. Kondisi tersebut sejalan dengan prinsip demokratisasi bahwa pemerintah yang demokratis merupakan *chois* bagi penyelenggaraan negara di era modern dan globalisasi, mengingat demokratisasi membangun segmen yang berbasis kerakyatan yang bersumbu pada kekuasaan dan kedaulatan rakyat. Konteks tersebut mengisyaratkan bahwa eksistensi dan keberlanjutan suatu negara ditentukan dengan kemampuan memilih untuk berdemokrasi dan mempersempit ruang otokrasi maupun otoriterisasi.

BUREAUCRACY REFORM IN INDONESIA DEVELOPMENT PLANNING

Oleh:

Dr. Ir. Yuswandi A. Tumenggung, M.A., M.Sc.[1]

A. Preliminary

Implementation of Indonesia's development is a demand from the ideals of the state to be achieved. In the Preamble of the Constitution of l945 fourth paragraph that the national goal is to form the Indonesian government to protect the people of Indonesia, and the country of Indonesia and to promote the general welfare, the intellectual life of the nation, and participate in the establishment of world order based on freedom, per-peace perennial and social justice. This is the national goals set out in the constitution. The legal basis has become a framework for determining the direction and planning of the development of Indonesia.

Indonesia has a long history of development planning, which traditionally formed through a structured and systematic planning process and summarized in a formal planning document that is based on a strong legal framework in the form of short-term plan, medium and long term that can be operated in any decade or periodization.

In the days of the Old Order, Indonesian National Development Planning know, but because of the political upheaval, it can not be done well and it did not work the dignity of the local economy. New Order era, the national development directed by six Five-Year Development Plan (Pelita), in force since 1969 (Pelita I) and 1998 (Pelita VI). Under the auspices of a strong government and the umbrella of the People's Consultative Assembly Decree (MPR) of the Guidelines of State Policy (Guidelines), Repelita viewed as a planning

[1]Dr. Ir. Yuswandi A. Tumenggung, M.Sc., MA currently is General Secretary Ministry of Home Affairs. Can be contacted by email: yuswandiat@yahoo.com

document that is very kompre com and effective in his day. Repelita VI did not succeed fully carry out their duties because of the replacement of power in 1998.

Post-New Order, the People's Consultative Assembly (MPR) issued TAP / IV / MPR / 1999 on the Guidelines of State Policy (Guidelines) 1999-2004. The Guidelines mandates the implementation of state policy as outlined in the Five Year Development Programme (PROPENAS). The program is detailed in the Annual Development Programme (REPETA) containing the state budget and is set by the President and Parliament. Repelita replaced by PROPENAS umbrella by Law No. 25 of 2000 on National Development Programme 2000-2004. However, the period 1998-2004 is unknown how the performance of PROPENAS.

Since 2005 the national development is directed by the National Long-Term Development Plan, as mandated by Law No. 17 of 2007 on the National Long-Term Development Plan (RPJPN) from 2005 to 2025 with a four-building Pem Term Plan (RPJMN). Currently, Indonesia has completed the first RPJMN 2005-2009 and will soon complete RPJMN II 2010-2014. Indonesia is also preparing RPJMN III will be the reference year 2015-2019 national development.

From the description above, it appears that the national development paradigm undergone several developments, namely: *first,* the paradigm of growth *(growth paradigm), second,* the paradigm of welfare *(welfare paradigm), the third,* the paradigm of human-centered development *(people centered development paradigm)*.

Along with the paradigm of human-centered development, the improvement of the quality of construction which is really oriented to improving the quality of human life and welfare of the people is one of Indonesia's development agenda and the future. It is based on the fact that in the next 20 years, Indonesia will face global competition and increasing uncertainty, the more the number of people, and the dynamics of an increasingly diverse society.

One of the supporters of the nation to be able to compete on a global level, is a bureaucratic apparatus that has the ability *(capability)* in the performance of duties and responsibility *(responsibility)*. Supporting the other is the role of balance *trias politica* executive, legislative and judicial, which means the absence of the dominant role of the three these elements and support decentralization in the proportional system of government. The bureaucracy plays a strategic role, because penyeleng The failure or success-consent for administration will depend on the quality of the bureaucracy that runs the pemereign of wheels. Community had high expectations, so that government officials improve the quality of public services.

Poor Bureaucracy is a major cause of poor performance of the government, which is reflected in the occurrence of collusion, corruption, nepotism and financial management are not efficient, transparent, and accountable, poor quality of service to the community, as well as reflecting the behavior less as a public servant. Is necessary to do the renewal of the bureaucracy through bureaucratic reform efforts in an attempt to make systematic and planned changes to the order of better public administration.

Similarly, the reform of the bureaucracy in the planner›s development in Indonesia is not apart from the new paradigm of public administration, the administrative reform agenda aimed at improvements in the areas of finance estab-building; refinement of the preparation of development programs; staffing reorientation towards productivity, achievement and problem solving; administrative improvements to support development; admninistratif and wisdom in order to maintain stability in the development process.

Through the position and the important role in the management of public policy and services, the bureaucracy will determine the efficiency and quality of service to the community in particular, as well as the efficiency and effectiveness of governance and development in general. Along with that it is necessary to study on bureaucratic reform in development planning in Indonesia.

This study is intended to analyze the bureaucratic reform in relation to the quality, capability and responsibility of bureaucrats as an important part in development planning in Indonesia.

B. Review of Literature

Reviewed the literature on bureaucratic reform in development planning in Indonesia is the theory and concepts as follows:

1. Reforms

Bureaucratic reform national policies set forth in Presidential Decree No. 17 Year 2007 on National Long Term Development Plan 2005-2025 which states that the development of the state apparatus made through bureaucratic reform to improve the professionalism of the state apparatus and good governance and clean government apparatus in the center and regions, in order to be able to support the successful development in other fields (Bappenas, 2007: 3). The policy was further elaborated in Presidential Decree No. 5 of 2010 on the National Medium Term Development Plan 2010-2014, which includes eleven sets of national development priority programs, namely:

a. bureaucratic reform and governance;
b. education;
c. health;
d. poverty alleviation;
e. food security;
f. infrastructure;
g. business and investment climate;
h. energy;

i. environment and disaster management;

j. underdeveloped regions, outermost, and post- conflict; and

k. culture, creativity, and technological innovation (Bappenas, 2010: I-50).

In the course of national development priorities in 2010-2014, there Reforms and Governance, so that each Ministry / Agency and Local Governments are required to implement bureaucratic reform. Reform of the bureaucracy today is not yet fully visible. Government bureaucracy is still thick with a classic feel, the sole power in the hands of the government. In addition, the design of which is complete and thorough as the organization of the government bureaucracy has not been seen. The organizational structure of government even classified as obese, so that the activities carried out tend to be wasteful.

Possessed great authority bureaucrats highlight the role of the bureaucracy as implementers of policy rather than policy makers. Naturally, if then bureaucracy is regarded as the source of a problem or a burden on society rather than the source of solutions to problems faced by the community. This phenomenon occurs because the bureaucratic tradition established more as a tool for control of public authorities, and all its resources.

Reform is a process that can not be ignored. Reform instinctively to do because good governance at a time, can be no longer appropriate because of the changing times. Fundamental reform of the bureaucracy which should provide great design perspective to be performed. Improvements in the field should show respect to the other fields. Moreover, by adopting a democratic system of government, then any public policy should accommodate every need of the people.

Bureaucratic reform is a significant change in the bureaucratic elements include: institutional, human resources as personnel, procedures, personnel accountability, oversight and public service. Some examples of such bureaucratic reform and civil service reform financial institutions, budgeting safer, planning and budgeting, immigration, land and investment[2]. Reform of the bureaucracy itself is a change of *mind set* and *culture sets* as well as the development of work culture.

Goal of bureaucratic reform is the effort to prevent and eliminate corruption in a sustainable manner, in creating good governance, clean and respectable *(good governance)*, good governance *(clean government)*, and free of corruption[3]. Bureaucratic reform aimed at creating good governance and bureaucracy lean, effective, efficient, assign tasks and system mritokrasi with strict supervision and employee career development, employee recruitment system that needs to be organized and the last increase in remuneration.

In the aspect of politics and government, bureaucratic reform is an issue that is very powerful to be realized. Moreover, because the bureaucracy has contributed greatly to the

[2]Khasan Effendy. 2007. *Pengembangan Organisasi*, Bandung: CV. Prahasta.
[3]*Ibid*.

deterioration of the condition of the Indonesian people in the multidimensional crisis is prolonged. The bureaucracy has been built by the government before the reform era has built a culture with a strong bureaucratic corruption. However, the post-reform government would not guarantee the sustainability of the reform of the bureaucracy realized as well. Lack of government commitment to the reform of the post-reform bureaucracy tends directly proportional to the lack of government commitment to the eradication of corruption that has become an acute illness in the government bureaucracy.

The study of bureaucratic reform not only covers aspects of the organization, but also include things that are the subject of administrative reform x that the administrative reform is a planned innovation to improve the administrative system as a social agent that is more effective, instruments better to hold political democratization, social justice, and economic growth, which is the most important element in the process *of nation-building* and development.[4] Definition of bureaucratic reform is a means to make the administrative system more effective instruments for social change better instruments for bringing the political fight of equality, social justice and economic growth.[5] As the process of bureaucratic reform can also be seen as a change in practice behavior and bureaucratic structures that have been established.

Regarding the meaning of bureaucratic reforms, the reform means a step change without damaging or changing while maintaining initiated by those in charge of a system (Ryaas Rasyid, 1998:93-94). Political and economic renewal are the steps of the changes made on the initiative of the authorities so that he can more effectively respond to the dynamics and challenges in the two fields. Reforms are diametrically different than that actually initiated the revolution from below (the people) and took place outside the prevailing power formations. In practice, the renewal could mean restructuring, revitalization, and a recreation of the various elements of the political and economic life. It is intended to reproduce the legitimacy of the existing system.

In the realm of academic, bureaucratic reform, known as "administrative" reform. At the beginning of the development of administrative theory, administrative experts stressed the importance of efficiency in administration. This is stated by Woodrow Wilson Caiden (1969: 32) that:

> There should be a science of administration the which shall seek to straighten the paths of government, to the make its business less unbusinesslike, to Strengthen and Purify its organization. It is the object of administrative study to discover, first, what government can properly and successfully do, and secondly, how it can do things with proper Reviews These utmost possible efficiency and the least possible cost either of money or of energy.

[4]Samonte in Effendi, *Ibid*.
[5]Burencratic refrom as a tools by mark and David 1997.

In line with these opinions, Taylor Caiden states that Greater efficiency would lead to cheaper production, lower prices, and wider distribution, and Ultimately to a more uniformly happy society (Cayden, 1969:32). This suggests that in order to achieve the necessary administrative efficiency a series of actions to change the initial condition to the desired condition. In practice, a range of constraints of bureaucratic reform. Reform is not easy, because she did not take place in the vacuum of space.Reform of the bureaucracy faced cultural barriers, structural and even mental bureaucratic constraints, in addition to technical constraints. There are a variety of causes associated with bureaucratic problems in Indonesia, namely: (A) the quality of human resources (HR) is low; (B) An understanding of duties and responsibilities is still lacking; (C) The strong mental attitude as *pradja;* (D) Income is minimal; (E) The amounts not ideal; (F) This uneven distribution; (G) The condition disproportionately facilities and infrastructure; (H) Coordination and cooperation are not effective; (I) the recruitment system is not going well; and (l) Career development is not based on ability.

The problems that arise are not a little hinder the process of bureaucratic reform that is now being intensively carried out by the government. The problem is then spawned as a result of the following: (A) The quality of service is low; (B) Standard and goal achievement is not clear; (C) Conduct asking to be served rather than as a public servant; (D) Abuse of office and authority; (E) geminating tasks and positions or otherwise do not have a clear job; (F) There is an excess or shortage; (G) Potential sectoral ego or agency; (H) Resources that netted not based on need; and (i) Motivation for underachieving.

The occurrence of a negative impression and a crisis of confidence in the government (bureaucracy) caused by bureaucracy during this time can not respond to the desire of the community. The old concept of bureaucracy then considered no longer able to adapt to the rapid development of society so that the bureaucracy was no longer able to meet the demands of the community. Old bureaucracy designed to work slow, cautious, and methodological already unacceptable by consumers who need the service was fast, efficient, timely, and simple (simple). Especially now have entered the era of globalization that requires everything to be fast paced and precise. Therefore, efforts to reform the Indonesian bureaucracy to be done. The reform movement has a bureaucracy requires political neutrality, transparency, responsibel, accountable, clean and respectable. To achieve the goal of creating a bureaucracy or better, performance and governance bureaucracy long should immediately be abandoned and replaced by a new bureaucratic paradigm.

Bureaucratic reforms *(administrative reform),* both acceptable and effective implementation by government officials, but also can be denied by government officials. Regarding the acceptance of bureaucracy reform, Caiden (1969: 83) states that:

> Administrative reform was more Likely to be accepted where: (a) the bureaucracy maintained its service orientation either to the ruler or to the polity but not to Reviews their own classes or to self-aggrandizement; (b) the bureaucracy was permitted some

degree of autonomy; (c) the bureaucracy maintained links with other classes and was not drawn from any particular class EXCLUSIVELY; (d) the bureaucracy developed a professional outlook with concern for the recruitment standards, official conduct, and effective performance; and (e) the bureaucracy implemented a consistent policies.

Reform of the bureaucracy is not just a report on changes based on pre-defined report formats without changing scenario and the foundation of a systematic and purposeful.

2. Development Planning

Planning is setting goals and action alternatives. Planning is the determination of the choice principle of concrete goals to be achieved within a specified period and the choice among alternatives to achieve the goal. Development planning as a research activity / research, because the instrument used is the method of research. The activities started with the collection, analysis through field studies to obtain accurate data. Thus, planning can be defined as the process of formulating alternatives that are based on data and facts that will be used as a carry out community activities, both physical (material) and non-physical mental / spiritual), in order to achieve better.

Development planning is the process of planning to make changes for the better for the community, government and the environment in certain areas, by utilizing a variety of resources, and have an orientation that is comprehensive, complete, and sticking to the principle of priority.

In line with the above opinion, planning took the choice of activities to achieve future goals (Waterson in Khaeruddin., 1992:.26). Development planning is early in development so that it becomes the basis for the implementation of development. Therefore should be implementable (workable) and applicable (can be applied).

With regard to regional development, GTZ (2000) defines regional planning as: "Local development planning is a systematic endeavor of multiple actors (stakeholders) from the public, private and civic domains at the different levels to deal with interdependent physical and socio-economic aspects by means of: continously regional development conditions analyzing, formulating local development goals and policies, conceptualizing strategies for solutions, and implementing them with the available resources so that new oppurtunities roomates Enhance the local communities' well being can be Seized upon in a sustainable manner".

Development planning is intended to accelerate the development of the country. This complexity, causing viewed as a process that requires the commitment to carry it out. Based on the time period, the planning can be divided into:[6]

[6]Munir. 2002, *Perencanaan Pengajaran Pendekatan System,* Bandung: Citra Aditya Bakti.

a. Long-term planning, usually has a time span of 10 to 25 years. Long-term planning is the blueprint for the development to be implemented in the long term.

b. Medium-term planning, usually has a time span of between 4 to 6 years. In the medium-term planning, although still common, but targets in large groups (sectoral targets) can already be projected clearly.

c. Short-term planning, have a 1-year time span, usually referred to as the annual operating plan. When compared with the long-term plan and medium-term, short-term plans are usually more accurate.

Based on the actors who perform planning tasks, planning can divide it in several models: the *first, Technical Bureaucratic Planning;* in which planning is based on assessment of the bureaucracy over the best alternative to achieve the objectives and make recommendations to decision-making based on information and assessment of the impact politics and the changes you want. *Second, Political Influence Planning;* in this model, planners are elite regional leaders or elected legislators. *Third, Social Movement Planning;* this plan is based on the movement of society in which there are individuals or groups that are structurally does not have the power, joined together with a common purpose. *Fourth, Collaborative Planning;* in this model, each participant joined forces to develop its mission and objectives, expressed his interests to be shared, develop mutual understanding, and then work through a series of tasks to achieve common prosperity.

The ideal plan must meet several principles, among others:[7] *first,* ie participatory society that would benefit from the plan must participate in the process, *the second,* the principle of continuity where planning does not just stop at one stage; but must continue to ensure continuous progress in well-being, and there is no setback, *the third* in which the principles of holistic planning and implementation problems can not only be viewed from one side but viewed from various aspects as a whole, *the fourth,* containing a system that can evolve *(a learning and adaptive systems),* and a *fifth,* open and democratic *(a pluralistic social setting)*.

The plan must meet the requirements of the following[8]: (a) factual and realistic, which refers to the dynamics of the (b) logical and rational, which is planning a sensible and understandable, (c) flexible, which is a flexible plan with attention to the constraints and limitations of the social and physical environment, (d) the objective, which fulfill a commitment to the public interest (e) comprehensive or exhaustive.

Renewing the national development planning system needs to be done to solve the fundamental problems in the management of development, among other things[9]: *first,* there was an inconsistency between the policies adopted by various public organizations and between the micro and macro policy and between policy and implementation; *secondly,* the

[7]Dadang Solihin, 1999. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia.
[8]*Ibid*.
[9]National Development Planning Agency. 2003.

low level of involvement of interested actors and public participation in policy formulation; *third,* misalignment between program planning and financing; *fourth,* the low level of transparency of the process of policy formulation and program planning, resource utilization and the level of accountability of public finances; *fifth,* the lack of effective performance appraisal policy, planning, and implementation of the activity itself.

This study is the research literature by using descriptive analytical method, which seeks to systematically examine, describe and analyze the bureaucratic reform in Indonesia›s development planning.

C. Discussion

Development is the main activity of government, therefore development planning becomes an important part in the development process. Within that framework, bureaucratic reform in the areas of planning require attention, particularly with regard to government officials implementing planners.

Human resources personnel is a major asset that will deliver the government's success in organizing tasks and functions, mission and realize its vision. Structure, budget, facilities and infrastructure will not be available without the support optimal utilization of competent human resources. Human resource becomes a variable determinant in achieving public service excellence.

Construction of apparatus that have been implemented so far have shown the result, among others, increased quality/quality of service to the community and increasing the professionalism and productivity of the apparatus. However, there are still many problems to realize the construction of the apparatus which we face, among others, service to the community is still unresponsive and needs to be improved, as well as the lack of quality and professionalism of personnel resources. Need efforts more effective in addressing the problem of development apparatus. One effort that needs to be done is to improve the quality, capacity and skills of personnel resources.

One of the elements and the main actors who play a role in the realization of good governance *(clean government)* and good governance *(good governance)* is bureaucracy. In position and the important role in the management of public policy and services, the bureaucracy will determine the efficiency and quality of service to the community in particular, as well as the efficiency and effectiveness of governance and development in general.

In the construction sector apparatus, problems and/real conditions relating to institutional, management, human resource management, staffing, and infrastructure as a foundation for preparing/proposing a program of activities is as follows:

1. Institutional
2. Management

3. Human Resource Management Reform
4. Personnel
5. Infrastructure.

Meanwhile, regarding the institutional aspects, there are some notes in development planning, namely: changes in central regulatory effect on Structure and Work (SOTK), duties, functions and Procedures regional work; and an understanding of Culture Government civil servants have not been evenly distributed. Regarding aspects of the management, there are a number of records in the later development planning, among others: the ineffectiveness of ASB (standard analysis of expenditure) and SHBJ (standard price of goods and services) as a control of the efficiency of spending and planning activities in the proposed budget, so spending still seem less efficient ;and the weakness of the understanding and use of ASB and SHBJ in the body so it is still far from the expected and so many corrections that must be made during the discussion and secruti.

In addition, the functions of the Government as a public services to provide excellent service to the public are still not optimal, characterized by the presence service convoluted, less transparent, duplication requirements and so on. No less important is the Agency Performance Accountability has not materialized optimal because it covers various aspects and indicators, among others, the accuracy of the preparation of Government Performance Reports (LAKIP), agreement between the indicators, targets and performance achievements, as well as the timely submission of reports.

Regarding the aspect of human resources management, there are a few notes in development planning, including:

1. Staffing is not fully focused on the qualifications and competence;
2. Position Analysis implementation is not optimal for various reasons, among others, have not been the same stakeholder commitment;
3. limitations to the competent authorities and the HR response to the execution of the job analysis;
4. mandate the preparation/review of human resources management instruments has not been implemented fully, among others, for the preparation of job competency standards. This is partly due to limited human resources executive and financial support;
5. civil servants do not all clearly defined role and optimal in achieving the organization's mission, it is necessary to prepare for/in *review* job descriptions of each position adjusting organizational changes and details of the task functions of the work unit/agency.

In connection with the reform of the bureaucracy to achieve success in the development plan, would be able to put forward the opinion Jhingan that the key to successful formulation and planning usually requires the presence of the following things:

First. Planning Commission. The first prerequisite for a plan is the formation of a planning committee should be organized in a proper way. The commission shall be divided into sections and sub-sections dikoornidinir under a number of experts, such as economists, statisticians, engineers and other experts who are experts in aspects of development.

Second, Statistics. Good planning requires a thorough analysis of the potential resources of a nation and all its flaws. Such analysis is important to collect information and statistical data as well as potential power sources such as natural resources, human resources and capital available in the country. Data related to the potential of these resources are needed to determine the direction and priorities of the planning process. Therefore, the establishment of an office network from central to local statistics are in charge of collecting information and statistics into a major requirement.

Third, objective. Plans can also specify such goals as: an increase in national income and per capita income, a reduction in the inequality of distribution of income and welfare as well as the concentration of economic power, increased agricultural production, industrialization, balanced regional development, the achievement of food self-sufficiency, and so on. Goals and objectives are to be achieved should be realistic and adapted to the conditions of the state's economy.

Fourth, Targeting and Priorities. Determination of objectives and priorities for the achievement of a goal plan created macro and sectoral. Macro targets should be formulated explicitly and covers every aspect of the economy and can be quantified. For sectoral targets should be tailored to the target macro, so that there is harmony in the achievement of goals. Harmony achievement of this goal requires the presence of priorities. Priorities must be determined on the basis of short-term needs and long-term by taking into account natural resources and human resources available. Plans and projects like it needs to be implemented with a specific priority. These priorities are not executed in a rigid, but flexible.

Fifth, Resource Mobilization-power. In planning their financing set by the government as a basis for mobilizing resources available. These resources can be derived dad foreign sources and foreign (domestic) .Sumber major domestic funds derived from savings, state enterprise profits, and taxes. Foreign sources derived from loans or foreign aid and foreign capital penaman. Noteworthy in financing this development is not to result in inflationary effects and pressure on the balance of payments. And at the same time must be able to drive savings for the corporate sector and households in the country.

Sixth, the balance in the Plan. A plan should be able to ensure a balance in the economy, in order to avoid shortages or surpluses in the plan period. The balance between savings and investment, between demand and supply of a product, the demand for and supply of labor, and the demand for imports and foreign exchange is needed.

Seventh, Efficient System Administration. Administration of a good, efficient and not corrupt is a precondition for successful planning. Lewis considers the administration of strong, good, and not corrupt is a major requirement for the success of a plan. Central Government

on the NSB should not take important economic decisions in haste without first tested and considered thoroughly by the technocrats. In various departments should be designated competent administrative staff whose main responsibility is to prepare good feasibility report on the proposed projects. They must gain experience in project planning and implementation, execute on schedule, change it if there is a sudden unexpected obstacles, and evaluate it from time to time. Without equipment such administration, development planning will not succeed.

Eighth, Policy of the Right. The government should establish appropriate development policies for the success of the development plan and to avoid the difficulties that may arise in the implementation process.

Ninth, the Economic Administration. Every effort should be made in the administration of economic impact, especially in developing sections and departments of government. Society must be sure that every dollar they pay to the government through taxes and borrowing used properly for their well-being and development, and fidak squandered.

Ten, Elementary Education. Clean and efficient administration requires a strong educational foundation. A successful plan must consider the moral and ethical standards of society. One can not expect an economical administration and empowered if the community does not have the ethical and moral values are high. This could not be achieved without first building a strong educational foundation that teaches academic and technical knowledge are balanced. Without creating an honest man and empowered in the country, will not be possible to organize a large-scale economic planning.

Eleven, Community Support. Community support is an important factor for the success of a plan in a democratic country. Planning need the broad support of the community. Economic planning should be above factional interests, but at the same time, the plan must be approved by all parties. In other words, a plan should be considered a National Plan if the plan is approved by the people's representatives. Therefore, without the support of the community there is no plan that can succeed. The spirit of the people is a lubricating oil fuel at the same time planning the Development. The spirit of the people is a dynamic force that allows everything.

D. Conclusion

Development of the State apparatus is an integral part of the overall national development process aimed to realize the noble ideals of the Indonesian nation toward a society that is just, prosperous, prosperous, independent, and dignified. The success of national development is unlikely to be realized without the support of the State apparatus has the capacity and capability in the field of their respective duties, transparent, professional and accountable. Each State administrators and government accountability must be able to show its performance in carrying out duties and functions so that there is synchronization between the ideal plan endorsed by the output and the resulting benefits.

To realize *good governance* required capability apparatus of government and bureaucracy means the successful development can not be separated from the quality of the ability *(capability)* bureaucratic apparatus of government in the discharge of responsibility *(responsibility)*, both responsibilities objective *(objective responsibility)* and subjective responsibility *(subjective responsibility)*. In addition to the kind of capabilities bureaucratic apparatus of government, also required the presence of the actualization balance the role of the elements "trias politica" executive, legislative and judicial, which means the absence of dominance or weak role of the role of these three elements are disproportionately trias politica and supported the implementation of "decentralization" which proportional in the government system.

Referrence

Bappenas, 2007. *Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sinergi Kebijakan Investasi Pusat-Daerah*. Jakarta: Ringkasan Eksekutif Bappenas.

BAPPENAS, Kajian, 2003. *Pembangunan Jangka Panjang (PJP) 2025*, Jakarta: Sub Bidang Penyelenggaraan Negara.

Budiman Arief. 1995. *Teori Pembanguan Dunia III*., Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Caiden 1997. *Administrative Reform*. chicago, Illinois: Aldine Publishong Company.

Dwiyanto, Agus. 2001. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.

Jaya Appalray & Safier M. 1976. *Growth Centre Strategies in Less-Developed Countries,in A. Gilbert (ed), Development Planning Spatiel Structure*. London.

Johnston M, Alan Doig. 1999. *Different Views on Good Government and Sustainable Anticorruption Strategies dalam Stapenhurst S, Shahr J.K. Curbing Corruption: Toward a Model for Building National Integrity*. The World Bank. 1999. Washington DC.

Khaeruddin. 2008. Nasionalisme Dalam Kerangka Otonomi Daerah (Pemekaran dan Implikasinya). Jakarta: LIPI.

Khasan Effendy. 2007. *Pengembangan Organisasi*, Bandung: CV Prahasta.

Lippit R., Watson J, Westley B. 1958. *The Planned Change*. Harcourt, Brace & World. 1958. New York.

Mifthah Thoha .2004: *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.

Mustopadidjaja,2002 *Sistem Perencanaan, Keserasian Kebijakan dan Dinamika Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Disampaikan pada Lokakarya "Dinamika Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah". Surabaya: Lembaga Administrasi Negara.

Munir, 2002. P*erencanaan Pengajaran Pendekatan System*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ryas Rasyid, 1997. *Pembangunan Pemerintahan Indonesia memasuki abad 21*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Ilmu Politik Pada Institut Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Pustaka Utara.

Smither R.D., Houston J.M. 1996, McIntire S.D: *Organization Development Strategies for Changing Environment*. New York: Harper and Collins Publisher.

Solihin, Dadang. 1999. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia.

Tjokromidjojo, Bintoro, 1996, *Perencanaan Pembangunan*, Jakarta: Gunung Agung.

RAJAWALI PERS

BUREAUCRACY REFORMIN THE EMPIRICAL PERSPECTIVE SAND PATOLOGY

Oleh:

***Dr. Diah Anggraeni S.H., M.M.*[1]**

A. Introduction

Regulation No.17 Year 2007 on National Long Term Development Plan 2005-2025 which states that "the development to f the state apparatus made through bureaucratic reform to improve the professionalism of the state apparatus and good governance and clean government apparatus in the center and in the area, to be able to support the successful development in other fields". Wisdom is further spelled out in Presidential Decree No. 5 of 2010 on the National Medium Term Development Plan 2010-2014, in which the set of eleven programs of national development priorities, namely:[2] "(1) reform of the bureaucracy and governance; (2) education; (3) health; (4) reduction of poverty; (5) foods ecurity; (6) infrastructure; (7) the business and investment climate; (8) energy; (9) environment and disaster management;(10) regions, frontier, outer, and post-conflict; and (11) of culture, creativity, and technologi calin novation". In this case, there is a national development tpriority programs in 2010-2014,ie, 'Reformsand Governance', so that each Ministry/Agency and the Local Government should implement bureaucratic reform.

Implementation of bureaucratic reform in each Ministry/Agency and the Local Government based on the Presidential Decree Number 81 Year 2010 on the Grand Design Reforms Year 2010-2025. The importance of bureaucratic reform in Indonesia, according to

[1]Diah Anggraini is General Secretary Ministry of Home Affairs of Indonesia period 2007-2014, Currently as the head of society Empowerment Agency (LPM) Institute of Home Government Affairs (IPDN). Can be contacted by email: diahanggraeni04@gmail.com

[2]National Development Planning Agency, 2007, *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025*, Jakarta: Bappenas, hlm. 50.

the Ministry performance is vandalism of Administrative and Bureau critic Reform (Ministry of PAN-RB, 2010:9-10), because there are six (6) major problem of bureaucracy in Indonesia, namely:[3]

1. Organization: Organization is not proper function of government and the right size *(rightsizing);*
2. Legislations: Some of the legislation in the field of state apparatus still. overlapping, inconsistent, unclear, and multiple interpretations. In addition, there is no conflict between the laws and regulations with each other, both are equal and the higher law so regulations under the central regulation with local regulations. In addition, many laws and regulations that have not adapted to the changing dynamics of governance and the demands of society;
3. Apparatus HR: HR Indonesian state apparatus (PNS) current amounts 4,732,472 people (BKN Data as of May 2010). Them a in problem is the allocation of human resources of the country in terms of quantity, quality, and distribution of civil servants according to territorial (regional) are not balanced, as well as the low level of productivity of civil servants. Human resource management has not implemented optimally apparatus for improving professionalism, employee performance, and organization. In addition, civil service salary system is not based on the weight of the job/position obtained from the evaluation of the post. Performance benefit shave not been fully associated with the work performance and retirement benefits not guarantee welfare;
4. Authority: Still the distortion and abuse of authority in the governance process and yet solid performance accountability of government agencies;
5. Public services: Public services are not able to accommodate the interests of the whole community and not meet the basic rights of citizens/residents. Public service has not been in line with expectations that the middle - incomenation forward and increasingly fierce global competition;
6. Mindset *(mind-set)* and the work culture *(culture-set):* The mindset *(mind-set)* and the work culture *(culture-sets)* bureaucrats haven to fully support the bureaucracy that is efficient, effective and productive, and professional. Moreover, bureaucrats have not really had the mindset that serve the public, not to achieve a better performance *(better performance),* and not oriented results *(outcomes)*.

To solve the above problems, the Ministry of Administrative Reform and Bureaucritic Reform then set eight(8) areas of change and expected outcomes of bureaucritic reform it Is necessary to study the depth of academic concepts that can be implemented with in the frame work of reform of the bureaucracy between the empirical other: 1) Organization; 2) Procedures; 3) The legislation; 4) Apparatus of Human Resources; 5) Controlling; 6)

[3]Ministry of national apparatus empowerment and Bureaucracy Reform(PAN-RB), 2010, hlm. 9-10.

Accountability; 7) Public services; 8) Mindset and Culture kerja. Untuk realize the eight (8) areas of change and the expected results, issued the Regulation of Minister of Administrative and Bureau critic Reform No. 20 of 2010 on the Road Map for Reforms 2010-2014 (Ministry of PAN-RB, 2010:22) which establishes programs bureaucratic reformat the micro level which must be implemented by the Ministries/Agencies and Local Government.

B. References

1. Concept and Pathology Bureaucracy

However, reality shows that the quality of service bureaucracy is still relatively low, reflecting the persistence of the disease/pathology bureaucracy *(bureaupathology)*. There are five kinds of bureaucratic pathologies, namely:[4]

a. Pathology related to perception, behavior and managerial style as favoritism, unfair, unwilling to act, to confuse things, afraid to make decisions, accept bribes, low credibility, indifference, ritualism;

b. Patronage, oppressive attitude, acting without the authority;

c. Pathology due to lack of knowledge and in ability to describe the ability of such wisdom, indolence, inaccuracy, superficiality, lack of initiative, unproductive, act without thinking, stagnation, low quality of work;

d. Pathology related to unlawful acts such bureaucratic dishonesty, kleptocracy, fattening costs, corruption and improper bookkeeping.

e. Pathology related to the internal situation in the various government agencies such as unresponsive, the work is not compatible, *inconvenience,* mis-communication, mis-information;

f. Pathology manifested in dysfunctional behavior as insensitive, unprofessional, waste, rude attitude, dereliction of duty, pretending to be busy, indifferent attitude, the attitude of arigid and so on.

In pathology suggests the government bureaucracy in Indonesia, The Indonesian bureaucracy tends tobe paternalistic, formalistic, overlapping, nepotism and status-oriented mechanistic, static-mechanistic structure, mental attitude viscous ceremonial-slogan, less professional, and proliferation characterized by paternalistic bureaucratic culture, so it tend stohamper the public service.[5] Three bureaucratic tendencies, namely *Weberisasi,* where bureaucracy closer to Weber's ideal type proposed; *Parkinsonization,* where bureaucracy tends toward a pathological condition; and *Or welisasi,* where there

[4]Siagian, Sondang P., 1994, *Patologi Birokrasi: Analisis, Identifikasi dan Terapannya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 35-145.

[5]Riggs in Pamudji, S., 1992, *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 57-59.

is atendency for the control of The public bureaucracy. Indonesian bureaucracy, tends to ward parkinsonization and or welisasi.[6] Poor Indonesian bureaucracy profile with six major ciru, namely:[7]

a. In general, the state apparatus (especially government officials) was not efficient and effective. Productivity remain slow, including the work ethic;

b. Licensing is complicated, because it is consider edasa symbol of power is not a function of setting and services for fast and fair;

c. Coordination, integration and synchronization between government officials, especially in the formulation of government policy is still weak;

d. Wastage of state finances still occur in various institutions/government agencies;

e. System of career and achievement system has not been established, in addition to remuneration has not been feasible;

f. The number of civil servants who still great that the organizational structure and functions tend to be poor rich/fat structure.

In addition to these factors, the profile bureaucrats in Indonesia is also very strong with abuse of authority in the form of corruption, collusion and nepotism. This is like the term of KKN that:[8]

The term KKN (Corruption, Collusion and Nepotism) or interns of James Q. Wilson called *'fraud, waste, and abuse'* is a common condition experienced, done, or become bureaucratic disease. Like it or not, a significant role in the process of government bureaucracy and jugs poses social, has made public bureaucracy as a teacher. Consequently, if the bureaucratic dysfunction, then this condition becomes destructive of teaching materials for the community. Thus, the development of bureaucracy should continue to be done.

Given the poor bureaucracy profile in a number of developing countries, in cluding Indonesia, the number of expert sargue that it is necessary to reform the bureaucracy in order to improve the performance of the bureaucracy. Based on the results research on the performance of public services in Indonesia, in political life, improved performance of the public service bureaucracy will have broad.

Implications, particularly in improving the level of public confidence in the government[9] also:[10] On the basis of the sefindings, this study proposes to the government to develop wisdom reform public bureaucrats truly *a comprehensive* and *holistic*. Wisdom of bureaucratic reform should be able to change then vironmentand public bureaucracy internal conditions become on ducive to the public service that is efficient, responsive, and accountable.

---

[6]Effendi, (in Aisha, 2007), *in Assessing the Type of Bureaucracy in Indonesia*.
[7]Abdullah, 1979, hlm. 53.
[8]Muchlis Hamdi, 2009, *Kebijakan Publik*, hlm. 7.
[9]Agus Dwiyanto, 2006, *Analisis Kebijakan Publik*, hlm. x.
[10]*Ibid*. hlm. xiii.

2. Reforms

In the academic repertoire, developing the concept of bureaucratic reform based on the effort to realize good governance *(good governance)*. In an international perspective, bureaucratic reform in developing countries driven by three main causes, namely globalization, democratization, and economic crisis. Regarding there as ons for globalization, globalization is one of the factors that facilitate ere form of the bureaucracy in many countries around the world. The desire to make the country as a destination for international in vestment profit able and competitive in the global market, is one manifestation of the global influence of the bureaucratic reform movement.[11]

The wave of democratization that swept the third world countries is also a them a in force that has an impaction fundamental changes in many a spec ts of life, whether social, economic, political, cultural, technological, and so on.[12] Especially with regard to there a sons of economic crisis, reform of the public sector is seen as the perfect solution to recover from the economic crisis. Especially for countries that relyon the help of international donor agencies, demands reform is also an important requirement in order to get help economic recovery.[13]

A wave of bureaucratic reform in Indonesia is based on the economic crisis in 1997. It is described in the Grand Design Reforms Year 2010-2025 (Ministry of PAN-RB, 2010:1) that:

The economic crisis experienced by Indonesia in 1997, in1998 has grown into a multi-dimensi on all crisis. The second it ions resulted in a strong demand from all levels of society again at the government for immediate implementation no reforms held national and state life. Since then, there have been many important changes were a miles tone in the reform era started in politics, law, economics, and bureaucracy, which is known as the first wave of reform. The changes are based on the desire of most people to realize and accelerate there alizati on of democratic governance based on the welfare of the people's basic values as expressed in the Preamble to the1945 Constitution.

There fore, the emerging demands of the Indonesian government at the time to immediately improve performance of the bureaucracy to make it more transparent, more efficient, cleaner, and more accountable14.[14] Realm of academic, bureaucratic reform, known

---

[11]J. Killian, 2010, In his book *'An International Perspective on Administrative Reform'* as, Quoted Rahmatunnissa, hlm. 2.

[12]B. Bowornwathana democratization and C. Wescottinhisbook 2010, *'ComparativeGovernanceReform in Asia: Democracy, Corruption, and Government Trust'*as, Quoted Rahmatunnissa, Menyoal Kembali Reformasi Birokrasi di Indonesia. Jurnal Governance Volume 1 Nomor 1 November 2010 Bandung: Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran Bandung. hlm. 2.

[13]Cheunginhis book *'ThePolitics of Administrative Reformsin Asia: Paradigma and Legacies, Pathsand Diversities'. Governance: -aninternational Journal of Policy and Administration'*as, Quoted Rahmatunnissa, 2010, Menyoal Kembali Reformasi Birokrasi di Indonesia. Jurnal Governance Volume 1 Nomor 1 November 2010. Bandung: Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran Bandung. hlm. 3.

[14]A. Rosserinhisessay, *'What Paradigm Shifts?: Public Sector Reformin Indonesia Since the Asian Crisis',*as quoted by *Cheungand Scott,* 2003, hlm. 241.

as administrative reform. At the beginning of the development of administrative theory, administrative experts stressed the importance of efficiency in administration. This is stated in the Wood row Wilson Caiden that:[15]

There should be a science of administration the which shall seek to straight and the paths of government, to the make its business less unbusiness like, to Strength en and Purify its organization. It is the object of administrative study to discover, first, what government can properly and successfully do, and secondly, how it can do things with proper Reviews These ut most possible efficiency and the least possible cost either of money or of energy. In line with these opinions, greater efficiency would lead to cheaper production, lower prices, and wider distribution, and ultimately to a more uniformly happy society.[16] This suggests that in order to achieve administrative efficiency require daseries of actions to change the initial condition to the desired condition. These changes were then popularly known as reforming.

However, administrative reform is not only touch a son the sheer efficiency. Even efficiency, likely the only goal of reform, is a catalyst in other Attaining the goal. Administration is only a function of ultimate ends. Different ends require different means.[17] To that end, Caiden gives the definition of more detailed administrative reform, stating that:[18]

Administrative reform is the artificial inducement of administrative transformation to attain higher performance standards. It is artificial because it is mandated, deliberate, and planned; it is not natural, accidental, or automatic. It is induced because it in volves persuasion, argument, and the ultimate threat of sanctions; it is not universally accepted as the abvious or true course. It is an irreversible process. It has moral connotations; it is undertaken in the belief that the end results will always be better than the status quo and so worth the effort to overcome resistance. Distinguishing reviews these three features-amoral purpose, artificial transformation, and administrative resistance give its administrative distinctiveness.

Its how that the administrative reforms directed to perform administrative transformation to ward shigh performance standards, although it is also challenged in realization. But process, to achieve high performance, involv ingat least three (3) main elements, namely moral, transformation, and resistance. The biggest challenge for transformation is to win the hearts and minds of members of the organization at various levels to minimize resistance.

In line with these opinions, uses administrative reform approach rather than bureaucratic reform, that administrative reform can be defined as an effort to apply new ideas and combination of ideas to the administrative system with a conscious view to improving the system for positive goals of national development.[19] This opinion shows that administrative

---

[15]Caiden, Gerald E, 1969, *Administrative Reform*. Chicago, Illinois: Aldine Publishing Company, hlm. 32.

[16]Taylor opinion that quoted by Caiden, Geral dE., 1969, *Administrative Reform*. Chicago, Illinois: Aldine Publishing Company, hlm. 32.

[17]Caiden, Gerald E, 1969, *Administrative Reform*, Chicago, Illinois: Aldine Publishing Company, hlm. 36.

[18]*Ibid.,* hlm. 65.

[19]Samonte, Abelardo. G., 1970., *Administrative Reformsin Asia: Eastern Regional Organization for Public Administration*, Manila-Philippines: University of Manila, hlm. 6.

reform is an attempt to apply new ideas and kombinas ideas into the administrative system with the a ware nessto improve the system's ability to achieve the objectives of national development". Furthermore, citing the meeting of the Forum Development Administration Group, Samonte suggests five substances administrative reforms, which include:[20]

a. New emphasis on programs;

b. Revised attitude behavior towards clients and members of the bureaucracy;

c. Changes in the internal styles of administration leading to ward enhanced communication and participative management;

d. More emphasis on the efficient use of resources;

e. Lessemphas is on adherence to routine and legal requirements.

The opini on in dicates that the substance of the administrative reform include: (1) a new emphasis on programs; (2)There new al of the culture of the client's behavior and bureaucratic apparatus; (3) Changes in internal administrative style that leads to in creased communication and participation in management; (4) more emphasis on the efficient use of resources; and (5) lack of emphas is on adherencetoroutinesandlegalrequirements.Thesuccessofadministrativeref orm is also determined by then a ture, the offender, and stakeholder support. In this case, Sam on testates that there are three(3) structure of the administrative reform, namely:[21]

a. Then a ture of reform, that can be delimited by Reviews such as the sub-objectvariables: content, complexity, applied level, strategy, and the scope of the project.

b. There form agents, that can be further delimited by Reviews such sub-variables as the object: the character is tic of change agent, internal organization and structure.

c. There form of then vironment, that can be further delimited by reviews such sub-variables as the object: the relation between change agents and political leaders, the momentum of reform link age to social, economic, and political condition.

The opinion indicates that the structure of the administrative reform include: (1) Then a ture of there form, with the sub-variables: content/content, complexity, level of applications, strategies, and the scope of the reform;(2) The agent of change, with sub variable: characteristics of a change agent, as well as the internal structure of the organization; and(3) The external environment, with sub variable: the relationship between the agents of change with political leaders, and the time/moment associated with the reform of social conditions, economic and political.

Of bureaucratic reforms *(administrative reform),* both acceptable and effective implementation by government officials, but also can be denied by government officials. Regarding the acceptance of bureaucracy reform, Caiden states that:[22]

---

[20]*Ibid*., hlm. 7.
[21]*Ibid*., hlm. 8-9.
[22]Caiden, Gerald E., 1969, *Administrative Reform*, Chicago, Illinois: Aldine Publishing Company, hlm. 83.

Administrative reform was more Likely to be accepted where: (a) the bureaucracy main taine dits service orientation either to the ruler or to the polity but not to Reviews their own classes or to self-aggrandizement; (b) the bureaucracy was permitted some degree of autonomy; (c) the bureaucracy maintained links with other classes and was not drawn from any particular class exclusively; (d) the bureaucracy developed a professional outlook with concern for the recruitment standards, official conduct, and effective performance; and (e) the bureaucracy implemented a consistent policies.

The opinion in dicates that there form of the bureaucracy will be accepted by government personnel if: (a) strengthened bureaucracy for public service- oriented; (b)bureaucracy is allowed to work autonomously; (c) strengthened bureaucracy to stay in to uch or not exclusively with community groups; (d) be expanded in a professional bureaucracy through hapattern of selection standards, terms of office, and effective performance; and (e) the bureaucracy is implemented in a manner consistent with the policy.

As for there jection of bureaucracy reform, Caiden states that:[23]

Reform was likely to be rejected where: (a) creativity and authority were limited to the ruler so bureaucracy; (b) officials reviews their positions used solely as a mean so fenhancing reviews their economic, political, and social standing; (c) the bureaucracy placed above self -aggrandizement of goals, or had too little or too much autonomy; (d) the rulers goal sand the aims of the major classes were in compatible, permitting the bureaucracy to become more autonom sand powerful as a regulative mechanism; (e) the middle social strata were small and weak; (f) the rulers became too dependent on aristocratic conservative forces; (g) the bureaucracy performed predominantly regulative activities.

The opinion in dicates that there form of the bureaucracy will be denied by government officials when: (a) creativity and authority is limited in managing the bureaucracy; (b) officials of using hisposition to benefit the political, economic, and social; (c) the interests of the bureaucracy it self is placed over the goals of the organization or have little autonomy or autonomy in realization most tasks; (d) determining the purpose and goals are less compatible and allow the bureaucracy became extremely powerful and full autonomy in the determination of the mechanism of regulation; (e) the middle class and the lower class in the social strata and very few drawbacks; (f) the discretion to bevery dependent on the strength of the conservative aristocracy; and (g) the performance is dominated by the activity of the regulatory bureaucracy.

Although the academic literature uses the term administrative reform, but Thoha states the meaning of bureaucratic reform as follows:[24]

Discussing the reform is tantamount to seeking how to restructure and reposition the system and government bureaucracy to wards good governance *(good governance)*. Efforts of

[23]*Ibid*.
[24]Miftah Thoha, 2009, *op.cit*., hlm. 12.

this kind was done after we experience and feel that the behavior of the system and during this time no longer in accordance with our wishes. Good governance, it is no longer a issue and our ideals, but also has become a global issue explicitly and desires.

The opinion sex pressed by nearly the same Ministry of PAN-RB (2010: 14) which states that "Development is done through reform of the state apparatus to in crease the professionalism of the bureaucracy and the state apparatus to achieve good governance, both at the central and regional levels, in order to be able to support the success of development in other fields". As for the meaning of bureaucratic reforms that:[25]

Reform (reform) means a step change without damaging *(to change Without destroying)* or changing while maintaining *(to change while preserving)* initiated by those in charge of a system". Political and economic, renewal are the steps of the changes made on the initiative of the auth or itiessotha the can more effectively respond to the dynamics and challenges in the two fields. Reforms are diametrically different than that actually initiated the revolution from below (the people) and took place out side the prevailing power formations. In practice, there new all could mean restructuring, revitalization, and are creation of the various elements of the political and economic life. It is intended to reproduce the legitimacy of the existing system.

Reform of the bureaucracy trying to make government man date, to build an effective state apparatus and efficient, free of corrupt practices and other misconduct, produce public service excellence, by restoring the ideals and image of the government bureaucracy as civil servant sand public servant and can become a role model and community role models in living everyday life.

Reform of the bureaucracy can be interpreted as a fundamental change, a good *mind-set*, as well as *culture-mentality sets* of state officials, who are over seeing, control and domination of society *(colonial paradigm)*, making the organizers state (bureaucracy) pro to *good public* service and governance can minimize the occurrence of acts of corruption at both the superstructure and infrastructure State administrators, and law enforcement.

To be able to reform the bureaucracy, it can be identified that Indonesia's bureaucracy as with a building that has 6 (six) main pillars, namely:

a. Individual apparatus;
b. Leadership;
c. Structures and Institutions;
d. Systems and Procedures;
e. Culture;
f. Welfare.

[25]Muhammad Ryassrasyid, 1996, *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan,* Jakarta: PT Yarsif Watampone, hlm. 94.

When examine done by one, the pillars are fragile and will not be able to sustain for the creation of a professional bureaucracy.[26] Apparatus individual has a fundamental weak ness is the lack of competence, lack of internalization of the values and work ethic, work more on command than initiative and innovation. This accordance to low levels of welfare apparatus. Systems and bureaucratic procedures have fundamental weakness is the lack of system monitoring, control, surveillance and assessment apparatus measurable, uncertain career system, the procedure is not trans parent mutations.

From the aspect of structure and institutions, there is a fundamental weakness, namely a large structure with a level of authority that is not the focus. Existing institutions over lap the scope of work, lack of coordination and institutional ego high occurs. Culture still relies on some old habits, such as giving bribe in order to accelerate his business, did not want to report when there is a deviation and others. Of the sepillars, which are not less important is the leadership pillar. Strong leadership, honest and trust worthy is a factor that plays a key role. Leadership is an example, does not provide direction and procedures that violate the rules will be very helpful in building a professional bureaucracy.

The various determinant so bureaucratic professionalism contained apparatus that can cumulatively build quality institutions. The interaction between the basic values and determinants bureaucratic apparatus professionalism will result in institutional performance. There fore, both the devalues should be developed in.

Parallel as a bureaucratic strategy for achieving *good governance*. Determinants of professional is maparatus consists of a variety of interrelated factors and sustainable nature. If there is one factor that is negative, it can be expected to avoid distortion of the professionalism and performance of the apparatus. There for all the determinants of professionalism must be seen as a system. Determinants of professionalism apparatus are:

a. Leadership and exemplary;
b. Continuing education;
c. Clarity and delegation of authority;
d. Welfare of employees;
e. Harmonious communication between strata office;
f. Clarity career system;
g. Willing ness to change; and
h. Conducive environment.

[26]Zudan Arif Fakrulloh. *op.cit*., 2009.

C. Research Methodology

This study used a quantitative research design with an explanatory approach. The use of quantitative designs related to the research objectives which analyzes and explains the concepts and theories of bureaucratic reform.

To test the analysis, then the collection of information on respondents will use are ference book that is supported by the study. The refore, the basic frame work of theme thod of this study were: (1) the determination of the unit of analysis, concepts related research using the technique.

D. Empirical Study and Pathalogy

1. Condition Sempirical

To realize the professional apparatus, in addition to the values that guided clarity is also influenced by the determinant so professionalism as describe dabove and each apparatus must be able to shift the paradigm shift in thinking to realize old values to the new values. Shifting the old values to the new values can be seen in the table below:

Table 1. Shifting Values To wards Professionalism of Apparatus

No.	Old Value	New Value
1	Local Orientation	Local and Global Orientation
2	Working Individual	Alliances and Networks
3	Technical Orientation	Community Orientation/Market
4	Focus On Results	Focus On Value Added
5	Reactive and Passive	Proactive and Innovative
6	Orientation Number	Orientation Ethics and Professionalism
7	Meeting then Eeds of Self	Meeting then Eeds of the Customer/ Community
8	Spending Budget	Efficient
9	Orientation on Leadership	Orientation on the Job

Source: Fakrulloh, 2009.

Reforms Vision Indonesia is "the realization of a world-class government". The vision is to be are ference Reforms in creating world-class governance, is governance professional and high integrity that delivers excellent service to the community, and the management of a democratic government to be able to face the challenges of the 21st century through good governance in 2025 (Ministry PAN-RB, 2010:16), namely:

a. enhance the legislation in order to realize good governance;

b. perform structuring and strengthening the organization, governance, human resource management personnel, supervision, accountability, quality public services, mindset, and culture sets;

c. develop an effective control mechanism; and

d. manage administrative disputes effectively and efficiently.

To achieve the mission of bureaucratic reform, the goal of creating a bureaucratic reform the bureaucracy is "creating a government bureaucracy propesional, with character isticadatip, integrated, high-performance, clean and free of corruption, capable of serving the public, neutral prosperous, dedicated and stead fast memegah basic values and ethical codes of the state apparatus. While the goal so the bureaucracy reform is the stablishmen to good governance and corruption free.

2. Study of Pathology

a. Pathology related to perception, behavior and managerial style as favoritism, unfair, unwilling to act, to confuse things, afraid to make decisions, accept bribes, low credibility, in difference, ritualism.

b. Patronage, oppressive attitude, acting without the authority.

c. Pathology due to lack of know ledge and in ability to describe the ability of such wisdom, indolence, ketidatelitian, superficiality, lack of initiative, unproductive, act without thinking, stagnation, low quality of work.

d. Pathology related to unlawful acts such bureaucratic dishonesty, klep to cracy, fattening costs, corruption and improper book keeping.

e. Pathology related to the internal situation in the various government agencies such as unresponsive, the work is not compatible, inconvenience, miss-communication, miss-information.

f. Pathology manifested in dysfunctional behavior as insensitive, unprofessional, waste, rude attitude, dereliction of duty, pretending to be busy, indifferent attitude, the attitude of a rigid and so on.

In pathology suggests the government bureaucracy in Indonesia, bureaucracy tends to bepternalistic, formalistic, overlapping, nepotism and status-oriented mechanistic, static-mechanistic structure, mental attitude deviscous ceremonial-slogan, less professional, and proliferation characterized by paternalistic bureaucratic culture, so it tends to hamper the public service.[27]

[27]Pamudji, S., 1992, *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 57-59.

Tabel 2. Area Changes and Expected Results

No.	Area of Change	Expected Results
	Organization	Proper organization and function of the right size
	Procedures	Systems, processes and procedures are clear, effective, efficient, scalable, and in accordance with the principles *of good governance*
	Legislation	Regulation is more orderly, non-overlapping and conducive
	Human Resources Apparatus	Human resources aparature yang integrity, neutral, competent, *capable*, professional, high-performance and prosperous
	Supervision	Increased implementation of pemeclean and free reign of corruption
	Accountability	Increased capacity and performance accountability of the bureaucracy
	Public Service	Excellent service according to the needs and expectations of society
	Mindset (mindset) and Work Culture (culture-sets) Apatratur	Professional bureaucracy and integrity with high performance

Source: Grand Design Reforms Year 2010-2025 (Ministryof PAN-RB, 2010a:16).

D. Conclusionsand Recommendations Conclusion

Both concepts are thought to show the existence of government bureaucracy. For Hegel, the bureaucracy is a mediator that connects the interests of the country with particular interests (interest groups).Therefore, the bureaucracy must place a neutral position in the life of the country. It is not a tool of the state or government that works to support the interests of certain political forces. As for Karl Marx, the existence of government bureaucracy in favor of he ruling political forces.

Despite the debate and Palmer (1989: 259) argues that "the bureaucracy act as executor and decisions formulated by political leaders". The same opinion was expressed by Rashid(1999:4) that "bureaucracy is the most active in the management of state power everyday. Conceptually, Ndraha (2003b: 521) argues that "Government bureaucracy is defined as a governance structure that serves to produce public services or specific civil service based on the policy determined by consider in gavariety of options and the environment". In this case, the government bureaucracy has a strategi crole in providing public services for the benefit of society.

In the academic repertoire, developing the concept of bureaucratic reform based on the effort to realize good governance (good governance). In an international perspective, bureaucratic reform in developing countries driven by Three main causes, namely globalization, democratization, and economic crisis. Regarding there as ons for globalization, according to J. Killian in his book' An International Perspective on Administrative Reformas quoted by Rahmatun nissa (2010: 2) that Globalization merupakan salah one of the factors that facilitate reform of the bureaucracy in many countries a round the world. The desire to make the country as a destination for international investment profitable and competitive

in the global market, is one manifestation of the global influence of the bureaucratic reform move ment.

The reasons put for ward by B. Bowornwa than a democratization and C. Wescottin in his book '*Comparative Governance, Reformin Asia: Democracy, Corruption, and Government Trust*' as Quoted Rahmatunnissa (2010: 2) that "the wave of democratization that swept the third world countries is also a Thema in force that has an impact on fundamental changes in many aspects of life, whether social, economic, political, k ultur, technology, and so on". Especially with regard to there a sons of economic crisis, according to Cheung AB in Politics of Administrative Reforms in his book '*The in Asia: Paradigms and Legacies, Paths and Diversities*'. Governance: -an international Journal of Policy and Administration 'as Quoted Rahmatunnissa (2010:3) that reform of the public sector is seen as the perfect solution to recover from the economic crisis. Especially for countries that rely on the help of international donor agencies, demands reform is also an important trequirement in order to get help economic recovery.

A wave of bureaucratic reform in Indonesia is based on the economic crisis in 1997. It is described in the Grand Design Reforms Year 2010-2025 (Ministry of PAN-RB, 2010:1). In the realm of academic, bureaucratic reform, known as "administrative reform or administrative reform". At the beginning of the development of administrative theory, administrative experts stressed the importance of efficiency in administration.

E. Recommendation

To solve the problems mentioned above is necessary to study pathology including fort, the Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform then set eight (8) areas of change and expected outcomes of bureaucratic reform it is necessary to study the depth of academic concepts that can be implemented within the frame work empirical work and study in bureaucratic reform.

Referrence

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025*. Jakarta: Bappenas, 2007.

Rahmatunnisa, Mudiyati. *Menyoal Kembali Reformasi Birokrasi di Indonesia*, Jurnal Governance Volume1 Nomor 1 November 2010. Bandung: Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran Bandung.

Caiden, Gerald. E. *Administrative Reform*. Chicago, Illinois: Aldine Publishing Company, 1969.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. *Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025*. Jakarta: Kementerian PAN-RB, 2010a.

Makka, A. Makmur. *Reformasi Birokrasi*. Jakarta: The Habibie Center, 2006.

Pamudji, S. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Rahmatunnisa, Mudiyati. *Menyoal Kembali Reformasi Birokrasi di Indonesia*. Jurnal Governance Volume 1 Nomor 1 November 2010, Bandung: Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran Bandung.

Rasyid,Muhammad Ryaas. *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT Yarsif Watampone, 1996.

Samonte, Abelardo. G. *Administrative Reforms in Asia: Eastern Regional Organization for Public Administration*. Manila– Philippines: University of Manila, 1970.

Siagian, Sondang P. *Patologi Birokrasi: Analisis, Identifikasidan Terapannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

RAJAWALI PERS

SOSOK PROF. DR. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, S.H., M.H. DAN PROSES LAHIRNYA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (IPDN)

Oleh:

***Dr. Hyronimus Rowa, M.Si.*[1]**

A. Pendahuluan

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) adalah lembaga pendidikan tinggi kepamongprajaan sebagai lingkup pendidikan kedinasan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, lembaga IPDN telah bermetamorfosis dan dimulai dari Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) pada tahun 1956 dan menjadi Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) pada tahun 1992 dan akhirnya pada tahun 2004 melalui Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 terjadi penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) dan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Lembaga pendidikan ini dalam sejarah bangsa berkembang sejak awal kemerdekaan sebagai wadah pendidikan para kelompok pamong praja yang mengabdikan diri dalam jajaran pemerintahan baik pada lingkup Pemerintah Pusat maupun pemerintahan daerah. Ketika masa transisi kemerdekaan pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, penyelenggaraan pemerintahan di tanah air banyak membutuhkan para penyelenggara pemerintahan di antaranya kelompok kaum pribumi yang pada masa kolonial telah melaksanakan peran sebagai pangreh praja yaitu kelompok yang memerintah dengan orientasi dilayani dalam penggunaan kekuasaan. Memasuki masa kemerdekaan Indonesia, corak memerintah dari kelompok pangreh praja, bergeser menjadi pamong praja, yaitu cara memerintah dengan mengedepankan pola pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai kondisi yang dibutuhkan masyarakat.

[1]Dr Hyronimus Rowa M.Si., adalah Pemanbantu Rektor Bidang Administrasi IPDN.

Memasuki masa awal kemerdekaan setelah terbentuknya Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pamong Praja memainkan peran kunci sebagai kelompok yang bertekad melawan berbagai bentuk penjajahan dan penindasan, serta melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat untuk memberi makna bahwa pemerintahan Indonesia ada dan tetap berproses dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah-daerah dalam upaya menghadirkan sosok pemerintahan negara Indonesia dalam membangun dirinya. Kondisi inilah yang mengubah pandangan pamong praja dari pangreh praja menjadi pamong praja sebagai ciri paradigma baru yang menjadi spirit penyelenggaraan pendidikan kepamongprajaan.

Peran pamong praja dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia paling tidak telah menghadirkan sosok pemerintah yang melaksanakan empat peran utama, yaitu peran pengaturan yang melahirkan berbagai regulasi untuk mengatur kehidupan masyarakat yang tertib dan aman *(government regulation)*, peran pembangunan masyarakat *(community development)*, peran pemberdayaan masyarakat *(community empowerment)*, dan peran pelayanan kepada masyarakat *(public services)*. Keempat peran ini telah dilaksanakan oleh pamong praja selama pengabdiannya kepada bangsa dan negara bersama-sama dengan kelompok Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Secara umum dapat dikatakan bahwa perkembangan bangsa dan negara Indonesia yang tampak dewasa ini adalah juga hasil dari pengabdian para kelompok pamong praja sebagai abdi negara dan abdi masyarakat selama ini.

Makna pamong praja pada masa awal kemerdekaan adalah aparatur pusat yang bertugas di lingkungan pemerintahan daerah. Sebutan ini menunjukkan bahwa sejak awal istilah pamong praja menunjukkan suatu profesi dalam birokrasi pemerintahan di daerah. Kepamongprajaan merupakan istilah yang digunakan dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang menggambarkan suatu karakter dan profesi khusus yang diemban oleh Korps Pamong Praja. Korps Pamong Praja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1956 tentang Pembentukan Koordinasi Pemerintahan Sipil, Pamong Praja mencakup Gubernur, Residen, Bupati, Walikota, Wedana dan Asisten Wedana. Tugas utama memimpin pemerintahan dan pembinaan wilayah serta melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum dan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sejak awal kemerdekaan, Pamong Praja dipergunakan sebagai pengganti Pangreh Praja, karena pada masa perjuangan pamong praja banyak memberikan andil dalam perjuangan awal kemerdekaan Indonesia. Pamong Praja mendapatkan tempat secara yuridis dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1945, kedudukan Pamong Praja sebagai korps badan atau kantor pemerintahan berpangkat Pamong Praja. Melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor UN 34/12/38/1955 maka Pegawai Kementerian Dalam Negeri bekerja di kantor Pamong Praja di daerah dan kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 59 cq Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1960 cq. Penetapan Presiden Nomor 22

Tahun 1963 Pamong Praja diperbantukan kepada Pemerintah Daerah. Secara yuridis formal dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, kedudukan Pamong Praja sangat strategis dan kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah, terutama bagi Gubernur, Bupati, Walikota, Wedana dan Camat dengan sebutannya selaku kepala wilayah dan penguasa tunggal di wilayahnya masing-masing.

Pada awalnya Pamong Praja sebagai Wakil Pemerintah dan Kepala Wilayah menjadi strategis dalam menjalankan fungsi pemerintahan pusat di daerah, selaku administrator pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam melaksanakan asas dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan di daerah. Fungsi Pamong Praja secara umum tidak dapat dirinci satu persatu, karena luas dan kompleksnya, tetapi secara keilmuan dan profesionalisme yang bersifat memimpin, mengatur, mengelola dan menata pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Lazimnya fungsi Pamong Praja dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah melalui urusan pemerintahan atau *"Ovenbare Welvareen Bestuurzorg"*. Pamong Praja mempunyai kewenangan bertindak menurut inisiatif dan kebijakannya sendiri bagi kepentingan kesejahteraan umum dalam keadaan mendesak *(Freises Ermesen)*, tetapi tidak menyalahgunakan kekuasaannya atau *deterneming der vavoir*.

Mengingat pentingnya peran pamong praja dalam penyelenggaraan pemerintahan nasional, pada masa awal kemerdekaan tepatnya tahun 1948 Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan suatu pendidikan dan pelatihan khusus bagi kader-kader pamong praja sebagai bagian dari pendidikan kedinasan dengan membentuk Sekolah Menengah Atas Pamong Praja di Jakarta dan Makassar. Pada tahun 1952, Kementerian Dalam Negeri membentuk pendidikan pamong praja lanjutan tingkat atas dalam suatu wadah pendidikan yang dinamakan Kursus Dinas Cadangan (KDC). Pada tahun 1956, Kementerian Dalam Negeri mendirikan pendidikan lanjutan bagi pamong praja yakni Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN), dan pada tahun 1967 didirikan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) sebagai wadah pendidikan lanjutan bagi pamong praja pada level sarjana. Pada tahun 1992, Kementerian Dalam Negeri meningkatkan status APDN Nasional menjadi Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN). Pada tahun 2004, melalui Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 dilakukan penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) dan dalam rangka penggabungan itu Institut Ilmu Pemerintahan diubah namanya menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sebagai satu-satunya lembaga pendidikan tinggi kepamongprajaan di Indonesia saat ini. Dengan demikian, lulusan pendidikan kedinasan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri ini menyandang predikat pamong praja muda dan telah dibekali dengan 3 (tiga) kompetensi dasar yakni penguasaan teoritik, legalistik dan empirik dengan landasan kepribadian yang baik dalam sikap dan perilaku atas dasar iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pada masa pemerintahan dewasa ini, pamong praja telah menjadi sebuah profesi kepamongprajaan yang berjiwa dan bersemangat kenegarawanan (*statemanship*), kepemimpinan pemerintahan (*leadermanship*) dan kepelayanan (*servicemanship*). Korps Pamong Praja memiliki peran utama sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan *(policy makers)*, koordinator pemerintahan *(governance coodinator)*, mediator kemasyarakatan *(social mediator)*, dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa *(national integration)*. Selain itu, tugas-tugas pamong praja juga mencakup pelaksanaan tugas residu atau tugas sisa di bidang kepemerintahan yang secara nyata belum dapat dilaksanakan oleh suatu instansi pemerintah tertentu.

B. Kontribusi Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., Bagi Kelahiran IPDN

Mengawali kariernya di Kementerian Dalam Negeri dan menjadi staf pada komponen Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badan Diklat), sosok Profesor Zudan Arif Fakrulloh, sudah dikenal oleh banyak rekan pegawai sejawat karena termasuk pribadi yang dengan bahasa tubuhnya (*body language*) yang khas sangat menghormati lawan bicara, terlebih kalau yang ada didepannya adalah orang yang pernah dikenalnya serta merta senyuman yang khas diekspresikannya seraya mengeluarkan kata "apa kabar sudah lama kita tidak bertemu". Hal lain yang menarik dari sosok Pak Zudan adalah ketekunan dalam bekerja dan kemampuan memisahkan mana tugas kedinasan yang harus diselesaikan secara cepat dan mana hal-hal pribadi yang dilayaninya secara profesional. Saya masih ingat, pada tahun 2004 ketika rapat pengumuman seleksi calon Praja IPDN digelar yang menghadirkan seluruh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi, saya menghampiri Pak Zudan perasaan saya sebagai teman paling tidak memberikan informasi tentang hasil seleksi calon Praja IPDN, serta merta beliau mengatakan, "Pak Hyro kita teman, izinkanlah saya untuk mengawal dokumen ini, agar dapat diumumkan di Provinsi oleh Gubernur masing-masing dan tidak diberikan di sini agar kerahasiaan tetap terjaga dan jangan sampai sudah diketahui oleh orang yang tidak berwewenang untuk itu". Sebagai teman yang memahami posisi dan peran Pak Zudan, saya memakluminya dan saya dapat informasi terkait hal ini dari Kepala BKD Provinsi. Itulah gambaran sosok Pak Zudan sebagai pribadi yang profesional dalam melaksanakan pekerjaan, serta memiliki kemampuan untuk mengklasifikasikan pekerjaan dinas dan pribadi.

Dalam hal keteladanan yakni kemampuan memahami pekerjaan yang diekspresikan dalam peran dan status dalam organisasi, sosok yang satu ini perlu diteladani oleh para "Birokrat yang Ilmuwan dan Ilmuwan yang Birokrat". Ketika menyandang jabatan akademik Profesor karena pengalaman mengajar fungsional dosen yang dijalani oleh Profesor Zudan sebelum menjadi PNS yang terus dijalaninya dan sambil melaksanakan tugas-tugas kantor, dan pada saat yang sama Pangkat PNS Prof. Zudan masih Penata III/c pada posisi peran sebagai staf eselon IV (empat) Bidang Kader di mana Eselon yang paling rendah dalam satuan organisasi di lingkungan kementerian, akan tetapi Prof. Zudan mampu menunjukkan peran sebagai staf dengan kewajiban menyelesaikan dan melaksanakan semua tugas organisasi dan tugas

tambahan lain yang diberikan oleh atasan, dengan tidak membedakan dan mengedepankan jabatan akademik sebagai Profesor yang dimilikinya. Kompetensi jabatan sebagai Profesor merupakan jabatan akademik tertinggi di lingkungan kampus yang dimiliki Pak Zudan, secara faktual tidak menghambat pelaksanaan tugas dengan tekanan secara psikologis dari pekerjaannya sebagai pejabat eselon empat dan diekspresikannya di sela-sela waktu kedinasan dan di luar jam kedinasan secara proporsional dengan tidak mengganggu pekerjaan kantor. Akan tetapi, yang saya kenal dari Pak Zudan adalah bahwa pengetahuan yang dimiliki dalam posisi jabatan akademik sebagai Professor dikemas sedemikian rupa oleh beliau dalam memaknai semua pekerjaan kantor yang dilakukannya secara profesional membuat para pimpinan di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri merasa sangat terbantu dengan peran yang dilaksanakan oleh Profesor Zudan. Peran secara profesional yang dilaksanakan Pak Zudan, membuat pimpinan Kementerian Dalam Negeri memandang perlu untuk lebih mendekatkan tempat kerja Pak Zudan dari wilayah Kalibata ke lingkungan Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri dan ditempatkan sebagai Plt. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri. Mengingat pangkat beliau belum mencukupi sebagaimana dipersyaratkan untuk menduduki jabatan eselon II, maka jabatan ini tetap dipercayakan kepada beliau dengan posisi Pelaksana Tugas (Plt) sambil menunggu proses pangkat yang dipersyaratkan yaitu Pembina Tingkat I (IV/b). Pada posisi jabatan ini, saya sering bertemu karena sama-sama berprofesi sebagai Tim Ahli Penyusunan Rancangan Undang-Undang di Kementerian Dalam Negeri yang diangkat oleh Menteri Dalam Negeri.

Mengawali kariernya di Kementerian Dalam Negeri, nama Zudan Fakrullah yang saya tahu bersama beberapa rekan antara lain Drs. Tjahjo Suprayogo, M.Si, Dra. Anis Masluchah, M.Si, dan Ir. Ika Sartika, M.T., pada tahun 1999 berada di kampus Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) dalam rangka menjalani proses seleksi menjadi calon pegawai negeri sipil pada Kementerian Dalam Negeri. Setelah lulus seleksi dan ditugaskan sebagai tenaga Widyaiswara pada Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badandiklat) Kementerian Dalam Negeri. Mengingat kemampuan yang dimilikinya, ternyata Pak Zudan ditempatkan menjadi staf pada bidang kader yang pada perjalanan karier dipercayakan menjadi pejabat struktural eselon empat dan eselon tiga pada lingkup bidang kader.

Dalam menjalankan tugas pada bidang kader, secara tupoksi Pak Zudan juga menangani pendidikan kader kedinasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang pada waktu itu diselenggarakan oleh dua lembaga pendidikan kedinasan, yaitu Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) dan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN). Dalam hal menangani proses pendidikan kader kedinasan terutama pada proses rekrutmen calon Mahasiswa IIP dan calon Praja IPDN, sosok Pak Zudan menjadi lebih dikenal dikalangan dosen IIP dan STPDN yang secara intens mengarahkan tim seleksi terutama perwakilan dari IIP dan STPDN untuk melaksanakan tugas secara profesional.

Memasuki masa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana terdapat klausul yang mewajibkan satu Kementerian hanya

dapat memiliki satu pendidikan kedinasan untuk diselenggarakan. Mengingat pada masa itu, dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri memiliki dua lembaga pendidikan kedinasan yaitu Ilmu Pemerintahan (IIP) dan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) dipandang perlu untuk melakukan kebijakan penggabungan menjadi satu lembaga pendidikan kedinasan. Pada masa inilah di mulai rencana penggabungan IIP dan STPDN menjadi satu lembaga pendidikan kedinasan untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Konsep tentang rencana penggabungan IIP dan STPDN menjadi tugas utama Pak Zudan yang kala itu menjabat sebagai pejabat pada bidang kader di Badandiklat. Dengan arahan kebijakan Kepala Badandiklat kala itu (Dr. Ir. H. Sudarsono, MM), Pak Zudan tampil sebagai staf yang berperan menyusun konsep penggabungan IIP dan STPDN. Konsep penggabungan ini disosialisasikan kepada pihak IIP dan STPDN, bagaikan halilintar yang muncul di siang bolong karena konsep penggabungan IIP dan STPDN pada awalnya tidak mendapat penerimaan dari pihak IIP dan STPDN. Tidak sedikit kritik, keluhan dan cemooh yang diterima oleh Kabandiklat dan beberapa pejabat terkait termasuk Pak Zudan dalam upaya menyakinkan pihak IIP dan STPDN untuk bergabung menjadi satu lembaga pendidikan kedinasan.

Perjuangan menebar layar penggabungan IIP dan STPDN telah dikibarkan oleh juru kemudi Kepala Badandiklat Kemendagri (Dr. Ir. H. Sudarsono, MM) dengan juru masaknya Pak Zudan menyatukan tekat untuk tidak akan meredupkan lagi kibaran bendera penggabungan. Tuntutan penggabungan IIP dan STPDN semakin meningkat ketika STPDN mengalami musibah kekerasan praja senior kepada praja yunior dengan jatuhnya korban Muda Praja Wahyu Hidayat pada tahun 2003 yang membangkitkan amarah publik dan berujung pada tuntutan penutupan STPDN. Menteri Dalam Negeri kala itu (Hari Sabarno) mengambil langkah kebijakan dengan memindahkan satu angkatan muda praja dari Kampus STPDN Jatinangor ke Kampus IIP Jakarta untuk menghindari kekerasan praja senior kepada praja yunior. Bersamaan dengan itu, berbagai pertemuan segitiga antara pidak IIP, STPDN dan Badandiklat secara rutin dilakukan, dan Pak Zudan memainkan peran penting mewakili Pimpinan Badandiklat dan menfasilitasi berbagai pertemuan rapat segitiga dimaksud. Berbagai kemajuan diperoleh dari setiap acara pertemuan rapat segitiga di mana sudah mulai ada penerimaan dari pihak IIP dan STPDN untuk bergabung menjadi satu lembaga pendidikan kedinasan dengan beberapa prasyarat penting yang memerlukan harmonisasi lebih lanjut. Peran harmonisasi ini lagi-lagi dijalankan oleh Pak Zudan selaku juru masak kebijakan penggabungan IIP dan STPDN yang pada akhirnya menjadi bahan rekomendasi Kepala Badandiklat kepada Menteri Dalam Negeri selaku pemegang kewenangan terhadap penyelenggaraan pendidikan kedinasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Bahan rekomendasi dimaksud adalah pertimbangan perlunya penggabungan IIP dan STPDN beserta konsep Rancangan Keputusan Presiden tentang penggabungan IIP dan STPDN. Saya mengetahui dan mengikuti perkembangan ini karena mendampingi Prof. Dr. Taliziduhu Ndraha dan Prof. Muclis Hamdi, MPA, Ph.D., sebagai perwakilan IIP untuk membahas konsep penggabungan IIP dan STPDN pada rapat segitiga dimaksud.

Dalam perjalanan waktu konsep Rancangan Keputusan Presiden tentang Penggabungan IIP dan STPDN diajukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Presiden. Seiring dengan akan berakhirnya Kabinet Presiden Megawati Soekarnoputri pada tahun 2004, pembahasan Rancangan Keputusan Presiden tentang penggabungan IIP dan STPDN menjadi isu strategis yang dibahas di tingkat Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet. Sebagai pejabat yang memiliki tupoksi terkait dengan urusan pendidikan kader kedinasan IIP dan STPDN, Pak Zudan berperan mengawal pembahasan rancangan Keputusan Presiden dimaksud. Saya secara tidak langsung mengikuti perkembangan pembahasan rancangan Keputusan Presiden ini. Terdengar informasi yang bisa dipercaya pada waktu itu bahwa terjadi pembahasan alot di Sekretariat Kabinet terkait dengan substansi Rancangan Keputusan Presiden tentang Penggabungan IIP dan STPDN antara Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid, MA., dengan Pak Lambok karena perbedaan pandangan. Perbedaan pandangan terkait substansi Rancangan Keputusan Presiden ini dapat diselesaikan, antara lain dengan melalui peran yang dilakukan Pak Zudan.

Perjuangan panjang untuk penggabungan IIP dan STPDN, mencapai puncak ketika Presiden Megawati Soekarnoputri menandatangani Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan IIP. Dalam rangka penggabungan ini Institut Ilmu Pemerintahan berubah nama menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Dengan diberlakukan Keputusan Presiden ini, pendidikan kedinasan pada lingkungan Kementerian Dalam Negeri kini hanya satu, yaitu IPDN sebagai lembaga pendidikan tinggi kepamongprajaan.

Dalam rangka memperlancar implementasi Keputusan Presiden ini, hal yang perlu dilakukan adalah bagaimana menyamakan persepsi dan membangun kultur IPDN yang selama ini telah terkristal dalam kultur IIP dan kultur STPDN. Perjuangan untuk menyamakan persepsi dan membangun kultur IPDN dilakukan dalam rangka persiapan penyelenggaraan pendidikan pada IPDN. Menyikapi hal ini, bidang Kader pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri merumuskan pelaksanaan kebijakan strategis antara lain : *pertama,* melakukan kerja sama dengan World Bank untuk menfasilitasi pertemuan dalam satu wadah rapat bersama untuk menyamakan persepsi dan membangun kultur akademik IPDN antara para pendidik dan tenaga kependidikan kampus Jatinangor dan kampus Cilandak Jakarta; *kedua,* melakukan penelitian kebutuhan Pemerintah Daerah terhadap kualitas dan profil lulusan IPDN yang sesuai dengan penugasan lapangan di daerah; *ketiga,* menyusun kurikulum pendidikan IPDN yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri setelah melalui rapat pimpinan IPDN yang waktu itu Rektor IPDN dijabat oleh Kepala Badan Pendidkikan dan Pelatihan selaku Pelaksana Tugas (PLT); dan *keempat*, melakukan studi banding (*comparative study*) beberapa pejabat fungsional IPDN ke beberapa negara antara lain Malaysia, Singapura, Jepang dan Belanda. Keempat kebijakan ini menjadi program strategis Kementerian Dalam Negeri di kala itu yang secara substansi rancangan naskah diawali dan diproses dari meja Pak Zudan dan pada akhirnya membuahkan hasil dan memuaskan semua pihak terutama kalangan pendidik di lingkungan IPDN.

Upaya untuk menata IPDN sebagai lembaga pendidikan tinggi kepamongprajaan semakin ditingkatkan dari waktu ke waktu, juga ditentukan oleh efektivitas supervisi dan fasilitasi serta pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri. Pada tanggal 3 April 2007, IPDN kembali muncul aksi kekerasan praja senior kepada praja yunior yang ditandai meninggalnya Madya Praja Cliff Muntu di Kampus IPDN Jatinangor. Ingatan publik akan kekerasan di kampus yang sama kini muncul lagi ke permukaan. Pada kasus ini, walaupun lembaga STPDN sudah berubah nama menjadi IPDN, publik tetap menuntut kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap lembaga IPDN. Sudah dapat diduga bahwa tekanan dan tuntutan publik kepada lembaga IPDN, sebagai pemicu dan dorongan bagi Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badandiklat) Kementerian Dalam Negeri khususnya bidang kader terutama Pak Zudan untuk kembali merumuskan terobosan konsep sebagai bahan rekomendasi kebijakan bagi Menteri Dalam Negeri kala itu (Mardiyanto) untuk melakukan normalisasi keadaan IPDN. Sayang sekali tekanan publik untuk melakukan evaluasi total terhadap sistem pendidikan IPDN tidak lagi kepada Menteri Dalam Negeri akan tetapi ditujukan kepada Presiden SBY.

Menyikapi tuntutan publik terhadap evaluasi total sistem pendidikan pada IPDN, Presiden SBY pada tanggal 12 April 2007 menetapkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan di IPDN. Komposisi Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan di IPDN sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden ini terdiri dari : *Pertama*, Tim Pengarah yaitu Menteri Dalam Negeri Ad Intern Widodo AS, Menteri Pendidikan Nasional Prof. Dr. Bambang Sudibjo, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Taufik Efendi; *Kedua*, Tim Pelaksana : Ketua Prof. Ryaas Rasyid, MA, PhD., Wakil Ketua Merangkap Anggota Prof. Dr. Arief Rachman, MPd., Anggota yaitu : Drs. Seman Widjojo, MSi., Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc., Prof. Ir. Supeno Djanali, MSc, PhD., Prof. Muchlis Hamdi, MPA, PhD., Drs. H. Nasruddin, MA., Dra. Ratna Djuwita Chaidir, Dipl, Psych, dan Dra. Rini Panganti. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Tim, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Presiden, Ketua Tim mengangkat Staf Pendukung yang terdiri dari : Drs. Andy Ramses Marpaung, Drs. Sjahril Tanjung, MA., Drs. Simao de Assuncao, M.Si., Nurliah Nurdin, Ssos, MA., Drs. La Bakry, M.Si., Drs. Hyronimus Rowa, M.Si., Drs. Muhadam Labolo, MSi., Drs. James Robert Pualilin, dan Dirin.

Ketika saya melaksanakan tugas sebagai staf pendukung khususnya menjaring beberapa data penting terkait dengan IPDN, ternyata pada kesempatan ini saya harus berjumpa dengan Pak Zudan. Perjumpaan dengan Pak Zudan karena secara kelembagaan data seleksi calon Praja IPDN ada di Bidang Kader pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri. Dalam pengumpulan data ini, Pak Zudan banyak membantu memberikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh Tim Evaluasi IPDN. Tidak hanya memberikan data dan informasi, rapat internal Tim Evaluasi yang saya ingat diselenggarakan di hotel Darmawangsa Jakarta Selatan, Pak Zudan diundang untuk memberikan masukan bagi Tim Evaluasi terkait dengan IPDN. Pada kesempatan ini, saya ingat betul ketika berdiskusi dengan Pak Zudan, beliau

mengingatkan bahwa kekerasan praja senior kepada praja yunior IPDN juga dipicu oleh kelebihan kapasitas jumlah praja yang dididik dengan ketersediaan fasilitas asrama dan fasilitas olahraga di Kampus IPDN Jatinangor yang terbatas, serta melemahnya pola pembinaan praja. Pada kesempatan rapat Tim Evaluasi di hotel Kemang, kembali lagi saya bertemu dengan Pak Zudan yang juga masih diminta masukan dan pandangan oleh Tim Evaluasi tentang rencana pengembangan IPDN terutama adanya gagasan pengembangan IPDN ke beberapa daerah. Menyikapi gagasan ini, sambil berdiri di depan ruang rapat hotel Pak Zudan mengatakan bahwa "gagasan mengembangkan pembentukan Kampus IPDN di daerah adalah gagasan yang perlu dicermati secara rasional dan objektif agar tidak menurunkan kualitas IPDN dan perlu dikawal secara cermat gagasan ini agar tidak menjadi masalah di kemudian hari terhadap pengembangan pendidikan tinggi kedinasan kepamongprajaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri". Menyimak komentar Pak Zudan dan dalam posisi sambil berdiri, saya terdiam sejenak dan berkata-kata dalam hati bahwa pengembangan IPDN ke daerah perlu dikawal secara cermat. Inilah kontribusi Pak Zudan yang sejak awal telah mengingatkan para penyelenggara pendidikan di IPDN terhadap rencana pengembangan Kampus IPDN di beberapa Daerah yang kini sudah menjadi kenyataan dan perlu diperhatikan.

Dalam perjalanan waktu, Tim Evaluasi IPDN melaporkan hasil kerja kepada Presiden SBY melalui forum Rapat Kabinet pada tanggal 10 Oktober 2007. Presiden setelah mendengar Rekomendasi Tim Evaluasi IPDN, memutuskan bahwa: *pertama*, Kampus IPDN juga dikembangkan di beberapa daerah antara lain Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi lain yang siap untuk memenuhi kebutuhan pamong praja sesuai dengan rasio penduduknya. *Kedua*, sistem pengasuhan yang selama ini diterapkan diganti dengan sistem kepamongan yang membina tanpa kekerasan. *Ketiga*, perlunya sistem konseling sehingga jika praja ada masalah dapat mengadukan masalahnya untuk mendapat solusi. *Keempat*, penataan IPDN dituangkan dalam Peraturan Presiden.

Untuk mengimplementasikan hasil rapat kabinet, Menteri Dalam Negeri (Mardiyanto) melakukan langkah-langkah persiapan perumusan kebijakan teknis operasional. Di antaranya adalah mempersiapkan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penataan IPDN dalam pembentukan Tim Studi Kelayakan Calon Kampus IPDN di beberapa provinsi terutama provinsi yang disebut dalam rapat kabinet. Menyikapi hal ini, peran Bidang Kader yang dijabat Pak Zudan kembali memainkan peran penting sebagai unit yang memiliki tupoksi terkait dengan IPDN. Rancangan Peraturan Presiden dipersiapkan dan diajukan kepada Menteri Dalam Negeri dan selanjutnya diteruskan ke Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet. Rapat pembahasan Rancangan Peraturan Presiden mulai digelar oleh Sekretariat Kabinet dan dapat dipastikan setiap rapat pembahasan ini Pak Zudan selalu hadir mendampingi Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan serta Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Ibu Diah Anggraeni) sebagai pejabat yang berwenang untuk membahas kebijakan tentang IPDN. Seiring dengan perjalanan waktu, pada tanggal 12 Januari 2009 Presiden SBY menandatangani Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor

87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke Dalam Institut Ilmu Pemerintahan. Hal menarik dalam Peraturan Presiden ini adalah pengakuan dibentuknya Kampus IPDN di Daerah yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

Kini di tahun 2014, selain Kampus Pusat IPDN di Jatinangor dan Kampus IPDN di Cilandak Jakarta, juga memiliki Kampus IPDN di daerah dan telah dibangun serta beroperasi di Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, Rokan Hilir Provinsi Riau, Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, Tampusu Provinsi Sulawesi Utara, Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Jayapura Provinsi Papua. Menyikapi kehadiran Kampus IPDN di daerah saat ini, pernyataan Pak Zudan sebagaimana telah dikutip di atas, perlu dijadikan pertimbangan bagi penyelenggaraan pendidikan IPDN di daerah dan perlu diantisipasi secara dini agar kehadiran Kampus IPDN di daerah dapat kondusif dan efektif sebagai tempat pembelajaran para kader pamong praja muda. Selain itu, kehadiran Kampus IPDN di daerah paling tidak dapat mengurangi beban yang selama ini dialami oleh Kampus Pusat khususnya Kampus Jatinangor yang mengalami keterbatasan fasilitas pembelajaran yang belum berkorelasi dengan pertambahan praja selaku peserta didik.

C. Penutup

Pembahasan yang memiliki dimensi tersendiri manakala membicarakan sosok Profesor Zudan dengan peran kedinasan yang dipercayakan pimpinan Kementerian Dalam Negeri dalam kaitan dengan proses terbentuknya Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Profesor Zudan yang mengawali kariernya pada bidang kader di Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badandiklat) Kementerian Dalam Negeri memiliki tupoksi untuk menangani penyelenggaraan pendidikan kedinasan di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) dan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP).

Ketika berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mewajibkan satu Kementerian hanya diperbolehkan memiliki dan menyelenggarakan satu pendidikan kedinasan, membuat volume kerja Profesor Zudan kembali meningkat. Berbagai konsep penggabungan STPDN dan IIP menjadi IPDN di mulai dari meja bidang kader pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri. Tidak sedikit energi dan waktu dicurahkan oleh Profesor Zudan dalam mengawal fasilitasi penggabungan STPDN dan IIP yang pada tahap awal terasa sangat sulit untuk dilakukan. Melalui kerja keras tanpa lelah dan dengan dukungan dari pimpinan Kementerian Dalam Negeri, Profesor Zudan mampu mengawal perjuangan penggabungan STPDN dan IIP menjadi IPDN. Perjuangan ini mencapai puncak ketika Presiden Megawati Soekarnoputri pada tahun 2004 menandatangani Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan STPDN ke dalam IIP dan IIP berubah nama menjadi IPDN. Bagi Profesor Zudan rasa-rasanya setelah dikeluarkan Keputusan Presiden ini tugas sudah selesai. Akan tetapi, tugas yang dihadapinya semakin berat, yaitu bagaimana mengawal proses penggabungan ini serta

bagaimana membuahkan bentuk IPDN yang diharapkan adalah pekerjaan yang masih dihadapi oleh Profesor Zudan dalam mendampingi Pimpinan Badan Pendidikan Dan Pelatihan serta Pimpinan Kementerian Dalam Negeri dalam usaha membangun IPDN pada tahap-tahap awal kelahirannya. Gelombang pasang juga dihadapi IPDN setelah terbentuk terutama yang dipicu oleh aksi kekerasan praja senior kepada praja yunior pada tahun 2007. Menghadapi gelombang masalah dan bersamaan dengan peran mengawal pendidikan di IPDN, merupakan konsentrasi tersendiri yang dihadapi oleh Profesor Zudan. Semua permasalahan dilewati dengan kerja keras secara profesional dan mampu membedakan urusan dinas dan urusan pribadi yang dilakukan oleh seorang sosok dan pribadi Profesor Zudan yang murah senyum dan serba menyapa setiap orang yang dihadapinya. Selamat Ulang Tahun dan sukses selalu buat Profesor Zudan.

Daftar Bacaan

Hamdi, Muchlis., 2011, *Memahami Kepamongprajaan*, Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah, Volume III, Edisi ke 13, Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta.

Rowa, Hyronimus., 2007, *Sejarah Pendidikan Pamong Praja di Indonesia*, Jurnal Pamong Praja, Edisi ke 7, Forum Komunikasi Alumni Institut Ilmu Pemerintahan, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang *Pendidikan Tinggi*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang *Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke Dalam Institut Ilmu Pemerintahan menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2007 tentang *Tim Evaluasi Pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang *Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke Dalam Institut Ilmu Pemerintahan menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.

Harian Kompas, 2007, *Informasi Hasil Rapat Kabinet tentang Evaluasi Pendidikan di IPDN* oleh Mendagri Mardiyanto didampingi Ketua Tim Evaluasi Profesor Dr. Ryaas Rasyid, MA., dan Wakil Ketua Tim Profesor Dr. Arief Rachman, Jakarta, Terbitan 11 Oktober 2007.

BUREAUCRACY REFORM ON POPULATION ADMINISTRATION

Oleh:

***Dr. Ir. Irman, M.Si.*[1]**

A. Introduction

The beginning of bureaucratic reform in Indonesia indicated by implementation of Law Number 17/2007 regarding The National Long-Term Development Plan (RPJPN 2005-2025), which giving mandate to reform government apparatus through bureaucratic reform in increasing professionalism of government employee, implementation of good governance and also create clean government apparatus at the cental and local governement to be able to support the successful development program on the other sectors. This regulation then follows by implementation of Government Regulation Number 81/2010 regarding Grand Design of Bureaucratic Reform 2010-2025.

Meanwhile, bureaucratic reform on population administration based on enactment of Law Number 23/2006 concerning population administration, which has been followed up with its implementing regulations such as Government Regulation Number 37/2007 regarding implementation of Law Number 23/2006 and Presidential regulation Nomor 25/2008 regarding Requirements and Procedures of Population Registration and Civil Registration. Law Number 23/2006 concerning population administration has been amended to Law Number 24/2013.

There are some fundamental changes regulated in Law No. 24/2013. *First*, registration on population admistration which is originally based on stelsel active from residents in reporting any vital events occured by residents, become mobile registration which is based

[1]The author is a General Director of Population and Civil Registration, Ministry of Home Affair of Indonesia. Can be contacted by email: irman.dukcapil@yahoo.com

on stelsel active from government official in recording any vital events occured by residents. *Second*, National Electronic Identity Card (KTP-el) which was valid for five years becomes valid for lifetime. Third, free registration cost for documents processing not only for National Electronic Identity Card (KTP-el) but also for any others population administration documents processing.

Some set of reglations that regulates population administration aspects such as Law, Government Regulation and Presidential Regulation just have been implemented by Ministry of Home Affairs since 2010 through implementation of 3 (three) National Strategic Programs namely:

1. Updating population data at national scale;
2. Issuing National Population Registration Number (NIK);
3. Implementation of National Electronic Identity Card (KTP-el) equipped with fingerprint and iris images recording.

Due to hard working from Minister of Home Affairs collaborate with Provincial and City/Regency government supporting by House of Representatives of the Republic of Indonesia, ministries and related institutions such as Agency for Assessment and Application of Technology (***BPPT***), the National Encryption Agency (**Lemsaneg**), Bandung Institute of Technology (**ITB**), Computer Science and Informatics Higher Educational Institutions Association (**APTIKOM**), Ministry of Communication and Information, Ministry of Research and Technology, State Intelligence Agency, The Indonesian Police's Automatic Fingerprint Identification System (**Inafis**) and Board of Supervisors Finance and Development (*BPKP*) has completed that 3 (three) National Strategic Programs at the end of 2013. By finishing the programs, Indonesian Government enables to create an accurate population database, Issuing National Population Registration Number (NIK) and Issuing National Electronic Identity Card (KTP-el) which impossible to create false and multiple identity cards.

B. Literature Review

1. Bureaucratic Reform

According Bendictus de Spinosa, F. Hegel and Adam Muller, the integralistic theory states that a state is a societal structure that is integral. All of its groups, all of its components, all of its members are closely linked to each other and constitute a unified societal entity that is organic. Integralistic country is a country that attempts to address the interests of individual and group and prioritizes the interests of public as a whole.

The term 'government' originated from the word 'governor' with adopted from the Greece word with similar meaning to the phrase *"cybernetics"or "steering steersman"*, so in general,

government is a term used to refer to institutions that manage people's lives.[2] The term government has a wide range of meanings and frequently interchangeable with words such as the public sector, public service, public administration and state. Some people consider government and executive as the same thing and some people believe that government and executive as something different.[3] People who consider that government and executive as the same thing because there are formal separation of power in state organisation as considered in state constitution. Furthermore, the opinion that define "government" in general and in the specific is actually not much different from the opinion consider government and executive as difference or the opinion consider government and executive as similar.

Bureaucracy theory has 3 (three) different definition, namely (1) bureaucracy define as 'government by bureaus' which means government bureau by official who are appointed by the formal authority, government or top management in an formal organisation both public or private; bureaucratic government is a government without the participation of the governed; (2) bureaucracy is defined as government behaviour such as inflexible, slow, badly manage and all negative image related to the authority or in simple can be called bureau-pathology. Bureaucracy in this definition is written by many people; (3) Bureaucracy as an ideal type of organization. Ussualy bureaucracy in this definition considered as contribution of Max Weber's theory regarding concept of sosiologic rationalization of collective activity.[4]

Bureaucratic reform in developing countries mainly enabled by 3 (three) factors namely: globalization, democratization and economic crisis. Similar to bureaucratic reform in Indonesia was also anabled by the economic crisis that occurred in Indonesiase in 1997. It can be seen clearly from formulation of Grand Design regarding Bureaucratic Reform 2010-2025 from Ministry of State Apparatus Empowerment/Bureaucratic Reform which states that:

> "The economic crisis experienced by Indonesia in 1997, then has change become a multi-dimensional crisis in 1998. These conditions led to strong demands from all levels of society against the government for implementing reform on government management. Since then, there have been important changes that become milestones as beginning of reform in some aspect such as in the political, legal, economic and bureaucratic, and popularly known as the first wave of reform era in Indonesia. The changes are based on the desire of most people to realize the democratic government and accelerate the realization of the people's welfare based on basic values as expressed in the Preamble of the 1945 National Constitution."

Academic discussions regarding bureaucratic reform is popularly known as administrative reform, where in the early development of administration theory, some experts emphasized the importance of efficiency in administration. An administration is a rational process that

---

[2]Senge cited in Rahardiansah, Trubus. 2010. Sistem Pemerintahan Indonesia : teori dan praktik dalam perspektif politik dan hukum. Jakarta : Trisakti University. p. 38.

[3]*Ibid*. p.9.

[4]Ndraha, Talizidhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*. Jakarta: PT Rineka Cipta. p. 513.

involves human and other elements as a system to achieve its intended purpose.[5] The power of government in a broad sense can be divided into two (2) principles, namely the principle of expertise in the form of higher institutions, department, tribunal/court, commissions and other agency of expertise, and the principle of regionalism in the form of deconcentration and decentralization.[6]

Further development showed that the discussion on bureaucratic reform is not limited to the issue of efficiency alone. One of the opinion supporting this idea that stated administrative reform is directed to perform administrative transformation towards high performance standards, even though there are many challenges in the implementation.[7] Furthermore, its needed 3 (three) things to achieve high performance namely moral, transformation and resistance. The biggest challenge for the transformation is how to win heart and minds of organisation members at various levels to minimize rejection of the reforms undertaken.[8]

2. Demography

Geography is not just limited to the land, water, and climate, or 'physiography' but also contains a much broader sense that may include the existence of the relationship and dependency of the three elements of territory, people, natural resources and political system, socio-cultural system, economic system, circulatory system, legal system and defense and security systems.[9]

Demography learns composition and process of population in one area. Population structure consists of number, distribution and composition of the population.[10] Population structures are changing from time to time and it's affected by population process namely birth, death rates and migration of resident.

3. Public Services

Meanwhile, indicators of customer satisfactions consist of 5 (five) dimensions: *Tangibles*, *Reliability*, *Responsiveness*, *Assurance* and *Empathy*.[11] The Service Triangle Model states that the output of a good quality service is dependent on three elements of human resources (people), system and service strategy.[12] Efficiency is the best ratio between the input and output of

[5]Suradinata, Ermaya. 2014. *Etika Pemerintahan dan Geopolitik Indonesia*. Bandung: Pustaka Ramadhan. p. 72.
[6]*Ibid*. p.82.
[7]Caiden, Gerald E. 1969. *Administrative Reform*. Chicago, Illinois: Aldine Publishing Company. p.65.
[8]*Ibid*.
[9]Suradinata, Ermaya. 2014. *Etika Pemerintahan dan Geopolitik Indonesia*. Bandung: Pustaka Ramadhan. p. 14.
[10]Mantra, Ida Bagoes. 2013. *Demografi Umum* (Edisi Kedua). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. p. 3.
[11]Zeithaml, Valerie A., Parasuraman, A., Berry, Leonard L. 1990. *Delivering Quality Service: balancing customer perceptions and expectations*. New York: The Free Press. p. 34.
[12]Albrecht & Zemke cited by Agus Dwiyanto (ed). 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. p. 67.

services. Ideally, the service will be efficient if the bureaucracy of service can provide service inputs such as cost and service time that facilitate the public and users.[13]

The effectiveness is the ability to choose the right targets.[14] Effectiveness means the achievement of the goals as expected by the organization. Efficiency is the ability to minimize the use of resources in achieving goals of the organization.[15] In essence, a strategy is associated with goal setting (i.e. strategic objectives) and the achievement of strategic compliance by allocating or adjusting resources with existing opportunities (resource-based strategy).[16] Strategic management is a set of decisions and actions where the priority will determine long-term performance of various institutions in a variety of scales, in both business and government institutions.

C. The Conceptual Framework

Based on the literature review and theories as described above, it can be made the following conceptual framework. Indonesian with a very enormous population, the world's fourth largest after China, India and the United States and spreaded out in 17.508 islands, really need management of population data using advanced computer technology in providing accurate population database and its also need to be integrated in every level of government with administrators and institution-users.

Ministry of Home Affairs as organizations responsible in managing population administration in Indonesia has main function and responsibility to manage population administration and provide population database. Meanwhile, other institutions such as government and business institutions has main function as user so called institution-users.

Improvement of public service quality can be implemented by utilizing population database effectively and efficiently and also using strategy model in improving quality of public service. The conceptual framework of population database ustilization in increasing public service quality can be seen as figure 1 below.

[13]Agus Dwiyanto (ed). 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. p. 76.

[14]Stoner, James A.F. 1982. *Manajemen, second edition*. Jakarta: Erlangga.

[15]Stoner, James A.F. 1996. *Manajemen Jilid 1. Penerjemah Sindoro, Alexander.* Jakarta: Prenhallindo. p. 9.

[16]Armstrong, Michael. 2006. *Strategic Human Resource Management: a guide to action. 3rd ed*. Philadelphia: Thomson-Shore, Inc. p. 11.

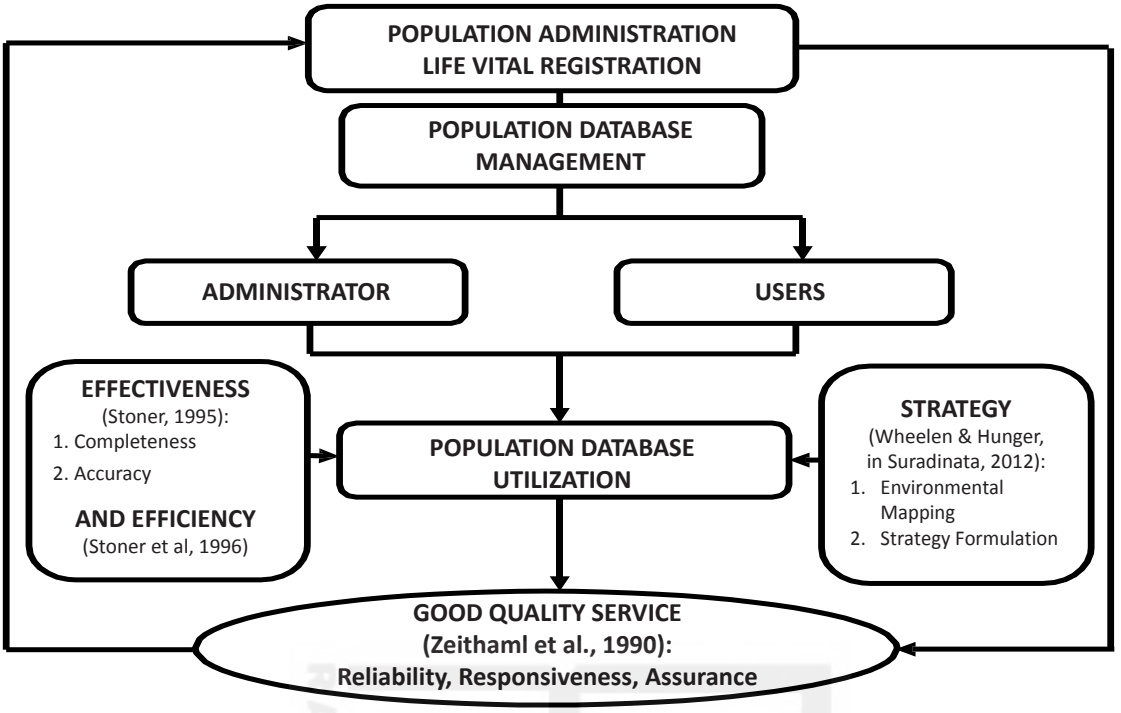


Figure 1. Conceptual Framework

D. Research Methodology

1. Population and Sample

Population in this research consists of 32 (thirty two) Institutions-Users of Population Database. Sample in this research is total sample (saturated sample), it means all members of population are used as sample, namely 32 institutions- users of population database.

2. Methodology

Methodology used in this research is the combination of quantitative and qualitative (*Embedded Concurrent*). Collection of quantitative and qualitative data is conducted in one stage. Quantitative method is used to identify and to analyze influence of effectiveness and the efficiency of population database utilization on the quality of public services in Indonesia, either separately or together. Meanwhile, qualitative method is only used to complete the research in formulating the strategic model of public service quality improvement in Indonesia.

3. Data Analysis

Analysis of the data was used to determine the relationship, contribution and influence of the effectiveness (X_1) and the efficiency of population database (X_2) utilization, either separately or jointly on the quality of public services (Y).

To identify correlation between effectiveness of population database utilization (X_1) or efficiency of population database utilization (X_2) against public service quality (Y) is by using simple correlation coefficient formula, meanwhile to identify the relationship between the effectiveness of population database utilization (X_1) and efficiency of population database utilization (X_2) against public service quality (Y) by using multiple correlation coefficient formula.

To identify the significance of contribution of effectiveness of population database utilization (X_1) and/or efficiency of population database utilization (X_2) against public service quality (Y), is use determination coefficient formula.

To identify the effect of effectiveness of population database utilization (X_1) or efficiency of population database utilization (X_2) against public service quality (Y) is use simple linier regression formula, meanwhile to identify the effect of effectiveness of population database utilization (X_1) and efficiency of population database utilization (X_2) against public service quality (Y) is use multiple linier regression formula.

E. Findings and Discussion

1. Structure and Composition of Indonesia Population

Indonesian population on 31st of December 2013 were 253.602.815 residents, the world's fourth largest after China, India and the United States. Registration of the population data in Indonesian is family-based and stored in the database, both at the regional and national levels with the structure and composition based on sex group, age group, occupation, religion, marital status, education and region (provincial, district or city, sub-district and urban village or village).

Of the 34 provinces, 33 provinces of which already have codes of administrative area, where province with the largest population is West Java, while the smallest population is West Papua. Detail of Indonesian population can be seen in the following table.

Table 1. List of Indonesian Population in every Province per 31st of December 2013

NO.	CITY/REGENCY	NUMBER OF POPULATION
1	ACEH	5.046.182
2	SUMATERA UTARA	14.510.668
3	SUMATERA BARAT	5.366.763
4	RIAU	5.831.888
5	JAMBI	3.375.079
6	SUMATERA SELATAN	7.975.149
7	BENGKULU	1.909.986
8	LAMPUNG	9.499.116
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1.269.381
10	KEPULAUAN RIAU	1.802.229
11	DKI JAKARTA	9.768.250
12	JAWA BARAT	42.223.484
13	JAWA TENGAH	34.798.486
14	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3.535.644
15	JAWA TIMUR	38.999.837
16	BANTEN	9.916.848
17	BALI	4.151.630
18	NUSA TENGGARA BARAT	5.128.563
19	NUSA TENGGARA TIMUR	5.240.337
20	KALIMANTAN BARAT	5.281.941
21	KALIMANTAN TENGAH	2.425.226
22	KALIMANTAN SELATAN	3.805.002
23	KALIMANTAN TIMUR	3.908.560
24	SULAWESI UTARA	2.559.223
25	SULAWESI TENGAH	2.795.470
26	SULAWESI SELATAN	9.414.387
27	SULAWESI TENGGARA	2.482.921
28	GORONTALO	1.132.510
29	SULAWESI BARAT	1.514.837
30	MALUKU	1.785.652
31	MALUKU UTARA	1.239.677
32	PAPUA	3.847.747
33	PAPUA BARAT	1.060.142
	TOTAL	253.602.815

Source: Directorate General of Population and Civil Registration, December 2013

Based on demographic composition according to the age group proportion, it can be identified that the biggest number of population based on age group is between 30 to 34 years old, meanwhile the smallest number of population base on age group is 75 years old or more. List of Indonesian population based on the age group can be seen in the Table 2 below:

Table 2. List of Indonesian Population based on the Age Group

AGE GROUP	NUMBER OF POPULATION
00-04	11.396.704
05-09	18.720.081
10-14	20.263.081
15-19	21.090.244
20-24	23.875.868
25-29	24.129.396
30-34	25.315.605
35-39	22.313.205
40-44	20.499.846
45-49	17.400.005
50-54	14.679.645
55-59	11.265.885
60-64	8.260.826
65-69	5.357.557
70-74	4.269.841
> 75	4.765.026
TOTAL	253.602.815

Source: Directorate General of Population and Civil Registration, December 2013

According to the demographic data based on proportion age group, population data of productive or working age group (between 15 and 64 year old) is 188.830.525 people (74.46 % of all population). It means that Indonesia will face what so called, "Demographic Bonus", a condition when the number of productive age will reach the highest level compare to elderly and children people. This condition is predicted will occure by many experts in 2020-2030. Demographic bonus on one hand could be opportunities and on the other hand could be threats. Huge number of productive age group could be an advantage for development, however it could also be a disaster if it not anticipates with huge number of job opportunities or if that huge human resources have no competitiveness. Therefore, this golden opportunity should be prepared as good as possible. In related to population database utilization that would increase labor efficiency, it is very necessary to anticipate with more

employment opportunities in other sectors with purpose to optimize demographic bonus and at the same time, provide workforce as consequence of workforce efficiency due to utilization of population database by institution-users.

2. Research Results

a. From analysis and examination of variable "Effectiveness of Population database utilization (X_1)" and variable "Public Service Quality (Y)", it can be concluded as follow:

   1) There is a correlation between Effectiveness of population database utilization (X_1) and Public Service Quality (Y).

   2) Effectiveness of Population database utilization (X_1) gives contribution as much as 14.8 % against Public Service Quality (Y).

   3) Effectiveness of Population database utilization (X_1) gives significant effect against Public Service Quality (Y). The Effect of Effectiveness on Population database utilization (X_1) against Public Service Quality (Y) shall be positive effect, therefore, when the effectiveness of the database population utilization is higher, the quality of public services will be higher accordingly.

   The testing results of the effects were consistent with the opinion of Zeithaml et al (1990) that one of the indicators of customer satisfaction is responsiveness where one of its elements is accuracy. In this study, the effectiveness (accuracy) produced positive effect on the quality of public services.

b. From analysis and examination of variable "Efficiency of Population database utilization (X_2)" and variable "Public Service Quality (Y)", it can be concluded as follow:

   1) Efficiency of Population database utilization (X_2) has correlation Public Service Quality (Y) variable.

   2) Efficiency of Population Database (X_2) Utilization gives a contribution of 13.9% to Quality of Public Services (Y).

   3) Efficiency of Population database utilization (X_2) gives significant effect against Public Service Quality (Y). The Effect of Efficiency on Population database utilization (X_2) against Public Service Quality (Y) shall be positive effect, therefore, when the Efficiency of the database population utilization is higher, the quality of public services will be higher accordingly.

   The testing results of the effects were also consistent with the opinion of Zeithaml et al (1990) that one of the indicators of customer satisfaction is responsiveness where one of its elements is speed. In this study, the time efficiency (speed) produced positive effect on the quality of public services.

c. From analysis and examination of variable "Effectiveness of Population database utilization (X_1)" and variable "Efficiency of Population database utilization (X_2) and variable "Public Service Quality (Y)", it can be concluded as follow:

1) Effectiveness of Population Database Utilization (X_1) and Efficiency of Population Database Utilization (X_2) have correlation simultaneously to the quality of public services (Y).

2) Effectiveness of Population Database Utilization (X_1) and Efficiency of Population Database Utilization (X_2) simultaneously give contribution as much as 23.8% to the Quality of Public Service (Y).

3) Effectiveness of Population Database Utilization (X_1) and Efficiency of Population Database Utilization (X_2) simultaneously gives significant contribution to the the Quality of Public Service (Y).

The Influence of "Effectiveness of Population database utilization (X_1)" and "Efficiency of Population database utilization (X_2)" contribute positive correlation simultaneously to the Public Service Quality (Y), therefore, the more effective and efficient of population database utilization, the higher increasing of public service quality.

The testing results of the effects of the effectiveness and efficiency were consistent with the opinion of Zeithaml et al (1990) that one of the indicators of customer satisfaction is responsiveness where the elements are accuracy and speed. In this study, the effectiveness (accuracy) and the time efficiency (speed) simultaneously generated positive effect on the quality of public services.

d. Referring to the Strategy Managemen Model (Wheelen & Hunger cited in Suradinata, 2012), and concerning to the unswer as well as point of views of respondents plus concerning condition from institution-user of population database, then the writer could create a strategy model in increasing public service quality by population database utilization as shown below.

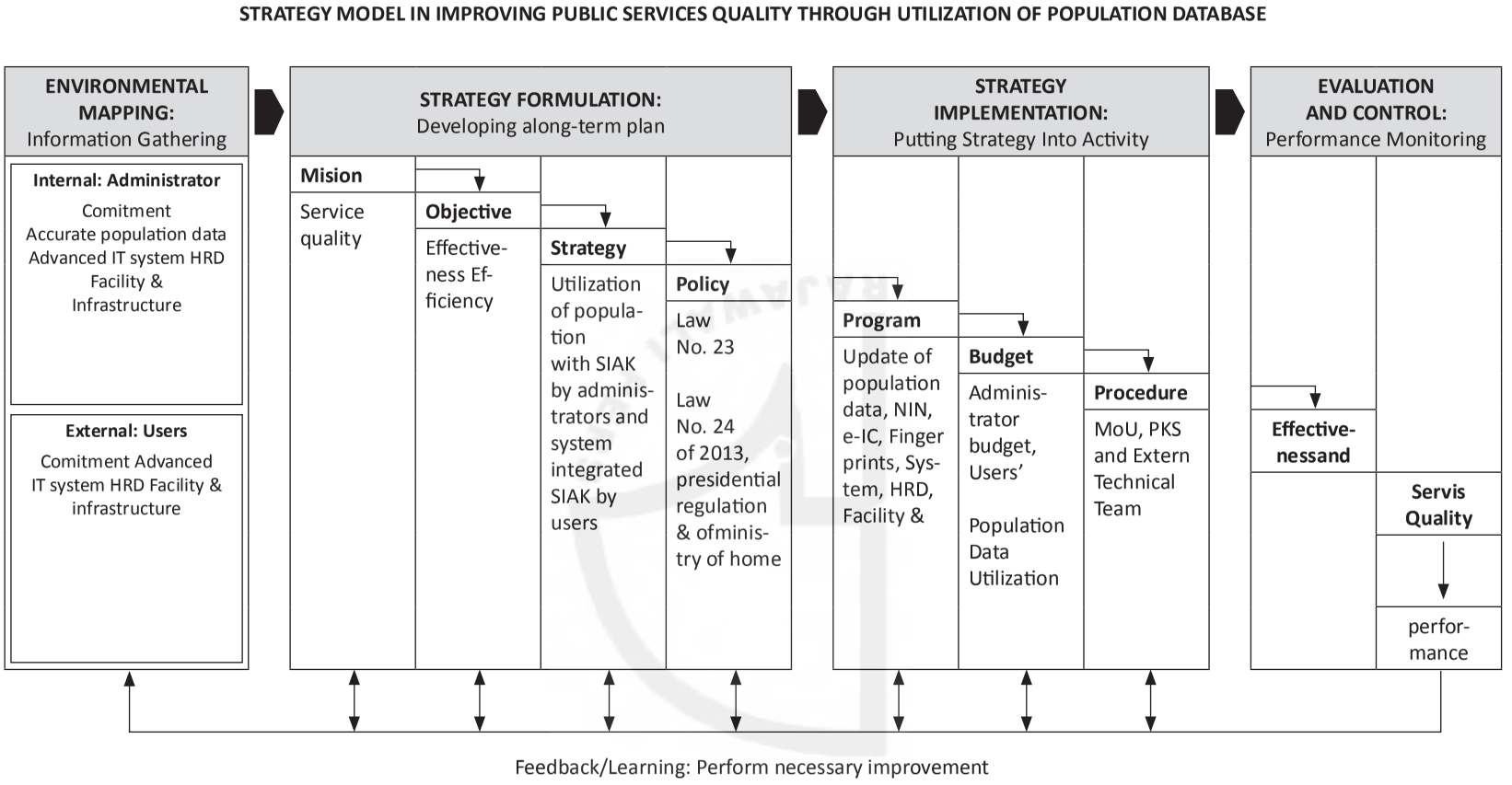


Figure 2. Strategy Model of Population Database Utilization

F. Conclusion

From the research, "The Influence of Effectiveness, Efficiency and Population Database Utilization Strategy on Quality of Public Service in Indonesia", it can be concluded as below:

1. The effectiveness of population database utilization (X_1) has correlation and effect on quality of public services with contribution 14.8 % improvement on quality of public services (Y).
2. The efficiency of population database utilization (X_2) has correlation and effect on quality of public services with contribution 13.9 % improvement on quality of public services (Y).
3. The effectiveness and efficiency of population database utilization has correlation and effect on quality of public services with contribution 23.8 % improvement on quality of public services.
4. Strategy Model has been develoved and confirmable from this research is Strategy Model of Population Database Utilization in Increasing Quality of Public Services as describe in figure 3.

Reference

A. Books

Armstrong, Michael. 2006. *Strategic Human Resource Management: a guide to action. 3rd ed*. Philadelphia: Thomson-Shore, Inc.

Arsip Nasional Republik Indonesia. Risalah Sidang BPUPKI. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.

Caiden, Gerald E. 1969. Administrative Reform. Chicago, Illinois: Aldine Publishing Company.

Dwiyanto, Agus (ed). 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Mantra, Ida Bagoes. 2013. *Demografi Umum* (Edisi Kedua). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Muhidin, Sambas Ali dan Abdurahman, Maman. 2011. *Analisis Korelasi, Regresi dan Jalur Dalam Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia.

Ndraha, Talizidhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Rahardiansah, Trubus. 2010. Sistem Pemerintahan Indonesia: teori dan praktik dalam perspektif politik dan hukum. Jakarta: Universitas Trisakti.

Soepomo. 1945. Risalah Sidang BPUPKI. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.

Steers, Richard M. 1985. *Efektivitas Organisasi: kaidah perilaku; Seri Manajemen No. 47. Penerjemah Jamin, Magdalena*. Jakarta: Erlangga.

Stoner, James A.F. 1982. *Manajemen, second edition*. Jakarta: Erlangga. Stoner, James A.F, et al. 1995. *Management 6th Edition*. New Jersey: Prentice Hall. 1996. *Manajemen Jilid 1. Penerjemah Sindoro, Alexander*. Jakarta: Prenhallindo.

Sudjana. 1996. *Metoda Statstika*. Bandung: Tarsito.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Administratif*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Suradinata, Ermaya. 2014. *Etika Pemerintahan dan Geopolitik Indonesia*. Bandung: Pustaka Ramadhan.

2005. *Hukum Dasar Geopolitik dan Geostrategi dalam Kerangka Keutuhan NKRI*. Jakarta: Suara Bebas.

_____. 2008. *Kepemimpinan Daerah dan Nasional: Membangun Daerah Menuju Indonesia Bangkit*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

_____. 2013. *Leadership: How to Build a Nation, Reformasi Organisasi dan Administrasi Pemerintahan*. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

_____. 2012. *Strategic Leaders and Management of Changes*. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional RI.

Wheelen, Thomas L dan Hunger, J. David. 2012. *Strategic Management and business Policy: toward global sustainability*. New Jersey: Pearson Education, Inc.

Zeithaml, Valerie A., Parasuraman, A., Berry, Leonard L. 1990. *Delivering Quality Service: Balancing Customer Perceptions and Expectations*. New York: The Free Press.

B. Government Laws and Regulations:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 Sampai 2025.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025.

RAJAWALI PERS

[Halaman ini sengaja dikosongkan]



BAGIAN 6

TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

RAJAWALI PERS

PENEGAKAN HUKUM DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK[1]

Oleh:

Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H.[2]

A. Hukum dan Pemerintahan dalam Kehidupan Bernegara

Di era modern, negara sebagai suatu organisasi kekuasaan keberadaannya dipahami sebagai hasil bentukan masyarakat melalui proses perjanjian sosial antara warga masyarakat. Keberadaan negara menjadi kebutuhan bersama untuk melindungi dan memenuhi hak-hak individu warga negara serta menjaga tertib kehidupan sosial bersama. Kebutuhan tersebut dalam proses perjanjian sosial termanifestasi menjadi cita-cita atau tujuan nasional yang hendak dicapai sekaligus menjadi perekat antara berbagai komponen bangsa. Untuk mencapai cita-cita atau tujuan tersebut, disepakati pula dasar-dasar organisasi dan penyelenggaraan negara. Kesepakatan tersebutlah yang menjadi pilar dari konstitusi sebagaimana dinyatakan oleh William G. Andrew bahwa terdapat tiga elemen kesepakatan dalam kontitusi, yaitu (1) tentang tujuan dan nilai bersama dalam kehidupan berbangsa *(the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government)*; (2) tentang aturan dasar sebagai landasan penyelenggaraan negara dan pemerintahan *(the basis of government)*; dan (3) tentang institusi dan prosedur penyelenggaraan negara *(the form of institutions and procedure)*.[3]

Agar negara yang dibentuk dan diselenggarakan dapat berjalan untuk mencapai tujuan atau cita-cita nasional, dibentuklah organisasi negara yang terdiri dari berbagai lembaga

[1]Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Jakarta, 8 Januari 2009.

[2]Ketua Mahkamah Konstitusi.

[3]William G. Andrews, *Constitutions and Constitutionalism*, 3rd edition, New Jersey: Van Nostrand Company, 1968, hlm. 12-13.

negara, yang biasanya dibedakan menjadi cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Namun demikian, saat ini organisasi negara telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sesuai dengan tuntutan perkembangan penyelenggaraan urusan kenegaraan dan pelayanan kepada masyarakat, kelembagaan dalam organisasi negara berkembang sedemikian rupa baik dari sisi jumlah, maupun dari sisi jenis wewenang yang dimiliki. Untuk menangani urusan pemilihan umum misalnya, sesuai dengan proses demokratisasi tidak lagi dapat diserahkan kepada pemerintah, tetapi harus diselenggarakan oleh suatu komisi yang bersifat tetap, nasional, dan mandiri. KPU sebagai penyelenggara Pemilu tentu tidak dapat disebut sebagai lembaga eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif.

Setiap lembaga negara memiliki kekuasaan tertentu yang dimaksudkan agar negara dapat memenuhi tugas yang menjadi alasan pembentukannya, serta untuk mewujudkan tujuan nasional. Dalam sistem komputerisasi, organisasi negara dapat diibaratkan sebagai perangkat keras (*hardware*) yang bekerja menjalankan roda organisasi negara.

Untuk menjamin kekuasaan yang dimiliki oleh setiap penyelenggara negara akan dilaksanakan sesuai dengan alasan pemberian kekuasaan itu sendiri serta mencegah tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, maka pemberian dan penyelenggaraan kekuasaan itu harus berdasarkan hukum. Inilah makna prinsip negara hukum baik dalam konteks *rechtsstaats* maupun *rule of law*. Hukum menjadi piranti lunak *(software)* yang mengarahkan, membatasi, serta mengontrol penyelenggaraan negara.

B. Tujuan Hukum dan Pemerintahan

Secara teoretis, terdapat tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Keadilan dapat dikatakan sebagai tujuan utama yang bersifat universal.

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tidakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena terciderainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.

Keadilan memang merupakan konsepsi yang abstrak. Namun demikian, di dalam konsep keadilan terkandung makna perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum, serta asas proporsionalitas antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Sifat abstrak dari keadilan adalah karena keadilan tidak selalu dapat dilahirkan dari rasionalitas, tetapi juga ditentukan oleh atmosfir sosial yang dipengaruhi oleh tata nilai dan norma lain dalam masyarakat. Oleh karena itu, keadilan juga memiliki sifat dinamis yang kadang-kadang tidak dapat diwadahi dalam hukum positif.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.

Namun demikian, antara keadilan dan kepastian hukum dapat saja terjadi gesekan. Kepastian hukum yang menghendaki persamaan di hadapan hukum tentu lebih cenderung menghendaki hukum yang statis. Apa yang dikatakan oleh aturan hukum harus dilaksanakan untuk semua kasus yang terjadi. Tidak demikian halnya dengan keadilan yang memiliki sifat dinamis sehingga penerapan hukum harus selalu melihat konteks peristiwa dan masyarakat di mana peristiwa itu terjadi.

Di sisi lain, hukum juga dapat digunakan untuk memperoleh atau mencapai manfaat tertentu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping untuk menegakkan keadilan, hukum dapat digunakan sebagai instrumen yang mengarahkan perilaku warga negara dan pelaksanaan penyelenggaraan negara untuk mencapai kondisi tertentu sebagai tujuan bersama. Hukum difungsikan *as a tool of social engineering*. Dalam konteks hukum nasional, hukum tentu harus bermanfaat bagi pencapaian tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Tujuan nasional di atas tentu saja juga harus menjadi tujuan penyelenggaraan pemerintahan karena pada hakikatnya organisasi negara penyelenggara pemerintahan dibentuk untuk mencapai tujuan dimaksud. Tujuan nasional tersebut diterjemahkan ke dalam fungsi, wewenang, dan program dari setiap organisasi penyelenggara pemerintahan. Dengan demikian, antara tujuan hukum dan tujuan pemerintahan berjalan beriringan. Hukum menjadi piranti lunak yang mengarahkan pencapaian tujuan nasional, sedangkan pemerintahan yang menggerakkan agar tujuan tersebut dapat dicapai.

C. Hubungan Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Walaupun organisasi negara pada hakikatnya dibentuk untuk melindungi hak warga negara dan mencapai tujuan nasional yang disepakati bersama, namun dalam sejarah perkembangan negara banyak terjadi penyimpangan. Organisasi negara yang menyelenggarakan pemerintahan, terutama eksekutif, sering kali menjadi organisasi yang memiliki kepentingan sendiri dan melalaikan bahkan menindas kepentingan warga negara. Hal itu telah dialami oleh bangsa Indonesia, terutama pada masa Orde Baru hingga lahirnya Reformasi. Hukum yang seharusnya menjadi instrumen untuk mengarahkan, membatasi dan

mengontrol pemerintahan, justru menjadi legitimasi atau pembenar bagi tindakan negara yang melanggar hak warga negara serta mengkhianati pencapaian tujuan nasional.

Bersamaan dengan datangnya era Reformasi, tuntutan perubahan penyelenggaraan pemerintahan pun menguat. Organisasi pemerintahan yang korup, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, harus diubah dan dikembalikan kepada jati diri pembentukannya, yaitu untuk melindungi dan memenuhi hak dan kepentingan rakyat serta untuk mencapai tujuan nasional. Prinsip-prinsip negara hukum dan pemerintahan yang demokratis menjadi arus utama Reformasi penyelenggaraan pemerintahan yang melahirkan paradigma baru yang dikenal dengan istilah *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik.

Tugas dan fungsi pemerintahan didefinisikan kembali untuk menghindari pemusatan kekuasaan pada negara melalui pemilahan tugas-tugas yang lebih tepat ditangani pemerintah dengan tugas-tugas yang sewajarnya diserahkan kepada pasar dan masyarakat sipil. Tujuan dari upaya tersebut adalah: (a) mendudukkan peran pemerintah lebih sebagai katalisator, regulator, fasilitator, pengarah, pembina, dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan, (b) perlindungan HAM dan pelaksanaan demokrasi, (c) pemerataan pendapatan dan penanggulangan kemiskinan, dan (d) penyelenggaraan pemerintahan yang menjamin kepastian hukum, keterbukaan, profesionalitas dan akuntabilitas.[4]

Untuk mencapai tujuan tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara menyebutkan 10 prinsip yang harus dilaksanakan, yaitu:

1. Partisipasi, menjamin kerja sama dan partisipasi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
2. Penegakkan hukum, dilaksanakan secara konsekuen, konsisten, memerhatikan HAM, termasuk pemberian insentif.
3. Transparansi, informasi yang terbuka bagi setiap pihak untuk setiap tahap pemerintahan.
4. Daya tanggap, respons yang tepat dan cepat terhadap permasalahan atau perubahan yang terjadi.
5. Kesetaraan, persamaan kedudukan bagi warga negara tanpa diskriminasi.
6. Visi strategis, tersedianya kebijakan dan rencana yang terpadu serta jangka panjang.
7. Efisiensi dalam penggunaan sumber daya.
8. Profesionalisme, keterampilan dan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik.
9. Akuntabilitas, bertanggung jawab kepada publik atas keputusan dan tindakan penyelenggara.
10. Pengawasan, tersedianya pengawasan yang efektif dengan keterlibatan masyarakat.

[4]Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, *Clean Government dan Good Government untuk Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik*, Jakarta, 2005, hlm. 2.

Terdapat empat syarat untuk menciptakan "*good governance*", yaitu: *Pertama*, menciptakan efisiensi dalam manajemen sektor publik dengan memperkenalkan model-model pengelolaan perusahaan di lingkungan administrasi pemerintahan, melakukan kontrak-kontrak dengan pihak swasta atau NGOs untuk menggantikan fungsi yang ditangani pemerintahan sebelumnya, dan melakukan desentralisasi administrasi pemerintahan; *Kedua*, menciptakan akuntabilitas publik, dalam arti apa yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik; *Ketiga*, tersedianya infrastruktur hukum yang memadai dan sejalan dengan aspirasi masyarakat dalam rangka menjamin kepastian sistem pengelolaan pemerintahan; *Keempat*, adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap instrumen hukum dan berbagai kebijakan pemerintah; *Kelima*, adanya transparansi dari berbagai kebijakan mulai dari proses perencanaan hingga evaluasi sebagai pelaksanaan hak dari masyarakat (*rights to information*).[5]

Sesuai dengan konstruksi hubungan antara hukum dan penyelenggaraan pemerintahan, maka terwujudnya penegakan hukum dengan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik pun berkaitan erat. Penegakan hukum hanya dapat dilakukan apabila lembaga penegak hukum dan peradilan menerapkan prinsip *good governance*. Oleh karena itu, perlu ditegaskan bahwa *good governance* tidak hanya perlu diterapkan pada cabang kekuasaan eksekutif, tetapi termasuk juga pada cabang kekuasaan yudikatif dan lembaga penegak hukum. Suramnya dunia hukum kita saat ini salah satu faktornya adalah belum diterapkannya *good governance*. Prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan pengawasan sebagai inti dari *good governance* belum berjalan dengan baik di institusi penegak hukum dan lembaga peradilan. Dalam kondisi yang demikian, hukum masih sangat berpotensi untuk disalahgunakan untuk kepentingan kekuasaan dan kekayaan orang perorang sembari mengesampingkan aspek keadilan sebagai tujuan hukum serta menelantarkan upaya pencapaian tujuan nasional.

Di sisi lain, sesuai dengan prinsip negara hukum, maka prinsip-prinsip *good governance* hanya mungkin terwujud dan terlaksana apabila diterjemahkan dalam aturan hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan dan ditegakkan dalam pelaksanaannya. Dengan kata lain, *good governance* hanya mungkin terwujud jika penegakan hukum dilakukan, khususnya hukum yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan.

Daftar Bacaan

Andrews, William G. *Constitutions and Constitutionalism*. 3rd edition. New Jersey: Van Nostrand Company, 1968.

Dicey, A.V. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution.* Tenth Edition. London: Macmillan Education LTD, 1959.

[5]Laode Ida, *Otonomi Daerah, Demokrasi Lokal, Dan Clean Governement*, Jakarta; PSPK, 2002, hlm. 41-42.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. *Clean Government dan Good Government Untuk Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik*. Jakarta 2005.

Ida, Laode. *Otonomi Daerah, Demokrasi Lokal, dan Clean Governement*. Jakarta: PSPK, 2002.

Mahfud MD, Moh. *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.

_____. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: LP3ES, 2007.

Prakash, Aseem and Jeffrey A. Hart (eds.). *Globalization And Governance*. London and New York: Routledge, 2000.

RAJAWALI PERS

HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH: SUATU CATATAN SINGKAT

Oleh:

Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.Hum[1]

Era reformasi yang telah berlangsung sekitar hampir 16 (enam belas) tahun terakhir ini di Indonesia dimulai dengan peristiwa berhentinya Presiden Soeharto pada tangggal 21 Mei 1998, yang diikuti dengan naiknya B.J. Habibie – yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden – sebagai Presiden. Selama sekitar 1,5 masa kepresidenan B.J. Habibie, telah terjadi perubahan berbagai produk hukum – terutama dalam bentuk undang-undang (UU) –, di antaranya dalam bidang Pemerintahan Daerah, atau yang lebih umum dikenal sebagai otonomi daerah. Perubahan itu dilakukan dengan mencabut UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah[2] dan UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa[3], dan menggantikannya dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.[4]

[1]Guru Besar dan Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Juga menjabat sebagai Staf Khusus Wakil Presiden RI Bidang Hukum dan Wakil Ketua merangkap Anggota Komisi Kejaksaan RI.

[2]Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah*, UU Nomor 5 Tahun 1974, Lembaran Negara (LN) Nomor 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 3037.

[3]Republik Indonesia, *Undang-undang tentang Pemerintahan Desa*, UU Nomor 5 Tahun 1979, LN Nomor 5 Tahun 1979, LN Nomor 56 Tahun 1979, TLN Nomor 3153.

[4]Republik Indonesia, *Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah*, UU Nomor 22 Tahun 1999, LN Nomor 60 Tahun 1999, TLN Nomor 3839.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang belum mengalami perubahan pada saat UU tentang Pemerintahan Daerah disahkan, antara lain dinyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang.[5] Dalam Penjelasan UUD 1945 yang berkaitan dengan pasal tersebut antara lain dinyatakan sebagai berikut.[6]

> Oleh karena Negara Indonesia itu suatu eenheidsstaat, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat staat juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (*streek and locale rechtsgemeenschappen*) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa UUD 1945 memberikan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah, sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.[7]

Sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tersebut, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memerhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.[8]

Pasca diberlakukannya Ketetapan MPR tersebut, DPR dan Presiden kemudian memberlakukan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,[9] yang diikuti pula dengan pemberlakuan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.[10] Sebagaimana diketahui, UU Nomor 22 Tahun 1999[11] tersebut

---

[5]Lihat Pasal 18 UUD 1945 sebelum mengalami perubahan dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), *Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 1999), hlm. 6.; Lihat pula dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,* Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2000, hlm. 6.

[6]*Ibid*., hlm 17.

[7]Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Hasil Sidang Istimewa Tahun 1998,* Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 1998.

[8]Lihat Penjelasan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

[9]Lihat Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*, UU Nomor 22 Tahun 1999, *loc*. *cit*.

[10]Repulik Indonesia, *Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, UU Nomor 25 Tahun 1999, LN Nomor 72 Tahun 1999, TLN Nomor 3848.

[11]Lihat Republik Indonesia, *Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah*, UU Nomor 22 Tahun 1999, *loc*. *cit*.

kemudian digantikan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004;[12] Sementara itu, UU Nomor 25 Tahun 1999[13] tersebut kemudian digantikan dengan UU Nomor 33 Tahun 2004.[14]

Semenjak diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999[15] dan UU Nomor 25 Tahun 1999[16] tersebut, puluhan peraturan perundang-undangan dari berbagai tingkatan – mulai dari UUD 1945 (melalui berbagai perubahannya), Ketetapan MPR, UU, PP, Keppres, Perpres, dan sebagainya – telah dikeluarkan oleh berbagai lembaga Negara untuk memberikan landasan dan mengatur lebih lanjut berbagai aspek yang berkaitan dengan pemerintahan daerah. Di dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut baru juga termasuk perubahan terhadap ketentuan Pasal 18 UUD 1945. Perubahan tersebut berpengaruh besar terhadap landasan penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia.

Tujuan utama penerapan otonomi daerah yang sebenarnya berintikan 2 hal, yakni *pertama*, untuk menciptakan kesejahteraan, dan *kedua*, untuk mendukung demokrasi di tingkat lokal. Untuk konteks pertama,muncul permasalahan bagaimana menjadikan Pemda sebagai instrumen untuk menciptakan kesejahteraan; sedangkan untuk konteks kedua muncul permasalahan bagaimana menjadikan Pemda sebagai instrumen pendidikan politik di tingkat lokal untuk mendukung proses demokratisasi menuju *civil society*. Dalam perkembangannya, saya melihat bahwa implementasi unsur yang kedua justru lebih dominan daripada unsur yang pertama.

Di luar kedua isu tersebut, proses desentralisasi yang terjadi dalam era pasca reformasi juga ditandai dengan tarik-menarik penerapan konsep antara negara kesatuan dan negara federal. Wacana ini terutama menguat saat dilakukan pembahasan mengenai sistem lembaga perwakilan. Pada saat banyak pihak menginginkan agar kita menerapkan sistem lembaga perwakilan bikameral, muncul pendapat yang salah bahwa seolah-seolah jika kita menerapkan sistem bikameral, maka negara kita akan berubah menjadi federal. Kesalahpahaman ini kemudian reda setelah diberikan penjelasan bahwa sistem bikameral juga banyak diterapkan dalam negara-negara kesatuan.

Tarik-menarik tersebut juga juga masih terjadi hingga saat ini, misalnya tarik-menarik dalam hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan daerah-daerah baru – atau yang lebih dikenal dengan istilah "pemekaran wilayah" – dan sebagainya. Tarik-menarik tersebut di satu sisi menimbulkan efek yang positif sepanjang berkaitan dengan norma-norma demokrasi, dan di sisi lain juga berimplikasi kepada hal-hal yang negatif. Hal ini mungkin wajar terjadi dalam negara-negara yang sedang mengalami proses transisi menuju demokrasi sebagaimana Indonesia.

---

[12]Republik Indonesia, *Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah*, LN Nomor 125 Tahun 2004, TLN Nomor 4437.

[13]Republik Indonesia, *Undang-undang tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, UU Nomor 25 Tahun 1999, *loc.cit*.

[14] Republik Indonesia, *Undang-undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, UU Nomor 33 Tahun 2004, LN Nomor 126 Tahun 2004, TLN Nomor 4438.

[15]Lihat Republik Indonesia, *Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah*, UU Nomor 22 Tahun 1999, *loc.cit*.

[16]Republik Indonesia, *Undang-undang tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, UU Nomor 25 Tahun 1999.

PELAYANAN PUBLIK BIDANG KESEHATAN DALAM ERA OTONOMI DAERAH

Oleh:

Prof. Dr. Kamarullah, S.H., M.Hum[1]

A. Pendahuluan

Pelayanan publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu **barang, jasa dan atau pelayanan administrasi** yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik.

Penyelenggara pelayanan publik adalah **lembaga dan petugas** pelayanan publik baik pemerintah daerah maupun badan usaha milik daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik. Penerima layanan publik adalah **perseorangan atau kelompok orang dan atau badan hukum** yang memiliki hak dan kewajiban terhadap suatu pelayanan publik.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/25/M. Pan/2/2004 tentang **Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah**. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan publik ditujukan untuk memenuhi kepentingan umum masyarakat dan tidak bertentangan dengan norma masyarakat serta aturan yang berlaku. Dengan kepentingan umum ini, dilakukan berbagai upaya agar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari berbagai komponen-komponen dalam kalangan masyarakat, swasta, dan pemerintah. Upaya pemenuhan

[1]Kamarullah, Guru Besar Bidang Hukum tata Negara dan Hukum Administrasi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

berbagai kepentingan umum di berbagai daerah memunculkan bentuk-bentuk kreativitas dalam pelayanan umum, sehingga kepentingan umum mempunyai korelasi langsung dengan pelayanan umum. Banyak sedikitnya pelayanan publik sangat ditentukan banyak tidaknya kepentingan umum yang harus dilayani oleh pemerintah, sedangkan pelayanan pemerintah tersebut ditentukan oleh kewenangan yang diserahkan atau didelegasikan oleh pemerintah kepada daerah.

Pemerintah maupun Pemerintah daerah memiliki andil besar dalam pelayanan publik ini. Sehingga efisiensi dan kualitas dari pelayanan itu sendiri banyak masyarakat yang mengharapkanya kepada pemerintah. Menurut Rasyid (1987: 116-117), mengatakan bahwa: "fungsi utama pemerintah adalah **pelayanan kepada masyarakat**, yang bertujuan menciptakan kondisi yang menjamin warga masyarakat melaksanakan kehidupan **mereka secara wajar** ". Dalam hal ini pelayanan yang diharapkan adalah pelayanan yang **berkualitas**. Kualitas pada dasarnya terkait dengan **pelayanan yang baik**, yaitu suatu sikap atau cara pegawai ataupun instansi dalam melayani pelanggan atau masyarakat **secara memuaskan.**

Di antara beberapa pelayanan publik yang menjadi fungsi dan tugas pemerintah dan pemerintah daerah adalah **bidang kesehatan**, di samping **bidang pendidikan** dan bidang-bidang yang lainnya. Bidang kesehatan merupakan salah satu hal vital yang harus dipikirkan dan direncanakan secara matang sebab akan berhubungan langsung dengan kesejahteraan rakyatnya sendiri. Memperbaiki tingkat kesehatan rakyat secara tidak langsung akan meningkatkan produktivitas kerja para Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam suatu negara. Secara perlahan juga akan mempercepat laju pembangunan negara itu sendiri.

Sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 28H ayat 1, bahwa: " *Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*". Pemerintah harus mewujudkan bunyi pasal tersebut sehingga seluruh lapisan masyarakat Indonesia dapat merasakan pelayanan publik kesehatan yang baik dan sesuai dengan harapan mereka.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bertujuan untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Undang-undang ini bertujuan untuk **meningkatkan kualitas** dan **menjamin penyediaan pelayanan publik** serta **memberi perlindungan** bagi warga negara dari **penyalahgunaan wewenang** (*abuse of power*) dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah. Secara konstitusional, juga **merupakan kewajiban negara** melayani warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik. Rendahnya kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah menjadi salah satu penyebab masih banyaknya kendala dalam penerapan layanan publik di Indonesia selain regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat yang semakin mempersulit akses masyarakat terhadap pelayanan publik bidang kesehatan. Tulisan ini memaparkan **tentang bagaimana kualitas pelayanan publik** dibidang kesehatan bagi warga masyarakat di daerah dan **dan upaya peningkatan kualitas pelayanan tersebut.**

B. Pembahasan

Kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh birokrasi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat **kompetensi aparatur**, **kualitas peralatan** yang digunakan untuk memproses pelayanan, **budaya birokrasi** dan sebagainya. (Agus Dwiyanto; 2001)

Menurut Levine (1990; 188; dalam Agus Dwiyanto; 1995; 143), untuk menilai kualitas pelayanan publik dapat menggunakan sejumlah indikator yaitu:

1. ***R*esponsivitas,** yaitu **daya tanggap penyedia layanan** terhadap harapan, keinginan, aspirasi maupun tuntutan pengguna layanan;
2. ***R*esponsibilitas,** yaitu suatu ukuran yang menunjukkan pada **proses pemberian** pelayanan publik itu dilakukan sesuai dengan **prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan** administrasi dan organisasi yang benar dan telah ditetapkan;
3. ***A*kuntabilitas,** yaitu suatu ukuran yang menunjukkan **seberapa besar proses penyelenggaraan** pelayanan sesuai dengan kepentingan *stakeholders* dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam pelayanan publik bidang kesehatan, pemerintah **belum mampu memenuhi** beberapa indikator seperti tersebut di atas, yaitu;

1. Pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan kesehatan **masih sangat kurang,** masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan kesehatan harus mencari tenaga kesehatan yang bersedia memberikan layanan tersebut.
2. Dalam proses pelayanan publik bidang kesehatan masih rendah, hal ini terbukti pemerintah daerah sangat **lamban mengantisipasi persiapan fasilitas dan tenaga kesehatan** yang akan memberikan layanan kepada masyarakat, kontrak kerja sama yang seharusnya menjangkau seluruh tenaga kesehatan di wilayah kerjanya belum dilakukan dengan baik yang pada akhirnya berimbas pada berkurangnya akses masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan.
3. **Akuntabilitas** yang dilakukan pemerintah juga belum terlalu baik, masyarakat yang akan memanfaatkan layanan publik kesehatan harus **dibebani dengan banyak persyaratan** yang harus mereka siapkan agar dapat memperoleh manfaat layanan jampersal tersebut.

Dengan otonomi daerah diharapkan agar pelayanan kepada masyarakat benar-benar dapat semakin meningkat melalui pemberian kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk itu maka maksud utama dari otonomi daerah ini adalah untuk **mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat** melalui **peningkatan kualitas pelayanan**, **pemberdayaan** dan **peningkatan peran masyarakat.** Pemerintah daerah diasumsikan sebagai bagian birokrasi pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat di daerahnya sehingga paling mengerti apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya.

Kondisi tersebut memacu perubahan yang semakin cepat yang perlu disikapi secara bijak oleh pemerintah melalui langkah-langkah **pengambilan kebijakan**, **penciptaan program dan kegiatan** yang berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk membangun kepercayaan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional melalui **perwujudan pelayanan yang prima** kepada masyarakat. Perubahan tersebut juga telah menempatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai **ukuran utama kinerja pemerintah.** Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku saat ini mendorong berbagai upaya untuk menciptakan *good governance* melalui penciptaan proses *check and balances* penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih berimbang. Hal ini tercermin dari tuntutan untuk terus meningkatkan **akuntabilitas publik** yang salah satunya dalam hal penyediaan layanan kepada masarakat.

Tuntutan masyarakat pada era desentralisasi terhadap pelayanan publik yang berkualitas akan semakin menguat. Oleh karena itu, kredibilitas pemerintah sangat ditentukan oleh kemampuannya mengatasi berbagai permasalahan di atas sehingga mampu menyediakan pelayanan publik yang memuaskan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Dari sisi mikro, hal-hal yang dapat diajukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

1. Penetapan Standar Pelayanan

Standar pelayanan memiliki arti yang sangat penting dalam pelayanan publik. Standar pelayanan merupakan suatu komitmen penyelenggara pelayanan untuk menyediakan pelayanan dengan suatu kualitas tertentu yang ditentukan atas dasar **perpaduan harapan-harapan** masyarakat dan kemampuan penyelenggara pelayanan. Penetapan standar pelayanan yang dilakukan melalui **proses identifikasi jenis pelayanan, identifikasi pelanggan**, **identifikasi harapan pelanggan,** perumusan **visi dan misi pelayanan, analisis proses** dan **prosedur, sarana dan prasarana**, **waktu dan biaya pelayanan**. Proses ini **tidak hanya** akan memberikan informasi mengenai standar pelayanan yang harus ditetapkan, tetapi juga informasi **mengenai kelembagaan yang mampu mendukung** terselenggaranya **proses pengelolaan** yang menghasilkan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Informasi lain yang juga dihasilkan adalah informasi mengenai **kuantitas dan kompetensi-kompetensi sumber daya manusia** yang dibutuhkan serta **distribusinya beban tugas pelayanan** yang akan ditanganinya.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pemerintah telah mengambil langkah dengan mewajibkan pemerintah daerah untuk mencapai **Standar Pelayanan Minimal (SPM**), yang ditetapkan oleh setiap menteri terkait, dalam penyelenggaraan pelayanan dasar yang merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif

dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada dasarnya adalah merupakan bagian dari pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk Pelayanan Publik. Sesuai dengan urusan kepemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan maka Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan bagian dari **pelaksanaan urusan wajib** dalam hal penyelenggaraan pelayanan dasar. Sementara di luar pelayanan dasar terdapat pelayanan lainnya yang merupakan bagian dari urusan pilihan yang dituangkan dalam **bentuk standar pelayanan**. Kedua standar pelayanan ini diharapkan dapat menjadi fondasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan membangun **Standar Pelayanan Prima (SPP).**

Menurut Rangkuti (2003:28) Jenis kualitas yang digunakan untuk menilai kualitas jasa adalah (1) **kualitas teknik** (*outcome*), yaitu kualitas **hasil kerja** penyampaian jasa itu sendiri; dan (2) **kualitas pelayanan** (proses), yaitu kualitas **cara penyampaian jasa** tersebut. Karena jasa tidak kasat mata (*intangible*) serta kualitas teknik jasa tidak selalu dapat dievaluasi secara akurat, pemakai jasa berusaha menilai kualitas jasa berdasarkan apa yang dirasakannya, yaitu atribut-atribut yang mewakili kualitas proses dan kualitas pelayanan. Namun pelayanan publik bidang kesehatan di Indonesia masih jauh dari kualitas itu semua, hal ini terbukti dari banyaknya kritikan yang dilancarkan oleh masyarakat Indonesia di media, baik media sosial (*sosial network*) maupun media cetak tentang **pelayanan yang tidak sesuai dengan harapan mereka.** Sehingga memberikan kesan kurang baik terhadap aparatur negara yang berkaitan dengan bidang ini.

Trigono (1997:58) menyatakan: Unsur-unsur pokok yang terkandung dalam pelayanan yang unggul (*service excellence*), ada empat yaitu: **Kecepatan**, **ketepatan, keramahan** dan **kenyamanan**. Keempat komponen tersebut merupakan suatu **kesatuan yang integrasi,** artinya pelayanan menjadi tidak *excellence* bila ada komponen yang kurang. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat **memberikan kepuasan** kepada masyarakat terhadap unit organisasi pemerintah yang memberikan layanan secara khusus serta pemerintahan pada umumnya. Di sisi lain kenyataan yang saat ini bahwa kinerja pelayanan publik yang cenderung menjadi ukuran kinerja pemerintahan, banyak tuntutan masyarakat yang kian menguat agar pelayanan publik bidang kesehatan **lebih responsif atas kebutuhan masyarakat**, menerapkan manajemen yang **transparan, partisipatif dan akuntabel.** (Bappenas; 2011)

Carlzon dalam Wasistiono (2003:42), menamakan abad ini sebagai **"abad pelanggan"**, abad di mana para pengguna jasa diposisikan pada tempat yang **paling terhormat** (*putting custumers first*). Hingga saat ini segala upaya peningkatan kualitas pelayanan dilakukan dengan menggunakan pendekatan pelanggan. Kini sudah saatnya pemerintah memperbaiki lagi sistem pelayanan publik bidang kesehatan menjadi lebih baik supaya respons buruk masyarakat tentang kinerja pemerintah tidak semakin buruk dan ada sedikit apresiasi dari masyarakat untuk pemerintah.

2. Pengembangan *Standard Operating Procedures* (SOP)

Untuk memastikan bahwa proses pelayanan dapat **berjalan secara konsisten** diperlukan adanya *standard operating procedures*. Dengan adanya SOP, maka proses pengolahan yang dilakukan secara internal dalam unit pelayanan dapat berjalan sesuai dengan acuan yang jelas, sehingga dapat berjalan secara konsisten. Di samping itu, SOP juga bermanfaat dalam hal:

a. **Untuk memastikan** bahwa proses dapat berjalan *secara terus menerus*. Jika terjadi hal-hal tertentu, misalkan petugas yang diberi tugas menangani satu proses tertentu berhalangan hadir, maka petugas lain dapat menggantikannya. Oleh karena itu, proses pelayanan dapat berjalan terus;

b. **Untuk memastikan** bahwa pelayanan dapat berjalan **sesuai dengan peraturan yang berlaku;**

c. **Memberikan informasi** yang akurat ketika dilakukan penelusuran terhadap kesalahan prosedur jika terjadi penyimpangan dalam pelayanan;

d. Memberikan informasi yang akurat ketika akan dilakukan perubahan-**perubahan tertentu** dalam prosedur pelayanan;

e. Memberikan informasi yang akurat dalam rangka **pengendalian pelayanan;**

f. Memberikan informasi yang jelas mengenai **tugas dan kewenangan** yang akan diserahkan kepada petugas tertentu yang akan **menangani satu proses pelayanan tertentu**. Atau dengan kata lain, bahwa semua petugas yang terlibat dalam proses pelayanan memiliki **uraian tugas dan tangungjawab yang jelas.**

3. Pengembangan Survei Kepuasan Pelanggan

Untuk menjaga kepuasan masyarakat, maka perlu dikembangkan suatu **mekanisme penilaian kepuasan masyarakat** atas pelayanan yang telah diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam konsep pengelolaan pelayanan, kepuasan pelanggan dapat dicapai apabila produk pelayanan yang diberikan oleh penyedia pelayanan **memenuhi kualitas** yang diharapkan masyarakat. Oleh karena itu, survei kepuasan pelanggan memiliki arti penting dalam **upaya peningkatan pelayanan publik.**

4. Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan

Pengaduan masyarakat merupakan satu sumber informasi bagi upaya-upaya pihak penyelenggara pelayanan untuk secara konsisten menjaga pelayanan yang dihasilkannya **sesuai dengan standar yang telah ditetapkan**. Oleh karena itu, perlu didesain suatu sistem pengelolaan pengaduan yang secara efektif dan efisien mengolah berbagai pengaduan masyarakat menjadi **bahan masukan bagi perbaikan kualitas pelayanan;** Sedangkan dari

sisi makro, peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilakukan melalui **pengembangan model-model pelayanan publik**. Dalam hal-hal tertentu, memang terdapat pelayanan publik yang pengelolaannya dapat **dilakukan secara *private*** untuk menghasilkan kualitas yang baik. Beberapa model yang sudah banyak diperkenalkan antara lain: ***contracting out***, dalam hal ini pelayanan publik dilaksanakan oleh swasta melalui **suatu proses lelang**, pemerintah memegang peran **sebagai pengatur**; ***franchising,*** dalam hal ini pemerintah **menunjuk pihak swasta** untuk dapat menyediakan pelayanan publik **tertentu** yang diikuti dengan ***price regularity*** untuk mengatur harga maksimum. Dalam banyak hal pemerintah juga dapat **melakukan privatisasi**.

5. Restrukturisasi Birokrasi

Peningkatan kualitas pelayanan publik juga perlu didukung **adanya restrukturisasi birokrasi**, yang akan memangkas berbagai kompleksitas pelayanan publik **menjadi lebih sederhana**. Birokrasi yang kompleks menjadi ladang bagi tumbuhnya Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

C. Kesimpulan

Pelayanan publik bidang kesehatan merupakan salah satu elemen penting dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan publik bidang kesehatan yang baik warga negara atau masyarakat. Pelayanan publik bidang kesehatan saat ini **belum memenuhi standar pelayanan publik yang baik**, akses masyarakat untuk mendapatkan manfaat pelayanan masih sangat terbatas, masyarakat belum bisa mendapatkan pelayanan di semua fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan pemerintah dikarenakan **belum semua fasiltas atau tenaga kesehatan** tersebut **membuka layanan** yang seharusnya sudah menjadi kewajiban dalam pemenuhan hak warga negara dalam bidang kesehatan.

Pelayanan publik bidang kesehatan belum menerapkan prinsip **responsivitas, responsibilitas,** dan **akuntabilitas**. Hal ini terbukti pemerintah daerah sangat **lamban mengantisipasi** persiapan fasilitas dan tenaga kesehatan yang akan memberikan layanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan masyarakat. Seharusnya masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan pelayanan tanpa harus dibebani dengan persyaratan yang sangat banyak. Untuk itu, pelayanan publik bidang kesehatan seharusnya lebih diprioritaskan untuk menjadi lebih baik lagi sehingga askes setiap warga negara untuk mendapatkan manfaat dari layanan kesehatan ini menjadi lebih mudah dan tidak mengalami hambatan.

Daftar Bacaan

BAPPENAS RI. "Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium Indonesia", Jakarta: BAPPENAS RI, 2009.

Dwiyanto, Agus. *"Penilaian Kinerja Organisasi Publik"*. Seminar Organisasi Sektor Publik, Kebijakan dan Penerapannya. Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 20 Mei 1995.

_____. *"Budaya Paternalisme dalam Birokrasi Pelayanan Publik"*, Policy Brief, Center for Population and Policy Studies. Yogyakarta: UGM, 2001.

Moenir, H.A.S. *Manajemen Pelayanan Umum Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Rangkuti, Freddy. *Measuring Customer Satisfaction, Teknik Mengukur dan Satrategi Meningkatkan Kepuasan Pelanggan Plus Analisis Kasus PLN-JP*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Rasyid, M. Ryaas. *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT Yasif Watampone, 1997.

Riswandha, Imawan. *Aspek Demokrasi dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tinjauan Terhadap Masa Depan Politik Lokal*. Makalah Seminar UU No. 32 dan Upaya Mewujudkan "Good Governance", 2005.

Triguno. *"Budaya Kerja, Menciptakan Lingkungan yang Kondusif untuk Meningkatkan Produktivitas Kerja"*. Jakarta: PT Golden Teravon Press, 1997.

Wasisitiono, Sadu. *"Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah"*. Cetakan kedua, Bandung: Fokusmedia, 2003.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang *Pelayanan Publik*.

MANAGING DEVELOPMENT ASSISTANCE TO IMPROVE FISCAL DECENTRALIZATION IN INDONESIA[1]

Oleh:

Prof. Dr. Heru Subiyantoro, M.Sc.

Secretary of the Directorate General of Fiscal Balance Ministry of Finance, Indonesia
E-mail: herusubiyantoro@depkeu.go.id

A. Introduction and Context

Indonesia's 238 million people make it the world's fourth-most populous nation (after China, India and the United States). The island of Java is one of the most densely populated areas in the world, with more than 130 million people living in an area the size of Greece. Indonesian includes numerous related but distinct cultural and linguistic groups. Since independence, Indonesian (a form of Malay and official national language) is the language of most written communication, education, government, and business. Many local ethnic languages are the first language of most Indonesian and still important. There are over 300 ethnic groups in Indonesian.[2] Indonesian is the largest archipelago in the world, covering an area that measures about 2,000 kilometres from north to south and more than 5,000 kilometres from east to west, and it is divided into three time zones.

Governance and development. Indonesia's growing status as a stable and strong democratic country with a healthy and robust economy is widely recognized in the international community of nations. In the last few years, considerable progress has been made by government in relation to macroeconomic management, governance reform and development performance generally, and in relation to the political objectives of decentralisation. However,

[1]Based partly on a paper presented by the first author at the School of Political Science and Economics - Waseda University, Tokyo, in conjunction with the 8th International Conference of Japan Economic Policy Association; National University Finance and Management Center; Tokyo; Nov. 28-29, 2009. I am grateful to Prof. Dr. Yasumi Matsumoto of Waseda University for inviting me to speak at the conference and to Peter Blunt for his extensive comments on earlier drafts of this paper. The opinions expressed in this paper are solely those of its author.

[2]http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Indonesia; accessed Oct. 20, 2009.

progress on certain development indicators (such as maternal mortality) has been slower than might be expected. This co-exists with survey reports of citizen satisfaction with service delivery (the 'service delivery paradox'), suggesting that greater attention needs to be given to demand side reform for decentralisation. The aim would be to create a virtuous cycle for service delivery. This would comprise the creation of heightened expectations and awareness of rights and obligations among citizens – and hence demand for improved service delivery – combined with continued supply side support that promotes (among other things) the allocation of well managed incentives to local governments for service provision.

During 2009, some of the more visible and significant events associated with governance have arisen from questions surrounding the so-called Corruption Eradication Commission (KPK) scandal. Allegations that government prosecutors and senior police had conspired to frame KPK investigators (for taking bribes) and tape recordings of conversations that seemed to support the allegations, cast a pall over some of the most important institutions of governance in the country. The governance implications arising from allegations surrounding the government bailout of Bank Century are equally grave.

These events posed a serious test to the new government and, according to some analysis, threatened investor confidence. Nevertheless, the fact that open discussion of the issues involved took place in the media, and a number of public demonstrations were allowed to proceed, signifies enduring strength of other significant governance institutions.

One year after the global economic and financial crisis**,** Indonesia's economy has recovered to near pre-crisis growth rates. Domestic and global risk remains significant however. The main risks in the global economic environment are likely to be associated with the withdrawal or exhaustion of various monetary and fiscal stimulus measures. On the domestic front, 'recent domestic political developments have begun to raise questions about the timing and depth of future economic reforms'.[3]

Looking to the future: The achievements of the past decade augur well for the future - in relation to sustainable human development (education, health, and living standards), physical infrastructure, and economic development. If the solid foundations of political and macroeconomic stability that have been laid can be built upon, then in the coming decade Indonesian has the potential to become a socially just and cohesive society with a dynamic and competitive economy - in short, an inclusive middle income country.

The main challenges to achieving such ends lie in: accelerating the rate of poverty reduction and reducing the vulnerability of relatively large sections of the population to slipping-in to poverty; employment creation, particularly in higher value-added, non- agricultural jobs; improving water and sanitation, health and education service delivery, particularly at the local level; stemming environmental degradation and natural resource depletion; improving physical infrastructure; strengthening the investment climate; and, as a means to addressing

[3]Source: *'Indonesia Economic Quarterly: Back on Track'*, World Bank, Jakarta, December 2009.

all of these challenges, continuing to reinforce and protect the institutions of effective, efficient and clean governance.

Priorities of the new government. Short-term priorities specified by the new government address the issues identified above, including accelerating improvements in health and education service delivery, and improvements to fiscal decentralisation.

B. Fiscal Decentralisation

Regional autonomy and fiscal decentralization in Indonesian have been in place for approximately eight years. The general goals of Indonesia's fiscal decentralization program are to improve national and regional government efficiency; to improve the overall fiscal structure of government, including an increase in regional and therefore national revenue mobilization; to enhance accountability, increase transparency, and expand constituent participation in decision- making at regional level; to mitigate fiscal disparities among regional governments and to ensure the delivery of basic public services to citizens across the country; to improve and safeguard the social welfare of Indonesians; and to support macroeconomic stability.[4]

C. Progress and Constraints

Apart from the generally favourable survey reports mentioned above, there are now sufficient signals on the ground, and in the public discourse, to suggest that decentralization is not delivering what had been hoped for, particularly in terms of social development and poverty reduction. The democratic wave of the last decade has brought political changes, but improvements in the lives of ordinary people have not been as evident.[5] As mentioned above, rates of maternal mortality and under-five infant malnutrition remain unusually high for a lower middle income country. Progress has also been slow in relation to the provision of access to clean water and sanitation.

There are of course many reasons for this. Among them, poor policy management means that the opportunities for concrete changes are not taken up. Urgent issues remain unaddressed (e.g. civil service reform); good policies remain unimplemented (e.g. shifting funding away from central funding/mechanism for functions that are devolved to regional government); or good policies are poorly implemented as they become central operational policies and concrete action (e.g. minimum service standards). This underperformance in policy making and implementation delays the hoped for achievement of better services and empowered and accountable local actors.[6]

[4]Machfud Sidik and Kadjatmiko, 2004, hlm. 137.
[5]USAID-DRSP (2009): Stock Taking on Indonesia's Recent Decentralization Reforms: Main Report.
[6]USAID-DRSP (2009): Stock Taking on Indonesia's Recent Decentralization Reforms: Main Report.

D. Ways Forward

The need for a roadmap is recognised by both Indonesian policy makers and by development partners, and progress towards such ends is being made. A Grand Strategy for Decentralization has been under development since 2006, and Bappenas (The Economic Planning Agency) has initiated the National Plan for Fiscal Decentralization (NAPFD). The Ministry of Finance completed an initial draft of the Grand Design for Fiscal Decentralization in 2009, and the Ministry of Home Affairs' is working on a Grand Design for Local Autonomy.

In the last three years, there has also been encouraging cross-ministerial discussion of decentralization policies among the three main central agencies involved with decentralisation: Bappenas, Ministry of Home Affairs, and Ministry of Finance. At the ministerial level, the Regional Autonomy Advisory Council, *DPOD* has been established; and this is supported by an informal association called "*Paguyuban Otonomi Daerah*" Local Autonomy Association, comprising Echelon I officials from the above three related ministries.

E. Making the Best Use of Development Resources: Multi-donor Facilities

But it is also important for the government to consider how best to marshal all of the development resources available to it. Towards this end, over the last three years, the Government of Indonesia (GoI) and its development partners have established a multi-donor aid delivery mechanism, the Decentralization Support Facility (DSF). The structure and decision- making procedures for the DSF make the facility genuinely government-led. The GoI has a strong preference for this aid modality.

The principal purpose of the DSF is to support the decentralization agenda of the Government of Indonesia. Within the field of decentralisation, the DSF attempts to satisfy its purpose by fulfilling three roles, which are designed to help the GoI to improve:

1. Policy development and implementation, as this pertains to the demand for and supply of local public services; and hence the promotion of local government (downward) accountability to citizens, and local government (upward) accountability to central government.
2. Governance capacity for decentralisation, at both central and sub-national levels.
3. The harmonization, alignment, efficiency and effectiveness of development assistance.

Structural components and responsibilities: The DSF is made up of three structural components:

1. A ***Steering Committee*** (SC) comprising senior (Echelon 1 level) representatives of the Ministry of Finance, the Ministry of Home Affairs, and the National Development Planning Agency, and the heads of nine international development partners. This entity is

responsible for the strategic management of the DSF and for determining work program priorities and the roles that the DSF as a whole shall play.

2. A ***Management Committee***[7] **(**MC) that is responsible for overseeing the operations of the DSF Executive and approving its work program.

3. The ***DSF Executive***, concerning whose job it is, *first*, to assist government with the design, procurement, and management of projects financed by the DSF, and with the realisation of aid effectiveness objectives; *second*, to promote informed debate and action of decentralisation and aid effectiveness issues among the decentralisation development community; and third, to provide secretariat support to the SC and MC. The *World Bank* serves as trustee and administrator of the funds contributed by donors, and it staffs and manages the DSF Executive.

F. Fiscal Decentralisation Improvement

Examples of activities designed to improve different aspects of fiscal decentralisation that have the support of the DSF include those set out below.

1. Intergovernmental Transfers

Here DSF support has helped government to analyse and understand different performance incentives that might be introduced into the grants system; to explore the circumstances suited to different options; and to outline the steps to be taken in their introduction. Among other things, this work informed discussions concerning improvements of performance in the water sector associated with a World Bank infrastructure development policy loan.

Under this activity, work was also done on the possibilities of using revenue-sharing intercepts as sanctions for poor performance at the sub-national level, including the identification of 'debilitation thresholds' or 'intercept space' (the point at which the withholding of shared revenues would prevent basic service delivery or functioning of the local government in question).

2. Sub-national Borrowing

DSF support in this area has addressed four issues: (1) debt restructuring; (2) a Jakarta (DKI) bond; (3) fiscal insolvency; and (4) a Bandung bond.

Debt restructuring. From 2006, the DSF has been working with the Ministry of Finance on the management of non-performing loans and the possibilities for debt restructuring. This involved a comprehensive review of existing legislation, including: (a) Ministry of Finance

[7]The author is currently co-chair of the DSF Management Committee.

regulation (PMK) 120/08 on the settlement of state credits to local government-owned enterprises; (b) PMK 153/08 on the settlement of state credits to local governments; and (c) PMK 129/08 on the intercept mechanism. The support has also analysed the latest local government/PDAM loan portfolio status, which in turn has given new impetus to internal Ministry of Finance discussions concerning debt restructuring.

DKI (Jakarta) bond. DSF has helped the Ministry of Finance with much of the background analysis and preparatory work for the issuance of such a bond, which would be the first municipal bond to be issued in Indonesia. Such analysis has included debt servicing capability. Staff training and development needs have also been identified. In addition, the support has helped government to assess a long list of mainly infrastructure projects that might be financed in this way, and to draw up a short list for approval by the Governor of Jakarta. In the short term, future activities will focus mainly on the preparation of documentation required by PMK 147/2006 - for presentation to local government legislatures (DPRD) and the Ministry of Finance as a basis for seeking approval to proceed with bond issuance.

Fiscal insolvency. Among other things, this joint work has entailed a review of those aspects of the Indonesian Civil Code pertaining to debtors and creditors and bankruptcy or insolvency. Similar reviews were conducted of legislation governing public companies and (national and regional) state-owned enterprises, as well as government implementing regulations, principally those derived from Laws 32 and 33/2004, which have a bearing on regional government insolvency and other forms of financial crisis. One important finding has been that Law 37/2004 cannot be applied to regional government insolvency because of conflicts between this law and other legislation on decentralization and state finances. However, it was also found that if applied properly existing government regulations (PP) 54/2005 and 56/2005 are likely to be sufficient to prevent regional financial crises, at least those arising from excessive borrowing. It is likely that the next steps will involve support for the drafting of legislation for the establishment by the Ministry of Finance of an emergency fund for dealing with financial crises, including qualification or access criteria for those in need of bailout.

Bandung bond. This work began in March 2009. To date, a detailed road map has been produced that sets out the steps that will need to be taken in order for Kota Bandung to be able to make use of such a financial instrument. The activity has also assessed the borrowing or debt servicing capacity of Kota Bandung. The next steps will involve the setting up of a team to prepare for the issuance of a Bandung municipal bond. This work has been the catalyst for broader engagement between cities in Indonesia and the World Bank.

3. Sub-national Surpluses and Reserves

Surpluses. This work examines issues surrounding sub-national governments' deficits, surpluses, and reserves. Empirical analyses of regional government surpluses (based on data from 27 provinces and 220 districts and cities) have found that increases in bank deposits are due primarily to: (a) problems of (too little) budget execution or spending; (b)

underestimations of own-source revenues and revenue-sharing proceeds; (c) risk aversion (to bank deposits and away from anything else) caused by the government's anticorruption drive; and (d) a lack of knowledge concerning alternative forms of investments for surplus cash. Recommendations included: removing unnecessary restrictions to budget execution; raising awareness of alternative forms of investment; increasing transparency by making information on regional government surpluses publicly available; and providing incentives for regional development banks to invest part of these surplus deposits in projects that contribute to regional development.

Investment. Findings on the composition of sub-national government investment included:

a. Regional governments have invested substantial sums in fixed assets (notably in roads, canals, buildings and other structures). However, regional governments do not depreciate their fixed assets, meaning that government accounts overstate the service potential of such assets.

b. Most investments in financial assets consist of equity participation in regional government enterprises that do not invest in public service delivery.

Recommendations included initiating discussions with the accounting profession in order to improve the relevance of regional government financial reports – to be done by changing accounting standards so that such reports classify investments by function (such as health, environment, or public services) and sectors (such as roads, education or irrigation). Central government agencies currently do this. Likewise, it was recommended that discussions commence with the Audit Board of the Republic of Indonesia with a view to encouraging depreciation of fixed assets by regional governments and discouraging regional government investment in assets unrelated to public infrastructure services.

G. Advantages of Multi-donor Facilities

The examples given above exemplify the quality and relevance of donor-assisted genuinely government-led activity that can be produced by a multi-donor facility. Many other examples could be given that pertain to the interests of the other two government members of the DSF – the Ministry of Home Affairs and Bappenas.

The main arguments in favour of maintaining a government-led multi-donor facility like the DSF include: *first*, and most importantly, the DSF is genuinely 'government led', that is, government decides the uses to which DSF funds are put. The role of the DSF Executive and, to some extent, the DSF governance structure has been to help government refine and develop its ideas; to help government consider the most appropriate means for executing and implementing them; and to expedite the processes surrounding execution and implementation over which it has some measure of control.

Though not-straightforward and therefore time-consuming, a significant proportion of DSF-funded activity is executed by government. That is, grants to government are made that give it complete control over financial management and procurement and rely on its own fiduciary safeguards. The DSF Executive, which is administered by the World Bank, provides help with this where it is needed and requested, and monitors and reports on activities during implementation. This is entirely consistent with the stature of an emerging middle income country whose presence is increasingly recognised on the global stage.

Second, there are significant and widely known economies of scale and other efficiencies associated with such facilities. These arise primarily from the fact that all aspects of the project cycle are managed through a single governance structure, making for significant efficiencies for both government and development partners.

None of the benefits inherent in the first two arguments outlined above is easily realisable or, perhaps, realisable at all - from stand-alone bilateral projects of assistance.

Third, all of the international declarations and commitments on aid effectiveness (Rome, Paris, Accra, and Jakarta etc.) signed by development partners over the last ten years or so recognise the benefits of multi-donor arrangements and advocate strongly that they be employed, particularly in governance and development circumstances such as those that – increasingly – prevail in Indonesia.

The path ahead will not be an easy one, however. Like all development work, future success will require ingenuity, commitment, integrity, perseverance, energy, enthusiasm, collaboration, transparency, trust, and humility - but perhaps above all, patience. This is a daunting list of desirable attributes to which to aspire. And, as with any cooperative endeavour, challenge and complexity increase with the number and diversity of partners involved. Building within the DSF as a whole a culture that possesses these qualities will therefore be far from straightforward and will take considerable time. The purpose of the DSF is clearly a worthy one, but in order to achieve it, all DSF constituents will need to contribute constructively to building these foundations for success and be prepared to advance incrementally in ways that are not always in the precise direction or at a pace that conform neatly to individual or institutional predilections.

References

Cox, Kevin R. and Andrew Mair. "Locality and Community in the Politics of Local Economic Development," *Annals of the Association of American Geographers*, Vol. 78, No. 2 pp. 307-325, 1988. Stable URL: http://www.jstor.org/stable/2563810. Accessed: 05/09/2009.

Haider, Donald H. "Balancing the Federal Budget: The Intergovernmental Casualty and Opportunity", *Publius*, Vol. 11, No. 3/4, The State of American Federalism, pp. 21-38, 1981. Stable URL: http://www.jstor.org/stable/3329896. Accessed: 15/09/2009.

Hedge, David M. "Fiscal Dependency and the State Budget Process", *The Journal of Politics*, Vol. 45, No. 1, pp. 198-208, 1983. Stable URL: http://www.jstor.org/stable/2130331. Accessed: 05/09/2009.

Marlow, Michael L. "Fiscal Decentralization and Government Size", *Public Choice,* Vol. 56, No. 3, pp. 259-269, 1988. Stable URL: http://www.jstor.org/stable/30024865. Accessed: 05/09/2009.

Martinez-Vazquez, Jorge and Bob Searle (eds.). *Fiscal Equalization: Challleges in the Design of Intergovernmental Transfers*, New York: Springer. 2007.

Methé, David T. and James L. Perry. "The Impacts of Collective Bargaining on Local Government Services: A Review of Research", *Public Administration Review*, Vol. 40, No. 4 pp. 359-371, 1980. Stable URL: http://www.jstor.org/stable/3110262. Accessed: 28/08/2009.

Sharpe, L. J. "Is There a Fiscal Crisis in Western European Local Government?", *International Political Science Review/Revue internationale de science politique*, Vol. 1, No. 2, Recent Changes in Urban Politics: National-Local Linkages pp. 203-226, 1980. Stable URL: http://www.jstor.org/stable/1600993. Accessed: 28/08/2009.

RAJAWALI PERS

PLURALITAS HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA

Oleh:

Dr. Teuku Saiful Bahri, S.H., M.Si.

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Swt., yang telah melimpahkan kasih dan karunia-Nya, sehingga saya telah merampungkan kesarjanaan saya pada strata tertinggi pada dunia pendidikan yaitu S-3 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Hal ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi saya, dalam memperoleh dan menikmati gelar Doktor pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang sebagai salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia.

Berangkat dari rasa syukur tersebut, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., sebagai teman sekaligus gudang ilmu yang telah menjadi perantara Tuhan untuk membimbing, menghibur dan menguatkan saya di saat-saat kritis dalam penyelesaian studi Program Doktor Ilmu Hukum.

Untuk itu bertepatan dengan ulang tahun yang ke-45 Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., saya gunakan kemempatan untuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada beliau yang cukup penting dan berperan dalam menyelasaikan disertasi. Masya Allah, beliau relatif masih muda namun pikiran dan pandangan beliau telah menguban cara pikir, pandang dan sikap saya sebagai seorang birokrat terhadap hukum dan masyarakat. Hal tersebut telah mengantarkan saya pada diskusi-diskusi maupun pengayaan pengetahuan di bidang hukum. Dari "Mas Zudan" (sapaan akrab saya kepada beliau) pula saya memperoleh cara-cara untuk mewujudkan sikap kritis dengan kejujuran dan kerendahhatian intelektual, serta tempaan mental dan kesabaran. Prof. Dr. Zudan Arif Fakrullloh, S.H., M.H. selaku Co–Promotor sekaligus sebagai sahabat dan teman diskusi di Kontor Kementerian Dalam Negeri, dalam kesibukan yang cukup padat, beliau selalu meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dalam diskusi-diskusi panjang yang cukup melelahkan namun memberikan

pengayaan pengalaman berbagai macam teori. Sebagai teman, beliau tak pernah segan untuk berbagi pengalaman yang senantiasa membangkitkan semangat dan optimisme saya untuk segera menyelesaikan studi ini.

Semoga pengorbanan waktu dan keiklasan ilmu yang dicurahkan oleh Prof. Dr. Zudan Arif Fakrullloh, S.H., M.H. kepada saya diridhoi Allah Swt., dan semoga ilmu yang diturunkan tersebut bukan hanya bermanfaat bagi saya pribadi tapi juga untuk ilmu pengetahuan dan kemajuan Ilmu Hukum di bumi pertiwi ini. Amin.

A. Pembentukan Hukum dalam NKRI

Mencermati perkembangan dan pembentukan hukum di Republik Indonesia yang menjunjung tinggi supremasi hukum ini, tercermin dalam wajah hukum Indonesia setelah 106 tahun Kebangkitan Nasional pasca-86 tahun Sumpah Pemuda, paling tidak selama 69 tahun Proklamasi Kemerdekaan. Apakah berbagai produk hukum yang lahir di negara yang berciri kesejahteraan (*welfare state*) ini sudah sesuai dengan semangat bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat dalam negara yang memiliki falsafah Pancasila ini.[1] Bahwa Indonesia terbentuk bukan karena satu kesamaan etnik, bahasa, atau budaya, tetapi Indonesia muncul untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi segenap tumpah darah Indonesia sebagaimana termuat di dalam alenia keempat pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945.[2] Dalam hal ini sejalan dengan pandangan Logeman, bahwa negara itu pada hakikatnya adalah suatu organisasi kekuasaan yang meliputi atau yang menyatukan kelompok manusia yang kemudian disebut dengan bangsa. Hal ini sepadan dengan terbentuknya bangsa Indonesia, bahwa peratama-tama terbentuknya negara pada Agustus 1945 yang merupakan suatu organisasai kekuasaan, maka organisasai ini kemudian memiliki kewibawaan dalam mana terkandung pengertian dapat memaksakan kehendak pada semua orang yang diliputi oleh organisasi negara tersebut. Menurut Logeman, negara sebagai organisasi itulah yang menciptakan bangsa, sehingga bangsa tersebut yang tergantung pada (organisasi) negara.[3] Dalam kaitan ini, sebagai sebuah negara harus mengikuti standar atau alat ukur yang dikehendaki oleh negara termasuk dalam rangka membentuk peraturan hukum di Indonesia sebagai negara hukum adalah:

---

[1]Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Cet. II, Jakarta: Gunung Agung.

[2]Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu usunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, Serta dengan Mewujudkan Suatu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

[3]Juliarsa Ridwan, dkk, 2010, *Tokoh-tokoh Ahli Pikir tentang Negara dan Hukum dari Zaman Yunani Kuno Sampai Abad 20;* Bandung: Nusantara.

1. Hukum Berpancasila

Alat ukur yang utama untuk menilai hukum berkeindonesiaan tidak lain dan tidak bukan adalah Pancasila. Produk hukum apa pun harus berketuhanan, berkemanusiaan, berkesatuan, bermusyawarah perwakilan, dan berkeadilan.[4]

Pertama, hukum itu harus berketuhanan, bermakna norma agama tidak boleh hilang dalam setiap produk hukum Indonesia. Tantangannya, bagaimana hukum yang berlandaskan nilai agama tidak membuat Indonesia menjadi negara agama. Untuk itu, yang bisa diterima dan diadopsi bukan dominasi norma agama tertentu, tetapi norma agama universal yang lebih bersifat muamalah bukan ibadah. Karena dalam tataran muamalah, norma agama relatif mempunyai nilai yang sama, misalnya antikorupsi, antipolusi, dan antidiskriminasi. Dalam tataran ibadah, masing-masing agama mempunyai detail yang berbeda. *Kedua*, hukum berkemanusiaan, bermakna tidak boleh ada aturan hukum yang menafikan keinsanan manusia. Yang paling nyata, tidak boleh ada hukum yang melanggar HAM.[5] Hukum yang mendiskriminasi, baik berdasarkan suku, agama, ras maupun golongan sosial, adalah hukum manusia yang batal demi kemanusiaan.[6] Meski perlu pula ditegaskan, dalam hukum berkemanusiaan perlu pula penghormatan kewajiban asasi, selain hak asasi, agar ada keseimbangan. Pada konteks berkemanusiaan inilah capaian kita membuat aturan yang melindungi hak asasi termasuk adanya undang-undang kewarganegaraan yang kita miliki.

Ketiga, hukum berkesatuan, adalah hukum yang menjaga pluralitas dan persatuan Indonesia dalam kebhinnekaan. Jika dalam hukum berketuhanan, hukum nasional tidak boleh didominasi hukum agama tertentu; maka hukum nasional tidak boleh didominasi hukum daerah apalagi terkontaminasi hukum negara (internasional) tertentu. Sebaliknya, hukum nasional tidak boleh menafikan eksistensi hukum lokal. Tantangannya, hukum nasional harus menjaga hukum adat yang makin lama justru kian tergerus. Padahal, tidak jarang kearifan hukum lokal, dan bukan hukum internasional lebih sesuai semangat keindonesiaan.

Keempat, hukum bermusyawarah perwakilan, adalah hukum yang menghormati proses demokrasi. Dibanding keempat hukum berpancasila lain yang lebih bersifat isi (substansi), maka hukum bermusyawarah lebih menekankan pada proses yang demokratis. Maknanya, tiap norma bisa menjadi hukum positif Indonesia, yang mengikat seluruh warga jika melalui proses demokratis, yaitu melalui proses legislasi di lembaga perwakilan nasional maupun lokal yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum yang demokratis. Dengan demikian, akan menjadi amat koruptif jika suatu perumusan undang-undang dikontaminasi dengan aliran dana di luar anggaran resmi. *Kelima*, hukum yang berkeadilan sosial, adalah sisi upaya rekayasa hukum yang menghadirkan kesejahteraan. Sebagaimana demokrasi tidak cukup hanya fasih sebagai sistem bernegara, juga diharapkan mampu menghadirkan kesejahteraan

[4]Bagir Manan, *op.cit.*, 1992.
[5]Azyumardi Azra, 2000, *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Tim ICCE UIN.
[6]Leden Marpaung, 1998, *Menggapai Tertib Hukum di Indonesia*, Jakarta: Smart Grafika.

bagi rakyat yang selalu mendabakan adanya kemakmuran; maka hukum berkeindonesiaan tidak boleh menjadi macan kertas, tetapi diimpikan dapat melahirkan keadilan sosial yang menyejahterakan rakyat Indonesia sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.[7]

Setidaknya menurut Mahfud MD ada empat prinsip dasar yang menjadi perhatian utama dalam penataan hukum nasional kita saat ini: (a) hukum nasional tidak boleh mengancam disintegrasi bangsa; (b) harus mencerminkan asas demokrasi; (c) mengandung nilai keadilan sosial; serta (d) menghargai pluralitas.[8] Banyak titik lemah dalam hukum nasional kita yang diwarisi dari pemerintahan kolonial Belanda, terutama dalam KUHP. Untuk itulah sejak tahun 1980-an dibentuk badan untuk melakukan revisi terhadap KUHP tersebut. Namun selama hukum yang baru belum jadi, semua pihak diharapkan bersabar.[9] Karena hukum nasional harus dibangun di atas semua sendi pluralitas bangsa, agama, dan etnisitas. Berkaitan dengan hal tersebut termasuk Perda yang bernuansa Syariat Islam (SI), Mahfud mengungkapkan bahwa berkaitan dengan desentralisasi, semula hanya ada usulan empat kekuasaan pemerintah pusat yang tidak didesentralisasi: moneter, hubungan luar negeri, pertahanan keamanan, dan hukum, namun kemudian ada usulan dengan menambahkan agama.[10]

2. Hukum Berkonstitusi

Pada era reformasi sejak tahun 1998, ukuran Pancasila yang relatif abstrak itu dicoba lebih dikonkretkan melalui uji materi di peradilan konstitusi. Dalam lima tahun terakhir, Mahkamah Konsitusi (MK) berupaya menjaga konstitusionalitas setiap undang-undang

[7]Sampai dengan tahun 2007 tidak kurang dari 22 kota dan kabupaten se-Indonesia yang menerapkan peraturan daerah bernuansa karakteristik daerah terutama yang bernuansa Syariat Islam (SI). Ada yang memulai dari perangkat institusinya, Komite Penegakan Syariat, seperti di Sulsel, Riau, dan Garut. Tapi ada yang langsung menyusun Perda tentang kewajiban berjilbab, anti maksiyat-pelacuran, atau kewajiban baca tulis Al-Qur'an.

[8]Mahfud MD, Moh, 1999, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gema Media.

[9]Mahfud MD, Moh, 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES.

[10]Hal ini dilakukan bertujuan untuk menghindari menguatnya identitas agama yang berbenturan dengan kemajemukan bangsa. Banyaknya perda-perda SI akan menjadi kajian para ahli hukum dan pertimbangan bagaimana negara segera mengambil sikap terhadap masalah ini. Sementara itu Suhadi dari UGM melihat Perda SI merupakan kecenderungan menguatnya gerakan dakwah struktural, dari model dakwah kultural selama ini. Dakwah struktural melalui Perda pada kenyataannya menyimpan banyak masalah, baik dari sisi proses penyusunan sampai akibatnya. Misalnya, sebuah kota di Jawa Barat, mengidentifikasi salah satu masalah sosialnya adalah banyaknya perempuan pergi ke luar negeri menjadi pelacur, sebuah asumsi yang masih perlu dikaji. Untuk mengatasi masalah itu, Pemda menyusun aturan kewajiban kemampuan baca Al-Qur'an untuk siswa, sesuatu yang sulit dicari logikanya. Suhadi menekankan pentingnya memahami bahwa banyak Muslim yang tidak sepakat penerapan Perda Syariat Islam (SI) tidak harus dipandang kurang keberislamanya. Mereka tetap menjalankan SI, tapi tidak harus meminta negara sebagai elemen pemaksanya. Perda SI tidak saja menyisakan banyak pertanyaan mengenai posisi minoritas, tapi juga keragaman umat Islam di Indonesia. Kalau peraturan seperti ini berkembang terus, mungkin akan ada usaha menunggalkan wajah Islam di Indonesia. Akhirnya, SI memang penting menyumbangkan gagasannya dalam hukum nasional maupun aturan lokal di negeri Pancasila ini, dalam bentuk nilai, bukan bentuk harfiahnya. Pada saat bersamaan, identitas agama dan budaya lain juga memiliki hak yang sama. (Mahfud MD, Moh., 1998, *Ibid*)

yang dilahirkan dari proses legislasi.[11] Proses uji materi ini adalah capaian yang harus disyukuri. Harmonisasi idealitas Pancasila yang dalam beberapa kasus disimpangkan dalam proses legislasi, diluruskan MK dengan rambu konstitusionalitas UUD 1945. Dalam hukum yang berkeadilan sosial misalnya, beberapa undang-undang yang terkait sumber daya alam.[12] Sebagai implikasi dari sebuah Reformasi, di manapun di dunia selalu diawali dengan merombak tatanan hukum lama yang tidak adil atau diskriminatif,[13] tidak terkecuali di Republik Indonesia.[14] UUD sebagai hukum dasar dan berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi, sekaligus kerangka dasar pengorganisasian kekuasaan negara dan pembangunan, termasuk pembangunan di bidang hukum menyandang fungsi sebagai kerangka dasar pengorganisasian kekuasaan dan pembangunan.[15] UUD di negara manapun selalu berisi garis-garis besar yang bersifat fundamental tentang haluan pembangunan bangsa dan negara yang harus ditempuh. Sesuai sifatnya, sistem hukum selalu ditandai dengan adanya subsistem hukum. Tanpa subsistem hukum, tidak akan ada sistem hukum. Tanpa UUD sebagai titik tolaknya, maka sistem hukum tidak akan memiliki arah dan kapasitas. Subsistem hukum

[11]Jimly Asshiddiqie, *op.cit*., 2006.

[12]Seperti UU minyak dan gas, UU sumber daya air, UU ketenagalistrikan, telah diuji konstitusionalitasnya berdasarkan Pasal 33 UUD 1945. Hasilnya, meski tidak dinyatakan bertentangan, tetapi dalam UU Ketenagalistrikan seluruh bangunan hukum divonis bertentangan dengan konstitusi sehingga diputuskan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[13]Sebagai catatan sejarah yang dilakukan di seluruh acion, yang diawali dari Inggris pada 1688, Amerika 1787, dan Prancis 1789. Kemudian di manapun Reformasi itu terjadi selalu menyisakan sekelumit aciona.

[14]Apa yang dilakukan oleh MPR-RI pada tahun 1998 dan 1999 mencerminkan bahwa mereka mengetahui benar hakikat Reformasi. Mereka mulai dengan menata kebobrokan tatanan masa lalu dari jantungnya. Hal tersebut dapat diperhatikan sebagaimana yang dituangkan ke dalam ketetapan-ketetapan MPR-RI.

√ Paling tidak terdapat lima ketetapan yang dapat diklasifikasi sebagai ketetapan yang mengagumkan pada Sidang Istimewa MPR pada tahun 1998. *Pertama*, Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. *Kedua*, Ketetapan MPR Nomor XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden. *Ketiga*, Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Indonesia. *Keempat*, Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politiik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi; dan *Kelima*, Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

√ Setahun kemudian, MPR hasil pemilu 1999 juga berketetapan melakukan perubahan terhadap UUD 1945. Perubahan ini memiliki nilai dan makna yang sangat dalam bagi kelangsungan bangsa dan negara. Karena UUD 1945 (sebelum diamandemen), jelas tidak menyediakan kerangka konstitusional yang diperlukan bagi pengembangan tatanan sosial, ekonomi, hukum, politik dan pemerintahan yang berwatak adil, beradab dan bermartabat. Memahami semua yang dilakukan oleh MPR pada dua periode tersebut dari sudut paham konstitusionalisme mutakhir, terdapat dua hal yang tidak dapat diabaikan oleh semua pihak. *Pertama*, semua produk MPR tersebut merupakan respons kritis atas tatanan pemerintahan otoriter yang merupakan produk langsung dari rapuhnya tatanan konstitusional sebelum tahun 1998. *Kedua*, baik ketetapan-ketetapan maupun perubahan UUD 1945 selain merupakan respons normatif atas situasi yang menyertainya, juga transformatif. Mereka para anggota MPR dapat disebut sebagai peletak dasar kedua setelah yang pertama pada tahun 1945, dalam menciptakan tatanan dasar yang beradab-bermartabat, adil serta menjangkau ke depan. Tujuan dasarnya adalah untuk meletakkan dasar-dasar kehidupan yang baik dalam perspektif transformatif, sekaligus menghentikan siklus pemerintahan yang tidak kokoh di masa lalu.

[15]Jimly Asshiddiqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Cet. I, Konstitusi Press.

merupakan sesuatu yang terus-menerus berproses, berbanding lurus dengan dinamika sosial, politik dan ekonomi masyarakat, sehingga terlalu riskan membiarkannya berproses sendiri. Karena itulah, maka negara melalui organ-organnya harus masuk dan merekayasanya, agar menghasilkan suatu orde hukum yang sehat.

Gagasan-gagasan baru yang terdapat dalam UUD 1945, khususnya pembatasan kekuasaan presiden, penghapusan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, dan pengaturan mengenai hak asasi manusia, pelembagaan gagasan *judicial review* serta pergeseran konsep pemerintahan daerah, yang di dalamnya menegaskan pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat, hal itu menandai paradigma UUD 1945 itu sendiri.[16] Paradigmanya adalah konstitusionalisme modern, yang berbeda dengan konstitusionalisme klasik yang hanya menekankan hak-hak individu di bidang politik.[17]

---

[16]*Ibid*.

[17]Sejarah konstitusionalisme menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hak individu menjadi titik tolak pertumbuhan awal konstitusionalisme klasik untuk merestorasi kekuasaan absolut. Inilah ciri konstitusionalisme awal atau abad ke-13. Dalam perkembangan selanjutnya, terutama pertengahan abad ke-17 ciri ini mengalami perluasan, meliputi pengorganisasian kekuasaan. Konsep kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif dan federatif versi John Locke, yang selanjutnya dikembangkan oleh Montesqieu harus dilihat dalam konteks ini. Konsep Montesqieu untuk pertama kalinya diterapkan secara luwes dalam UUD Amerika Serikat. Inilah periode paling konkret dalam pertumbuhan konstitusionalisme modern, karena prinsip-prinsipnya dilembagakan secara tegas dalam UUD. Thomas Jefferson, John Jay, Alexander Hamilton, dan beberapa perumus UUD Amerika Serikat lainnya berjasa dalam hal ini. *Check and Balances* yang untuk pertama kalinya pula dikembangkan di Amerika Serikat, merupakan elaborasi gemilang para perumus UUD mereka. Tujuan intinya adalah untuk dan demi mengontrol penggunaan kekuasaan, agar penguasa tidak bertindak sewenang-wenang. Kesewenang-wenangan dinilai sebagai pangkal rusaknya keadilan. Inilah tesis dasar Montesqieu dalam teori yang terkenal itu. Bertolak dari tesis *Check and Balances*, mereka merumuskan kedudukan dan wewenang dari ketiga cabang kekuasaan secara tumpang tindih. Esensinya adalah mencegah terjadinya kesewenang-wenangan penguasa. Bila dirumuskan secara terbalik, maka hubungan antar cabang kekuasaan di Amerika Serikat hingga saat ini dianggap rumit dan tumpang tindih itu, adalah cara untuk menjamin hak individu. Bentuk negara serikat juga dianggap sebagai cara terbaik dalam memelihara eksistensi hak-hak individu. Rumusan hubungan antar kekuasaan seperti inilah yang dianggap ideal, karena tidak memungkinkan satu lembaga pun berkedudukan lebih tinggi dari lembaga lainnya. Semua lembaga negara berkedudukan sejajar. Distribusi kekuasaan secara horizontal dilakukan secara tumpang tindih itu, ditandai dengan Presiden memperoleh sedikit kekuasaan legislatif. Kongres juga demikian, diberikan sedikit kekuasaan eksekutif. Mahkamah Agung juga demikian, diberi sedikit kewenangan untuk ikut serta masuk dalam permainan dua cabang kekuasaan. Presiden diberi kewenangan untuk mengangkat duta, pejabat-pejabat tertentu, tetapi harus dikonfirmasi, bahkan ada yang memerlukan persetujuan dari Senat. Senat dengan demikian memiliki sedikit kewenangan yang sesungguhnya merupakan kewenangan eksekutif. Presiden memiliki kewenangan untuk memberi pengampunan, tetapi Mahkamah Agung juga diberikan sedikit kewenangan dalam soal ini. Bentuknya adalah memberi pertimbangan tertulis. Kongres, khususnya *House of Representative* diberikan kekuasaan melaksanakan kekuasaan legislatif, tetapi Presiden diberi sedikit kewenangan, veto. Hubungan antara pemerintah Federal dengan negara-negara bagian adalah hubungan hukum. Bentuk hubungannya adalah hubungan keuangan dan kewenangan. Bentuk hubungan ini berbasis pada cara pandang bahwa area kekuasaan berada di daerah atau di negara bagian. Tesis ini merupakan abstraksi dari kenyataan sebelum kemerdekaan bahwa negara-negara bagian merupakan daerah-daerah yang bersifat otonom. Sejak kolonialisme Inggris daerah-daerah telah terbiasa mengurus dirinya sendiri secara mandiri, dan tidak tunduk pada satu pemerintahan pusat, kecuali pemerintah jajahan. Kenyataan tentang kemandiriannya ini pulalah yang menjadi salah satu atasan mengapa para perumus UUD membentuk lembaga Senat yang dimaksudkan untuk menjamin kepentingan wilayah. Sedikit memiliki kemiripan dengan Indonesia, latar belakang sosiologis pembentukan UUD Amerika diwarnai dengan ketidakadilan

UUD-RI Tahun 1945 (setelah diamandemen) cukup tegas mematrikan hal yang memiliki kemiripan relatif dengan jalan pikiran para pembentuk UUD Amerika Serikat, (yang juga ditiru oleh Negara ASEAN lainnya seperti Philipina). Padahal pada tahun 1945 dalam sidang PPKI hal-hal ini ditolak oleh para pembentuk UUD, karena dianggap bersifat liberal. Liberalisme dianggap merupakan anak kandung individualisme, dan keduanya merupakan ibu kandung dari imprialisme yang menyengsarakan rakyat bumi putra selama berabad-abad lamanya. Diadopsinya sebagian besar pemikiran yang pernah ditolak pada masa lalu tidaklah berarti bahwa gagasan dasar UUD-RI Tahun 1945 adalah individualistis. Karena gagasan dasar UUD-RI Tahun 1945 ini adalah kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat merupakan ciri konstitusionalisme mutakhir, sekaligus menjadi fondasi etik dari seluruh pembentukan negara modern.[18] Kalau ada yang mengatakan bahwa UUD-RI Tahun 1945 berwatak liberal, karena adanya pengakuan terhadap hak-hak individu, watak individualistis terkikis oleh pengakuan terhadap hak individu di bidang sosial, ekonomi, hukum dan pembangunan. Dilihat dari sudut ini, maka formulasi hak-hak asasi manusia yang terdapat dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, benar-benar jauh dari watak hak asasi yang bersifat individualistis.[19]

Hilangnya watak individualistis dalam rumusan hak asasi manusia yang terdapat pada Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD-RI Tahun 1945, sangat terasa bila dihubungkan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 33 dan Pasal 34. Penghidupan yang layak bagi kemanusiaan mengandung arti bahwa setiap individu tidak memiliki keleluasaan untuk memilih pekerjaan yang disenanginya dengan atasan merupakan hak asasinya. Pekerjaan yang dipilih dan dilakukan haruslah pekerjaan yang selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kelayakan pekerjaan harus diukur berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Perbudakan tentu bukan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Penjualan manusia, juga bukan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Karena itulah, maka negara harus mengambil peran secara aktif untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Masuknya negara ke dalam setiap usaha untuk menciptakan keadaan penghidupan yang layak merupakan suatu kewajiban konstitusional. Penyelenggara negara tidak boleh berdiam diri dalam situasi apa pun. Inilah yang membedakan konsep konstitusionalisme klasik, yang menempatkan negara sebagai penjaga malam demi kebebasan manusia agar mereka setiap individu mengusahakan sendiri kesejahteraannya, tidak lagi berlaku seiring dengan munculnya konsep konstitusionalisme mutakhir yang mulai berkembang sejak pertengahan abad ke-19.[20]

---

pemerintahan jajahan. Para perumus UUD mereka mengenal betul akibat buruk yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan pemerintahan jajahan. Inilah yang mengilhami, sekaligus menyadarkan mereka untuk merancang bentuk pemerintahan dan distribusi kekuasaan yang masih berlaku hingga saat ini. (Billah, MM, 1996, "*Good Governance dan Kontrol Sosial*", dalam Prisma No. 8, Jakarta: LP3ES.

[18]Jimly Asshiddiqie, 1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.

[19]Jimly Asshiddiqie, 2005, *op.cit*.

[20]Satjipto Raharjo, 2004, *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Solo: Muhammadiyah University Press.

Ketentuan Pasal 33 UUD-RI Tahun 1945 mengandung gagasan dasar dan atau kaidah, bahwa keadaan ekonomi tidak boleh dibiarkan berkembang sendiri menurut hukum pasar. Bila Pasal 33 ini diinterpetasi, baik secara gramatikal maupun sistematis, maka gagasan yang terdapat dalam pasal ini adalah tata ekonomi harus diatur oleh negara. Kata-kata perekonomian yang terdapat pada awal kalimat rumusan Pasal 33 ayat (1) mengandung arti bahwa orde ekonomi tidak boleh dibiarkan tercipta sesuai dengan gerak ekonomi itu sendiri.[21] Orde ekonomi harus ditata oleh negara. Perilaku orde ekonomi yang harus dikembangkan adalah saling membesarkan atau mengangkat. Watak ini haruslah dipandu dengan prinsip bahwa pengakuan terhadap hak-hak sosial, ekonomi, politik, hukum, dan pembangunan. Tujuannya adalah agar sesama individu mengembangkan sikap saling membantu. Di sisi lain pengakuan ini juga mengandung arti bahwa negara tidak boleh mengabaikan sedikitpun hak-hak individu yang telah diakui, untuk dan atas nama kepentingan apa pun. Watak orde ekonomi di atas harus dipelihara dan dikembangkan secara sungguh-sungguh, sehingga memiliki kapasitas dalam mencegah lahirnya fakir miskin. Semangat Pasal 34 UUD-RI Tahun 1945 adalah kelompok manusia ini fakir miskin harus dipelihara oleh negara. Kewajiban ini akan hilang bila tidak ada lagi orang yang berkategori fakir miskin. Karena itu, maka harus diciptakan orde ekonomi, bahkan orde sosial, hukum dan sosial yang memungkinkan semua orang memperoleh kesempatan untuk berkerja secara layak, dan berpendapatan secara layak pula demi mengangkat harkat dan martabatnya.[22] Semangat konstitusionalisme mutakhir juga tercermin pada ketentuan-ketentuan yang mewajibkan negara untuk mengembangkan suatu sistem jaminan sosial.[23] Karena teks Pasal 34 ayat (3) UUD-RI Tahun 1945 menggunakan kata Sistem, maka penyelenggara negara diwajibkan untuk membangun tatanan jaminan sosial itu. Penyelenggara negara pun diwajibkan untuk menyediakan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum lainnya. Kewajiban ini digariskan secara jelas dan tegas dalam Pasal 34 ayat (4) UUD-RI Tahun 1945.

Dihubungkan dengan Pasal 18B ayat (2) maka watak modernitas konstitusonalisme Indonesia pasca amandemen UUD-RI Tahun 1945, memesankan terbentuknya tatanan hukum yang memungkinkan tumbuhnya pluralitas hukum, bukan tatanan hukum yang monolitik dan sentralistik, sebagaimana dipraktikan pada masa lalu. Dalam tata hukum yang berwatak pluralitas itu,[24] dimungkinkan hukum adat, agama, dan praktik-praktik penyelesaian konflik yang telah terlembagakan dalam setiap lingkungan sosial, tetap eksis dan menginspirasi pembangunan hukum. Hukum dalam arti itu, tidak hanya terbatas pada

[21]Budiman B Sagala, 1981, *Praktik Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

[22]Suparlan, P, 2001, "Kesetaraan Warga dan Hak Budaya Komuniti dalam Masyarakat Majemuk Indonesia". Dalam *Jurnal Antropologi Indonesia Vol. 66*. hlm. 4-5.

[23]Sistem ini telah lama berkembang di Inggris, Prancis dan Jerman, sekurang-kurangnya setelah perang dunia kedua. Padahal dari Inggris dan Prancis-lah lahir konstitusionalisme klasik yang menekankan pada hak-hak individu di bidang politik.

[24]Susilaningtias, 2007, "*Potret Pluralisme Hukum di Kawasan Ekosistem Halimun*, dalam Kurnia Warman dan B Steni (Ed), *Potret Pluralisme Hukum dalam Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam: Pengalaman dan Perspektif Aktivis*, Jakarta: HuMa, hlm. 43.

apa yang dilahirkan dan dibentuk oleh negara, melainkan mencakup apa yang diyakini dan eksis di dalam kehidupan masyarakat dan berpemerintahan daerah.

3. Hukum Berkeadilan

Capaian produk hukum yang berpancasila dan berkonstitusi tentu ada nilai plus-minusnya, karena tidak ada produk hukum yang sempurna. Norma hukum selalu dinamis, itulah sifat dasar hukum yang *living and working*. Dalam konteks Indonesia kekinian, yang lebih merisaukan bukan *law in the book* tetapi *law in action*. Maraknya praktik menyimpang seperti mafia peradilan atau *judicial corruption*, merupakan virus yang sedang membunuh hukum berpancasila dan berkonstitusi sebgaimana diuraikan terdahulu. Akibatnya, hukum kehilangan salah satu ruh dasarnya yaitu: keadilan.[25] Oleh karena itu, sudah saatnya seluruh insan penegak hukum harus berusaha untuk mengamputasi advokat, hakim, jaksa, polisi, akademisi yang terjangkiti virus jual-beli perkara hukum.[26] Hukum berkeindonesiaan adalah ramuan hukum berpancasila yang selaras dengan nilai-nilai konstitusi dan ruh keadilannya tidak terbajak praktik *judicial corruption*. Capaian produk hukum berkeindonesiaan telah, sedang, dan akan menghadapi tantangan, utamanya dari mafia peradilan, dan itu merupakan bahaya terbesar hukum berkeindonesiaan masa depan.[27]

Salah satu penyebabnya adalah adanya pelemahan fungsi negara, hal itu disebabkan implementasi dan evaluasi kebijakan peraturan perundang-undangan yang sangat buruk. Karena pembuatan kebijakan peraturan perundang-undangan masih berparadigma dan berorientasi pada "proyek", implementasi dan evaluasi merupakan barang yang sangat mahal. Para pembuat kebijakan peraturan perundang-undangan lebih senang mengubah isi kebijakan daripada mengevaluasi pelaksanaan dan hasil kebijakan.[28] Karena itu, betapa banyak proyek pembangunan sebagai wujud implementasi kebijakan peraturan perundang-undangan tidak pernah terawat dengan baik dan mudah dilupakan dalam penyusunan kebijakan tahun-tahun berikutnya. Kebijakan peraturan perundang-undangan sebagai siklus formulasi, implementasi, dan evaluasi tidak pernah berjalan benar.[29]

---

[25]Satjipto Raharjo, 2003, *Hukum di Indonesia, Kompas Media Nusantara*, Jakarta, Desember.

[26]Jajak pendapat oleh *Political Economic Risk Consultancy* (PERC) tahun 2008 menunjukkan beratnya jalan perjuangan yang harus dilakukan karena sistem peradilan Indonesia dinobatkan sebagai yang terburuk di Asia.

[27]Zudan Arif Fakrulloh, 2009, *Memahami Hukum, dari Konstruksi sampai Implementasi*, (Kumpulan Tulisan – Editor: Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti), Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

[28]Fukuyama, F., 2005, *Memperkuat Negara: Tata pemerintahan dan Tata Dunia Abad ke-21*, Penerjemah A. Zaim Rofiqi, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

[29]Sebagai ilustrasi, mari menjawab pertanyaa berikut: a. mengapa persoalan banjir di Jakarta tetap terjadi setiap tahun, meski berbagai kebijakan peraturan perundang-undangan telah dibuat; b. mengapa program-program dana bergulir yang dimiliki hampir setiap sektor/departemen dan pemerintahan daerah tidak bisa meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat dan mengurangi kemiskinan; c. mengapa semakin banyak pejabat dan pengusaha yang masuk bui karena didakwa melakukan korupsi tetapi tidak menurunkan minat orang untuk melakukan korupsi; dan d. mengapa Indonesia yang kaya raya dengan sumber daya alam, tetapi rakyatnya miskin dan menjadi peminta-minta, dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan

Beberapa hal harus dilakukan yang menyengkut dengan hukum dan peraturan perundang-undangan di Republik ini demi memberikan keadilan bagi masyarakat, adalah: *Pertama*, melakukan review dan harmonisasi terhadap berbagai kebijakan peraturan perundang-undangan yang ada; *Kedua*, mengevaluasi pelaksanaan dan hasil kebijakan peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat; *Ketiga*, perlu perubahan terhadap pentingnya peran kebijakan peraturan perundang-undangan dalam transformasi bangsa dan negara; dan Keempat, kebijakan peraturan perundang-undangan tidak boleh menjadi komoditas "proyek" yang dapat menjadi alat pembunuh bagi negara itu sendiri.

4. Paradigma Pembaruan Hukum

Gerakan pembaruan hukum yang dikembangkan pemerintah senantiasa mengusung paradigma positifistik, di mana selalu memberikan penekanan yang lebih kepada aspek rasionalitas, kepastian, dan formalitas yang dikenal sebagai hukum ormal yang dibentuk oleh negara.[30]

---

ungkapan agar kita mengevaluasi kebijakan peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat. Kebijakan peraturan perundang-undangan tidak boleh hanya menjadi kebijakan belaka, tetapi harus memiliki nilai transformasi perubahan. Kita tidak akan mengetahui sejauh mana nilai transformasi perubahan sebuah kebijakan peraturan perundang-undangan tanpa melakukan evaluasi.

[30]Untuk membuktikan adanya *gap* antara paradigma yang diusung oleh negara dengan masyarakat sipil, berikut sejumlah hasil penelitian di daerah yang dilaksanakan baik melalui wawacara dan diskusi publik. Di Jawa Timur misalnya secara gamblang menyatakan bahwa paradigma pembaruan hukum versi negara condong dengan apa yang disebut sebagai agen kapitalisme/liberalisme. Pembaruan hukum masih dinilai elitis dan disertai budaya korupsi. Sementara masyarakat sipilnya mengajukan konsep pembaruan hukum yang berbasis sosial kerakyatan, demokratis dan menghormati HAM. Di Bengkulu, salah satu temuan *gap* paradigma pembaruan hukum dapat dilihat dan isu Hukum Adat berhadapan dengan Hukum Negara. Masyarakat justru mendukung penuh penggunaan secara efektif aturan-aturan adat dalam menyelesaikan masalah atau konflik yang muncul di suatu wilayah tertentu dengan alasan pelaksanaan putusannya sederhana, biaya murah, tidak putus tali persaudaraan di antara mereka dan mengedepankan kerukunan sesama. Sementara negara memandang sentralisme hukum negara tidak bisa digangu-gugat, sehingga meski aturan adat telah memutuskan penyelesaian sengketa atau konflik, hukum negara tetap bisa memproses ulang putusan atas sengketa atau konflik tersebut. Contoh lain dari Kupang ditemukan bahwa *trend* gerakan pembaruan hukum yang digagas dan dikembangkan oleh negara selalu bertumpu pada paradigma hukum positivistik, yang menjadikan hukum positif sebagai instrurnen yang utama untuk menyelesaikan masalah hukum yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pada level nasional, yang juga dilakukan riset mengenai paradigma pembaruan negara dan masyarakat sipil menemukan fakta bahwa Prinsip-prinsip *civil liberties* dan *social justice* tidak terpenuhi. Hal ini setidaknya dilihat dari produk perundang undangan yang lebih dikemudikan oleh IMF. Hubungan non-dominasi belum terjadi dalam proses pembentuk hukum. Dominasi saat ini tidak berasal dari kekuatan domestik secara dominan, melainkan mengambil pijakan dari dominasi AS dengan *'war against terrorism'*-nya serta IMF dengan *'globalisasi* dan *liberalisasi* ekono*mi* -nya. Untuk mergetahui bahwa sejumlah UU seperti UU Pemerintah Daerah, UU Yayasan, UU Advokat, UU Lingkungan Hidup, UU Mahkamah Agung, UU tentang Perburuhan (Ketenagakerjaan) merupakan agenda yang sejalan dengan agreement, *letter of intent* yang dibuat Pemenntah Indonesia dengan lembaga keuangan internasional, semacam IMF. Sementara paradigma pembaruan hukum masyarakat sipil menetapkan sejumlah prinsip antara lain: tidak diskriminatif, berkeadilan, pembentukan hukum atas dasar kebutuhan dari 'bawah', partisipatif dan memaksimalkan hukum lokal. Berdasar tiga contoh hasil temuan Pusat Kajian Kebijakan Strategis Dep. Dalam Negeri tersebut di daerah dan di tingkat nasional, sangat jelas tampak bahwa memang ada gap yang tajam antara paradigma pembaruan hukum versi negara yang tetap mempertahankan

Sementara paradigma yang diusung oleh masyarakat sipil bertumpu pada paradigma hukum kritis, yang lebih responsif, partisipatons, dan progresif dengan tuntutan-tuntutan masyarakat.[31] Dalam fungsinya yang reformatif sebagai *tool of social engineering*, di negeri ini pembaruan hukum acapkali masih saja diperbincangkan dalam konsepnya yang agak terbatas sebagai *legal reform*.[32]

Dalam pengalaman Indonesia, pembaruan hukum dalam arti sebagai *legal reform*, dan dalam realitas sejarahnya untuk menasionalisasi hukum perundang-undangan kolonial, tidaklah pemah terbukti sebagai pembaruan yang sampai mengena dasar-dasar paradigmatik. *Reform* macam tertengarai berkecenderungan untuk membatasi diri pada pembaruan undang-undang atau sementara pasal dan ayat dalam undang-undang yang telah ada saja, dan seperti berkesan tak hendak risau untuk mempertanyakan paradigma ideologinya. Diketahui bahwa bangunan perundang-undangan hukum kolonial yang berangkat dan paradigma liberalisme Eropa Barat yang masih amat menekankan kebenaran prinsip-pnnsip kebebasan dan kesetaraan individu. Berkenaan dengan hal itu, (demi kepastian) mengharuskan positivisasi norma-norma hukum dalam bentuk suatu sistem perundang-undangan yang diideologikan berstatus supreme,[33] sebagaimana dinyatakan dalam ajaran *the supreme state of law. Legal reform* tidaklah akan bisa mengikutkan keterlibatan khalayak ramai yang awam. Berada dalam suatu lingkungan yang disyarati oleh pengalaman budaya dan pengalaman berbahasa yang amat berbeda, khalayak ramai yang awam ini akan sulit -kalaupun tak dipersulit -memasuki suatu wacana yang dikuasai apa yang disebut suatu *linguistic dominating system* para elite politis

---

sentralisme, feodal, elitis dengan paradigma versi masyarakat sipil yang mengedepankan nilai-nilai demokrasi dan responsif terhadap situasi sosial yang nyata di masyarakat. Manakala hukum dikonsepkan sebagai suatu subsistem saja yang mesti fungsional dalam suatu suprasistem yang disebut masyarakat, maka proses perkembangan dan/atau pengembangan masyarakat menuju keterwujudnya suatu masyarakat politik baru niscayalah berimbas pula pada upaya refungsionalisasi hukum sebagai suatu institusi yang harus dipandang strategis dalam kehidupan sosiatpolitik. Manakala proses menuju keterwujudnya masyarakat hukum baru adalah suatu proses politik yang disadari, maka proses pembaruan hukum demi terwujudnya Indonesia Baru juga tidak bida diingkari - adalah pula akan merupakan bagian dari proses politik yang progres dan reformatif. Di sini hukum dapat difungsikan sebagai apa yang dalarn kepustakaan hukum disebut *tool of social engineering*, entah yang diefektifkan lewat proses-proses *yudisial* (seperti yang dimaksudkan oleh *Roscoe Pound*), entah pula yang diefektifkan via poses-proses *legeslatif* (seperti yang diintroduksikan oleh Mochtar Kusumaatmadja untuk praktik pembangunan di Indonesia).

[31]Zudan Arif Fakrulloh *op.cit*,

[32]Apa yang disebut *legal reform* ini secara harafiah harus diartikan sebagai pembaruan dalam sistern perundang-undangan belaka. Kata *legal* berasal dari kata *lege* yang berarti 'undang-undang' alias 'materi hukum' yang secara khusus telah dibentuk menjadi aturan-aturan yang telah dipastikan/dipositifkan sebagai aturan hukum yang berlaku secara formal. Dalam konsepnya seperti pembaruan hukum akan berlangsung sebagai aktivitas legislatif yang umumnya hanya sempat melibatkan pemikiran-pemikiran kaum politisi dan/atau sejauh-jauhnya juga pemikiran para elite profesional yang memiliki akses lobi. Kalaupun berkehendak untuk memperlebar persoalan dalam perbincangan, wacana pembaruan hukum dalam alur strateginya sebagai *legal reform* umumnya tidak hendak membatasi perbincangan pada pembaruan norma-norma positif perundang-undangannya saja. Berwacana lebih lanjut, logisnya perbincangan ini akan menukik ke permasalahan doktrin-doktrin dan paradigma yang menjadi dasar pembenar (alias norma-norma dasar yang filosofis) seluruh bangunan perundang-undangan nasional, sekaligus peninjauan ulang dan wacana pembaruannya.

[33]M. Tahir Azhary, 1992, *Negara Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang.

dan elite profesional yang dengan itu mampu mendominasi percaturan hukum formal. Dalam kenyataan seperti itu hukum perundang-undangan nasional akan lebih gampang terdayagunakan untuk merespons kepentingan mereka yang mapan dan berkekuasaan daripada berkepekaan pada kepentingan mereka yang berkedudukan marginal dan yang karena itu pula akan berkeadaan rawan.[34]

Kemudian juga harus ada pikiran-pikiran dan pendapat yang berbeda, karena kalau hanya mendasarkan pada ketentuan tertulis saja, bisa menyebabkan dinamika di dalam masyarakat atau keadaan yang sangat kompleks di masyarakat, tidak tertampung dalam perundang-undangan.[35] Karena sifat dari perundang-undangan biasanya kaku dan dijid, sehingga kurang bisa mengikuti keadaan dan kompleksitas yang berkembang. Jadi orang-orang yang menganut positivis analitis itu selalu mengatakan: "undang-undangnya bilang begitu". Sehingga tidak bisa berbuat lain sebelum undang-undang itu diubah yang mengakibatkan tidak dapat melakukan hal-hal yang tidak tercantum dalam undang-undang". Perkataan seperti itu di sebut sebagai mempertahankan *status quo*. Dengan demikian, maka dapat dipastikan dalam perkembangan selanjutnya, hukum memang harus berdasarkan peraturan atau rules.

Sesungguhnya, ketika melihat perkembangan hukum di Indonesia saat ini tidaklah selalu berorientasi pada rules, misalnya pemberantasan korupsi yang kurang berhasil, maka dalam hal ini bahwa hukum tidak dapat di pahami sebagai peraturan atau *rules*, tetapi juga sebagai perilaku atau behaviour, yaitu perilaku penegak hukum, perilaku masyarakat, jaksa dan hakim.[36] Sebab itulah yang menjadi jembatan, agar ketentuan perundang-undangan yang disebut kaku, justru bisa mengikuti kompleksitas perkembangan zaman. Karena bila hanya berpaku pada peraturan, jelas akan menjaga status *quo*, berhenti hitam atau putih.

---

[34]Dalam kenyataan seperti itu pula hukum perundang-undangan nasional yang diberlakukan di seluruh negeri atas dasar keyakinan akan kebenarannya yang universal akan tutup mata pada realitas tetap dipatuhinya tradisi-tradisi tua yang hidup dalam kehidupan komunitas-komunitas lokal. Karena itu, dapat dengan mudah disaksikan sejumlah Reformasi kebijakan sumber daya alam tidak menyentuh sedikitpun paradigma penguasaan sumber daya alam sebelumnya. Dalam soal hak atas tanah dan hak atas hutan adat, tidak ada perkembangan baru yang merespons tuntutan masyarakat adat bahwa sejumlah wilayah tertentu merupakan warisan kultural yang melekat ke dalam identitas mereka. Pemerintah cenderung menyangga kepentingan bisnis-bisnis besar sehingga sejumlah undang-undang yang melenggangkan jalan bagi investasi disahkan. Ribut gaduh Perpres No. 36 Tahun 2005 beberapa waktu lalu, yang kemudian direvisi tidak lebih baik dari sebelumnya, *judicial review* terhadap UU No. 19 Tahun 2004 yang memberi konsesi tambang di kawasan hutan lindung, UU Sumber Daya Air yang memberi kesempatan swastanisasi sumber-sumber air, merupakan pengulangan sekali lagi model-model produk hukum Orde Baru yang akrab dengan modal, tetapi musuh sejumlah komunitas lokal. Artinya, apa yang terjadi *in the past* merupakan sesuatu yang juga melekat *at the present*. Pengulangan tersebut terjadi berkali-kali karena perombakan dilakukan berdasarkan dukungan konsep *legal reform* yang menyentuh hukum hanya dan baju dan kulitnya tetapi tidak sampai ke isi atau paradigmanya. Kita adalah negara hukum. Hukum itu pertama-tama bertolak dan teks-teks yang tertulis. Undang-undang itu adalah teks yang tertulis. Jadi, itu muncul daripada hukum yang tidak mempunyai perundang-undangan tertulis. Sehingga munculah paham positivis atau sering juga disebut sebagai positivisme analis. Jadi memang positivisme itu adalah bahan pemikiran yang muncul seiring dengan adanya tradisi perundang-undangan.

[35]Satjipto Rahardjo, *op.cit.*, 2004.

[36]Satjipto Rahardjo, *op.cit.*, 2003.

Tetapi, kalau orang yang menjalankan peraturan itu disemangati oleh kebutuhan yang ada di masyarakat, maka masih ada peluang untuk membaca perundang-undangan itu dan menerapkannya secara dinamis dalam perkembangan di masyarakat. Oleh karena itu, khusus untuk pembaruan hukum di Indonesia sekarang ini, membutuhkan perilaku,[37] di mana di dalamnya harus ada faktor-faktor seperti empati, kejujuran, keberanian dan sebagainya, sehingga cita hukum yang beradilan itu secara bertahap dapat diwujudkan.

[37]Satjipto Rahardjo, *op.cit*., 2004.

DESENTRALISASI ASIMETRIS DI INDONESIA: KAJIAN DARI ASPEK KONSTITUSI[1]

Oleh:

Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.Si.

Guru Besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO)
Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
Email: saldiisra@yahoo.com

A. Pendahuluan

Bentuk negara menjadi salah satu isu penting yang dibahas *Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha-oesaha Persiapan Kemerdekaan* di akhir kekuasaan Jepang, tahun 1945. Ketika itu, di samping gagasan untuk membentuk Indonesia dalam format negara kesatuan, juga muncul keinginan untuk membangun Indonesia dalam format negara federal. Namun, mayoritas pendiri negara lebih memilih bentuk negara kesatuan dengan tetap mengakui hak asal-usul daerah yang bersifat istimewa *(Kusuma, 2004:177-8)*. Pengakuan tersebut, membuktikan *political will* para pendiri negara memberikan tempat yang terhormat dan penting bagi daerah dalam sistem politik nasional. *(Kaho, 1995: 27; Isra, 2000: 1)*

Merujuk perjalanan sejarah Indonesia menjadi sebuah negara merdeka, meskipun memilih bentuk negara kesatuan, sejumlah bentangan fakta keragaman yang ada, tidak mungkin membuat *design* hubungan pusat-daerah secara seragam. Karenanya, salah satu tantangan serius yang menyertai perjalanan desentralisasi dan otonomi daerah terletak pada ketersediaan kerangka administrasi yang mampu mengelola segala keberagaman lokal, baik yang tercermin pada variasi latar sosio-budaya, potensi ekonomi, kapasitas administrasi hingga yang terekspresikan dalam muatan politik tertentu *(Jaweng, 2011)*.

Keberagaman bentangan fakta yang ada mengharuskan kita melakukan berbagai pilihan dalam mengatur hubungan pusat-daerah. Artinya, pilihan memberi ruang untuk pengaturan yang berbeda untuk berbagai daerah menjadi pilihan yang tak terhindarkan. Bahkan, pada

[1]Tulisan ini telah dimuat dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Edisi 42, Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, Jakarta, 2013.

zaman kolonial pun, bentangan fakta tersebut merupakan pertimbangan penting. Buktinya, di dalam *Decentralisatie Wet 1903*, tidak semua daerah diatur secara seragam. Dengan demikian, keberagaman Indonesia menjadi faktor amat penting dalam mendesain relasi pusat-daerah. Bagaimanapun, keberagaman demikian tidak mungkin memaksakan pola hubungan pusat-daerah yang simetris.

Dengan dasar tersebut, desain desentralisasi asimetris menjadi pilihan kebijakan nasional untuk mengatur sejumlah daerah di tingkat provinsi yang dikarenakan alasan tertentu mendapatkan kewenangan dan distribusi sumber daya yang berbeda *(JPP UGM, 2012)*. Paling tidak dengan mengadopsi kekhususan dan keberagaman daerah, sampai saat ini tercatat empat provinsi dengan diwadahi dalam status desentralisasai asimetris, yaitu: Yogyakarta, Nanggroe Aceh Darussalam, Jakarta, dan Papua. Bahkan, bila hendak memasukkan daerah-daerah yang diberi status kawasan khusus untuk tujuan ekonomi tertentu, jumlah tersebut masih bisa ditambah.

Bertolak dari latar belakang tersebut, konstitusi memberikan dasar pengaturan untuk hadirnya desentralisasi asimetris dalam bingkai negara kesatuan Indonesia. Meski demikian, pertanyaan mendasar yang dapat diajukan: bagaimana konstitusi mewadahi kehadiran desentralisasi asimetris tersebut? Pertanyaan tersebut menjadi penting untuk dikemukakan karena sejumlah provinsi masih berupaya mencari peluang untuk meraih status istimewa atau khusus.

B. Konstitusi dan Bentuk Negara

Dalam buku The Politics, Aristoteles (1966) mengemukakan, *a cosntitution (polity) may be defined as 'the organization of a polis, in respect of its offices generally, but especially in respect of that particular office which is sovereign in all issues*. Sejalan dengan itu, Black's Law Dictionary *(1999)* memaknai konstitusi sebagai *the fundamental and the organic law of nation/state, establishing the conception, character and organization of its government as well as prescribing and extent of its souvereign power and the manner of its exercise*.

Secara sederhana, konstitusi adalah hukum dasar yang disusun secara sistemik guna menata dan mengatur pokok-pokok struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara, termasuk dalam hal ihwal kewenangan dan batas kewenangan lembaga-lembaga itu. Dalam hal ini, Wheare (1960) menyatakan, bahwa *a constitution as a written document which describes "the whole system of government of a country, the collection of rules which establish and regulate or govern the government"*. Tidak jauh berbeda dengan Wheare, Thomas Paine (dalam Indrayana, 2005: 20) menyatakan, bahwa *a constitution is not the act of a government, but of a people constituting a government; and government without a constitution, is power without a right*.

Apabila diikuti pandangan di atas, konstitusi merupakan wadah menggambarkan sistem ketatanegaraan sebuah negara. Sekalipun tidak mungkin dengan rinci, konstitusi harus mampu memberikan gambaran pokok tentang sistem kenegaraan. Menurut Smith (dalam

Daman, 1993), *the fundamental law or the fundamental principles underlying the organization of state*. Penentuan lembaga dan hubungan antarlembaga diperlukan untuk menentukan batas minimal organisasi sebuah negara dan bagaimana hubungan di antara lembaga negara. Dalam posisi seperti itu, Susnstein (2001) melukiskan, *the central goal of the constitution is to create the preconditions for a well-functioning democratic order.*

Selain soal-soal lembaga, secara vertikal, konstitusi juga memberikan pengaturan bagaimana pola hubungan pusat-daerah. Tidak terkecuali negara dengan bentuk federasi maupun berbentuk kesatuan, desain konstitusi mengenai model hubungan pusat-daerah menjadi salah satu substansi pokok yang harus ditentukan dalam hukum dasar tersebut. Bahkan dalam klasifikasi konstitusi, begitu pentingnya substansi hubungan pusat-daerah menghadirkan klasifikasi konstitusi yang didasarkan kepada bentuk negara, yaitu *federal constitution* dan *unitary constitution* (Wheare, 1960).

Menjelaskan klasifikasi yang terkait dengan bentuk negara tersebut, (Dahlan Thaib dkk, 2004: 27) mengemukakan, bahwa dalam hal bentuk suatu negara itu serikat, maka akan didapatkan sistem pembagian kekuasaan antara pemerintah negara serikat dengan pemerintah negara bagian dibagi dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Namun di dalam konstitusi negara kesatuan, pembagian kekuasaan tersebut tidak dijumpai karena seluruh kekuasaannya tersentralkan di pemerintah pusat, walaupun dikenal juga sistem desentralisasi. Meskipun tidak diatur pembagian tersebut, konstitusi bercorak kesatuan tetap saja membuka kemungkinan untuk adanya model desentralisasi yang tak seragam (desentralisasi asimetris).

Langkah mengadopsi keberagaman tersebut membenarkan "dalil" Wheare bahwa konstitusi adalah resultante atau kesepakatan lembaga yang membuatnya sesuai dengan keadaan sosial, politik, ekonomi pada saat dibuat (Mahfud, 2010). Sekiranya diletakkan dalam konteks hubungan pusat-daerah di Indonesia, pengakuan atas ketidakseragaman daerah tak hanya merupakan kesepakatan yang dipilih para pembentuk (dan pengubah) UUD 1945 tetapi juga merupakan pengakuan atas *resultante* keberagaman sesuai dengan kebutuhan sosio-politik, sosio-kultural, dan ekonomi Indonesia.

C. Gagasan Desentralisasi Asimetris dalam UUD 1945

Sebelum perubahan, pilihan para pendiri negara terhadap negara kesatuan dengan tetap mengakui hak asal-usul daerah yang bersifat istimewa dituangkan dalam Pasal 18 UUD 1945. Gagasan demikian sudah muncul sejak perdebatan merumuskan UUD 1945. Dalam hal ini, misalnya Muhammad Yamin dalam pidatonya di hadapan BPUPKI (29 Mei 1945) menyampaikan, republik yang akan berdiri adalah negara kesatuan, faham unitarisme (Kusuma, 2004: 98). Sejalan dengan Yamin, Soesanto Tirtoprodjo pun menyatakan bahwa negara Indonesia harus merupakan suatu unitaris, bukan federalis, tidak *statebond*, suatu negara serikat, tidak serikat negara (Kusuma, 2004: 111). Hanya saja, pandangan kedua

anggota BPUPKI ini tidak menyinggung bagaimana susunan pemerintahan negara kesatuan yang mereka sampaikan tersebut.

Masih dalam isu serupa, dalam sidang BPUPK 30 Mei 1945, Rachim Pratalykrama kembali memperkuat pilihan bentuk negara kesatuan. Dalam pidatonya, ia menyinggung bagaimana susunan negara kesatuan yang ingin dibentuk. Rachim menyampaikan, di dalam beberapa daerah pemerintahan dan kota-kota yang masing-masing otonomi dengan tunduk pada pimpinan Kepala Negara Indonesia (Kusuma, 2004: 120). Pada hari berikutnya (31 Mei 1945), dengan kupasan yang jauh lebih elaboratif bila dibandingkan ketiga pembicara sebelumnya, Soepomo memberikan pandangan terkait bentuk negara kesatuan dalam hubungannya dengan daerah-daerah. Lebih jauh Soepomo mengulas.

> Dalam Negara Indonesia yang berdasar pengertian negara integralistik itu, segala golongan rakyat, segala daerah yang mempunyai keistimewaan sendiri, akan mempunyai tempat dan kedudukan sendiri-sendiri, sebagai bagian organik dari negara seluruhnya. Soal pemerintahan apakah yang akan diurus oleh pemerintah pusat dan soal apakah yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah, baik daerah besar maupun daerah kecil itu semuanya akan tergantung daripada *doelmatigheid* berhubungan dengan waktunya, tempatnya dan juga soalnya... Jadi dalam negara totaliter atau integralistik negara akan ingat kepada segala keadaan, hukum negara akan memerhatikan segala keistimewaan dari golongan-golongan yang bermacam-macam adanya di tanah air kita itu. Dengan sendirinya dalam negara yang terdiri atas pulau-pulau yang begitu besar, banyak soal-soal pemerintahan yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah (Kusuma, 2004: 131).

Tidak berhenti dalam Sidang Pertama BPUPKI tersebut, dalam Rapat Besar Panitia Perancang Undang-Undang Dasar (14 Juli1945), Soepomo menyampaikan gagasan yang lebih detail.

> Kita telah menyetujui bentuk negara kesatuan *(eenheidstaat)*. Oleh karena itu, di bawah Negara Indonesia tidak ada negara bawahan, tidak ada *"onderstaat,"* akan tetapi hanya ada daerah-daerah pemerintahan belaka. Pembagian daerah Indonesia dan bentuknya pemerintahan daerah ditetapkan dengan undang-undang. Menurut Pasal 16 pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Jadi, rancangan undang-undang dasar memberi kemungkinan untuk mengadakan pembagian daerah Indonesia dalam daerah-daerah yang besar dan untuk membagi daerah-daerah besar itu atas daerah daerah-daerah yang kecil. Dengan memandang dan mengingati "dasar permusyawaratan," artinya bagaimanapun bentuknya pemerintahan daerah, pemerintahan itu harus berdasar atas permusyawaratan, misal dengan mengadakan dewan perwakilan daerah. Hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa harus diperingati juga. Daerah-daerah yang bersifat istimewa itu ialah *pertama*, daerah kerajaan *(Kooti)*, baik di Jawa maupun di luar Jawa, daerah-daerah yang dalam bahasa Belanda dinamakan *"zelfbesturende landschappen"*. *Kedua*, daerah-daerah kecil yang mempunyai susunan asli, ialah *"dorfgemeinschaften"*, daerah-daerah kecil yang mempunyai susunan rakyat asli seperti desa di Jawa, negeri di

> Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, huta dan kuria di Tapanuli, gampong di Aceh. Maksud panitia ialah hendaknya adanya daerah-daerah istimewa tadi ialah daerah kerajaan *(zelfbsturende landschappen)* dan desa-desa itu dihormati dengan menghormati dan memperbaiki susunannya asli.

Pidato Soepomo itu sekaligus memberikan penegasan maksud pembagian daerah dengan mengingat hak asal-usul dan hak istimewa yang dimiliki daerah. Pandangan yang dikemukakan Soepomo merupakan satu-satunya penjelasan terkait dimuatnya rumusan "hak asal-usul" dan "daerah istimewa" dalam UUD 1945. Dari usulan dan pendapat yang disampaikan anggota BPUPKI, Panitia Perancang Undang-undang Dasar merumuskan pengaturan pemerintahan daerah pada Bab Pemerintahan Daerah, tepatnya dalam Pasal 15 Draf Pertama UUD 1945 dengan redaksi sebagai berikut.

> Pembagian daerah Indonesia dalam daerah-daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sidang pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa (Kusuma, 2004: 318-9).

Selanjutnya, di dalam Draf Kedua UUD 1945, rumusan tersebut sedikit mengalami perubahan, yaitu revisi kata "dalam" dengan kata "atas", sehingga rumusannya menjadi, "pembagian daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sidang pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa (Kusuma, 2004: 339).

Pada sidang-sidang BPUPK 15-16 Juli 1945, masalah pemerintahan daerah masih disinggung, terutama menyangkut hak asal-usul daerah yang bersifat istimewa. Salah seorang anggota BPUPKI Pangeran Amidjojo masih meminta agar pasal tersebut lebih dipertegas. Namun Soepomo memberikan penjelasan lagi seperti apa yang dijelaskannya dalam sidang tanggal 14 Juli 1945, di mana menurutnya tidak diperlukan lagi penjelasan tambahan. Dengan penjelasan Soepomo, akhirnya tak ada perubahan terhadap rumusan terkait pemerintahan daerah. Dalam draf terakhir (ketiga) Rancangan Undang-undang Dasar, rumusan pasal tentang pemerintahan daerah tetap seperti yang tertera pada draf kedua. Rumusan itu pulalah yang akhirnya disahkan PPKI sebagai bagian dari UUD 1945 pada 18 Agustus 1945 menjadi Pasal 18 UUD 1945.

Dengan demikian, lahirnya Pasal 18 UUD 1945 menunjukkan para pendiri negara menyadari bahwa Indonesia merupakan negara yang heterogen dan terdiri dari daerah yang mana masing-masingnya memiliki karakteristik sendiri-sendiri (Romli, 2007: 8). Keberagaman suku bangsa diakomodasi dalam kerangka penyelenggaan kekuasaan negara. Pilihan pendiri negara untuk menerapkan otonomi merupakan pilihan strategis dalam rangka membangun dan memelihara negara bangsa *(nation state)* (Syaukani, 2009: 37). Sebagaimana dikemukakan di awal tulisan ini, pilihan para pendiri negara ini menunjukkan kepekaan mereka terhadap keberagaman Indonesia.

Oleh karena itu, apabila dibaca proses perumusan Pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya, kedudukan daerah di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: daerah otonom, daerah administatif dan daerah istimewa.[2] Daerah otonom diterapkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi. Sedangkan pada daerah istimewa (kerajaan dan daerah kecil yang mempunyai susunan asli) seperti dinukilkan Soepomo, negara dituntut menghormatinya dan setiap aturan negara mesti menghormati hak asal-usul daerah. Keberadaan daerah istimewa bukan diberi atau dibentuk, melainkan diakui (rekognisi).

Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945 dan penjelasannya, negara dibagi atas: (1) daerah yang berstatus daerah otonom, yang terdiri dari provinsi dan kabupaten/kota; (2) daerah yang berstatus daerah administratif; dan (3) daerah yang berstatus sebagai daerah istimewa, seperti nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, kerajaan seperti di Yogyakarta, dan lain sebagainya. Dengan pembagian semacam itu, NKRI dikonsepsikan sangat menghargai hak-hak otonomi dan hak-hak daerah yang bersifat istimewa (Haris, 2007: 5). Pembagian daerah dengan kelompok yang berbeda-beda tentunya menuntut pemberlakuan yang berbeda-beda pula. Daerah yang berstatus daerah administratif tidak dapat dipersamakan dengan daerah otonomi. Begitu juga dengan daerah otonomi tidak dapat disamakan dengan daerah istimewa.

D. Menjauh dari Gagasan Pendiri Bangsa

Dalam kenyataannya, harapan pendiri negara sulit untuk diwujudkan karena sejak awal kemerdekaan mulai terlihat penyimpangan terhadap semangat yang terdapat Pasal 18 UUD 1945. Misalnya, sekalipun tidak secara eksplisit menamakan diri sebagai undang-undang tentang pemerintahan daerah, kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah (UU No. 1/1945) lebih memfokuskan kepada Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) dan eksekutif daerah. Dalam praktiknya, kedua badan (KNID dan eksekutif daerah) berada dalam satu tangan (dualisme). Menurut Bagir Manan (1990: 192-3), persoalan mendasar yang dihadapi UU No. 1/1945 bukan pada sifat dualistik pemerintahan dalam lingkungan daerah otonom, melainkan karena ketidakjelasan tugas, wewenang dan tanggung jawab daerah otonom. Akibatnya, banyak peraturan sebelum UU No. 1/1945 masih dijadikan pegangan (Gie, 1993:97).

Dibandingkan UU No. 1/1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-daerah yang berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (UU No. 22/1948) lebih lengkap mengatur hubungan pusat-daerah. Melalui UU No. 22/1948, pemerintah pusat berhasrat

[2]Sekalipun daerah istimewa juga memiliki otonomi dalam mengurus urusannya, namun dalam Pasal 18 dan penjelasannya, daerah istimewa dibedakan dari dari daerah otonom yang menjalankan asas desentralisasi dan dekonsentrasi.

untuk memberikan otonomi luas kepada daerah (Manan, 1990:195). Begitu juga menurut Jaweng (2004:40), pasal-pasal dalam UU No. 22/1948 menunjukkan arah desentralisasi yang jauh lebih progresif dibandingkan UU No. 1/1945 atau sebagian undang-undang tentang pemerintahan daerah sesudahnya. Semangat yang ada dalam UU No. 22/1948 berlanjut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (UU No. 1/1957). Otonomi materiil yang dianut UU No. 22/1948 diubah menjadi otonomi riil. Daerah-daerah mengerjakan urusan-urusan pemerintahan menurut bakat, kesanggupan, dan kemampuan (Djohan, 2005a: 83).

Semua kemajuan yang terdapat di dalam UU No. 22/1948 dan UU No. 1/1957 mengalami perubahan drastis setelah Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Melalui Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah (Penpres No. 6/1959), nuansa serba daerah diubah menjadi serba pusat, dan kontrol serba longgar menjadi serba ketat (Djohan, 2005a: 90). Pada awal terbitnya, partai-partai politik besar menentang Penpres No. 6/1959. Alasan yang dikemukakan, Penpres No. 6/1959 bertentangan dengan UUD 1945, tidak demokratis, mengebiri kedaulatan rakyat, dan merupakan langkah mundur dalam otonomi (Gie, 1994: 238).

Upaya pemerintah Soekarno untuk makin menjauh dari semangat Pasal 18 UUD 1945 tidak berhenti hanya sampai kehadiran Penpres No. 6/1959. Terhitung sejak 1 September 1965 diundangkan dan mulai berlaku Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (UU No. 18/1965). Menurut Gie (1994, 273-281), UU No. 18/1965 mengandung banyak kelemahan, di antaranya (1) masih "berbau kolonial" (Legge, 1957: 3), (2) pemberian otonomi kepada daerah masih amat kabur, dan (3) menganut prinsip ketunggalan dan keseragaman dalam penyelenggaraan desentralisasi di seluruh Indonesia, yaitu pemerintahan daerah diatur dalam satu peraturan saja dan isi pengaturannya sama untuk semua daerah.

Belum genap satu bulan UU No. 18/1965 berlaku, sebagai akibat peristiwa G-30 S PKI, terjadi perubahan politik drastis dalam sejarah Indonesia. Pada satu sisi, peristiwa tersebut menjadi ujung kekuasaan Soekarno, pada sisi lain G-30 S PKI menjadi titik awal kekusaan Soeharto. Pada masa ini, dengan mempertimbangkan variabel kontekstual yang ada, rezim Soeharto (Orde Baru) merancang sistem pemerintahan daerah baru. Dalam pandangan Syarif Hidayat (2005: 113), sistem pemerintahan yang dirancang pemerintahan Orde Baru ini, secara esensial bertujuan untuk meminimalkan, atau bila mungkin menghilangkan, munculnya gerakan daerah seperti yang terjadi pada era 1950-an; dan untuk menjamin terciptanya stabilitas politik sebagai prasyarat utama bagi terlaksananya pembangunan ekonomi.

Dengan pertimbangan kontekstual tersebut, sebagai pengganti UU No. 18/1965, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (UU No. 5/1974) amat jauh dari substansi desentralisasi *(Jaweng, 2004: 87)*. Dalam bahasa yang sederhana, dari awal, pemerintah Orde Baru telah memperhitungkan sedemikian rupa untuk memilih pola hubungan yang sentralistis. Paling tidak, pilihan ke arah itu dapat dibaca dari

kata "di daerah" pada judul UU No. 5/1974. Secara implisit, kata "di daerah" mengisyaratkan bahwa sejatinya pemerintah daerah telah diposisikan sebagai "sub-ordinat" pemerintah pusat (Hidayat, 2005: 115).

Di samping isyarat itu, UU No. 5/1974 juga tidak memberi dasar untuk kehadiran penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan hak-hak asal-usul daerah yang bersifatkan istimewa. Pengabaian terhadap hak-hak asal-usul daerah yang bersifatkan istimewa tidak hanya terjadi sepanjang kekuasaan Orde Baru. Menurut Harun Alrasyid (1999: 7), sepanjang setengah abad hubungan pusat dan daerah yang terjadi adalah *a highly centralized government* karena keinginan untuk melaksanakan otonomi tidak pernah menjadi kenyataan. Bahkan, dalam pandangan Malarangeng (1999: 21), selama kurun waktu tersebut, negara kesatuan cenderung ditafsirkan identik dengan kekuasaan yang terpusat dengan penyeragaman struktur pemerintahan.

E. Reformasi dan Kebangkitan Desentralisasi Asimetris

Sejak diberlakukannya UU No. 1/1945 sampai UU No. 5/1974, sistem otonomi daerah dikonsepsikan sebagai otonomi materil, otonomi formil, dan otonomi riil atau otonomi yang nyata dan bertanggung jawab; otonomi yang nyata, serasi, dinamis dan bertanggung jawab; sampai kepada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab yang merupakan kerangka pikir dalam memaknai dan mewujudkan amanat Pasal 18 UUD 1945. Namun, sejak Indonesia merdeka sampai berakhirnya kekuasaan Presiden Soeharto pada tahun 1998, cita-cita desentralisasi dan otonomi daerah tidak pernah bisa diwujudkan (Haris dkk, 1999; Haris, 2003:3). Oleh karena itu, ketika sistem otoriter yang sentralistik runtuh bersamaan dengan mundurnya Soeharto (21 Mei 1998), sejumlah daerah yang merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah pusat menuntut dan melakukan gerakan untuk memisahkan diri dari NKRI (Rahman dkk., 2000: 65).

Dalam situasi peralihan, yang ditandai dengan melemahnya kekuatan pusat untuk melakukan *unifying force* (Nordholt, 2002: 7) dan menguatnya tuntutan untuk pemisahan diri sejumlah daerah (seperti Aceh, Riau, Papua), pada 7 Mei 1999 Presiden B.J. Habibie mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 22/1999). Pada "Konsiderans Menimbang" huruf a, b, dan c UU No. 22/1999, maka secara eksplisit dapat dibaca pengakuan bahwa telah terjadi kekeliruan memaknai Pasal 18 UUD 1945. Karenanya, sebagai upaya mengembalikan kepada semangat Pasal 18 UUD 1945, penyerahan wewenang pemerintahan pusat kepada daerah dimaksudkan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Meski pengesahan UU No. 22/1999 merupakan pembaruan besar dalam sejarah desentralisasi dan pemerintahan daerah di Indonesia (Haris, 2003: 3), langkah tersebut tak menghentikan upaya beberapa daerah (seperti Aceh dan Papua) untuk memisahkan diri

dengan NKRI. Di tengah ancaman itu, berkembang wacana untuk mengganti bentuk negara kesatuan menjadi negara federasi (Sulardi, 2002: 54-57). Sebagaimana pandangan Harun Alrasyid (1999: 9), jika negara kesatuan yang didesentralisasi *(gedencentraliseerd eenheidsstaat)* tidak memberikan kepuasan bagi daerah di masa yang akan datang, maka tuntutan agar negara kesatuan diubah menjadi negara serikat akan bertambah marak.

Meluasnya diskursus mengganti bentuk negara kesatuan menjadi negara federasi bertemu dengan ketidakpuasan masyarakat Aceh atas UU No. 22/1999, Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU No. 25/1999), dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (UU No. 44/1999). Bagi Aceh dan sebagian orang Aceh, kewenangan daerah dalam UU No. 22/1999 masih terlalu umum, UU No. 25/1999 masih kurang adil memberi sumber-sumber penerimaan, dan UU No. 44/1999 kurang jelas dan rinci mengatur keistimewaan Aceh (Djohan, 2005b: 568).

Bagi pemerintah pusat, mempertahankan Aceh menjadi sebuah harga mati yang tidak bisa ditawar. Karena itu, Jakarta bersedia mengeluarkan kebijakan otonomi khusus *(special autonomy)* bagi Provinsi Aceh yang memberikan kekebasan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri berdasarkan realitas sosio-kultural masyarakat Aceh (Djohan, 2005b: 568). Untuk menindaklanjuti "janji" pemerintah pusat itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui Ketetapan Nomor IV/MPR/1999 menyatakan.

> Dalam rangka pengembangan otonomi daerah di dalam wadah NKRI, serta untuk menyelesaikan secara adil dan meyeluruh permasalahan di daerah yang memerlukan penanganan segera dan bersungguh-sungguh, maka perlu ditempuh langkah-langkah sebagai berikut. Mempertahankan integrasi bangsa dalam wadah NKRI dengan menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Aceh dan Irian Jaya melalui penetapan Daerah Istimewa Aceh dan Irian Jaya sebagai *daerah otonomi khusus* yang diatur dengan undang-undang.

Bahkan untuk menutup ketiadaan limitasi pemberian status otonomi khusus bagi kedua daerah itu, Tap MPR No. IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah menegaskan: bahwa Undang-Undang Otonomi Khusus bagi daerah Istimewa Aceh dan Irian Jaya, sesuai amanat Tap MPR No. IV/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara 1999-2004, agar dikeluarkan selambat-lambatnya pada 1 Mei 2001 dengan memerhatikan aspirasi masyarakat di daerah bersangkutan. Untuk memenuhi tenggat itu, 9 Agustus 2001 disahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (UU No. 18/2001) dan berikutnya pada 21 November 2001 juga disahkan pula Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (UU No. 21/2001).

F. Gagasan Desentralisasi Asimetris dalam Perubahan UUD 1945

Sebelum undang-undang otonomi khusus di kedua provinsi itu disahkan, dalam Sidang Tahunan 2000 MPR mengubah Pasal 18 UUD 1945. Sebelum perubahan, pemerintahan daerah hanya diatur satu pasal saja dan tanpa ayat dalam UUD 1945. Setelah perubahan terjadi pemekaran Pasal 18 UUD 1945 menjadi tiga pasal, yaitu: Pasal 18, 18A, dan 18B. Tidak berhenti di situ, pasal-pasal tersebut dipecah menjadi beberapa ayat. Berdasarkan buku "Panduan Pemasyarakatan UUD Negara RI Tahun 1945" (2005: 77), secara eksplisit dinyatakan, perubahan Pasal 18 UUD 1945 menjadi pendekatan baru dalam mengelola negara. Di satu sisi ditegaskan tentang bentuk NKRI, sementara pada sisi lain ditampung kemajemukan bangsa sesuai dengan *sasanti Bhinneka Tunggal Ika*.

Apabila dibaca secara utuh risalah perubahan Pasal 18 UUD 1945, secara eksplisit tidak ditemukan istilah desentralisasi asimetris. Para pengubah UUD 1945 maupun ahli yang diundang di Panitia *Adhoc* I BP MPR lebih banyak membahas titik berat otonomi, pembagian kewenangan pusat-daerah, dan hubungan pusat-daerah serta implementasi otonomi daerah. Meski demikian, bukan berarti pembahasan tentang desentralisasi tidak mengandung konsep desentralisasi asimetris. Dengan menempatkan dan memerhatikan kekhasan masing-masing daerah sebagai salah satu "roh" pembahasan perubahan Pasal 18, anggota MPR secara implisit membahas pola desentralisasi asimetris dalam desain hubungan pusat-daerah.

Gagasan yang mengandung konsepsi desentralisasi asimetris telah muncul sejak awal perubahan UUD 1945. Misalnya, saat Rapat PAH I BP MPR (7 Desember 1999), juru bicara Fraksi Reformasi AM Luthfi menyampaikan betapa pentingnya menjaga komitmen atas keberagaman Indonesia sebagai sebuah negara sebagaimana gagasan pendiri negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika *(unity in diversity)* (Tim Penyusun, 2008: 1115). Pernyataan Luthfi tersebut menyatakan bahwa hubungan pusat-daerah harus dilaksanakan sesuai filosofi bhinneka tunggal ika. Artinya, pemerintahan daerah tidak boleh diseragamkan, melainkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.

Gagasan yang mulai dibentangkan F-Reformasi diikuti fraksi-fraksi lain. Misalnya, dalam rapat dengan agenda mendengarkan penjelasan dan tanggapan fraksi-fraksi atas materi perubahan UUD 1945 (9 Desember 1999), juru bicara F-PDIP Sutjipno menyampaikan komitmen mereka untuk mempertahankan bentuk negara kesatuan, yaitu dengan cara mempertegas otonomi daerah, memerhatikan keragaman etnis, agama, bahasa dan budaya serta kondisi geografis negara (Tim Penyusun, 2008: 1118). Agak lebih tegas dibandingkan F-PDIP, F-PDU dalam tanggapannya pada sidang PAH I BP MPR (10 Desember 1999) yang disampaikan oleh Asnawi Latief fokus pada cara membagi wilayah negara menjadi provinsi dan kabupaten/kota. Menurut Asnawi, pemberian otonomi luas atau khusus, hendaknya diatur jelas dalam UUD. Sebagai catatan, pemikiran baru perlu dipikirkan pembagian wilayah menjadi provinsi, kabupaten dan seterusnya, apakah tidak sebaiknya dibagi menurut budaya atau etnis penduduk bukan menurut ruang atau luas tanah (Tim Penyusun, 2008: 1121). Berikutnya, dalam rapat (22 Desember 2000) Asnawi Latief kembali memberikan tanggapan,

pemekaran wilayah di Jawa dilakukan berdasarkan teritorial, di luar Jawa berdasarkan teritorial genealogis (Tim Penyusun, 2008: 1134).

Selain F-PDU, dalam rapat (29 Mei 2000), F-Reformasi konsisten dengan gagasan awal yang mereka sampaikan. Dalam kesempatan itu, F-Reformasi mengejawantahkan gagasannya dalam bentuk usulan rumusan perubahan Pasal 18 UUD 1945. Salah satu usulan perubahan yang diajukan F-Reformasi adalah:

> Ayat (4):
>
> "Daerah-daerah dapat membentuk pemerintahan daerah otonom secara penuh melalui otonomi khusus. Secara luas melalui otonomi luas. Secara terbatas melalui otonomi terbatas yang ditetapkan secara bersama-sama oleh DPRD dengan pemerintah pusat".
>
> Ayat (5):
>
> "Daerah-daerah berhak mempertahankan identitas sosial dan budaya sepanjang tidak bertentangan dan melampaui kewenangan yang dimiliki".
>
> Ayat (6):
>
> "Daerah yang merasa tidak mampu menyelenggarakan otonomi khusus dan otonomi luas dapat meminta persetujuan Pemerintah Pusat untuk mengurangi cakupan yang dimilikinya" (Tim Penyusun, 2008: 1168).

Draf usulan perubahan yang dikemukan F-Reformasi menunjukkan desentralisasi asimetris diletakkan sebagai paradigma dalam perubahan Pasal 18 UUD 1945. Selain gagasan-gagasan yang disampaikan tiga fraksi di atas, hampir semua fraksi yang di PAH I BP MPR juga menyampaikan gagasan terkait daerah khusus dan daerah istimewa dalam setiap usulan, penjelasan dan tanggapan yang disampaikan. Gagasan-gagasan tersebut juga merupakan bagian dari konsep desentralisasi asimetris. Karena itu, secara tidak langsung, semua pihak yang terlibat dalam perubahan UUD 1945 sebetulnya menerima konsep ini sebagai jalan keluar dalam mengelola hubungan kewenangan pusat-daerah.

Jika dinamika perubahan Pasal 18 UUD 1945 sebagaimana diuraikan di atas yang ingin dijadikan ukuran untuk menilai konsep desentralisasi yang dikehendaki oleh para pengubah UUD 1945, maka tidak diragukan lagi bahwa desentralisasi asimetris-lah yang dikehendaki. Merujuk perdebatan yang ada, mayoritas percaya hanya dengan penerapan konsep itulah gagasan memelihara kebhinnekaan dapat diwujudkan. Secara nyata, konsep tersebut juga termanifestasi dalam pasal-pasal perubahan ketentuan Pasal 18 UUD 1945. Dalam perkembangannya, konsep tersebut juga menjiwai lahirnya berbagai undang-undang terkait daerah setelah perubahan UUD 1945.

Boleh jadi, pendekatan baru yang dimaksudkan di atas, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Pengaturan itu dapat dibaca dalam Pasal 18B Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: *Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang*

bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan pengaturan tersebut, konstitusi (UUD 1945) tidak secara menentukan bagaimana substansi/materi dari daerah yang diberi status khusus atau yang diberi status istimewa. Dalam posisi sebagai hukum dasar *(basics law)*, UUD 1945 mendelegasikan substansi/materi status khusus atau istimewa tersebut menjadi substansi undang-undang. Bahkan, UUD 1945 pun tidak menyebut daerah-daerah mana saja yang diberikan status khusus atau istimewa tersebut.

G. Tergantung Pengaturan Undang-undang

Untuk menindaklanjuti Pasal 18B Ayat (1) UUD 1945, telah disahkan beberapa undang-undang: (1) UU No. 18/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan pengesahan UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh; (2) UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua; (3) UU No. 29/2007 tentang Pemerintahan Provinisi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan RI; dan (4) UU No. 13/2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. UU No. 18/2001 dan UU No. 11/2006

Sebelun berlakunya UU No. 18/2001, desain desentralisasi asimetris Aceh diatur di dalam UU No. 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Sebagaimana dinyatakan konsideran menimbang UU No. 18/2001, pengesahan UU No. 18/2001 ini adalah untuk menyelaraskan pemberian otonomi khusus sehingga Daerah Instimewa (DI) Aceh memiliki kewenangan yang luas dalam menjalankan pemerintahan. Tak hanya penyelarasan UU No. 44/1999, pengesahan UU No. 18/2001 juga disebabkan UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 belum mampu sepenuhnya menampung hak asal-usul keistimewaan DI Aceh.

Salah satu yang paling menonjol di dalam UU No. 18/2001 adalah pengaturan dana perimbangan yang lebih detail. Pasal 4 Ayat (3) huruf a UU No. 18/2001 menyatakan bahwa dana perimbangan adalah dana perimbangan bagian Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), kabupaten, dan kota atau nama lain, yang terdiri atas:

> Bagi hasil dan sumber daya alam yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu bagian dari penerimaan pajak bumi dan bangunan (90%), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (80%) pajak penghasilan orang pribadi (20%), penerimaan sumber daya alam dari sektor kehutanan (80%), pertambangan umum (80%), perikanan (80%), pertambangan minyak bumi (15%), dan pertambangan gas alam (30%).

Selanjutnya, di dalam Pasal 4 Ayat (4) UU No. 18/2001 dinyatakan:

> Penerimaan dalam rangka otonomi khusus, berupa tambahan penerimaan bagi Provinsi NAD dari hasil sumber daya alam di wilayah Provinsi NAD setelah dikurangi pajak, yaitu

55% untuk pertambangan minyak bumi dan 40% untuk pertambangan gas alam selama delapan tahun sejak berlakunya undang-undang ini.

Selain dana perimbangan, UU No. 18/2001 mengatur mengenai *Wali Nanggroe* dan *Tuha Nanggro* sebagai penyelenggara adat, budaya, dan pemersatu masyarakat. Pasal 10 UU No. 18/2001 dinyatakan: *Wali Nanggroe* dan *Tuha Nanggro* merupakan simbol pelestarian penyelenggaraan kehidupan adat, budaya, dan pemersatu masya-rakat di Provinsi NAD. Meskipun dinyatakan bukan sebagai lembaga politik dan pemerintahan, pengakuan tersebut jelas memberikan ruang mengatur masalah sosial dan budaya sesuai dengan karakter khas yang dimiliki NAD. Secara hukum, bagaimana substansi dari pelestarian adat dan budaya, diserahkan pengaturannya kepada *Qanun* Provinsi NAD.

Selain kedua hal di atas, merujuk hasil penelitian JPP Fisipol UGM (2012: 79), syariat Islam memiliki pengaruh besar dalam desain kelembagaan di Aceh. Penilaian seperti ini di dapat dari ketentuan yang mengatur mengenai Mahkamah Syari'iah. Berdasarkan ketentuan Pasal 25 UU No. 18/2001 yang menyatakan *Peradilan Syariat Islam di Provinsi NAD sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun*. Ditambahkan pula, *kewenangan Mahkamah Syar'iyah didasarkan atas syariat Islam dalam sistem hukum nasional, yang diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi NAD*. Meskipun demikian, Mahkamah Syari'iah hanya dibatasi pemberlakuannya bagi pemeluk agama Islam. Pembatasan lainnya, Mahkamah Agung tetap menjadi tingkat peradilan tertinggi.

Baru berlalu sekitar lima tahun, sebagai kelanjutan *Memoradum of Understanding* (MoU) Helsinki, UU No. 18/2001 dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan UU No. 11/2006. Ditulis Ari Dwipayana *(dalam Jaweng, 2011)* substansi kekhususan Aceh dirumuskan secara maksimal seperti: (1) titik tekan desentralisasi di level provinsi dengan sejumlah klausul yang mengharuskan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh; (2) penggunaan asas Islam dalam penyelenggaraan pemerintahan, peran strategis ulama dalam tata pemerintahan dan kewenangan menjalankan syariat Islam; (3) sistem rekruitmen khusus, dengan membuka ruang partai politik lokal dan calon perseorangan dalam pengisian jabatan-jabatan publik; (4) memberi peran yang besar dalam hubungan luar negeri; (5) pengakuan pada susunan pemerintahan adat; (6) kekhususan perimbangan keuangan pusat-daerah, khususnya tambahan dana bagi hasil migas (55% minyak dan 40 % gas bumi).

Tidak jauh berbeda dengan UU No. 18/2001, syariat Islam tetap memiliki pengaruh besar dalam desain kelembagaan di Aceh. Bahkan, pengaruh dinyatakan secara jelas dalam Konsideran Menimbang huruf c UU No. 11/2006 yang menyatakan bahwa ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syari'at Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan NKRI. Oleh karena itu, Yusra Habib Abdul Gani (2009) berpandangan, luasnya kekuasaan dalam UU No. 11/2006 melampui takar asimetrisme di negara unitaris dan cenderung menjadi *self-government* (dalam Jaweng, 2011).

2. UU No. 21/2001

Sama halnya dengan UU No. 18/2001, UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua juga merupkan pelaksanaan dari amanat Tap MPR No. IV/MPR/1999. Semangat membangun desentralisasi asimetris dalam UU No. 21/2001 dapat dilacak berdasarkan beberapa dasar pemikiran dalam konsiderans menimbang, yaitu:

d. Integrasi bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tetap dipertahankan dengan menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Papua, melalui penetapan daerah Otonomi Khusus.

e. Penduduk asli di Provinsi Papua adalah salah satu rumpun dari ras Melanesia yang merupakan bagian dari suku-suku bangsa di Indonesia, yang memiliki keragaman kebudayaan, sejarah, adat istiadat, dan bahasa sendiri.

Sebagai kelanjutan dari kedua konsiderans tersebut, dalam Pasal 1 huruf b UU No. 21/2001 ditegaskan bahwa otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Sebagaimana ditulis Rober E Jaweng (2011), status khusus yang teresonansi dalam UU No. 21/2001 sebagai berikut. (1) pembangunan fisik dan non fisik bagi penduduk Papua; (2) kebijakan afirmatif untuk orang asli Papau di bidang politik, kepegawaian, ketenagakerjaan, kependudukan; (3) pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, hak pemanfaatan SDA, pemerintahan adat, peradilan adat sebagai ciri identitas lokal; (4) penyelesaian masalah politik dan HAM masa lalu dan masa datang dengan membentuk instrumen seperti Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Komnas HAM dan Peradilan HAM; (5) dari aspek fiskal, kekhususan terlihat pada alokasi dana otsus setara 2% platfon DAU Nasional dan penerimaaan DBH (70% migas).

Sementara itu, Laporan Hasil Penelitian JPP UGM (2012), mengemukakan beberapa pokok pengaturan yang menunjukkan kekhususan Papua. *Pertama,* otonomi khusus diberikan dalam bentuk kewenangan khusus yang diakui dan diberikan Pemerintah Pusat kepada Provinsi Papua guna mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. *Kedua*, pengakuan negara atas lambang bendera dan lagu daerah sebagai "simbol jati diri orang Papua" yang tidak ditempatkan sebagai simbol kedaulatan. *Ketiga,* pengaturan kelembagaan formal yang berbeda, yang terdiri dari tiga komponen, yaitu: eksekutif (Gubernur) sebagai kepala daerah/ pemerintahan dan wakil pemerintah pusat; legislatif (DPRP/Dewan Perwakilan Rakyat Papua) yang setara dengan DPRD di provinsi lainnya, sebagai representasi kedaulatan rakyat di Papua, dan; lembaga khusus yang disebut Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka pelindungan hak-hak asli orang Papua berlandaskan pada penghormatan terhadap adat budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama. *Keempat,* selain Peraturan Daerah

Provinsi (Perdasi) yang setara Perda provinsi, ada pula Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang substansinya diarahkan dalam rangka *affirmative action* atau diskriminasi positif bagi suku-suku asli Papua. *Kelima,* perubahan nomenklatur kecamatan menjadi distrik, dan desa menjadi kampung. *Keenam,* dalam bidang hukum, selain berlaku hukum positif, juga diakui eksistensi hukum adat. *Ketujuh*, di bidang pertanahan, dikenal adanya hak ulayat. *Kedelapan,* adanya pengaturan pemisahan antara "penduduk" dengan "orang Asli Papua" dan adanya syarat bahwa Gubernur/Wakil Gubernur harus putra asli daerah (orang Asli Papua).

3. UU No. 29/2007

Status khusus bagi Jakarta lebih karena posisinya sebagai ibukota negara. Di dalam Penjelasan UU No. 29/2007 tentang Pemerintahan Provinisi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan RI dinyatakan bahwa Provinsi DKI Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukan sebagai ibukota negara dan sebagai daerah otonomi yang memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, perlu diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Di antara kekhususan yang dimiliki DKI Jakarta berdasar UU No. 29/2007, substansi kekhususan Jakarta lebih menonjol pada bentuk pemerintahan berotonomi tunggal (*single autonomy*) di level provinsi (Jaweng, 2011). Dalam posisi itu, Jakarta tidak mengenal kabupaten/kota sebagai daerah otonom dan hanya menempatkannya sebagai daerah adminstratif. Karena itu, dengan alasan memerlukan legitimasi yang kuat, hanya gubernur/wakil gubernur yang dipilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Sementara itu, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota ditunjuk atau diangkat oleh gubernur. Bahkan, dalam pemilihan gubernur/wakil gubernur, disyaratkan mendapatkan dukungan pemilih lebih dari 50% suara sah. Persentase ini berbeda dengan syarat kemenangan calon kepala daerah di daerah lain.[3]

Dalam hal kewenangan, Pasal 26 Ayat (1) UU No. 29/2007 menyatakan: kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah otonom mencakup seluruh urusan pemerintahan kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, agama, serta bagian-bagian dari urusan pemerintahan lain yang menjadi wewenang Pemerintah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, dan urusan pemerintahan yang diatur dalam UU No. 29/2007. Kemudian, Ayat (4) menyatakan: Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI sebagaimana dimaksud

[3]Pasal 107 UU No. 12/2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan:

(1) Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50% jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.
(2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 30% dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.

Pasal 26 Ayat (1) UU No. 27/2009 meliputi penetapan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang: (a) tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; (b) pengendalian penduduk dan permukiman; (c) transportasi; (d) industri dan perdagangan; dan (e) pariwisata. Kewenangan ini dapat dimaknai sebagai bentuk kewenangan khusus (asimetrik) DKI Jakarta.

4. UU No. 13/2013

Selain daerah-daerah di atas, desentralisasi asimetrik berlaku pula bagi Yogyakarta. Pengakuan tersebut bisa dilacak dari UU No. 13/2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogkarta (DIY). Dalam konsideran menimbang huruf b UU No. 13/2012 dinyatakan bahwa ditegaskan eksistensi dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman sebagai unit pemerintahan di daerah yang telah memiliki wilayah, pemerintahan, dan penduduk sebelum Indonesia merdeka. Tidak hanya itu, UU No. 13/2012 juga mengakui peran dan sumbangsih DIY dalam memertahankan dan mengisi kemerdekaan. Karenanya, pengesahan UU No. 13/2012 tidak hanya sebatas meneguhkan pengakuan konstitusional keistimewaan Yogyakarta, tetapi sekaligus juga memenuhi asas desentralisasi asimetris *(asimetrical decentralization)* yang dianut UUD 1945 (Isra, 2012).

Kewenangan dalam Keistimewaan DIY diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) UU No. 12/2013 meliputi: (a) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur; (b) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; (c) kebudayaan; (d) pertanahan; dan (e) tata ruang. Terkait dengan ketentuan tersebut, pelaksanaan kewenangan dalam urusan keistimewaan didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat. Bahkan pelaksanaan model keistimewaan tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) DIY. Dari semua wewenang itu, tata cara pengisian jabatan gubernur/wakil gubernur dapat dikatakan sebagai fokus perdebatan paling menarik ketika pembahasan UU No. 13/2012.

Sejauh ini, dari daerah yang memenuhi makna Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 sebagai "daerah yang bersifat khusus atau istimewa" semua gubernurnya dipilih langsung. Namun bagi DIY, gubernur berasal dari Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan wakil gubernur berasal dari Kadipaten Pakualaman hanya ditetapkan DPRD. Meski begitu, agar masih kelihatan unsur demokratis, UU No. 13/2012 berupaya memberi peran bagi DPRD DIY. Dengan amat terbatas dan terkesan agak dipaksakan, hanya penilaian pemenuhan syarat calon gubernur dan wakil gubernur yang diberikan ke DPRD Provinsi DIY (Isra, 2012). Jika terpenuhi, DPRD menetapkan Sultan Hamengku Buwono yang bertahta dan Adipati Paku Alam yang bertahta sebagai gubernur dan wakil gubernur DIY.

H. Penutup: Desentralisasi Asimetris dan Fleksibilitas UUD 1945

Sebagai hukum dasar, bentangan fakta keberagaman mendapat pengakuan utama dalam UUD 1945. Sejak perumusan UUD 1945 di BPUPKI, para pendiri negara memahami benar

bagaimana menempatkan keberagaman tersebut dalam bingkai NKRI. Meskipun memilih bentuk hubungan pusat-daerah dengan Negara Kesatuan, pendiri negara (termasuk juga para pengubah UUD 1945, 1999-2002) tidak hendak membangun pola hubungan yang seragam. Baik sebelum maupun setelah perubahan, dengan sedikit perbaikan rumusan, UUD 1945 tetap mempertahankan makna "hak-hak asal-usul dan keistimewaan". Dalam UUD 1945 sebelum perubahan makna tersebut dituangkan dalam frasa "hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa". Sementara itu, setelah perubahan, muncul dalam frasa "kekhususan dan keberagaman daerah serta bersifat khusus atau bersifat istimewa".

Dengan frasa tersebut, Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut dan mengakui desentralisasi asimetris dalam mengelola hubungan pusat-daerah. Namun apabila dibandingkan dengan Philipina, misalnya, UUD 1945 jauh lebih fleksibel mengatur desentralisasi asimetris. Selain tidak menyebutkan daerah-daerah yang dapat diberikan status desentralisasi asimetris, UUD 1945 sama sekali tidak menentukan pembatasan isi dan wewenang daerah-daerah yang diberikan status tersebut. Dalam masalah ini, UUD 1945 menyerahkan atau mendelegasikan pengaturannya kepada undang-undang. Karena itu, dari empat undang-undang di atas, masing-masingnya daerah yang diberikan status istimewa atau khusus, memiliki isi dan model yang berbeda. Pengaturan yang demikian sekaligus membuktikan fleksibilitas desentralisasi asimteris di Indonesia.

Pada salah satu sisi, pengaturan di tingkat konstitusi yang sangat fleksibel tentu bisa memberi makna yang positif, yaitu memberi kesempatan untuk penambahan daerah baru dengan status istimewa/khusus. Penambahan tersebut akan terjadi jika pembentuk undang-undang (DPR-DPD-Presiden) menghendaki adanya daerah baru dengan status istimewa/khusus. Namun di sisi lain, flesibilitas tersebut dapat saja menghadirkan soal lain, yaitu inflasi status istimewa/khusus. Apalagi, pengalaman Aceh dan Papua, status istimewa/khusus diberikan guna meredam gejolak yang terjadi di masing-masing daerah tersebut. Yang ditakutkan, beberapa daerah yang menghendaki status istimewa/khusus berupaya merekayasa "gejolak" di daerah untuk memaksa DPR-DPD-Presiden membuat undang-undang melaksanakan amanat Pasal 18B Ayat (1) UUD 1945.

Terkait dengan kekhawatiran ini, saya sepakat dengan Robert E. Jaweng (2011), sebelum pemberian status istimewa/khusus terjangkit virus pemekaran wilayah, lebih segera mempersiapkan *grand design* pelaksanaan Pasal 18B Ayat (1) UUD 1945. Catatan mendasar yang harus diperhatikan, *grand design* tersebut harus tetap meneguhkan pola hubungan pusat-daerah dalam bingkai NKRI. Bagaimanapun, belajar dari pengalaman sejumlah pemekaran wilayah, keinginan politik jangka pendek lebih menonjol dibanding keinginan mendekatkan pelayanan pada masyarakat. Tanpa *grand design*, fleksibilitas pengakuan desentralisasi asimetris dalam UUD 1945 bisa bergerak ke arah yang berbeda dari yang dipikirkan para pendiri bangsa.

Daftar Bacaan

Alrasyid, Harun. *Federalisme Mungkinkah Bagi Indonesia*. dalam Adnan Buyung Nasution dkk, *Federalisme untuk Indonesia*. Jakarta: KOMPAS, 1999.

Daman, Rozikin. *Hukum Tata Negara: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 1993.

Djohan, Djohermansyah. Pembuatan Kebijakan Otonomi Daerah Bermuatan Budaya Lokal (Studi Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Pupua), *Disertasi*, Bandung: Universitas Padjadjaran, 2004.

_____. Otonomi Daerah Masa Kemerdekaan Hingga Demokrasi Terpimpin. dalam Soetandyo Wigjosoebroto dkk, *Pasang Surut Otonomi Daerah, Sketsa 100 Tahun*, Jakarta: Institute for Local Development dan Yayasan TYFA, 2005a.

_____. *Sejarah Kebijakan Otonomi Khusus*. dalam Soetandyo Wigjosoebroto dkk, *Pasang Surut Otonomi Daerah, Sketsa 100 Tahun*. Jakarta: Institute for Local Development dan Yayasan TYFA, 2005b.

Gie, The Liang. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jilid I, Yogyakarta: Liberty, 1993.

_____. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jilid II, Yogyakarta: Liberty, 1994.

Haris, Syamsuddin dkk. *Indonesia di Ambang Perpecahan?*. Jakarta: Erlangga, 1999.

Haris, Syamsuddin. Pendahuluan, dalam Syamsuddin Haris dkk. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Naskah Akademik dan RUU Usulan LIPI*. Jakarta: Pusat Penelitian LIPI dan Partnership for Governance Reform, 2003.

Hidayat, Syarif. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah Masa Orde Baru (1966-1998)*. Dalam Soetandyo Wigjosoebroto dkk. *Pasang Surut Otonomi Daerah, Sketsa 100 Tahun*. Jakarta: Institute for Local Development dan Yayasan TYFA, 2005.

Indrayana, Denny. *Indonesian Constitutional Reform 1999-2002: An Evaluation of Constitution-Making in Transition*. *Thesis* untuk degree of Doctor of Philosophy, Faculty of Law the University of Melbourne, Australia, 2005.

Isra, Saldi. *Yogya Memang Istimewa*, dalam *Harian Kompas*, 05 September, Jakarta. 2012.

_____. *Dinamika Hubungan Pusat dan Daerah di Indonesia: Kajian Kes Pemilihan Gabenor Sumatra Barat 1950-2000*. *Thesis Master*. Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran Awam Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2000.

Jaweng, Robert Endi. *Kritik Desentralisasi Asimetris di Indonesia*. Dalam Jurnal CSIS, Vol. 40, No. 2, Juni, Jakarta. 2011.

_____, (*edit*.). *Kompilasi Undang-undang Otonomi Daerah dan Sekilas Proses Kelahirannya (1903-2004)*. Jakarta: Institute for Local Development dan Yayasan TYFA, 2004.

Jurusan Politik dan Pemerintahan (JPP) UGM. Desentralisasi Asimetris yang Menyejahterakan: Aceh dan Papua. *Laporan Akhir Penelitian*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 2012.

Kusuma, RM. A.B. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

Legge, John D. *Problems of Regional Autonomy in Indonesia Contemporary*. Ithaca: Cornel University Press, 1957.

Majelis Permusyawaratan Rakyat. *Panduan Pemasyarakatan UUD Negara RI Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2005.

Manan, Bagir. *Hubungan antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945*. *Disertasi*, Bandung: Universitas Padjajaran, 1990.

Nordholt, Henk Schulte. *Introduction*, dalam Henk Schulte Nordhol dan Irwan Abdullah, *Indonesia in Search of Transition*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Rahman, Marlis dkk. *Reformulasi Hubungan Pusat dan Daerah dalam Membangun Indonesia Baru*, dalam *Jurnal Yustisia*. No. 9 Thn VII, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2000.

Sulardi dan Cekli S Pratiwi. *Mengukuhkan Negara Kesatuan*. Malang: Universitas Muhammadiyah, 2002.

Syaukani HR, *et.al*. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.

Wheare, K.C. *Modern Constitutions*. Oxford: Oxford University Press, 1966.

KONTRUKSI YURIDIS PENATAAN HUBUNGAN DPD DENGAN PEMERINTAHAN DAERAH[1]

(Suatu Upaya Penguatan Lembaga Perwakilan di Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan RI)

Oleh:

Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H.[2]

A. Pendahuluan

Penataan sistem ketatanegaraan Indonesia tidak pernah kata selesai selagi dinamika ketatanegaraan dan kebangsaan terus tumbuh dan berkembang seiring dengan kebutuhan bangsa Indonesia akan kehidupan yang lebih ideal sesuai dengan jiwa dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan UUD 1945. Begitupun persoalan penataan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di satu sisi dan penataan hubungan DPD dengan pemerintahan daerah di sisi lainnya.

Penguatan DPD merupakan keniscayaan dalam rangka penguatan lembaga perwakilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia di samping penataan lembaga negara yang lainnya. Khusus untuk DPD sudah tidak sedikit pemikiran dan kajian dari berbagai kalangan termasuk penulis sendiri akan pentingnya peran dan fungsi DPD diperkuat dengan alasan semata-mata untuk kepentingan Indonesia di abad modern ini.

Untuk melakukan penguatan DPD tersebut penulis selalu mengajukan konsep yang sering dilupakan yaitu setara, serasi dan seimbang[3] dengan DPR dalam rangka membangun dan mengisi Reformasi ketatanegaraan berdasarkan sistem konstitusi (UUD) 1945.

---

[1]Tulisan ini pernah dipaparkan dalam kegiatan Seminar Penataan Sistem Ketatanegaraan Indonesia, "Penguatan Lembaga Perwakilan" di Provinsi Bengkulu bertempat di Universitas Dehasen Bengkulu tanggal 5 Maret 2014.

[2]Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dan Dosen Tamu di beberapa Pascasarjana Ilmu Hukum di Indonesia.

[3]Serasi, selaras dan seimbang sebenarnya teori dan jiwa yang terkandung dalam Pancasila, tapi istilah *check and balances system* dikenal di Amerika Serikat. Artinya, Teori dalam Pancasila dapat dijadikan pedoman untuk mengupas masalah kedudukan dan kewenangan DPD dan DPR.

Dengan kedudukan, susunan dan kewenangan sebagaimana yang terdapat dalam sistem UUD 1945 sebagaimana sekarang ini suatu keniscayaan bagi DPD untuk mampu berbuat banyak dalam menjalankan fungsi dan perannya, meskipun usaha untuk memperpaiki di tingkat produk hukum terus dilakukan. Oleh karena itu, wajar kiranya secara teori dan asas hukum yang berlaku dalam ilmu hukum tata negara mengundang para akademisi dan pakar hukum tata negara ikut prihatin terhadap kelemahan dan keterbatasan konstitusional yang dialami Dewan Perwakilan Daerah tersebut.[4]

Penguatan dimaksud tentu tidak hanya bersifat horizontal (DPD dengan DPR atau lembaga negara lainnya) tetapi juga bersifat vertikal yaitu dalam hubungan DPD dengan pemerintahan daerah yang sampai saat ini belum jelas kontruksinya baik dalam UUD 1945 maupun dalam peraturan perundang-undangan.

Review terhadap kontruksi kewenangan antara DPR[5] dan DPD hubungan antara DPD dengan pemerintahan daerah dapat saja dilakukan dengan menimba konsep yang berlaku di beberapa negara dengan tetap menyesuaikan dengan karakteristik, filosofi, budaya dan sejarah perjuangan bangsa kita sendiri. Paling tidak dari kajian tersebut Indonesia memahami dan menyadari atas kelemahan kontruksi bangunan kelembagaan negara yang kita miliki dan berupaya untuk membenahi berdasarkan kebutuhan demokrasi dan otonomi ke depan.

B. Kontruksi Yuridis Penataan Hubungan DPD dengan Pemerintahan Daerah

1. Fakta Hukum

Berdasarkan Pasal 22C (1) UUD 1945, DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu. Ayat (2) Angota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. Ayat (3) Susunan dan kedudukan DPD diatur dengan undang-undang.

Sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 Maret 2013 yang mengabulkan uji materiel terhadap Pasal 22 D Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD yang isinya sebagai berikut.

Ayat (1) Dewan Perwakilan Daerah ***dapat*** mengajukan ***kepada*** dewan perwakilan rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan ***otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah."***

[4]Dikutip dari makalah penulis pada kegiatan Pandangan Umum Terhadap RUU MD3 D bertempat di kantor DPD RI Senayan Jakarta tanggal 24 November 2010.

[5]Pernyataan tersebut bukan bermaksud membangun perbedaan dan konfliksitas antara DPR dengan DPD tetapi suatu sikap kritis untuk meletakan pemikiran yang konstruktif dan korektif.

Ayat (2) Dewan perwakilan daerah ikut ***membahas rancangan undang-undang*** yang berkaitan dengan ***otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah serta memberikan pertimbangan kepada dewan perwakilan rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.***

Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) sangat subordinat, namun saat ini DPD, ada yang mengatakan tidak lagi subordinat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Keinginan DPD untuk menegaskan konstitusionalitas fungsi, tugas, dan wewenangnya dalam sistem parlemen dua kamar (bikameral) yang sama kuat, kini sudah terwujud. Amar putusan MK menyebutkan bahwa kedudukan DPD di bidang legislasi setara DPR dan presiden. DPD berhak dan/atau berwenang mengusulkan RUU tertentu dan membahas RUU tertentu sejak awal hingga akhir tahapan, namun DPD tidak memberi persetujuan atau pengesahan RUU menjadi undang-undang (UU). MK juga memutuskan DPR, DPD, dan pemerintah menyusun program legislasi nasional (prolegnas).

MK menyimpulkan lima pokok persoalan konstitusional DPD. *Pertama*, kewenangan DPD mengusulkan RUU yang diatur Pasal 22D ayat (1) UUD 1945, yang menurut DPD, RUU dari DPD harus diperlakukan setara RUU dari presiden dan DPR. *Kedua*, kewenangan DPD ikut membahas RUU yang disebut Pasal 22D UUD 1945 bersama DPR dan presiden. *Ketiga*, kewenangan DPD memberi persetujuan atas RUU yang disebut Pasal 22D UUD 1945. *Keempat*, keterlibatan DPD dalam penyusunan program legislasi nasional (prolegnas) yang menurut DPD sama dengan keterlibatan presiden dan DPR. Kelima, kewenangan DPD memberi pertimbangan terhadap RUU yang disebut Pasal 22D UUD 1945. Konsekuensi dari putusan MK adalah proses legislasi model tripartit, yakni DPR, DPD, dan presiden. Dalam proses legislasi model tripartit: DPD mempunyai posisi yang sama dengan DPR dan presiden dalam mengajukan dan membahas RUU tertentu (otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dab daerah); serta DPR, DPD, dan pemerintah mempunyai posisi yang sama dalam menyusun prolegnas.

Juga jika dikaji BAB VI tentang **Pemerintahan Daerah** Pasal 18 ayat (1) (2) (3) (4) (5) (6) dan (7), Pasal 18A ayat (1) (2) dan Pasal 18B ayat (1) dan (2) UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah belum ada secara jelas dan tegas mengatur tentang kontruksi yuridis hubungan DPD dengan pemerintahan daerah.

2. Konsep Pemikiran tentang Hubungan DPD dengan Pemerintahan Daerah

Mengamati perkembangan dan kebutuhan penguatan lembaga perwakilan terutama DPD dalam menjalankan peran dan fungsinya sudah saatnya penguatan tidak hanya secara horizontal tetapi juga penguatan secara vertikal. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa hubungan antara DPD dengan pemerintahan daerah belum ada kontruksi yuridis baik pola, mekanisme maupun substansi tentang jenis jenis pembidangannya.

Penulis mengusulkan kepada MPR melalui anggota DPD agar di dalam UUD 1945 diberikan landasan hukum tentang hubungan DPD dengan pemerintahan daerah. Setelah itu dijabarkan lebih lanjut di dalam UU tentang SUSDUK MPR, DPR, DPD dan DPRD serta undang-undang tentang pemerintahan daerah.

Kontruksi penataan hubungan antara DPD dengan pemerintahan daerah dari segi pola dan mekanisme tentu lebih tepat diatur di dalam tataran undang-undang, hubungan tersebut tidak hanya bersifat kordinatif, konsultatif tetapi juga bersifat kuratif. Kordinatif artinya antara DPD dengan kepala daerah dan DPRD baik tingkat provinsi dan kabupaten/ kota ada hubungan kordinasi yang jelas dan berkelanjutan. Juga konsultatif artinya antara DPD dengan kepala daerah dan DPRD membangun hubungan konsultasi secara rutin yang berimbang dan timbal balik. Sementara hubungan kuratif artinya kedua belah pihak dapat saling memberikan kritik atau saran bahkan bisa sampai pada pemberian nota keberatan kepada masing-masing pihak jika salah satu pihak tidak mengindahkan hasil konsultasi dan koordinasi dimaksud.

Adapun jenis pembidangan yang dapat dijadikan objek hubungan antara DPD dengan pemerintahan daerah tentu seluruh aspek yang berkaitan dengan ***otonomi daerah***, ***hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, dan persoalan-persoalan kepentingan rakyat daerah lainnya.***

C. Penutup

Dari pemikiran di atas penulis mengusulkan:

1. Penataan hubungan antara DPD dengan pemerintahan daerah secara norma baik dalam sistem UUD 1945 khususnya dicantumkan di dalam Pasal 18 atau Pasal 22 D maupun dalam tataran peraturan perundang-undangan sudah sangat penting untuk dikontruksikan secara yuridis formal.
2. bahwa perubahan kelima terhadap UUD 1945 sudah tidak bisa ditawar dan ditunda terlalu lama, setidak-tidaknya jika tidak memungkin pada periode anggota MPR 2009-2014, maka di awal atau tahun ke-2 MPR periode 2014-2019 sudah wajib dilakukan.

Daftar Bacaan

Juanda, Makalah Pandangan Umum Terhadap RUU MD3 D, bertempat di kantor DPD RI Senayan Jakarta tanggal 24 November 2010.

Peraturan Perundang-Undangan:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan dari UU No. 32 Tahun 2004

RAJAWALI PERS

TINJAUAN KRITIS STRATEGIS PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH MAKSIMALISASI POTENSI DAERAH UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Oleh:

Dr. Ir. Dharma Setyawan Salam, M.Ed.

A. Perangkap Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah belum menimbulkan perubahan merata pada nasib dan kesejahteraan rakyat. Harus diakui, otonomi daerah membawa berkah bagi sekelompok elite daerah. Akan tetapi, otonomi daerah pun tidak sedikit menimbulkan banyak permasalahan dan paradoks, kalau tidak ada perubahan strategi maka mereka akan menjadi perangkap dan penjara keefektifan pelaksanaan otonomi daerah.

Isu yang menjadi permasalahan selama pelaksanaan otonomi daerah itu menyangkut *pertama*, pemahaman terhadap konsep otonomi daerah belum bulat dan utuh. Permasalahan ini mencuat diakibatkan oleh belum cukupnya pengaturan dan pedoman pelaksanaan otonomi daerah; belum luas dan mendalamnya sosialisasi otonomi daerah, masih belum lengkapnya instrumen pelaksanaan; keterbatasan kemampuan SDM pelaksana; serta formulasi konsep otonomi daerah berpeluang menimbulkan multitafsir. Permasalahan terakhir ini mengakibatkan friksi antar berbagai tingkatan pemerintahan terutama yang berkaitan dengan distribusi kewenangan.

Kedua, kelangkaan proses koordinasi pelaksanaan otonomi daerah antara instansi pemerintah pusat terutama dalam penyusunan peraturan dan pedoman baru, belum berjalan dengan baik sehingga berakibat pada kurangnya konsistensi peraturan yang dikeluarkan oleh instansi-instansi pemerintah pusat. Kondisi ini menimbulkan isu pengiring seperti perebutan kue pembangunan, adanya peraturan perundang-undangan sektoral yang berseberangan dengan peraturan perundangan otonomi daerah; resentralisasi yang keseluruhannya memoros kepada ketidakefektifan pelaksanaan otonomi daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, euphoria otonomi daerah yang begitu menggebu-gebu di era Reformasi ini menuntut kecepatan dan ketanggapan yang tinggi oleh pemerintah untuk menyusun berbagai peraturan dan kebijakan lainnya dalam kerangka desentralisasi, sementara pemerintah tidak punya cukup waktu untuk sesegera mungkin menyusun berbagai peraturan pelaksanaan dan kebijakan-kebijakan lainnya yang memang belum lengkap.

Keempat, rendahnya kualitas sumber daya manusia termasuk aspek mental dan moral, di pusat maupun daerah jelas merupakan faktor yang dominan dalam hal ketidakmampuan memberdayakan kapasitasnya masing-masing. Implikasi dari permasalahan ini mengarah kepada rendahnya mutu pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Sumber daya manusia di pusat maupun daerah lebih mengutamakan kekuasaan dan uang ketimbang meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Orientasi kekuasaan dan uang itu memunculkan sejumlah elite yang berkuasa sebagai suatu rezim tertentu di daerah (Penguasa tunggal beserta kroninya). Keberadaan birokrasi pun seperti pada era Orde Baru sangat signifikan untuk memperkuat dan melayani kepentingan rezim. Piliang dkk. (2003) menyatakan birokrasi mengalami distorsi karena orientasinya bukan lagi pada pelayanan masyarakat tapi menjadi pelayan penguasa yang setia, patuh dan tunduk pada perintah atasan.

Konsekuensi dari keberadaan birokrasi seperti itu adalah lemahnya pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat dipandang sebagai objek dari sebuah kebijakan yang harus menerima apa pun keputusan dan kebijakan yang dijalankan birokrat. Orientasi yang berbentuk perilaku birokrasi adalah orientasi atasan dan kekuasaan. Mereka lebih mementingkan kesenangan atasan ketimbang memperbaiki kinerja berupa peningkatan pelayanan publik. Melalui cara seperti ini kekuasaan mereka tetap terpelihara bahkan bisa dipromosikan untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi.

Kelima, keterbatasan kemampuan keuangan di pusat maupun daerah terutama sejak krisis ekonomi melanda bangsa Indonesia. Padahal untuk pengembangan dan peningkatan kapasitas dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dampak dari keterbatasan kemampuan keuangan ini, beberapa pemerintah daerah yang didukung oleh DPRD berupaya meningkatkan kemampuan keuangannya dengan meningkatkan PAD melalui beraneka cara, termasuk meningkatkan berbagai pungutan kepada rakyat dan eksploitasi sumber daya alam.

Apalagi tidak sedikit pihak menyalahartikan *reinventing government* sehingga setelah uang terkumpulkan dibelanjakan secara semena-mena. Dana terkumpul terkonsumsi oleh kegiatan rutin pemerintahan, sementara untuk dana pembangunan untuk mensejahterakan rakyat tidak banyak tersisa. Rakyat menjadi sapi perahan. Kualitas pelayanan semakin jauh dari harapan. Kesejahteraan rakyat seperti jauh api dari panggang. Di lain pihak eksploitasi akan menambah kerusakan alam (sejak lama lingkungan alam sudah rusak, tetapi sekarang bertambah parah). Dampaknya kekeringan di musim kemarau, banjir di musim hujan; erosi;

serta polusi. Keseluruhan dampak negatif eksploitasi alam ini membalik kepada manusia yang membuat kehidupan rakyat kecil semakin sengsara.

Karena itu, diperlukan strategi baru pelaksanaan otonomi daerah untuk mengatasi perangkap-perangkap di atas. Apalagi lingkungan strategis memasuki era global dan perdagangan bebas sehingga bangsa Indonesia menghadapi hiperkompetisi. Demikian juga, perkembangan teknologi telekomunikasi dan informasi mengakibatkan lingkungan semakin dinamis karena lingkungan berubah dengan cepat dan mengalami ketidakpastian. Salah satu strategi yang akan menjadi fokus dalam tulisan ini memaksimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

B. Keefektifan Strategi Pelaksanaan Otonomi Daerah

Menghadapi permasalahan yang selalu berubah dan tidak pasti, Puno dan Atty Farolan (1995) menyarankan untuk memerhatikan faktor-faktor kunci keberhasilan yang merupakan penentu seperti sumber daya, nilai-nilai serta lingkungannya harus dikuasai dan dijaga agar tetap harmonis sesuai dengan kebutuhan organisasi pada situasi dan kondisi tertentu.

Bangsa Indonesia sekarang ini menghadapi dinamika lingkungan eksternal maupun internal. Secara eksternal, globalisasi siap menerjang kita. Secara internal kita sedang mengalami fase Reformasi pemerintahan, yaitu dari sentralisasi menuju desentralisasi. Desentralisasi sendiri melahirkan otonomi daerah.

Menghadapi dinamika lingkungan tersebut, Bangsa Indonesia perlu mengupayakan hal-hal yang bernilai penting secara efektif dan efisien. Karena itu, diperlukan adanya strategi pelaksanaan otonomi daerah berkenaan keefektifan yang selaras antara lingkungan, sumber daya, dan nilai.

Urgensi keefektifan yang selaras antara lingkungan, sumber daya, dan nilai selayaknya patut dipertimbangkan secara menyeluruh untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang muncul di seputar pelaksanaan otonomi daerah. Apalagi menurut Salam (2004), terdapat permasalahan yang menonjol dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah rendahnya kemampuan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan otonomi daerah serta kurang efektifnya pemerintah daerah kabupaten/kota tersebut mengelola lingkungan, nilai, dan sumber daya organisasi.

Keefektifan yang selaras antara lingkungan, sumber daya, dan nilai dipergunakan juga untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas baik menyangkut sistem (kerangka peraturan dan kebijakan-kebijakan yang mendukung atau membatasi pencapaian tujuan-tujuan kebijakan tertentu); kelembagaan atau entitas (struktur organisasi, proses-proses pengambilan keputusan dalam organisasi, prosedur-prosedur dan mekanisme-mekanisme kerja, instrumen manajemen, hubungan-hubungan dan jaringan organisasi); individu (tingkat keterampilan, kualifikasi, pengetahuan/wawasan, sikap, etika dan motivasi-motivasi individu yang bekerja dalam suatu organisasi); maupun komponen pendukung desentralisasi lainnya.

C. Lingkungan, Nilai, dan Sumber Daya Sebagai Potensi Daerah

Potensi adalah entitas yang menjadi faktor kondusif, pendorong, pencipta peluang dan kekuatan agar organisasi tumbuh dan berkembang; agar organisasi dapat mencapai tujuannya secara efisien. Potensi daerah dapat diartikan sebagai entitas yang menjadi faktor kondusif, pendorong, pencipta peluang dan kekuatan agar daerah tumbuh dan berkembang, agar daerah dapat mencapai tujuan daerah secara efisien, terutama dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu mencapai kesejahteraan rakyat. Dari kacamata ini, potensi daerah dapat diklasifikasikan menjadi:

1. Potensi yang perlu diciptakan oleh pemerintah dan masyarakat daerah. Potensi ini dapat meliputi lingkungan, nilai, dan sumber daya yang diciptakan oleh pemerintah dan masyarakat daerah. Misalnya lingkungan kondusif untuk tumbuh-kembangnya investasi dan dunia usaha (sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi daerah) dengan membuat kebijakan yang mendukung; membuat mekanisme kerja pelayanan yang lebih singkat, murah dan mudah. Pemerintah daerah juga dapat membangun nilai-nilai (seperti nilai-nilai *good governance* dan demokrasi) dan budaya organisasi yang mendukung kinerja pemerintah daerah (seperti motif berprestasi tinggi/budaya kompetitif, budaya mutu, budaya pelanggan). Pemerintah daerah juga dapat membangun sistem sumber daya manusia organisasi yang mampu memiliki daya adaptasi dengan dinamika lingkungan, kreatif, inovatif, profesional. Pemerintah daerah juga dapat membuat lembaga-lembaga baru mampu menangkap dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah juga membuat prasarana dan sarana baru agar pemerintah daerah mampu memfasilitasi masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya.

   Potensi seperti di atas perlu diciptakan oleh pemerintah daerah agar individu-individu otonom sebagai pelaksana otonomi daerah bisa mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang ada di dalam dirinya secara optimal. Individu-individu yang otonomi ini, menurut Basri (2003), dapat membentuk komunitas yang otonom, dan akhirnya bangsa yang mandiri serta unggul. Penguatan otonomi daerah harus membuka kesempatan yang sama dan seluas-luasnya bagi setiap pelaku dalam rambu-rambu yang disepakati bersama sebagai jaminan terselenggaranya *social order*. Pada prinsipnya, pelaksanaan otonomi daerah tak boleh ada pembatasan, khususnya dalam mobilitas faktor-faktor produksi.

   Otonomi daerah juga memberikan peluang bagi persaingan sehat antar daerah, tentu saja dengan jaring-jaring pengaman bagi tercapainya persyaratan minimum bagi daerah-daerah yang dipandang masih belum mampu mensejajarkan diri dalam suatu *level of playing field*. Potensi seperti itu tidak dapat datang dari langit; potensi seperti itu harus dibuat, dibangun, diciptakan oleh pemerintah daerah.

2. Potensi Daerah yang sudah dimiliki Daerah namun demikian masih perlu dikembangkan agar potensi itu memberikan maksimalisasi dalam pencapaian tujuan organisasi (pemerintah daerah). Misalnya potensi penduduk (tenaga kerja, pengusaha), potensi lahan pertanian, peternakan, hutan, perkebunan, pariwisata.

Otonomi daerah membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi daerah untuk mengaktualisasikan segala potensi terbaiknya secara optimal. Dengan begitu setiap daerah niscaya memiliki satu atau beberapa keunggulan tertentu relatif terhadap daerah-daerah lainnya (Basir, 2003). Bahkan dilihat dari segi potensinya keunggulan tersebut bisa bersifat mutlak, misalnya yang berasal dari aspek lokasi ataupun anugerah. Namun ini baru kesempatan atau peluang, bukan sesuatu yang otomatis terealisasikan. Lebih lanjut Basir mengemukakan beberapa prasyarat dibutuhkan untuk menyiapkan daerah-daerah menjadi pelaku aktif di kancah pasar global, yaitu:

a. Terjaminnya pergerakan bebas dari seluruh faktor produksi, barang, dan jasa di dalam wilayah Indonesia, kecuali untuk kasus-kasus yang dilandasi oleh argumen non-ekonomi.
b. Proses politik yang juga menjamin keotonomian masyarakat lokal dalam menentukan dan memperjuangkan aspirasi mereka melalui partisipasi politik dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak kepada publik.
c. Tegaknya *good governance*, baik di pusat maupun di daerah sehingga otonomi daerah tidak menciptakan bentuk-bentuk Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) Baru.
d. Keterbukaan daerah untuk bekerja sama dengan daerah-daerah lain tetangganya untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang ada. Jangan sampai keputusan ekonomi dikendali oleh batas-batas wilayah.
e. Fleksibilitas sistem intentif.
f. Peran pemerintaha daerah lebih sebagai regulator yang bertujuan untuk melindungi kelompok minoritas dan lemah serta menjaga harmoni dengan alam sekitar, bukan regulator dalam pengertian serba mengatur.

3. Potensi daerah yang sudah dimiliki daerah tinggal didayagunakan dan dimanfaatkan. Misalnya nilai-nilai tradisional seperti gotong royong. Demikian juga sumber daya alam (bahan tambang), sumber daya buatan (gedung perkantoran dan peretemuan, jalan, jembatan saluran irigasi), dan sumber daya manusia (pegawai yang memiliki kompetensi dalam bidang tugasnya, pengusaha yang memiliki kompetensi dalam bidang tugasnya, pengusaha yang mempunyai jiwa *enterprenuer*, rakyat yang memiliki keahlian dan keterampilan, manusia yang taat hukum) dapat dikategarorikan dalam potensi daerah jenis ini.

Pengertian potensi daerah seperti di atas juga dapat meliputi pengertian potensi ekonomi daerah yang dijelaskan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di mana dalam undang-undang itu (Pasal 7) dijelaskan potensi ekonomi daerah antara lain dapat dicerminkan dengan potensi penerimaan yang diterima daerah seperti potensi industri, potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, dan produk domestik regional bruto.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, nilai yang dapat berwujud peraturan, doktrin dan pedoman organisasi memiliki peran strategis sebagai pengendali, pedoman bagi pelaksana dan masyarakat agar setiap pelaksanaan otonomi daerah dapat mencapai tujuan dan sasaran pengakuan otonomi daerah. Paling tidak, nilai dapat memberikan visi bagi setiap pelaksana otonomi daerah dan masyarakat untuk mencapai tujuan daerah.

Karena itu menjadi suatu yang urgen kita membangun nilai dalam pelaksanaan otonomi daerah. Nilai ini diharapkan menjadi visi bersama setiap komponen bangsa baik mereka yang di pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Lantas nilai apa yang dapat menjadi benang merah bagi pelaksana dan masyarakat dalam melaksanakan otonomi daerah?

Penciptaan nilai urgen dalam pelaksanaan otonomi daerah karena nilai memegang peranan penting untuk mengelola perilaku anggota sehingga memiliki visi dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Nilai berfungsi sebagai pedoman umum yang mengarahkan kegiatan seseorang, rencana umum untuk menyelesaikan konflik dan mengambil keputusan serta sebagai motivator seseorang dalam melakukan segala macam kegiatan.

Penentuan nilai sebagai visi bersama ini tentu tidak dapat dilepaskan dari tujuan kita hidup berbangsa dan bernegara seperti tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yang kalau kita tarik kesimpulan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara ini menghasilkan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, nilai sebagai visi bersama dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat. Artinya dalam pelaksanaan otonomi daerah, pola sikap dan pola tindak seluruh komponen bangsa (aparatur, masyarakat, pengusaha) baik di pusat, provinsi, kabupaten/kota diarahkan kepada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Implikasi lebih lanjut dari perubahan pola sikap dan pola tindak yang mengarah kepada kesejahteraan rakyat dalam pelaksanaan otonomi di daerah adalah bahwa seluruh potensi daerah baik lingkungan, nilai, sumber daya (baik yang harus dibuat atau diciptakan; dikembangkan atau tinggal didayagunakan) harus dikelola semaksimal mungkin untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Kesejahteraan rakyat merupakan nilai yang masih memiliki relativitas.Karena itu untuk mempermudah indikator keberhasilan suatu daerah telah mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat atau belum, pemerintah daerah memerlukan ukuran-ukuran keberhasilan kesejahteraan masyarakat. Setiap Daerah hendaknya menetapkan sasaran-sasaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat secara konkret sebagai indikator keberhasilan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Misalnya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 5% per tahun dalam satu tahun; peningkatan pendapatan per kapita dari Rp1.000 menjadi Rp2.000 per tahun dalam kurun waktu lima tahun; pengurangan angka kemiskinan (dengan penetuan batas garis kemiskinan internasional/UNDP) dari 20% menjadi 10% per tahun dalam kurun waktu lima tahun, pengurangan jumlah pengangguran dari 40% menjadi 30% dalam satu tahun; pengurangan ketimpangan distribusi pendapatan; peningkatan angka partisipasi sekolah baik pada tingkatan SD, SLTP, SLTA (SMU, SMK) dan sebagainya.

Agenda terpenting maksimalisasi potensi daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah implementasi *good governance* (kepemerintahan yang baik) di daerah dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Implementasi *good governance* menjadi agenda terpenting disebabkan prinsip dasar *good governance* adalah maksimalisasi potensi daerah (terutama pelaku-pelaku) dalam mengelola negara. Artinya, *good governance* pada dasarnya adalah pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial untuk tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam suatu proses untuk menjamin pencapaian tujuan tersebut secara baik, dengan melibatkan segenap aktor dari organisasi negara (pemerintah) maupun non-negara (masyarakat, swasta).

Kepemerintahan yang baik akan terwujud manakala pelaku-pelaku (organisasi politik, organisasi pemerintah/birokrasi, organisasi non pemerintah/LSM, organisasi bisnis/swasta dan organisasi masyarakat/komunitas) berkolaborasi satu sama lain dalam aktivitas proses pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara termasuk tujuan pelaksanaan otonomi daerah (kesejahteraan rakyat). Dalam kolaborasi tersebut, setiap pelaku dituntut untuk menerapkan setiap unsur-unsur kepemerintahan yang baik. Dalam kolaborasi itu pula, antar pelaku saling mengontrol dan mengawasi satu sama lain, dengan acuan pada unsur-unsur dari kepemerintahan yang baik (Salman, 2004).

Menurut UNDP (1997), ada beberapa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktik *good governance*, yaitu: *participation* (partisipasi/partisipatoris), *rule of law* (pemerintahan berdasarkan hukum), *transparency* (transparansi), *responsiveness* (daya tanggap), *effectiveness and efficiency* (efektivitas dan efisiensi), *concensus oriented* (orientasi konsensus), *accountability* (pertanggung-gugatan).

Kerangka implementasi *good governance* dalam maksimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat berarti implementasi prinsip-prinsip *good governance* untuk maksimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Misalnya implementasi prinsip partisipasi/partisipatoris dalam memaksimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Prinsip ini dapat dilihat dari dua makna. *Pertama*, partisipatoris dalam arti pelibatan *stakeholder* dalam setiap pengambilan keputusan dan pemanfaatan potensi daerah. Contohnya: Pendayagunaan hutan di suatu wilayah tertentu melibatkan *stakeholder* mulai dalam penyusunan rencana pendayagunaan hutan, dinas terkait harus melibatkan publik yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya hutan. Demikian juga, potensi pemanfaatan sebuah gedung perkantoran milik swasta harus melibatkan publik terkait, instansi terkait, komunitas sekitar gedung, dan pemilik atau penyewaan gedung.

Kedua, partisipatoris dalam makna setiap pelaku kepemerintahan berkolaborasi satu sama lain dalam upaya mencapai tujuan bersama. Ini berarti terdapat sejumlah aktivitas yang di dalamnya pelaku pemerintah, swasta, dan masyarakat saling menggabungkan sumber daya, mengembangkan organisasi kolaboratif, dan saling menyesuaikan nilai dan norma dalam aktivitas kolektif tersebut (Salman, 2004).

Contohnya, dalam pemanfaatan sumber daya beras murah dan obat-obatan untuk mengatasi kemiskinan perkotaan pada tingkat kelurahan. Pihak pemerintah menyediakan fasilitas/infrastruktur dasar, Dolog membantu menyalurkan beras murah, pengusaha obat/farmasi membantu ketersediaan obat murah dan dana bergulir, dan komunitas menggalang aksi gotong royong untuk memperbaiki lingkungan pemukiman, dalam suatu skema kegiatan yang terkoordinir.

Implementasi pemanfaatan potensi dengan menggunakan prinsip partisipatoris seperti dimaknakan di atas tidak hanya berefek pada demokratisasi (pengambilan keputusan) dan inklusivitas (pelibatan semua pihak) dalam kepemerintahan melainkan juga berefek pada peningkatan daya kemampuan dan penguatan kelembagaan pada setiap pelaku dan interkoneksitas di antara pelaku, melalui pembelajaran berbasis pengalaman dalam kegiatan bersama "maksimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteran rakyat" di antara mereka pada satu kegiatan.

Meskipun kerangka implementasi *good governance* memerlukan kolaborasi antara ketiga pelaku dalam maksimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, namun demikian organisasi pemerintah/birokrasi daerah memiliki peran strategis. Hal ini diakibatkan organisasi pemerintah merupakan pelaku yang lebih dahulu berdaya ketimbang dua pelaku lainnya. Pembangunan selama ini memposisikan kapasitas SDM dan kelembagaan pemerintah lebih diprioritaskan pembenahannya. Peran strategis juga diakibatkan posisi organisasi pemerintah yang memiliki fungsi untuk membuat kebijakan dan regulasi.

D. Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah

Organisasi pemerintah memiliki peran strategis dalam maksimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena itu, aparatur pemerintah diharapkan memiliki kompetensi (pengetahuan, sikap, dan keterampilan) tertentu dalam maksimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pengetahuan yang layak dimiliki aparatur pemerintah daerah adalah: memiliki persepsi tentang keefektifan pelaksanaan otonomi daerah; memiliki wawasan permasalahan-permasalahan di seputar otonomi daerah; memiliki wawasan tentang tugas pokok dan fungsi instansi tempatnya bekerja; memiliki wawasan tentang *good governance*; memiliki wawasan potensi daerah masing-masing.

Sikap yang hendaknya dimiliki oleh aparatur pemerintah daerah adalah: memiliki komitmen terhadap implementasi *good governance* termasuk dalam pemberantasan KKN; komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; bersikap demokratis, inklusif, *enterpreneur*, efektif dan efisien; memiliki budaya kompetitif, budaya mutu, dan berorientasi pelanggan.

Keterampilan yang diperlukan aparatur pemerintah daerah dalam maksimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah: profesional di bidang

tugasnya masing-masing; cakap melakukan negosiasi dan membangun *networking*; cakap mengimplemantasikan *good governance*; cakap menciptakan potensi daerah yang berpeluang meningkatkan kesejahteraan rakyat (perumusan kebijakan dan regulasi); cakap mendayagunakan potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

E. Penutup

Pelaksanaan otonomi daerah selama ini tidak saja membawa berkah kepada sejumlah orang; tetapi juga membawa permasalahan-permasalahan yang berujung pada rendahnya kualitas rakyat dan semakin jauhnya kesejahteraan dari rakyat. Salah satu pemicunya adalah belum maksimalnya potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kondisi ini terjadi karena pelaksana otonomi daerah lebih menonjolkan nilai kekuasaan dan uang ketimbang kesejahteraan rakyat.

Karena itu diperlukan strategi baru untuk meningkatkan keefektifan pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu strategi itu adalah maksimalisasi potensi daerah (pengelolaan lingkungan, nilai dan sumber daya) untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Agenda terpenting dari strategi ini adalah implementasi *good governance* dalam pelaksanaan otonomi daerah. Untuk menjalankan strategi dan agenda di atas membutuhkan aparatur yang memiliki kompetensi-kompetensi tertentu.

Daftar Bacaan

Basri, Faisal H. Tantangan dan Peluang Otonomi Daerah (Kata Pengantar pada buku *"Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi*. Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa, 2003.

Central Project Management Office (CPMO), Sustainable Capacity Building Project (SCB-DP), ADB Loan 1964-INO, Dirjen Otda Depdagri. *Kerangka Nasional Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas dalam Rangka Mendukung Desentralisasi*, Jakarta. 2002.

Kuncuro, Mudrajad. *Pengelolaan Fundamental Ekonomi Daerah*. Jakarta: Bandiklat Depdagri dan JICA, 2002.

Pilian, Indra J., Dendi Ramdani dan Agung Ramdani (editor). *Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi*. Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa.

Puno, Carlito, J. and Atty Farolan. *The Corporate Heartbeat Strategy Via EVR Congruence*. Manila: Philippine Christian University, 1995.

Salam, Dharma Setuawan. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2004.

_____. *Otonomi Daerah: dalam Perspektif Lingkungan, Nilai, dan Sumber Daya*. Jakarta: Djambatan, 2004.

Salman, Darmawan. *Implementasi Kepemerintahan yang Baik dalam Struktur dan Kultur Lokal*. Jakarta: Pusdiklatpim Bandiklat Depdagri, 2004.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.

Dr. Ir. Dharma Setyawan Salam, M.Ed adalah Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Bandiklat Depdagri.

RAJAWALI PERS

TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH

Oleh:

Dr. Abu Nawas, S.H., M.Si.

Segala puji bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan-Nya serta yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada Prof. Dr. H. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., selaku Guru Besar kami semoga selalu diberikan petunjuk dalam mengabdi kepada bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Kepada yang mulia, Prof. Dr. H. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., kami selaku murid yang telah mengikuti pendidikan program Doktor di Universitas Jayabaya hingga selesai di jenjang S3 mengucapkan banyak terima kasih kami telah dibantu dan dibimbing merasa sangat bangga serta bahagia juga mendapatkan kesempatan menuangkan sumbangsih pemikiran tulisan dalam rangka ulang tahunnya yang ke-45 tahun.

Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan menjadi solusi alternatif di dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah yang semakin tahun diharapkan dapat meningkatan APBD untuk kesejahteraan rakyat di daerahnya.

A. Pengantar

Perkembangan sejarah desentralisasi, sejak berlakunya UUD Tahun 1945, kemudian memasuki era konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), UUDS 1950 sampai kembali ke UUD 1945 yang dikukuhkan melalui Dektrit Presiden 5 Juli 1959, dan kemudian diamendemen di era Reformasi (1999), mengindikasikan bahwa cita-cita desentralisasi senantiasa dipegang teguh oleh Negara Republik Indonesia, sekalipun dari satu periode ke periode lain ada perbedaan dalam insentitasnya.

Perwujudan dari cita-cita desentralisasi tersebut diikuti dengan perubahan undang-undang pemerintahan daerah.[1] Hal tersebut membuktikan keinginan kuat dari rakyat Republik Indonesia untuk mewujudkan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Desentralisasi menurut Pasal 1 angka 7 UU No. 32 Tahun 2004 adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara menurut undang-undang sebelumnya (UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah), yang dimaksud desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbeda pengertian desentralisasi dalam UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Perbedaan pengertian desentralisasi berdasarkan 3 (tiga) undang-undang tersebut terletak pada yang diserahkan. UU No. 5 Tahun 1974 yang diserahkan adalah urusan pemerintahan, sedangkan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 22 Tahun 1999 yang diserahkan adalah wewenang pemerintahan. Pengertian yang terakhir sejalan dengan pandangan Vide yang dikutip Joko Widodo berikut ini:

> Desentralisasi adalah pelimpahan atau penyerahan kekuasaan atau wewenang di bidang tertentu secara vertikal dari institusi/lembaga/pejabat yang lebih tinggi kepada institusi/lembaga/fungsionaris di bawahnya, sehingga yang diserahi/dilimpahi kekuasaan atau wewenang tertentu itu berhak bertindak atas nama sendiri dalam urusan tertentu.[2]

Atas pandangan tersebut di atas, Joko Widodo memberikan pandangan sendiri, bahwa hakikat desentralisasi adalah *delegation of authority and responsibility* (pendelegasian wewenang dan tanggung jawab) dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.[3] Atas pandangan tersebut Rondinelli dalam Joko Widodo memiliki alasan mengapa desentralisasi dipilih dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, jawabannya sebagai berikut.

> Desentralisasi akan dapat meningkatkan efektivitas dalam membuat kebijaksanaan nasional, dengan cara mendelegir tanggung jawab yang lebih desentralisasi akan dapat meningkatkan efektivitas dalam membuat kebijaksanaan nasional, dengan cara mendelegir tanggung jawab yang lebih besar kepada para pejabat tingkat lokal untuk merancang proyek-proyek pembangunan yang sesuai kebutuhan dan kondisi setempat.

---

[1]Perkembangan undang-undang yang mengatur desentralisasi, diawali dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, kemudian diaganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

[2]Joko Widodo, *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah,* Surabaya: Insan Cendekia, 2001, hlm. 39.

[3]*Ibid*.

Desentralisasi dapat memungkinkan para pejabat setempat untuk dapat lebih mengatasi masalah-masalah yang selama ini dianggap kurang baik dan ciri-ciri prosedur yang sangat birokratis di dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang sering kali dialami negara berkembang yang acap kali tercipta konsentrasi kekuasaan, otoritas, dan sumber-sumber yang begitu berlebihan di tingkat pusat.[4]

Menurut Rondineli sebagaimana dikutip Zauhar Susilo ada 14 (empat belas) keunggulan desentralisasi, meliputi:

1. desentralisasi merupakan alat untuk mengurangi kelemahan perencanaan terpusat. Dengan delegasi kepada aparat di tingkat lokal, problema sentralisasi dapat lebih mudah dipecahkan;
2. desentralisasi merupakan alat yang bisa mengurangi gejala *red tape* (birokrasi);
3. dengan desentralisasi kepekaan dan pengetahuan tentang kebutuhan masyarakat lokal dapat ditingkatkan;
4. dengan desentralisasi, kebijaksanaan pemerintah pusat yang sering tak diketahui dan diabaikan oleh masyarakat dan elite lokal menjadi lebih dikenal;
5. dengan desentralisasi lebih memungkinkan berbagai kelompok kepentingan dan kelompok politik terwakili dalam proses pengambilan keputusan, sehingga mereka mempunyai kesempatan yang sama dalam memperoleh pelayanan pemerintahan;
6. desentralisasi memungkinkan pejabat lokal dapat lebih meningkatkan kepasitas manajerial dan teknisnya;
7. efisiensi pemerintah pusat dapat lebih ditingkatkan, karena pimpinan organisasi tidak lagi disibukkan dengan urusan rutin yang dapat dikerjakan oleh pekerja lapangan tingkat lokal;
8. dengan desentralisasi akan tercipta struktur yang memungkinkan koordinasi dilakukan dengan baik;
9. struktur pemerintahan yang desentralisasi sangat diperlukan untuk melembagakan partisipasi warga negara dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan;
10. dengan desentralisasi dapat melibatkan elite lokal, sehingga kebijaksanaan pemerintah yang biasanya tak akrab dan tak menyentuh kepentingan mereka menjadi lebih dapat diterima;
11. desentralisasi memungkinkan lahirnya administrasi yang lebih fleksibel, inovatif, dan kreatif;
12. dengan desentralisasi pelayanan kepada masyarakat lebih cepat dan lebih baik;
13. desentralisasi dapat meningkatkan stabilitas politik dan kesatuan nasional karena berbagai kelompok diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan;

[4] *Ibid,* hlm. 49.

14. dengan lebih kompleksnya masyarakat dan pemerintahan, pengambilan keputusan yang senantiasa menjadi tidak efisien, mahal, dan sulit dilaksanakan.[5]

Bryant dan White mengatakan maksud dilaksanakan desentralisasi sebagai berikut.[6]

> Desentralisasi merupakan salah satu cara untuk mengembangkan kapasitas lokal. Kekuasaan dan pengaruh cenderung bertumpu pada sumber daya. Jika suatu badan lokal diserahi tanggung jawab dan sumber daya, maka kemampuannya untuk mengembangkan ototitasnya akan meningkat.

Berbagai pandangan mengenai keunggulan atau maksud dan tujuan desentralisasi tersebut di atas, menyebabkan Indonesia menggunakan pendekatan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (2) UUD Tahun 1945, dengan tujuan sebagaimana termuat dalam konsideran menimbang huruf a dan huruf b UU No. 32 Tahun 2004, sebagai berikut.

(a) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan;

(b) meningkatkan daya saing daerah dengan memerhatikan potensi dan keanekaragaman daerah;

(c) meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Agar tujuan desentralisasi tersebut di atas tercapai, diberikan otonomi kepada daerah berupa hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada daerah otonom. Daerah otonom dimaksud sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 32 Tahun 2004, sebagai berikut.

> Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian daerah otonom tersebut di atas sejalan dengan pandangan Josef Riwu Kaho, memiliki hak atau kekuasaan atau kewenangan untuk membuat peraturan sendiri atau berhak dan berkewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.[7] Berbeda dengan pandangan Ryass Rasyid,[8] bahwa istilah otonomi lebih cenderung pada

---

[5]Zauhar Susilo, dalam Achmady Z. A, (dkk), *Kebijakan Publik dan Pembangunan,* Malang,Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang bekerja sama dengan Penerbit IKIP Malang, 1994, hlm.140-141

[6]Bryant Corelie dan White Louise, *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang,* Jakarta: LP3ES, 1987, hlm. 215

[7]Josef Riwu Kaho, *op.cit*. hlm. 14

[8]Ryass Rasyid, Otonomi Daerah dan Kewenangannya, dalam *Jurnal Widya Praja* No. 35 Tahun XXV - 2000, hlm. 28

political aspect, sedangkan desentralisasi lebih cenderung pada *administrative aspect*. Meskipun dalam implementrasinya, kedua istilah tersebut mempunyai keterkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan.

Lebih lauh Ryass Rasyd menyatakan jika berbicara otonomi daerah akan mempertanyakan seberapa besar wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang telah diberikan sebagai wewenang rumah tangga daerah.

Sarundajang yang membagi otonomi ke dalam 5 jenis otonomi sama dengan Josef Riwu Kaho tetapi berbeda, yaitu:

> (1) otonomi organik atau rumah tangga organik; (2) otonomi formal atau rumah tangga formal; (3) otonomi materil atau rumah tangga materil; (4) otonomi riil atau rumah tangga riil; (5) otonomi nyata, bertanggung jawab dan dinamis.[9]

Selain 5 (lima) jenis otonomi tersebut di atas, dalam pelaksanaannya terdapat 2 (dua) jenis otonomi, yaitu otonomi bersifat khusus dan otonomi bersifat istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 18B UUD Tahun 1945, yang menyatakan sebagai berikut.

(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Atas dasar ketentuan tersebut pemerintahan daerah yang otonomi bersifat khusus yang diatur dengan undang-undang ada 2 (dua) pemerintahan daerah, yaitu Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintahan Provinsi Papua. Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta diperlakukan negara bersifat khusus karena kedudukan DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dengan UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian desentralisasi dan otonomi pengelolaan barang milik daerah termasuk di dalamnya penggunaan barang milik daerah menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawab daerah, karena pemerintah daerah diberikan hak untuk mengelola kekayaan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 21 huruf d UU No. 32 Tahun 2004. Atas dasar itu, pengelolaan kekayaan daerah menjadi urusan pemerintahan daerah, maka daerah baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota yang masing-masing sebagai daerah otonom berhak dan berwenang mengatur dan mengurus kekayaan daerah sesuai batas-batas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam peraturan perundang-undangan.

---

[9]Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah,* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002, hlm. 38, dan Sarundajang, *Babak Baru Sistem Pemerintahaan Daerah,* Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2005, hlm. 84.

B. Tanggung Jawab Hukum Kepala Daerah

Kepala Daerah mendapatkan wewenang dalam penggunaan barang milik daerah berdasarkan UU No. 1 Tahun 2004, sehingga tanggung jawab hukum dalam penggunaan barang milik daerah berada pada kepala daerah. Namun demikian, sebagian wewenang kepala daerah dilaksanakan sekretaris daerah selaku pengelola barang berdasarkan PP No. 8 Tahun 2008, maka tanggung jawab dalam penggunaan barang juga berada juga pada sekretaris daerah, karena sekretaris daerah mendapatkan wewenang dari peraturan pemerintah, meskipun undang-undang tidak mengatur wewenang dan tanggung jawab sekretaris daerah selaku pengelola barang, karena peraturan pemerintah bagian dari peraturan perundang-undangan. Namun dalam pelaksanaan menjadi kesulitan, sekretaris daerah diberi wewenang menetapkan kebijakan, sementara menurut undang-undang merupakan wewenang kepala daerah. Ketidakharmonisan atau tidak konsisten pengaturan wewenang tersebut menyebabkan pemerintah daerah kesulitan dalam pelaksanaan ketentuan tersebut.

Berbeda dengan Kepala SKPD selaku pengguna barang mendapakan wewenang atribusi dalam pengguna barang bagi satuan kerja yang dipimpinnya, serta mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Akan tetapi, Kepala SKPD tidak memiliki wewenang menetapkan kebijakan, melainkan menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya kepada kepala daerah melalui pengelola barang (sekretaris daerah).

Ditinjau dari penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, kedudukan sekretaris daerah sebagai pelaksana tugas atau perintah *(mandataris)* dari kepala daerah atau hubungan hukum antara kepala daerah dengan sekretaris daerah adalah hubungan mandat atau hubungan atasan-bawahan. Berdasarkan hukum administrasi, sekretaris daerah menjalankan tugas yang diberikan kepala daerah. Atas dasar itu, sekretaris daerah tidak memiliki tanggung jawab hukum akibat penggunaan barang milik daerah dengan pihak lain (swasta), dalam arti tanggung jawab hukum tetap berada pada kepala daerah. Demikian halnya dengan Kepala SKPD menurut hukum administrasi sebagai pelaksana tugas atau perintah *(mandataris)* dari kepala daerah dalam hubungan atasan-bawahan, meskipun mendapatkan wewenang atribusi dari UU No. 1 Tahun 2004, tanggung jawab tetap berada pada kepala daerah.

Sehubungan itu, dalam penggunaan barang milik daerah, tindakan hukum publik yang dilakukan oleh kepala daerah dalam pendayagunaan barang milik daerah, dapat didelegasikan kepada sekretaris daerah selaku pengelola barang dan kepala SKPD selaku Pengguna barang, sedangkan tindakan hukum privat hanya dapat dilakukan oleh kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah dapat melakukan tindakan hukum dengan pihak lain (swasta) yang didasarkan pada perjanjian atau kontrak antara kepala daerah dengan swasta.

C. Kewenangan Mewakili Pemda dalam Penggunaan Barang Milik Daerah

1. Sewa-Menyewa

Jangka waktu sewa tanah dan atau bangunan menurut paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. Tanah dan atau bangunan sebagai objek sewa tersebut adalah sebagian atau seluruh tanah dan atau banguan yang tidak dimanfaatkan pengguna barang (SKPD). Wewenang dalam menentukan sewa tanah dan atau bangunan berada pada sekretaris daerah untuk sebagian tanah dan atau bangunan atas dasar usul kepala SKPD tanpa persetujuan kepala daerah. Implikasi diberikan wewenang kepada sekretaris daerah dalam sewa menyewa sebagian tanah dan atau bangunan tanpa persetujuan kepala daerah oleh PP No. 6 Tahun 2006, penyebabkan tanah dan atau bangunan seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelayanan, justru disewakan kepada pihak lain.

Penggunaan tanah dan atau bangunan yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD harus mendapatkan persetujuan kepala daerah. Persetujuan kepala daerah tersebut merupakan "peraturan kebijaksanaan" yang dikeluarkan atas dasar wewenang kepala daerah bertindak bebas *(Freies Ermessen)* yang dimiliki kepala daerah dalam menentukan bentuk pemanfaatan barang milik daerah. Peraturan kebijaksanaan kepala daerah tersebut berupa penetapan persetujuan atas tanah dan atau bangunan yang diusulkan sekretaris daerah selaku pengelola barang untuk disewakan kepada pihak lain (swasta). Usulan tersebut disertai dengan data tanah dan atau bangunan yang akan disewakan, seperti luas tanah/ bangunan, bentuk bangunan (bertingkat/tidak bertingkat), letak tanah/bangunan, besaran sewa, dan jangka waktu sewa.

Nilai sewa tanah dan atau bangunan ditetapkan kepala daerah atas dasar perhitungan yang dilakukan oleh tim penilai. Untuk menghindari nilai sewa tanah dan bangunan tidak wajar, diperlukan kebijakan dari pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri mengenai tata cara penilaian barang milik daerah, yang di dalamnya memuat metode penilaian barang milik daerah sebagai pedoman bagi pemerintah daerah melakukan penilaian barang milik daerah. Atas dasar pedoman tersebut, kepala daerah dapat memberikan sanksi kepada tim penilai apabila hasil penilaian yang dilakukan merugikan pemerintah daerah.

Sewa menyewa tanah dan atau bangunan dituangkan dalam perjanjian. Namun bentuk atau format serta isi perjanjian sewa menyewa tidak diatur secara tegas dalam Permendagri, sehingga format dan isi perjanjian sewa beragam. Sehubungan itu, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri untuk segera menetapkan kebijakan berupa Permendagri tentang Mekanisme Pelaksanaan Sewa Menyewa Tanah dan atau Bangunan, untuk menghindari penyimpangan dalam pelaksanaan sewa menyewa tanah dan atau bangunan.

2. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerja sama pemanfaatan barang milik dapat dilakukan dengan ketentuan, (a) tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang (kepala SKPD) kepada pengelola barang (sekretaris daerah). Kerja sama tersebut dilaksanakan oleh pengelola barang (sekretaris daerah); (b) tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang (kepala SKPD) kepada kepala daerah (gubernur/bupati/walikota), dan dilaksanakan oleh pengelola barang (sekretaris daerah) setelah mendapat persetujuan dari kepala daerah (gubernur/bupati/walikota); (c) tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan pengguna barang (kepala SKPD); (d) selain tanah dan/atau bangunan, kerja sama dapat dilaksanakan oleh pengguna barang (kepala SKPD) setelah mendapat persetujuan pengelola barang (sekretaris daerah).

Meskipun Sekretaris Daerah diberi wewenang melaksanakan kerja sama pemanfaatan/ penggunaan barang milik daerah, namun tanggung jawab tetap berada pada kepala daerah. Oleh sebab itu, setiap pelaksanaan kerja sama penggunaan barang milik daerah dengan pihak lain (swasta) harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Daerah sesuai persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 PP No. 6 Tahun 2006.

Jangka waktu kerja sama pemanfaatan barang milik daerah paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang. Setelah berakhirnya jangka waktu kerja sama pemanfaatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Bangun Guna Serah (BGS) dan Bangun Serah Guna (BSG)

Pelaksanaan Bangun Guna Serah (BGS) dan BSG dilaksanakan pengelola barang (sekretaris daerah) setelah mendapat persetujuan kepala daerah. Besaran kontribusi ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah.

Kewajiban yang menjadi beban pemerintah daerah adalah biaya penelitian, pengkajian, penaksiran, dan pengumuman lelang, sedangkan kewajiban lain yang menjadi beban pihak ketiga adalah biaya persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksanaan/pengawas. Prosedur atau tata cara pelaksanaan bangun guna serah dan bangun serah guna melalui proses tender atau lelang.

D. Rekomendasi

Diperlukan adanya pengaturan yang lebih jelas antara perundang-undangan dan peraturan pemerintah untuk membagi kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah, pengelola barang daerah, pengguna barang daerah dan pejabat yang ditunjuk, untuk menghindari berbagai kesalahan dalam pengelolaan atau penggunaan barang milik daerah.

Daftar Bacaan

Apeldoorn, L. J. van. *Pengantar Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

Atmadja, Arifm P. Soeria. *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta: Gramedia, 1998.

Corelie, Bryant dan White Louise. *Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang*. LP3ES, Jakarta, 1987.

Echols, John M. dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia, An English-Indonesian Dictionary*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Joeniato. *Perkembangan Pemerintahan Lokal*. Jakarta: Bina Aksara, 1992.

Kansil, C. S. T. dan Christine S.T. Kansil. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jilid I (Edisi Revisi). Jakarta: Rinaka Cipta, 2000.

Kanter, E. Y. *Etika Profesio* Hukum: *Sebuah Pendekatan Sosio Religius*. Jakarta: Storia Grafika, 2001.

Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. *Ahuntabilitas dan Good Governance, Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan*. Jakarta, 2000.

Manan, Bagir dan Kuntana Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung, Alumni, 1997.

Marzuki, Laica. *Kebijaksanaan yang Diperjanjikan (Beleidsregel) Hakikat serta Fungsinya Selaku Sarana Hukum Pemerintahan*. Makalah pada Penataran Nasional Hukum Acara dan Hukum Administrasi Negara. (Ujung Pandang: Fakultas Hukum Universitas Hasanudin 26-31 Agustus 1996).

Poernomo, Bambang. *Hukum Pidana: Dinamika Asas-asas Hukum yang Mengandung Adaptasi Dari Perubahan Masyarakat Hukum Global*. Bagian I. Jakarta, Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya,.

Riwu Kaho, Josef. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Beberapa Faktor yang Memengaruhi Penyelenggaraannya*. Jakarta: Rajawali Pers, 1997.

Saputra, M. Nata. *Hukum Administasi Negara*. Jakarta: Rajawali, 1988.

Umar, M. Husseyn dan A. Suiani Kardono. *Hukum dan Lembaga Arbiirase di Indonesia*. Jakarta: Proyek Elips, 1995.

Waworuntu, Bob. *Berbagai bentuk Kerja sama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pihak Ketiga: Studi Kasus pada Aspek Legal dan Ekonomi*. Makalah dalam Bimbingan Teknis Perjanjian Kerja sama/MOU yang diselenggarakan Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, di Hotel Nikko, tanggal 26 s/d 29 November 2007.

Widodo, Joko. *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia, 2001.

Yusuf, M. *Langkah Pengelolaan Aset Daerah: Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Jakarta: Salemba Empat, 2010.

RAJAWALI PERS

[Halaman ini sengaja dikosongkan]



BAGIAN 7

HUKUM DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM

RAJAWALI PERS

PRINSIP DEMOKRASI DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

Oleh:

Prof. Dr. Irwansyah S.H., M.H.

Guru Besar Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Unhas
E-mail: Irwansyahrawydharma@yahoo.com

A. Pendahuluan

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menyebutkan bahwa lingkungan hidup harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

UUPPLH tidak merumuskan secara definitif yang dimaksud dengan demokrasi lingkungan. Meskipun demikian, istilah tersebut ditemukan pada bagian penjelasan umum UUPPLH, pada butir (2) dan butir (8) yang memuat istilah demokrasi lingkungan sebanyak 2 (dua) kali.[1]

Istilah demokrasi antara lain dikemukakan oleh *C.F. Strong, "by democracy in this sense we therefore mean a system of government in which the majority of the grown members of a political community participate through a method of representation which secures that the government is ultimately*

[1]Butir 2 Penjelasan Umum UUPPLH menyebutkan…….pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, **demokrasi lingkungan**, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Juga disebutkan pada butir 8, huruf h, bahwa penguatan **demokrasi lingkungan** melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

responsible for its actions to that majority. In other words, the contempory constitutional state must be based on a system of democratic representation which guarantees the sovereignty of the people".

Diterjemahkan menjadi, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang mayoritas anggota dewan komunitas politiknya turut berpartisipasi melalui cara perwakilan yang menjamin bahwa pemerintahan harus mempertanggungjawabkan segala tindakannya kepada kelompok mayoritas tersebut.[2] Pandangan lain diuraikan M. Duverger dalam bukunya *"les Regimes Politiques"* bahwa demokrasi dipandang sebagai satu sistem pemerintahan negara di mana dalam pokoknya semua orang (rakyat) adalah berhak sama untuk memerintah dan juga untuk diperintah.[3]

Berdasarkan rujukan pengertian di atas, maka secara konsepsional, demokrasi lingkungan dapat dipahami sebagai perwujudan nilai-nilai dan asas-asas demokrasi ke dalam kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Proses pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan keputusan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang penting seperti proses penetapan Amdal, izin lingkungan menjadi roh penting dari pemahaman yuridis bangsa ini terhadap perlu dan pentingnya demokrasi lingkungan. Dalam pandangan Otto Soemarwoto,[4] masyarakat diberi kesempatan dan didorong berperan serta dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dengan harapan bahwa peraturan yang mengatur pelaksanaan pada tingkat lokal makin kental muatan nilai lokalnya dengan risiko kecil berbenturan dengan undang-undang yang menjadi induk peraturan tersebut. Konsep yang disebutnya sebagai Atur Diri Sendiri (ADS) atau perlunya demokratisasi dalam pengelolaan lingkungan.

Penjelasan UUPPLH menyebutkan bahwa penguatan demokrasi lingkungan dilakukan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan, serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jauh sebelum dirumuskan dalam UUPPLH, ketika diadakan amandemen terhadap UUD 1945, telah dimasukkan kebijakan lingkungan dalam rumusan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ini berarti, hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan bagian dari HAM, yang oleh Jimly Asshiddiqie[5] disebutnya dengan istilah *constitutionalization of environmental policy*. Dengan demikian norma perlindungan lingkungan hidup sudah ditingkatkan derajatnya dan berada pada level perundang-undangan tertinggi. Hal ini membawa implikasi yuridis, setiap undang-undang

---

[2]Strong, C.F, 1966, *Moderen Political Constitutions,* London: The English Languange Book Society and Sidgwick & Jackson Limited, hlm. 13.

[3]Dikutip dari Buku Ni'matul Huda, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 12.

[4]Otto Soemarwoto, 2004, *Atur Diri Sendiri: Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 127.

[5]Jimly Asshiddiqie, 2009, *Green Constitution: Nuansa Hijau UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 161.

yang terkait dengan lingkungan hidup yang dipandang bertentangan dengan konstitusi, dapat diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan untuk mengawal konstitusi. Dalam perspektif lain, perkembangan ketatanegaraan ini sekaligus membuka ruang bagi terwujudnya proses-proses demokratisasi dalam pengambilan setiap kebijakan lingkungan di masa mendatang.

Pembaruan hukum lingkungan tidak terlepas dari *rule of law* sebagai salah satu elemen kunci dari demokrasi. Dalam konteks *rule of law*, 5 (lima) hal berikut adalah elemen kunci: 1) Kepastian hukum; 2) Peradilan yang independen; 3) Penegakan hukum yang efektif; 4) Pembentukan peraturan perundang-undangan yang partisipatif; 5) Akses terhadap keadilan, terutama bagi masyarakat yang termarginalkan dan tidak beruntung.[6] Jika hubungan antara demokrasi dan tata kelola lingkungan yang baik dimaknai sebagai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkeadilan, maka menilik kembali gerakan pembaruan hukum lingkungan di Indonesia dapat menjadi titik tolak dalam memahami peran masyarakat dalam struktur hukum lingkungan sekarang ini.[7]

Pendemokratisasian setiap pengambilan keputusan dengan pelibatan peran serta masyarakat di dalamnya, dalam pandangan *Lothar Gundung* merupakan langkah untuk membantu negara dan lembaga-lembaganya guna melaksanakan tugas-tugasnya dengan cara yang lebih dapat diterima dan berhasil guna.[8] Demokrasi dan *rule of law* merupakan prasyarat terlaksananya *sustainable development*. Idealnya, hukum lingkungan harus dapat menjembatani demokrasi konstitusional dengan *rule of law*. Peran hukum dalam pemenuhan hak konstitusional terkait dengan lingkungan yang baik dan sehat perlu diprioritaskan, dan hukum lingkungan tidak seharusnya tidak dimaknai secara reduksionis dengan porsi yang lebih besar dalam pengaturan ketaatan perusahaan semata. Visi gerakan pembaruan hukum lingkungan ini adalah untuk mengharmonisasikan ketiganya: demokrasi, *rule of law, dan sustainable development,* melalui *check and balances* oleh masyarakat sipil dan penegakan hukum.[9] Efektivitas pelaksanaan demokrasi dalam pengelolaan lingkungan bergantung pada pilihan bentuk demokrasi. Di samping itu, demokrasi juga ditentukan oleh berbagai faktor pendukung yang meliputi, *pertama* adalah hukum, di mana salah satu fungsi hukum adalah menciptakan keteraturan yang kemudian menimbulkan adanya kepastian. Pelaksanaan demokrasi memerlukan pengaturan hukum karena akan diperoleh kepastian mengenai pengaturan pelaksanaan demokrasi. *Kedua*, administrasi negara, di mana dalam tingkat pelaksanaan, demokrasi juga ditentukan oleh bagaimana pemerintah menyelenggarakan

[6]Tulisan Mas Achmad Santosa & Margaretha Quin, 2014, Berjudul Gerakan Pembaruan Hukum Lingkungan Indonesia dan Perwujudan Tata Kelola Lingkungan yang Baik dalam Negara Demokrasi, dimuat dalam *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. I, Januari 2004, yang diterbitkan oleh Indonesian Center For Environmental Law (ICEL), hlm. 25.

[7]Mas Achmad Santosa, 2001, *Good Governance & Hukum Lingkungan*, Jakarta: ICEL, hlm. 116

[8]Pandangan ini termuat dalam buku Koesnadi Hardjasoemantri, 2009, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi VIII, Cetakan ke-20, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 114.

[9]Mas Achmad Santosa & Margaretha Quin, *op.cit*, hlm. 46.

negara. *Ketiga*, adalah pendidikan karena demokrasi bukan hanya diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi juga masyarakat, maka harus ada kesiapan dari masyarakat.[10]

Sebagai gambaran konkret, UUPPLH mengatur adanya 8 (delapan) hak yang tersebar dalam berbagai pasal. Menurut Takdir Rahmadi,[11] hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak substantif *(substantive right to environmental quality)*, sedangkan 7 (tujuh) hak lainnya dikategorikan sebagai *procedural rights*.

Meskipun belum dicantumkan secara tegas sebagai salah satu asas di antara beberapa asas yang mendasari UUPPLH, tetapi makna demokrasi lingkungan secara implisit sudah terkandung pada (1) asas tanggung jawab negara, (2) asas partisipatif, (3) asas kearifan lokal, dan (4) asas otonomi daerah, dan (5) asas tata kelola pemerintahan yang baik.

B. Pembahasan dan Analisis

Upaya mendemokratisasikan lingkungan, pada hakikatnya merupakan proses pengambilan keputusan secara terbuka, akomodatif, responsif, dan bertanggung jawab untuk mewujudkan 2 (dua) hal mendasar dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu, *pertama* untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup, dan *kedua* untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Secara substansial dan prosedural, pendemokratisasian lingkungan dapat diwujudkan ke dalam berbagai tahapan, mulai dari (1) perencanaan, (2) pemanfaatan, (3) pengendalian, (4) pemeliharaan, (5) pengawasan, dan (6) penegakan hukum. Kesemua tahapan tersebut telah dituangkan secara eksplisit dalam UUPPLH 2009, yang sebelumnya belum diatur secara lengkap, baik pada UULH 1982 maupun pada UUPLH 1997.

1. Tahapan Perencanaan

Pasal 10 ayat (2) UUPPLH, menyebutkan bahwa penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) senantiasa memerhatikan hal-hal yang bernuansa demokratis seperti: keragaman karakter dan fungsi ekologis, kearifan lokal, dan aspirasi masyarakat. Pengundangan RPPLH di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah. Penuangan RPPLH dalam bentuk Perda dan sejenisnya merupakan bentuk hukum satu-satunya yang diatur secara tegas dalam UUPPLH, yang pada umumnya dituangkan dalam bentuk peraturan pemerintah dan/atau peraturan menteri. Ini berarti membuka peluang kepada masyarakat luas untuk terlibat langsung maupun tidak secara langsung, baik secara prosedural formal maupun pada substansinya. Prinsip adanya

[10]Dikutip dari tulisan Feby Ivalerina, 2024, Berjudul Demokrasi dan Lingkungan, Dimuat dalam *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. I, Januari 2024, Jakarta: Indonesian Center For Environmental Law (ICEL), hlm. 64.

[11]Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan Di Indonesia,* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 65.

demokrasi lingkungan dalam pengaturan ini sangat menonjol, khsususnya dari aspek prosedural yuridisnya.

2. Tahapan Pemanfaatan

Pasal 12 ayat (2) butir c, menyebutkan bahwa dalam hal RPPLH belum tersusun, pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memerhatikan, antara lain keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Sudah jamak diketahui dan bahkan menjadi fakta yang ironis bahwa masyarakat yang berdiam di wilayah pengelolaan SDA, kehidupan masyarakatnya kurang sejahtera dan banyak menimbulkan konflik, baik vertikal maupun horizontal, seperti di Wamena Papua, tempat pengelolaan pertambangan PT Freeport. Hal ini menunjukkan asas tanggung jawab negara belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik dan benar, meskipun secara *ius constituendum*, negara menjamin pemanfaatan SDA akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Kondisi ini menunjukkan bahwa dari aspek pemanfaatan untuk masyarakat, peran dan implementasi demokrasi lingkungan masih sangat minim.

Secara empirik, pengelolaan SDA di Indonesia dicirikan dengan terjadinya transformasi penguasaan sumber daya yang dahulunya dikuasai masyarakat adat *(traditional common property)* ke penguasaan dan kepemilikan oleh negara *(state property)* dan privat *(private property)*. Harapan kita semua, proses-proses pengalihan ini harus dapat memastikan asas kemanfaatan bagi masyarakat dan juga berlangsung secara demokratis. Selanjutnya dipertegas oleh Maria S.W. Sumardjono, dan kawan-kawan bahwa habisnya SDA dan kerusakan lingkungan hanyalah soal waktu, dan transformasinya kearah pengelolaan oleh negara dan privatisasi masih terus berlanjut dan dianggap sebagai syarat modernisasi.[12]

3. Tahapan Pengendalian

Pasal 18 UUPPLH menegaskan bahwa pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis *(Strategic Environmental Assesment)*, melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan. Adapun bentuk-bentuk pelibatan masyarakat yang memenuhi aspek demokratisasi, dilakukan melalui dialog, diskusi, dan konsultasi publik. Instrumen ini termasuk kategori mutakhir karena baru diwajibkan di negara-negara Uni Eropa pada tahun 2004.[13]

Pentingnya menjaga keselamatan masyarakat, selain menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, sebagai tujuan yang hendak diwujudkan apabila setiap perencanaan tata

[12]Maria S.W. Sumarjono, dkk, 2011, *Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia: Antara yang Tersurat dan Tersirat, Kajian Kritis Undang-undang Terkait Penataan Ruang dan Sumber Daya Alam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM bekerja sama dengan Gadjah Mada University Press, hlm. 38

[13]Chay Asdak, 2012, *Kajian Lingkungan Hidup Strategi: Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 9

ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS tersebut (Pasal 19 ayat 1 UUPPLH), menunjukkan adanya pertimbangan yang berbasis pada kepentingan masyarakat. Hal Ini mengindikasikan adanya unsur demokrasi lingkungan sebagai tujuan.

Kaidah hukum selanjutnya yang termasuk kategori pengendalian terdapat pada Pasal 25 butir c UUPPLH, mengatur bahwa saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan, menjadi bagian yang wajib dimuat pada setiap dokumen Amdal. Kemudian dipertegas dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) UUPPLH, setiap dokumen amdal disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. Proses pelibatan masyarakat merupakan esensi terpenting dari demokratisasi lingkungan. Meskipun undang-undang ini menyebut secara limitatif bentuk pelibatan masyarakat dalam proses pengumuman dan konsultasi publik dalam rangka menjaring saran dan tanggapan, tetapi secara substansial, proses ini tergolong sebuah kemajuan karena memberikan peluang dalam penentuan dapat atau ditolaknya amdal tersebut oleh masyarakat.

Salah satu upaya penguatan penyusunan dokumen Amdal, yang belum diatur pada UUPLH 1997, adalah pembentukan komisi penilai Amdal (penilai dokumen Amdal) yang melibatkan berbagai unsur terkait, dengan adanya keterwakilan unsur keanggotaan yang berasal dari wakil masyarakat yang berpotensi terkena dampak dan organisasi lingkungan hidup (Pasal 30 ayat 1 butir e dan f UUPPLH). Jadi, ketentuan ini lebih memberi daya dukung kepada *civil society*, karena dimungkinkan keterlibatan dalam proses penilaian dokumen Amdal yang pada gilirannya ditujukan untuk menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sebagai persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mulak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha. Bahkan Pasal 29 ayat (2) UUPPLH mensyaratkan lisensi yang wajib dimiliki anggota komisi penilai Amdal. Langkah-langkah pemberdayaan proses dalam kerangka pengendalian ini, menunjukkan semangat pendemokratisasian lingkungan dengan tetap mendasarkan pada asas tanggung jawab negara dan asas kehati-hatian.

M. Daud Silalahi berpendapat bahwa hal terpenting dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam kaitan pelaksanaan Amdal adalah peluang untuk meningkatkan peran serta masyarakat di daerah dalam proses Amdal sebagai bagian dari sistem perizinan, disertai dengan keterbukaan informasi *(tranparancy)*, dan pelaksanaan tanggung jawab publik.[14]

Izin lingkungan yang wajib dimiliki bagi setiap usaha yang wajib Amdal atau UKL-UPL (Pasal 36 UUPPLH), sebagai syarat dikeluarkannya Izin Usaha (Pasal 40 UUPPLH), memuat kewajiban untuk diumumkan secara terbuka tentang proses permohonannya dan penetapan izin lingkungan tersebut. Dari aspek substansi demokrasi, pengumuman ini merupakan pelaksanaan atas keterbukaan informasi, sekaligus menjadi sarana peran serta masyarakat, khususnya yang belum sempat menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar pendapat, dan lain-lain dalam proses pengambilan keputusan izin. Patut digarisbawahi,

[14]M. Daud Silalahi, 2011, *AMDAL: dalam Sistem Hukum Lingkungan di Indonesia*, Bandung: PT Suara Harapan Bangsa, hlm. 89

belajar dari praktik sebelumnya, betapa izin lingkungan yang sejatinya diharapkan menjadi instrumen pengendalian yang efektif dan preventif, justru berkembang menjadi *entry point* terjadinya penyalahgunaan pengelolaan dan menjadi sumber terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, karena terlalu mengedepankan pendekatan ekonomik dengan mengorbankan pendekatan yuridis. Lalu yang terjadi adalah, PAD daerah meningkat, tetapi secara ironis diikuti dengan menurunnya kualitas lingkungan hidup.

Instrumen pengendalian lainnya adalah audit lingkungan hidup.[15] Pengaturan tentang audit lingkungan menurut UUPPLH ini dapat dipandang telah mengakomodasi prinsip demokrasi lingkungan, ditunjukkan dengan adanya kewajiban bagi menteri untuk mengumumkan hasil audit lingkungan hidup ke publik (Pasal 50 ayat 2 UUPPLH). Langkah demokratis lainnya yang terkait dengan audit ini, dapat ditelusuri pada Pasal 48 UUPPLH yang menyebutkan bahwa pemerintah mendorong penanggung jawab usaha untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup. Mendorong perusahaan melakukan audit yang bersifat *voluntary* atau sukarela, dapat dipahami sebagai wujud tanggung jawab negara dalam pengendalian lingkungan, sekaligus dapat memberikan implikasi positif bagi korporasi dalam menghasilkan produk-produknya yang pro lingkungan. Audit lingkungan menempati kedudukan yang strategis mengingat bahwa audit lingkungan merupakan satu instrumen penting bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk meningkatkan efisiensi kegiatan dan kinerjanya dalam menaati persyaratan lingkungan hidup yang ditetapkan oleh peraturan peundang-undangan.[16]

Menurut Chay Asdak (2012:6), hal tersebut di atas terkait dengan karakteristik audit lingkungan yang dilaksanakan secara sukarela (*voluntary*) berdasarkan inisiatif dan aturan sendiri serta tidak melibatkan pemerintah dalam pelaksanaannya. Oleh Chafid Fandeli, dan kawan-kawan[17] menegaskan bahwa kunci keberhasilan audit lingkungan apabila terdapat partisipasi dari banyak pihak, maka dokumen audit akan sempurna dan lebih valid. Jadi nuansa adanya nilai-nilai demokratis sangat mengedepan dalam jenis audit sukarela ini.

4. Tahapan Pengawasan

Salah satu instrumen baru dalam UUPPLH ini, terdapat pada Pasal 53 ayat (2) butir a, menyebutkan bahwa penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dapat dilakukan melalui pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat. Ketentuan ini menguatkan arti pentingnya akses informasi sebagai pilar penting dalam penguatan demokrasi lingkungan sekaligus menegaskan bentuk tanggung jawab pemerintah maupun individu dalam proses penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

---

[15]UUPPLH mengatur pada Pasal 48 sampai dengan Pasal 52.
[16]Irwansyah, 2013, *Aspek Hukum Audit Lingkungan*, Jakarta: YAPMA, hlm. 144.
[17]Chafid Fandeli, dkk, 2006, *Audit Lingkungan,* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 5.

Secara khusus, dan juga termasuk ketentuan yang juga baru diatur, adalah tentang sistem informasi lingkungan hidup (Pasal 62 UUPPLH yang terdiri atas 4 ayat). Tugas untuk mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup ini dibebankan kepada pihak pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Sistem informasi yang dalam proses pelaksanaannya memerlukan keterpaduan dan koordinasi, diarahkan untuk penguatan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan**.** Tidak kalah pentingnya dari pengaturan sistem informasi ini adalah adanya diatur kewajiban bagi pemerintah untuk memublikasikan kepada masyarakat. Keperluan masyarakat terhadap sistem informasi ini, karena memerlukan banyak informasi penting seperti (1) status lingkungan hidup, (2) peta rawan lingkungan hidup, (3) keragaman karakter ekologis, (4) sebaran penduduk, (5) sebaran potensi sumber daya alam, dan (6) kearifan lokal. Di antara muatan sistem informasi tersebut, peta rawan lingkungan dan sebaran potensi SDA menjadi hal yang perlu menjadi prioritas dalam pemanfaatannya. Terjadinya tsunami (seperti di Aceh tahun 2004), banjir tahunan seperti dialami Jakarta dan sekitarnya, tanah longsor, letusan gunung, memerlukan adanya informasi lingkungan yang memadai, handal, dan mudah diakses. Selain memetakan tingkat kerawanan lingkungan, juga dimaksudkan untuk mencegah secara dini timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan. Langkah antisipatif ini penting karena terkait dengan korban dan kerugian yang ditimbulkannya.

Adalah hal menarik untuk mengaitkan urgensinya sistem informasi lingkungan ini dengan tugas dan kewenangan pemerintah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana diatur pada Pasal 63 UUPPLH. Ketentuan pasal ini memuat hal-hal antara lain (1) mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat, (2) menetapkan standar pelayanan minimal, (3) menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan (4) mengelola informasi lingkungan hidup.

Hak atas informasi lingkungan hidup ini pada hakikatnya merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sedangkan yang termasuk kategori informasi lingkungan hidup dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen Amdal, laporan, dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penaatan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang.

Perlunya pengambilan keputusan lingkungan yang efektif melalui pemerintahan yang demokratis dan penegasan keterkaitan akses terhadap informasi dengan pembangunan berkelanjutan, merupakan esensi dari Prinsip 10 Deklarasi Rio de Janeiro yang dihasilkan pada Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (UNCED) bulan Juni 1992, yang menyatakan:

Environmental issues are best handled with the participation of all concerned citizens, at the relevant level. At the national level, each individual shall have appropriate access to information concerning the environment that is held by public authorites, and the opportunity to participate in decision-making processes. States shall facilitate and encourage public awareness and participation by making information widely available. Effective access to judicial and administrative proceedings, including redress and remedy, shall be provided.

Prinsip Rio tersebut di atas, selanjutnya ditegaskan dan diperkuat pada KTT Pembangunan Berkelanjutan *(World Summit on Sustainable Development)* tahun 2002 di Johannesburg, Afrika Selatan.

Pengaturan yang lebih mendasar dan tergolong responsif ditunjukkan dengan adanya pengakuan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari HAM (Pasal 65 ayat 1 UUPPLH). Hak manusia atas lingkungan dikualifikasi sebagai *fundamental rights* secara prinsipil dengan menggunakan indikator argumentasi teoretis dapat ditemukan pada pendapat *Robert Alexy bahwa "human rights are institutionalized by means of their transformation into positive law. If this takes place at level in the hierarchy of the legal system that can be called constitutional, human rights become fundamental rights"*.[18] Penuangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai *subjective rights* merupakan bentuk perlindungan hukum paling ekstensif yang secara hukum tentu memberikan landasan yuridis gugatan hukum bagi individu untuk merealisir kepentingan atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.[19] Hal ini mengindikasikan penguatan prinsip demokrasi lingkungan yang berbasis pada nilai-nilai HAM. Sebagai implementasi dari pengakuan atas hak atas lingkungan sebagai bagian dari HAM, setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan.

Hal yang menarik dalam UUPPLH ini adalah pengaturan yang seimbang dan proporsional antara hak di satu pihak (Pasal 65 dan Pasal 66) dengan kewajiban di pihak lain (Pasal 67 dan Pasal 68). Keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan penopang atau pilar tangguh dari prinsip-prinsip demokrasi pada umumnya, termasuk pada demokrasi lingkungan. Patut digarisbawahi bahwa meskipun UUPPLH ini telah menjamin hak bagi setiap orang untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tetapi prosedurnya tetap berlandaskan peraturan perundang-undangan. Ini berarti, demokrasi lingkungan tidak semata soal substansi, tetapi juga soal prosedur. Dalam mengimplementasikannya harus dilandaskan pada hukum sebagai wadah perlindungan bagi setiap warga negara. Dengan demikian demokrasi lingkungan, selain mewujudkan tujuan kepastian hukum bagi perlindungan lingkungan hidup, juga diharapkan memberikan kemanfaatan bagi setiap kegiatan pengelolaannya.

---

[18]Alexy, Robert, 2006. *Discourse Theory and Fundamental Right,* dalam Agustin Jose Manendes and Erick Oddvar Erikson (Ed). Arguring Fundamental Rights, Netherlands: Springer.

[19]Suparto Wijoyo, 2009, Konstitusionalitas Hak Atas Lingkungan, Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 2.

Pengaturan tentang keterlibatan masyarakat sebagai bagian elementer dari proses demokrasi lingkungan dituangkan pada Pasal 70 UUPPLH yang terdiri atas 3 (tiga) ayat dan 8 (delapan) butir. Antara lain mengatur hak yang sama bagi masyarakat untuk berperan aktif dan seluas-luasnya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ketentuan ini merefleksikan konsep demokrasi pada tataran yang luas dan menyeluruh, karena dalam banyak hal, masyarakat terkadang dibatasi peranannya (cenderung bersifat pasif dan formalitas belaka) dalam berbagai pengambilan keputusan yang notabene untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Mengkaji peran yang dapat dilakukan masyarakat berupa: pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, penyampaian informasi dan/atau laporan, secara substansial masih memerlukan pengaturan lebih lanjut agar tidak sekadar *prosedural juridis*, tetapi dapat menyentuh makna substansial juridisnya. Selama ini peran serta masyarakat hanya dikenal dalam kaitan dengan penyusunan Amdal. Jauh-jauh hari sudah pernah dipertegas oleh Mas Achmad Santosa[20] bahwa hak-hak hukum *(legal right)* untuk masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik belumlah memadai. Penguatan demokrasi lingkungan melalui penguatan hak-hak masyarakat tersebut menjadi perlu dan penting dalam menjaga dan menghargai kearifan-kearifan lokal yang pluralistis maupun kearifan lingkungan yang selama ini dipandang sebelah mata dalam pengambilan kebijakan lingkungan hidup. Pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan demi kepentingan umum dan mendorong pemanfaatan setiap informasi lingkungan, diharapkan menjadi pilar penting dalam mewujudkan *sustainable development*.[21]

Dalam kaitan dengan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, UUPPLH memberi peluang bagi masyarakat untuk membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak, serta memungkinkan bagi pihak pemerintah untuk memberikan fasilitas (Pasal 86 UUPPLH).

5. Tahapan Penegakan Hukum

UUPPLH mengatur beberapa ketentuan sebagai implmentasi nilai dan prinsip demokrasi dalam penegakan hukum lingkungan, yaitu *pertama*, adanya hak gugat masyarakat atau gugatan perwakilan atau *class action* (Pasal 91), *kedua*, hak gugat organisasi lingkungan hidup (Pasal 92), *ketiga*, gugatan administratif melalui peradilan tata usaha negara (Pasal 93). Semua bentuk gugatan ini sebagai bentuk *public control* atau pengawasan sosial terhadap kebijakan pemerintah yang dipandang tidak taat asas, sekaligus pula mewujudkan asas tanggung jawab negara dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.

[20]Mas Achmad Santosa, 2001, *Good Governance & Hukum Lingkungan,* Jakarta: ICEL, hlm. 55.
[21]Nomensen Sinamo, 2010, *Hukum Lingkungan Indonesia,* Tangerang: PT Pustaka Mandiri, hlm. 151.

Menurut Koesnadi Hardjasoemantri,[22] dengan adanya ketentuan tentang *class action* ini, maka yang dapat mewakili masyarakat dalam jumlah besar *(class members)* adalah kelompok kecil *(class representatives)* di dalam kelompok besar itu, bukan pihak luar. Hal ini dipertegas dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2000, di mana kelompok kecil dapat memberi kuasa kepada pengacara. Praktik gugatan jenis ini sesungguhnya berkembang dan berasal dari sistem hukum *anglo saxon* atau *common law*. Dalam pandangan Mas Achmad Santosa,[23] ini merupakan cara untuk memberikan akses keadilan kepada masyarakat.

Agar nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi tetap dijunjung tinggi dalam proses penegakan hukum lingkungan, ketentuan Pasal 113 UUPPLH mengatur ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah bagi setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar. Langkah cerdas UUPPLH ini menjadi sinyal positif bagi semua pihak, baik pemerintah maupun aparat penegak hukum, serta masyarakat luas, untuk senantiasa menegakkan aturan tanpa mencederai nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi.

Implementasi nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi lingkungan tidak sebatas dirumuskan dalam UUPPLH, tetapi dapat ditelusuri pada setiap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup maupun pada peraturan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, baik pada level undang-undang maupun peraturan-peraturan pelaksanaannya, seperti UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

C. Penutup

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Secara substansial, melalui beberapa pasal dalam UUPPLH 2009 telah merefleksikan beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi lingkungan.

[22]Koesnadi Hardjasoemantri, 2009, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi VIII, Cetakan ke-20, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 426.

[23]Mas Achmad Santosa, *op.cit.*, hlm. 22-23.

2. Penguatan demokrasi lingkungan merupakan tonggak penting dan strategis dalam mewujudkan tatanan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berkeadilan, bertanggung jawab, partisipatif, dan transparan, serta responsif terhadap hak-hak masyarakatnya.

Daftar Bacaan

Alexy, Robert. *Discourse Theory and Fundamental Right*. Dalam Agustin Jose Manendes and Erick Oddvar Erikson (Ed). Arguring Fundamental Rights, Netherlands: Springer, 2006.

Asdak, Chay. *Kajian Lingkungan Hidup Strategis: Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

Asshiddiqie, Jimly. *Green Constitution: Nuansa Hijau UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Pers. 2009.

Chafid Fandeli, Retno Nur Utami, Sofiudin Nurmansyah. *Audit Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.

Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. Edisi VIII. Cetakan ke-20. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.

Huda, Ni'matul. *Negara Hukum, Demokarasi dan Judicial Review*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2005.

Indonesian Center For Environmental Law (ICEL). *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*. Volume 1, Issue 1, Januari 2014.

Irwansyah. *Aspek Hukum Audit Lingkungan*. Jakarta: YAPMA, 2013.

K. Anton, Donald and Dinah L. Shelton. *Environmental Protection and Human Rigths*. Cambridge University Press, 2011.

K. Dwi Susilo, Rachmad. *Sosiologi Lingkungan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Mas Achmad Santosa. *Good Governance & Hukum Lingkungan*. Jakarta: ICEL, 2001.

Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011

Silalahi, M. Daud. *AMDAL: Dalam Sistem Hukum Lingkungan di Indonesia*. Bandung: PT Suara Harapan Bangsa, 2011.

Sinamo, Nomensen. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Tangerang: PT Pustaka Mandiri, 2010.

Soemarwoto, Otto. *Atur Diri Sendiri: Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004.

Strong, C.F. *Moderen Political Constitutions*. London: The English Languange Book Society and Sidgwick & Jackson Limited, 1966.

Wijoyo, Suparto. *Konstitusionalitas Hak Atas Lingkungan*. Surabaya: Airlangga University Press, 2009.

PENANGGULANGAN KEJAHATAN YANG INTEGRATIF TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI[1]

Oleh:

Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum.[2]

A. Pendahuluan

Satu kata ini, selalu menghiasi media dan menjadi perbincangan sehari-hari, "KORUPSI". Sayangnya kata ini "melekat" (bagai benalu) pada bangsa dan negara ini. Petinggi negeri ini manakah yang masih bersih, lembaga, institusi penegakan hukum ataupun departemen manakah yang bebas dari korupsi. Pemerintah pusat dan daerah, berapakah pejabat/aparatnya yang tidak terlibat korupsi. Masih bisakah negeri kita ini, disebut sebagai "negeri yang adil – makmur, *toto titi tenterem kerto raharjo*"?

Korupsi sudah melanda pemerintah pusat sampai daerah, serta semua kelembagaan dan kemasyarakatan di negeri ini. Diibaratkan suatu penyakit yang sudah sangat parah. Karena penyakit korupsi sudah merasuki 'stadium kritis' di dalam negara Indonesia, maka diperlukan adanya "*general check up*" bagi birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan dan aparatur penyelenggara negara. Selanjutnya diperlukan adanya "operasi bedah jantung" agar sistem jaringan pembuluh darah menjadi normal yaitu membenahi sistem hukum dan penegakan hukum. Krisis kepercayaan terhadap kedaulatan hukum merupakan faktor penghalang bagi pemberantasan korupsi.[3] Memunculkan berbagai istilah seperti korupsi telah menggurita, sebagai kejahatan kemanusiaan, pengingkaran amanat rakyat, perilaku zaman edan, dan korupsi politik.

---

[1]Artikel dalam Rangka Pembuatan Buku ULTAH Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.
[2]Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
[3]Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik di Negara Modern*, Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 300.

Secara yuridis normatif berbagai peraturan perundang-undangan sebagai sarana pemberantasan sudah dikenal sejak diundangkan Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM-06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi, bahkan sejak berlakunya KUHP (1918) sudah ada pengaturan berkaitan dengan korupsi (tidak pidana jabatan). Hingga sekarang ini sudah berlaku berbagai perundang-undangan namun tetap belum berhasil memberantas korupsi. Oleh karena itu, dicarikan upaya penanggulangannya sehingga pemberantasan korupsi berhasil, dengan mempertimbangan berbagai aspek, baik politik, ekonomi, sosial, maupun budaya.

B. Pengaturan Perundang-undangan

Pada rezim yang telah menciptakan dan mempertahankan ekonomi KKN. Menghadapi hal ini, *hukum tidak mempunyai gigi*, bahkan dapat dibelokkan menjadi alat untuk mempertahankan kekuatan-kekuatan KKN. Ini dikarenakan hukum merupakan tatanan yang berbasis politik dan politik berbasis ekonomi, sehingga ekonomi harus didukung kekuatan politik, serta politik harus disahkan hukum.[4] Oleh karena itu, UU No. 31 Tahun 1999 yang menggantikan UU No. 3 Tahun 1971 diharapkan ***mampu memenuhi dan mengatisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya***. Kemudian diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 untuk *menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran, dan memberikan perlindungan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi*.

Dalam perundang-undangan pidana, tindak pidana diformulasikan dalam pasal-pasalnya. Dari sinilah titik tolak penegakan hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana. Dalam formulasinya, tindak pidana korupsi dapat dibuat klasifikasi perbuatan terlarangnya (delik). Berikut ini klasifikasinya.

1. Tindak pidana yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
2. Tindak pidana penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang disuap) serta gratifikasi (Pasal 5 ayat(1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat(1) dan ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c, dan d, serta Pasal 12B ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Piddana Korupsi).

[4]Hendarti, *Kebijakan Non-Penal dalam Menanggulangi Kejahatan Korupsi*, Seminar Nasional Menyambut Lahirnya UU Tindak Pidana Korupsi dan Antisipasinya terhadap Perkembangan Kejahatan Korupsi, Yogyakarta: Fak. Hukum UGM, KEJATI DIY, Dep. Kehakiman, 11 Sept 1999, hlm. 4.

3. Tindak pidana penggelapan. (Pasal 8, Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
4. Tindak pidana pemerasan dalam jabatan *(knevelarij, extortion)*. (Pasal 12 huruf e dan huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
5. Tindak pidana pemalsuan (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi).
6. Tindak pidana yang berkaitan dengan pemborongan, leveransir dan rekanan (Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 huruf g dan huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Tindak pidana korupsi secara tegas dirumuskan secara formil, artinya adanya tindak pidana korupsi cukup dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dalam undang-undang, bukan dengan timbulnya akibat. Konsekuensi atau akibat dari perbuatan tersebut tidak harus dibuktikan. Ini menunjuk pada perumusan ketentuan, yaitu: kata **dapat** di depan kalimat **kerugian keuangan negara** atau **perekonomian negara** (Pasal 2 ayat (1) Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001). Pengertian "unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", sering menjadi perbedaan pendapat. Karena pengertiannya bisa berbeda berdasarkan ranah hukum yang berbeda. Menurut pengertian hukum administrasi negara, dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Rumusan pengertian kerugian negara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ini sama dengan rumusan pengertian kerugian negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Sedangkan, menurut pengertian hukum perdata, dihubungkan dengan pengertian keuangan negara yang dikelola oleh perusahaan negara/perusahaan daerah, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Jadi, kerugian negara di sini adalah berkurangnya kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga atau saham, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah yang disebabkan oleh perbuatan yang melanggar norma atau aturan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Jika dipandang dari hukum pidana, kerugian negara dengan menunjukkan perbuatan yang menyimpang terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan negara sehingga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan merugikan negara atau dapat

merugikan negara sebagai tindak pidana korupsi, dengan pemenuhan unsur-unsur: *pertama*, perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, baik dalam pengertian formil maupun materil atau penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya, dan *kedua*, para pihak ada yang diperkaya dan diuntungkan, baik si pelaku sendiri, orang lain atau korporasi (Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001).

Adapun berkaitan dengan perumusan sifat melawan hukum secara materiil sebenarnya tidak lain merupakan perluasan asas legalitas, yang esensinya berarti mengakui berlakunya hukum tidak tertulis. Ini sebelumnya sudah dikenal dalam tata hukum Indonesia, seperti: UU No. 1 Drt. 1951 (Pasal 15), UU No. 14 Tahun 1970 (digantikan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Perluasan asas legalitas demikian ini secara konseptual sudah menjadi kebijakan pembaruan hukum pidana.[5] Ajaran sifat melawan hukum materiil merupakan ajaran yang tepat untuk dianut di Indonesia, mengingat hukum tidak tertulis khususnya hukum adat masih hidup dan merupakan hukum asli bangsa Indonesia. Karena itu, sifat melawan hukum materiil adalah syarat mutlak yang tak dapat ditinggalkan.[6] Dalam Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 dituangkan secara tertulis unsur melawan hukum, dalam arti sebagai perbuatan melawan hukum materiil (penerapan asas *materiele wederrechtelijk*), menggantikan ketentuan undang-undang yang dulu, sebagai unsur "*melakukan pelanggaran atau kejahatan*" yang identik dengan pengertian melawan hukum secara formal. Tujuannya untuk mempermudah pembuktian tentang perbuatan yang dapat dihukum, yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan.[7] Sehinga tidak tepat, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang meniadakan berlakunya penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sehingga perbuatan melawan hukum dalam arti materiil yaitu perbuatan yang dianggap tercela, tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, karena pengertian melawan hukum secara materiil dipandang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka seharusnya polemik tentang pengertian melawan hukum tersebut berakhir.

Ketentuan normatif dalam perundang-undangan unsur "*melawan hukum*" sering berwayuh arti dengan pengertian "*menyalahgunakan wewenang*", padahal dua hal itu jelas berbeda, meskipun hakikatnya penyalahgunaan wewenang tersebut adalah juga melawan hukum. Melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan perraturan perundang-undangan yang bisa dilakukan oleh setiap orang. Sedangkan menyalahgunakan wewenang adalah juga perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hanya bisa

---

[5]Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai … *op.cit*. hlm. 191.

[6]Komariah Emong S, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana di Indonesia,* dalam PRISMA No. 7, Jakarta: LP3ES, hlm. 42.

[7]Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Sistemik Sebagai Kendala Penegakan Hukum di Indonesia,* Jurnal HUKUM BISNIS Vol. 24-No 3- Tahun 2005, hlm. 8.

dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kewenangan dan kapasitas tertentu yang terkait dengan jabatannya terkait dengan prosedural. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada terkait dengan posisinya selaku penyelenggara negara atau pegawai negeri di institusi itu secara salah, dapat disebut sebagai *"misbruik van gesag atau van bevoeg"*, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan kewenangan tersebut digunakan tidak sesuai dengan tugas jabatannya.

Subjek hukum dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 sebagai pelaku tindak pidana korupsi adalah orang dan juga korporasi. Penentuan korporasi dapat sebagai pelaku korupsi, sehingga dapat dipertanggungjawabkan berkaitan dengan perkembangan korupsi. Pelakunya tidak terdiri dari seorang individu, melainkan merupakan kolaborasi dari beberapa orang, dan kedudukannya yang tidak hanya sebagai pejabat, namun merambah pada lingkungan keluarganya, para pengusaha, yang besar kemungkinannya secara kelompok, yang dapat sebagai suatu korporasi. Demikian ini, ditengarai oleh I.S. Susanto,[8] adanya keterlibatan birokrasi yang dengan kebijakan-kebijakannya memberikan peluang korporasi melakukan tindakan ilegal dan merugikan masyarakat maupun membiarkan dalam arti tidak mengambil tindakan terhadap korporasi yang merugikan masyarakat.

Pasal 20 dalam UU tersebut menentukan hal-hal yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Terjadinya dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan yang lain, bertindak dalam lingkungan korporasi baik sendiri maupun bersama-sama. Penjatuhan pidananya dapat dilakukan terhadap korporasi atau pengurusnya. Pidana pokok yang dapat dikenakan kepada korporasi adalah pidana denda. Kekurangannya tidak ada pengaturan khusus kalau korporasi tidak dapat membayar pidana denda, kalau menurut sistem KUHP bisa digantikan pidana kurungan pengganti denda, apakah korporasi bisa dipidana kurungan. Juga kekurangannya tidak adanya sanksi yang sesuai dengan korporasi misalnya sanksi berupa: "penutupan perusahaan/korporasi, pencabutan izin usaha".

Sehubungan dengan subjek hukum sebagai pelaku, (Pasal 2) memperluas pengertian pegawai negeri, yang antara lain ditambahkan: orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas negara atau masyarakat. Yang dimaksud dengan fasilitas adalah perlakuan istimewa yang diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya bunga pinjaman yang tidak wajar, harga yang tidak wajar, pemberian izin yang ekslusif, termasuk keringanan bea masuk atau pajak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 ditentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana, serta ditentukan pula pidana penjara bagi pelaku yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara. Dengan adanya

[8]Susanto, Kejahatan Korporasi …, *op.cit*. hlm. 6.

ancaman pidana minimum khusus, dapat dihindari keleluasan diskresi dari penuntut umum dalam menetapkan tuntutannya, juga hakim dalam penjatuhan pidana. Ini berarti mencegah atau mengurangi ketidakadilan dalam penetapan tuntutan pidana dan besar kemungkinan terjadi disparitas pidana.

Ancaman pidana minimum khusus ini tidak dikenal dalam induk dari ketentuan hukum pidana (dalam KUHP), namun direncanakan dianut dalam konsep KUHP yang akan datang. Hal ini didasari, antara lain pemikiran yakni guna menghindari disparitas pidana yang sangat menyolok untuk delik-delik yang secara hakiki berbeda kualitasnya, dan juga untuk lebih mengefektifkan pengaruh prevensi general, khususnya bagi delik-delik yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat.[9] Tindak pidana korupsi jelas menimbulkan akibat yang membahayakan dan meresahkan masyarakat, lebih khususnya keuangan dan perekonomian negara, atau dampaknya berwujud pada: *citizenship of victim, the act threatens specific national interest, citizenship of the propetrator.*[10] Bagi pengembangan masyarakat, *corruption could undermine the extent to which growt benefits populace, thus ultimately retarding development.*[11] Selanjutnya, Barda Nawawi Arief menyitir Resolusi Konggres PBB VIII mengenai korupsi pejabat publik dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua program pemerintah, dapat mengganggu pembangunan, serta menimbulkan korban individual maupun kelompok masyarakat.[12]

Pidana mati pun dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi apabila dilakukan dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu ini dijelaskan dalam UU No. 20 Tahun 2001, yaitu keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.

Diintrodusir tindak pidana baru mengenai gratifikasi (Pasal 12B, 12C). Yang diatur mengenai perbuatan yang dapat dihukum bukan gratifikasinya tetapi perbuatan menerima grafitikasi. Itu dianggap pemberian suap: - apabila gratifikasi diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, - berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya, dan –penerima tidak melapor kepada KPK. Yang dimaksud *gratifikasi* adalah meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Apabila dicermati penjelasan Pasal 12B ayat (1) di atas, kalimat yang termasuk definisi gratifikasi adalah sebatas kalimat: pemberian dalam arti luas, sedangkan kalimat setelah itu merupakan bentuk-bentuk gratifikasi. Dari penjelasan Pasal 12B ayat (1), pengertian gratifikasi mempunyai makna yang netral, artinya tidak terdapat makna tercela

[9]Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai …., *op.cit*. hlm. 138.
[10]Bambang Poernomo, Kebijakan Non …, *op.cit*. hlm. 8.
[11]Susan Rose-Ackerman, Democracy …, *op.cit*. hlm. 377.
[12]Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek …, *op.cit*. hlm. 69.

atau negatif dari arti kata gratifikasi tersebut. Apabila penjelasan ini dihubungkan dengan rumusan Pasal 12B dapat dipahami bahwa tidak semua gratifikasi itu bertentangan dengan hukum, melainkan hanya gratifikasi yang memenuhi kriteria dalam unsur Pasal 12B saja. UU tidak melarang praktik gratifikasi atau pemberian hadiah. Sesungguhnya, praktik gratifikasi atau pemberian hadiah di kalangan masyarakat tidak dilarang tetapi perlu diperhatikan adanya sebuah rambu tambahan yaitu larangan bagi pegawai negeri/penyelenggara negara untuk menerima gratifikasi yang dapat dianggap suap.

Perkara tindak pidana korupsi ini sebagai perkara prioritas, yang proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan aturan acara pidana lainnya tetap berlaku KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) yang mendasari hukum acara pidana di Indonesia, kecuali hal-hal yang diatur sendiri dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Juga ada pengembangan alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk menyesuaikan dengan perkembangan Iptek di bidang elektronik dan telematika (Pasal 26A). Hal ini perlu dipahami secara benar karena akan berkaitan dengan masalah pengumpulan alat bukti dan pembuktiannya di depan persidangan. Pengertian alat bukti petunjuk tidak saja dapat diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan surat-surat sebagaimana dirumuskan dalam KUHP, tetapi juga dapat diperoleh melalui alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, atau melalui dokumen berupa rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda lain maupun yang terekam secara elektronik berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna. Rumusan yang demikian ini, tidak saja memperluas cakupan pengertian tindak pidana korupsi, tetapi juga memudahkan di dalam pembuktiannya.

Diatur mengenai sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap membuktikan dakwaannya. Hal ini ditentukan dalam Pasal 37, 37A, 38A, 38B UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001.

Sistem pembuktian seperti itu merupakan suatu penyimpangan dari KUHAP yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, jadi bukan terdakwa yang membuktikannya. Akan tetapi UU Korupsi menentukan terdakwa berhak melakukannya. Apabila ia dapat membuktikan bahwa tindak pidana korupsi tidak terbukti, tetap saja penuntut umum wajib membuktikan dakwaannya. Inilah yang disebut sistem pembuktian terbalik yang terbatas. Pembuktian terbalik diberlakukan pada tindak pidana berkaitan dengan gratifikasi dan tuntutan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari hasil korupsi.

Tidak kalah pentingnya, hal baru yang berupa perluasan tempat berlakunya UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 (Pasal 16), jadi memuat ketentuan yuridiksi ke luar batas teritorial (*extra-territorial*). Ini mempunyai relevansi dengan perkembangan tindak pidana yang bersifat transnasional dan global, khususnya terjadi pula pada tindak pidana korupsi. Dengan undang-undang tersebut berarti memperkuat daya-jangkaunya jika dihadapkan pada pelaku yang berada d luar batas teritorial.

Hal tersebut berkaitan dengan perkembangan tindak pidana korupsi yang sudah menjadi perhatian dunia internasional dan sifatnya sudah transnasional, misalnya berkaitan dengan *kejahatan money laundering*. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya *the Organization for Economic Cooperation and Development Anti Corruption Treaty* (1998), *the Convention on Combating Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction* (1997), Konferensi Global Anti Korupsi di Washington DC (1999), dan juga Konggres PBB VIII mengeluarkan resolusi mengenai *Corruption in Government* (1990), Konggres PBB IX menghasilkan *Resolusi Action Against Corruption* (1995).

Dalam UU Korupsi diperkenalkan adanya perangkat pendukung lainnya, seperti: dibentuknya tim gabungan yang dikoordinasikan oleh jaksa agung, apabila terjadi tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya (Pasal 27), dan juga UU tersebut mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 43). Telah dilaksanakan dengan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam memberantas korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekusaan manapun. Lembaga semacam ini sudah dikenal lebih di beberapa negara, seperti: *Independent Commission Against Corruption* (ICAC) di Hongkong, *Anti Corruption Agency*/Badan Pencegah Rasuah di Malaysia, *Corruption Practices Investigation Bureau* di Singapura, sedangkan di Korea Selatan dikenal *Korea Independent Comission Against Corruption*.

Di samping itu, UU memberikan tempat bagi partisipasi masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana korupsi, dan untuk ini, diberikan perlindungan hukum dan penghargaan bagi warga masyarakat yang berjasa (Pasal 41, 42).

Peran serta masyarakat ini penting untuk menanggulangi tindak pidana korupsi, yang juga harus berjalan seiring dengan upaya-upaya lain. Hal ini didasari pertimbangan *pertam*a, korban korupsi yang utama adalah masyarakat, *kedua*, pemberantasan korupsi bukan monopoli aparat penegak hukum, perlu keterlibatan masyarakat, *ketiga*, gerakan sosial anti korupsi perlu dikembangkan dalam kultur masyarakat. Sehubungan dengan, khususnya masalah korupsi juga terkait rusaknya tatanan di bidang administrasi-birokratik, maka selain hukum pidana terdapat upaya-upaya pengaturan pemenuhan terhadap hukum (***compliance with law***) untuk mencegah pelanggaran hukum. Partisipasi masyarakat berfungsi sebagai pengawasan pula terhadap bekerjanya birokrasi dan keseluruhan aparat pemerintah maupun penyelenggara negara, untuk tertibnya pelaksanaan segala peraturan sebagai pemenuhan mereka terhadap hukum yang berlaku di lingkungan lembaganya.

C. Tantangan dan Pemanfaatan Hukum Pidana

Pendayagunaan UU No. 20 Tahun 2001 termasuk sebagai kebijakan kriminal, yang menurut Sudarto, sebagai usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kajahatan. Di dalamnya mencakup kebijakan hukum pidana yang disebut juga sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, yang dalam arti paling luas merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.[13]

Perencanaan penanggulangan kejahatan diperlukan agar perundang-undangan pidana menjadi sarana yang baik untuk menanggulangi tindak pidana korupsi dan berlaku efektif. Kegiatan ini memasuki lingkup kebijakan hukum pidana, yang merupakan suatu proses terdiri dari tahap formulasi atau legislatif, tahap penerapan atau yudikatif, dan tahap pelaksanaan atau eksekutif/administratif.

Kebijakan perundang-undangan memfokuskan permasalahan sentral menyangkut penetapan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan sebagai tindak pidana, dan sanksi pidana apa yang selayaknya dikenakan. Dalam hukum pidana materiil kedua hal tersebut termasuk pula perhatian terhadap orang/pelakunya, dalam hal ini menyangkut masalah pertanggungjawaban. Oleh karena itu, dalam hukum pidana materiil dikenal masalah pokok yang menyangkut tindak pidana, pertanggungjawaban, dan sanksi pidana.[14]

Masalah berikutnya mengenai penentuan sanksi pidana dalam kebijakan perundang-undangan merupakan kegiatan yang akan mendasari dan mempermudah penerapan maupun pelaksanaannya dalam rangka penegakan hukum pidana inkonkreto. Penentuan sanksi pidana terhadap suatu perbuatan merupakan pernyataan pencelaan dari sebagian besar warga masyarakat. Barda Nawawi Arief mengemukakan, pencelaan mempunyai fungsi pencegahan karena sebagai faktor yang dapat memengaruhi perilaku. Hal itu diterima oleh si pelaku memasuki kesadaran moralnya, yang akan menentukan tingkah-lakunya di masa mendatang. Jadi, tidak semata-mata taat pada ancaman yang menderitakan, melainkan karena adanya rasa hormat tentang apa yang dipandang benar dan adil.[15] Pemidanaan terhadap pelaku korupsi penekanannya pada aspek retributif atau teleologis, dan telah ditentukan secara integratif, yang artinya sanksi bagi koruptor selain untuk penjeraan, juga pembinaan disertai prinsip perlindungan sosial, yang diwujudkan pengembalian uang negara perlu ditempuh. Mengenai hal ini, masalah yang kita hadapi dalam pelakasanaan pidananya.

---

[13]Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981, hlm. 113, 158.

[14]Muladi, Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Mendatang (Pidato Pengukuhan Guru Besar Fak. Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 24 Februari 1990), hlm. 2.

[15]Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara,* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 26. Di samping pencelaan, penentuan tindak pidana berhubungan dengan fungsi hukum pidana: "…. The essential function of the criminal law is to express and reinforce a society's moral seriousness about certain public rules of civilized behaviour". Dalam Jeffrie G. Murphy and Jules L. Coleman, *Philosophy of Law,* Colorado: Westview Press, 1990, hlm. 114.

Pendayagunaan sanksi hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan, lebih konkretnya mengoperasikan UU No. 20 Tahun 2001 yang merupakan perundang-undangan pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi akan menghadapi problema keterbatasan kemampuannya, mengingat tipe atau kualitas sasaran (yakni korupsi) yang bukan merupakan tindak pidana *sembarangan* (dari sudut pelakunya, modus operandinya) sering dikategorikan sebagai *white collar crime*. Oleh karena itu, upaya dengan sarana lainnya secara bersama-sama sudah seharusnya dimanfaatkan. Sehubungan dengan ini, Barda Nawawi Arief[16] menyarankan dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial, serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan **penal** dan **non-penal**. Pengamatan Bambang Poernomo,[17] kesulitan untuk menanggulangi korupsi itu disebabkan lingkaran pelakunya yang tidak lagi hanya para pejabat negara melainkan sudah cenderung meluas ke dalam lingkungan keluarga pejabat untuk memanfaatkan kesempatan yang menguntungkan, dan/atau lingkungan kelompok bisnis tertentu untuk mendapatkan keuntungan secara ilegal.

Pada masa Orde Baru banyak terjadi peluang dan kelonggaran melalui peraturan dan kebijakan-kebijakan penguasa yang bersifat KKN. Hal ini memunculkan korporasi berperan besar dalam perekonomian di Indonesia, sejalan dengan kebijakan pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan menghasilkan korporasi raksasa dan konglomerat yang menguasai dan memonopoli ekonomi.[18] Ditambahkan lagi, berbiak menjadi korupsi politik yang menunjuk berupa tindakan yang diakukan pejabat publik yang tidak jujur dan ilegal. Secara luas meliputi tindakan pejabat publik yang meskipun tidak melanggar hukum, tetapi dalm sistem pemerintahan demokratis tindakan tersebut mencederai integritas.[19] Sistem pengelolaan yang koruptif mengandalkan kemampuannya untuk memperbesar dan memperumit KKN, sehingga penanganannya berada di luar kapasitas individu dan institusi, termasuk hukum, yang akibatnya banyak kasus KKN gagal ditangani oleh hukum.[20] Masalah korupsi di Indonesia bukan faktor individu belaka, melainkan juga menyangkut pranata sosial dan sistem nilai yang sedang berada dalam *disequilibrium*, yang berarti masyarakat sedang mengalami kondisi *anomik*. Dengan demikian, penanganannya tidak mungkin sporadis tetapi melibatkan seluruh sistem sosial, hukum, dan masyarakat secara keseluruhan.[21]

---

[16]Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 4.

[17]Bambang Poernomo, *Kebijakan Non-Penal dalam Menanggulangai Kejahatan Korupsi*, Seminar Nasional Menyambut Lahirnya UU Tindak Pidana Korupsi yang baru dan Antisipasinya terhadap Perkembangan Kejahatan Korupsi, Yogyakarta: Fak. Hukum UGM, KEJATI DIY, dan Dep. Kehakiman, 11 September 1999, hlm. 3.

[18]Susanto, *Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde Baru,* Pidato Pengukuhan Guru Besar Fak. Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 12 Oktober 1999, hlm. 3.

[19]Artidjo Alkostar, Korupsi..., *op.cit.,* hlm. 35.

[20]Cornelis Lay, *Aspek Politik KKN di Indonesia*, Seminar Nasional Menyambut UU Tindak Pidana Korupsi yang Baru dan Antisipasinya terhadap Perkembangan Kejahatan Korupsi, Yogyakarta: Fak. Hukum UGM, KEJATI DIY, Dep. Kehakiman, 11 September 1999, hlm. 6.

[21]Yasonna H. Laoly, *Kolusi: Fenomena atau Penyakit Kronis*, dalam Aldentua Siringo-ringo dan Tumpal Sihite, Menyingkap Kabut Peradilan Kita: Menyoal Kolusi di Mahkamah Agung, Jakarta: Pustaka Forum Adil Sejahtera, 1996, hlm. 34.

Dalam penanggulangan korupsi hendaklah jangan mengukur tingkat intensitas dan volumenya hanya dari segi perundang-undangan pidana semata, melainkan harus dalam kaitannya dengan berbagai aspek yang berpengaruh, seperti: sifat kepemimpinan dapat menjadi teladan atau tidak, mekanisme pengawasan dapat berjalan efektif atau tidak, dan lain-lain.[22] Oleh karena itu, penegakan hukum pidana dengan pendekatan yang legalistik yang berorientasi represif hanya merupakan pengobatan yang bersifat simptomatik dan tidak merupakan sarana hukum yang ampuh untuk memberantas korupsi. Dengan demikian, diperlukan pendekatan komprehensif, meliputi pendekatan sosiologis, kultural, ekonomi, manajemen dalam penyelenggaraan negara.[23]

Perspektif perundang-undangan, seiring dengan UU pemberantasan korupsi telah berlaku UU Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 8 Tahun 2010). Selain itu, diperlukan beberapa undang- undang pendukung lainnya, seperti UU Pengembalian Aset Hasil Korupsi, UU Perampasan Harta. Namun, pembuatan hukum juga bisa merupakan bagian dari korupsi, sebagai perwujudan dominasi kekuasaan guna upaya "memperlemah" undang-undang. Perspektif kelembagaan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi, kewenangan yang terpecah dalam menangani yaitu kepolisian, kejaksaan, dan komisi pemberantasan korupsi menyebabkan di lapangan terjadi benturan kepentingan. Lembaga penegakan hukum selain mempunyai tujuan sesuai dengan hukum juga merealisasikan tujuan organisasinya masing-masing. Khusus, KPK selaku lembaga pemberantasan korupsi perwujudan reformasi mempunyai tantangan yang bisa menghambat, seperti upaya kriminalisasi, penggembosan wewenang, revisi UU KPK, uji materi, dan sampai dengan ide pembubaran. Dukungan budaya hukum melemah sejalan dengan budaya hukum aparat penegak hukum yang transaksional dan dominasi kekuasaan. Di samping dalam masyarakat berkembang orientasi kehidupan serba materi dan pengutamaan kepentingan individu.

D. Proyeksi Penanggulangan Korupsi

Kita perlu belajar pada pengalaman masa lalu, jangan sampai terjadi lagi. Berkuasanya rezim KKN yang dilakukan aparat Orde Baru yang dibangun atas landasan yang bersifat korup,[24] pemanfaatan fasilitas istimewa dari pemerintah oleh oknum-oknum pejabat dan pengusaha, menunjukkan kolusi antarelite politik dan elite ekonomi dalam melindungi kepentingannya.[25] KKN merupakan subtansi pengelolaan politik selama Orde Baru, dan merupakan *the way of doing politics* Orde Baru.[26] Dalam hal ini terjadi sentralisasi kekuasaan,

---

[22]Soedjono dirdjosisworo, Fungsi Perundang-undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia, Bandung: CV Sinar baru, 1984, hlm. 47.

[23]Romli Atmasasmita, Prospek Penanggulangan Korupsi di Indonesia Memasuki Abad ke-XXI: Suatu Orientasi atas Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fak. Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 25 September 1999, hlm. 10-14.

[24]Hendardi, Kebijakan …., *op.cit*., hlm. 3.

[25]Yassona H. Laoly, Fenomena ….., *op.cit*., hlm. 29.

[26]Cornelis Lay, Aspek Politik ……, *op.cit*., hlm. 5.

negara demokrasi hanya bersifat formal yang jauh dari kenyataan. Ini berdampak pula pada kehidupan hukum. Dalam tingkat tertentu ternyata masih terjadi sampai saat ini, dengan munculnya oligarki kekuasaan politik, dan penguasaan sumber daya sosial dak politik dalam ikatan kekeluargaan (dinasti).

Sentralisasi kekuasaan dilakukan dengan dukungan formalitas peraturan perundang-undangan yang sengaja dibuat untuk memberi perlindungan formal bagi kebijakan-kebijakan yang korup.[27] Orde Baru mengembangkan hukum untuk mendukung pembangunan ekonomi, yang dimanipulasi dan menjadi bersifat represif, melanggar hak-hak asasi masyarakat, serta ujung-ujungnya untuk memberi legitimasi KKN atau kronisme.[28] Dalam suasana yang demikian, hukum lemah dan bahkan secara sarkasme dapat dikatakan hukum telah *mati*. Dalam penanggulangan korupsi, hukum harus *dihidupkan* kembali beriringan dengan penegakan prinsip-prinsip demokrasi dalam suatu sistem politik yang demokratik. Yang menjadi salah satu landasan pokok bagi penegakannya adalah pengembangan *civil society*, yang merupakan wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dengan ciri-ciri kesukarelaan, keswadayaan, keswasembadaan, dan kemandirian berhadapan dengan negara, dan ketaatan terhadap hukum yang telah menjadi kesepakatan bersama.

Demokrasi memang tidak menjamin dengan sendirinya terhapusnya korupsi. Namun, dalam negara demokrasi merupakan prasyarat penegakan hukum secara sungguh-sungguh, terjaminnya pelaksanaan prinsip supremasi hukum, sebagai modal utama dalam penanggulangan korupsi. Demikian Susan Rose-Ackerman.[29] Supremasi hukum merupakan prakondisi terhadap keberadaan dan berfungsinya demokrasi. Supremasi hukum tidak hanya menjiwai konsep hukum melainkan juga menjiwai secara konsisten dan sistematik semua nilai dasar demokrasi yang lain. Hal ini dikarenakan fungsi hukum yang sangat menonjol sebagai sarana pengintegrasi kepentingan (*law as integrative mechanism*). Hukum negara menopang dan mengatur partisipasi politik, menata rambu-rambu persamaan, kebebasan, sistem perwakilan, pendidikan politik, pemilu dan sebagainya.[30]

Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi tidak dapat dilepaskan dari penghapusan rezim KKN, pencegahan sentralisasi kekuasaan, dan penguatan penegakan hukum. Hal ini tidak lain sebagai upaya demokratisasi. Dulu telah terjadi kekuasaan yang dominan dalam menjalankan sistem pemerintahan, yakni di tangan eksekutif (presiden), dan kini sudah mengalami perubahan. Kalau pada masa lalu struktur kekuasaan di negeri ini mengarah pada dominasi eksekutif *(executive heavy)* kini cenderung mengarah pada dominasi legislatif. Hal ini juga berbahaya karena legislatif belum didukung SDM dan staf ahli yang memadai.

---

[27]Moh. Mahfud MD, *Kapabilitas DPR dalam Pemantapan Good Governance*, Makalah Seminar Hukum Nasional VII: Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani, Jakarta: BPHN-Dep. Kehakiman, 12-15 Oktober 1999, hlm. 2.

[28]Kunto Wibisono, *Supremasi Hukum dalam Negara Demokrasi Menuju Indonesia Baru,* Makalah Seminar Nasional, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 27 Juli 2000, hlm. 3.

[29]Rosen Susan-Ackerman, Democracy ...., *op.cit.*, hlm. 365.

[30]Muladi, Hak Asasi ....., *op.cit.*, hlm. 73.

Apabila tidak diwaspadai pergeseran ini hanya berarti beralihnya sentralisasi dari eksekutif ke legislatif, yang juga berpotensi bertumbuhnya korupsi.

Oleh karena itu, perlu dipikirkan bahwa demokratisasi bukan berarti menghilangkan dominasi eksekutif, namun kemudian bergeser ke legislatif, yang sebenarnya tetap saja terjadi sentralisasi. Sehubungan dengan ini, perlu dicegah terjadinya ketimpangan kekuasaan. Upaya penciptaan *check and balance* di antara kekuasaan legislatif dan eksekutif, bersamaan dengan kekuasaan yudikatif yang berwibawa dalam rangka penegakan prinsip-prinsip demokrasi dan didukung kemampuan *civil society* yang kuat.

Dua cara yang mendasar untuk menanggulangi korupsi, yaitu *to reduce the monopoli power of official within an existing political and bureaucratic structure, and reform in the basic structure of government*.[31] Di sini dikehendaki tiadanya monopoli, berarti penghapusan sentralisasi kekuasaan tetap menjadi kunci yang penting, dan juga tetap perlu adanya *improving the law enforcement and adminstrative system to increase deterrence*. Sehubungan dengan itu, dapat dikaitkan tuntutan *civil society* yang menghendaki pelaksanaan hukum bukan saja ditinjau pemenuhannya terhadap kaidah-kaidah legal formal, tetapi juga sesuai dengan norma-norma keadilan, yang akan menjadi landasan bagi bangunan demokrasi partisipatoris dan substantif.[32] Demokrasi memerlukan hukum. Artinya, agar tercipta kehidupan demokrasi yang sehat, dapat memberikan kesejahteraan kepada rakyat, maka hukum diperlukan untuk memberikan pengaturan. Apabila hukum dikesampingkan, maka benarlah antara demokrasi dan anarki akan tipis batas-batasnya.[33]

Demikian itu pentingnya hukum di dalam negara demokrasi, namun apabila dikaitkan dengan korupsi, fungsi hukum masih memprihatinkan. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa hukum ternyata hanya memfasilitasi praktik KKN, formalisme yang melegitimasi rezim yang korup. Kritik tajam mengenai tidak berfungsinya hukum dan lemahnya hukum sudah menjadi kebiasaan hingga kini, yang menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum. Masalah korupsi berkaitan erat dengan berbagai kompleksitas masalah lainnya, antara lain masalah sikap mental/moral, pola/sikap hidup, dan budaya sosial, kebutuhan/tuntutan ekonomi, struktur/budaya politik, peluang yang ada di dalam mekanisme pembangunan atau kelemahan birokrasi di bidang keuangan dan pelayanan umum.[34] Dalam kerangka ini, strategi pemberantasan korupsi harus dicari penyebabnya lebih dulu, kemudian penyebab itu dihilangkan dengan cara prevensi disusul dengan pendidikan (peningkatan kesadaran hukum) masyarakat disertai dengan tindakan represif.[35]

---

[31]Susan Rose Ackerman, Democracy …, *loc.cit*., hlm. 372.

[32]Muhammad AS Hikam, Pemberdayaan …., *op.cit*., hlm. 4.

[33]Satjipto Rahardjo, *Supremasi Hukum dalam Negara Demokrasi dari Kajian Sosio-Kultural*, Makalah Seminar, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 27 Juli 2000, hlm. 9.

[34]Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek ….., *op.cit*., hlm. 72.

[35]Andi Hamzah, *Pemberantasan korupsi melalui Hukum Pidana nasional dan internasional*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 241.

Masalah moral dan etika perlu mendapatkan perhatian yang seksama untuk memberikan jiwa pada hukum dan penegakannya. Dalam rangka revitalisasi hukum untuk mendukung demokratisasi, dan khususnya untuk menanggulangi tindak pidana korupsi, maka masalah moral dan etika mendesak untuk ditingkatkan fungsi dan keberadaannya, karena saat ini aspek moral dan etika telah menghilang dari sistem hukum di Indonesia.

Pengelolaan kekuasaan yang koruptif telah memproteksi dirinya dari elemen-elemen moralitas dan etika,[36] dan karena hukum telah menjadi hukumnya penguasa, maka menjadikan hukum telah kehilangan dimensi etisnya.[37] Dikaitkan dengan korupsi, dilihat dari berbagai rumusannya mencerminkan bahwa korupsi menyangkut segi moral, sifat, dan keadaan yang busuk.[38] Oleh karena itu, dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi yang menggunakan instrumen hukum agar dapat mencapai hasil yang maksimal, maka perlu pula dibangun aspek moralitas dan etika di dalam hukum.

Antara moralitas dan hukum memang terdapat korelasi yang sangat erat, dalam arti bahwa moralitas yang tidak didukung oleh kehidupan hukum yang kondusif akan menjadi subjektivitas yang satu sama lain akan saling berbenturan. Sebaliknya, ketentuan hukum yang disusun tanpa disertai dasar dan alasan moral akan melahirkan suatu legalisme yang represif, kontra produktif dan bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang menjadi tujuan hukum.[39] Khususnya untuk menanggulangi korupsi dengan mengoperasikan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 relevan dengan hukum pidana, Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa di dalam hukum pidana banyak mengandung nilai-nilai moral yang melarang orang untuk berbuat jahat/tidak baik (antara lain: jangan menipu, menggelapkan, menyuap/menerima suap, korupsi, memeras, berzina, dan lain-lain), sehingga wajar untuk menegakkannya diperlukan kematangan jiwa dan integritas nilai yang cukup tinggi dari para pendukung pelaksanaannya.[40]

Upaya memberantas KKN telah diupayakan bersamaan dengan pengembangan masyarakat dan kelembagaan, khususnya demokratisasi yang perlu ditopang *civil society* yang kuat dan juga adanya partisispasi masyarakat. Operasionalisasi UU Pemberantasan Korupsi harus ditempatkan dalam kerangka seperti itu dalam penanggulangan kejahatan, yang perlu ditonjolkan peranannya pada akhirnya terletak pada aparat penegak hukum. Ini disebabkan di tangan aparat penegak hukumlah yang akan menkonkretisasikan kebijakan, tujuan-tujuan yang telah terumuskan dalam undang-undang tersebut ke dalam kasus tindak pidana yang nyata. Untuk itu, pencerahan dari dimensi moral dan etika bagi penegak hukum perlu dilakukan, artinya para penegak hukum bekerja dilandasi etika baik etika profesi maupun etika umum dan ditegakkan secara konsisten bagi yang melakukan pelanggaran. Hal ini juga terkait dengan aspek pendidikan.

---

[36]Cornelis Lay, Aspek Politik …, *op.cit*., hlm. 7.
[37]Kunto Wibisono, Supremasi ……, *loc.cit*., hlm. 3.
[38]Soedjono Dridjosisworo, Fungsi ……, *op.cit*., hlm. 21.
[39]Kunto Wibisono, Supremasi …, *op.cit*., hlm. 6.
[40]Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek …, *op.cit*., hlm. 127.

Penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana, yang merupakan institusi penegak hukum dapat didudukkan sebagai birokrasi dalam rangka mewujudkan tujuan hukum melalui organisasi. Dalam konteks organisasi ini berarti mempermasalahkan orang, tingkah-laku orang, fasilitas, serta kulturnya. Tuntutan masyarakat modern dilaksanakannya tugas-tugas dan fungsi organisasi atas dasar profesionalisme, yang berprinsip paling tidak meliputi: independen, keterampilan teknis berdasarkan ilmu, dan etika profesi. Problema pelaksanaan profesionalisme terkait dengan independensi yang bebas dari pengaruh maupun intervensi pihak manapun. Namun tidak semudah di-"mulut". Ini sehubungan dengan bekerjanya penegak hukum merupakan respons dan umpan balik kekuatan-kekuatan sosial dan politik (Chambliss & Saidman), serta politik itu energinya lebih besar daripada hukum (Talcott Parsons - Satjipto Rahardjo). Pelaksanaan penegakan hukum "*pilih-pilih*" dan mustahil netral.

Sehubungan dengan hal tersebut, Muladi berpandangan bahwa dimensi penegakan hukum, yang harus ditonjolkan adalah aspek profesionalisme yang mengutamakan kemampuan melalui latihan yang intensif, rasa tanggung jawab sosial dan ketaatan pada etika. Yang perlu dicatat, profesi penegak hukum dalam hal kemampuan tidak hanya mengandung keterampilan fisik semata-mata, melainkan membutuhkan pula *a significant intellectual component*. Sikap profesional akan menjauhkan diri dari tindakan mal-praktik di bidang hukum yang berupa tindakan di bawah standar, bertentangan dengan kewajiban.[41]

Karateristik penegak hukum yang dibutuhkan adalah penegak hukum yang memiliki kematangan nilai/kejiwaan, yang akan mampu *menyuburkan* kembali niali-nilai moralitas dan etika dalam hukum dan penegakannya, kaitannya dengan hukum pidana, disebutkan oleh Barda Nawawi Arief[42] sebagai generasi baru dalam pengembangan hukum pidana. Dalam hal ini, Satjipto Rahardjo[43] mengintrodusir perlunya generasi baru pemikir dan pelaku hukum di Indonesia, yang berkemampuan merancang, membuat, menerapkan hukum untuk memberikan sebesar-besarnya keadilan untuk rakyat *(to bringing justice to the people)*.

Penegak hukum yang bermoral dan yang bekerja berlandaskan etika profesinya akan menjadi pendukung terwujudnya supremasi hukum yang merupakan tonggak berdirinya sistem politik demokrasi di Indonesia, yang dalam kerangka inilah tujuan penanggulangan korupsi akan berhasil. Dalam kaitan supremasi hukum, sebenarnya supremasi hukum dimaknakan pula sebagai supremasi nilai.[44] Ini berarti supremasi hukum pada hakikatnya mengandung makna bahwa dalam berkehidupan kebangsaan harus dijunjung tinggi nilai-nilai substansial yang menjiwai hukum dan menjadi tuntutan masyarakat, antara lain: tegaknya nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, dan kepercayaan antarsesama, serta tegaknya nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan penghargaan/perlindungan HAM, demikian juga tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan, tidak adanya praktik favoritisme dan KKN.

---

[41]Muladi, Hak Asasi ...., *op.cit*., hlm. 80.

[42]Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek ..., *op.cit*., hlm. 127, 128.

[43]Satjipto Rahardjo, Supremasi Hukum ..., *op.cit*., hlm. 12, 13.

[44]Barda Nawawi Arief, *Pokok-pokok Pemikiran Supremasi Hukum: dari Aspek Kajian Yuridis,* Makalah Seminar, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 27 Juli 2000, hlm. 5.

E. Penutup

Kerumitan tindak pidana korupsi yang sudah melekat dan terkait dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik ekonomi, politik, sosial maupun budaya menjadikan kerumitan pula dalam upaya penanggulangan kejahatan. Jikalau hanya menekankan pada penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana merupakan upaya yang minimalis, sehingga memerlukam kreasi pengembangan upaya penanggulangan kejahatan (politik kriminal). Oleh karena itu, berbagai program pengembangan masyarakat dalam upaya penyejahteraan dan perlindungan masyarakat dijadikan keharusan dalam penanggulangan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, memanfaatkan upaya non-penal sehingga tidak hanya ditumpukan pada hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan (tindak pidana korupsi) harus diintegrasikan dalam penanggulangan tindak pidana korupsi tersebut, seperti upaya penguatan masyarakat, kehidupan demokrasi, pengawasan, dan pembenahan aspek sosial-budaya.

Daftar Riwayat Hidup

Nama	: Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum.
NIP/KARPEG	: 19601107 198601 1 001/C0920899
Pangkat/gol/jabatan	: Pembina Utama Madya/IVd/Guru Besar
Tempat/Tanggal Lahir	: Klaten, 7 November 1960
Alamat	
Rumah	: Bulusari No. 53, Beku, Karanganom, Klaten 57475. Handphone: (081 8450 443), Telepon: (0272) 337622
Kantor	: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami 36A, Kampus Kentingan, Surakarta 57126.
Phone/fax	: (0271) 664989
E-mail	: supanto07@yahoo.com, dan supanto.8787@gmail.com
Blog	://www.supanto.staff.hukum.uns.ac.id

Riwayat Pendidikan

S1 : Fak. Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1985.
S2 : Pascasarjana: Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 1993.
S3 : Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

Pekerjaan

1. Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
2. Sekeretaris Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

IMPLEMENTASI HAK BANTUAN HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN

(Analisis Faktor-faktor Sosial dan Personal Pemanfaatan Hak yang Dialokasikan Oleh Hukum Positif)

Oleh:

Prof. Dr. Yusriyadi, S.H., M.H.[1**]

A. Pendahuluan

Assalamu'alaikum wr.wb. Salam hangat, bersama ini saya dan keluarga, mengucapkan selamat ulang tahun, teriring doa Tn. Prof. Zudan senantiasa mendapat hidayah dan innayah dari Allah Swt., juga untuk seluruh keluarga Tn. Prof. Zudan. Semoga, panjang umur, banyak rezeki dan semakin bermanfaat untuk keluarga, agama, nusa dan bangsa.

Bersama ini juga dikirimkan naskah tulisan (via email sahabat anak saya, karena laptop saya eror), sebagai doa dan kado ulang tahun Tn. Prof. Zudan, semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya, Wassalam Yusriyadi.

Tulisan ini dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menganalisis implementasi bantuan hukum dalam proses penyidikan. Analisisnya, difokuskan pada permasalahan utama yakni apakah hak bantuan hukum dalam hukum positif telah benar-benar diimplementasikan oleh mereka yang berhak dalam suatu proses penyidikan. Selanjutnya dari permasalahan ini, diperluas dengan analisis tentang faktor-faktor yang diperkirakan memberikan kontribusinya dalam pengimplementasian hak bantuan hukum, apakah hak bantuan tersebut digunakan atau sebaliknya tidak digunakan.

Analisis permasalahan tersebut dipandang penting untuk dilakukan, sebab bantuan hukum sebagai lembaga hukum (*legal institution*) yang dikenal sekarang ini adalah relatif baru. Artinya, dalam pengertian yang formal, bantuan hukum belum dikenal sebelum masuknya atau diberlakukannya sistem hukum Barat di Indonesia. Mengenai sistem (baca tradisi) hukum

[1**]Staf Pengajar Fakultas Hukum Undip, Semarang.

Barat ini, Harold J. Berman, menyebut adanya beberapa karakteristik yang menandainya yakni: (1) terdapat perbedaan yang relatif tajam antara institusi hukum dengan bentuk institusi yang lain. Sekalipun hukum sangat kuat dipengaruhi oleh agama, politik, moralitas dan kebiasaan, namun secara analitis keduanya dapat dibedakan, (2) pengadministrasian institusi hukum dalam tradisi hukum Barat dipercayakan kepada kelompok masyarakat tertentu yang dilatih dan dididik secara khusus (para *lawyer* atau *jurist*), (3) para *lawyer*/para *jurist* ini dilatih khusus dalam lembaga pendidikan tinggi yang bersifat khusus, disebut *legal training* dan didukung oleh sumber rujukan (*literature*) yang bersifat profesional, (4) lembaga pendidikan tinggi tersebut memiliki keterhubungan dialektif terhadap institusi hukum. Hukum dalam dirinya mengandung ilmu hukum, suatu meta hukum (*meta law*) yang keduanya dapat dianalisis dan dievaluasi, (5) hukum dimaknakan sebagai sistem yang terintegrasi, *a body* yang dikembangkan dari satu generasi ke generasi yang lain selama berabad-abad. Konsep hukum sebagai *corpus iuris* dipandang secara implisit ada pada setiap tradisi hukum di mana hukum dianggap terpisah dari moralitas dan kebiasaan, (6) konsep lembaga hukum atau sistem hukum tergantung pada vitalitas atas keyakinan karakter hukum yang sedang berlangsung, kapasitasnya untuk tumbuh dari satu generasi ke generasi lain selama berabad-abad, (7) pertumbuhan hukum dimungkinkan oleh karena hukum dianggap memiliki logika internal. Setiap perubahan tidak hanya merupakan proses adaptasi dari yang lama terhadap yang baru tetapi juga bagian dari perubahan, (8) kesejarahan hukum dikaitkan dengan konsep supremasi hukum atas penguasa politik, (9) karakteristik utama yang membedakan dari tradisi hukum Barat adalah koeksistensi dan kompetisi pada masyarakat yang sama tetapi berbeda yurisdiksi dan sistem hukumnya. Pluralitas ini yang menyebabkan supremasi hukum menjadi sesuatu yang diperlukan, (10) dalam tradisi hukum Barat ada ketegangan antara yang ideal dengan realitas, antara dinamika kualitas dengan stabilitas, antara yang transenden dan imanen. Ketegangan ini secara periodik memengaruhi munculnya revolusi terhadap sistem hukum akan tetapi sistem hukum dapat bertahan, bahkan diperbarui melalui proses revolusi itu.[2]

Di Indonesia hak bantuan hukum dalam proses penyidikan baru dikenal sejak berlakunya KUHAP, 31 Desember 1981 dan sebelumnya tidak dikenal dalam ketentuan hukum acara pidana lama yang mendasarkan pada *Het Herziene Inlansdsh Reglement* (Stb. Th. 1941 No. 44, selanjutnya disebut HIR). Di samping masih relatif baru, dalam ranah empiriknya, bantuan hukum ini harus berkorelasi dengan berbagai aspek, misalnya aspek kultur, aspek ekonomi dan aspek-aspek lain dari mereka yang berhak atas bantuan hukum tersebut. Aspek-aspek inilah yang diasumsikan sebagai faktor yang berperan dan memberikan kontribusinya sebagai pengaruh dalam praktik pengimplementasian hak bantuan hukum.

Sementara itu dalam perkembangannya, lembaga bantuan hukum (selanjutnya disingkat LBH), sebagai organisasi dikuatirkan dapat mengalami pergeseran tujuan dan nilai-nilai yang

[2]Berman, Harold J., *Law and Revolution, The Formation of the Western Legal Tradition*, Cambridge: Harvard University Press, 1983, hlm. 7-10.

harus diembannya. Kekuatiran ini tampaknya beralasan, misalnya dapat dicermati dengan adanya LBH sebagai lembaga bisnis sehingga hanya dapat dimanfaatkan oleh golongan tertentu saja, dan dikuatirkan cenderung bersifat selektif dan diskriminatif. Kebenaran pendapat ini mungkin dapat ditunjukkan dari adanya penentuan tarif secara tersembunyi dan adanya kewajiban pembayaran uang persekot sebagai jaminan sebelum kontrak penyelesaian perkara dilaksanakan.

Pada hakikatnya hak bantuan hukum adalah ide penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai salah satu syarat yang harus ada di negara yang menganut gagasan untuk menyelenggarakan hak-hak politik dengan cara membatasi kekuasaan pemerintahan dengan suatu konstitusi. Di samping istilah negara hukum, terdapat istilah *Rule of Law* untuk menyebut negara yang menganut gagasan tersebut yang ciri-cirinya oleh Lon. L. Fuller disebutkan: (1) adanya respek terhadap keadilan dan penghargaan hak asasi manusia, (2) ada badan yang menciptakan hukum, (3) hukum itu dilaksanakan oleh pengadilan dan (4) adanya suatu badan pengadilan yang mandiri yang siap melindungi para pihak terhadap penyalahgunaan kekuasaan terutama negara. Dengan kata-katanya sendiri dikemukakan … *that the rule of law exist, first, where there is respect for justice and human dignity; second, where there is constituted a law-making authority whose decrees will be obeyed even when they unjust; third, where the established by judicialy ready to protect the affected party against the arbitrary acts of established power,…*[3]

Bantuan hukum adalah salah satu upaya mengisi Hak Asasi Manusia (HAM) terutama bagi lapisan termiskin.[4] Paralel dengan upaya tersebut, maka dikembangkanlah sistem bantuan hukum yang efektif dan melembaga bagi setiap orang. Eksisting, yakni dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada Bab VI dikenal adanya bantuan hukum cuma-cuma. Pasal 22 UU ini menyebutkan: (1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Jauh sebelum UU ini, usaha mewujudkan bantuan hukum tersebut antara lain dapat dilihat dalam beberapa GBHN (terakhir 1998-2003) maupun dari campur tangan negara melalui produk hukum yang mengatur bantuan hukum, termasuk dengan dikeluarkannya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, selanjutnya disebut KUHAP.

Dicantumkannya hak bantuan hukum dalam KUHAP, adalah ketentuan yang normatif, atau dalam bentuknya yang normatif, artinya sebagai ide yang harus diwujudkan. KUHAP misalnya, secara netral menyediakan hak bantuan hukum bagi siapa pun yang membutuhkan. Sebagai hukum positif, KUHAP senantiasa harus tetap berpegang pada prinsip universal misalnya prinsip kesamaan. Demikian juga Pasal 12 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mewajibkan advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada

[3]Lon L. Fuller., *Adjudication and the Rule of Law,* 1960 Proceeding of the American Society of International Law, hlm. 727.

[4]T. Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural,* Jakarta: LP3ES, 1986, hlm. 9.

pencari keadilan yang tidak mampu. Ketentuan ini adalah tetap dalam *Sollen*, seharusnya, bukan yang empirik.

Bersamaan dengan perkembangan masyarakat yang semakin mengedepankan tuntutan demokrasi dan HAM, maka dikembangkanlah pengorganisasian lembaga/wadah yang menyelenggarakan bantuan hukum. Lembaga-lembaga inilah yang dalam tulisan ini disebut sebagai LBH. Lembaga ini secara idealnya merupakan organisasi yang mengemban tugas mewujudkan tujuan-tujuan hukum, misalnya menjaga kekuasaan pengadilan agar tidak melakukan penyelewengan yang merugikan hak-hak warga negara.[5] Tepat pula pernyataan Sekjen Menteri Kehakiman, bahwa LBH merupakan salah satu unsur penegak hukum di samping polisi, jaksa dan hakim.[6]

Analisis mengenai implementasi hak bantuan hukum dalam proses penyidikan hanya secara normatif, yang berarti hanya mendasarkan perundang-undangan saja, tidaklah mungkin diperoleh pemahaman secara seksama. Untuk itulah, maka perlunya dilakukan analisis bagaimana praktik bantuan hukum itu diwujudkan. Untuk lebih memudahkan dalam melakukan analisisnya, maka dibuatlah sistematika pembahasan yang meliputi implementasi hak bantuan hukum dalam proses penyidikan dan operasionalisasi hak bantuan hukum tersebut oleh lembaga-lembaga bantuan hukum.

B. Implementasi Hak Bantuan Hukum, dan Faktor-faktor yang Memengaruhi

Dalam perkara pidana, landasan hukum bagi penasihat hukum dalam memberikan bantuan hukumnya termuat dalam Pasal 69 s/d Pasal 74 KUHAP. Dalam pasal-pasal tersebut disebutkan bahwa bantuan hukum adalah sebagai hak. Oleh karena sebagai hak, akan membawa konsekuensinya tersendiri ialah bahwa bantuan hukum itu merupakan sesuatu yang "dapat" dituntut pemenuhannya oleh mereka yang membutuhkan. Di lain pihak, bahwa pemenuhan hak tersebut merupakan suatu "kewajiban" bagi LBH. Untuk itulah, maka muncul persoalan baru yaitu bagi orang yang mampu secara ekonomis, pengimplementasian bantuan hukum tidak menjadi problem sebab dengan memenuhi suatu kewajiban tertentu berupa membayar sejumlah ongkos/honorarium untuk penasihat hukumnya, ia akan dapat memenuhi haknya dengan baik. Hal ini tentu saja akan berbeda dengan mereka yang miskin, sehingga tidak mampu membayar biaya bagi penasihat hukumnya.

Selanjutnya, perlu dianalisis juga mengenai faktor manusia sebagai perantara yang memungkinkan bantuan hukum tersebut terimplementasi. Melalui manusialah hak bantuan hukum dapat benar-benar diimplementasikan. Adapun yang dimaksud dengan manusia di sini adalah mereka yang terlibat perkara dan yang secara normatif berhak memperoleh

[5]Satjipto Rahardo, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Bandung: Alumni, 1976, hlm. 104.
[6]Muladi & Sulaiman Mubarak (Ed), *Masalah Bantuan Hukum oleh Pegawai Negeri,* Fakultas Hukum UNDIP, 1984, hlm. 5.

bantuan hukum. Di sini termasuk juga mereka yang secara normatif mempunyai wewenang untuk memberikan bantuan hukum. Jadi, manusia di sini adalah mereka yang membutuhkan bantuan hukum, yaitu calon klien dan pihak yang memberikan jasa bantuan hukum. Dengan masuknya kedua faktor dalam pembicaraan tentang pengimplementasian bantuan hukum, berarti kita tidak dapat membatasi masuknya pembicaraan tentang faktor-faktor yang memberikan beban pengaruhnya terhadap pengimplementasian hak bantuan hukum yang disediakan oleh hukum positif.

Proses pengimplementasian hak bantuan hukum dalam proses penyidikan, sebagai salah satu usaha mewujudkan ide-ide hukum dalam kenyataan, dapat dipandang sebagai bagian dari bekerjanya hukum dalam masyarakat. Oleh Chambliss dan Seidman, proses bekerjanya hukum dalam masyarakat, ditentukan oleh bekerjanya keseluruhan kompleks kekuatan sosial dan personal dari masing-masing pemegang peran.[7]

Dalam kaitannya dengan pengimplementasian hak bantuan hukum dalam proses penyidikan, maka kekuatan-kekuatan sosial dan personal tersebut, merupakan faktor-faktor yang memberikan kontribusinya baik terhadap LBH maupun calon klien itu sendiri (tersangka). Ini berarti bahwa baik calon klien (tersangka) maupun LBH sebagai pemegang peran, tingkah lakunya ditentukan oleh pola peranan yang diharapkan baik oleh norma-norma hukum maupun oleh kekuatan-kekuatan di luar hukum.

Dari uraian tersebut, tampak bahwa meskipun bantuan hukum sebagai hak yang secara netral diberikan oleh hukum positif (KUHAP), namun pengimplementasiannya tidaklah sederhana. Dengan kata lain, bahwa dengan dicantumkannya hak bantuan hukum bagi tersangka, tidaklah berarti bahwa sejak saat orang ditangkap, ditahan dalam proses penyidikan sejak saat itu pula ia memperoleh bantuan hukum. Untuk memperoleh bantuan hukum, masih diperlukan adanya beberapa langkah yang harus dipenuhinya. Langkah-langkah tersebut, juga ditentukan oleh beberapa faktor baik dari calon klien (tersangka) maupun pada LBH sebagai pihak pemberi jasa bantuan hukum. Sebagai langkah awal di sini misalnya, dapat ditunjuk bahwa calon klien (trsangka) pertama-tama harus mengetahui tentang adanya hak bantuan hukum dan mempunyai kemampuan finansial untuk melakukan hubungan dengan LBH. Hal ini tampaknya sebagai syarat dasar dalam mengimplementasikan hak bantuan hukum.

Ketidaktahuan tersangka mengenai adanya hak bantuan hukum, dengan sendirinya menyebabkan adanya jarak hak bantuan hukum dalam hukum positif dengan calon klien (tersangka) tersebut, sehingga persoalan-persoalan yang dialaminya tidak disadari sebagai persoalan yang seharusnya dapat dimintakan bantuan hukum. Faktor kedua adalah menyangkut kemampuan finansial, sebab pengimplementasian hak bantuan hukum membutuhkan biaya. Rentetan faktor-faktor tersebut masih dapat diperpanjang lagi misalnya faktor politik, faktor

[7]Robert B. Seidman & William Chambliss, *Law, Order and Power*, Massachusetts: Addison Wesley Publishing Company, Reading, 1971, hlm. 12.

kultur dan lain-lain yang kesemuanya dapat menunjukkan bahwa hak bantuan hukum dalam proses penyidikan yang disediakan oleh hukum positif/KUHAP tidak dapat bekerja atas dasar kekuatannya sendiri.

Deskripsi tersebut di atas, sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Carlin dan Howard pada waktu mengungkap aspek-aspek sosial dan psikologis dalam proses untuk memperoleh bantuan hukum sehingga dapat terlaksana yaitu: (1) orang harus menyadari terlebih dahulu bahwa suatu masalah merupakan masalah hukum dan adanya sarana untuk mengatasinya, (2) ada kemampuan untuk melakukan suatu aksi yuridis, (3) ada kemampuan untuk menghubungi pengacara tertentu, (4) ada kemampuan untuk memelihara hubungan dengan pengacara tersebut. Selanjutnya dikatakan bahwa orang-orang yang tergolong bagian masyarakat yang berpenghasilan rendah, tidak dapat menjalani tahap-tahap tersebut.[8]

Senada dengan ungkapan tersebut, Adnan Buyung Nasution mengidentifikasikan adanya tiga hambatan pokok dalam program bantuan hukum yaitu kultur, konsepsi politik dan keadaan ekonomi. Masalah kultur misalnya, dianggap sebagai hambatan pokok oleh karena menyangkut sistem nilai-nilai.[9]

Kita sering menemukan istilah seperti *the haves always come ahead* yang pada dasarnya hendak mengatakan bahwa orang-orang yang mempunyai kedudukan sosial ekonomi yang baik selalu akan lebih diuntungkan daripada mereka yang miskin. Fasilitas-fasilitas yang ditawarkan secara netral kepada semua orang termasuk hak bantuan hukum, pada dasarnya lebih dapat dinikmati oleh golongan tersebut. Hukum dalam artian yang formal, tidaklah terlepas dari konsep pembuatnya yang berindikasikan mempertahankan autoritasnya. Walaupun hukum berlaku netral, tetapi sebenarnya lebih menguntungkan yang kuat daripada yang lemah, lebih membantu yang mampu daripada yang tidak mampu.

Hambatan lain yang dapat dikemukakan adalah, aspek kultur yang menyangkut sistem nilai yang dihayati/diyakini dalam masyarakat. Tampaknya masyarakat belum mau secara terbuka dan *fair* menyelesaikan persoalan-persoalan hukumnya melalui lembaga bantuan hukum. Tidak dimanfaatkannya bantuan hukum tersebut antara lain karena sifat pasrah, menerima sesuatu sebagai nasib. Sifat pasrah yang demikian ini, membawa kecenderungan-kecenderungan untuk menghadapi persoalannya sendiri dan tidak perlu bantuan hukum.

Keadaan yang demikian ini, dapat diperbandingkan dengan apa yang terdapat pada masyarakat Korea sebagaimana diungkapkan oleh Prof. Pyong Choon Hahm dalam *The Korean Political Tradition and Law* yang mengatakan bahwa bagi orang Korea adalah tidak sopan atau menyenangkan untuk memaksakan hak-hak hukum seseorang. Ketika seseorang menghadapkan orang lain ke pengadilan, pada kenyataannya ia telah mengumumkan perang kepadanya……ia telah mengantrikan dirinya sendiri pada sisi birokrasi-birokrasi dengan menggunakan kekuatan negara untuk menekan kawan-kawannya. Keengganan untuk

[8]Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 146.
[9]Adnan Buyung Nasution, *Aspek-aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1981, hlm. 23.

mempertahankan hak hukum seseorang ini dinyatakan dalam bidang kekayaan. Dengan kata-katanya sendiri, ia menulis: *"For Korean, it is not decent or "nice" to insist on one's legal right. When a person hauls another person into court, he is in fact declaring war on him….. He has lined himself up another side of the bureaucrats to use the power of the state to oppress his fellow man. Thus, a Korean cannot think of law as anything other than oppressive …… This reluctance to maintain one's legal right is particulary pronounced in the area of property"*[10] Arti yang lebih dalam dari analisis tersebut adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengimplementasian hak bantuan hukum, khususnya di kalangan masyarakat yang buta hukum dan miskin.

C. Lembaga Bantuan Hukum, Pengorganisasian dan Operasionalisasinya

Sebelum dianalisis tentang profesi LBH sebagai pemberi jasa bantuan hukum, akan dikemukakan terlebih dahulu kedudukan dan peran LBH dalam rangka penegakan hukum. LBH untuk dirinya akan berdiri dalam deretan penegak hukum yang lain. Melalui pemahaman secara normatif, idealnya LBH harus menyadari bahwa problem yang ia hadapi dan yang harus dipecahkan adalah sama dengan penegak hukum lain. Dengan kesadaran yang demikian ini, LBH dituntut untuk berperan sebagai salah satu unsur penegak hukum di samping polisi, jaksa dan hakim.

Hal lain yang perlu dianalisis adalah sifat yang melekat pada bantuan hukum tersebut. Sifat yang senantiasa menonjol adalah bahwa pemberian bantuan hukum merupakan jenis "pekerjaan" yang bersifat profesional, sehingga diperlukan pendidikan dan keahlian khusus. Keahlian ini berupa keterampilan untuk menerapkan ketentuan-ketentuan hukum *in abstrakto* ke dalam kasus-kasus tertentu.

Bersamaan dengan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks dan modern, maka semakin tampak bahwa kehidupan hukum tidak mencerminkan sepenuhnya apa yang terjadi dalam masyarakat. Benar apa yang dikatakan bahwa pada masyarakat yang demikian ini, selalu dijumpai adanya kelompok-kelompok yang berada dalam kedudukan yang lebih diuntungkan, sebaliknya juga terdapat kelompok masyarakat yang mengalami kekurangan-kekurangan. Bahwa setiap hukum nasional yang pernah diundangkan dan lahir merupakan *resultante* politik berupa keputusan lembaga kenegaraan: legislatif, eksekutif maupun yudisial, harus dikategorisasikan ke dalam hukum formal. Proses formalisasi dan strukturalisasi hukum terjadi bersamaan dengan profesionalisasi. Kehidupan hukum bukan lagi bagian integral kultural rakyat luas yang awam, melainkan condong menjadi bidang kehidupan yang khusus, dengan struktur, fungsi dan prosedur yang keefektifannya memerlukan penanganan dan kemahiran profesional.[11]

---

[10]Lawrence M. Friedman, *Legal Culture and Social Development*, dalam Law and the Behavioral Sciences, Indianapolis: The Bobbs Morrill Company, Inc. 1967, hlm. 106.

[11]Soetandyo Wignyosoebroto, *Hukum Nasional sebagai Hukum Formal*, Surabaya: Universitas Airlangga, 1983, hlm. 8-9.

Untuk itulah, maka pekerjaan bantuan hukum harus dijalankan oleh ahli-ahlinya yang khusus belajar untuk pekerjaan itu. Di sinilah mulai muncul lembaga-lembaga bantuan hukum sebagai penghubung-penghubung profesional antara pengadilan dan orang-orang yang harus berurusan dengan pengadilan itu. Apabila kita membicarakan suatu organisasi, maka hal pokok adalah bagaimana organisasi itu "dibuat berjalan". Proses ini tidak lain merupakan kegiatan manajemen dalam arti sebagai perangkat kegiatan atau proses mengoordinasikan dan mengintegrasikan penggunaan sumber-sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi melalui orang-orang, teknik-teknik dan informasi yang dijalankan dalam struktur organisasi.[12]

LBH sebagai organisasi yang mengemban tugas untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum dalam praktiknya telah mengembangkan kehidupannya sendiri. LBH telah membentuk norma-normanya sendiri dan mengejar tujuan-tujuannya sendiri pula, sehingga terbentuklah lingkungan kebudayaan itu dalam organisasi LBH tersebut. Sebagai organisasi yang dibentuk secara rasional, tidak lepas dari kegiatan-kegiatan yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang rasional ekonomis. Pertimbangan-pertimbangan itu adalah (1) berusaha memperoleh hal-hal yang menguntungkan organisasinya sebanyak mungkin dan (2) berusaha untuk menekan seminimal mungkin beban-beban yang menekan organisasinya.

Sebagaimana diketahui bahwa pada hakikatnya hukum mengandung ide-ide/konsep-konsep yang abstrak. Ke dalam konsep yang abstrak ini termasuk ide tentang keadilan, kemanfaatan sosial dan persamaan di muka hukum. Pada gilirannya adalah, membicarakan pengimplementasian bantuan hukum oleh LBH pada hakikatnya adalah sebagai perwujudan ide-ide/konsep-konsep yang abstrak tersebut. Melalui organisasi beserta proses-proses yang berlangsung di dalamnya, masyarakat menerima perwujudan tujuan-tujuan hukum tersebut. Pengimplementasian hak bantuan hukum misalnya, bukan lagi sebagai konsep yang abstrak melainkan benar-benar hadir diberikan opada calon klien yang benar-benar membutuhkan.

Dengan menggunakan pendekatan dari sudut organisasi ini, Satjipto Raharjo mengatakan bahwa dalam penerapan hukum dalam masyarakat yang kompleks, terdapat ciri yang membedakan dengan masyarakat yang tradisional, yaitu adanya birokrasi. Masyarakat modern bekerja melalui organisasi yang disusun secara formal dan birokratis untuk mencapai rasionalitas secara maksimal dan efisiensi kerja yang berjalan secara otomatis. Hukum dalam masyarakat modern, tidak luput dari pengaruh tersebut, sehingga diciptakanlah deferensiasi dalam fungsi-fungsi. Deferensiasi dalam fungsi-fungsi serta penetapan tugas yang harus dilaksanakan tersebut, ditetapkan melalui peraturan-peraturan hukum.[13]

Dalam menjalankan tugasnya, LBH seharusnya berperan dalam penyebaran hak bantuan hukum. Ia harus mempunyai suatu tingkat otonomi tertentu. Otonomi ini dibutuhkan untuk dapat mengelola sumber-sumber daya yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan-

[12]Satjipto Rahardjo, *Impementasi Hak-hak yang Diberikan oleh Hukum Positif*, Masalah-masalah Hukum No. I, FH UNDIP, Semarang, 1983, hlm. 16.

[13]Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980, hlm. 73.

tujuannya. LBH sebagai suatu organisasi, maka hal yang dapat disebut sebagai sumber-sumber daya adalah dapat berwujud (1) sumber daya manusia, misalnya pengacara dan petugas administrasi, (2) sumber daya fisik, misalnya gedung dan perlengkapan yang lain, (3) sumber daya keuangan, misalnya belanja organisasi dan kesejahteraan anggotanya, dan (4) sumber daya selebihnya yang diperlukan untuk menggerakkan organisasinya dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Suatu fenomena menarik dalam hubungannya dengan hal-hal yang dikemukakan di atas adalah, bahwa pemberian otonomi akan membuat LBH menjalani kehidupannya sendiri, sehingga tidak selalu dapat dengan mudah diikat oleh prosedur-prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan-peraturan hukum yang seharusnya ditaati. Keadaan yang terjadi dalam realitas pengimplementasian hak bantuan hukum di masyarakat, dapat dijadikan contoh untuk membenarkan pernyataan tersebut. Hal ini misalnya, ada sementara LBH yang mewajibkan terlebih dahulu kepada kliennya untuk membayar uang jaminan sebelum kontrak pembelaan dilakukan. Bahkan uang jaminan tersebut, relatif tinggi dilihat dari kemampuan klien. Sekalipun demikian, apabila dilihat dari prinsip pengelolaan sumber daya sebagaimana di sebutkan terdahulu, maka permintaan uang jaminan tersebut dapat dipahami sebagai sesuatu yang harus demi kelangsungan organisasi LBH. Hal ini sekaligus dapat dipakai sebagai bukti tentang bagaimana lembaga bantuan hukum itu telah cenderung mencari jalannya sendiri dalam melakukan peranannya. Demikianlah kita dapat melihat adanya kecenderungan LBH untuk menggantikan tujuan-tujuan yang secara formal ditetapkan dalam peraturan hukum dengan kebijakannya sendiri yang dirasakan akan meningkatkan secara maksimal keuntungan yang diperoleh dan menekan sampai minimum hambatan-hambatan bekerjanya organisasi itu.

D Simpulan

Meskipun secara formal bantuan hukum merupakan hak yang secara netral diberikan oleh hukum positif, akan tetapi dalam praktik belum secara maksimal diimplementasikan oleh mereka yang berhak. Hal yang demikian ini dapat terjadi karena adanya hambatan-hambatan baik dari calon klien itu sendiri maupun dari lembaga-lembaga bantuan hukum. Dengan demikian, terdapat hubungan resiprositas antara pemegang hak bantuan hukum dengan lembaga-lembaga bantuan hukum.

Dari analisis yang telah dilakukan, hambatan-hambatan itu adalah dari aspek kultur, ekonomi, dan pengetahuan hukum dari calon klien. Di pihak yang lain, yaitu dari LBH sebagai pihak pemberi jasa bantuan hukum, "dikuatirkan" telah terjadi pergeseran tujuan dan nilai-nilai yang harus diembannya. Lembaga ini, dikuatirkan bergeser sebagai lembaga bisnis, sehingga dikuatirkan juga cenderung hanya dapat dimanfaatkan oleh golongan tertentu saja, sehingga dalam memberikan jasa bantuan hukumnya lebih bersifat selektif.

Daftar Bacaan

Berman, Harold J. *Law and Revolution, The Formation of The Western Legal Tradition.* Cambridge: Harvard University Press, 1983.

Chambliss, William J & Seidman, Robert B. *Law, Order and Power*. Massachussetts: Addison Wesley Publishing Company, Reading, 1971.

Dias, Clarence J. *Research on Legal Service and Proverty: Its Relevance to the Design of Legal Service Programs in Developings Countries*, Tahun 1975 No. I. Alih Bahasa oleh Soetandyo Wignyosoebroto, Penelitian mengenai Pelayanan Hukum di Negara-negara yang Tengah Berkembang, Surabaya, 1976.

Friedman, Lawrence M. *Legal Culture and Social Development*. Dalam: Law and the Behavioral Sciences, Indianapolis: The Bobbs Morrill Company, Inc. 1967.

Fuller, Lon L. *Adjudication and the Rule of Law*. yang dimuat dalam 1960 Proceedings of the American Society of International Law.

Lubis, T. Mulya. *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*. Jakarta: LP3ES, 1986.

Muladi dan Sulaiman Mubarak. *"Masalah Bantuan Hukum oleh Pegawai Negeri"*. Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1984.

Nasution, Adnan Buyung. *Aspek-aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1981.

Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru, Tanpa Tahun.

_____. *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*. Bandung: Alumni, 1976.

_____. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1980.

_____. *"Implementasi Hak-hak yang Diberikan oleh Hukum Positif"*. Masalah-masalah Hukum No. I. FH Hukum UNDIP. Semarang, 1983.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1983.

_____. *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Wignyosoebroto, Soetandyo. *Hukum Nasional Sebagai Hukum Formal*. Surabaya: Universitas Airlangga, 1983.

TELAAH HUKUM LINGKUNGAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ATAS TINDAK PIDANA LINGKUNGAN YANG DILAKUKAN

Oleh:

Prof. Dr. Mella Ismelina Farma Rahayu, S.H., M.H.[1]

Kehadiran korporasi[2] dalam pembangunan sudah tidak bisa dipungkiri dapat meningkatkan perekonomian suatu negara. Namun di sisi lain, keberadaan perusahaan pun telah menimbulkan tragedi atau bencana yang menimbulkan korban dan kerugian bagi masyarakat akibat terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan. Bahkan Kim, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh aktivitas korporasi dapat dikategorikan sebagai kejahatan korporasi karena salah satu bentuk kejahatan korporasi adalah pelanggaran di bidang lingkungan hidup.[3]

Banyak sekali aktivitas korporasi yang menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan hingga menimbulkan kerugian dan korban yang tidak sedikit seperti tragedi Chernobyl, Bhopal, Zeebrugge, Piper Alpha, Lapindo dan sebagainya.[4] Sehubungan dengan kejadian tersebut, timbul masalah di kalangan ahli hukum pidana, yaitu apakah korporasi harus bertanggung jawab atas terjadinya bencana yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat? Mungkinkah korporasi dibebani pertanggungjawaban atas timbulnya kerugian sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi? Kalau hal tersebut dimungkinkan, apa

---

[1]Penulis adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

[2]Korporasi adalah terminologi yang biasa digunakan dalam hukum pidana untuk menyebut badan hukum yang sudah melembaga dalam bidang hukum perdata. Korporasi adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum, bertindak bersama-sama sebagai subjek hukum tersendiri, suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggotakan tetapi mempunyai hak dan kewajiban tersendiri terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing. Edi Setiadi Hz (ed), *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, 2004, hlm. 149.

[3]M. Arief Amrullah, *Kajahatan Korporasi,* Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 126.

[4]Tragedi-tragedi tersebut dan yang lainnya dapat dibaca dalam buku Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi,* Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2011 dan Singgih, *Kejahatan Korporasi yang Mengerikan,* Pusat Studi Hukum Bisnis, FH Universitas Pelita Harapan, 2005.

syarat-syarat agar perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang menjalankan kepengurusan korporasi tersebut dapat dibebankan pertanggungjawabannya kepada korporasi? atau apa alasan pembenar yang dapat dipakai untuk membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi atas perbuatan yang dilakukan oleh pengurus korporasi?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kini masih saja berlangsung pro dan kontra mengenai dimungkinkannya pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi atas perbuatan yang tidak dilakukan oleh korporasi-korporasi itu sendiri tetapi oleh perbuatan pengurus korporasi. Baik pihak yang pro maupun pihak yang kontra masing-masing mempunyai argumentasi masing-masing sebagai pembenar atas argumennya. Dalam tulisan ini akan dicoba untuk dibahas mengenai problem tersebut secara teoretis.

A. Subjek Hukum Pidana dan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi[5]

Dalam KUHP Indonesia, tidak satu pasal pun yang menentukan pelaku tindak pidana yang bukan manusia. Dalam KUHP ditegaskan bahwa subjek hukum dalam hukum pidana umum adalah manusia.[6] Berarti hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana (subjek hukum pidana) dan hanya manusia yang dapat dibebani dengan pertanggungjawaban pidana (*criminal liablity)*. Hal tersebut dapat kita lihat dalam perumusan pasal-pasal pidana yang hampir selalu menegaskan "barangsiapa" yang pengertianya merujuk kepada manusia.

Rumusan dalam KUHP yang menegaskan bahwa hanya manusia yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana adalah berdasarkan adagium yang sudah lama sekali dianut secara universal dalam UU pidana yaitu *actus non facit reum, rdsi mens sit rea.* Adagium tersebut dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai adagium "tiada pidana tanpa kesalahan". Adagium tersebut mengandung arti bahwa seseorang tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana dengan dijatuhi sanksi pidana apabila dalam melakukan perbuatan yang menurut UU pidana merupakan tindak pidana, telah melakukan perbuatan tersebut dengan tidak sengaja (*dolus*) atau bukan karena kelalaiannya (*culpa*). Dengan demikian, seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana apabila selain dia telah melakukan perbuatan lahiriah *(actus reus)* juga disertai sikap kalbu *(mens red)* yang dalam hukum pidana dibagi dalam dua golongan, yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kealpaan (*culpa*).[7]

---

[5]Pengertian korporasi dalam hukum pidana berbeda dengan pengertian korporasi rialam hukum perdata. Dalam hukum perdata, korporasi merupakan figur hukum yang eksistensi dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukumnya diakui oleh hukum perdata dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang merupakan bagian dan hukum perdata korporasi hanya mati secara hukum apabila matinya korporasi tersebut diakui oleh hukum, sedangkan dalam hukum pidana Indonesia, pengertian korporasi lebih luas tidak hanya badan hukum saja (PT, yayasan, koperasi) tetapi juga bukan badan hukum seperti firma, perseroan komanditer atau CV dan persekutuan.

[6]Lihat Pasal 59 KUHP. Selain KUHP, HIR maupun UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga hanya menegaskan penuntutan kepada manusia dalam KUHAP tidak dijumpai pengaturan untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku pidana selain manusia seperti korporasi.

[7]Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Qrafitipers, 2006, hlm. 33 dan seterusnya.

Dalam konteks korporasi, karena korporasi hanya dapat melakukan kegiatan melalui orang dan korporasi adalah sesuatu yang tidak memiliki kalbu *(mind)*, sehingga tidak mungkin suatu korporasi memiliki *guilty mind,* maka korporasi tidak mungkin dibebani pertanggungjawaban pidana, yang berarti korporasi bukanlah subjek hukum pidana. Dengan demikian, apabila pengurus korporasi melakukan tindak pidana yang dilakukan dalam rangka untuk dan atas nama korporasi, maka pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pengurus yang melakukan tindak pidana tersebut bukan pada korporasi sekalipun pengurus korporasi melakukan perbuatan tersebut untuk dan atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi sepertinya sudah menjadi asas bahwa siapa pun yang berbuat harus bertanggung jawab atas akibatnya. Apabila asas itu dikaitkan dengan pertanggungjawaban korporasi, maka bagaimana mungkin korporasi harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh pengurusnya sedangkan korporasi tidak dapat melakukan perbuatan sendiri.

Namun di sisi lain, apakah pernyataan tersebut dapat diterima sebagai sesuatu yang adil oleh masyarakat sementara perbuatan yang dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut dilakukan untuk dan atas nama korporasi dan memberikan manfaat keuntungan finansial bagi korporasi. Lebih lanjut, asas hukum korporasi menentukan bahwa pengurus adalah organ organisasi, kalbu pengurus adalah kalbu korporasi dan jasmani pengurus adalah jasmani korporasi.[8] Jadi, sepanjang pengurus melakukan perbuatan sesuai dengan maksud dan tujuan korporasi sebagaimana yang ditentukan dalam anggaran dasarnya, maka perbuatan pengurus tersebut adalah perbuatan korporasi itu sendiri. Oleh karena itu, perbuatan pengurus mengikat korporasi secara hukum dan karena itu korporasi dapat dibebani pertangggungjawaban atas perbuatan pengurusnya.[9]

Penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana[10] dimasukkan sebagai *functionneel daderschap* dikarenakan korporasi dalam dunia modern mempunyai peran penting dalam kehidupan ekonomi yang mempunyai banyak fungsi, seperti pemberi kerja, produsen, penentu harga, pemakai devisa dan lain-lain.[11]

Masalah mengenai dapatkah korporasi dibebani pertanggungjawaban pidana atau tidak memang masih dalam polemik pro-kontra. Kalangan yang kontra bahwa korporasi tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana memberikan alasan bahwa korporasi tidak dapat bertindak sendiri kecuali melalui pengurus korporasi dan korporasi tidak memiliki

---

[8]*Ibid*, hlm. 22.

[9]Rezim hukum di Indonesia, sebenarnya sejak tahun 1951 telah ada aturan yang memasukkan korporasi sebagai subjek hukum pidana antara lain dalam UU Dariral tentang Penimbunan Barang dan dalam perkembangannya UU Korupsi dan UU Pencucian Uang pun telah mengakui bahwa korporasi adalah subjek hukum pidana, bahkan rumusan korporasi sebagai subjek hukum pidana telah pula dirumuskan dalam Pasal 44 dan Pasal 161 RUU KUHP 2004.

[10]Dalam ilmu hukum, pengertian dari subjek hukum terdiri dari orang dalam arti alamiah (manusia) yang disebut *natuurlijk person* dan orang yang diciptakan oleh hukum yang disebut sebagai badan hukum (*rects person*). Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup, Masalah, Pengelolaan dan Penegakkan Hukumnya*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1993, hlm. 179.

[11]Andi Zainal Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramitra, 1983, hlm. 51.

kalbu (*mens area*). Oleh karena itu, korporasi tidak mungkin menunjukkan suatu nilai moral yang disyaratkan untuk dapat dipersalahkan secara pidana. Selain itu, mustahil untuk dapat memenjarakan suatu organisasi dengan tujuan untuk pencegahan, penghukuman dan rehabilitasi yang menjadi tujuan dari sanksi-sanksi pidana. Kemudian berkaitan dengan *adagium actus non facit reum, nisi mens sit rea*, maka korporasi tidak mungkin dibebani pertanggungjawaban pidana. Jadi, berdasarkan pendapat yang kontra, korporasi tidak dapat dituntut karena melakukan tindak pidana karena korporasi tidak bisa tampil sendiri secara pribadi di muka sidang pengadilan, korporasi tidak mungkin menjalani pidana mati, setiap perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana harus merupakan tindakan yang intra vires, yaitu pelaku dapat melakukan tindakan atau memiliki niat yang merupakan prasyarat bagi pertanggungjawaban pidana, sedangkan korporasi karena tidak memiliki jasmani dan kalbu (*mind*) maka tidak bisa melakukan hal tersebut.

Berlainan dengan kelompok yang kontra, kalangan yang berpendapat pro bahwa korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana memberikan alasan bahwa korporasi bukanlah fiksi, dia benar-benar eksis dan menduduki posisi yang penting di dalam masyarakat dan berkemampuan untuk menimbulkan kerugian bagi pihak lain dalam masyarakat. Kemudian, dirasakan tidak adil jika pertanggungjawaban pidana hanya dibebani kepada pengurus korposasi saja karena pengurus dalam melakukan aktivitasnya adalah untuk dan atas nama korporasi dan juga dengan tujuan memberikan keuntungan secara finansial bagi korporasi. Lebih lanjut, pada umumnya pengurus jarang memiliki harta kekayaan yang cukup untuk mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya dan pembebanan pertanggungjawaban hanya kepada pengurus korporasi saja dirasakan tidak cukup menjadi pendorong untuk dilakukannya tindakan pencegahan dari pemidanaan. Selain itu, pembebanan pertanggungj awaban pidana kepada korporasi akan menempatkan aset perusahaan ke dalam risiko berkenaan dengan perbuatan yang tidak terpuji dari para pengurusnya, sehingga dapat mendorong para pemegang saham dan para komisaris untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap kebijakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pengurus.[12]

Lebih lanjut, Reksodipuro memberikan tiga sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu:[13]

1. Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan penguruslah yang harus bertanggung jawab;
2. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan pengurus yang bertanggung jawab;
3. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

Jika mengkaji ketentuan yang ada di KUHP, maka sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang dianut adalah sistem yang pertama, yaitu pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan penguruslah yang harus bertanggung jawab. Hal tersebut tampak antara

[12]*Ibid*, hlm. 51 dan seterusnya.
[13]*Ibid*, hlm. 58.

lain dari bunyi Pasal 59 dan Pasal 399 KUHP.[14] Alasannya bahwa korporasi tidak dapat melakukan sendin suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana dan tidak dapat memiliki kalbu (*mind*), tetapi yang melakukan perbuatan adalah pengurus korporasi yang di dalam melakukan perbuatan tersebut dilandasi oleh sikap kalbu tertentu baik berupa kelapaan atau kesengajaan. Selain itu, KUHP memegang konsep bahwa hanya manusia yang merupakan subjek tindak pidana.

Berlainan dengan KUHP, undang-undang yang mengatur tindak-tindak pidana khusus dan RUU KUHP 2004[15] menganut sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu korporasi dapat pula dituntut sebagai pelaku tindak pidana selain pengurus korporasi.

Pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dilakukan berdasarkan *doktrin vikarius*[16] yaitu perbuatan pengurus korporasi dialihkan pertanggungjawaban pidananya kepada korporasi. Untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, maka terlebih dahulu perlu dibuktikan bahwa tindak pidana tersebut benar telah dilakukan oleh pengurus korporasi dan sikap kalbu pengurus dalam melakukan tindak pidana itu adalah benar bersalah dan karena itu pengurus yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas tindak pidana itu. Setelah hal tersebut dapat dibuktikan baru pertanggungjawaban pidana itu dapat dibebankan secara vikarius kepada korporasi.

B. Tindak Pidana Lingkungan dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kajian Hukum Lingkungan

Kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup adalah bentuk penyimpangan korporasi dalam melakukan aktivitas usahanya yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup[17] selain berdampak pula pada masyarakat luas. Kejahatan yang dilakukan terkait dengan perannya dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dengan mengeksploitasi dan tidak memerhatikan eksistensi makhluk hidup lainnya.

Kedudukan koroporasi sebagai subjek hukum diakui dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Hal tersebut terlihat dalam pengaturan terkait pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan. UUPPLH tersebut telah mengubah paradigma hukum pidana yang semula hanya mengenal dan menganut asas *societas delinquere non potest,* yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana.[18]

---

[14]Dalam Pasal 59 KUHP ditegaskan bahwa pidana dijatuhkan terhadap pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang melakukan campur tangan dalam pelaksanaan tindak pidana yang terhadap tindak pidana tersebut diancamkan pidana kepada pengurus.

[15]Lihat Penjelasan Pasal 47 RUU KUHP 2004.

[16]Banyak sekali ajaran mengenai pembenaran bagi pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi seperti doktrin *strict liability*, doktrin *vikarius liability*, doktirn delegasi, doktrin identifikasi, dan sebagainya.

[17]Muhammad Topan, *Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup, Perspektif Viktimologi dalam Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Nusamedia, 2009, hlm. 50.

[18]Aziz Budianto, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Cintya Press, 2012, hlm. 85.

Dalam kaitannya dengan tindak pidana lingkungan, Muladi menegaskan bahwa tindak pidana lingkungan dapat dikategorikan sebagai *administrative penal law* atau *public welfare offences* yang memberikan kesan ringannya perbuatan tersebut. Dalam hal ini fungsi hukum pidana bersifat menunjang sanksi-sanksi administratif untuk ditaatinya norma-norma hukum administrasi. Dengan demikian, keberadaan tindak pidana lingkungan sepenuhnya bergantung pada hukum lain.[19]

Jika kita melihat pengaturan tindak pidana lingkungan (TPL) dalam UUPPLH diatur dari Pasal 98 hingga Pasal 115 dan pengaturan terkait pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi terumuskan dalam Pasal 116 hingga Pasal 120 (UUPPLH).

Rumusan tindak pidana lingkungan berdasarkan UUPPLH selalu diawali dengan kata "Setiap orang…." Di mana jika kita melihat pada Ketentuan Umum UUPPLH pengertian "setiap orang" adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Dengan demikian, subjek hukum dalam tindak pidana lingkungan dikualifikasikan tidak hanya orang perseorangan saja tetapi pula badan usaha (korporasi). Dengan demikian, korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban dan dapat dikenakan sanksi pidana apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh korporasi atau atas nama korporasi.

Kemudian unsur lainnya adalah perbuatan dilakukan dengan sengaja atau kelalaian**.** Dengan tercantumnya unsur sengaja dan kelalaian, maka dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam perundang-undangan lingkungan menganut prinsip *liability based on fault* (pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan). Jadi, pada prinsipnya menganut asas kesalahan atau asas culpabilitas.[20] Yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana dalam hal ini adalah proses yang dilalui seseorang sebagai konsekuensi perbuatan pidana yang dilakukan terhadap lingkungan hidup. Perbuatan itu dapat berupa karena kesengajaan (*opzet*), maupun karena kealpaan (*culpa*). Perbuatan pidana atas sesuatu lingkungan hidup disebut juga delik lingkungan hidup.[21]

Selain itu, terkait siapa yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika tindak pidana lingkungan dilakukan oleh korporasi, Pasal 116 UUPPLH mengatur bahwa:

1. Jika tindak pidana lingkungan dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha, maka tuntutan & sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah/orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam TP tersebut;
2. Jika dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan kepada pemberi

[19]Muladi, "Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997", *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi,* Vol.1 No.1, 1998, hlm. 9.

[20]Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm. 1.

[21]NHT. Siahaan, *Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan*, Jakarta: Erlangga,1986, hlm. 202.

perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memerhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Terkait sanksi[22] atau ancaman pidana berupa pidana penjara dan denda terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan Pasal 117 UUPPLH menegaskan bahwa ancaman pidananya akan diperberat dengan sepertiga.

Selain itu, Pasal 118 UUPPLH menegaskan bahwa tindak pidana lingkungan dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha serta tuntutan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha maka sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 119 UUPPLH badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
c. perbaikan akibat tindak pidana;
d. pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun (pemerintah berwenang sebagai pengampu)

Pelaksanaan poin a-d, berdasarkan Pasal 120 UUPPLH, jaksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi.

Berdasarkan uraian di atas, tindak pidana lingkungan dan pertanggungjawaban pidana korporasi telah diatur secara normatif dalam UUPPLH dan menjadi dasar bagi penegakan hukum di Indonesia. Pengaturan secara jelas ini dapat memberikan perlindungan bagi lingkungan hidup maupun bagi masyarakat dari dampak tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh korporasi berupa kerugian baik materil, keselamatan jiwa, kesehatan maupun kerugian sosial dan kerusakan lingkungan hidup.

[22]Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma yang berlaku di mana alat pemaksa itu diserahkan kepada penguasa. Waty Suwarty Haryono, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Universitas Islam Jakarta, Program Pascasarjana Ilmu Hukum, 2007, hlm. 189.

Daftar Bacaan

Abidin, Andi Zainal. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramitra, 1983.

Amrullah, M. Arief. *Kajahatan Korporasi*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Budianto, Aziz. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Cintya Press, 2012.

Haryono, Waty Suwarty. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Universitas Islam Jakarta, Program Pascasarjana Ilmu Hukum, 2007.

Husein, Harun M. *Lingkungan Hidup, Masalah, Pengelolaan dan Penegakkan Hukumnya*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 1993.

Muladi. "Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan dalam Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997". *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi.* Vol.1 No.1, 1998.

NHT. Siahaan. *Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan*. Jakarta: Erlangga, 1986.

Peraturan Perundang-undangan.

Setiadi Hz, Edi (ed). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, 2004.

Singgih. *Kejahatan Korporasi yang Mengerikan, Pusat Studi Hukum Bisnis*. FH Univeisitas Pelita Harapan, 2005.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2011.

Topan, Muhammad. *Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup, Perspektif Viktimologi dalam Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Nusamedia, 2009.

UU No. 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

AKTUALISASI PERPOLISIAN MASYARAKAT

Oleh:

Prof. Dr. Wahyono, S.H., M.S.

A. Pendahuluan

Salah satu tujuan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.[1] Selanjutnya guna mewujudkan tujuan mulia tersebut negara membentuk institusi khusus, di antaranya institusi Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum yang lebih lanjut dipertegas dengan Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujdkan keamanan dalam negeri dengan tugas pokok:[2]

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
b. Menegakkan hukum
c. Memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Diakui bahwa selama ini citra Polri di mata masyarakat tidaklah terlalu baik, hal ini disebabkan adanya tingkah laku dari segelintir dari oknum Polri yang semestinya bertindak sesuai tugas pokoknya namun gara-gara segelintir oknum tersebut yang menyimpang, maka masyarakat menggeneralisir terhadap citra institusi Polri. Masyarakat dewasa ini masih bersikap mendua, di satu sisi bila ada razia polisi sebagian masyarakat menggerundel sembari berkata "polisi lagi", sebaliknya bila terjadi kemacetan lalu lintas mereka justru butuh polisi, lagi-lagi dengan kata gerundel "mana sih polisinya?"

[1]Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
[2]Pasal 4 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.

Polri dengan paradigma barunya bertekad meminimalis citra buruknya sehingga masyarakat akan selalu mendambakan sosok polisi sesuai visi dan misinya yaitu:

Terwujudnya postur Polri yang profesional, bermoral dan modern sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan menegakkan hukum.

Paradigma baru Polri tidak terlepas dari kenyataan bahwa Polri perlu kembali pada doktrin awal yaitu "*Tata Tentrem Kerta Raharja*" yang dalam kiprahnya terjadi pasang surut perjalanannya sebagaimana tergambar berikut:[3]

a. Kepolisian Indonesia menjelang Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah kepolisian dari pendudukan tentara Jepang yang membagi 2 (dua) lingkungan kepolisian yaitu:

   1) Lingkungan Kepolisian Sumatera, Jawa-Madura di bawah kendali Angkatan Darat Jepang yang berpusat di Jakarta.

   2) Lingkungan Kepolisian bagian Timur dan Kalimantan di bawah kendali Angkatan Laut berpusat di Makassar.

   Pasca Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, maka pada tanggal 1 Oktober 1945 berdasarkan Maklumat Pemerintah diputuskan pembentukan jawatan kepolisian dengan memasukkan badan-badan kepolisian ke dalam lingkungan departemen dalam negeri dan mengangkat RS. Sukanto Tjokrodiatmojo sebagai Kapolri.

b. Berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor: 11/80/1946 tanggal 1 Juli 1946 Polri menjadi jawatan kepolisian negara tersendiri di bawah perdana menteri.

c. Berdasarkan Penetapan Dewan Pertahanan Negara Nomor: 112/tahun 1947 tanggal 1 Agustus 1947 Kepolisian Negara didemiliterisasi dan penyesuian pangkat disamakan dengan Pangkat Ketentraman dan pemberlakuan tata tertib Peraturan Militer dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1947 sedangkan polisi yang menjalankan tugas pengusutan perkara di bawah pengawasan jaksa agung.

d. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 01/tahun 1948 tanggal Februari 1948 Polri berstatus Jawatan Kepolisian Negara di bawah Presiden.

e. Berdasarkan Penetapan Presiden Nomor: 01/tahun 1949 tanggal 15 Mei 1949 Polri berstatus Kepolisian Negara Pemerintahan Militer di bawah Kementerian Pertahanan.

f. Berdasarkan Penetapan Presiden RIS Nomor: 22/tahun 1950 tanggal 16 Januari 1950 berstatus Jawatan Kepolisian Negara di bawah Perdana Menteri melalui Menteri Pertahanan.

g. Berdasarkan Penetapan Perdana Menteri Nomor: 03/PM/1950 tanggal 27 Januari 1950 dengan kebijakan politik polisionil dalam rangka pemusatan kepolisian dan Angkatan

[3]Renungan 61 tahun Polri, Semeru 371, Agustus 2007.

Perang dalam satu tangan maka Polri berstatus Kepolisian Negara di bawah Perdana Menteri melalui Menteri Pertahanan.

h. Berdasarkan Keppres Nomor: 154/tahun 1959 tanggal 15 Juli 1959 serta Surat Edaran Menteri Pertama Nomor: 01/MP/1959 tanggal 26 Agustus 1959 status Polri setingkat departemen menjadi Departemen Kepolisian yang dipimpin Menteri Muda Kepolisian

i. Berdasarkan Tap MPRS Nomor: II/MPRS/1960 serta Keppres Nomor 21 Tahun 1960 memperkuat status Kepolisian menjadi Departemen Kepolisian.

j. Berdasarkan Keppres Nomor: 134/tahun 1962 tanggal 12 April 1962 sebutan Kepolisian Negara menjadi Angkatan Kepolisian RI yang dipimpin oleh Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian di bawah Koordinator Menko Pertahanan dan Keamanan.

k. Berdasarkan Keppres Nomor 15/tahun 1963 tanggal 30 Januari 1963 mengubah sebutan Menteri Kepala Staf Angkatan Kepolisian menjadi Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian (Men/Pangak) di bawah Koordinator Menko Hankam.

l. Berdasarkan Keppres Nomor: 290/tahun 1964 tanggal 12 November 1964 integrasi Angkatan Kepolisian secara penuh sebagai unsur ABRI di bawah koordinator Menko Hankam.

m. Berdasarkan Keppres Nomor: 132/tahun 1967 tanggal 24 Agustus 1967 Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian (Men/Pangak) menjadi Panglima Angkatan Kepolisian (Pangak) di bawah koordinator Menhankam/Pangab.

n. Berdasarkan Keppres Nomor: 52/tahun 1969 tanggal 27 Juni 1969 terjadi perubahan sebutan dari Pangak kembali menjadi sebutan Kapolri dengan status sebagai unsur ABRI di bawah struktur Menhankam/Pangab sekaligus pemberlakuan doktrin perjuangan ABRI.

o. Berdasarkan Pasal 29 dan 30 Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 1982 tentang Hankam negara mengokohkan kedudukan Kepolisian Negara RI sebagai bagian unsur ABRI yang berkedudukan di bawah Menhankam/Pangab.

p. Berdasarkan kebijakan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 1999 tanggal 1 April 1999 tentang Pemisahan Kepolisian RI dari TNI dan sementara berada di bawah Dephankam.

q. Berdasarkan Tap MPR Nomor: VI/MPR/2000 dan Tap MPR Nomor: VII/MPR/2000 tanggal 18 Agustus 2000 tentang Pemisahan peran TNI dan Polri, selanjutnya menempatkan kedudukan Polri mandiri langsung di bawah Presiden.

Perkembangan sosial dan dalam masyarakat transisi saat ini sangat memengaruhi kinerja Polisi dalam rangka penegakan hukum sebagai suatu proses yang akan berlangsung terus-menerus. Di satu sisi bisa menjadi pendukung pelaksanaan tugas Polisi tetapi di sisi lain juga bisa menjadi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang justru baru dihadapi dan ditanggulangi oleh Polisi dan oleh kekuatan rakyat yang mendukungnya. Polisi dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri adalah salah satu unsur *criminal justice system* di Indonesia.

Terkait dalam penegakan hukum (selain jaksa dan hakim). Polri bertindak harus sesuai dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip inilah yang sesungguhnya melekat pada tugas penegakan hukum termasuk oleh Polri.

Dalam masyarakat sipil yang modern, setiap masyarakat dituntut untuk berproduksi dan berguna atau setidak-tidaknya dapat menghidupi dirinya sendiri serta dapat saling menghidupi satu sama lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka yang tidak berproduksi dianggap sebagai beban atau benalu masyarakat. dalam kenyataannya proses tersebut tidak selalu berjalan dengan lancar namun juga terdapat gangguan-gangguan (dapat berupa tindak kejahatan maupun kerusuhan sosial) yang dapat menghentikan, merusak atau bahkan menghancurkan produktivitas masyarakat. Agar dalam jalannya produksi yang mensejahterakan masyarakat tersebut jangan sampai terganggu atau hancur, maka diperlukan adanya aturan, norma atau hukum yang adil dan beradab.

Untuk menegakkan hukum dan aturan tersebut, mengajak masyarakat untuk mematuhi dan melaksanakannya, serta untuk memelihara keteraturan sosial, diperlukan adanya institusi yang dapat bertindak sebagai wasit yang dipercaya, adil, dan beradab. Dan institusi tersebut dapat berfungsi untuk menjaga atau melindungi jalannya produktivitas, serta dalam upaya menjamin keberadaan manusia dan masyarakatnya. Salah satunya adalah institusi kepolisian

Sebagai konsekuensi dari hal-hal yang diuraikan di atas, maka orientasi polisi untuk menciptakan suatu kondisi keamanan dan ketertiban dalam masyarakat diperlukan kepolisian yang dapat dipercaya oleh masyarakatnya. Dalam hal ini adalah polisi yang penerapannya mengacu pada acuan dasar demokrasi, dan menyesuaikan dengan corak masyarakat maupun kebudayaannya. Hal tersebut dapat ditunjukkan adanya hubungan yang dinamis antara masyarakat dengan petugas kepolisian. Mereka dapat bekerja dalam untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi khususnya masalah keamanan. Dan dalam menerapkan pemolisiannya juga berdasarkan pada supremasi hukum, senantiasa dapat menjamin dan memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Di samping itu, adanya transparansi atau keterbukaan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, serta pembatasan dan pengawasan kewenangan polisi.

Dengan demikian, maka prioritas pemolisiannya adalah memberikan pelanyanan yang berorientasi pada masyarakat yang dilayaninya, dan tidak hanya melihat dari sisi kepolisian saja melainkan juga melihat pemolisian tersebut, tidak lagi dilakukan semata-mata membawa instruksi dari atas yang bersifat reaktif atau menunggu laporan pengaduan perintah *(top down)*, melainkan dilakukan secara proaktif, dan senantiasa menumbuh kembangkan kreativitas atau inovasi-inovasi baru dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat *(bottom up)*.

Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini menerapkan dan mengembangkan perpolisian masyarakat *(community policing)*, sesuai Skep. Kapolri No. Pol. Skep: Skep/737/X/2005, tanggal 13 Oktober 2005, tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelanggaraan Tugas Polisi sebagai alternatif

pemolisian, yang berorientasi pada masyarakat dalam memelihara ketertiban. Dalam hal ini polisi bersama-sama dengan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi dalam masyarakat. Dalam pemolisiannya polisi senantiasa berupaya mengurangi rasa ketakutan masyarakat akan adanya gangguan kriminalitas *(reduce fear of crime)*, serta lebih mengedepankan pencegahan kejahatan *(crime prevention)*, dan juga berupaya ikut serta untuk meningatkan kualitas hidup masyarakatnya (*increase quality of live)*.

Polres Surabaya Selatan yang berada di jantungnya Kota Surabaya dan di wilayah hukumnya terdapat berbagai macam elemen masyarakat, berbagai etnis, bermacam nama, dan budaya. Dikenal juga dengan pusat pemerintahan, pusat perkantoran, pusat tempat hiburan di Provinsi Jawa Timur. Agar semua kegiatan masyrarakat tersebut dapat terlaksana dengan baik serta tetap terjaganya roda perekonomian di Kota Surabaya, maka sangat tergantung pada terpeliharanya situasi dan kondisi yang kondusif menjadi kebutuhan strategis bagi wilayah Surabaya khususnya dan Jawa Timur pada umumnya demikian situasi keamanan wilayah Surabaya Selatan harus tetap diupayakan sehingga situasi kondusif tetap terpelihara.

Atas dasar dari uraian tersebut di atas, maka dapatlah dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

a. Bagaimana eksistensi perpolisian masyarakat saat ini yang merupakan strategi baru di tubuh kepolisian?
b. Mampukah perpolisian masyarakat menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif?

B. Eksistensi Perpolisian Masyarakat yang Merupakan Strategi Baru di Tubuh Kepolisian

1. Konsep Perpolisian Masyarakat

Sebelum konsep perpolisian masyarakat diluncurkan terutama di negara-negara maju penyelanggaraan tugas-tugas kepolisian baik dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban maupun penegakan hukum dilakukan secara konvensional. Polisi cenderung melihat dirinya semata-mata sebagai alat negara sehingga, pendekatan kekuasaan bahkan tindak represif sering kali mewarnai pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian.[4] Walaupun prinsip-prinsip "melayani dan melindungi" (*to serve and to protect*) ditekankan, pendekatan-pendekatan yang birokratis, sentralistik, serba sama/seragam mewarnai penyajian layanan kepolisian. Gaya perpolisian tersebut mendorong polisi untuk mendahulukan mandat dari pemerintah pusat dan mengabaikan persetujuan masyarakat lokal yang dilayani. Selain itu polisi cenderung menumbuhkan sikap yang menampilkan dirinya sebagai sosok yang

[4]Disampaikan pada sarasehan tentang Implementasi Polmas dengan PP Polri sebagai mitra Polri untuk mencapai penegakan hukum dan pemeliharaan kamtibmas di Jawa Timur; diselenggarakan oleh Polda Jatim, 26 Juli 2006.

formal berakibat pada memudarnya legitimasi kepolisian di mata publik pada satu sisi, serta semakin berkurangnya dukungan publik bagi pelaksanaan tugas kepolisian maupun buruknya citra polisi pada sisi lain.

Di Indonesia, lebih-lebih ketika Polri disajikan sebagai bagian integral ABRI dan polisi merupakan prajurit ABRI yang dalam pelaksanaan tugasnya diwarnai sikap dan tindakan yang kaku bahkan militeristik yang tidak proporsional. Perpolisian semacam ini juga ditandai antara lain oleh pelaksanaan tugas kepolisian, utamanya penegakan hukum yang bersifat otoriter, kaku, keras dan kurang peka terhadap kebutuhan rasa aman masyarakat. Di sisi lain pelaksanaan tugas kepolisian sehari-hari, lebih mengedepankan penegakan hukum utamanya untuk menang menanggulangi tindak kriminal. Polri dibebani tugas melakukan pembinaan Kamtibmas yang diperankan oleh Babinkamtibmas sebagai ujung tombak terdepan. Pendekatan demikian memposisikan masyarakat seakan ujung tombak terdepan. Pendekatan demikian memposisikan masyarakat seakan-akan hanya sebagai objek dan polisi sebagai subjek yang serba lebih sehingga dianggap figur yang mampu dan menyelesaikan segenap permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Sejalan dengan pergeseran peradaban umat manusia. secara universal terutama di negara-negara maju, masyarakat cenderung semakin jenuh dengan cara lembaga pemerintah yang birokratis, resmi, formal/kaku, general/seragam dan lain-lain dalam menyajikan layanan publik. Terdapat kecenderungan bahwa masyarakat lebih menginginkan pendekatan-pendekatan yang personal dan menekankan pemecahan masalah daripada sekadar terpaku pada masalah formalitas hukum yang kaku. Dalam bidang pembinaan hukum terutama yang menyangkut pertikaian antar warga, penyelesaian dengan mekanisme informal dipandang lebih aktif daripada proses sistem peradilan pidana formal yang acapkali kurang memberikan peranan yang berarti bagi korban dalam pengambilan keputusan penyelesaian masalah yang dideritanya.

Kondisi di atas mendorong diluncurkannya program baru dalam penyelenggaraan tugas kepolisian, yaitu *Community Policing* tidak lagi hanya merupakan suatu program dan/atau strategi melainkan suatu falsafah yang menggeser paradigma konvensional menjadi suatu model perpolisian baru dalam masyarakat madani. Model ini pada dasarnya menempatkan masyarakat bukan semata-mata sebagai objek tetapi mitra kepolisian dan pemecahan masalah (pelanggaran hukum) lebih merupakan kepentingan daripada sekadar proses penanganan yang formal/prosedural. Paradigma yang ideal bagi Polri[5] yaitu:

a. Polri sebagai polisi sipil yang profesional, modern dan bermoral.
b. Budaya polisi sipil adalah suatu orientasi bepikir dan bertindak polisi yang terdiri dari nilai perspektif dan ideologi tentang sikap dan tingkah laku polisi yang sejalan dengan orientasi bersikap dan bertindak masyarakat Indonesia.

[5]Hasil seminar nasional Sespati Polri 2005 tanggal 14 November 2005 di Bandung.

c. Membangun polisi berkarakter sipil, memperlakukan masyarakat sebagai orang sipil namun juga bagaimana polisi bertindak sebagai orang sipil.

d. Budaya polisi sipil masih berada dalam tataran konseptual saja dan perlu dijabarkan lebih lanjut dalam tataran operasional seperti: pembenahan tata nilai, penataan kembali budaya organisasi, peningkatan profesionalisme mencakup peningkatan *knowledge, skill* dan *moral and ethical values*.

e. Tindakan-tindakan pembenahan ditingkat nasional meliputi: pola rekrutmen anggota Polri; pemenuhan dana operasi; peningkatan gaji bintara sampai perwira peningkatan sarana/ prasarana; peningkatan fungsi pengawasan.

f. Struktur tetap berada langsung di bawah presiden, dengan mengedepankan fungsi pengawasan melalui Komisi Kepolisian Nasional.

Dalam kehidupan bermasyarakat nilai-nilai yang terkandung dalam konsep *Community Policing* pada hakikatnya bukan merupakan hal yang asing. Kebijakan Siskamswakarsa diangkat dari nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia, yang lebih menjunjung nilai-nilai sosial daripada individu. Pelaksanaan pengamanan lingkungan secara swakarsa pernah/masih efektif berjalan. Pada bagian-bagian wilayah desa/kelurahan tertentu nilai-nilai kultural masih efektif (bias diefektifkan) dalam penyelesaian masalah sosial pada tingkat lokal. Nilai saling memaafkan dijunjung tinggi dalam masyarakat Indonesia pada umumnya yang religius.

2. Pengertian Polmas

Konsep Polmas mengandung 2 (dua) unsur perpolisian dan masyarakat. Secara harafiah perpolisian yang merupakan terjemahan dari kata "*Policing*" berarti segala hal ihwal tentang penyelenggaraan fungsi kepolisian.[6] Dalam konteks ini perpolisian tidak hanya menyangkut hal-hal yang bersifat operasional (taktik/teknik) tetapi juga pengelolaan fungsi kepolisian secara menyeluruh mulai dari tataran manajemen puncak sampai manajemen lapis bawah.

Masyarakat yang merupakan terjemahan dari kata "*communist*" (komunitas) dalam konteks Polmas berarti kepada siapa fungsi kepolisian disajikan (*public service*) dan dipertanggungjawabkan (*public Accountability*) mengandung pengertian yang luas (*society*) yang mencakup setiap orang tanpa mempersoalkan status kewarganegaraan dan kependudukannya. Secara khusus masyarakat dapat diartikan berdasarkan dua sudut pandang, yaitu:

a. Wilayah (*Community of Geography*)

Warga masyarakat atau komunitas yang berada di dalam suatu wilayah kecil yang jelas batas-batasnya (*geographic-community*). Batas wilayah komunitas ini harus dilakukan dengan memerhatikan keunikan karakteristik geografis dan sosial dari suatu lingkungan dan

[6]Skep Kapolri No. Pol: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

terutama keefektifan pemberian layanan kepada warga masyarakat. Wilayah tersebut dapat berbentuk RT, RW, Kelurahan ataupun berupa pasar/pusat perbelanjaan/mall, kawasan industri, pusat/kompleks olahraga, stasiun kereta api, terminal angkutan, dan lain-lain.

b. Kepentingan (*Community of Interest*)

Dalam pengertian yang diperluas masyarakat dalam pendekatan Polmas diterapkan juga bisa meliputi sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah yang lebih luas seperti kecamatan bahkan kabupaten/kota, sepanjang mereka memiliki kesamaan kepentingan. Sebagai contoh berdasar profesi, hobi, etnis/suku, agama, dan lain sebagainya.

Polmas adalah model penyelenggaraan fungsi kepolisian yang menekankan pendekatan kemanusiaan (*humanistic approach*) sebagai perwujudan dari kepolisian sipil dan yang menempatkan masyarakat sebagai mitra kerja yang setara dalam upaya penegakan hukum dan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat

a. Polmas sebagai Falsafah dan Strategi

Sebagai suatu falsafah Polmas mengandung perkara model perpolisian yang menekankan hubungan yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial/kemanusiaan dan menampilkan sikap santun dan saling menghargai antara polisi dan warga dalam rangka menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Sebagai suatu strategi, Polmas berarti model perpolisian yang menekankan kemitraan yang sejajar antara petugas Polmas dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta ketentraman kehidupan masyarakat setempat dengan tujuan untuk mengurangi kejahatan dan rasa ketakutan akan kejahatan serta meningkatkan kualitas hidup warga setempat.

Dalam pengertian ini, masyarakat diberdayakan sehingga tidak lagi semata-mata sebagai objek dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian melainkan sebagai subjek yang menentukan dalam mengelola sendiri upaya penciptaan lingkungan yang aman dan tertib bagi ketentraman dan keselamatan kehidupan bersama mereka yang difasilitasi oleh petugas kepolisian yang berperan sebagai petugas Polmas dalam suatu kemitraan.

Dalam pengertian pengelolaan terkandung makna bahwa masyarakat berusaha menemukan, mengidentifikasi, menganalisis dan mencari jalan keluar pemecahan masalah-masalah gangguan keamanan dan ketertiban termasuk pertikaian antarwarga serta penyakit masyarakat dan masalah sosial lain yang bersumber dari dalam kehidupan mereka sendiri bagi terwujudnya suasana kehidupan bersama yang damai dan tenteram.

Operasionalisasi konsep Polmas pada tataran lokal memungkinkan masyarakat setempat untuk memelihara dan menumbuhkembangkan sendiri pengelolaan keamanan dan ketertiban yang didasarkan atas norma-norma sosial dan/atau kesepakatan-kesepakatan lokal dengan mengindahkan peraturan-perataran hukum yang bersifat nasional dan menjunjung tinggi

prinsip-prinsip HAM (Hak Asasi Manusia) dan kebebasan individu yang bertanggung jawab dalam kehidupan masyarakat yang demokratis. Mengacu pada uraian di atas, Polmas pada hakikatnya mengandung dua unsur utama yaitu:

1) Membangun kemitraan antara polisi dan masyarakat.
2) Menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat.

b. Perwujudan Polmas

Sebagai strategi perwujudan Polmas dapat mengambil bentuk berupa model wilayah dan kawasan. Disebut wilayah bila satu atau gabungan beberapa area/kawasan pemukiman (RT/RW/Kelurahan/Desa). Pembentukan Polmas model ini harus lebih didasari pada kehendak warga/tokoh masyarakat itu sendiri, walaupun dalam prosesnya bisa saja atas prakarsa dan dorongan polisi.

Sebagai kawasan bila satu kesatuau area kegiatan bisnis dengan pembatasan yang jelas, seperti mall/pusat perdagangan, pertokoan, perkantoran dan kawasan industri. Pembentukan Polmas model ini dapat diprakarsai oleh dan atas inisiatif bersama antara polisi dan tokoh masyarakat setempat.

c. Prasyarat Pembentukan Polmas

Perangkat yang merupakan prasyarat pembentukan Polmas, meliputi *pertama*, Adanya seorang petugas Polmas yang ditugaskan secara tetap untuk model kewilayahan dan sejumlah petugas yang ditugaskan secara tetap untuk model kawasan; *kedua*, Model kawasan mempersyaratkan adanya "Pos" atau "Balai" sebagai pusat pelayanan kepolisian, sedangkan model wilayah dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia pada kantor kelurahan/desa atau tempat tinggal petugas Polmas; *ketiga*, Adanya suatu forum kemitraan yang keanggotaannya mencerminkan keterwakilan semua unsur dalam masyarakat termasuk petugas Polmas dan pemerintah setempat.

Dalam pembentukan Polmas harus dilakukan bersama-sama oleh tiga pilar utama Polmas, di antaranya unsur masyarakat yang dalam pembentukannya diwakili oleh tokoh-tokoh dan dalam operasionalisasinya oleh Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM); Unsur Polri yang dalam pembentukannya diwakili oleh kapolsek/staf dan dalam operasionalisasinya oleh petugas Polmas yang ditunjuk dan dari unsur pemerintah daerah yang dalam pembentukannya diwakili oleh camat/staf bersama lurah/kepala desa/badan perwakilan kelurahan/desa dan dalam operasionalisasinya oleh lurah/kepala desa.

d. Prinsip-prinsip Operasionalisasi Polmas

Prinsip-prinsip yang harus diwujudkan dalam operasionalisasi Polmas, meliputi:

1) Transparansi dan Akuntabilitas

   Operasionalisasi Polmas oleh petugas polmas dan forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

2) Partisipasi dan Kesetaraan

Operasionalisasi Polmas oleh petugas dan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat harus dibangun atas dasar kemitraan yang setara dan saling membutuhkan, saling mendukung dengan menjamin keikutsertaan warga dalam proses pengambilan keputusan serta saling menghargai perbedaan pendapat.

3) Personalisasi

Petugas Polmas dituntut menciptakan hubungan yang dekat dan saling kenal serta memberikan layanan kepada setiap warga dengan lebih menekankan pendekatan pribadi dan pada hubungan formal.

4) Penugasan Permanen

Penempatan anggota Polri sebagai petugas Polmas merupakan penugasan permanen untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga memiliki kesempatan untuk membangun kemitraan dengan warga masyarakat di kelurahan/desa.

5) Desentralisasi dan Otonomisasi

Pemberian kewenangan dan tanggung jawab kepada petugas Polmas dan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) harus bersifat mandiri (otonom) dan independen dalam mengambil langkah-langkah pemecahan masalah dan penyelesaian tindak pidana ringan/ konflik antarwarga manapun antara warga polisi dan pejabat setempat.

e. Prasyarat Keberhasilan

Keberhasilan operasionalisasi Polmas ditentukan oleh hal-hal sebagai berikut:

1) Perubahan persepsi di kalangan segenap anggota kepolisian setempat bahwa masyarakat adalah pemilik (*stakeholder*) bukan saja kepada siapa polisi memberikan layanan tetapi juga kepada siapa mereka bertanggung jawab.
2) Pelaksanaan tugas anggota satuan fungsi operasional Polri harus dijiwai dengan semangat "Melayani dan Melindungi" suatu kewajiban profesi polisi.
3) Perubahan pendekatan manajerial yang meliputi:
   a) Kapolsek bertanggung jawab untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas Polmas.
   b) Kapolres bersama staf terkait bertanggung jawab untuk mengusahakan dan menyediakan sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk pemecahan masalah.
4) Kerja sama dan dukungan pemerintah daerah/DPRD termasuk pemerintah desa serta komponen terkait yaitu instansi Pemerintah terkait, pengusaha. Lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan (termasuk LSM) dan media massa (media cetak dan elektronik).

   Kerja sama dan dukungan sebagaimana di atas menyangkut peran dan hal-hal sebagai berikut:

(1) Unsur Polri

(a) Menyiagakan petugas Polmas terutama dengan memberdayakan Babinkamtibmas (yang lama) yang sudah dilatih dan diangkat secara khusus untuk jabatan tersebut.

(b) Menyiapkan peralatan perlengkapan petugas Polmas termasuk barang-barang bekal untuk keperluan administrasi.

(c) Mengusahakan dukungan anggaran dan instansi pemerintah lain seperti Bapenas, Depkeu dan Depdagri.

(d) Menyediakan/menyalurkan dukungan anggaran petugas Polmas untuk tunjangan khusus/fungsional dan biaya operasionalisasi.

(e) Mengawasi dan mengarahkan operasionalisasi Polmas.

(2) Unsur masyarakat

(a) Merangsang dan mendorong tumbuhnya minat dan kesadaran warga masyarakat untuk bekerja bersama membangun kemitraan dengan Polri dan pemerintah daerah/desa/kelurahan dalam memecahkan berbagai masalah sosial khususnya aspek ketertiban umum.

(b) Mengusahakan/ketersediaan lahan untuk lokasi pembangunan fasilitas pusat kegiatan Polmas sebagai Balai Kemitraan Polisi Masyarakat (BKPM).

(c) Menjadi mitra aktif serta penyedia sumber daya manusia dan material, termasuk sukarelawan, tokoh adat, tokoh masyarakat tokoh agama untuk menangani berbagai masalah sosial dan kejahatan sehingga menjamin penyelesaian pertikaian antarwarga pada tataran kehidupan masyarakat lokal dan timbulnya daya cegah jangka panjang.

(3) Unsur Pemerintah Daerah/Desa

(a) Camat/staf bersama pemerintah desa/kelurahan dan lembaga perwakilan desa/keturahan diharapkan:

- Mengambil langkah-langkah persiapan dalam pembentukan Polmas bersama Kapolsek/staf.
- Memantau operasionalisasi Polmas dan mengoordinasikan dengan unsur Polri dalam hal mengantisipasi adanya kendala yang dihadapi.
- Memberikan atau mengusahakan adanya dukungan dana, tenaga dan pemikiran untuk pemecahan berbagai masalah yang dikoordinasikan oleh FKPM dalam hal penggalangan dukungan pemerintah.

(b) Kepala desa/lurah diharapkan menghadiri rapat-rapat FKPM dan ikut memberikan masukan jika diperlukan.

(c) Pemerintah daerah bersama dewan perwakilan rakyat daerah diharapkan:

- Menyediakan/mengusahakan dukungan dana untuk biaya operasional (Rapat/Aktivitas) FKPM
- Mengusahakan adanya dukungan alokasi anggaran untuk kegiatan/proyek serta pemecahan berbagai permasalahan yang direkomendasikan oleh FKPM.

(4) Unsur Pelaku Bisnis

Pelaku bisnis (pengusaha) merupakan salah satu komponen yang dapat mendukung persediaan dana yang sifatnya tidak mengikat serta dapat menyediakan sumber daya manusia dalam bentuk tenaga sekuriti dan pengamanan swakarsa.

(5) Lembaga-lembaga lain

Lembaga-lembaga lain seperti: perguruan tinggi, sekolah, rumah sakit, penyedia jasa sosial, pusat kesehatan mental dan lembaga swadaya masyarakat, dapat menjadi penyedia berbagai jasa pendukung bagi kelancaran dan keberhasilan Polmas.

(6) Media

Media merupakan komponen yang tidak kalah penting yang dapat membantu mendidik masyarakat agar menjadi mitra aktif Polisi. Media juga penting dalam mendorong pembentukan opini masyarakat dan mengekspos peran serta masyarakat dalam FKPM.

3. Arah dan kebijakan Polmas

a. Tujuan Penerapan Polmas

Tujuan penerapan Polmas adalah terwujudnya kerja sama Polisi dan masyarakat lokal (komunitas) untuk menanggulangi kejahatan dan ketidaktertiban sosial dalam rangka menciptakan ketentraman umum dalam kehidupan masyarakat setempat.[7]

Selain itu menanggulangi kejahatan dan ketidaktertiban sosial mengandung makna bukan hanya mencegah tumbuhnya tetapi juga mencari jalan keluar pemecahan permasalahan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban yang bersumber dari komunitas itu sendiri serta dalam batas-batas tertentu mengambil tindakan pertama jika terjadi kejahatan atau bahkan menyelesaikan pertikaian antarwarga sehingga tidak memerlukan penanganan melalui proses formal dalam sistem peradilan pidana.

Ketiga adalah menciptakan ketentraman umum mengandung makna bahwa yang dituju oleh Polmas bukan hanya sekadar ketiadaan gangguan faktual terhadap keamanan dan ketertiban tetapi juga perasaan takut warga dalam kehidupan bersama dalam komunitas mereka.

[7]AKBP. Dra. Sri Chumasia, M.Si, Perpolisian Masyarakat, Semeru edisi 359, Surabaya, 2006.

Selain ketiga hal tersebut di atas, tujuan penerapan Polmas juga sebagai kerja sama polisi dan masyarakat mengandung makna bukan sekadar bekerja bersama dalam operasionalisasi penanggulangan kejahatan dan ketidaktertiban sosial tetapi juga meliputi mekanisme kemitraan yang mencakup keseluruhan proses manajemen mulai dari perencanaan sampai pengawasan/pengendalian dan analisis/evaluasi atas pelaksanaannya. Karena itu, strategi suatu tujuan kerja sama tersebut merupakan proses yang terus-menerus tanpa akhir.

b. Sasaran Penerapan Polmas

Untuk memungkinkan terbangunnya kerja sama yang menjadi tujuan penerapan Polmas, maka sasaran yang harus dicapai adalah membangun Polri yang dapat dipercaya oleh warga setempat dan membangun komunitas yang siap bekerja sama dengan Polri dalam meniadakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban serta menciptakan ketentraman warga setempat.

Polri yang dapat dipercaya tercermin dari sikap dan perilaku segenap personel Polri, baik dalam kehidupan pribadi sebagai bagian dari komunitas maupun dalam pelaksanaan tugas mereka, yang menyadari bahwa warga komunitas adalah *stakeholder* kepada siapa mereka dituntut untuk menyajikan layanan kepolisian sebagaimana mestinya.

Komunitas yang siap bekerja sama adalah kesatuan kehidupan bersama warga yang walaupun dengan latar belakang kepentingan yang berbeda memahami dan menyadari bahwa kepentingan penciptaan situasi keamanan dan ketertiban umum merupakan tanggung jawab.

c. Kebijakan Penerapan Polmas

Sebagaimana diutarakan sebelumnya, Polmas bukan hanya semacam program dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian tetapi merupakan suatu metafora yang menuntut perubahan yang mendasar ke arah personalisasi penyajian layanan kepolisian. Perubahan demikian sudah barang tentu akan membawa konsekuensi dalam pelaksanaan tugas Polri sebagai aparat penegak hukum dalam suatu masyarakat demokratis yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Oleh karena itu, kebijakan dasar yang harus diletakkan adalah bahwa penerapan Polmas hanya direalisasikan pada level lokal terutama lingkungan komunitas yang mencerminkan kehidupan bersama yang komunitarian.

Penerapan Polmas secara lokal tidak terarti bahwa prosesnya hanya dilakukan terbatas pada tataran operasional tetapi harus berlandaskan pada kebijakan yang komprehensif mulai tatanan kanseptual pada level manajemen puncak.

Sebagai suatu pendekatan yang bersifat komprehensif maka kebijakan penerapan Polmas menyangkut bidang-bidang organisasi/kelembagaan, manajemen sumber daya manusia, manajemen logistik, dan manajemen anggaran/keuangan serta manajemen operasional kepolisian.

4. Tugas dan Kemampuan Petugas Polmas

Tugas pokok daripada petugas Polmas yaitu melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi operasional kepolisian yang berkaitan dengan operasionalisasi Polmas serta mendorong berfungsinya pranata Polmas dalam rangka menyelesaikan setiap permasalahan/gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi dan atau bersumber dari dalam lingkungan masyarakat setempat.[8]

Dari Tugas Pokok tersebut dapat dijabarkan tugasnya meliputi:

a. Mengidentifikasi dan mendokumentasi data sosial kemasyarakatan yang berkaitan dengan kondisi Kamtibmas setempat.

b. Membuat, mempelajari dan menguasai instrumen/perangkat Kamtibmas meliputi Peta Kamtibmas (melukiskan kondisi konkret dari kelurahan/desa seperti jumlah penduduk, sekolah, tempat ibadah, kegiatan rutin, masyarakat); Peta Topografi (melukiskan tanda-tanda berupa bangunan jalan, gunung, sungai, dan lain-lain); Peta Kriminalitas (melukiskan jumlah kejahatan yang terjadi dalam 1 sampai 5 tahun serta daerah rawan terjadi kejahatan termasuk juga tempat tinggal pelaku); Peta Lalu Lintas (melukiskan lokasi rawan kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas); Peta route Patroli (melukiskan jalur yang dilalui untuk kegiatan Patroli Kepolisian).

c. Melaksanakan fungsi-fungsi bimbingan dan penyuluhan masyarakat yang meliputi: penyebarluasan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri dan misi Polri sehingga terbentuk opini publik yang positif, memberikan penyuluhan kepada warga agar timbul kesadaran terhadap hukum dan ketertiban; meyakinkan dan menghimbau warga untuk tidak melibatkan diri dalam kegiatan massa/aktivitas yang bersifat anarkis & melanggar hukum.

d. Melaksanakan tugas-tugas kepolisian umum seperti: patroli secara rutin pada wilayah penugasannya, mengambil langkah-langkah pengaturan/pengamanan kegiatan masyarakat untuk menjamin ketertiban lalu lintas; melaksanakan kunjungan/sambang ke masyarakat untuk mendengarkan informasi ataupun keluhan warga masyarakat tentang pelayanan kepolisian dan memberikan pemahaman dan jalan keluar penyelesaian bila diperlukan, dan lain-lain. Wewenang petugas Polmas meliputi mengambil tindakan Kepolisian secara proporsional dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum yang dipandang perlu, berkoordinasi dengan petugas kepolisian yang berkepentingan/berwenang mengambil alih penanganannya.

   Selain itu juga menyelesaikan perkara ringan/pertikaian antarwarga berdasarkan kesepakatan bersama antarpihak yang berperkara dan bila diperlukan bersama FKPM; serta mengambil langkah-langkah ketertiban jika diperhatikan sebagai tindak lanjut kesepakatan FKPM dalam memelihara keamanan lingkungan.

---

[8]Skep Kapolri No. Pol: Skep/433/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Panduan Pembentukan dan Operasionalisasi Polmas

C. Efektivitas Konsep Polmas dalam Menciptakan Kamtibmas yang Kondusif

1. Pembentukan FKPM

Sebagai tindak lanjut dari program Perpolisian Masyarakat tersebut yang telah diuraikan di Bab II, maka perlu dibentuklah suatu wadah atau organisasi guna operasionalisasi Perpolisian Masyarakat tersebut. Wadah tersebut dapat berupa FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat). FKPM adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang bersifat independen, mandiri dan dalam kegiatannya bebas dari campur tangan pihak manapun. FKPM tersebut dapat disebut dengan nama dan istilah lain atau dengan bahasa daerah tertentu atas dasar kesepakatan masyarakat setempat. FKPM dibangun atas dasar kesepakatan bersama antara Kapolsek, camat/kepala desa/lurah dan tokoh masyarakat setempat.

FKPM mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan operasionalisasi perpolisian masyarakat dan mendorong berfungsinya pranata perpolisian masyarakat dalam rangka menyelesaikan setiap permasalahan gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi dan atau bersumber dari dalam kehidupan masyarakat setempat.[9] Dari uraian tugas pokok tersebut dapat dijabarkan pelaksanaan tugasnya meliputi menampung keluhan/pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan masalah kejahatan/pelanggaran dan permasalahan kepolisian pada umumnya serta membahasnya (bila perlu memberdayakan warga yang berkompeten atau konsultan) permasalahan sosial aspek Kamtibmas dalam wilayah atau bersumber dari wilayahnya dan menemukan akar permasalahan serta menentukan jalan keluar pemecahannya.

Di samping tugas pokok tersebut di atas, FKPM juga mempunyai wewenang yaitu, membuat kesepakatan tentang hal-hal yang perlu dilakukan atau tidak dilakukan oleh warga sehingga merupakan suatu peraturan total dalam lingkungannya; secara kelompok atau perorangan mengambil tindakan kepolisian (upaya paksa) dalam hal terjadi kejahatan/tindak pidana dengan tertangkap tangan, memberikan pendapat dan saran kepada Kapolsek baik tertulis ataupun lisan mengenai pengelolaan/peningkatan kualitas keamanan/ketertiban lingkungan; menegakkan peraturan lokal dan turut serta menyelesaikan perkara ringan/ pertikaian antarwarga yang dilakukan petugas Polmas.

2. Keefektifan Konsep Polmas

Konsep Perpolisian Masyarakat melalui Surat Keputusan Kapolri No. Pol Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri dan Turunannya berupa

[9]Skep Kapolri No. Pol: Skep/433/VII/2006 tanggal 1 Juli tentang Panduan Pembentukan dan Operasionalisasi Perpolisian Masyarakat, hlm. 31

Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/433/VII/2006 tanggal 01 Juli 2006 tentang Panduan Pembentukan dan Operasionalisasi Perpolisian Masyarakat, secara sistematik akan menjadi angan-angan kosong belaka apabila tidak disertai dengan komitmen dan kerja keras untuk merealisasikannya. Oleh karena itu, diharapkan seluruh anggota Polres Surabaya Selatan mulai dari tingkat bawah sampai pucuk pimpinan bisa menerapkannya dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari, walaupun itu tidak semudah membalikkan telapak tangan di Polres Surabaya Selatan sendiri penerapan perpolisian masyarakat dapat bersifat internal dan eksternal. Internal arah penerapan kebijakan perpolisian masyarakat adalah ke dalam dengan sasaran seluruh jajaran kepolisian di wilayah hukum Polres Surabaya Selatan, sesuai dengan tingkat jurisdiksinya serta dengan maksud membangun pemahaman tentang Perpolisian Masyarakat secara baik dan benar. Guna menarik simpati masyarakat dalam memberikan perlindungan, pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat, anggota Polri harus menunjukkan perilaku terpuji dan menghindari perbuatan yang tercela di samping menjaga performa secara fisik, kesatuan juga dituntut untuk menampilkan kinerja kepolisian secara totalitas. Khusus internal anggota Polres Surabaya Selatan perlu dikembangkan sikap mawas ke dalam untuk membangun kemitraan, meliputi:

a. Penyamaan visi, persepsi dan interpretasi tentang perlunya kemitraan antara Polri dengan masyarakat;
b. Memiliki cara berpikir yang positif (*mission oriented* dan bukan *provit oriented*);
c. Keyakinan bahwa dengan semangat kemitraan, upaya pembinaan kamtibmas akan lebih efektif dan efisien;
d Pemahaman bahwa instansi dan masyarakat adalah mitra sejajar Polri dan tidak dipandang sebagai sumber potensial kriminalitas;
e. Setiap anggota Polri harus mampu menampilkan cara bergaul yang dapat menarik simpati melalui 3S (senyum, sapa dan salam), 3P (perhatian, pujian, penghargaan) dart 3PB (menjadi pendengar yang baik, penyela yang baik, pembicara yang baik);
f Memupuk jiwa kejujuran sikap keterbukaan dan perilaku menghargai orang lain dalam kehidupan sehari-hari;
g. Dalam setiap kesatuan dibentuk unit-unit anggota Polri mempunyai keterampilan, sikap mental dan dedikasi tinggi dalam pelaksanaan tugas sebagai contoh bagi anggota yang lain, untuk mengarah kepada polisi profesional dan mampu menarik rasa simpati masyarakat, sehingga tergerak ikut berperan serta dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat secara swakarsa.

Kegiatan awal yang telah dilakukan di antaranya memberikan sosialisasi pelatihan kepada seluruh anggota/internal Polres Surabaya Selatan maupun yang berada di Polsek jajaran. Selain itu juga dilaksanakan pula sosialisasi/penyuluhan ke eksternal dengan sasaran seluruh publik yang bertempat tinggal, bekerja menuntut pendidikan formal maupun nonformal, instansi di suatu kawasan, dan lain-lain. Mereka diajak untuk dapat sebagai Polisi bagi dirinya

sendiri. Tidak sebagai korban apalagi sebagai pelaku kejahatan dan tanggapan masyarakat terhadap program perpolisian masyarakat mendapat apresiasi yang cukup baik. Ini terlihat dengan sudah dibentuknya FKPM sejumlah 229 di jajaran Polres Surabaya Selatan dengan rincian l FKPM kecamatan, 45 FKPM kelurahan, 172 FKPM RW, 2 FKPM RT, dan 9 FKPM kawasan yang diawali oleh 57 petugas Polmas yang membawahi 57 kelurahan. yang tersebar di 11 Polsek jajaran Polres Surabaya Selatan FKPM tingkat kawasan tersebut di antaranya kawasan mall Tunjungan, kawasan mall Pakuwon Trade Centre, kawasan PKL Malam Karah, kawasan PKL Kedung Doro, kawasan terminal Joyoboyo, dan lain-lain.

Dari jumlah tersebut di atas 152 di antaranya sudah dikukuhkan baik oleh Kapolwiltabes Surabaya maupun oleh Kapolres Surabaya Selatan. Keanggotaan FKPM itu sendiri dapat dari semua gabungan elemen yang ada di masyarakat seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, karang taruna, LSM, Ibu PKK, serta warga masyarakat lainnya yang mempunyai pengaruh besar di satu tempat yang bersangkutan. Keanggotaan tersebut tidak membedakan golongan, pekerjaan, suku, agama dan ras satu sama lainnya. Mereka duduk bersama dalam satu meja untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan membantu menyelesaikan permasalahan termasuk konflik yang timbul dalam suatu masyarakatnya.

FKPM tersebut juga mempunyai hak dan kewajiban di antaranya berhak mendapatkan fasilitas baik materiil maupun nonmateriil sesuai yang ditetapkan atas disepakati forum khusus, aparat desa dan dukungan warga.[10] Serta juga berhak mendapat dukungan anggaran dari pemerintah sepanjang tercantum dalam program kerja untuk pemecahan masalah-masalah sosial dalam rangka pembinaan Kamtibmas dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kewajiban anggota FKPM dapat berupa menjunjung hingga hak asasi manusia dan menghormati norma-norma agama, adat/kebiasaan dan kesusilaan masyarakat setempat; bersikap jujur dalam menjalankan tugas; tidak diskriminatif menyajikan layanan kepolisian dan tidak berpihak dalam menangani perselisihan/pertikaian; mengutamakan kepentingan umum/tugas di atas kepentingan pribadi; bersikap santun dan menghargai setiap orang serta bersikap dan berperilaku yang dapat menjadi contoh dan teladan masyarakat.

Hal-hal yang dilarang dilakukan oleh anggota FKPM adalah di antaranya membentuk suatu satuan tugas/Satgas;[11] menggunakan atribut dan emblem (lambang simbol) Polri dalam organisasi forum; tanpa bersama petugas Polmas, menangani sendiri penyelesaian kasus-kasus kejahatan dan pelanggaran; dan melakukan tindakan kepolisian (upaya paksa) terhadap kasus kejahatan, kecuali dalam keadaan tertangkap tangan serta mengatasnamakan atau mengkait-kaitkan hubungan Polmas/FKPM dalam melakukan kegiatan politik praktis.

Dalam mengadakan kegiatan pertemuan rutin atau mengidentifikasi dan memecahkan persoalan yang timbul dapat dilakukan di suatu tempat/balai yang dinamakan Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat, kegiatan tersebut tidak harus diadakan dengan mewah yang harus ada

[10]*Ibid*
[11]*Ibid.*

makan dan minumnya akan tetapi cukup dengan duduk bersama satu meja (secara *equal*/ setara, tidak ada saling merasa lebih berkuasa) antara pihak yang bertikai dengan semua anggota FKPM, mengidentifikasi akar permasalahannya serta mencari jalan keluar terbaik bagi semua warga masyarakat. Hasil jalan keluar tersebut dituangkan pada surat kesepakatan bersama dengan disaksikan anggota FKPM. Petugas Polmas dan saksi-saksi. Hasil dari kesepakatan tersebut selanjutnya dilaporkan secara berjenjang ke satuan atas mulai dari Kapolsek, sehingga operasionalisasi FKPM tersebut mendapat pengawasan langsung dari pimpinan Polri mulai dari tataran bawah sampai atas serta tidak keluar dari koridor hukum yang sudah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri dan Turunannya.

Di samping telah dilaksanakan sosialisasi/penyuluhan mengenai Polmas dan pembentukan FKPM, pada anggota masyarakat yang tergabung dalam FKPM juga telah diadakan kegiatan *Out Ward Bound*. Kegiatan *Out Ward Bound* tersebut dilaksanakan oleh Polwiltabes Surabaya dengan peserta dari FKPM Polres jajaran tingkat Polwiltabes Surabaya setiap dua minggu sekali pada sabtu sore sampai minggu pagi. Inti dari kegiatan *Out Ward Bound* tersebut, peserta yang ikut dihadapkan pada suatu permasalahan mulai dari orang-orang yang berada di sekelilingnya untuk saling mengenal satu sama lain. Setelah adanya pengenalan dari kegiatan akan timbul suatu kepercayaan pada mereka, satu persepsi satu sama lain serta kompak. Selanjutnya bila timbul suatu permasalahan mereka dihadapkan untuk dapat mencari akar permasalahannya, serta mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut.

Perkara ringan/pertikaian antarwarga yang dimaksud di antaranya:[12]

a. Pelanggaran sebagaimana diatur dalam buku ketiga KUHP.
b. Tindak pidana ringan yang diancam dengan pidana penjara atau hukuman paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500, (tujuh ribu lima ratus rupiah).
c. Kejahatan ringan sebagaimana diatur dalam KUHP di antaranya; Pasal 302 tentang penganiayaan ringan terhadap hewan; Pasal 352 tentang penganiayaan ringan terhadap manusia; Pasal 364 tentang pencurian ringan; Pasal 373 tentang penggelapan ringan; Pasal 379 tentang penipuan ringan; Pasal 482 tentang penadahan ringan; dan Pasal 315 tentang penghinaan ringan.
d. Pertikaian antarwarga yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok yang hanya termasuk dalam kasus tindak pidana ringan dan pelanggaran. Yang apabila tidak segera dan cepat ditangani dengan baik maka akan dapat mengakibatkan pertikaian tersebut menjadi berkembang besar, bahkan dapat terjadi konflik sosial yang melibatkan beberapa kelompok masyarakat yang mencakup suku, agama, ras dan antar golongan.

[12]*Ibid*.

FKPM yang berada di wilayah jajaran Polsek Surabaya Selatan sendiri hampir setiap minggunya telah berhasil mengidentifikasi akar permasalahan dan mencarikan jalan keluar dari permasalahan tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini sebagai berikut.

Tabel 1. Permasalahan yans berhasil dipecahkan di jajaran Polres Surabaya Selatan pada Bulan Maret sampai dengan Agustus 2010

NO.	WAKTU	PERMASALAHAN YANG BERHASIL DIPECAHKAN
1	MINGGU I (29 Maret S/D 5 April 2014	22
2	MINGGU II (06 April S/D 12 April 2014)	31
3	MINGGU III (13 Mei S/D 19 Mei 2014)	21
4	MINGGU IV (20 Mei S/D 5 Agustus 2014	16

Dari jumlah di atas, maka rata-rata permasalahan yang berhasil dipecahkan yaitu:

$$\frac{\text{Minggu I + Minggu II + Minggul III + Minggu IV}}{4} = \frac{22 + 31 + 21 + 16}{4} = 22{,}5$$

Jadi, rata-rata sejumlah 22 (dua puluh dua) permasalahan yang berhasil diselesaikan setiap minggunya. Dengan adanya penyelesaian tersebut di tingkat masyarakat FKPM, maka tidak perlu lagi diselesaikan ke tingkat yang lebih tinggi. Secara tidak langsung kejahatan/pelanggaran yang terjadi di masyarakat akan berkurang karena masyarakat karena meningkatnya kesadaran hukum masyarakat sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat setempat akan kondusif. Diharapkan dengan adanya perpolisian masyarakat ini masyarakat ini akan dapat menjadi Polisi bagi dirinya sendiri. Di samping itu, masyarakat untuk tidak menjadi korban apalagi sebagai pelaku kejahatan.

Agar tetap sesuai dan sesuai dengan koridor hukum serta mudah dalam pengawasannya, maka Polres Surabaya Selatan melakukan kegiatan analisis dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh petugas Polmas dan FKPM yang menjadi binaannya. Kegiatan tersebut dilaksanakan satu minggu sekali yaitu pada hari selasa bertempat di Ruang Eksekutif Polres Surabaya Selatan. Pada forum tersebut dijadikan sebagai ajang saling tukar pendapat, saling bertukar informasi baik dari pimpinan ke bawahan maupun sebaliknya serta dari kelurahan satu dengan kelurahan lainnya.

Keuntungan yang dapat diharapkan dengan adanya Perpolisian Masyarakat bagi masyarakat,[13] di antaranya:

[13]AKBP Dra. Sri Chumasia, Msi, *Perpolisian Masyarakat*, Semeru edisi 359, Surabaya, 2006

a. Komitmen terhadap pencegahan kejahatan Polmas berupaya untuk mempertegas misi dasar kepolisian dalam mencegah kejahatan dan ketidaktertiban.

b. Pengetahuan masyarakat tentang operasi-operasi yang dilakukan polisi karena masyarakat akan dilibatkan dalam tugas polisi secara terbatas, mereka akan menemui "apa", "mengapa", dan "bagaimana" polisi bekerja. Keterlibatan tersebut sangat penting untuk mendorong adanya masukan-masukan dan diskusi kritis tentang kemampuan merespons dan efisiensi operasi kepolisian dalam menangani masalah-masalah masyarakat.

c. Tanggung jawab ke publik: dalam Polmas, polisi juga mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada masyarakat yang telah menjadi mitra.

d. Pelayanan polisi yang disesuaikan: karena petugas polisi berasal dari daerah setempat, maka petugas dituntut untuk meningkatkan kemampuan merespons masalah-masalah di lingkungannya.

e. Organisasi masyarakat: tingkat keterlibatan masyarakat dan upaya-upaya polisi menangani masalah-masalah di lingkungannya memiliki efek yang signifikan terhadap efektivitas upaya-upaya tersebut, dengan kata lain, kesuksesan pencegahan kejahatan tergantung pada polisi dengan masyarakat yang bekerja bersama-sama.

Keuntungan-keuntungan tersebut akan meyakinkan masyarakat bahwa mereka memiliki peran penting sebagai mitra polisi dalam mencegah dan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat.

Keuntungan bagi polisi dengan adanya perpolisian masyarskat[14] di antaranya:

a. Makin banyaknya informasi akan semakin dapat membantu dalam investigasi, penyelesaian kasus, penangkapan orang yang dicurigai.

b. Bantuan dalam tugas-tugas operasional (pengawasan lingkungan) dan usaha-usaha pencegahan kejahatan.

c. Memberikan panduan terhadap suatu masalah dan kejadian ketidaktertiban di masyarakat dari sudut pandang "akar rumput", guna meningkatkan pelayanan polisi.

d. Membantu memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat melalui Forum Kemitraan Polisi Masyarakat.

e. Berbagi tanggung jawab terhadap pencegahan kejahatan dan keamanan publik.

f. Melalui Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) dapat membangun kemitraan dan kepercayaan masyarakat untuk meningkatkan citra polisi.

[14] *Ibid*

3. Kesalahpahaman dan Indikator Keberhasilan Polmas

Dari sekian banyak keuntungan yang didapatkan dari perpolisian masyarakat baik bagi masyarakat maupun polisi itu sendiri, di kaca mata umum maupun internal polisi sendiri kadang-kadang masih adanya kesalahpahaman[15] mengenai perpolisian masyarakat. perpolisian masyarakat bukanlah:

a. "Suatu bagian atau divisi yang terpisah dalam institusi kepolisian, dan juga bukan merupakan tanggung jawab seorang anggota polisi saja". Terjadinya pemisahan divisi dari Polmas dapat menimbulkan kesalahpahaman yaitu Polmas hanyalah dianggap sebagai tugas polisi divisi tersebut semisal Binamitra saja sehingga staf divisi tersebut sajalah yang melaksanakannya. Oleh karena itu, harus ditekankan bahwa Polmas tetap merupakan tanggung jawab dan setiap anggota polisi. Mulai dari yang berada di bagian administrasi dan jajaran paling bawah sehingga pucuk pimpinan Polri. Merupakan mata rantai yang penting dalam Polmas.

b. "Polmas bukanlah sebuah Teknik". Polmas bukanlah teknik yang dapat dengan begitu saja diterapkan untuk memecahkan satu kejahatan atau ketidaktertiban tertentu dalam masyarakat. Polmas adalah satu cara berpikir dan bertindak yang baru dari kepolisian. Polmas adalah satu "strategi operasional" untuk keseluruhan organisasi kepolisian. Oleh sebab itu, Polmas menuntut sikap dan pendekatan baru peran Polisi Anggota Polmas sanggup melaksanakan tugas-tugas Polmas dan tidak melihat kejahatan semata-mata sebagai insiden yang tidak saling terkait. Seluruh anggota kepolisian harus mengenal filosofi dan prinsip-prinsip Polmas.

c. "Polmas bukanlah hubungan masyarakat (humas) atau sebuah program yang dirancang khusus untuk memperbaiki citra polisi". Hubungan yang baik dengan masyarakat dan perbaikan "citra" Polisi hanyalah "efek samping" dan bukan tujuan utama. Strategi perpolisianlah yang membuat masyarakat menjadi "mitra" dalam memberantas kejahatan dan bekerja sama untuk mencegah masalah yang terkait dengan ketidaktertiban dalam masyarakat dan kejahatan.

d. Polmas tidak bersifat "lunak" terhadap kejahatan. Dengan adanya informasi dari masyarakat, seorang polisi dalam sebuah sistem Polmas akan menangkap orang lebih banyak. Polmas memungkinkan polisi menangani persoalan masyarakat yang lebih banyak sebagai tambahan dalam hal penegakan hukum, dan bukannya sebagai pengganti penegak hukum.

   Polmas dapat juga disebut sebagai perpolisian yang "lebih pintar" karena anggota polisi memahami menahan seseorang hanya merupakan salah satu solusi dari banyak cara pemecahan kejahatan dan ketidaktertiban dalam masyarakat. Anggota polisi dalam Polmas juga berkonsentrasi pada akar penyebab kejahatan dan ketidaktertiban untuk mencari jalan keluar yang permanen.

[15]Pokja Polri-IOM, *Perpolisian Masyarakat*, Jakarta: Polri, 2006, hlm. 8

e. Polmas bukan merupakan "pelayan sosial", tapi merupakan pekerjaan polisi "yang sesungguhnya". Memberantas kejahatan secara efektif tergantung pola pengenalan bentuk akar permasalahannya.

   Dengan demikian, Polmas berupaya untuk mengidentifikasi sebab-sebab tersebut dalam masyarakat. Oleh sebab itu, Polmas mendorong anggota polisi bersama masyarakat untuk fokus pada pemecahan masalah dan ketidaktertiban yang terjadi di dalam masyarakat. Demi mencapai tujuan tersebut, polisi dan masyarakat harus bersama-sama mengidentifikasi akar penyebab kejahatan dan ketidaktertiban yang terjadi di masyarakat. Perluasan peran semacam ini sesuai dengan apa yang sudah lama dipahami anggota polisi, bahwa menangkap dan memenjarakan penjahat saja tidak akan menghentikan perilaku kejahatan.

f. "Polmas bukan suatu obat mujarab". Tidak dapat dipungkiri memberantas akar penyebab kejahatan tidaklah mudah. Kita tidak boleh menganggap Polmas sebagai satu obat mujarab yang dapat segera menyelesaikan semua masalah dalam masyarakat sebagai seorang anggota polisi, kita harus memiliki satu pendekatan yang canggih, logis, tersamar, halus, dan fleksibel dengan fokus pada kejahatan dan ketidaktertiban yang terjadi di tingkat bawah (tingkat "akar rumput").

Dari uraian yang telah dijelaskan tersebut di atas, ada beberapa hal yang dapat dijadikan acuan atau indikator bahwa keberadaan Polmas di Polres Surabaya Selatan sangat dirasa tepat kehadirannya, berhasil dan efektif dalam penyelenggaraannya[16], sebagai berikut:

a. Intensitas kegiatan forum terbaik pengurus ataupun keikutsertaan warganya.

b. Kemampuan forum untuk menemukan dan mengidentifikasi akar permasalahan.

c. Kemampuan petugas Polmas bersama forum menyelasaikan permasalahan termasuk konflik/pertikaian antarwarga.

d. Kemampuan mengakomodasi keluhan masyarakat.

e. Intensitas dan ekstensitas kunjungan warga oleh petugas Polmas.

f. Berkurangnya tingkat kejahatan secara menyeluruh.

g. Kejahatan selama ini jarang dilaporkan, seperti pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan terhadap anak-anak.[17] Apabila laporan jenis kejahatan ini meningkat dalam daftar laporan polisi, hal ini merupakan salah satu indikator meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap polisi. Hal ini terbukti dengan adanya penyelesaian permasalahan salah satunya kekerasan dalam rumah tangga yang telah diselesaikan FKPM di jajaran Polres Surabaya Selatan selama bulan Desember 2007 kurang lebih sekitar 13 permasalahan di samping permasalalan yang lainnya.

---

[16]Skep. Kapolri No. Pol: Skep/433/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Panduan Pembentukan dan Operasionalisasi Perpolisian Masyarakat, hlm. 39.

[17]Pokja Polri-IOM, *Perpolisian Masyarakat*, Jakarta: Polri, 2006, hlm. 26.

h. Masyarakat memiliki persepsi yang lebih baik tentang polisi.

i. Berkurangnya keadaan yang memicu terjadinya kejahatan.

j. Adanya komunikasi yang lebih baik antara polisi dengan masyarakat.

k. Masyarakat turut bertanggung jawab terhadap terjadinya kejahatan.

l. Adanya pelayanan polisi yang lebih baik dan profesional kepada masyarakat.

m. Kebersamaan dan kepuasaan mesyarakat atas penerapan pranata Polmas.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dijelaskan melalui Subjudul 1 sampai dengan Subjudul 3 sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Eksistensi perpolisian masyarakat yang merupakan strategi baru di tubuh kepolisian:

   1) Pada hakikatnya bukan merupakan hal yang asing karena kebijakan Siskamswakarsa yang diangkat dari nilai-nilai sosio-kultural pada masyarakat Indonesia sudah ada sebelumnya.

   2) Perpolisian Masyarakat harus dipahami sebagai persatuan sekaligus kesatuan dari 2 (dua) bagian yang berbeda tetapi tidak terpisahkan, yaitu polisi dan publik (anggota masyarakat yang bukan polisi).

   3) Komponen utama dan Perpolisian Masyarakat terdiri dari 2 (dua) hal adalah: pertama, kemitraan yang sejajar antara polisi dan masyarakat (*equal patnership*); kedua adalah menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat lokal (*problem solving*).

   4) Masyarakat diharapkan dapat menjadi polisi bagi dirinya sendiri; tidak menjadi korban apalagi pelaku kejahatan.

   5) Forum Kemitraan Polisi Masyarakat sebagai salah satu syarat utama pembentukan perpolisian sebagai "jantung", "motor penggerak" atau "ujung tombak" Perpolisian Masyarakat; di mana dinamika demokrasi yang berkenaan dengan Perpolisian berlangsung.

      Posisi FKPM berada di tengah masyarakat dalam penyelenggaran Perpolisian Masyarakat.

   6) Polres Surabaya Selatan telah siap dengan strategi Perpolisian Masyarakat yang telah digulirkan selama ini, dengan ditandai telah dibentuknya petugas Polmas dan 229 FKPM yang tersebar di 57 kelurahan di wilayah hukum Polres Surabaya Selatan. Dan ternyata dengan keberadaannya mampu menciptakan situasi keamanan keamanan dan ketertiban yang kondusif di wilayah Polres Surabaya Selatan.

b. Perpolisian Masyarakat mampu menciptakan Kantibmas yang kondusif, indikatornya yaitu kemampuan forum untuk menemukan dan mengidentifikasi akar permasalahan, kemampuan petugas Polmas bersama forum menyelesaikan permasalahan termasuk konflik/pertikaian antarwarga, berkurangnya tingkat kejahatan atau secara menyeluruh serta meningkatnya laporan terhadap kejahatan yang selama ini jarang dilaporkan seperti kekerasan dalam rumah tangga.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan sebagai berikut:

a. Mengingat strategi baru, jadi masih banyak dari internal Polisi maupun masyarakat yang belum paham/kesimpangsiuran tentang perpolisian masyarakat, maka dari itu sosialisasi dan pelatihan-pelatihan kepada internal polisi serta sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat perlu terus dilakukan agar terdapat kesatuan persepsi.

b. Disarankan untuk mendapat dukungan dari semua pihak, baik polisi itu sendiri, masyarakat maupun dari instansi lain seperti dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media massa, dan lain-lain agar perpolisian masyarakat dapat berjalan dan berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

c. Setiap anggota Polri dalam tampilan di tempat umum menunjukkan sikap dan perilaku yang korek serta dalam kehidupan di lingkungan kerja senantiasa berupaya membangun hubungan yang harmonis dalam rangka menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

d. Membentuk Forum Kemitraan Polisi Masyarakat sebagai wadah kerja sama antara polisi dengan masyarakat yang mengoperasionalkan Polmas dalam lingkungannya.

e. Membentuk jaringan koordinasi dan kerja sama antara Forum Kemitraan Polisi Masyarakat dengan kesatuan Polri dalam hal ini Polres Surabaya Selatan termasuk memantau, mengawasi/mengendalikan, memberikan bimbingan teknis dan arahan serta melakukan penilaian atas keefektifan program Perpolisian Masyarakat.

Daftar Bacaan

Chumaisa, Sri. *Perpolisian Masyarakat*, Surabaya: Semeru Polda Jatim, 2006.

Bachtiar, Harsya W. *Ilmu Kepolisian*. Jakarta: Grasindo, 1994.

Kapolri. Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Surat Keputusan, Oktober 2005.

Kapolri. Pedoman Pembinaan Personel Pengemban Fungsi Perpolisian Masyarakat. Surat Keputusan, Juli 2006.

Kapolri. Panduan Pelaksanaan Fungsi Intelkam, Reskrim, Samapta, Lalu Lintas, Pol Air, Brimob dengan Pendekatan Perpolisian Masyarakat. Surat Keputusan, Juli 2006.

Kapolri. Panduan Pembentukan dan Operasionalisasi Perpolisian Masyarakat. Surat Keputusan, Juli 2006.

Mabes Polri. *Reformasi Menuju Polri yang Profesional*. Jakarta: Mabes Polri, 1999.

Meliala, Adrianus. *Community Policing*. Surabaya: Semeru Polda Jatim, 2004.

Pokja Polri-IOM. *Perpolisian Masyarakat*, Jakarta: Mabes Polri, 2006.

Sparingga, Daniel. *Mengubah Diri dari Militeristik Menjadi Civil Police*, Surabaya: Semeru Polda Jatim, 2006.

Undang-undang

1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*

Media Massa

1. Majalah Semeru No. 338 Edisi November 2004.
2. Majalah Semeru No. 352 Edisi Januari 2006.
3. Majalah Semeru No. 358 Edisi Juli 2006.
4. Majalah Semeru No. 359 Edisi Agustus 2006.

Media Elektronik

Internet Tentang Perpolisian Masyarakat

DILEMA POLISI ATAS KICAUAN FLORENCE

Oleh:

Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.H.

Pembantu Rektor II/Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Kota Yogyakarta yang biasanya tenang dan ramah sebagai kota pelajar mendadak sontak menjadi perhatian publik di bumi Nusantara. Bermula dari ketidakpuasan Florence Saulina Sihombing, seorang mahasiswi Universitas Gadjah Mada atas layanan pengisian bahan bakar minyak di daerah Lempu yang saat menerobos pengisian BBM khusus roda empat padahal dia menggunakan kendaraan roda dua. Guna menumpahkan kekesalan tersebut, Florence kemudian menulis di akun Path dengan kata-kata yang membuat sebagian besar masyarakat Yogyakarta memerah daun telinganya. Dalam akun Path tersebut mahasiswi program Notariat UGM itu menulis antara lain: *"Jogjamu terlalu membosankan; Jogja sucks; Jogja membosankan; Apalah Jogja tanpa UGM; oh Sultan, plis mengertikah; Jogja miskin dan tak berbudaya; teman2 Jakarta-Bandung jangan tinggal di Jogja dan lain-lain"*. Kicauan dalam Path tersebut dengan sangat cepat menyebar ke akun twitter, facebook, whatApps, Line dan berbagai media sosial lainnya sehingga dengan sangat cepat pula kicauan Florence tersebut mendapat tanggapan yang sangat beragam, baik pro maupun kontra. Masyarakat Yogyakarta yang tidak menerima atas "kicauan" Florence segera melakukan perlawanan dan cacian dengan tindakan yang sama dunia maya (misalnya dengan menulis FS *public enemy Jogja*; FS kuliah di UGM bikin malu; Kita cari Dia masih di Jogja dan lain-lain) maupun tindakan-tindakan yang bias menjurus kekerasan dan serta gugatan dari sejumlah komunitas di Yogyakarta yang berpotensi dapat mengganggu stabilitas keamanan wilayah. Mengantisipasi berbagai kemungkinan yang timbul dan dengan kurang kooperatifnya mahasiswi program notariat tersebut, polisi melakukan langkah cepat dengan memanggil, meminta keterangan dan akhirnya menahan Florence (walaupun dalam 2 hari berikutnya dilakukan penangguhan penahanan). Penahanan oleh Polda DIY ini pun juga mendapat kecaman dari elemen masyarakat dan berbagai LSM dengan dalih bahwa pelaku sudah meminta maaf lewat akun

pribadinya, di samping itu juga tidak ada nama seseorang yang menjadi objek kicauan tersebut. Pada pihak lain harus diakui juga ada reaksi negatif dari warga Yogyakarta, misalnya dari Advokat muda DIY; Komunitas sepeda tua; *Revelve for humanity*; *Granat DIY; community reptil owner* dan lain-lain yang merasa bahwa kicauan Florence dianggap telah melakukan penghinaan dan atau mencemarkan nama baik atas nama warga Yogya dan Sultan serta menimbulkan reaksi negatif terhadap Florence. Oleh karena itu, langkah cepat Polda DIY untuk mengantisipasi melebarnya permasalahan ini perlu diapresiasi karena terlambat atau salah sedikit saja melakukan antisipasi atas kasus tersebut sangat berpotensi munculnya tindakan-tindakan main hakim sendiri dalam bentuk menggerudukan pada tempat-tempat tertentu untuk menangkap atau mengeroyok si pelaku. Tentu jika hal itu terjadi, maka akan timbul masalah baru yang lebih besar. Secara normatif sandaran yang dipakai oleh Polda DIY dalam menangani kasus tersebut dengan mengenakan ketentuan Pasal 310 ayat (2) atau 311 KUHP tentang delik penghinaan yang disiarkan di muka umum/pencemaran nama baik dengan ancaman hukuman paling lama 4 (empat) tahun dan denda Rp4.500 (empat ribu lima ratus rupiah). Di samping menggunakan KUHP, karena perbuatan "berkicau" itu dilakukan dengan perangkat teknologi informasi, maka akibat kicauan tersebut dapat juga dikenakan ketentuan dalam UU No. 11 Tahun 2007 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Secara spesifik Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektonik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Pelanggaran atas Pasal 27 ayat (3) tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Penulis meyakini bahwa otokritik pada pengguna media sosial tidak akan mungkin beredar sangat cepat jika tidak beredar ke media massa karena semua orang akan menjadi tahu. Samakah dengan kasus Prita?

Kasus yang menimpa Florence sebagai dampak semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia bukanlah kasus baru dan pertama. Kehebohan publik pernah muncul pada awal tahun 2009 di kala Prita Mulya Sari menulis melalui pesan terbatas pada email yang kemudian disebarluaskan kepada teman-temanya. Pada email tersebut Prita mengeluhkan dan mempertanyakan berbagai hal sebagai pasien atas pelayanan Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutera Serpong Tangerang. Karena RS Omni Internasional merasa telah dicemarkan nama baiknya, maka kasus Prita pada tanggal 4 Juni 2009 untuk pertama kalinya diajukan ke meja hijau di Pengadilan Negeri Tangerang dengan dakwaan dari jaksa bahwa Prita telah melakukan pelanggaran Pasal 310, 311 KUHP dan/atau Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Antara kasus Prita Mulya Sari dan Florence walau dalam gradasi tertentu tampak ada persamaan namun tetap saja ada perbedaan yakni adanya subjek hukum yang jelas beda pada kasus Prita yang tetap "ngotot" RS Omni Internasional untuk mencari keadilan melalui putusan hakim, sementara itu pada kasus Florence belum tampak subjek hukum sebagai sasaran pencemaran tersebut serta karakteristik masyarakat Yogja yang ramah dan pemaaf. Oleh karena itu, alangkah indahnya pada kicauan Florence itu bisa dilakukan

upaya-upaya perdamaian bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan. Jika upaya perdamaian (dading) itu mampu direalisasikan maka upaya penegakan hukum (*law enforcemen*) secara formal yang tengah dilakukan oleh Polisi Polda DIY dapat di akhiri dengan model penyelesaian luar pengadilan secara pidana. Karena sejatinya tujuan penegakan hukum pidana adalah bagaimana mengembalikan kembali sebuah tatanan sosial yang awalnya terjadi disharmonisasi kemudian lahir dan muncul harmonisasi menuju perdamaian bersama dalam masyarakat. Harus diakui bahwa kebebasan menyampaikan pendapat di era elektronik dan digital ini harus tetap dijamin dengan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan sopan santun serta jauh dari kata kata kotor dan maki-makian. Mengakhiri tulisan ini ada suatu hikmah yang kita petik kasus Florence, yakni bahwa dalam era globalisasi dan demokratisasi, maka sarana dan prasarana komunikasi sangatlah canggih dan dengan cepat berkembang keseluruh penjuru dunia. Media sosial tengah menjadi bagian di tengah-tengah kemajemukan masyarakat dapat digunakan secara bijak untuk kepentingan-kepentingan yang positif, namun demikian jika tidak pandai-pandai memanfaatkan media sosial tersebut akan menimbulkan masalah yang sebaliknya bahkan akibatnya lebih mengerikan bagi penggunanya jika tidak tahu dan tidak hati-hati akan akibat hukumnya.

RAJAWALI PERS

PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN

(UU No. 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)

Oleh:

Prof. Dr. H. Faisal Santiago, S.H., M.M.[1]

A. Pendahuluan

Pada dasarnya manusia harus berusaha dan berupaya untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya, yaitu dengan cara melakukan kegiatan ekonomi atau bisnis. Tentu dalam menjalankan bisnisnya manusia dituntut untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya manusia terkadang menyampingkan aturan yang berlaku dalam kegiatan bisnis. Keuntungan tersebut baik untuk diri pribadi maupun untuk keuntungan yang maksimal bagi perusahaan.

Keuntungan yang tidak maksimal bagi manusia dan perusahaan, serta dalam rentang kehidupan ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas di antaranya dengan melakukan persekongkolan dalam proses tender guna untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.[2]

Dalam menjalankan usahanya, pelaku bisnis dapat mencari keuntungan dan hal ini merupakan usaha yang sah-sah saja, tetapi yang terpenting dalam menjalankan usaha tersebut tidak mengenyampingkan hukum dan melanggar hukum atau sering disebut dengan istilah *legal or illegal*.[3]

---

[1]Dekan Fakultas Hukum dan Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur Jakarta.

[2]Materi Training of Trainer Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi Tahun 2012, Jakarta: Hotel Atlet Century, 12-14 Maret 2012.

[3]Faisal Santiago, *Pengantar Hukum Bisnis*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012, hlm. 20.

Melakukan kegiatan bisnis di Indonesia harus tunduk dan patuh terhadap hukum, hal ini dikarenakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur bertanggung jawab melindungi rakyat, menjaga ketertiban, dan keamanan, guna masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum dalam menjalankan bisnisnya.

Eksistensi hukum akan menjadi rambu-rambu yang menggariskan aturan main (*rule of game*) bagi setiap masyarakat tanpa kecuali, agar perilaku dan konstruksi sosial, politik, ekonomi, keagamaan, budaya, dan aspek-aspek kehidupan lainnya berjalan di jalur yang benar. Aturan hukum harus ditegakkan agar masing-masing pihak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat menikmati kehidupan damai, aman dan tertib tidak saling mengganggu dan merugikan di antara satu dengan lainnya.[4]

Aspek hukum yang menjadi dasar dari penyelenggaraan berbagai sistem bidang kegiatan ekonomi nasional, pada hakikatnya berlandaskan dasar hukum Pasal 33 Undang-undang 1945. Kosekuensinya adalah menjadi hak negara untuk mengatur perekonomian nasional, dan hak tersebut bersumber dari hukum dasar (UUD 1945).

Dengan demikian, konseptualisasi fenomena ekonomi yang dijadikan landasan aktivitas ekonomi makro maupun mikro dapat diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yang substansi hukumnya memuat berbagai ketentuan umum maupun yang bersifat teknis dan menyeluruh.

Dengan kepastian yang adil, keadilan yang pasti, dan kebergunaan itulah hukum dapat menjamin kebebasan yang teratur dalam dinamika perekonomian, sehingga pada gilirannya dapat membawa kesejahteraan bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Tanpa kepastian hukum (*certainty*), perekonomian tidak dapat berkembang dengan teratur; tanpa keadilan (*justice*), perekonomian tidak akan menumbuhkan kebebasan yang sehat dan berkeadilan adil; dan tanpa kebergunaan (*utility*), perekonomian tidak akan membawa kesejahteraan dan kedamaian. Karena pada akhirnya, hukum itu sendiri haruslah membawa kehidupan bersama kepada kesejahteraan dan kedamaian hidup bersama.

Pembangunan harus terus berlangsung, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya. Dalam melaksanakan pembangunan-pembangunan tersebut pemerintah memerlukan pihak ketiga dalam hal penunjang pembangunan tersebut. Dalam hal menyelesaikan pekerjaan yang diberikan hal tersebut merupakan murni bisnis, artinya sama-sama diuntungkan dalam kegiatan pembangunan ini. Pemerintah dapat menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan persayaratan yang berlaku, sedangkan pihak ketiga pengusaha mendapatkan keuntungan dari pekerjaan yang dia kerjakan.

Perkembangan ekonomi dilaksanakan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Tingginya tingkat kemakmuran masyarakat saja tentu belumlah ideal tanpa diiringi oleh adanya pemerataan dan keadilan bagi masyarakat terutama dalam menjalankan kegiatan

[4]*Ibid*, hlm. 5.

ekonomi jangan hanya pihak yang kuat yang bisa mengendalikan dan menjalankan ekonomi sehingga akan terjadi monopoli dalam kegiatan ekonomi di Indonesia.

Apabila hanya kemakmuran saja yang dikejar, dapat berakibat akan adanya pihak-pihak tertentu yang kuat, dengan menggunakan kekuatan atau sumber daya yang yang dimilikinya melalui sistem persaingan secara liberal dapat merugikan pihak lain yang lemah, yaitu terhadap perusahaan yang kurang memiliki kekuatan atau sumber daya karena alasan tertentu.

Oleh karena itu, perlu diciptakan hukum ekonomi yang berperan mengatur perekonomian dengan memberikan peluang-peluang kepada semua pihak, baik yang kuat dan tidak kuat untuk dapat memberi kontribusi dalam rangka pembangunan di Indonesia. Memberikan peluang-peluang kepada para pihak dalam rangka mencapai keadilan. Dengan adanya hukum ekonomi tersebut akan dapat dicegah berlakunya hukum rimba "siapa yang kuat dialah yang menang". Dengan adanya hukum ekonomi diharapkan pembangunan ekonomi akan berjalan secara adil.

Di era globalisasi, pelaku bisnis nasional, regional maupun internasional yang dilakukan oleh masyarakat, makin dibutuhkan adanya kepastian hukum yang berbasis keadilan. Hukum tidak dapat terelakkan lagi perannya sebagai bingkai bagaimana seharusnya pelaku bisnis berbuat dan bagaimana seharusnya tidak berbuat. Adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, adalah suatu kepastian bagi pelaku bisnis untuk mendapat perlindungan dari praktik-praktik yang curang.

Banyak sudah undang-undang yang mengatur bahwa para pelaku usaha harus mengedepankan persaingan usaha yang sehat, tidak boleh ada persekongkolan dan hal ini bukan hanya bangsa Indonesia saja yang menentang persekongkolan. Di beberapa negara juga melakukan larangan terhadap persekongkolan;

1. Masalah persaingan telah ditemukan di Hukum Romawi *Lex Julia de Annona* tahun 50 SM; Melindungi perdagangan gandum, denda berat bagi yang menghentikan pasokan kapal, dan hukum mati bagi yang melanggar sistem tarif atau menimbun kebutuhan sehari-hari;
2. KUHP Austria 1852: Perjanjian untuk menaikkan harga komoditas yang merugikan publik adalah pelanggaran;
3. Amerika Serikat mengatur Sherman Act tahun 1890 melarang perusahaan besar, yang bekerja sama dengan pesaing (kartel) untuk memperbaiki output, harga dan pangsa pasar;
4. Hukum Anti Kartel diterapkan di Jerman tahun 1923, di Swedia tahun 1925, dan Norwegia 1926;
5. Hukum Persaingan Uni Eropa dibentuk tahun 1951, mencegah Jerman mendominasi batu bara dan baja;
6. Treaty of Rome 1957, memasukkan prinsip-prinsip persaingan dan penyalahgunaan posisi dominasi;

7. Indonesia UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.[5]

Ini menandakan bahwa di negara-negara lain, juga mengatakan bahwa monopoli, persekongkolan, persaingan tidak sehat juga dilarang keberadaannya, guna menyejahterakan masyarakatnya, bagaimana dengan Indonesia?

B. Pelaku Usaha

Dengan tujuan untuk mencapainya keuntungan yang semaksimal mungkin, maka para pengusaha menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan berbagai proyek atau tender yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak manapun, sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam tender tersebut.[6]

Memasuki persaingan bisnis di era globalisasi dengan target utamanya profit, maka para pelaku usaha menggunakan jurus-jurus jitu dalam pencapaiannya.[7] Persaingan bebas merupakan falsafah atau ideologi liberalisme. Manusia dilahirkan, dan diikuti hak untuk hidup serta bebas dari rasa takut. Dalam bidang ekonomi, hak-hak tersebut berwujud dalam persaingan bebas.

Pasar yang bebas cenderung akan menimbulkan yang namanya monopoli. Monopoli menggambarkan suatu keadaan di mana terdapat seseorang atau sekelompok orang yang menguasai suatu bidang tertentu secara mutlak, tanpa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk ikut ambil bagian. Monopoli diartikan sebagai suatu hak istimewa (*previlege*), yang menghapuskan persaingan bebas, yang tentu pada akhirnya juga akan menciptakan penguasaan pasar. Pengertian monopoli dalam *Black's Law Dictionary*:[8] *"Monopoly is a previlege or peculiar advantage vested in one or more persons or companies, consisting in the exclusive right (or power) to carry on a particular business or trade, manufacture a particular article, or control the sale of the whole supply of a particular commodity*.

Pasar yang tersebar (tidak terpusat) merupakan kelanjutan lembaga persaingan bebas. Pasar yang terdesentralisasi terjadi apabila jumlah pembeli banyak, jumlah produksen atau pemasok juga banyak, sehingga sebuah perusahaan tidak dapat mengendalikan harga secara sepihak. Sebaliknya apabila perusahaan-perusahaan terdesentralisasi telah menjadi besar dan hanya beberapa buah, masalahnya akan menjadi lain.

Hukum mengambil sudut pandang lain, yang melihat persaingan sempurna dan pasar yang tersebar dipahami dalam kerangka *harmony of interest* (kepentingan publik, kepentingan

[5]Bahan Kuliah, Faisal Santiago, Hukum Ekonomi Pembangunan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur.

[6]Keppres No. 80 Tahun 2003, dan No. 54 Tahun 2010, Perpres No. 35 Tahun 2011 jo Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

[7]Faisal Santiago, *Hukum Niaga dan Kepailitan*, Jakarta: Cintya Press, 2008, hlm.11.

[8]Blacks Law Dictionary, 2009.

sosial dan kepentingan individu atau perorangan). Diawali suatu asumsi bahwa apabila setiap orang diberi kebebasan untuk mengurus kepentingan masing-masing, maka akan tercapai kepuasan yang sebesar-besarnya dan akhirnya seluruh masyarakat akan menikmati kemakmuran yang sebesar-besarnya pula. Jadi, ada harmoni antara kepentingan individu dengan kepentingan seluruh masyarakat. Tetapi tujuan ini tidak dapat tercapai, apabila hanya mengendalikan pasar. Karena itu perlu pengendalian hukum.

Proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan secara kompetitif dan memerhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat akan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat (*public welfare*) karena sebagian besar proyek-proyek pemerintah memang merupakan kegiatan pemerintah atau *government spending* yang ditujukan untuk memacu kegiatan dan pertumbuhan ekonomi.

Artinya, pembangunan dapat berjalan dengan baik, apabila pelaksanaannya dalam masyarakat sesuai dengan aturan, norma, etika yang berlaku.

C. Persekongkolan

Dalam Pasal 22 disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Di samping itu, juga persekongkolan tersebut juga merupakan pelanggaran terhadap etika bisnis.

Berdasarkan Pasal 47 sampai dengan Pasal 49 undang-undang antimonopoli para pihak yang terlibat dalam persekongkolan yang menyebabkan timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat dapat dikenakan sanksi administrasi, sanksi pidana pokok, maupun sanksi pidana tambahan.

Persekongkolan yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah mencakup persekongkolan untuk mengatur pemenang tender atau tindakan *bid rigging* (Pasal 22), persekongkolan untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaing yang yang dapat diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan (Pasal 23), dan persekongkolan untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan tujuan agar barang dan atau jasa itu berkurang kualitas maupun kuantitasnya serta terganggunya ketepatan waktu yang dipersyaratkan (Pasal 24). Di negara-negara yang tidak mempunyai undang-undang yang membatasi kegiatan usaha sekali pun terdapat undang-undang khusus tentang tender. Kebanyakan negara menggunakan ketentuan yang lebih ketat terhadap partisipasi dalam persengkongkolan tender daripada terhadap perjanjian horizontal lainya, karena terdapat aspek kecurangan, dan terutama dampaknya merugikan pembelanjaan pemerintah dan pengeluaran negara. Persekongkolan dalam tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disebut juga dengan istilah *bid rigging*.

Bid rigging adalah praktik anti persaingan yang bisa terjadi di antara para pelaku usaha yang seharusnya saling merupakan pesaing dalam suatu lelang. Secara sederhana *bid rigging*

dapat dikatakan sebagai suatu kesepakatan yang menyamarkan adanya persaingan untuk mengatur pemenang dalam suatu penawaran lelang (tender) melalui pengelabuan harga penawaran.

Persekongkolan dapat dikategorikan sebagai kejahatan bisnis karena merugikan pelaku usaha yang lain dan termasuk persekongkolan yang dilarang menurut undang-undang antimonopoli. Dalam Pasal 22[9] disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.

Arti persekongkolan, menurut kamus besar Indonesia mengartikan "orang yang turut serta berkomplot melakukan kejahatan (kecurangan)". Kita ketahui bahwa kejahatan suatu tindakan yang melanggar undang-undang atau ketentuan yang berlaku dan diakui secara legal dan masuk dalam kategori tindakan kriminal. Kenapa bisa dikatakan kriminal karena:

1. Merugikan pihak lain baik materiil maupun nonmateriil
2. Merugikan masyarakat secara keseluruhan
3. Merugikan negara
4. Menggangu stabilitas keamanan masyarakat.

Jadi, dapat dikatakan persekongkolan adalah tindak pidana, jadi para pelakunya harus dihukum sesuai dengan apa yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Maka para pelaku kriminal tidak cocok untuk berkembang biak, di ranah bumi tercinta Indonesia.

Ini mengakibatkan dengan adanya persekongkolan, paling tidak menambah andil kebocoran APBN kita sebesar 40%,[10] bisa kita bayangkan kalau APBN kita tahun 2013 sebesar 1.726 triliun.[11]

Pemerintah sangat peduli akan hal ini, maka dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Sebagai lembaga pengemban amanat UU No. 5 Tahun 1999, KPPU berkewajiban untuk memastikan terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat dan kondusif di Indonesia.

Selain dengan persekongkolan dalam melakukan tender, kita juga harus memerhatikan hal lain yang ada dalam menciptakan perilaku persaingan usaha yang tidak sehat.

Adanya persaingan tersebut mengakibatkan lahirnya perusahaan-perusahaan yang mempunyai keinginan yang tinggi untuk mengalahkan pesaing-pesaingnya agar menjadi perusahaan yang besar dan paling kaya.

[9]UU No. 5 Tahun 1999.
[10]TOT Pendidikan Anti Korupsi, *op.cit*.
[11]www.anggaran.depkeu.go.id.2013.

1. Bentuk Perjanjian yang Dilarang

a. *Oligopoli*: membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa;

b. Penetapan harga: membuat perjanjian dgn pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama;

c. Pembagian wilayah: membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa;

d. Pemboikotan: membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri;

e. *Kartel*: membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk memengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa;

f. *Trust*: membuat perjanjian, dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan/atau jasa;

g. *Oligopsoni*: membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan/atau jasa dalam pasar bersangkutan;

h. *Integrasi vertikal*: membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan/atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung;

i. Perjanjian tertutup: membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan/atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan/atau pada tempat tertentu;

j. Perjanjian dengan pihak luar negeri: membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

2. Bentuk Kegiatan yang Dilarang

a. *Monopoli*: melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan atau jasa;

b. *Monopsoni*: menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan;

c. Penguasaan pasar: melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, berupa;

   1) menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan,

   2) menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya,

   3) membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Reformasi yang terjadi di Indonesia termasuk hukum di dalamnya sebagai suatu upaya pembaruan yang menyeluruh harus segera dilakukan. Paling tidak yang harus segera dimulai adalah melaksanakan reformasi hukum sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 (Propenas 2000) bahwa program induk pembangunan hukum meliputi pembentukan peraturan perundang-undangan, pemberdayaan lembaga peradilan dan penegakan hukum lain, penuntasan kasus-kasus korupsi dan hak asasi manusia, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Untuk selanjutnya reformasi hukum ini harus diperluas dengan rencana yang dinyatakan dalam pembanguan jangka panjang, sebagaimana dinyatakan dalam Arah Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) Tahun 2005–2025.[12]

"Pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri, serta terciptanya kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukumnya. Pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait KKN. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum, dengan tetap memerhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia, kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur, lancar serta berdaya saing global".

[12]RUU dan naskah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR-RI pada tanggal 18 Maret 2005, Bab IV, Arah Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, hlm. 37.

D. Penutup

Iklim persaingan usaha yang sehat akan menjamin tercapainya efisiensi dan efektivitas sistem perekonomian. Melalui persaingan usaha yang sehat pula, akan terjamin adanya kesempatan berusaha yang sama antara pelaku usaha besar, menengah dan kecil. Selain itu, persaingan usaha yang sehat akan meningkatkan daya saing industri dalam negeri sehingga mampu bersaing baik di pasar domestik maupun pasar internasional. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum persaingan dan implementasi kebijakan persaingan yang efektif akan menjadi pengawal bagi terimplementasinya sistem ekonomi pasar yang wajar, yang akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Sehingga proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan baik di pemerintah maupun diswasta, harus dihindarkan karena tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi kita yang tidak mengatur persekongkolan dan maonopoli dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Semua harus dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabel sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku.

Masih banyaknya kegiatan ekonomi yang belum mengacu pada prinsip ekonomi Indonesia, hal ini harus segera kita beri sanksi agar hal tersebut terus berkembang dan menjadi kekuatan yang akan menghancurkan roda pembangunan di Indonesia.

Dengan tidak diperkenankan persekongkolan dalam kehidupan berbisnis, maka diperlukan langkah-langkah yang harus dijalankan oleh pemerintah khususnya KPPU;

1. Mengenakan sanksi hukum yang tegas dan adil kepada para pelaku kriminalitas tanpa pandang bulu.
2. Mengaktifkan peran serta seluruh komponen yang ada dalam masyakat untuk memantau pelaksanaan tender-tender agar dapat berjalan dengan semestinya.
3. Selektif terhadap budaya asing atau titipan asing yang bisa merusak bangsa.
4. Menjaga kelestarian dan kelangsungan nilai norma dalam masyarakat dengan melalui pendidikan, penyuluhan, agama dan lain sebagainya.

Daftar Bacaan

Apeldoorn, Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.

Amirizal. *Hukum Bisnis Deregulasi dan Joint Venture di Indonesia Teori dan Praktik*. Jakarta: Djambatan, 1996.

Garner, A. Bryan. *Black's Law Dictionary*. S Paul MN: West Publishing Co, 2009.

Arif, Zudan Fakrululloh. *Ilmu lembaga dan Pranata Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.

Santiago, Faisal. *Hukum Niaga dan Kepailitan*. Jakarta: Cintya Press, 2008.

_____. *Hukum Penanaman Modal*. Jakarta: Cintya Press, 2010.

_____. *Pengantar Hukum Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.

_____. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Cintya Press, 2014.

Head, John W. *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*. Jakarta: Elips, 2002.

Mubyarto. *Membangun Sistem Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2000.

Todaro, Michael P., dan Stephen C. Smith. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga, 2003.

UU No. 5 Tahun 1999 tentang *Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.

Keppres No. 80 Tahun 2003, dan No. 54 tahun 2003, tentang *Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*.

Curriculum Vitae

Nama : Prof. Dr. H. Faisal Santiago, S.H., M.M.

Tempat/Tgl Lahir : Yogyakarta, 28 Maret 1969

- Guru Besar Ilmu Hukum, Universitas Borobudur sejak 1 September tahun 2006
- Sekarang sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Borobudur dan Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum.
- Status menikah dengan Hj. Erni Indriastuti dan dikaruniai anak perempuan Lovensky Belangi Santiago dan putra Narasky Raya Santiago.

DIMENSI HUKUM PIDANA DALAM KASUS BAILOUT BANK CENTURY

Oleh:

Prof. Dr. M. Sholehuddin, S.H., M.H.[1]

"The criminal law should be really limited to serious acts endangering the conditions of human co-existence in society. It should dedicate more effort in investigating carefully such cases, while guaranteeing to the largest extent the rights of the defendant (and of the victim)".

Dionysios D. Spinellis[1]

A. Pendahuluan

Makalah singkat padat ini saya persembahkan khusus untuk menyambut ***'mauluudin shohabiiy'*** Profesor Dr. H. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H. yang tahun ini menapaki usia 45 tahun. Dalam perjalanan hidup seseorang, usia ini masuk pada tahap pencapaian kematangan jiwa dan sekaligus kariernya. Sebagai Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Hukum, Politik dan Antar Lembaga Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, sahabat karib saya ini sangat menonjol di bidangnya. Sebagai Akademisi, jenjang kepangkatan tertinggi dengan sebutan 'Guru Besar' atau 'Profesor' diraihnya pada usia 35 tahun. Memang, dari 9 (sembilan) mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang seangkatan kami, beliaulah yang termuda tetapi lulusan pertama sebagai Doktor di usia 31 pada bulan Oktober tahun 2001. Tiga bulan kemudian saya menyusul kelulusannya yang lalu ditutup 5 (lima) tahun setelahnya oleh kelulusan sahabat kami Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM yang sudah menjabat Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia pada saat itu. Jadi, angkatan kami yang berjumlah sembilan orang, yang berhasil meraih gelar Doktor, hanyalah tiga orang.

[1]Dr M. Sholehuddin, S.H., M.H. adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Bayangkara dan Program Magister Hukum Universitas Bayangkara Surabaya.

Ada kenangan yang tak pernah terlupakan ketika kami sedang menempuh Program Doktor. Pada saat naik pesawat terbang sarat penumpang ketika pulang kuliah dari Semarang menuju Surabaya, pesawat *take-off* cuaca sedang hujan yang berakibat guncangan menakutkan pada kami berdua. Sahabat saya ini lalu membaca ayat-ayat suci cukup keras sehingga membuat penumpang bule di depan kami menoleh terheran-heran. Secara reflek tangan saya menyikutnya dan malah menambah suara keras bacaannya. Lalu kami berdua terbahak-bahak. Itulah pengalaman lucu bersama Profesor Zudan naik pesawat yang kini sudah biasa dan terbiasa dengan guncangan pesawat kemanapun melaksanakan tugas profesinya.

Kembali pada pilihan judul makalah yang saya persembahkan di 'hari jadi' Profesor Zudan ini, temanya hendak menegaskan kembali bagaimana kasus *Bailout* Bank Century—*yang konon katanya berawal dari sebuah 'kebijakan' tersebut*—dilihat atau diukur dari aspek-aspek hukum pidana. Benarkah suatu "kebijakan" tidak dapat dipidana? Mengapa Putusan Pengadilan Tipikor terhadap Terdakwa Pertama Budi Mulya—mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang IV Pengelolaan Moneter dan Devisa—dalam kasus "*bailout*" ini menyatakan bukan suatu kebijakan?

Menurut hemat saya, munculnya kata "*bailout*" dalam fenomena kasus Bank Century, harus diterang-benderangkan terlebih dahulu sebelum membahas aspek-aspek pidananya. Agar lebih komunikatif *statement* dan gagasan yang hendak disampaikan dalam makalah ini, secara sistematis akan dibahas 2 (dua) masalah krusial yang melingkupi kasus '*bailout*' Bank Century yang berimplikasi pada intervensi hukum pidana. *Pertama*, masalah proses terjadinya kebijakan *bailout* atau *pra-bailout*. *Kedua*, masalah fenomena setelah terjadinya *bailout* atau *pasca-bailout*.

B. Kewenangan Kebijakan *Bailout*

Pertanyaan "Apakah *bailout* itu?", menjadi titik sentral untuk menjernihkan atau meluruskan terhadap kesesatan (*salah kaprah*) penggunaan kata tersebut menjadi suatu istilah yang terlanjur 'di-*blow-up*' oleh berbagai media massa, baik media elektronik maupun cetak. Relevansi penjernihan makna kata '*bailout*' tidak bisa dikesampingkan jika hendak membahas soal pelanggaran yang terjadi dalam kasus Bank Century dilihat dari sudut dimensi hukum pidana.

Secara etimologis, kata '*bail*' berasal dari Bahasa Inggris yang mempunyai makna 'jaminan' dan digabung dengan kata '*out*' yang maknanya 'memberi jaminan' (*to bailout*). Dalam konteks kasus Bank Century, kata *bailout* dimaksudkan sebagai 'dana talangan' yang dikucurkan oleh pemerintah untuk bank tersebut sebagai jaminan terhadap nasabah yang harus sesuai dengan prosedur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan.

Secara normatif, kata atau istilah *bailout* itu tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan). Namun bila pengertian '*bailout*' dimaksudkan sebagai 'dana talangan', maka bermakna identik dengan istilah "Penyertaan Modal Sementara" (PMS) dan/atau "Fasilitas Penjaminan Jangka Pendek" (FPJP) yang terdapat dalam UU Perbankan dan beberapa peraturan perundang-undangan di bawahnya. Penggunaan kata atau istilah yang tidak tepat akan menimbulkan pemahaman yang keliru atau paling tidak, memunculkan kesalahpahaman (*misunderstanding*). Terlebih lagi bila digunakan sebagai bahasa atau komunikasi ilmiah yang dapat dipastikan menjadi penyebab utama terhadap suatu penalaran dan analisis serta konklusi yang tidak sahih (valid).

Atas dasar penjelasan di atas, saya lebih memilih untuk memakai kata dan istilah yang sudah ditetapkan dalam UU Perbankan, seperti: Merger, Konsolidasi, Konversi Tagihan dan Penyertaan Modal Sementara. Semua kata dan istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan tersebut telah menjadi suatu norma yang bila dilakukan atau tidak dilakukan mempunyai konsekuensi hukum bagi para pihak yang terlibat dalam dunia perbankan. Seperti tindakan Penyertaan Modal Sementara (PMS) pada Bank Century sejumlah Rp6,7 triliun yang sudah menimbulkan berbagai akibat hukum dapat dipertanyakan kembali. Dari sinilah akar masalahnya. Setidaknya ada 3 (tiga) pertanyaan penting yang dapat diajukan. *Pertama*, Apakah tindakan tersebut sudah tepat dilakukan dengan alasan yang sudah ditetapkan dalam UU Perbankan? *Kedua*, Siapa dan lembaga apa yang berwenang melakukan tindakan PMS tersebut? *Ketiga*, Apa dan bagaimana akibat hukumnya bila tindakan PMS itu tidak dilakukan sesuai dengan UU Perbankan?

Jawaban terhadap pertanyaan 'pertama' dapat dijelaskan dengan dasar hukum Pasal 37A UU Perbankan. Menurut ketentuan pasal tersebut, untuk sahnya melakukan tindakan PMS terhadap suatu bank harus terlebih dahulu ada penilaian oleh Bank Indonesia (BI) bahwa telah terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional. Kemudian atas permintaan BI, pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR dapat membentuk Badan Khusus *ad-hoc* dalam rangka penyehatan perbankan. Badan khusus inilah yang diberi kewenangan untuk melakukan program penyehatan terhadap bank-bank yang telah ditetapkan oleh BI sebagai bank yang mengalami 'kesulitan' yang membahayakan perekonomian nasional. Soal penilaian merupakan suatu kebijakan pejabat publik yang tidak dapat dipidanakan asal saja dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu wewenang yang dimiliki oleh Badan Khusus tersebut adalah melakukan tindakan "PMS" kepada suatu bank. Dengan demikian, pertanyaan 'kedua' telah terjawab bahwa lembaga yang berwenang melakukan tindakan PMS adalah Badan Khusus yang dibentuk oleh pemerintah. Dalam konteks kasus *bailout* Bank Century yakni Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang dibentuk melalui Perpu JPSK Nomor 4/2008, dengan susunan kepanitiaan Sri Mulyani sebagai Ketua (Menkeu pada waktu itu), Boediono sebagai Wakil Ketua (Gubernur BI pada waktu itu) dan Raden Pardede sebagai Sekretaris. **Sebagai catatan:** bila benar KSSK ini sebagai Badan Khusus sebagaimana dimaksud dalam UU Perbankan,

maka penempatan Menteri Keuangan sebagai Ketua KSSK tidak konsisten atau bertentangan dengan Pasal 37A angka 7 yang menegaskan bahwa Badan Khusus wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada menteri keuangan.

Pertanyaan pokok yang berkaitan dengan hukum pidana dalam masalah tindakan PMS terhadap Bank Century oleh KSSK ini adalah menyangkut soal 'penyalahgunaan kewenangan', kesempatan atau sarana yang ada pada anggota KSSK yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pengertian atau konsep 'penyalahgunaan kewenangan' dalam Ilmu Hukum Pidana itu diambil dari istilah *'detournement de pouvoir'* dalam Ilmu Hukum Administrasi Negara, yakni: menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut. Bila keputusan KSSK untuk melakukan tindakan PMS terhadap Bank Century itu tidak ditujukan untuk "penyehatan bank", tapi bertujuan untuk menguntungkan orang lain atau korporasi (termasuk Bank Century), maka tindakan PMS tersebut termasuk dalam kategori 'Tindak Pidana Korupsi' karena faktanya pengucuran dana PMS itu telah menguntungkan pihak-pihak tertentu dan Bank Century itu sendiri yang menggunakan sekitar Rp6,3 triliun untuk menutupi penurunan Rasio Kecukupan Modal (*Capital Adequancy Ratio*).

Untuk menemukan perbuatan "penyalahgunaan kewenangan" perlu dilakukan penyelidikan terhadap program yang dibuat oleh KSSK untuk penyehatan Bank Century tersebut karena tindakan PMS bukan satu-satunya wewenang yang diberikan oleh Pasal 37A UU Perbankan. Apakah KSSK juga telah melakukan berbagai tindakan lain yang rasional dan wajib dilakukan dalam konteks penyehatan perbankan. Misalnya, menghitung dan menetapkan kerugian yang dialami Bank Century dalam program penyehatan dan membebankan kerugian tersebut kepada modal Bank Century. Bilamana kerugian tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi, komisaris dan/atau pemegang saham, maka kerugian itu harus dibebankan kepada yang bersangkutan. Selain itu, apakah KSSK telah menetapkan jumlah tambahan modal yang wajib disetor oleh pemegang saham Bank Century dalam program penyehatan. Dengan kata lain, bila tindakan PMS terhadap Bank Century dilakukan secara serta merta karena hanya didasarkan pada alasan penilaian BI bahwa kondisi Bank Century membahayakan sistem perbankan (istilah populernya berdampak sistemik), maka Anggota KSSK dapat dikatakan telah melakukan perbuatan "melawan hukum" karena faktanya telah memperkaya orang lain dan korporasi (termasuk Bank Century) sebagai akibat dilakukannya tindakan PMS yang bertentangan dengan hukum tersebut.

C. Indikasi Berbagai Tindak Pidana *Pasca-Bailout*

Segala perbuatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang berkaitan dengan Bank Century *Pasca-Bailout* harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. Tindakan PMS yang dilakukan oleh KSSK membawa konsekuensi ditaatinya segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. Dalam faktanya, cukup banyak

perbuatan melanggar hukum yang dilakukan *Pasca-Bailout* oleh pihak Bank Century dan para nasabahnya.

Salah satu tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak Bank Century adalah penggunaan dana PMS sekitar Rp6,3 triliun untuk menutupi penurunan Rasio Kecukupan Modal (CAR). Selain itu, yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perbankan adalah pemecahan ratusan rekening nasabah masing-masing menjadi Rp2 miliar. Tindakan ini dapat dijerat dengan Pasal 49 ayat (1) UU Perbankan yang menyangkut pencatatan palsu laporan transaksi atau rekening bank dan mengubah atau mengaburkan laporan transaksi atau rekening bank.

Satu hal yang paling krusial untuk diungkap lebih lanjut terjadinya indikasi tindak pidana dalam *Pasca-Bailout* adalah aliran-aliran dana PMS itu yang membutuhkan bantuan serta peran lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sangat besar kemungkinannya untuk terjadi praktik-praktik pencucian uang, baik yang dilakukan oleh pihak Bank Century maupun nasabah penyimpan dana dengan *modus* mengalihkan pada rekening bank lain, kloning rekening atau penggunaan identitas palsu yang kemudian dicairkan atas bantuan pihak manajemen bank.

Berbagai fakta yang ditemukan oleh Pansus Hak Angket Kasus Bank Century *Pasca-Bailout*, menegaskan bahwa aliran dana PMS tersebut dilingkupi perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan Tindak Pidana Umum (KUHP) dan Tindak Pidana Khusus selain Korupsi, seperti Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*).

D. Penutup

Kata-kata kunci dalam kasus *Bailout* Bank Century yang berdimensi hukum pidana adalah "siapa berbuat apa dalam kondisi yang bagaimana". Untuk mengungkap berbagai macam dan bentuk tindak pidananya, secara doktrinal hukum pidana, tindakan PMS oleh KSSK terhadap Bank Century itu harus dihubungkan dengan 2 (dua) dari 3 (tiga) masalah pokok dalam hukum pidana, yakni rumusan delik dan pertanggungjawaban pidananya.

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN HUKUM KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

(Studi Pembinaan dan Penanganan Pelanggaran Disiplin Berdasarkan Peraturan Displin Pegawai Negeri Sipil)

Oleh:

Dr. Nelson Simanjuntak, S.H., M.Si

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami ucapkan kepada Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., yang diberikan karunia oleh Sang Pencipta usia yang ke-45 tahun dengan keadaan sehat walafiat.

Selaku mahasiswa beliau angkatan tahun 2006 merasa sangat bangga dan senang mendapat kehormatan dapat dibimbing hingga tuntas menyelesaikan gelar S3 tahun 2011 dari Program Doktor FH UNDIP, Semarang Jawa Tengah.

Sebagai seorang ilmuan, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., adalah seorang pengajar dan birokrat yang sederhana, santun, *tepo seliro* dan mumpuni yang dapat menjadi panutan. Juga seorang yang memegang teguh aliran-aliran "tjipian" serta selalu dapat kami jadikan contoh serta teladan bagi kehidupan kelak. Hal yang wajar dikesempatan yang indah ini kami ikut bergembira dengan bertambahnya usia beliau tentu menambah kematangan wahana di dunia hukum dan juga mendayagunakan penguatan *recht staat* di Republik ini.

Mengawali tulisan dimomen yang sangat baik ini kami mengharapkan agar Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., dapat mengawal tulisan kami ini sebagai bahan referensi bagi pengembangan sumber daya aparatur di negeri ini setelah era memasuki Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Nasional (ASN), agar pegawai negeri sipil menjadi aparatur yang profesional bersih dari praktik-praktik kolusi, korupsi, nepotisme dan bebas dari intervensi politik juga mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan peran perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

A. Pengantar

Di era globalisasi dewasa ini, salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah adalah bagaimana menampilkan aparatur yang profesional, memiliki etos kerja yang tinggi, keunggulan kompetitif dan kemampuan memegang teguh etika birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta memenuhi aspirasi masyarakat serta terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Sepanjang sejarah, kedudukan dan peranan Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PNS adalah sangat penting dan menentukan serta keberadaan yang sentral dalam membawa komponen kebijaksanaan. Hal ini dikarenakan PNS adalah aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat serta pelaksana pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan sebagai usaha mewujudkan tujuan nasional. Tantangan tersebut merupakan hal yang beralasan mengingat secara empirik, masyarakat menginginkan agar aparat pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya dapat bekerja secara optimal yang akhirnya dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional tergantung dari kesempurnaan aparatur negara antara lain tergantung dari kesempurnaan Pegawai Negeri Sipil. Dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional tersebut diperlukan pembinaan untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang penuh kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintahan yang bersatu padu, bersih, berkualitas tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya. Semua ini untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pembinaan itu dilaksanakan berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja.

Salah satu faktor dan aktor utama yang turut berperan dalam perwujudan pemerintahan yang bersih *(clean government)* dan kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah birokrasi. Pada posisi dan perannya yang demikian penting dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik, birokrasi sangat menentukan efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Posisi dan kemampuan besar yang dimiliki birokrasi semakin diperkuat dengan akses yang kuat untuk membuat kebijakan dengan dukungan masyarakat. Dalam hal ini birokrasi tidak saja berperan dalam perumusan kebijakan, tapi juga dalam pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi kinerjanya.

Pemerintahan yang semakin dinamis dan berkembang saat ini membutuhkan perlengkapan administrasi pemerintahan dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang dapat dipandang sebagai patokan penyelenggaraan pemerintahan. Patokan tersebut dapat berupa sekumpulan hukum administrasi pemerintahan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Salah satu fungsi hukum, adalah membimbing perilaku manusia. Sebagai pedoman ia juga bertugas untuk mengendalikan tingkah laku atau sikap tindak, dan untuk itu ia didukung

dengan sanksi negatif berupa hukuman agar dapat dipatuhi. Dalam hal ini hukum berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial dan sarana pemaksa yang melindungi masyarakat dari ancaman maupun perbuatan yang membahayakan diri sendiri dan harta bendanya. Hal ini sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa fungsi hukum adalah untuk mengatur hubungan antara negara atau masyarakat dengan warganya dan hubungan antar manusia, agar kehidupan di dalam masyarakat berjalan dengan lancar dan tertib.

Dalam mempertahankan keseimbangan di antara berbagai kepentingan dalam masyarakat terdapat 2 (dua) faktor yang saling memengaruhi, yaitu kepastian hukum dan keadilan. Sedangkan di sisi lain F.D Holleman sependapat dengan C. Van Vollenhoven, di mana kaidah-kaidah hukum merupakan kaidah-kaidah kehidupan yang disertai dengan sanksi dan yang jika perlu dipaksakan oleh masyarakat atau oleh badan-badan yang berwenang agar diikuti dan dihormati oleh para warga masyarakat.

Hukum kepegawaian sebagai salah satu hukum positif untuk mengatur aparatur pemerintah sering berjalan kurang efektif, hal ini disebabkan peraturan kepegawaian belum dapat secara optimal dilaksanakan dan belum menjamin peningkatan karier sumber daya aparatur Pegawai Negeri Sipil. Hal ini antara lain disebabkan karena hukum yang saat ini mengatur tentang kepegawaian tersebut sudah tidak mampu lagi mengakomodasikan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil. Salah satu contoh di antaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai yang sudah berusia 30 (tiga puluh) tahun maupun perubahannya di Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tapi masih menjadi salah satu pedoman dalam pelaksanaan pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang idealnya sudah harus diperbaharui dengan direvisinya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian menjadi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, dan perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Reformasi hukum di Indonesia belum berhasil, antara lain disebabkan masih maraknya korupsi, komersialisasi dan *commodification*. Upaya yang dilakukan untuk menentukan supremasi hukum di bidang kepegawaian merupakan bagian dari hukum administrasi negara dan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini seharusnya dapat menggambarkan sifat pemerintah yang dapat berfungsi pada posisi terdepan dalam menciptakan jalan keluar dari masalah yang ada, dan merespons persoalan yang muncul.

Keadaan memprihatinkan terjadi bila penanganan terhadap masalah kepegawaian dilakukan secara tidak komprehensif dan tidak terarah, sehingga menimbulkan kesan bila pemerintah tidak mampu mengatasi persoalan administrasi kepegawaian.

Sejak tumbangnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998, Bangsa Indonesia belum berhasil mengangkat hukum sampai kepada taraf mendekati keadaan ideal tetapi malah semakin menimbulkan kekecewaan. Pemerintah memegang peranan sebagai regulator, terutama dalam hal yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan. Hal ini bertujuan

untuk menjamin kestabilan pelaksanaan tugas pemerintah. Dalam posisi inilah birokrasi berperan menjamin terciptanya pola pembaruan dan keadaan yang sempurna demi peningkatan kualitas pelayanan. Bagian terpenting dan sangat berperan dalam memberikan dukungan sekaligus fasilitator pelayanan pemerintah terletak pada Pegawai Negeri Sipil, yang senantiasa memberikan kontribusi terhadap pelayanan sesuai dengan fungsi dan ruang lingkup tugas organisasi pemerintahan.

Ruang lingkup tugas organisasi pemerintahan tersebut berimplikasi terhadap tugas pokok dan tanggung jawab lembaga itu sendiri, yang merupakan bagian tanggung jawab setiap Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas pokok untuk mencapai tujuan organisasi.

Di samping itu, Pegawai Negeri Sipil harus dikelola dan diurus dengan baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014:

1. Manajemen PNS diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan berdasarkan pada sistem merit;
2. Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) diperlukan PNS yang profesional, netral, efisien, efektif yang dilaksanakan berdasarkan sistem karier dan sistem kompetitif yang dititikberatkan pada sistem merit.

Mempertimbangkan kondisi tersebut, sangatlah diperlukan suatu standarisasi hukum kepegawaian yang efektif sebagai benteng yang dapat menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan. Dalam kaitan ini kestabilan dan mata rantai perbaikan hukum kepegawaian perlu diimplementasikan terhadap penanganan kasus kepegawaian secara progresif dan harus memiliki cakrawala baru dalam pelaksanaan serta metode yang tepat dalam menjalankan aturan bermain dalam kegiatan pelaksanaannya.

Kesenjangan yang terjadi sekarang ini adalah ketika sekumpulan hukum kepegawaian yang menjadi patokan dari pelaksanaan pembinaan dan penanganan disiplin Pegawai Negeri Sipil dirasakan kurang efektif mengikuti perkembangan, terutama dalam kaitannya dengan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi yang terjadi semakin memungkinkan Pegawai Negeri Sipil berpeluang untuk melakukan pelanggaran disiplin kepegawaian. Permasalahan ini secara empiris dapat tergambar dari laporan masing-masing komponen Kementerian Dalam Negeri yang setiap tahunnya menginformasikan terjadinya pelanggaran disiplin pegawai dengan kasus yang bervariasi. Sementara itu menyangkut pembinaan kepegawaian dinilai kurang efektif dalam mengembangkan kepribadian pegawai terutama dalam pengembangan potensi sumber daya Pegawai Negeri Sipil.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Kepegawaian/Aparatur Sipil Negara mengisyaratkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil

yang mengutamakan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab disertai dengan konsekuensi yang lazim disebut dengan hukuman dan penghargaan (*punishment and reward*) yang dapat dijadikan patokan untuk pembinaan sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu, para pejabat pada level pimpinan di setiap komponen mempunyai tanggung jawab untuk mendorong pelaksanaan pembinaan Pegawai Negeri Sipil. Pada kenyataannya hal tersebut sangat kurang efektif apabila pimpinan setiap komponen belum dapat menunjukkan tanggung jawab atas wewenang pembinaan. Memang disadari bahwa pemberian wewenang pembinaan dan penanganan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil memiliki tanggung jawab secara organisatoris. Namun, dalam realitasnya pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil masih bertepuk sebelah tangan, hal ini ditandai dengan kurangnya penegasan dan peringatan kepada para pimpinan komponen selaku penerima kewenangan dalam mempertanggungjawabkan pembinaan kepada staf atau bawahannya.

Peran pimpinan pada setiap kompenen sangat menentukan pelaksanaan dan penegakan hukum kepegawaian yang komprehensif, dinamis dan berkembang dalam pembinaan dan penanganan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil. Secara teknis peraturan yang diterbitkan pemerintah kurang memerhatikan tanggung jawab yang diembannya, dengan kata lain idealnya tanggung jawab pemberian pembinaan dan penanganan pelanggaran disiplin pegawai harus disertai dengan sanksi.

Selain itu perlu dilaksanakan usaha penertiban dan pembinaan aparatur negara yang meliputi struktur, prosedur kerja, kepegawaian maupun sarana dan fasilitas kerja sehingga keseluruhan aparatur negara, benar-benar merupakan aparatur negara yang ampuh, berwibawa, kuat, berdaya guna, berhasil guna, bersih serta penuh kesetiaan.

Pembinaan tidak semata-mata hanya tertuju pada Pegawai Negeri Sipil yang bermasalah, tetapi jika pimpinan tidak dapat melaksanakan pembinaan kepada staf atau bawahannya maka kepada seorang pejabat juga dapat diberikan sanksi kedinasan yang dipandang perlu. Berdasarkan hal tersebut, dapat dimaknai bahwa hukum dibuat dan bekerja berdasarkan asumsi bahwa yang dihadapi adalah keadaan normal. Apabila keadaan berubah menjadi tidak normal, maka hukum pun akan dihadapkan kepada kesulitan. Sekarang negara hukum Indonesia yang sudah memiliki watak yang jelas (*distinct*) dan karena itu perlu menata kembali sekalian kelengkapannya agar negara hukum tersebut mampu sungguh-sungguh berpikir dan bergerak sebagai satu organ.

Kepatuhan terhadap cara berhukum yang umum yang digunakan bangsa-bangsa di dunia, termasuk asasnya dan juga doktrin, tanpa kita sadari, telah membelenggu diri sendiri dengan mengganggap hal yang sulit ke luar dari praktis yang sudah dipersepsikan sebagai berhukum secara universal.

Sikap ini dapat berakibat luas, yaitu membangkitkan harapan luar biasa seperti saat ini, dan sebaiknya mengajak publik untuk lebih cerdas dengan mengatakan, menegakkan hukum tidak sama dengan menerapkan undang-undang dan prosedur. Penegakan hukum adalah lebih dari itu. Kualitas dan intensitas penegakan hukum dapat berbeda-beda. Beberapa

pandangan awal secara komprehensif dikembangkan untuk mencermati sikap awal yang dapat menurunkan kemampuan aparat untuk berbuat optimal di lingkungan kerja.

B. Permasalahan

Adapun beberapa faktor internal yang memengaruhi penurunan kemampuan aparat tersebut muncul dengan gejala:

1. Sikap mental yang berorientasi membelanjakan daripada menghasilkan. Para birokrat menganggap bahwa fokus pekerjaaan masih berorientasi organisasi yang tertuju pada pengelolaan anggaran dan fasilitas yang kurang memerhatikan kinerja para pegawai. Hal ini sangat berdampak pada kualitas dan kuantitas kerja Pegawai Negeri Sipil yang mengakibatkan mundurnya tingkat kedisiplinan dan etos kerja.
2. Sikap minta dilayani, bukan melayani. Sedikit banyak di Indonesia hal ini merupakan warisan masa lampau yang menempatkan birokrat sebagai priyayi, maupun masa penjajahan yang menempatkan birokrat sebagai *ambtenaar* yang memiliki hak-hak dan status khusus. Sikap di atas berdampak pada penurunan motivasi kerja para pegawai khususnya di tingkat bawah yang terkesan kurang diperhatikan dari sisi pekerjaan.
3. Motivasi birokrat pada umumnya keliru (tidak memahami dan tidak sesuai dengan fitrah dasar tugas institusi birokrasi). Mereka mendaftar menjadi pegawai bukan untuk melayani dan mengabdi, melainkan mencari status dan gaji, sehingga tentu saja tatkala mereka bekerja, orientasi mereka tidak sesuai dengan tugas dan fungsi utama birokrasi dan cenderung menimbulkan pelanggaran disiplin pegawai.

C. Dampak Kinerja

Semua sikap mental di atas dapat menimbulkan dampak negatif birokrasi dalam bekerja, sehingga mereka tidak mampu menjalankan tugas secara baik. Sisi kedua merupakan faktor eksternal yang dapat dilihat dari sikap mental masyarakat, yaitu watak, tabiat, pola berpikir masyarakat yang selalu memiliki korelasi dengan lingkungan eksternal, yang pada hakikatnya merupakan suatu interaksi yang terjalin dengan lingkungan, baik yang menyangkut aspek politik, budaya, sosial, maupun ekonomi dalam mengemban tugas birokrasi secara baik. Namun, di antara sikap tersebut di atas masih terdapat sikap atau pola pikir masyarakat yang menghambat kinerja birokrasi antara lain:

1. Sikap apatis (non partisipatif dan permisif), yakni tidak peduli dan tidak mau tahu terhadap apa pun yang terjadi di sekelilingnya, termasuk apa yang terjadi pada birokrasi.
2. Mental yang tidak mau repot dan cenderung cari enak saja, sehingga ikut menyuburkan pungli dan kolusi.
3. Rasa ketergantungan masyarakat yang berlebihan terhadap birokrasi, sehingga mau menerima saja berbagai perlakuan yang menyimpang.

Persoalan utama pelaksanaan hukum kepegawaian tersebut harus mampu menunjukkan perubahan disiplin kerja pada pegawai. Disiplin diartikan sebagai suatu keadaan tertib di mana orang-orang yang tergabung dalam organisasi tunduk pada peraturan yang telah ada dengan senang hati. Disiplin adalah kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku. Disiplin merupakan fungsi operatif sumber daya manusia yang terpenting karena semakin baik disiplin karyawan, semakin tinggi prestasi kerja yang dapat dicapainya. Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya sehingga mendorong gairah kerja, semangat kerja, terwujudnya tujuan organisasi, karyawan dan masyarakat. Apabila dikaitkan dengan tugas dan fungsi Pegawai Negeri Sipil, maka pengertian disiplin kerja adalah suatu sikap ketaatan karyawan terhadap suatu aturan atau ketentuan yang berlaku dalam suatu perusahaan atau organisasi atas dasar adanya kesadaran dan keinsafan bukan paksaan.

D. Rekomendasi

Sebagaimana saran yang telah diisebutkan di atas, disampaikan rekomendasi atas hasil penelitian ini yaitu:

1. Menyempurnakan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan mencantumkan pengaturan dan sanksi kepada pejabat atau pimpinan kepegawaian yang tidak dapat melaksanakan pembinaan, penindakan dan penanganan pelanggaran sesuai dengan norma hukum kepegawaian melalui ketentuan khusus yang berlaku bagi semua pejabat pembina kepegawaian atau pimpinan kelembagaan yang berlaku secara universal.
2. Menyusun kembali standar kinerja pegawai yang lebih konkret dengan penyusunan analisis jabatan dan staf yang disesuaikan dengan pekerjaan organisasi dan jumlah materi pekerjaan melalui kontrak kinerja perorangan dan jabatan yang diatur dengan ketentuan khusus berupa produk regulasi yang bersifat mengikat serta dapat dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan pembinaan pegawai dan peningkatan disiplin yang lebih signifikan dan terukur.
3. Pola penindakan pelanggaran hukum kepegawaian melalui sanksi hukum yang tidak berulang atau berlebihan pada jenis pelanggaran yang sama atau bersifat *redundant*. Tindakan ini akan lebih nyata dan lebih menjamin kepastian hukum dan mengurangi dampak negatif bagi lingkungan organisasi. Bentuk hukuman ini mampu membentuk moral yang mengakibatkan efek jera bagi pelanggar disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pola hukuman ini mengisyaratkan agar PNS jangan sampai dikenai sanksi yang sama atas pelanggaran yang sama akan tetapi sanksi yang lebih berat terutama dalam menangani hukuman disiplin ringan dan sedang. Pola penindakan ini dapat mengakibatkan perubahan psikologis Pegawai Negeri Sipil, termasuk juga bilamana dimungkinkan untuk membentuk Badan Penanganan dan Penyelesaian Masalah Disiplin. Pelaksanaan sanksi pelanggaran disiplin kerja ini harus dimulai dari tahap pemberian peringatan. Pegawai yang melanggar disiplin

kerja perlu diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga. Tujuannya adalah agar yang bersangkutan menyadari apa yang telah dilakukannya. Selanjutnya pemberian sanksi harus segera, di mana pegawai yang melanggar disiplin harus segera diberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan organisasi yang berlaku. Tujuannya adalah agar pegawai yang bersangkutan memehami sanksi pelanggaran yang berlaku di organisasi. Yang paling akhir adalah pemberian sanksi harus konsisten. Pemberian sanksi kepada pegawai yang tidak disiplin harus konsisten. Hal ini bertujuan agar pegawai sadar dan menghargai peraturan-peraturan yang berlaku pada organisasi. Tindakan tersebut, akan memberikan efek jera bagi aparatur pemerintahan dan sekaligus membuktikan bahwa penegakan hukum layak mendapat kepercayaan masyarakat.

4. Perlu adanya koreksi yang mendasar dalam bidang Pembinaan Aparat Pegawai Negeri Sipil baik dari sisi peraturan, sarana dan prasarana, terutama di dalam bidang hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil.
5. Sanksi akan dilakukan pemerintah dengan tegas bahwa kedepan pejabat pembina kepegawaian tidak berhak melakukan pe-nonjob-an tanpa ada alasan yang melanggar PP No. 53 Tahun 2003 tentang Hukuman Disiplin jika tidak memiliki kesalahan.

Daftar Bacaan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 99 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang *Pokok-pokok Kepegawaian* jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang *Aparatur Sipil Negara*.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 jo Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang *Disiplin Pegawai Negeri Sipil*.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang *Kode Etik Pegawai Negeri Sipil*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2014 tentang *Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri*.

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERUSAHAAN PERUSAKAN LINGKUNGAN KEHUTANAN

(Studi Kasus Perusakan Hutan Kabupaten Lebak dan Pandeglang Provinsi Banten)

Oleh:

Dr. H.R. Deded Sukandar S, S.H., M.H.[1]

SEKAPUR SIRIH "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perusahaan Perusakan Lingkungan Kehutanan (Studi Kasus Perusakan Hutan Kabupaten Lebak dan Pandeglang Provinsi Banten), kami persembahkan kepada Yang Terhormat dan Amat Terpelajar: Prof. Dr. H. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., dihari Ulang Tahun yang Ke-45, saya panjatkan kehadirat Allah Swt., yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan karunia kepada Prof. Dr. H. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., selaku guru, sahabat saya dan semoga Allah Swt., memberikan perlindungan dan kebahagiaan serta kesuksesan:

اللَّهُمَّأَكْثِرْمَالِي وَوَلَدِي، وَبَارِكْلِيفِيمَاأَعْطَيْتَنِيوَأَطِلْحَيَاتِيعَلَىطَاعَتِكَ، وَأَحْسِنْعَمَلِيوَاغْفِرْلِي

Prof. Dr. H. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., di mata saya adalah sosok seorang Insan terpelajar dan intelektual tercerahkan (*Rausyan fikr*), tidak semua intelektual adalah orang yang tercerahkan, tetapi hanya sebagiannya saja; di mana beliau Prof. Dr. H. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., sebagai sosok Insan Muda, memiliki kedewasaan dan loncatan berpikir dan telah melampaui kebanyakan usia, sehingga Prof. Dr. H. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., sebagai insan muda yang Inspiratif, untuk dicontoh oleh kebanyakan generasi Indonesia.

Dalam rangka ulang tahun usia yang ke-45 Prof. Dr. H. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., saya menyambut baik gagasan beliau yang ingin menyusun kumpulan karya ilmiah dari rekan sejawat mapun mantan murid-muridnya, oleh sebab itu pada kesempatan yang baik ini saya

[1]Bekerja di pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Alumnus Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya

menyumbangkan karya ilmiah saya yang merupakan hasil bimbingan beliau. Karya ilmiah yang saya berikan merupakan intisari dari Disertasi Program Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta pada tahun 2011, dengan hasil sangat memuaskan. Disertasi ini bertujuan memberikan sumbangan pemikiran penegakan hukum lingkungan khususnya kehutanan, penegakan hukum kehutanan, memberikan daya dukung jangka pendek dan jangka panjang untuk memberikan perlindungan bencana hidrologi, yang setiap saat dapat terjadi khususnya di daerah-daerah penyangga Jakarta. Komponen penyumbang terbesar dari bencana hidrologi (Banjir, Longsor dan sebagainya) adalah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kurangnya penegakan hukum kehutanan.

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara tropis yang telah dibayangi kerusakan dan kehilangan hutan, baik akibat penebangan kayu secara legal maupun ilegal dan melebihi batas imbang ekologi serta masalah-masalah pembakaran lahan yang menyebabkan kerusakan hutan secara permanen. Kebijakan ekologi atas hutan pemerintah telah memperbaharui dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 disertai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 di mana undang-undang ini mencakup pengaturan yang luas tentang hutan dan kehutanan, termasuk sebagian menyangkut konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, sebagai bentuk usaha pemerintah (Pusat) telah diadopsi oleh pemerintah daerah dengan melakukan revisi atau perubahan terhadap perda pengurusan hutan, Pemerintah Provinsi Banten memiliki potensi sumber daya hutan yang cukup luas serta menjadi daerah penyangga Ibukota telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahuh 2002 tentang Pengurusan Kehutanan.

Perencanaan Kehutanan, cenderung berdampak terhadap tumbuh konflik. Konflik antara Pemerintah Pusat dan Daerah atau antara pemerintah dengan masyarakat hukum adat akan muncul ketika terjadi tumpang tindih kewenangan dan kebijakan dalam alokasi konsesi penebangan kayu. Kesalahan utama dalam pengelolaan sumber daya hutan *"market failure"* dalam sistem produksi yang menganggap *pollution external cost*. Dalam konteks pengelolaan sumber daya hutan, perusak lingkungan ada tiga: *economics, engineer, laywer,* sedangkan penyelamat lingkungan juga ada tiga; *economics, engineer, lawyer.*

Ruang lingkup tindak pidana yang diatur dalam Perda 41 Tahun 2002 Pasal 34 belum meliputi tindak pidana korporasi, tindak pidana penyertaan, dan tindak pidana pembiaran (*omission*) terutama yang dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan dalam masalah penanggulangan pengelolaan hutan sehingga menyebabkan upaya penebangan liar, juga pada Pasal 34 ini belum diatur tentang tindak pidana penebangan diluar wilayah konsensi (*over cutting*) atau yang melanggar Rencana Kerja Tahunan (RKT) Rumusan sanksi pidana denda belum membuahkan efek, karena secara sadar masih terdapat inkonsistensi Perda yang berkaitan dengan kebijakan dalam bidang kehutanan dan otonomi daerah, mengingat

pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pandeglang bahwa hasil hutan (kayu) merupakan komoditas primadona Kabupaten Pandeglang dan penyumbang terbesar bagi pembangunan Kabupaten Pandeglang.

B. Perlindungan Kawasan Hutan

Pembuatan keputusan dalam pengelolaan sumber daya hutan seringkali menjadi tidak mudah, karena di dalam terdapat berbagai pihak yang semua ingin dipenuhi kebutuhannya dengan sumber daya yang terbatas. Sementara itu, kebutuhan sumber daya setiap *stakeholder* dalam pembangunan seringkali sangat berbeda dan bahkan saling bertentangan satu dengan yang lain yang pada akhirnya dapat menimbulkan konflik antar *stakeholders* dalam memperebutkan sumber daya hutan maupun mempersoalkan lingkungan.

Secara ringkas dapat dinyatakan bahwa persoalan konflik pengelolaan sumber daya hutan itu terutama berakar pada Perda Nomor 41 Tahun 2002, berdasarkan ; (1) kebijakan eksploitasi sumber daya hutan yang dikembangkan di atas sistem yang mengutamakan konsep milik negara (*state property*) dan mengabaikan konsep milik pribadi (*private property*) dan milik komunal (*communal property*), dan (2) penempatan sumber daya hutan sebagai aset ekonomi atau faktor produksi secara berlebihan. Akar persoalan itu lebih pada tataran struktural, terutama dalam konteks kelembagaan, karena itu resolusi konflik lingkungan dan sumber daya alam harus dibangun dari konteks struktural pula. Pada tataran struktural, resolusi konflik bisa berbentuk rekonsiliasi dan rehabilitasi dalam memulihkan hubungan melalui pembenahan institusi sosial dan membangun kembali infrastruktur sosial yang rusak.

Secara garis besar konflik pengelolaan sumber daya hutan tersebut dapat dikelompokkan menjadi konflik vertikal dan konflik horizontal (Fisher, 2000). Konflik vertikal, konflik yang melibatkan masyarakat di sekitar hutan dengan pihak-pihak lain yang dianggap mempunyai otoritas dalam pengelolaan sumber daya hutan. Pihak-pihak di luar masyarakat tersebut antara lain: Pemerintah Pusat c.q. Departemen Kehutanan, Pemerintah Daerah, BUMN, pengusaha kayu, dan aparat keamanan. Sedangkan konflik horizontal adalah konflik yang terjadi antarkelompok dalam masyarakat sendiri. Konflik ini melibatkan faksi-faksi atau keluarga-keluarga dalam masyarakat yang memiliki kepentingan berbeda, termasuk ke dalam golongan konflik vertikal dalam pengelolaan hutan antara lain: (a) konflik tumpang tindih kebijakan; (b) konflik perhutanan kewenangan pengelolaan hutan; (c) konflik perebutan hak pemanfaatan hasil hutan; (d) konflik pemanfaatan lahan hutan; (e) konflik karena tidak meratanya distribusi pendapatan dari hasil hutan; dan (f) konflik karena dampak yang ditimbulkan akibat eksploitasi sumber daya hutan yang berlebihan.

Sedangkan yang termasuk golongan konflik horizontal dalam pengelolaan hutan antara lain: (a) konflik dalam pembagian lahan keluarga/desa; (b) konflik dalam pembagian hasil hutan; (c) konflik karena tidak meratanya kesempatan kerja di hutan; dan (d) konflik pemanfaatan sumber daya hutan seperti kayu bakar, pakan ternak dan hasil hutan non kayu.

Penyelesaian berbagai konflik seperti tersebut di atas bermacam-macam. Kasus konflik horizontal diselesaikan lewat musyawarah antarwarga masyarakat, sedangkan konflik vertikal diselesaikan lewat jalur hukum dan politik. Bahkan, kerap kali dijumpai penggunaan tindakan represif dan kekerasan untuk menyelesaikan konflik vertikal. Hasilnya dapat ditebak bahwa masyarakat sebagai pihak yang lemah banyak menjadi korban akibat tindakan represif ini.

Konflik kepentingan atas kawasan hutan terlihat sangat jelas mengingat Kawasan Taman Nasional baik TNUK maupun TNGHS serta Kawasan Akarsari merupakan satu kawasan di mana masyarakat telah ada jauh sejak kawasan tersebut belum dinyatakan sebagai kawasan konservasi, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa konflik telah memunculkan tindakan anarki secara berlebihan warga masyarakat di sekitar wilayah kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.

Bila melihat konflik kebijakan, di mana HutBun baik Pemerintah Pusat maupun di Daerah Provinsi Banten telah menjalankan perubahan-perubahan kebijakan berdasarkan agenda reformasi yang telah disusun. Sementara itu, sejumlah kelompok pemerhati pembangunan kehutanan seperti dari kalangan LSM, mahasiswa dan akademisi membentuk berbagai kelompok kajian dan menghasilkan sejumlah usulan perubahan pembangunan kehutanan. Pemikiran dari kalangan ini bersifat holistik dari berbagai pengalaman lapangan, studi kasus, serta mengkaitkan pula dengan masalah-masalah kemanusiaan dan keadilan. Hasil pemikiran ini ada yang langsung disampaikan kepada pemerintah daerah melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagai pemangku kepentingan pada Provinsi Banten. Sementara adanya konflik kebijakan di atas belum mendapat solusi, orientasi pemerintah dalam menjalankan pembaharuan kebijakan berikut:

1. Sebagian besar upaya yang telah dan sedang dilakukan selama reformasi lebih tertuju kepada aspek-aspek ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam jangka pendek sedangkan upaya pembaharuan kebijakan jangka panjang untuk meningkatkan kerja perlindungan dan konservasi hutan kurang mendapat perhatian.
2. Substansi pembaharuan kebijakan yang dihasilkan selama reformasi belum diarahkan untuk menguatkan Dinas HutBun Provinsi Banten dalam penyiapan prakondisi pengelolaan hutan yang selama ini sangat kurang dan menjadi kendala utama bagi tercapainya usaha kehutanan secara berkelanjutan. Misalnya mengenai penyelesaian kepemilikan *(property right)* hutan, pengukuhan hutan negara, serta penyediaan informasi sumber daya hutan.
3. Kelemahan lain yang belum tersentuh pembaharuan struktur kebijakan yang dijalankan Dinas HutBun Provinsi Banten, khusus dalam pengelolaan hutan produksi. Selama ini struktur kebijakan yang dijalankan berorientasi pada *input* dan proses, sehingga sangat banyak peraturan yang berorientasi teknis yang harus dibuat. Di samping implementasi kebijakan tersebut tidak efektif, juga mengakibatkan tingginya campur tangan pemerintah secara langsung dalam usaha kehutanan, yang secara langsung atau tidak langsung menyebabkan kelemahan penegakan hukum. Berbagai kelompok kajian hutan yang selama ini telah dilakukan menghendaki penilaian struktur kebijakan dari yang berorientasi *input*

dan proses menjadi struktur kebijakan yang berorientasi pada kinerja yang langsung berkaitan dengan tujuan pengelolaan hutan *(outcome based policy)*.

4. Implikasi perubahan struktur kebijakan menjadi *outcome based policy* akan mengubah fungsi organisasi Dinas HutBun Provinsi Banten menuju pada pengambilan keputusan yang cermat dan tepat didasarkan pada informasi yang akurat harapan yang kemudian muncul adalah bagi setiap tingkatan birokrasi (eselon) perlu ada mekanisme yang dapat mempertanggungjawabkan sendiri, sesuai tugas dan fungsinya, kepada masyarakat tentang apa yang dikerjakannya tanpa harus menunggu persetujuan atasan. Jika demikian, hambatan birokrasi yang terjadi selama ini, termasuk dalam pelaksanaan reformasi seperti telah diuraikan di atas diharapkan tidak akan terjadi, karena struktur organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten, *by design,* akan bekerja secara transparan dan *accountable* bagi *stackholder.*

5. Pelaksanaan reformasi memang dilatarbelakangi antara lain oleh ada kesenjangan ekonomi antarkelompok masyarakat, sehingga prioritas utama reformasi menuju pelaksanaan redistribusi sumber-sumber ekonomi dan pemanfaatannya. Oleh karena itu, timbul intervensi pemerintah dengan melakukan pembatasan luas unit usaha dan luas pemilikan bagi usaha kehutanan maupun perkebunan. Apalagi ketika negara juga menghadapi krisis ekonomi, program-program seperti jaringan pengaman sosial dan padat karya ikut mewarnai pelaksanaan reformasi pembangunan kehutanan dan perkebunan. Namun demikian, ketika sumber daya hutan diketahui mempunyai keterbatasan daya dukung serta mempunyai karakteristik atau watak biofisik dan struktur ruang yang spesifik *(fyatersbid),* upaya-upaya yang hanya memperhatikan tujuan-tujuan jangka pendek dengan tanpa memperhatikan karakteristik hutan tersebut, hanya akan menyimpan masalah lebih besar di masa yang akan datang.

   Karakteristik sumber daya hutan tersebut, apakah yang dibentuk oleh aturan daerah aliran sungai ataupun karateristik lain seperti habitat satwa, dan lain-lain, diperlukan institusi yang mampu menyelenggarakan kegiatan berdasarkan perencanaan dan kontrol pelaksanaan pembangunan dalam lingkup wilayah yang spesifik tersebut. Jika terdapat wilayah-wilayah otonom atau administratif di dalam, pengaturan aspek lingkungannya tetap mengacu pada institusi tersebut. Dengan demikian, kerangka institusi dan desentralisasi dapat diletakkan berdasarkan kriteria yang jelas.

6. Dalam kaitan dengan kebutuhan investasi untuk kegiatan rehabilitasi hutan baik untuk menjaga dan meningkatkan fungsi konservasi tanah dan air maupun untuk tujuan penyediaan kayu industri, belum dihasilkan skema kebijakan baru. Pada saat ini, apalagi di masa yang akan datang, lembaga keuangan alternatif yang dapat menunjang kebutuhan finansial pembangunan jangka panjang menjadi tuntutan yang sangat penting. Upaya untuk mewujudkan adanya lembaga ini perlu diprioritaskan. Selama hal-hal yang dianggap fundamental tersebut di atas, yaitu penyediaan pengukuhan hutan dan masalah *property right* sumber daya hutan, penyediaan informasi sumber daya hutan, perubahan struktur

kebijakan pengelolaan hutan, serta pengembangan kapasitas birokrasi tidak segera dapat diselesaikan, maka instrumen kebijakan redistribusi yang selama ini sudah diterbitkan, termasuk digunakannya koperasi sebagai bentuk lembaga pemberdayaan masyarakat, diperkirakan tidak dapat diimplementasikan secara efektif. Ketiadaan hal-hal fundamental tersebut akan mengakibatkan permasalahan dalam jangka panjang.

Berdasarkan uraian di atas dapat disampikan bahwa pembaharuan seluruh kebijakan selama reformasi belum menjadi komponen-komponen yang membentuk landasan untuk mencapai tujuan itu sendiri maupun upaya untuk mencapai pelestarian hutan dan lingkungan hidup. Pemerintah masih terlalu kuat untuk menutup diri terhadap berbagai masukan dari *stakeholders* secara keseluruhan. Sebaliknya peran *stakeholders* masih sangat lemah untuk dapat memperjuangkan ide-ide pembaharuan, meskipun dilengkapi dengan argumentasi yang baik

Sudah banyak diutarakan dalam berbagai publikasi bahwa selama pemerintahan Orde Baru sulit untuk mendukung pemberlakuan kebijakan pengelolaan hutan. Hubungan yang kuat antara birokrat dan pengusaha pada saat itu telah menutup berbagai proses konsultasi antara berbagai *stakeholders* dengan pemerintah. Pemerintah pusat sangat kuat dalam mengendalikan grup formal dan non formal seperti kelompok buruh, bisnis, partai politik, media masa, dan LSM, tetapi lemah dalam mengendalikan birokrasi untuk tidak melakukan kolusi demi tujuan individu yang mengabaikan kepentingan masyarakat dalam jangka panjang. Meskipun pemerintah pusat sangat kuat dalam penetapan kebijakan, tetapi pemerintah tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk melakukan penegakan hukum. Faktor penyebab pemerintah tidak siap untuk menjalankan pembaharuan kebijakan pembangunan kehutanan diperkirakan berkaitan dengan hal-hal berikut:

1. Pemerintah tidak mempunyai informasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi sumber daya hutan beserta lingkungan sosialnya.
2. Selama ini pemerintah belum mempunyai ukuran kinerja yang secara efektif dan efisien dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja HPH. Sistem pelaporan HPH kepada pemerintah lebih bersifat administratif dan tidak dapat menggambarkan fakta yang terjadi di lapangan.
3. Pemerintah juga belum mempunyai prosedur pelaksanaan tata batas hutan dan proses pengukuhannya, untuk mendapat pengakuan *de jure* maupun *de facto* dari masyarakat. Sampai dengan akhir tahun 1997, pengukuhan hutan negara baru mencapai 16,4%.
4. Implikasi dari pelaksanaan kebijakan di atas adalah terbukanya proses transparansi dan akuntabilitas pengelolaan hutan. Kondisi demikian ini bagi iklim birokrasi yang ada sekarang masih sulit diwujudkan. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme yang memungkinkan proses komunikasi terus menerus antara para birokrat dengan masyarakat luas. Bentuk komunikasi ini di samping pertemuan langsung juga dapat berupa publikasi data kehutanan, perencanaan pembangunan kehutanan serta evaluasi kinerja pembangunan kehutanan secata priodik kepada masyarakat.

5. Dari berbagai diskusi baik formal maupun informal serta analisis substansi kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah, dapat ditunjukkan kurangnya kemauan dan pemahaman terhadap maksud adanya kebijakan-kebijakan baru
6. Secara umum perhatian masyarakat, khususnya LSM dan perguruan tinggi, terhadap kebijakan kehutanan sangat kurang.

Berdasarkan kenyataan tesebut perlu diterapkan pola kolaborasi pengelolaan karena ada peluang besar untuk menyelesaikan berbagai konflik tersebut melalui jalur musyawarah antar pihak. Bahwa dipandang penting untuk membuat forum multipihak sebagai wadah para *stakeholders* untuk berkomunikasi, berkoordinasi dan bermusyawarah menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi bersama.

Penerapan pendekatan kolaboratif dalam pengelolaan hutan ini diharapkan akan memberikan beberapa dampak positif berikut ini, yaitu:

1. Program pembangunan hutan lebih aplikatif sesuai dengan kondisi fisik hutan, konteks sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat, sehingga memenuhi fungsi kelestarian hutan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
2. Menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab diantara semua pihak terkait dalam merencanakan dan melaksanakan program, sehingga pelaksanaan program pembangunan hutan bisa berjalan efektif dan berkesinambungan.
3. Adanya peran bagi semua *stakeholders* untuk terlibat dalam proses pembangunan hutan, khususnya dalam hal pengambilan dan pertanggungan jawab keputusan sehingga semua *stakeholders* kehutanan terberdayakan.
4 Pelaksanaan program kehutanan menjadi lebih obyektif dan fleksibel berdasarkan keadaan setempat.
5. Adanya transparansi dan keterbukaan akibat penyebaran informasi dan wewenang yang jelas.
6. Pelaksanaan program lebih terfokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dan kelestarian sumber daya hutan.

Keenam dampak positif tersebut di atas diterapkan pendekatan kolaboratif dalam pengelolaan hutan tersebut hanya akan terjadi jika pada pelaksanaan para *stakeholders* senantiasa menjunjung tinggi dan mengamalkan prinsip-prinsip kolaborasi. Prinsip-prinsip kolaborasi yang perlu diamalkan dalam pembangunan hutan adalah sebagai berikut :

1. Keterlibatan *stakeholders*. Adanya keterlibatan semua pihak, baik individu maupun kelompok masyarakat yang berkepentingan dalam pengelolaan hutan.
2. Kesetaraan dan Kemitraan (*Equal Partnership*). Pada dasarnya semua pihak mempunyai ketrampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut terlibat dalam setiap proses pembangunan hutan guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak.

3. Transparansi (*Transparency*). Semua pihak harus dapat menumbuh-kembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog yang produktif.
4. Kesetaraan Kewenangan (*Sharing Power/Equal Powership*). Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi dalam pengelolaan hutan.
5. Kesetaraan Tanggung Jawab (*Sharing Responsibility*). Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses pembangunan hutan karena adanya kesetaraan kewenangan *(sharing power)* dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.
6. Pemberdayaan (*Empowerment*). Keterlibatan berbagai pihak dalam pembangunan hutan tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.
7. Kerja Sama (*Cooperation*). Diperlukan adanya kerja sama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia dan sumber daya modal.

Hambatan-hambatan yang kerap ditemui pada pengelolaan hutan kolaboratif antara lain:

1. Hambatan perilaku. Secara psikologis, aparatur pemerintah seringkali merasa bahwa aparat lebih terhormat dan tinggi status dibandingkan dengan masyarakat desa sekitar hutan. Demikian juga secara psikologis masyarakat merasa bahwa mereka lebih rendah dan kurang pengetahuannya dibandingkan dengan aparat pemerintah.
2. Hambatan kebijakan. Aparatur pemerintahan sudah terbiasa bekerja dengan memakai pedoman aturan yang baku yang bersifat instruktif dan *top down*. Cara-cara lama dalam pengambilan kebijakan tersebut tercermin dalam bentuk Surat Keputusan, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang terlalu rigid sehingga memandulkan kreativitas pelaksana di lapangan.
3. Hambatan sistem manajemen. Diakui ataupun tidak, sampai saat ini sistem manajemen pengelolaan hutan masih mengikuti model perencanaan konvensional yang bersifat *top-down* dan sentralistik dan menegaskan konteks dan *local specific*. Biasanya pimpinan perusahaan di tingkat pusat menyiapkan "cetak biru" untuk dilaksanakan oleh petugas lapangan. Ditambah lagi, masih banyak keputusan, panduan pelaksanaan dan petunjuk teknis yang mempersempit ruang gerak staf operasional di lapangan untuk bisa fleksibel dan berpartisipasi.
4. Hambatan sumber daya manusia. Konsep pembangunan yang berfokus pada masyarakat merupakan konsep baru bagi aparat pemerintah, sehingga butuh waktu untuk sekedar memperkenalkan agar konsep ini bisa dipahami dan diterima di tengah-tengah mereka, oleh karena itu diperlukan pelatihan untuk membekali mereka dengan pemahaman dan keahlian baru yang akan berguna dalam pelaksanaan program pembangunan.

Menanggulangi hambatan-hambatan tersebut diperlukan tindakan bersama oleh semua *stakeholder*s:

1. Masyarakat. Anggota masyarakat perlu diberdayakan dengan memegang tanggung jawab lebih besar dalam pengelolaan hutan ketimbang hanya menunggu apa yang disediakan pemerintah dan pemegang ijin hak. Masyarakat bukan lagi berperan sebagai obyek pembangunan kehutanan melainkan menjadi subyek, oleh karena masyarakat proaktif terlibat dalam merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi program-program kehutanan. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan hutan bisa berupa: (a) pembuatan kesepakatan bersama dengan Pemegang Izin hak tentang hak dan kewajiban dalam pengelolaan hutan; (b) pembuatan rencana mikro pengelolaan hutan; (c) pelaksanaan kegiatan teknis kehutanan mulai dari persemaian, penanaman, pemeliharaan, penjarangan, pengamanan, dan pemanenan; (d) monitoring tegakan dan penanganan pasca panen.
2. Pemegang izin hak harus berperan sebagai fasilitator, menciptakan suasana positif agar semua pihak terkait bisa memberikan konstribusi dalam pengembangan dan pelaksanaan program. Mereka harus bertindak sebagai 'pemungkin' *(enabler)* yang mendorong masyarakat untuk mencari dan menemukan solusi terhadap masalah-masalah yang muncul, dan bukan menyediakan jawaban atas semua masalah yang ada. Mereka layak mempertimbangkan perspesktif sosial dan hal-hal teknis serta menghindari dominasi atas proses partisipasi dalam pembangunan hutan.
3. Pemerintah Daerah. Lembaga pemerintah di tingkat kabupaten perlu membuat mekanisme penyusunan manajemen, monitoring serta evaluasi untuk mempromosikan penerapan pendekatan partisipatif di tingkat lapangan dan lembaga-lembaga terkait. Staf pemerintah memerlukan keahlian baru guna penerapan pendekatan ini, sehingga mesti ada mekanisme penyebaran informasi dan menjalin hubungan koordinasi dengan pemegang izin hak, masyarakat, serta instansi lain terkait. Lebih jauh, pemerintah daerah hendaknya juga menyediakan anggaran dana khusus untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan.
4. Pihak lain terkait. Pihak lain yang dimaksud misalnya LSM, lembaga donor, perguruan tinggi, kalangan pers, dan lain-lain. Pihak-pihak tersebut harus senantiasa mendorong terwujudnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Peran mereka bisa sebagai fasilitator, penyedia jasa pelatihan, penyebaran informasi dan mediator bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Berkaca pada persoalan kehutanan Indonesia yang kini tengah dikepung berbagai persoalan berat dan kompleks, kata kelestarian hanya sebuah slogan yang tak lebih dari sekedar mitos. Semakin dicari, aktualisasi di lapangan justru yang kian ditemukan secara nyata adalah situasi kebalikan. Konsep kelestarian yang merupakan tujuan akhir dari setiap bentuk pengelolaan dan pemanfaatan hutan seolah hanya merupakan konsep utopis.

Upaya mengoptimalkan peranan dan sumbangan sektor kehutanan pada pembangunan berarti evaluasi dari kebijakan yang ada sekarang dan menyempurnakan aspek-aspek yang tidak mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Kejayaan hutan yang selalu didengungkan sebagai sumber daya alam yang berlimpah hanya akan tinggal kenangan apabila tidak ada upaya nyata dan sungguh-sungguh serta menyeluruh dari semua pihak yang berkepentingan untuk melestarikan dengan baik.

Banyak pihak telah berbicara mengenai konsep kelestarian hutan, tapi realitas sampai sekarang hutan masih menjadi masalah bangsa. Kalau mau mengakui sungguh masih banyak masalah yang belum bisa ditangani. Jusru ironi masalah yang mendasar hingga kini belum tuntas, soal batas kawasan hutan yang benar-benar diakui dan permanen serta sistem *silvikultur* yang menjamin keberhasilan tanaman. Meminjam pengertian praksis dari Jurgen Habermas filsuf Jerman, maka praksis kehutanan dapat digolongkan tindakan dasar manusia dalam kerja dan komunikasi kehutanan.

Pengelolaan kawasan hutan di Pulau Jawa termasuk di Provinsi Banten pengelolaan dikuasakan oleh negara kepada Perum Perhutani. Desa sekitar hutan di Jawa umumnya miskin sumber daya pertanian. Sawah hanya ada di cekungan dan tanah datar rendah yang tidak seberapa. Sebagian besar kawasan desa berbukit terjal dan berada di dalam kawasan hutan yang tertutup bagi budidaya pertanian. Sudah lama program-program kesejahteraan dilaksanakan oleh Perum Perhutani bagi masyarakat sekitar hutan. Termasuk memanfaatkan kawasan hutan yang baru ditebang dan direboisasi kembali untuk tanaman pertanian selama kurang lebih 2 tahun. Sejak 1986 pihak Perhutani memperkenalkan program baru yang disebut Perhutanan Sosial.

Di dalam program ini penduduk desa sekitar hutan dapat memanfaatkan kawasan hutan tertentu sejak tanaman kehutanan (pohon) baru ditanam sampai pohon ditebang setelah mencapai umur komersial. Perjalanan waktu dan penambahan pengetahuan berbagai pola *agroforestry* diterapkan, sesuai dengan kondisi setempat, kebutuhan petani dan permintaan pasar. Semula hanya tanaman semusim yang diperbolehkan ditanam, kemudian tanaman keras juga boleh ditanam di antara tanaman kehutanan. Terutama pohon buah-buahan dan pohon yang menyediakan kayu bakar. Untuk memberi kesempatan tanaman musiman dan tanaman keras yang diperuntukan bagi rakyat dapat tumbuh baik, jarak tanam tanaman kehutanan dibuat lebih renggang.

Sementara itu program-program di luar kawasan hutan, di dalam desa sendiri tetap berjalan, dari perbaikan infrastruktur desa sampai dengan pengembangan kegiatan ekonomi yang tidak berbasiskan lahan seperti beternak lebah madu, peternakan dan industri rumah-tangga. Kegiatan-kegiatan ini didukung didirikan kelompok-kelompok tani hutan didirikan, sedangkan di pihak Perum Perhutani sendiri tenaga penyuluh khusus Perhutanan Sosial dan tenaga-tenaga khusus untuk mengembangkan Perhutanan Sosial diciptakan. Dengan demikian, komponen rakyat di dalam pengelolaan hutan terus berkembang.

Dengan asumsi bahwa keamanan hutan berhubungan langsung dengan kesejahteraan disekitar penduduk dengan penerapan program Perhutanan Sosial diharapkan bahwa kedua tujuan di atas tercapai. Namun kenyataan lebih kompleks. Kerusakan hutan karena pencurian kayu tidak hanya dilakukan oleh penduduk lokal, namun terlebih oleh pencuri kayu profesional dan tidak jarang melalui kerjasama dengan aparat yang harus melindungi hutan. Demikianpun Perhutanan Sosial tidak mengurangi kebutuhan penduduk akan kayu. Kawasan hutan juga bukan daerah yang paling subur, seringkali justru merupakan lahan-lahan marginal dan hanya baik untuk dihutankan, karena itu juga hasil tumpang sari dan tanaman lain yang ditanam dalam rangka Perhutanan Sosial belum tentu berhasil cukup seimbang dengan curahan tenaga dan waktu petani. Di samping itu, pendekatan keamanan yang lama sekali diterapkan dan menjadi sebab sengketa-sengketa keras dengan penduduk lokal tidak dapat segera lenyap, sehingga tujuan dari pendekatan Perhutanan Sosial, untuk kesejahteraan dan kelestarian hutan tidak dapat dicapai seperti yang dikehendaki.

Apakah dengan demikian pendekatan Perhutanan Sosial harus ditinggalkan? Dengan sendirinya tidak. Akhir-akhir ini muncul suara-suara dari luar dan dalam Perum Perhutani untuk melangkah lebih jauh lagi dengan pendekatan Perhutanan Sosial. Selama ini Perum Perhutani membuka kesempatan pada desa sekitar hutan untuk memanfaatkan lahan hutan, namun belum mau melangkah untuk membagi keuntungan dari hasil kayu hutan dengan masyarakat desa sekitar hutan. Kini muncul suara dari dalam Perum Perhutani sendiri untuk mengambil langkah tersebut. Dengan dasar alasan bahwa produk *sharing* tersebut yang dapat membangkitkan komitmen penduduk di sekitar hutan untuk ikut memikul tanggung jawab terhadap keserasian hutan.

Menyusuri hubungan penduduk dengan hutan, maka dapat kita saksikan bahwa hutan sedikit demi sedikit terintegrasi kembali secara utuh dalam kehidupan masyarakat desa sekitar hutan. Bila untuk sementara di kesempingkan aspek-aspek negatif di atas, maka hutan kedalam kehidupan masyarakat dapat kembali memberikan prospek yang sangat positif. Dalam arti memberikan tambahan sumber daya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa-desa hutan.

Paralel dengan itu juga partisipasi lebih besar dalam menentukan pengelolaan sumber daya tersebut. Kenyataan ini memberikan kemungkinan lebih baik bagi masyarakat desa hutan untuk membangun perekonomian desa dengan merespons pada dinamika perekonomian daerah. Manajemen yang baik dari kawasan hutan yang dapat memanfaatkan penduduk dapat memberikan tambahan pendapatan yang substansial bagi petani tanpa mengganggu fungsi hutan bagi lingkungan dan bagi pemasukan negara. *Pertama*, telah disinggung kemungkinan *product sering* dari kayu yang dihasilkan oleh hutan itu sendiri, seperti jati, mahoni liar. jenis lain yang dibudidayakan Perum Perhutani di kawasan hutan Jawa.

Hal ini memungkinkan desa menjadi bagian dari produsen kayu bagi kebutuhan lokal dan daerah. Berbagai industri sederhana seperti penggergajian *moulding* dapat dikembangkan oleh desa sendiri dan oleh pengusaha kecil menengah sedang lokal. Bila dulu kayu hanya

ditanam di kawasan hutan, kemudian diekspor oleh perusahaan besar tanpa menyinggung, perekonomian daerah, maka hal tersebut dapat berubah dengan partisipasi di dalam manajemen dan keuntungan dari hutan. *Kedua*, tanaman tanaman yang disisipkan di antara tanaman kehutanan, seperti tanaman saat hutan baru ditanam kembali dan tanaman perkebunan seperti kopi dan coklat, dapat memberikan tambahan pendapatan. Dalam hal tanaman perkebunan, tuntutan terhadap tenaga dan waktu dari petani tidak begitu besar sehingga memberikan kesempatan petani untuk bekerja di ladang atau pekerjaan di luar pertanian lain, penduduk desa memperoleh akses pada keperluan kayu-bakar dan bangunan lebih mudah dan murah. Dengan ikut sertanya penduduk desa di dalam keuntungan yang dihasilkan oleh ekspoitasi hutan maka tumbuhnya komitmen penduduk melestarikan hutan memiliki dasar lebih kuat. Dengan demikian, dapat diputus suatu lingkaran setan kemiskinan dan perusakan hutan. Dalam kata lain suatu *win-win solution* bagi banyak pihak.

Salah satu hal yang terabaikan dalam pengelolaan perbaikan kebijakan lokal *(local wisdom)* pengelolaan hutan yang telah lama hidup pada masyarakat lokal di setiap daerah. Sebelum hutan dirampas pemerintah Kolonial Belanda dan kemudian dinasionalisasi pemerintah Republik Indonesia, kelestarian hutan-hutan yang ada terjaga oleh mekanisme kelembagaan lokal. Berbagai aturan lokal, dongeng-dongeng dan legenda dikembangkan masyarakat lokal untuk menjaga kelestarian hutan dan sarana pendidikan generasi muda untuk melestarikan hutan. Namun sejak hak rakyat lokal atas hutan ditiadakan atau direduksi, kebijakan lokal tersebut telah banyak yang mati dan digantikan oleh peraturan formal yang *top-down*.

Kebijakan lokal tersebut harus kembali dihidupkan untuk mengelola hutan di Indonesia melalui pemberian partisipasi rakyat lokal yang lebih besar dalam mengelola hutan, bukan perumisasi hutan yang dilakukan melainkan desentralisasi dan swastanisasi atau rakyatisasi pengelolaan hutan. Tentu saja, kebijakan lokal perlu dikembangkan dan dimodernisasi sehingga sesuai dengan perkembangan jaman, termasuk pengembangan kelembagaan lokal yang memungkinkan terjadi kerja sama antara masyarakat lokal dengan pihak lain (misalnya pengusaha) dalam mendayagunakan nilai ekonomi kayu hutan. Mengembangkan kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi pelestarian lingkungan, kepentingan rakyat lokal, kepentingan pengusaha dan kepentingan pemerintah merupakan formulasi pengelolaan hutan masa depan. Pengelolaan hutan kedepan harus melibatkan kelembagaan lokal dengan mengembangkan pola: *Pertama*, untuk hutan lindung, secara tegas tidak boleh dieksploitasi dengan alasan apa pun. Namun masyarakat masih dapat memanfaatkan manfaat ekonominya, melalui pengembangan ekoturisme, pengembangan pasar plasma nutfah dan pengembangan pasar karbon. Plasma nutfah yang terdapat pada hutan lindung perlu dipromosikan sebagai *global public goods*, yang "diperjualbelikan kepada negara-negara maju, berarti negara-negara maju atau lembaga internasional harus membayar biaya pemeliharaan dan pelestarian plasma nutfah tersebut kepada masyarakat sekitar hutan lindung, sehingga masyarakat lokal tetap bersedia mengawasi dan memelihara kelestarian hutan lindung.

Konflik pemanfaatan sumber daya hutan antara masyarakat sekitar hutan dengan pemerintah, sudah lama terjadi. Di masa lalu, konflik tersebut berhasil dikendalikan dengan kekuasaan otoriter. Akhir-akhir ini, setelah reformasi bergulir, konflik tersebut makin terbuka bahkan pada beberapa daerah telah memakan korban. Saat ini daerah-daerah sentra hutan seperti di Sumatera, Kalimantan, dan Irian Jaya potensial terjadi konflik terbuka sehingga perlu dicarikan solusi yang tepat. Konflik pemanfaatan sumber daya hutan bukan hanya akibat eksternalitas negatif yang diderita masyarakat sekitar hutan akibat pemanfaatan sumber daya hutan. Sumber konflik utama adalah akibat "perampasan" hak-hak masyarakat lokal atas hutan yang telah berlangsung lama. Upaya-upaya seperti audit dampak lingkungan terhadap pemanfaatan sumber daya hutan tidak akan memadai, walaupun penting bagi penyelesaian konflik.

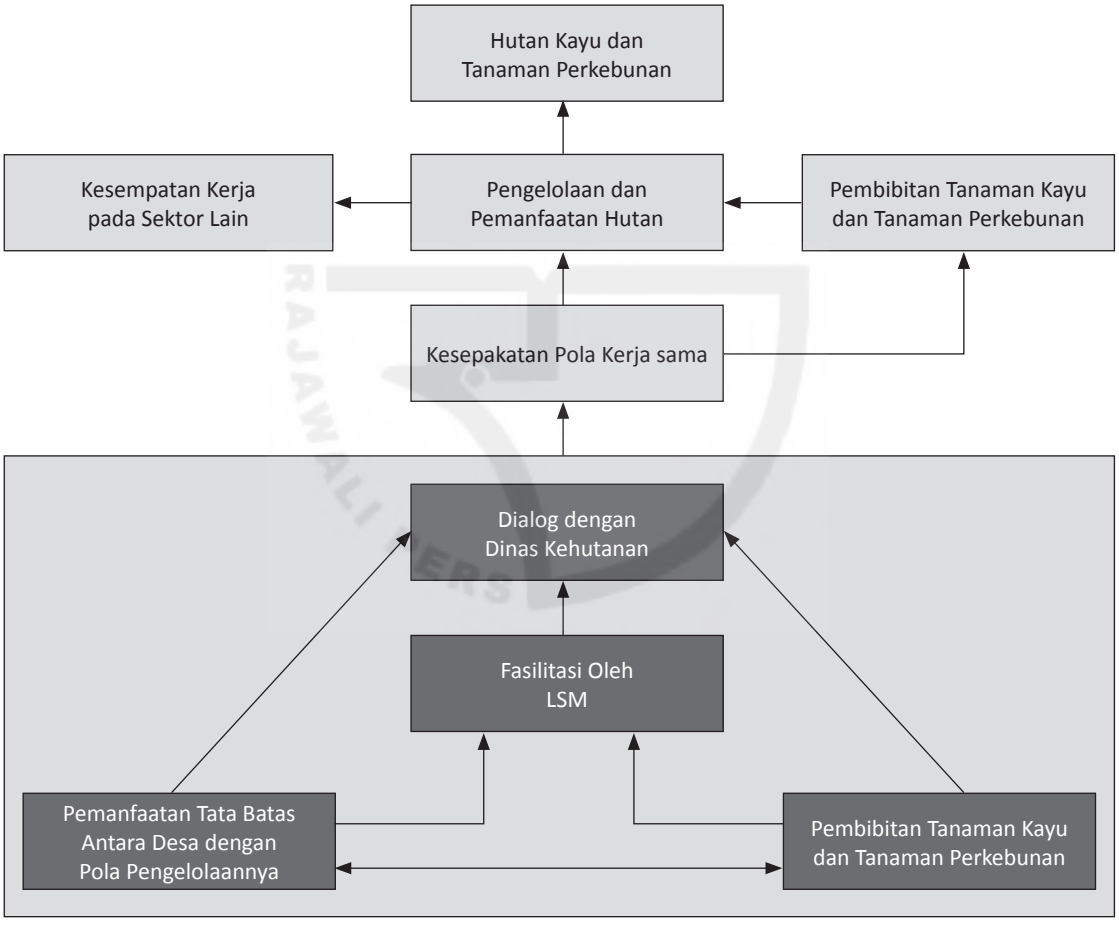
Sejak masa Kolonial Belanda, perampasan hak rakyat lokal atas hutan sudah mulai terjadi. Upaya Belanda untuk merampas hak rakyat lokal atas hutan dimulai dengan dikeluarkan peraturan kehutanan pertama tahun 1865 dan kemudian *Domeinverklaring* tahun 1870 yang antara lain mengatur bahwa seluruh kawasan hutan dan tanah yang tidak dimanfaatkan dinyatakan sebagai milik Pemerintah Kolonial. Setelah negara Republik Indonesia terbentuk, seluruh milik Kolonial Belanda dinasionalisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia. Sumber daya hutan yang sebelum dirampas pemerintah Kolonial Belanda dari rakyat, tidak dikembalikan kepada rakyat, melainkan diambil alih pemerintah Republik Indonesia. Barangkali hal inilah antara lain melatar belakangi Pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

Pengalihan hak atas hutan tersebut konflik yang semula terjadi antara rakyat lokal dengan pemerintah kolonial, bergeser menjadi konflik antara rakyat lokal dengan pemerintah Republik Indonesia. Konflik penguasaan hutan makin nyata, kelestarian sumber daya air bagi masyarakat lokal terancam akibat kerusakan hutan, beserta polusi air dan udara yang ditimbulkan industri pengolahan kayu, telah mengancam kondisi kehidupan masyarakat lokal. Masyarakat lokal yang hampir sama sekali dapat dikatakan tidak ikut menikmati uang yang dihasilkan dari pemanfaatan hutan, tetapi harus menanggung dampak negatif, telah memicu perlawanan masyarakat lokal terhadap pemerintah daerah dalam arti dalam pengelola Perhutani sebagaimana kejadian bentrok fisik masyarakat TNUK.

Mengakomodasikan kepentingan ekonomi rakyat lokal, pemerintah harus bersedia mengembalikan hak penguasaan hutan kepada rakyat lokal (kecuali hutan lindung) karena merekalah yang paling berhak atas hutan. Dengan dikembalikannya hak atas hutan kepada rakyat lokal, akan membuka bentuk kerja sama seperti usaha patungan, pemanfaatan hutan antara rakyat lokal dengan pengusaha. Dalam hal ini, kontribusi rakyat lokal adalah kayu gelondongan *(log)* sedangkan pengusaha adalah teknologi dan modal lain. Dengan demikian, keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan kayu hutan (industri pengolahan kayu) dibagi menurut *factor- share* kedua belah pihak. Mengakomodir kepentingan pelestarian lingkungan hidup, kegiatan pemanfaatan hutan tersebut diupayakan pada tingkat kegiatan *optimum pollutan level*. Dalam pemanfatan sumber daya alam tidak mungkin dicapai *zero pollutan level*. Hal yang

mungkin dicapai pada tingkat *optimun pollutan,* melalui kebijakan perpajakan dari pemerintah atas pemanfaatan kayu hutan dan atas polusi yang dihasilkan, atau melalui internalisasi minimalisasi polusi dengan instalasi peralatan pengolahan limbah yang lebih baik. Dengan model *win-win solution* yang demikian, kepentingan ekonomi rakyat lokal dan kepentingan pelestarian lingkungan terinternalisasi dalam industri pengolahan kayu sedemikian rupa, sehingga *optimum pollutan* dicapai dan keuntungan akan dinikmati bersama-sama oleh rakyat lokal dan pengusaha berdasarkan/*factor share* masing-masing.

Mencari pola *win-win solution* memang tidak mudah. Namun harus diupayakan secepat mungkin. Bila tidak, proses konflik yang ada akan menuju *lose-lose solution*.



Gambar 1. Rancangan Usaha Masyarkat Sekitar Hutan

Mandat pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan telah didengungkan cukup lama, namun implementasi di lapangan sering menghadapi banyak kendala. Hal ini dikarenakan bukan hanya sulit mengukur aspek berkelanjutan itu sendiri, namun berkelanjutan juga mengandung berbagai dimensi yang cukup kompleks yang memerlukan pendekatan yang komprehensif. Mengingat bahwa untuk masa depan aspek keberlanjutan merupakan aspek

kunci dalam pengelolaan sumber daya hutan, maka perlu dikaji aspek keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya hutan di Provinsi Banten.

Dalam era otonomi dan desentralisasi, pemerintah daerah menghadapi tekanan yang sama besarnya dari masyrakat lokal yang akan menuntut pelayanan publik dan dari pihak dunia usaha yang berharap mendapat keuntungan di daerahnya. Dalam konteks ini, pemerintah daerah sering menghadapi dilema karena mudahnya terjadi friksi antar kedua kelompok ini. Di satu pihak, masyarakat menuntut pelayanan terbaik dari pemerintah sekaligus perlindungan akan kepentingan mereka. Di lain pihak, pemerintah daerah sangat membutuhkan kehadiran investor baru sebagai sumber tenaga kerja baru yang terkandung mengalami konflik dengan kepentingan masyarakat banyak. Pemerintah daerah mempunyai tugas utama sebagian pihak yang menstimulasi terjadi aktivitas ekonomi sekaligus menjadi penyeimbang antara kedua klien utama yaitu masyarakat dan dunia usaha.

Masyarakat lokal melihat otonomi daerah sebagai putra daerah dan penduduk lokal terakhir bisa mendapatkan keuntungan dari sumber daya yang dipungut di daerah. Masyarakat juga sadar bahwa wilayah sumber pendapatan penting pemerintah pusat, yang berasal dari sumber daya alam. Hutan merupakan sumber pendapatan yang menarik bagi pemerintah daerah karena ketersediaan sumber daya ini dan karena hutan bisa menghasilkan pendapatan segera, hutan sebagai aset yang relatif mudah dan cepat diuangkan. Pemerintah daerah ini melihat bahwa kepentingan menghasilkan pendapatan sebanyak mungkin dalam waktu sesingkat mungkin demi kepentingan APBD, karena alasan tersebut, pemerintah daerah mengeluarkan peraturan yang memperbolehkan kegiatan yang menghasilkan pendapatan dari hutan.

Alasan yang paling sering diajukan oleh kabupaten/kota bahwa hal ini mempunyai manfaat ganda baik kabupaten maupun masyarakat akan mendapatkan manfaat, melalui pendapatan asli daerah yang diperoleh kabupaten dan dengan memberikan izin pemungutan hasil hutan kepada koperasi atau perorangan setempat. Izin tersebut akan menjadi sumber pendapatan bagi kabupaten dan karena bupati akan mendapatkan nama baik. Melalui peraturan ini kabupaten dilihat mengampung, tuntutan lokal atas akses pada sumber daya hutan. Peraturan itu membuka peluang bagi kaum elite lokal untuk berperan dalam bisnis di sektor kehutanan dengan menawarkan perlindungan atau *privilese* kepada yang mempunyai izin.

Berbagai kendala yang dihadapi oleh pemerintah berkaitan dengan pajak sebagai sumber penerimaan negara, sekarang makin bertambah dengan dilaksanakan otonomi daerah (sistem pemerintahan desentralistik). Makna otonomi daerah merupakan pendekatan pelayanan pemerintah kepada rakyat, dalam kenyataan justru rakyat makin dibebani pungutan pajak guna penyelenggaraan otonomi daerah tersebut. Hal ini sebagai akibat diberikan kekuasaan yang luas kepada pemerintah daerah untuk melakukan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Memang ideal bahwa dalam melaksanakan otonomi, daerah terutama harus bertumpu pada Pendapatan Asli Daerah, khusus bersumber pada pajak daerah dan retribusi daerah. Di bawah desentralisasi, tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota telah semakin diperluas

dengan memberi bagian yang besar dari fungsi-fungsi pengeluaran umum yang belum dilakukan oleh pemerintah pusat dan departemen-departemen yang didekonsentrasikan. Meskipun ada transfer dana-dana ini, pemerintah daerah tetap di bawah tekanan untuk menghasilkan pendapatan mereka sendiri dari berbagai sumber pajak dan bukan pajak.

Terhadap otonomi daerah harus dilihat sebagai moment di mana masyarakat atau rakyat daerah (yang tentu saja berbasis di desa-lokal) meraih kembali hak-haknya (baik dalam kaitan dengan kepemilikan dan pengelolaan ruang sumber daya ekonomi, politik maupun budaya) yang selama ini dirampas secara paksa oleh pemerintahan yang sentralistik. Selama ini masyarakat lokal di daerah hanya menjadi penonton dalam proses eksploitasi sumber daya alam/ekonomi lokal. Mereka diposisikan untuk tidak boleh berdaya, oleh karena itu, dalam implementasi otonomi daerah bukan saja tidak boleh terjadi lagi, melainkan juga seluruh hak ekonomi mereka yang dirampas secara paksa selama Orde Baru haruslah diserahkan kembali. Hasil penerimaan pajak dan hasil sumber daya alam yang selama ini menjadi penerimaan pemerintah pusat, setelah masa otonomi daerah dibagi hasilkan kepada daerah.

C. Aspek Hukum Pidana Perusakan Lingkungan Kehutanan

Memperhatikan rumusan Pasal 78 UU Nomor 41 tahun 1999 Pengenaan sanksi yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan kehutanan berupa: 1) Pidana penjara, 2) Denda, 3) Perampasan semua hasil hutan dan alat-alat yang dipergunakan untuk kejahatan, hal ini menunjukkan pengenaan pidana dijatuhkan secara kumulatif, mengingat dampak/akibat dari tindak pidana *illegal logging* ini merugikan keuangan negara, ekonomi dan sosial maka hendaknya pemberian hukuman tidak hanya sebuah hukuman/sanksi pidana kepada pelaku dengan sanksi yang seberat-beratnya melainkan juga harus diperhatikan kerugian negara dengan memberikan sanksi tindakan tata tertib berupa:

1. Mengembalikan akibat kejahatan seperti semula dalam waktu yang tidak terlalu lama.
2. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
3. Penutupan perusahaan (seluruhnya/sebagian).
4. Mewajibkan mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak.
5. Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak.
6. Menempatkan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) bulan.

Memenuhi perasaan keadilan perumusan sanksi pidana *illegal logging* yang dilakukan oleh pegawai negeri atau aparat pemerintah terutama kepada pejabat yang mempunyai kewenangan dalam bidang kehutanan yang berpotensi meningkatkan intensitas kejahatan *illegal logging* diatur dan dirumuskan secara khusus yang tentu saja perumusan sanksi pidananya tidak sama dengan sanksi pidana yang dilakukan terhadap orang/pribadi.

Pemanfaatan hutan dan kawasan hutan harus disesuaikan dengan fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. Untuk menjaga keberlangsungan fungsi pokok

hutan dan kondisi hutan, dilakukan juga upaya rehabilitasi serta reklamasi hutan dan lahan, yang bertujuan selain mengembalikan kualitas hutan juga meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga peran serta masyarakat merupakan inti keberhasilan.

D. Penutup

Pola-pola yang mendukung kegiatan konservasi yang dulu dikembangkan, berubah menjadi pola "eksploitatif" dan individualis yang menyebabkan perusakan hutan tidak terkendali tanpa mempedulikan kaidah-kaidah pengelolaan. Sedangkan sifat individualis dapat dilihat dari konflik kepemilikan lahan yang selalu muncul di kelompok-kelompok masyarakat. Hal seperti inilah yang seharusnya menjadi pelajaran bagi pemerintah daerah dan pusat untuk dapat memperbaiki kebijakan kehutanan yang ada. penegakan hukum dari peraturan yang telah dikeluarkan diharapkan instansi yang berwenang dapat menjalankan fungsi penegakannya sesuai dengan aturan yang termuat dalam peraturan tersebut.

Tindakan pencegahan perusakan hutan pada kawasan konservasi perlu dilihat dari aspek kebijakan formulasi khususnya penerapan sanksi pidana sebagaimana rumusan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Pasal 78 mengenai ketentuan pidana, pengenaan sanksi yang dikenakan tersebut: (1) Pidana penjara (2) Denda (3) Perampasan semua hasil hutan dan alat-alat yang dipergunakan untuk kejahatan maupun pelanggaran, hal ini menunjukkan ancaman pidana dalam tindak pidana ini termasuk kategori berat, dalam aplikasi pasal ini diterapkan secara umum tidak pandang bulu, kepada para pelaku tindak pidana *illegal logging* yang memanfaatkan hasil hutan sekedar untuk menutup kebutuhan ekonomi dengan pelaku-pelaku para cukong, serta para pemilik modal dan yang benar-benar mengambil keuntungan besar dari pemanfaatan hasil hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Dampak perusakan lingkungan terjadi pecaplokan areal TNUK dan TNGHS sebagai dampak tumpang tindih pengelolaan konservasi antara Pemerintah Pusat dengan Perintah Daerah dan Antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat (hukum adat), Perda Provinsi Banten No. 41/2002 pada Pasal 28 secara tegas menyaratkan bahwa penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat adat sepanjang kenyataan masih ada diakui keberadaan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Pada Pasal 23 larangan Pasal 29 peran serta masyarakat, antara pasal ini di masyarakat dan aplikasi menghasilkan gesekan dan konflik karena unsur pelaksana di lapangan, dalam Pasal 28 hutan adat hanya tertuang keberadaan hutan adat di wilayah Baduy, namun bila menelusuri masyarakat adat pada provinsi di wilayah Banten tidak hanya pada masyarakat Baduy karena banyak masyarakat adat sehingga batasan-batasan antara Hutan Adat pada Perda No. 41 Tahun 2002 harus secara konkret menjabarkan struktur dan pengaturan hutan adat, karena hutan adat penuh berada di wilayah hutan konservasi dan hal inilah yang menyebabkan konflik antara masyarakat adat dengan pemerintah daerah dan konflik lain yang hingga saat ini masih terus berjalan.

PEMANFAATAN MEDIA MASSA OLEH PENEGAK HUKUM DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh:

***Dr. Budiyono, S.H., M.Hum.*[1]**

A. Pendahuluan

Di usia yang ke-45 tahun Prof. Dr. H. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., saya panjatkan kehadirat Allah Swt., yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan karunia kepada Prof. Dr. H. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., selaku guru dan sahabat saya dan semoga Allah Swt., selalu memberikan perlindungan dan kebahagiaan serta kesuksesan.

Prof. Dr. H. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., dimata saya merupakan seorang ilmuwan yang sangat terpelajar sekaligus birokrat yang sangat handal serta sebagai seorang guru yang sangat tekun, santun, penyabar yang tiada henti-hentinya memberikan motivasi dan bimbingan demi keberhasilan murid-muridnya.

Dalam rangka ulang tahun usia yang ke-45 Prof. Dr. H. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., saya menyambut baik gagasan beliau yang ingin menyusun kumpulan karya ilmiah dari rekan sejawat maupun mantan murid-muridnya. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini saya menyumbangkan karya ilmiah saya yang merupakan hasil dari bimbingan beliau, karena tulisan ini merupakan ringkasan disertasi saya pada saat saya menempuh Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro Semarang, dan beliau sebagai pembimbing saya selaku Ko-Promotor. Tulisan ini bertujuan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka tercapainya pemberantasan korupsi yang optimal di Indonesia, dengan memanfaatkan peran media massa dalam proses peradilan pidana korupsi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk menambah instrumen dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

[1]Dr Budiyono, S.H., M.H., adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman.

Semangat pemberantasan korupsi yang diawali dengan perubahan dan pembaharuan hukum tentang korupsi yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi Kolusi Nepotisme, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain perangkat hukum, pemerintah juga telah membentuk TIMTAS-TIPIKOR dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Berbagai upaya pembaharuan produk hukum dalam rangka penanggulangan atau pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut belum juga menunjukkan hasil yang maksimal.[2] Hal ini pernah pula dikemukakan oleh Andi Hamzah bahwa "korupsi tetap merajalela, buktinya peraturan-peraturan silih berganti, selalu yang belakangan memperbaiki yang duluan, tetapi korupsi dalam segala bentuknya dirasakan masih juga mengganas serta masih merajalela". Perangkat substansi hukum yang diperankan oleh *criminal justice system* (SPP), tidak dapat "menyentuh" semua pelaku tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia.[3] Kalau toh sudah ada atau banyak pelaku yang dijatuhi dengan pidana, itu merupakan potret kecil dari fenomena yang sesungguhnya.

Melihat fenomena di atas tampak adanya keterbatasan kemampuan hukum pidana untuk penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk itu diperlukan sarana lain *(non-penal)* selain sarana pidana (*penal)* dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Perlunya diintensipkan dan diefektipkan sarana *non-penal* untuk penanggulangan kejahatan (termasuk korupsi) menurut Barda Nawawi Arief, antara lain karena adanya alasan bahwa masih diragukannya atau dipermasalahkannya efektivitas sarana *penal* dalam mencapai tujuan politik kriminal.[4]

Untuk mengimbangi kekurangan dan keterbatasan sarana *penal* tersebut, maka salah satu upaya *non-penal* yang penting untuk dimanfaatkan dalam penegakan hukum pidana korupsi adalah melalui pemanfaatan media pers atau media massa. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa di samping upaya-upaya *non-penal* dapat ditempuh dengan menyehatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya *non-penal* itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif. Sumber lain itu misalnya media pers/media massa, pemanfaatan kamajuan teknologi (dikenal

---

[2]Sepanjang yang bisa diamati, praktik korupsi sudah begitu merusak di Indonesia. Begitu parahnya, bentuk penyalahgunaan wewenang itu malah dianggap sebagai sebuah praktik yang lumrah. Melihat kondisi itu, tidak heran kalau dalam tiga tahun terakhir riset *Political Economic Risk Consultant* (PERC) selalu menempatkan Indonesia sebagai juara korupsi di Asia. Predikat serupa datang pula dari *Transparency International* yang selalu menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara terkorup di dunia.

[3]Andi Hamzah, *Korupsi Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1991, hlm. 3.

[4]Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1996, hlm. 58.

dengan istilah *"techno-prevention")* dan pemanfaatan potensi efek preventif dari aparat penegak hukum".[5]

Pentingnya media massa dimanfaatkan dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi karena media massa atau pers mempunyai fungsi yang cukup strategis dalam politik kriminal, seperti dikemukakan oleh G.P. Hoefnagels bahwa media massa (mass media) ini sebagai salah satu unsur dari politik kriminal *(criminal policy)*.[6] Fungsi Media Massa dalam kerangka politik kriminal menurut Hoefnagels ditujukan untuk "mempengaruhi pandangan-pandangan masyarakat tentang tindak pidana dan pemidanaan *(influencing view of society on crime and punishment)"*. Peranan Media Massa dalam kerangka politik kriminal ini menurut Hoefnagels disejajarkan dengan upaya-upaya politik kriminal yang lain, yaitu *Criminal Law Application (Practical Criminology),* yaitu penanggulangan tindak pidana dengan sarana hukum pidana dan *Prevention Without Punishment,* yaitu penanggulangan tindak pidana melalui sarana di luar hukum pidana.

B. Fungsi dan Peran Media Massa Sebagai Kontrol Terhadap Sistem Peradilan Pidana

Media massa adalah suatu jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen dan anomim melewati media cetak atau elektronik, sehingga pesan informasi yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat.[7] Pemanfaatan media massa artinya penggunaan berbagai bentuk media massa, baik cetak maupun elektronik untuk tujuan tertentu.[8]

Secara umum, media massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Hal ini seperti dirumuskan dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers : "Fungsi Pers Nasional adalah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial, serta dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi".

Fungsi kontrol sosial dari Pers tersebut selanjutnya dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, yang antara lain dinyatakan: "Pers yang juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya".

---

[5]*Ibid*., hlm. 58.

[6]Hoefnagels, G. Peter, 1969. *The Other Side of Criminology. An Inversion of the Concept of Crime*. Kluwer-Deventer: Professor of Criminologi Roterdam University, hlm. 56.

[7]Deddy Mulyana, *Komunikasi Massa Kontroversi, Teori, dan Aplikasi*, Bandung: Widya Padjadjaran. 2008, hlm. 17.

[8]Arief A. Mangkoesapoetra, "Pemanfaatan Media Massa Sebagai Sumber Pembelajaran IPS di Tingkat Persekolahan" http://re-searchengines.com/mangkoes6-04-2.html diakses tanggal 31 Agustus 2010.

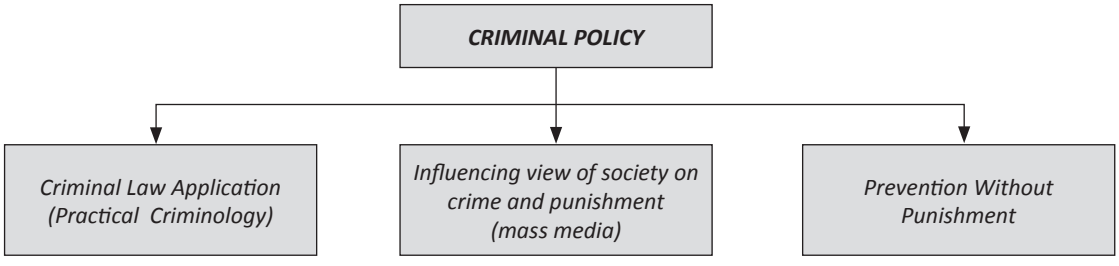
Dengan demikian, dapat penulis kemukakan bahwa dalam pemanfaatan media massa baik cetak maupun elektronik, kaitannya untuk penanggulangan tindak pidana korupsi antara lain berupa:

1. Informasi atau berita-berita aktual dari berbagai isu yang berkaitan dengan praktik-praktik korupsi;
2. Pengungkapan dan peliputan kasus-kasus korupsi dan modus operandi praktik-praktik korupsi;
3. Mengangkat berbagai berita korupsi di berbagai level pemerintahan dan lembaga penegak hukum secara objektif;
4. Pemberitaan penanganan tindak pidana korupsi oleh penegak hukum sejak penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pemasyarakatan.

Peranan Pers atau media massa sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers disebutkan bahwa Pers Nasional melaksanakan "peranan" sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong mewujudkan supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinnekaan;
3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
4. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Melihat peranan yang strategis dari pers atau media massa tersebut, maka G.P. Hoefnagels mencantumkan pers atau media massa (*mass media*) ini sebagai salah satu unsur yang harus ada dalam kebijakan penanggulangan kejahatan *(criminal policy)*. Seperti digambarkan oleh Hoefnagels pada skema berikut ini.



Bagan 1. Ruang lingkup *"criminal policy"*

Dari skema di atas dapat diketahui bahwa fungsi media massa dalam kerangka politik kriminal menurut Hoefnagels ditujukan untuk mempengaruhi pandangan-pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan *(influencing view of society on crime and*

punishment). Peranan media massa dalam kerangka politik kriminal ini menurut Hoefnagels disejajarkan dengan upaya-upaya politik kriminal yang lain, yaitu *Criminal Law Application (Practical Criminology),* yaitu penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana dan *Prevention Without Punishment,* yaitu penangulangan kejahatan melalui sarana di luar hukum pidana.

Sehubungan dengan pendapat Hoefnagels bahwa fungsi media massa adalah untuk mempengaruhi pandangan-pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan maka apabila dihubungkan dengan fungsinya dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, media massa di sini diharapkan dapat berpengaruh terhadap pandangan masyarakat tentang pengetahuan, perasaan/keyakinan dan perilaku partisipatif masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana korupsi.

Efek atas adanya pemberitaan penanganan tindak pidana korupsi yang disampaikan oleh aparat sistem peradilan pidana ini, yaitu adanya efek *kognitif, afektif*, dan *konatif.* Efek *kognitif* meliputi peningkatan kesadaran, belajar, dan tambahan pengetahuan. Efek *afektif* berhubungan dengan emosi, perasaan, dan *attitude* (sikap). Sedangkan efek *konatif* berhubungan dengan perilaku dan niat untuk melakukan sesuatu menurut cara tertentu.[9]

Media sebagai kekuatan strategis dalam menyebarkan informasi merupakan salah satu otoritas sosial yang berpengaruh dalam membentuk sikap dan norma sosial suatu masyarakat. Pengaruh media massa terhadap perilaku dan sikap masyarakat, dipelopori oleh DeFleur yang selalu mengembangkan teori tentang efek. Pengembangan awal yang dilakukan oleh DeFleur adalah memperhitungkan variabel psikologis dalam proses efek, maka selanjutnya dia mengembangkan teorinya dengan memasukan variabel norma budaya dalam efek media massa. Teori yang disebut *'Cultural Norms'* ini beranggapan bahwa media tidak hanya memiliki efek langsung terhadap individu, tetapi juga mempengaruhi kultur, pengetahuan kolektif dan norma serta nilai- nilai dari suatu masyarakat. Media massa telah menghadirkan seperangkat citra *(images),* gagasan dan evaluasi dari mana khalayak dapat memilih dan menjadikan acuan bagi perilakunya. Misalnya dalam hal perilaku pemberian hadiah kepada pejabat, media massa memberikan suatu pandangan komulatif mengani apa yang dianggap normal/wajar dan yang tidak wajar.[10] Di samping itu, media massa mempunyai peran yang vital dan strategis dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, karena media massa dapat mengungkap kasus korupsi melalui pemberitaan dan melakukan kontrol atau pengawasan terhadap berjalannya pengungkapan kasus korupsi oleh penegak hukum.

Kontrol yang dilakukan oleh media massa terhadap aparat penegak hukum (sistem peradilan pidana), yaitu dengan meliput/memberitakan proses pelaksanaan penanganan dan penanggulangan tindak pidana korupsi. Materi yang diliput/diberitakan ini sekaligus mempunyai fungsi dan peran yang strategis dalam politik kriminal *(criminal policy),* khususnya

[9]www.subscrib.com. Diakses tanggal 9 Oktober 2010.
[10]www.subscrib.com. Diakses tanggal 9 Oktober 2010.

penanggulangan kejahatan (tindak pidana korupsi) melalui sarana *non-penal*. Di sini penulis melihat bahwa materi/isi pemberitaan media massa merupakan salah satu bentuk dari upaya *non-penal* untuk menanggulangi kejahatan. Perlunya dilakukan upaya *non-penal* ini karena adanya alasan bahwa masih diragukannya atau dipermasalahkannya efektivitas sarana penal dalam mencapai tujuan politik kriminal.[11]

Di sini media bukan saja sebagai sumber informasi publik, melainkan juga sebagai faktor pendorong *(trigger)* untuk mengoptimalkan fungsi dan peran instansi penegak hukum (sistem peradilan pidana) dalam penanggulangan tindak pidana korupsi.

Faktor pendorong ini didukung oleh kelebihan media massa itu sendiri yaitu *Pertama,* media massa mempunyai daya jangkau yang luas. Pemberitaan penegakkan hukum melalui media massa akan mempunyai daya jangkau *(converage)* yang sangat luas dalam menyebarluaskan informasi penanganan tindak pidana korupsi, mampu melewati batas wilayah (geografis), kelompok umur, jenis kelamin dan sosial-ekonomi-status (demografis) dan perbedaan paham dan orientasi psikografis). Dengan begitu, akan menghasilkan umpan balik bagi aparat penegak hukum, pelaku tindak pidana korupsi maupun keluarganya. Bagi aparat penegak hukum melahirkan dampak psikologis, yaitu bekerjanya terpantau oleh publik. Bagi terdakwa tindak pidana korupsi atau keluarganya akan menimbulkan efek malu, karena kejahatannya diketahui oleh publik. *Kedua,* kemampuannya melipatgandakan pesan *(multiplier of message)* yang luar biasa. Suatu peristiwa hukum bisa dilipatgandakan pemberitaannya sesuai jumlah eksemplar koran, tabloid, dan majalah; juga bisa diulang-ulang penyiarannya sesuai kebutuhan. Alhasil, pelipatgandaan ini menimbulkan dampak yang sangat besar di tengah khalayak. *Ketiga,* setiap media bisa mewacanakan sebuah peristiwa hukum sesuai pandangannya masing-masing, tentu saja dengan fungsi agenda *setting* yang dimilikinya, media memiliki kesempatan yang sangat luas (bahkan hampir tanpa batas) untuk memberitakan kasus tindak pidana korupsi, sehingga agenda media pararel dengan agenda publik, dan dampaknya akan semakin kuatlah peran media dalam membentuk opini publik.

Tindak pidana korupsi selalu menarik perhatian media massa sebagai bahan liputan. Hal ini terjadi karena adanya 2 (dua) faktor yang saling berkaitan. *Pertama*, dewasa ini hukum berada di era teknologi informasi dan komunikasi sehingga hampir mustahil kehidupan hukum dipisahkan dari media massa. Konsekuensinya perlu peran aktif dari aparat penegak hukum untuk melibatkan media massa dalam penanggulangan kejahatan termasuk tindak pidana korupsi. *Kedua,* hukum dalam bentuk tingkah laku dan pernyataan para aktor publik lazimnya selalu mempunyai nilai berita sekalipun peristiwa hukum itu bersifat rutin belaka, seperti pembunuhan, pencurian. Apalagi jika peristiwa hukum itu bersifat luar biasa seperti kejahatan kerah putih dan lain sebagainya.

[11]Barda Nawawi Arief, 1996. *op.cit*., hlm. 58.

C. Fungsi dan Peran Media Massa dalam Menciptakan Budaya Malu Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Sejatinya untuk bangsa Indonesia, budaya malu ini merupakan akar masyarakat yang mempunyai basis sosial cukup kuat. Hal ini ditandai dengan adanya berbagai *icon* yang merefentasikan kultur masyarakat bangsa Indonesia. Seperti adanya istilah "budaya Timur", "adat Jawa", dan lain sebagainya, yang mencerminkan kebersehajaan, dan kolektivitas model kultur yang dianut masyarakat bangsa Indonesia.

Budaya kolektivitas sebagaimana telah penulis deskripsikan di atas, dalam teori komunikasi dapat dimanfaatkan untuk membangun akan adanya kesadaran bersama dalam berinteraksi sosial untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Hal ini didasarkan atas suatu pemikiran, dalam masyarakat kolektivitas, media massa dan media lainnya yang digunakan individu (telepon, e-mail) merupakan penunjang komunikasi manusia yang turut menyuburkan berita (informasi). Media sering menggunakan penjulukan terhadap seseorang yang diberitakan.[12]

Dari pendapat di atas, tampak diketahui bahwa penjulukan *(labeling)* merupakan dampak pemberitaan media massa. Dalam hal ini penulis mengilustrasikan, jika pejabat A diberitakan telah melakukan korupsi, maka secara tidak langsung media telah membentuk opini pada masyarakat bahwa pejabat A tersebut koruptor, sehingga apa pun yang dikatakan atau dilakukan orang yang bersangkutan akan diinterpretasikan berdasarkan perjulukan *(labeling)* sebagai koruptor. Orang yang bersangkutan menjadi sulit untuk membela diri dan menghindar dari tuduhan tersebut.

Berdasarkan diskursus tentang teori *labeling* dari perspektif teori komunikasi, maka dapat diketahui bahwa teori *labeling* (penjulukan) mempunyai peran penting dalam aspek pencegahan dan penanggulangan kriminal (khususnya tindak pidana korupsi). Peranan teori ini berangkat dari asumsi bahwa tidak ada suatu tindakan pun yang secara intrinsik kriminal. Artinya, seserorang diberi cap/label penjahat terlebih dahulu ditetapkan oleh sistem peradilan pidana. Proses pemberian label terhadap seseorang sebagai koruptor akan memberi dampak yang dahsyat terhadap citra diri seseorang. Dampak penjulukan *(labeling)* ini lebih hebat juga bila disebarkan oleh pers atau media massa, karena media massa mempunyai keunggulan-keunggulan yang lebih luas menginformasikan sesuatu hal kepada publik (masyarakat).

Berdasarkan pandangan atau pendapat dari para narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa apabila media massa dimanfaatkan oleh para penegak hukum dalam peradilan tindak pidana korupsi untuk memberitakan atau menginformasikan kepada masyarakat tentang pengungkapan kasus korupsi yang sedang ditanganinya, maka hal ini akan berdampak pula pada pengembangan pandangan-pandangan masyarakat tentang nilai-nilai moral yang

[12]*Ibid*., hlm. 65.

baik antara lain penguatan budaya malu di kalangan masyarakat. Sehingga dengan adanya budaya malu ini dapat mencegah bagi pelaku potensial melakukan tindak pidana korupsi, dan bagi pelaku aktual maupun keluarganya akan menimbulkan efek jera sehingga tidak akan mengulangi tindak pidana korupsi tersebut di masa mendatang.

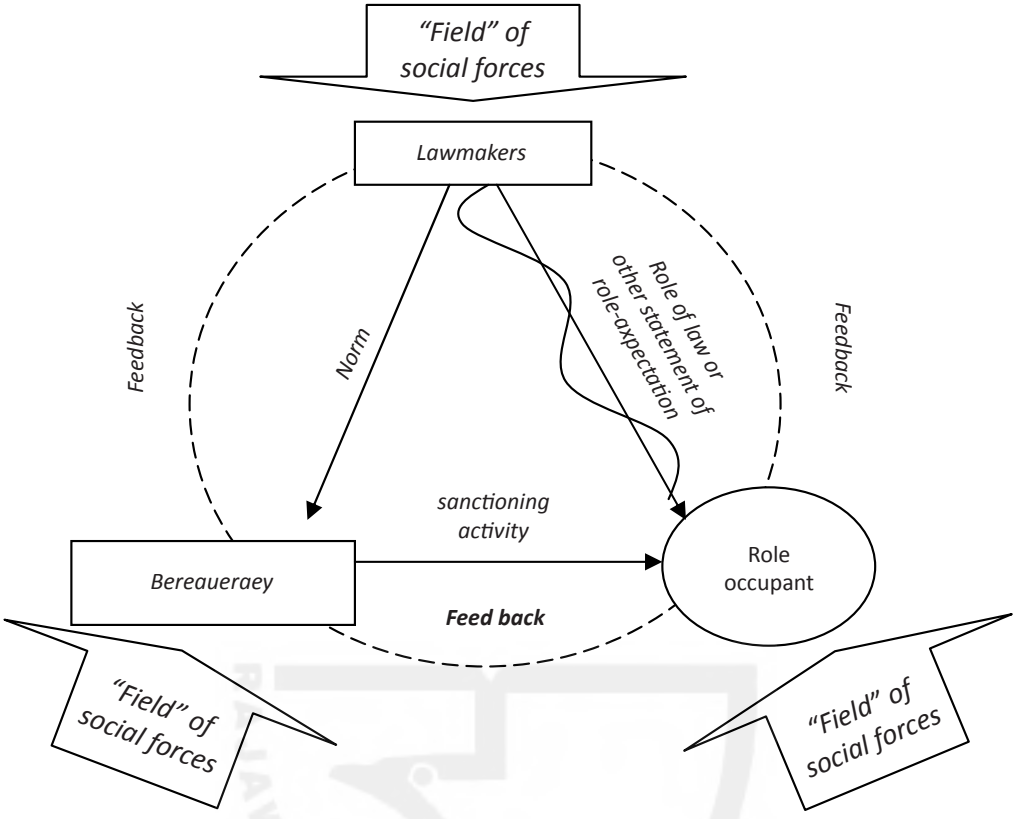
Dilihat dari teori media massa, dampak materi pemberitaan untuk menciptakan budaya malu dalam tindak pidana korupsi ini dikenal dengan teori stimulus-respons (S-R *theory*). Teori ini dikenal juga dengan istilah teori jarum hipodermik *(hypodermic needle theory)* atau teori peluru ajaib *(magic bullet theory)*. Disebut demikian karena teori ini meyakini bahwa kegiatan mengirimkan pesan sama halnya dengan tindakan menyuntikkan obat yang bisa langsung masuk ke dalam jiwa penerima pesan, sebagaimana peluru yang ditembakkan dan langsung masuk ke dalam tubuh.[13]

D. Pelaksanaan Pemanfaatan Media Massa oleh Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasn Korupsi, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan)

Pelaksanaan pemanfaatan media massa oleh penegak hukum dalam menangani tindak pidana korupsi, pada dasarnya media massa sudah dimanfaatkan oleh para penegak hukum untuk memberitakan kasus korupsi yang sedang ditanganinya. Namun pemanfaatan media massa oleh para penegak hukum itu menurut hemat penulis berdasarkan keterangan dari para wartawan yang menjadi narasumber penelitian, masih bersifat pasif kecuali pemanfaatan media massa yang dilakukan oleh KPK. Artinya bahwa penegak hukum tidak secara proaktif memberikan berita tentang penanganan kasus korupsi kepada media massa.

Untuk memahami pelaksanaan pemanfaatan media massa oleh penegak hukum, dapat pula dijelaskan dengan menggunakan teori bekerjanya hukum yang dikemukakan Robert B. Seidman yang digambarkan dengan skema sebagai berikut.

[13]Morissan, 2004. *Jurnalistik Televisi Mutakhir*. (Risman F. Sikumbangk, Ed.). Ciawi-Bogor Selatan: Ghalia Indonesia. hlm. 17.



This model can be restated in a set of propositions:

1. *Every rule of law prescribes how a role occupant is expected to act*.
2. *How a role occupant will act in response to norms of law is a function of the rules laid down, their sanctions, the activity of enforcement institutions, and the entire complex of social, political, and other forces affecting him.*
3. *How the enforcement institutions will act in response to norms of law is a function the rules laid down, their sanctions, the entire complex of social, political, and other forces affecting it, and the feedbacks from role occupants.*
4. *How the lawmakers will act is a function of the rules laid down for their behavior their sanctions, the entire complex of social, political, ideological, and other forces affecting them, and the feedbacks from role occupants and bureaucracy.*[14]

Salah satu preposisi yang berhubungan dengan pembahasan tentang pelaksanaan pemanfaatan media massa oleh penegak hukum dalam menangani tindak pidana korupsi adalah preposisi yang ketiga yang dinyatakan : "Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu

[14]Robert B. Seidman 1972. *Law and development: A General Model dalam Law and society review*, Jilid VII. University of Wisconsin, Madison. p. 321.

akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan-umpan balik yang datang dari para pemegang peran". Dengan demikian, preposisi tersebut dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa lembaga pelaksana dalam hal ini adalah lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya dan keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan-umpan balik yang datang dari para pemegang peran.

Berdasarkan preposisi tersebut apabila dihubungkan dengan data yang diperoleh dalam hal pelaksanaan pemanfaatan media massa oleh penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) dalam menangani tindak pidana korupsi, maka pemanfaatan media massa yang masih bersifat pasif oleh Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan dipengaruhi antara lain oleh faktor hukum. Dalam hal ini karena belum ada hukum yang mengatur tentang kewajiban penegak hukum tersebut untuk menginformasikan tentang tindak pidana korupsi yang ditanganinya kepada masyarakat melalui media massa. Sehingga karena belum ada peraturan hukum yang memerintahkan penegak hukum tersebut untuk memanfaatkan media massa dalam menginformasikan kepada publik tentang tindak pidana yang ditanganinya, maka mereka merasa tidak perlu dan tidak wajib untuk secara aktif memanfaatkan media massa untuk menginformasikan kepada publik tentang perkara tindak pidana korupsi dimaksud. Belum adanya peraturan ini dapat menjadi umpan balik atau *feedback* bagi pembuat undang-undang untuk merumuskan ketentuan hukum yang memerintahkan penegak hukum pidana untuk memberikan informasi kepada publik dalam menangani perkara tindak pidana korupsi dengan memanfaatkan media massa.

E. Penutup: Formulasi Pemanfaatan Media Massa dalam Pembaharuan Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Korupsi di Indonesia

Dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) ada salah satu pasal yang secara implisit mengatur tentang transparansi dan akuntabilitas kinerja Pengadilan Tipikor yaitu diatur dalam Bab V tentang Transparansi dan Akuntabilitas, Pasal 24 yang merumuskan:

(1) Setiap orang berhak memperoleh informasi dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyediakan informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik mengenai penyelenggaraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan informasi yang bersifat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

Ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Pengadilan Tipikor tersebut memberi kesempatan kepada publik termasuk media massa secara aktif mengakses informasi yang diberikan oleh Pengadilan Tipikor. Dengan demikian, apabila media massa secara rutin dan terus-menerus mengakses informasi yang disediakan Pengadilan Tipikor tentang Penyelenggaraan Pengadilan Tipikor, maka media massa telah melaksanakan fungsinya sebagai media informasi dan media kontrol sosial, dan sekaligus dapat melaksanakan peranannya dalam melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap penyelenggaraan Pengadilan Tipikor serta mendorong terwujudnya supremasi hukum dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Di samping itu, dengan memberitakan penyelenggaraan Pengadilan Tipikor, maka media massa berarti juga telah melaksanakan peranannya dalam mengembangkan pendapat umum bahwa perbuatan korupsi merupakan perbuatan yang tercela, melawan hukum dan dapat merusak sendi-sendi moral masyarakat dan pemerintahan.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dewasa ini, secara yuridis sudah terdapat adanya dukungan terhadap pemanfaatan media massa dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan adanya dukungan secara yuridis baik dari Undang-Undang Pers maupun Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana telah disebutkan di atas, dan telah diawali pula dengan adanya pengaturan tentang transparansi dan akuntabilitas kinerja pengadilan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur di dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka dewasa ini perlu ada *political will* dari pemerintah untuk mengimplementasikan pemanfaatan media massa dalam pembaharuan kebijakan formulasi peraturan perundang-undangan sistem peradilan pidana korupsi, terutama dalam undang-undang sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tantang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang KPK Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Bentuk implementasi pemanfaatan media massa berupa pembaharuan kebijakan formulasi kedalam kelima undang-undang tersebut di atas, dengan perumusan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme:

   Dalam undang-undang ini perlu ditambahkan ketentuan tentang transparansi dan akuntabilitas dengan memanfaatkan media massa bagi penegak hukum yang menangani tindak pidana yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut. Adapun perumusan ketentuan dimaksud adalah seperti berikut ini:

   a. Dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan pidana dalam perkara tindak pidana kolusi dan nepotisme, penegak hukum pada masing-masing proses tersebut wajib menyediakan informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik mengenai penyelenggaraan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan pidana.

   b. Informasi yang telah disediakan oleh lembaga penegak hukum dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan pidana tersebut wajib pula diberikan kepada media massa untuk dipublikasikan.

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tantang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam undang-undang ini perlu ditambahkan ketentuan tentang transparansi dan akuntabilitas dengan memanfaatkan media massa bagi penegak hukum yang menangani tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tantang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun perumusan ketentuan dimaksud adalah seperti berikut ini:

   a. Dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan pidana dalam perkara tindak pidana korupsi, penegak hukum pada masing-masing proses tersebut wajib menyediakan informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik mengenai penyelenggaraan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan pidana.

   b. Informasi yang telah disediakan oleh lembaga penegak hukum dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan pidana tersebut wajib pula diberikan kepada media massa untuk dipublikasikan.

   c. Undang-Undang KPK Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Dalam undang-undang ini perlu ditambahkan ketentuan tentang transparansi dan akuntabilitas dengan memanfaatkan media massa bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada saat menangani tindak pidana korupsi. Sehingga dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut perlu ditambah perumusan seperti berikut ini:

a. Dalam proses penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, Komisi Peberantasan Korupsi wajib menyediakan informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik mengenai penyelenggaraan penyidikan, dan penuntutan dimaksud.

b. Informasi yang telah disediakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tentang proses penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana tersebut wajib pula diberikan kepada media massa untuk dipublikasikan.

3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

   Ketentuan yang diatur Pasal 24 tentang transparansi dan akuntabilitas perlu ditambahkan satu ayat seperti berikut ini: "Informasi yang telah disediakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tentang proses penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi tersebut wajib pula diberikan kepada media massa untuk dipublikasikan".

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

   Dalam undang-undang ini perlu ditambahkan ketentuan tentang transparansi dan akuntabilitas dengan memanfaatkan media massa bagi penegak hukum yang menangani pelaksanan putusan pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara dan/atau pidana kurungan) dalam tindak pidana korupsi. Sehingga dalam Undang-Undang Nomor12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tersebut perlu ditambah perumusan seperti berikut ini:

   a. Dalam proses pelaksanaan putusan pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara dan/atau pidana kurungan) dalam perkara tindak pidana korupsi, Lembaga Pemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan wajib menyediakan informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik mengenai penyelenggaraan penempatan dan pembinaan narapidana kasus korupsi.

   b. Informasi yang telah disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan tersebut wajib pula diberikan kepada media massa untuk dipublikasikan.

Tujuan diaturnya ketentuan tersebut di atas adalah untuk lebih meningkatkan fungsi pengawasan atau kontrol sosial terhadap kinerja lembaga penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana korupsi, sehingga setiap instansi penegak hukum tersebut akan bekerja secara optimal dan profesional.

Daftar Pustaka

Arief, Barda Nawawi, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hamzah, Andi, 1991. *Korupsi Indonesia Masalah dan Pemecahannya.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Morissan, 2004. *Jurnalistik Televisi Mutakhir.* (Risman F. Sikumbangk, Ed.). Ciawi-Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.

Mulyana, Deddy. 2008 *Komunikasi Massa Kontroversi, Teori, dan Aplikasi,* Bandung: Widya Padjadjaran.

Peter, Hoefnagels, G., 1969. *The Other Side of Criminology. An Inversion of the Concept of Crime.* Kluwer-Deventer: Professor of Criminologi Roterdam University.

Seidman, Robert B., 1972. Law and development: A General Model dalam Law and society review, Jilid VII. Madison: University of Wisconsin.

Internet

Arief A. Mangkoesapoetra, "Pemanfaatan Media Massa Sebagai Sumber Pembelajaran IPS di Tingkat Persekolahan" http://re-searchengines.com/mangkoes6-04-2.html diakses tanggal 31 Agustus 2010.

www.subscrib.com. Diakses tanggal 9 Oktober 2010.

www.subscrib.com. Diakses tanggal 9 Oktober 2010.

RAJAWALI PERS

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

BIODATA EDITOR

Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M.
Ninuk Triyanti, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Faisal Santiago, S.H., M.M. Guru Besar Ilmu Hukum sejak 30 September 2006. Dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Borobudur Jakarta. Lahir di Yogyakarta, 28 Maret 1969. Menikah dengan: Hj. Erni Indriastuti dan mempunyai dua anak bernama Lovensky Belangi Santiago dan Narasky Raya Santiago. Sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Borobudur dan sejak tahun 2010 menjabat sebagai Sekretaris program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur.

Aktif dalam berbagai organisasi antara lain Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) 2007-2011, Ketua Lembaga Advokasi Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) 2013-sekarang, Pembina Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (FPPTHI) 2013-sekarang, Ketua Pembina Forum Dekan Fakultas Hukum Indonesia 2013-sekarang.

Menulis buku; *Hukum Penanaman Modal* (2005), *Pengantar Hukum Pidana* (2006), *Hukum Penanaman Modal Edisi Revisi* (2010), *Pengantar Hukum Bisnis* (2008), *Pengantar Hukum Bisnis Edisi Revisi* (2012), *Manajemen Sumber Daya Manusia* (2005), *Memerangi Korupsi* (2006), *Hukum Niaga dan Kepailitan* (2008), *Pengantar Ilmu Hukum* (2014) Menulis di Tabloid Hukum dan Kriminal, Majalah Hukum Ombudsman dan sekaligus sebagai kontributor ahli. Sebagai peneliti di berbagai kegiatan baik di perguruan tinggi, instansi pemerintah maupun swasta. Sebagai saksi ahli beberapa kasus hukum di Polda Jakarta, Polda Bali, Mabes RI, di Pengadilan Negeri sejak tahun 2007.

Ninuk Triyanti, S.H., M.H., saat ini adalah pegawai aparatur sipil negara di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri. Lahir di Magetan, 25 November 1969. Menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Unibraw tahun 1992 dan S2 Ilmu Hukum di Program Magister Hukum UGM tahun 1998. Pernah menjadi dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya sejak tahun 1992-2003 dengan jabatan akademik terakhir Lektor. Menikah dengan Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., dan dikarunia 3 orang anak yaitu Muhammad Fatah Anugerah Akbar, Zatila Aqmar Arifa dan Hazida Fakhrin Arifa. Aktif mengikuti berbagai seminar dan pelatihan, menulis di berbagai media massa dan jurnal ilmiah.

RAJAWALI PERS

BIODATA

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.



Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H. Saat ini adalah Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Hukum, Politik dan Hubungan Antar Lembaga dan Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur Periode 2011-2014 dan 2014-2017. Penulis menjadi Kepala Biro Hukum Kemendagri tahun 2011-2014. Menjadi Guru Besar Bidang Ilmu Lembaga dan Pranata Hukum dalam usia sangat muda yaitu usia 35 tahun lebih 36 hari. Menyelesaikan studi di FH UNS tahun 1992, Program Magister Ilmu Hukum di UNDIP tahun 1995 dan Program Doktor Ilmu Hukum di UNDIP tahun 2001. Seluruh perjalanan studi mendapatkan beasiswa dari Yayasan Adji Darma Bhakti, Yayasan Wijaya Kusuma Surabaya dan Bank Dunia (World Bank).

Sejak muda aktif dalam berbagai kegiatan seperti olahraga karate, pecinta alam dan aktif dalam organisasi sebagai Wakil Ketua OSIS SMA 3 Padmanaba Yogyakarta dan ketika mahasiswa pernah menjadi Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas Hukum UNS, aktif pula dalam kegiatan senat, pers kampus dan mahasiswa pecinta alam Gopala Valentara. Prestasi antara lain juara karate, juara berbagai lomba karya tulis ilmiah, cerdas cermat, Mahasiswa Berprestasi Utama UNS tahun 1992 dan Dosen Teladan Kopertis VII tahun 1998.

Karier akademis diawali dengan menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya sampai memperoleh

jenjang Guru Besar dan saat ini banyak mengabdikan ilmunya di Universitas Borobudur Jakarta. Selain itu juga menjadi pengajar/pembimbing/penguji di Pascasarjana Universitas Indonesia, Universitas Diponegoro, Universitas Sebelas Maret, Universitas Tanjung Pura, Universitas Jayabaya, Universitas Borobudur, STIH IBLAM, Universitas Nusa Bangsa, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Universtas Pelita Harapan (UPH).

Mengikuti berbagai kursus singkat di dalam negeri maupun di luar negeri antara lain di Jepang, Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Kanada, Amerika Serikat dan menjadi delegasi Republik Indonesia dalam Sidang Komite HAM di Geneva Swiss dan di New York Amerika Serikat.

Anggota Tim Penyusunan dan Pakar dalam penyusunan UU Pemerintahan Daerah, UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, UU Desa, UU Pemilu Presiden, UU Pemilu Legislatif, UU MD3, RUU BUMD, UU Parpol, UU Ormas, UU Informasi Geospasial, UU Aparatur Sipil Negara, UU Administrasi Pemerintahan, RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional, RUU Antariksa dan Tim Pemerintah dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Di sela-sela kesibukannya masih menekuni hobi tanaman bonsai dan adenium, memelihara burung dan aktif sebagai karateka pemegang sabuk hitam DAN III FKTI. Saat ini masih menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Federasi Karate Tradisional Indonesia (FKTI) dan Ketua Umum Asosiasi Komunitas Adenium Indonesia (ASSADI).

BIODATA PENULIS

Prof. Dr. T. Sri Sumantri, S.H.

Guru Besar di bidang Hukum Tata Negara, beliau juga merupakan Ketua Program S3 hukum pada Universitas Jayabaya.

Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.

Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.M.

Kepala Program Doktor Ilmu Hukum dan Kepala Program Magister Ilmu Hukum Universitas Parahyangan Bandung.

Dr. Maharani Sofiaty, S.H., M.Hum

Kepala Sub Bagian Pengkajian & Evaluasi Produk Hukum Wilayah II pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL.

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Periode 2001-2008.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pendiri/mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (2003-2008), mantan Anggota Wantimpres (2009-2010), Ketua Dewan Kehormatan KPU (2009-2010), Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP, 2012-2017), Penasihat KOMNASHAM (2009-2013), Ketua Dewan Penasihat KOMNASHAM (2013-2017), Anggota Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan (2010-2017), Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI, 2010-2015), Ketua Dewan Pembina Ikatan Sarjana Hukum Indonesia (ISHI), Pembina Jimly School of Law and Government (JSLG), Jakarta.

Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum.
Dosen Fakultas Hukum dan Program Magister Ilmu Hukum UNSOED Purwokerto.

Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, S.H., MS.
Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP.

Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H.
Guru Besar di Fakultas Hukum Universitas Hasannudin dan Sekretaris Jenderal Badan Kerja sama Pembangunan Regional Sulawesi.

Dr. Gamawan Fauzi, S.H., M.M.
Menteri Dalam Negeri di Indonesia pada periode 2009-2014.

Dr. Umar Aris, S.H., M.M., M.H.
Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi. Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Hukum dan Kerja sama Luar Negeri; di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Prof. Dr. Afdol, S.H., M.S.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.

Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., S.U.
Tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Jember. Pascasarjana Universitas Balikpapan program studi Ilmu Hukum.

Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A.
Dosen tetap dan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Tadulako dan dosen tidak tetap di beberapa perguruan tinggi di Jakarta dan sekitarnya.

Prof. Masyhur Efendi, S.H., MS.
Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang dan Perbanas. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta dan Hakim Agung *Adhoc* di Mahkamah Agung.

Prof. Dr. L. Tri Setyawanta. R.
Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNDIP Semarang.

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.
Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember.

Prof. Dr. Agus Dwiyanto
Kepala Lembaga Administrasi Negara.

Prof. Dr.rer. publ. Eko Prasojo, SIP., Mg.rer.publ
Dosen FISIP UI, saat ini juga diberi amanah sebagai Wakil Menteri PAN dan RB.

Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin Indradi

Guru Besar Hukum Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, sejak tahun 2002(DR. tahun 1999), aktif mengikuti kongres Internasional Ilmu Administrasi sejak 2010: Nusadua Bali, 2011: Lousanne, Switzerland, 2012: Bangkok, Thailand, 2013: Manama, Bahrain, 2014: Ifrane, Morocco.

Prof. Dr. Ida Bagus Rahmadi Supancana

Guru Besar Hukum Internasional di Universitas Atma Jaya, Jakarta.

Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo

Dosen pada Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik, Fisipol, dan Magister Administrasi Publik (MAP), Universitas Gadjah Mada.

Prof. Dr. Murtir Jeddawi, S.H.

Lahir di Watampone, 15 Mei 1961. Menyelesaikan Sarjana (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,1985 dan STIA Prima Sengkang, 2000. Meraih gelar Magister (S-2) pada Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 1995, dan meraih gelar Doktor Ilmu Hukum (S-3) pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, 2004.

Prof. Dr. Indrati Rini, S.H., MS.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Menyelesaikan S1, S2, dan S3 Ilmu Hukum di Unair Surabaya.

Prof. Dr. Khasan Effendi, M.Pd.

Direktur Program Pascasarjana IPDN.

Dr. Ir. Yuswandi A. Tumenggung, M.A., M.Sc.

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Dr. Diah Anggraeni S.H., M.M.

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri periode 2007-2014 dan sekarang menjabat sebagai kepala LPM IPDN.

Dr. Hyronimus Rowa, M.Si.

Pembantu Rektor Bidang Administrasi IPDN.

Dr. Ir. Irman, M.Si.

Staf Ahli Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H.

Ketua Mahkamah Konstitusi.

Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H.

Guru Besar dan Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Juga menjabat sebagai Staf Khusus Wakil Presiden RI Bidang Hukum dan Wakil Ketua merangkap Anggota Komisi Kejaksaan RI.

Prof. Dr. Kamarullah, S.H., M.Hum

Guru Besar Bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

Prof. Dr. Heru Subiyantoro, MSc

Sekretaris Direktorat Jendral Pertimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Guru Besar di Fakultas Ekonomi Universitas Borobudur.

Dr. Teuku Saiful Bahri, S.H., M.Si.

Kepala Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MSi

Guru Besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H.

Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dan Dosen Tamu di beberapa Pascasarjana Ilmu Hukum di Indonesia.

Prof. Dr. Ir. Dharma Setyawan Salam, M.Ed.

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Bandiklat Depdagri.

Dr. Abu Nawas, S.H., M.Si.

Alumni program doktor di Universitas Jayabaya dan pernah bekerja di lingkungan pemda provinsi Jakarta

Prof. Dr. Irwansyah S.H., M.H.

Guru Besar Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Hasannudin.

Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Prof. Dr. Yusriyadi, S.H., M.H.

Staf Pengajar Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.

Prof. Dr. Mella Ismelina Farma Rahayu

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

Prof. Dr. Wahyono, S.H., MS.

Guru Besar di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya. Menyelesaikan S1 Ilmu Hukum di FH UGM, S2 Ilmu Hukum di Unair dan S3 Ilmu Hukum UNDIP.

Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.H.

Pembantu Rektor II/Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Prof. Dr. H. Faisal Santiago, S.H., M.M.

Dekan Fakultas Hukum dan Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur Jakarta.

Prof. Dr. M. Sholehuddin, S.H., M.H.

Dr M. Sholehuddin, S.H., M.H. adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Bayangkara dan Program Magister Hukum Universitas Bayangkara Surabaya.

Dr. Nelson Simanjuntak, S.H., M.Si.

Kepala Sub Direktorat Perlindungan Masyarakat pada Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Dr. H,R. Deded Sukandar. S, S.H., M.H.

Bekerja di pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Alumnus Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya.

Dr. Budiyono, S.H., M.H.

Dosen di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman.

RAJAWALI PERS